Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung

Band «Buchführung und Rechnungslegung»

Ausgabe 2023

Inhaltsübersicht

Teil I
Allgemeine Anforderungen an das Rechnungswesen

Teil II
Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften nach schweizerischem Recht

Teil III
Einzelabschluss

Teil IV
Konzernrechnung

Stichwortregister

fachfragen@expertsuisse.ch

© 2023
by EXPERTsuisse
www.expertsuisse.ch

Konzept und Herstellung:
cube media, 8045 Zürich
www.cubemedia.ch

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2023
EXPERTsuisse
Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich

Artikel-Nr. 4031D-23-HWP-BR-Buch
ISBN 978-3-906076-22-5
Druck: cube media, Zürich

Alle Urheber- und Verlagsrechte sind vorbehalten. Ein Nachdruck und das Kopieren, auch auszugsweise, sind nur mit Zustimmung des Herausgebers sowie mit ungekürzter Quellenangabe gestattet.

Zitiervorschlag: EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Teil XX N XX. Verkürzt: EXPERTsuisse, HWP BF&RL 2023, Teil XX N XX.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung

Band «Buchführung und Rechnungslegung»

EXPERT suisse

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorwort

Die Schweiz hat seit dem 1. Januar 2023 ein neues Aktienrecht. Neben verschiedenen weiteren politischen Anliegen wurden damit auch Bestimmungen des Rechnungslegungsrechts angepasst resp. ergänzt. Nach der grundsätzlichen Überarbeitung des Bands «Buchführung und Rechnungslegung» in der Reihe «Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung» (HWP) bei der damaligen Einführung des Rechnungslegungsrechts wurde in der vorliegenden neuen Auflage vor allem aktualisiert.

So wurden einerseits durch die Einführung des neuen Aktienrechts ausgelöste Anpassungen im Rechnungslegungsrecht aktualisiert, andererseits aber auch relevanter gewordene Bereiche vertieft und ausgebaut. Ferner wurden die Ausführungen zu bereits früher bestehenden Buchführungs- und Rechnungslegungsfragen überarbeitet und, wo nötig, an die aktuelle Lehre und Praxis angepasst. Die in der letzten Ausgabe (2014) vorhandenen Ausführungen zu weiteren Rechnungslegungsstandards wie Swiss GAAP FER oder IFRS wurden auf Verweise reduziert, da sich dazu die Lehre und Praxis in anderen Werken umfassender äussern. Der Teil zur Konzernrechnung nach Obligationenrecht wurde überarbeitet und näher an aktuelle Praxisfragen gebracht. Nicht zuletzt wurden die bislang in der Form von Q&A zum Rechnungslegungsrecht durch EXPERTsuisse publizierten Fachfragen im vorliegenden Band zum grossen Teil eingearbeitet. Der Stand des Aktienrechts ist zum 1. Januar 2023 abgebildet. Der Band ist von Praktikern für den Berufsstand geschrieben und strebt die praktische Relevanz (und nicht die Wissenschaftlichkeit) an. Aktuelle Literatur wurde konsultiert (siehe auch Literaturverzeichnis), einzelne Stellen zitiert.

Der neue HWP-Band «Buchführung und Rechnungslegung» stellt die Rechnungslegung in ihrer ganzen Breite dar und bietet Interpretation und Auslegungshilfe immer dort, wo das traditionell kurz und knapp gehaltene Obligationenrecht Fragen offenlässt. In diesem Sinne soll der HWP-Band den Anwendern, den Berufsangehörigen in Wirtschaftsprüfung und -beratung, weiteren an Fragen der Rechnungslegung Interessierten, dem Berufsnachwuchs in der Ausbildung sowie den Berufsangehörigen in der kontinuierlichen Weiterbildung durch praxisnahe Auslegung des neuen Gesetzes die Meinung des Berufsstands vermitteln und in der täglichen Arbeit Richtlinie und Lehrmittel sein. Dabei gilt, dass kein Fachbuch sämtliche Praxisfälle abschliessend definieren oder klären kann. Im Einzelfall kommt daher dem professionellen Ermessen eine hohe Bedeutung zu.

Die Überarbeitung dieses Bandes erfolgte über die letzten zwei Jahre hinweg unter Federführung der Kommission für Rechnungslegung von EXPERTsuisse. Sie leistete einen grossen Effort, unterstützt durch zahlreiche weitere Berufsangehörige sowie die Mitglieder der Redaktionskommission, welche das fachliche Lektorat übernommen haben. Ihnen allen sei herzlich gedankt.

Der HWP-Band «Buchführung und Rechnungslegung» wird in deutscher und französischer Sprache veröffentlicht. Im Falle von Widersprüchen oder uneinheitlicher Auslegung gilt die deutsche Version.

EXPERTsuisse
April 2023

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Autorenverzeichnis

An der Erstellung des vorliegenden Handbuchs haben als Autoren und Lektoren mitgewirkt:

Bastian Baumberger, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Beatrice Bieri, M. A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zug
René Buchmann, Betriebsökonom HWV, dipl. Wirtschaftsprüfer, Basel
Ruth Gwerder, Betriebsökonomin FH, CFA, CPA, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Andrina Helfenstein, MSc in Business Administration, dipl. Wirtschaftsprüferin, Luzern
René Krügel, Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer, Luzern
Stefan Haag, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Winterthur
Christian Haas, Dr. iur., Advokat, Basel
Michael Imbach, M. A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Thorsten Kleibold, Dr. oec. HSG, Revisionsexperte (CH), WP/StB (D), St. Gallen/Zürich
Lorenz Lipp, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Appenzell
Silvan Loser, Dr. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, St. Gallen/Zürich
Martin Lund-Jensen, Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Konstantin Meier, M. A. HSG, Zürich
Jan Meyer, MSc Business Administration, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Yvonne Merz, BSc Business Administration FH, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zug
Isabella Nay, dipl. Betriebswirtschafterin HF, dipl. Wirtschaftsprüferin, Baden
David Oesch, Prof. Dr., Professor für Financial Accounting, Zürich
Mark Roth, Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Roland Ruprecht, Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer, Bern
Werner Schiesser, lic. iur. HSG, dipl Wirtschaftsprüfer, Adliswil
Andrea Spichtig, Betriebsökonomin FH, dipl. Wirtschaftsprüferin, Luzern
Philippe Wüst, Dr. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich

Neben den oben erwähnten Autoren und Lektoren dankt EXPERTsuisse allen weiteren involvierten Sachverständigen für die wertvolle Hilfestellung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsüberischt

Teil I
Allgemeine Anforderungen an das Rechnungswesen
I.1 Einleitung 2
I.2 Ordnungsmässige Buchführung 6
I.3 Ordnungsmässige Rechnungslegung 19

Teil II
Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften nach schweizerischem Recht
II.1 Einleitung 24
II.2 Rechtliche Grundlagen 25
II.3 Allgemeine Bestimmungen zu Buchführung und Rechnungslegung 28
II.4 Bestimmungen zur Jahresrechnung (Einzelabschluss) 65
II.5 Zwischenabschluss 87
II.6 Bestimmungen zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen 91
II.7 Bestimmungen zum Abschluss nach anerkanntem Standard 96
II.8 Bestimmungen zur Konzernrechnung 99
II.9 Nichtfinanzielle Berichterstattung 100
II.10 Vergütungsbericht 105
II.11 Rechnungslegungsvorschriften für börsenkotierte Unternehmen 107
II.12 Buchführung und Rechnungslegung im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer 115

Teil III
Einzelabschluss
III.1 Einleitung 122
III.2 Bilanz 123
III.3 Erfolgsrechnung 277
III.4 Geldflussrechnung 300
III.5 Anhang 304
III.6 Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c OR 325
III.7 Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung 335
III.8 Aufzugebende Geschäftsbereiche 343
III.9 Rechnungslegung bei Liquidation 346
III.10 Treuhandverhältnisse 357
III.11 Teilzahlungsgeschäfte (Konsumkreditverträge/Vorauszahlungsgeschäfte) 361
III.12 Vorschüsse im Rahmen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) 364

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil IV
Konzernrechnung

IV.1 Einleitung 368
IV.2 Rechtsgrundlagen der Konzernrechnung 372
IV.3 Allgemeine Gesichtspunkte der Konzernrechnung 385
IV.4 Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung 392
IV.5 Abgrenzung des Konsolidierungskreises 397
IV.6 Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse 407
IV.7 Kapitalkonsolidierung 414
IV.8 Weitere Bilanz- und Erfolgskonsolidierungen 439
IV.9 Quotenkonsolidierung und Equity-Methode 446
IV.10 Latente Steuern in der Konzernrechnung 450
IV.11 Weitere Bestandteile der Konzernrechnung 455
IV.12 Anhang der Konzernrechnung 458
IV.13 Konzernlagebericht 461
IV.14 Konsolidierter Zwischenabschluss 462

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **IV**
Autorenverzeichnis **V**
Abkürzungsverzeichnis **XXVII**
Abbildungsverzeichnis **XXXI**

Teil I
Allgemeine Anforderungen an das Rechnungswesen

I.1 Einleitung **2**
I.1.1 Gegenstand des Rechnungswesens 2
I.1.2 Die Umsetzung von Grundsätzen der Ordnungsmässigkeit im Rechnungswesen 2
I.1.2.1 Unternehmensspezifische Regelungen 3
I.1.2.2 Lehre und Praxis 3
I.1.2.3 Standards für das Rechnungswesen 4
I.1.2.4 Gesetzliche Normen 5

I.2 Ordnungsmässige Buchführung **6**
I.2.1 Auswahlprozess 6
I.2.2 Systemkonforme Bewertung 7
I.2.3 Systemkonforme Abgrenzung 7
I.2.4 Dokumentationsprinzip 8
I.2.5 Klarheit der Buchführung 9
I.2.6 Systemkonforme Verarbeitung 9
I.2.7 Angemessener Ausbau des Rechnungswesens 10
I.2.8 Ordnungsmässigkeit der Buchführung 10
I.2.8.1 Belegprinzip 11
I.2.8.2 Journalfunktion 13
I.2.8.3 Kontenführung 14
I.2.8.4 Aufbewahrung 15
I.2.8.5 Prüfpfad 15
I.2.8.6 Systemlandschaft und Architekturentscheidungen 18

I.3 Ordnungsmässige Rechnungslegung **19**
I.3.1 Qualität der Information 19
I.3.2 Stetigkeit und Vergleichbarkeit der Information 21

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil II
Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften nach schweizerischem Recht

II.1 Einleitung 24

II.2 Rechtliche Grundlagen 25
II.2.1 Rechnungslegungsrecht 25
II.2.2 Spezialgesetzliche Vorschriften 25
II.2.3 Steuerrechtliche Vorschriften 26
II.2.4 Strafrechtliche Vorschriften 27
II.2.5 Weitere Vorschriften 27
II.2.6 Nicht gesetzliche Normen 27

II.3 Allgemeine Bestimmungen zu Buchführung und Rechnungslegung 28
II.3.1 Pflichten zur Buchführung und Rechnungslegung 28
II.3.2 Vorschriften zur Buchführung 29
II.3.2.1 Buchführung über die Einnahmen und Ausgaben 29
II.3.2.2 Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB) 30
II.3.2.2.1 Vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle und Sachverhalte 30
II.3.2.2.2 Belegnachweis 31
II.3.2.2.3 Klarheit 31
II.3.2.2.4 Zweckmässigkeit 31
II.3.2.2.5 Nachprüfbarkeit 31
II.3.3 Vorschriften zur Rechnungslegung 32
II.3.3.1 Einleitung und rechtliche Grundlagen 32
II.3.3.2 Bestandteile der Rechnungslegung 32
II.3.3.3 Grundlagen der Rechnungslegung 32
II.3.3.3.1 Annahme der Fortführung 33
II.3.3.3.2 Zeitliche und sachliche Abgrenzung 33
II.3.3.4 Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (GoR) 34
II.3.3.4.1 Klarheit und Verständlichkeit 35
II.3.3.4.2 Vollständigkeit 35
II.3.3.4.3 Verlässlichkeit 35
II.3.3.4.4 Wesentlichkeit 35
II.3.3.4.5 Vorsicht 36
II.3.3.4.6 Gleiche Massstäbe bei Darstellung und Bewertung 36
II.3.3.4.7 Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie von Aufwand und Ertrag 38
II.3.3.5 Rückwirkende Änderung einer genehmigten Jahresrechnung (Restatement) 39
II.3.3.6 Darstellung und Sprache 40m

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.4 Fremdwährungen in der Rechnungslegung 40
II.3.4.1 Fremdwährungen bei der Buchführung 43
II.3.4.1.1 Wahl des Umrechnungskurses zur Verbuchung von Geschäftsvorfällen in Fremdwährung 43
II.3.4.1.2 Bewertung von Bilanzpositionen in Fremdwährung bei der Abschlusserstellung 44
II.3.4.1.3 Erfassung der Kursgewinne und -verluste in der Erfolgsrechnung 45
II.3.4.2 Nennwertkapital in Schweizer Franken, Buchführung in Funktionalwährung, Rechnungslegung in Schweizer Franken 46
II.3.4.2.1 Allgemeines 46
II.3.4.2.2 Buchführung mit mehreren Buchungskreisen in unterschiedlicher Währung 47
II.3.4.2.3 Gewinnverwendung 47
II.3.4.3 Nennwertkapital in Schweizer Franken, Buchführung in Funktionalwährung, Rechnungslegung in Funktionalwährung 47
II.3.4.3.1 Allgemeines 47
II.3.4.3.2 Umstellung der Buchführungs- und/oder Rechnungslegungswährung in die Funktionalwährung 49
II.3.4.3.3 Gewinnverwendung 53
II.3.4.4 Nennwertkapital in Funktionalwährung, Buchführung in Funktionalwährung, Rechnungslegung in Funktionalwährung 54
II.3.4.4.1 Allgemeines 54
II.3.4.4.2 Gewinnverwendung 55
II.3.4.4.3 Änderung der Währung des Nennwertkapitals 55
II.3.5 Fristen, Unterzeichnung, Offenlegung und Einsichtnahme 56
II.3.6 Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher 58
II.3.6.1 Rechtliche Grundlagen 58
II.3.6.2 Aufbewahrung 58
II.3.6.2.1 Zulässige Informationsträger 59
II.3.6.2.2 Grundsätze der Aufbewahrung 60
II.3.6.3 Weitergehende Bestimmungen 60
II.3.7 Internes Kontrollsystem 60
II.3.7.1 Begriff und Bestandteile 60
II.3.7.2 Aufgaben und Verantwortung in Bezug auf das IKS 61
II.3.7.3 Kontrollumfeld 62
II.3.7.4 Risikobeurteilungsprozess des Unternehmens 62
II.3.7.5 Rechnungslegungsrelevante Informationssysteme und Kommunikation 62
II.3.7.6 Kontrollaktivitäten 63
II.3.7.7 Überwachung der Kontrollen 64

II.4 Bestimmungen zur Jahresrechnung (Einzelabschluss) 65
II.4.1 Einleitung 65
II.4.2 Bilanzierungspflicht und Bilanzierungsfähigkeit 65
II.4.2.1 Aktiven 65
II.4.2.2 Passiven 66

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.3 Bewertung 66
II.4.3.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze 66
II.4.3.2 Einzelbewertung und Gruppenbewertung 68
II.4.3.2.1 Grundsatz der Einzelbewertung 68
II.4.3.2.2 Einzelbewertung 68
II.4.3.2.3 Gruppenbewertung 68
II.4.3.2.4 Zulässigkeit einer Gruppenbewertung 69
II.4.3.3 Bewertung von Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreisen 71
II.4.3.4 Weitere Bewertungsvorschriften im Rechnungslegungsrecht 73
II.4.3.4.1 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 73
II.4.3.4.2 Bewertung des Anlagevermögens 73
II.4.3.4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen 73
II.4.3.4.4 Verbindlichkeiten 74
II.4.4 Vorschriften zur Mindestgliederung 74
II.4.4.1 Vorschriften zur Mindestgliederung der Bilanz 76
II.4.4.1.1 Aktiven 76
II.4.4.1.2 Passiven 78
II.4.4.2 Vorschriften zur Mindestgliederung der Erfolgsrechnung 80
II.4.4.3 Vorschriften zum Anhang 85
II.4.4.3.1 Pflichtangaben im Anhang 85
II.4.4.3.2 Zusätzliche Pflichtangaben für grössere Unternehmen 86
II.4.5 Abweichung von den Gliederungsvorschriften 86
II.4.6 Zwischenabschluss 86

II.5 Zwischenabschluss 87
II.5.1 Einleitung 87
II.5.2 Erstellung und Darstellung des Zwischenabschlusses 87
II.5.3 Übersicht über die gesetzlich geregelten Anwendungsfälle von Zwischenabschlüssen 89
II.5.4 Zwischenabschlüsse im Rahmen der Liquidation 90

II.6 Bestimmungen zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen 91
II.6.1 Einleitung und rechtliche Grundlagen 91
II.6.2 Zusätzliche Angaben im Anhang 92
II.6.3 Geldflussrechnung 92
II.6.4 Lagebericht 92
II.6.5 Erleichterung infolge Abschlusses oder Konzernrechnung nach anerkanntem Standard 94

II.7 Bestimmungen zum Abschluss nach anerkanntem Standard 96
II.7.1 Geltungsbereich 96
II.7.2 Anerkannte Standards zur Rechnungslegung 97

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.8 Bestimmungen zur Konzernrechnung 99

II.9 Nichtfinanzielle Berichterstattung 100
II.9.1 Einleitung 100
II.9.2 Art. 964a–c OR: Transparenz über nichtfinanzielle Belange 100
II.9.3 Art. 964d–i OR: Transparenzregelungen bei Rohstoffunternehmen 102
II.9.4 Art. 964j–l OR: Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktregionen und Kinderarbeit 103

II.10 Vergütungsbericht 105
II.10.1 Bestimmungen zum Vergütungsbericht 105
II.10.2 Verhältnis zu Offenlegungen nach anerkannten Standards zur Rechnungslegung 106

II.11 Rechnungslegungsvorschriften für börsenkotierte Unternehmen 107
II.11.1 Einleitung 107
II.11.2 Rechnungslegungsanforderungen der SIX Exchange Regulation 108
II.11.2.1 Finanzberichterstattung im Rahmen des Kotierungsprospekts 108
II.11.2.2 Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt (Pro-Forma-Finanzinformationen) 108
II.11.2.3 Periodische Berichterstattung 110
II.11.2.4 Durchsetzung der Rechnungslegungsvorschriften (Enforcement) 112
II.11.3 Rechnungslegungsanforderungen der BX Berne eXchange 113
II.11.3.1 Finanzberichterstattung im Rahmen des Kotierungsprospekts 113
II.11.3.2 Periodische Berichterstattung 114
II.11.3.3 Durchsetzung der Rechnungslegungsvorschriften 114

II.12 Buchführung und Rechnungslegung im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer 115
II.12.1 Effektive Abrechnungsmethode 115
II.12.2 Saldo- und Pauschalsteuersätze 116
II.12.3 Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland (Bezugsteuer) 116
II.12.4 Geschäftsvorfälle in fremder Währung 117
II.12.5 Umsatzabstimmung/Vorsteuerabstimmung 117
II.12.6 Gruppenbesteuerung 118
II.12.7 Nutzungsänderung 119

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil III
Einzelabschluss

III.1 Einleitung 122

III.2 Bilanz 123
III.2.1 Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs sowie kurzfristige Bankschulden 123
III.2.1.1 Begriffliches 123
III.2.1.2 Buchführung 124
III.2.1.3 Bilanzierung 125
III.2.1.3.1 Bestandsermittlung 125
III.2.1.3.2 Bewertung 125
III.2.1.4 Gliederung und Ausweis 126
III.2.2 Besitz- und Schuldwechsel 126
III.2.3 Wertschriften (Umlauf- und Anlagevermögen) 126
III.2.3.1 Begriffliches 126
III.2.3.2 Buchführung 128
III.2.3.3 Bilanzierung 128
III.2.3.3.1 Bestandsermittlung 128
III.2.3.3.2 Bewertung 129
III.2.3.4 Gliederung und Ausweis 131
III.2.4 Kryptowährungen 131
III.2.4.1 Begriffliches 131
III.2.4.2 Buchführung 132
III.2.4.3 Bilanzierung 133
III.2.4.4 Gliederung und Ausweis 134
III.2.4.4.1 Gliederung 134
III.2.4.4.2 Ausweis 136
III.2.4.5 In Kryptowährung denominierte Verbindlichkeiten 137
III.2.4.6 Kryptowährungen als Buchführungswährung 138
III.2.5 Derivative Finanzinstrumente 138
III.2.5.1 Begriffliches 138
III.2.5.1.1 Definition 138
III.2.5.1.2 Kategorisierung 139
III.2.5.1.3 Beispiele von festen Termingeschäften 140
III.2.5.1.4 Beispiele von Optionen 141
III.2.5.2 Buchführung 141
III.2.5.3 Bilanzierung 142
III.2.5.3.1 Übersicht 142
III.2.5.3.2 Ersterfassung von Derivaten 142
III.2.5.3.3 Folgebewertung von Derivaten ohne Absicherungszweck 143
III.2.5.3.4 Folgebewertung von Derivaten mit Absicherungszweck 143
III.2.5.4 Gliederung und Ausweis 144

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.6 Hedge Accounting 144
III.2.6.1 Begriffliches 144
III.2.6.1.1 Definition 144
III.2.6.1.2 Kategorisierung 144
III.2.6.2 Anwendungsvoraussetzungen 145
III.2.6.3 Bilanzierung 146
III.2.6.3.1 Bilanzierung von Cash Flow Hedges 146
III.2.6.3.2 Bilanzierung von Fair Value Hedges 149
III.2.6.3.3 Bilanzierung von Zinssatzswaps 151
III.2.6.4 Gliederung und Ausweis 151
III.2.7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 152
III.2.7.1 Begriffliches 152
III.2.7.2 Buchführung 152
III.2.7.3 Bilanzierung 153
III.2.7.4 Gliederung und Ausweis 154
III.2.8 Factoring 155
III.2.8.1 Begriffliches 155
III.2.8.2 Buchführung 156
III.2.8.2.1 Buchführung beim Factoring-Kunden 156
III.2.8.2.2 Buchführung beim Factor 157
III.2.8.3 Bilanzierung 158
III.2.8.3.1 Bilanzierung beim Factoring-Kunden 158
III.2.8.3.2 Bilanzierung beim Factor 158
III.2.9 Übrige kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten 159
III.2.9.1 Begriffliches 159
III.2.9.2 Buchführung 159
III.2.9.3 Bilanzierung 159
III.2.9.4 Gliederung und Ausweis 160
III.2.10 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen 160
III.2.10.1 Begriffliches 160
III.2.10.2 Buchführung 162
III.2.10.3 Bilanzierung 162
III.2.10.4 Gliederung und Ausweis 162
III.2.10.5 Besonderheiten der Transaktionen mit nahestehenden Personen 163
III.2.10.5.1 Allgemeines 163
III.2.10.5.2 Verbot der Einlagenrückgewähr (verbotene Kapitalrückzahlungen) 163
III.2.10.5.3 Andere mögliche Interessenverletzungen von Aktionärinnen und Aktionären oder Dritten 164
III.2.10.5.4 Cash Pooling 165
III.2.10.5.5 Steuerliche Auswirkungen 166
III.2.10.5.6 Verantwortlichkeit 167

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.10.6 Realisierung im Konzern bzw. unter nahestehenden Personen 167
III.2.10.6.1 Problemstellung 167
III.2.10.6.2 Beurteilung der Realisierbarkeit 167
III.2.10.6.3 Buchführung 168
III.2.11 Anzahlungen (aktiv) 169
III.2.11.1 Begriffliches 169
III.2.11.2 Buchführung 169
III.2.11.3 Bilanzierung 169
III.2.11.4 Gliederung und Ausweis 170
III.2.12 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 170
III.2.12.1 Begriffliches 170
III.2.12.2 Buchführung 171
III.2.12.3 Bilanzierung 172
III.2.12.3.1 Bestandsermittlung 172
III.2.12.3.2 Bewertung bei Ersterfassung 174
III.2.12.3.3 Folgebewertung 176
III.2.12.3.4 Methoden zur Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vorräte per Bilanzstichtag 177
III.2.12.3.5 Einfluss des Veräusserungswerts auf die Bewertung 179
III.2.12.3.6 Warenreserve 181
III.2.12.4 Gliederung und Ausweis 181
III.2.13 Rechnungsabgrenzungen (aktiv und passiv) 182
III.2.13.1 Begriffliches 182
III.2.13.2 Buchführung 183
III.2.13.3 Bilanzierung 183
III.2.13.4 Gliederung und Ausweis 183
III.2.14 Finanzanlagen 183
III.2.14.1 Begriffliches 183
III.2.14.2 Buchführung 184
III.2.14.3 Bilanzierung 184
III.2.14.4 Gliederung und Ausweis 185
III.2.15 Beteiligungen 186
III.2.15.1 Begriffliches 186
III.2.15.2 Buchführung 186
III.2.15.3 Bilanzierung 186
III.2.15.4 Gliederung und Ausweis 191
III.2.15.5 Beteiligung an einfachen Gesellschaften und ähnlichen Unternehmen 191
III.2.15.6 Gewinnrealisation bei Beteiligungserträgen 193
III.2.15.7 Verbuchung von Ausschüttungen aus Kapitaleinlagen beim empfangenden Unternehmen 194
III.2.15.8 Wechselseitige Beteiligungen 194

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.16 Sachanlagen 195
III.2.16.1 Begriffliches 195
III.2.16.2 Buchführung 195
III.2.16.3 Bilanzierung 196
III.2.16.3.1 Grundstücke und Bauten 199
III.2.16.3.2 Technische Anlagen und Maschinen 203
III.2.16.4 Gliederung und Ausweis 204
III.2.17 Leasing 205
III.2.17.1 Begriffliches 205
III.2.17.2 Buchführung und Bilanzierung 206
III.2.17.2.1 Behandlung beim Leasinggeber 207
III.2.17.2.2 Behandlung beim Leasingnehmer 207
III.2.17.3 Gliederung und Ausweis 209
III.2.17.4 Sale and Leaseback 209
III.2.18 Immaterielle Werte 210
III.2.18.1 Begriffliches 210
III.2.18.2 Buchführung 210
III.2.18.3 Bilanzierung 211
III.2.18.4 Gliederung und Ausweis 214
III.2.19 Wertberichtigungen 214
III.2.19.1 Begriffliches 214
III.2.19.2 Buchführung 215
III.2.19.3 Bilanzierung 215
III.2.19.4 Gliederung und Ausweis 215
III.2.20 Schwankungsreserve 216
III.2.20.1 Begriffliches 216
III.2.20.2 Buchführung 216
III.2.20.3 Bilanzierung 216
III.2.20.4 Gliederung und Ausweis 217
III.2.21 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 217
III.2.21.1 Begriffliches 217
III.2.21.2 Buchführung 217
III.2.21.3 Bilanzierung 217
III.2.21.4 Gliederung und Ausweis 217
III.2.22 Anzahlungen (passiv) 218
III.2.22.1 Begriffliches 218
III.2.22.2 Buchführung 218
III.2.22.3 Bilanzierung 218
III.2.22.4 Gliederung und Ausweis 219
III.2.23 Hypothekarschulden 219
III.2.23.1 Begriffliches 219
III.2.23.2 Buchführung 219
III.2.23.3 Bilanzierung 219
III.2.23.4 Gliederung und Ausweis 220

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.24 Anleihen 220
III.2.24.1 Begriffliches 220
III.2.24.2 Buchführung 221
III.2.24.3 Bilanzierung 222
III.2.24.4 Gliederung und Ausweis 222
III.2.25 Langfristige Verbindlichkeiten (verzinslich und unverzinslich) 223
III.2.25.1 Begriffliches 223
III.2.25.2 Buchführung 223
III.2.25.3 Bilanzierung 223
III.2.25.4 Gliederung und Ausweis 224
III.2.26 Rückstellungen 225
III.2.26.1 Begriffliches 225
III.2.26.2 Buchführung 226
III.2.26.3 Bilanzierung 227
III.2.26.4 Gliederung und Ausweis 229
III.2.26.5 Besondere Sachverhalte 229
III.2.26.6 Berücksichtigung künftiger Verluste 231
III.2.27 Verpflichtungen aus Vorsorge 232
III.2.27.1 Allgemeines 232
III.2.27.2 Verpflichtungen des Arbeitgeberunternehmens 232
III.2.27.2.1 Rechtliche Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber der Vorsorgeeinrichtung 232
III.2.27.2.2 Rechtliche Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber Begünstigten 234
III.2.27.2.3 Faktische Verpflichtungen 235
III.2.28 Steuerschulden 235
III.2.28.1 Begriffliches 235
III.2.28.2 Bilanzierung 235
III.2.29 Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital 238
III.2.29.1 Begriffliches 238
III.2.29.1.1 Grundkapital der Aktiengesellschaft 238
III.2.29.1.2 Stammkapital der GmbH 239
III.2.29.1.3 Genossenschaftskapital 239
III.2.29.1.4 Stiftungskapital 240
III.2.29.2 Buchführung 240
III.2.29.3 Bilanzierung 240
III.2.29.4 Gliederung und Ausweis 240
III.2.30 Offene Reserven 241
III.2.30.1 Begriffliches 241
III.2.30.2 Buchführung, Gliederung und Ausweis 244
III.2.30.3 Transaktionen mit direkter Erfassung in den offenen Reserven 244

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.31 Bildung und Verwendung der offenen Reserven 245
III.2.31.1 Einleitung 245
III.2.31.1.1 Gesetzliche Grundlagen 245
III.2.31.1.2 Begriffliches 246
III.2.31.2 Bildung und Verwendung der offenen Reserven bei Aktiengesellschaft und GmbH 246
III.2.31.2.1 Allgemeines 246
III.2.31.2.2 Gesetzliche Reserven 246
III.2.31.2.3 Freiwillige Gewinnreserven 249
III.2.31.2.4 Ausschüttungen an Gewinnberechtigte 249
III.2.31.3 Gewinnverwendung bei Genossenschaften 256
III.2.32 Eigene Kapitalanteile 257
III.2.32.1 Begriffliches 257
III.2.32.2 Buchführung 258
III.2.32.3 Bilanzierung 259
III.2.32.4 Gliederung und Ausweis 260
III.2.33 Stille Reserven 260
III.2.33.1 Begriffliches 260
III.2.33.2 Buchführung und Bestandsermittlung 263
III.2.33.3 Ausweis 265
III.2.34 Verdeckte Gewinnausschüttungen 265
III.2.34.1 Begriffliches 265
III.2.34.2 Erscheinungsformen 265
III.2.34.3 Steuerrechtliche Problematik 266
III.2.34.4 Handelsrechtliche Problematik 266
III.2.34.5 Buchführung 267
III.2.34.6 Rückerstattungspflicht 268
III.2.35 Garantien, Patronatserklärungen, Rangrücktritt 269
III.2.35.1 Garantien 269
III.2.35.1.1 Begriffliches 269
III.2.35.1.2 Ausweis 269
III.2.35.2 Patronatserklärungen 270
III.2.35.2.1 Begriffliches 270
III.2.35.2.2 Ausweis 270
III.2.35.3 Rangrücktritt 271
III.2.35.3.1 Begriff und Zweck 271
III.2.35.3.2 Ausgestaltung des Rangrücktritts 272
III.2.35.3.3 Höhe des Rangrücktritts 274
III.2.35.3.4 Wirkung des Rangrücktritts 274
III.2.35.3.5 Abgrenzung des Rangrücktritts zum Forderungsverzicht 275
III.2.35.3.6 Rückwirkende Erfassung von Sanierungsmassnahmen 275
III.2.35.3.7 Rechnungslegung 276
III.2.35.3.8 Rolle und Stellung der Revisionsstelle 276

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3 Erfolgsrechnung 277
III.3.1 Die Gewinnermittlung 277
III.3.1.1 Allgemeines 277
III.3.1.2 Verschiedenartige Zielsetzungen der Gewinnermittlung 277
III.3.1.2.1 Betriebswirtschaftlicher Jahresgewinn 277
III.3.1.2.2 Obligationenrechtlicher Jahresgewinn 277
III.3.1.2.3 Steuerbarer Reinertrag 277
III.3.1.3 Gewinnermittlung und stille Reserven 278
III.3.1.4 Bewertungsgrundsätze und Gewinnermittlung 278
III.3.1.4.1 Grundsätze für die handelsrechtliche Gewinnermittlung 278
III.3.1.4.2 Bewertungsspielräume und Methodenwahl 278
III.3.1.5 Verschiedenartigkeit der Gewinnermittlung 279
III.3.2 Umgehung der Erfolgsrechnung durch direkte Buchung auf Bilanzkonten 280
III.3.3 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 280
III.3.3.1 Begriffliches 280
III.3.3.2 Buchführung 281
III.3.3.3 Gliederung und Ausweis 284
III.3.3.4 Abgrenzung der Begriffe Nettoerlös und Umsatzerlös 285
III.3.4 Andere Ertragspositionen 285
III.3.5 Materialaufwand und Bestandsänderungen 286
III.3.6 Personalaufwand 287
III.3.7 Aktienbasierte Vergütungen 287
III.3.7.1 Allgemeines 287
III.3.7.2 Arten aktienbasierter Vergütungen 288
III.3.7.3 Rechtliche Aspekte 288
III.3.7.4 Steuerliche Aspekte 289
III.3.7.5 Behandlung in der Rechnungslegung nach Obligationenrecht 290
III.3.7.5.1 Generelle Behandlung 290
III.3.7.5.2 Behandlung nach Erfüllungsart 291
III.3.7.5.3 Offenlegung 293
III.3.7.6 Anerkannte Standards der Rechnungslegung 294
III.3.7.6.1 Swiss GAAP FER 294
III.3.7.6.2 IFRS 294
III.3.8 Finanzergebnis 294
III.3.8.1 Finanzertrag 295
III.3.8.2 Finanzaufwand 295
III.3.9 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 295
III.3.10 Andere Aufwandpositionen 296
III.3.11 Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag 296
III.3.12 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand bzw. Ertrag 297
III.3.13 Direkte Steuern 298

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4 Geldflussrechnung 300
III.4.1 Allgemeines 300
III.4.2 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 300
III.4.3 Geldfluss aus Investitionstätigkeit 301
III.4.4 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 301
III.4.5 Wahlrechte bei der Darstellung gewisser Geldflüsse 301
III.4.6 Illustrative Struktur einer Geldflussrechnung 302

III.5 Anhang 304
III.5.1 Angewandte Grundsätze 305
III.5.2 Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung 306
III.5.3 Nettoauflösung stiller Reserven 308
III.5.4 Weitere vom Gesetz verlangte Angaben 309
III.5.5 Firma oder Name sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens 310
III.5.6 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 310
III.5.7 Beteiligungen 311
III.5.8 Eigene Anteile 311
III.5.9 Verbindlichkeiten aus Leasinggeschäften 312
III.5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 313
III.5.11 Für Verbindlichkeiten Dritter bestellte Sicherheiten 313
III.5.12 Aktiven zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten 315
III.5.13 Eventualverbindlichkeiten 317
III.5.14 Beteiligungsrechte und Optionen 319
III.5.15 Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen 320
III.5.16 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 320
III.5.16.1 Allgemeines 320
III.5.16.2 Spezielle Anwendungsfälle 321
III.5.16.2.1 Negative Preisentwicklungen 321
III.5.16.2.2 Eintragungen in öffentliche Register 321
III.5.16.3 Vertragsgeschäfte nach dem Bilanzstichtag mit Rückwirkungsklauseln 322
III.5.17 Gründe des vorzeitigen Rücktritts oder der Abberufung der Revisionsstelle 322
III.5.18 Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen innerhalb eines Kapitalbands 323
III.5.19 Angaben zur Aufwertung (Art. 725c OR) 323
III.5.20 Zusätzliche Angaben für grössere Unternehmen 323
III.5.21 Anleihen 324
III.5.22 Zusätzliche Angaben für börsenkotierte Aktiengesellschaften 324
III.5.23 Verzicht auf Erstellung eines Anhangs 324

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.6 Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c OR 325
III.6.1 Allgemeines 325
III.6.2 Voraussetzungen und Zweck 325
III.6.2.1 Gegenstand von Aufwertungen 326
III.6.2.2 Kapitalverlust und Überschuldung 326
III.6.2.3 Maximaler Betrag der Aufwertung 327
III.6.2.3.1 Aktivseitige und passivseitige Betrachtung 327
III.6.2.3.2 Maximaler aktivseitiger Aufwertungsbetrag 327
III.6.2.3.3 Maximaler passivseitiger Aufwertungsbetrag 328
III.6.2.4 Prüfungsbericht der Revisionsstelle 329
III.6.3 Rechnungslegung 329
III.6.3.1 Begriffliches: HB I und HB II 329
III.6.3.2 Abbildung der Aufwertung in Bilanz und Erfolgsrechnung 329
III.6.3.2.1 Wiedereingebrachte Abschreibungen vs. Aufwertungsreserve 329
III.6.3.2.2 Bildung und Ausweis der Aufwertungsreserve 330
III.6.3.2.3 Zeitpunkt der Erfassung 330
III.6.3.3 Folgebewertung des aufgewerteten Aktivums 331
III.6.3.4 Auswirkungen auf Bestand und Veränderung der stillen Reserven 332
III.6.3.5 Ausweis im Anhang 332
III.6.4 Steuerliche Auswirkungen 332
III.6.4.1 Grundsatz 332
III.6.4.2 Wiedereingebrachte Abschreibungen 333
III.6.4.3 Erfolgsneutrale Aufwertungen (inkl. Aufwertungen über die Anschaffungskosten hinaus) 333
III.6.5 Abgrenzung zu anderen Fällen von Aufwertungen 334

III.7 Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung 335
III.7.1 Allgemeines 335
III.7.2 Fusion 335
III.7.2.1 Fusion mit Kapitalerhöhung 336
III.7.2.2 Fusion ohne Kapitalerhöhung (konzerninterne Fusionen) 337
III.7.2.2.1 Mutter-Tochter-Fusion 337
III.7.2.2.2 Fusion unter Schwestergesellschaften 338
III.7.2.2.3 Tochter-Mutter-Fusion 339
III.7.3 Spaltung 340
III.7.3.1 Rechnungslegung bei der übertragenden Gesellschaft 341
III.7.3.1.1 Abspaltung ohne Kapitalherabsetzung der übertragenden Gesellschaft 341
III.7.3.1.2 Abspaltung mit Kapitalherabsetzung der übertragenden Gesellschaft 341
III.7.3.2 Rechnungslegung bei der übernehmenden Gesellschaft 341
III.7.3.2.1 Spaltung zur Neugründung 341
III.7.3.2.2 Spaltung zur Übernahme durch bestehende Gesellschaft 341
III.7.4 Umwandlung 342

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.7.5 Vermögensübertragung 342
III.7.5.1 Vermögensübertragung mit Gegenleistung 342
III.7.5.2 Vermögensübertragung ohne Gegenleistung 342
III.7.5.2.1 Rechnungslegung bei der übertragenden Gesellschaft 342
III.7.5.2.2 Rechnungslegung bei der übernehmenden Gesellschaft 342

III.8 Aufzugebende Geschäftsbereiche 343
III.8.1 Begriffliches 343
III.8.2 Behandlung in der Rechnungslegung 343
III.8.3 Offenlegung 345

III.9 Rechnungslegung bei Liquidation 346
III.9.1 Allgemeines 346
III.9.2 Liquidationsverfahren 347
III.9.3 Abschlüsse im Liquidationsverfahren 348
III.9.4 Rechnungslegung 350
III.9.4.1 Bewertung 350
III.9.4.2 Darstellung im Abschluss und Offenlegung 352
III.9.5 Stellung der Revisionsstelle 352
III.9.6 Illustratives Beispiel 353
III.9.6.1 Ausgangslage 353
III.9.6.2 Lösungsvarianten 354
III.9.6.2.1 Bilanzstichtag unverändert 31.12. 354
III.9.6.2.2 Bilanzstichtag = Stichtag der Liquidationseröffnungsbilanz 355
III.9.6.2.3 Bilanzstichtag = Stichtag der Liquidationseröffnungsbilanz / anschliessend Änderung Bilanzstichtag auf 31.12. 356

III.10 Treuhandverhältnisse 357
III.10.1 Begriffliches 357
III.10.2 Buchführung 359
III.10.3 Ausweis 359
III.10.4 Bewertung 360

III.11 Teilzahlungsgeschäfte (Konsumkreditverträge/ Vorauszahlungsgeschäfte) 361
III.11.1 Allgemeines 361
III.11.2 Konsumkreditverträge 361
III.11.2.1 Begriffliches 361
III.11.2.2 Buchführung bei Verkaufenden 362
III.11.2.3 Bilanzierung bei Verkaufenden 362
III.11.3 Vorauszahlungsgeschäfte 362
III.11.3.1 Begriffliches 362
III.11.3.2 Buchführung bei Verkaufenden 363
III.11.3.3 Bilanzierung bei Verkaufenden 363

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.12 Vorschüsse im Rahmen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) 364
III.12.1 Allgemeines 364
III.12.2 Besonderheit bei Buchführung und Rechnungslegung 364

Teil IV
Konzernrechnung

IV.1 Einleitung 368

IV.2 Rechtsgrundlagen der Konzernrechnung 372
IV.2.1 Obligationenrecht 372
IV.2.1.1 Gesetzesartikel zur Konzernrechnung 372
IV.2.1.2 Anwendbarkeit allgemeiner Bestimmungen 375
IV.2.2 Anerkannte Standards zur Rechnungslegung 377
IV.2.3 Kapitalmarktrecht 384

IV.3 Allgemeine Gesichtspunkte der Konzernrechnung 385
IV.3.1 Verwendung der Konzernrechnung 385
IV.3.2 Grundsätze der Konzernrechnungslegung 385
IV.3.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung 385
IV.3.2.2 Fiktion der rechtlichen Einheit des Konzerns 386
IV.3.2.3 Konsolidierungs- und Vereinheitlichungsgrundsätze 386
IV.3.3 Bestandteile der Konzernrechnung 387
IV.3.4 Inhalt und Darstellung der Konzernrechnung 388
IV.3.4.1 Mindestgliederung 388
IV.3.4.2 Elemente der Konzernrechnung 389
IV.3.5 Erfassung und Bewertung in der Konzernrechnung 390
IV.3.6 Rechnungslegungsmethoden des Konzerns 391

IV.4 Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung 392
IV.4.1 Anknüpfung der Konzernrechnungspflicht 392
IV.4.2 Delegation der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung 393
IV.4.3 Befreiung von der Konzernrechnungspflicht 394
IV.4.3.1 Grössenabhängige Befreiung 394
IV.4.3.2 Höherstufige Konzernrechnung 395
IV.4.3.3 Ausnahmen von der Befreiung zur Erstellung einer Konzernrechnung 396

IV.5 Abgrenzung des Konsolidierungskreises 397
IV.5.1 Vollkonsolidierung 397
IV.5.1.1 Prinzip 397
IV.5.1.2 Ausnahmen 398
IV.5.1.3 Konsolidierungspflicht und Zweckorganisationen 399
IV.5.2 Weitere Formen der Berücksichtigung in der Konzernrechnung 402
IV.5.2.1 Equity-Methode 403
IV.5.2.2 Quotenkonsolidierung 405

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.6 Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse 407
IV.6.1 Grundsatz 407
IV.6.1.1 Sonderfall Buchwertkonsolidierung 407
IV.6.2 Anpassung der Einzelabschlüsse an die Rechnungslegung des Konzerns 408
IV.6.2.1 Überleitungsrechnung 408
IV.6.2.2 Einheitliche Erfassung und Bewertung 408
IV.6.2.3 Einheitliche Abschlussinhalte 409
IV.6.2.4 Einheitliche Abschlussperiode 409
IV.6.2.5 Einheitliche Konsolidierung 410
IV.6.3 Umrechnung der Einzelabschlüsse für die Konsolidierung 410
IV.6.3.1 Präsentationswährung des Konzerns 410
IV.6.3.2 Umrechnungskurse 410
IV.6.3.3 Umrechnungsdifferenzen 411
IV.6.3.4 Umrechnungsmethodik 411
IV.6.3.5 Konzept der Funktionalwährung 412
IV.6.3.6 Vorgehen bei Hyperinflation 413

IV.7 Kapitalkonsolidierung 414
IV.7.1 Grundsätze 414
IV.7.1.1 Fiktion des Einzelerwerbs 414
IV.7.1.2 Konzerneigenkapital 414
IV.7.1.3 Erstkonsolidierung – Folgekonsolidierung – Dekonsolidierung 415
IV.7.2 Erstkonsolidierung nach der Erwerbsmethode 417
IV.7.2.1 Massgebender Zeitpunkt 417
IV.7.2.2 Anschaffungskosten 417
IV.7.2.3 Fair Value der Nettoaktiven 418
IV.7.2.4 Neubewertungsmethode 419
IV.7.2.5 Passiver Unterschiedsbetrag 420
IV.7.2.6 Verzicht auf Neubewertung 421
IV.7.2.7 Schrittweise Akquisition 421
IV.7.3 Folgekonsolidierung nach der Erwerbsmethode 422
IV.7.3.1 Folgebewertung des akquirierten Goodwills 422
IV.7.3.1.1 Systematische Abschreibung versus Direktverrechnung 423
IV.7.3.1.2 Wertbeeinträchtigung 424
IV.7.3.1.3 Negativer Goodwill 425
IV.7.3.2 Fortschreibung der Neubewertungen 425
IV.7.3.3 Veränderungen bei den Anteilen des Konzerns 426
IV.7.3.3.1 Erwerb zusätzlicher Anteile nach Übergang der Kontrolle 426
IV.7.3.3.2 Veräusserung von Anteilen unter Beibehaltung der Kontrolle 427
IV.7.3.4 Veränderungen beim aufgerechneten Eigenkapital 427
IV.7.3.4.1 Kapitalerhöhung aus Reserven 427
IV.7.3.4.2 Kapitalerhöhung gegen Einlage 428
IV.7.3.4.3 Zuschüsse 428
IV.7.3.4.4 Andere Rechtsformen 428

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.4 Dekonsolidierung nach der Erwerbsmethode 428
IV.7.5 Sonderfragen der Kapitalkonsolidierung 433
IV.7.5.1 Minderheitsanteile 433
IV.7.5.2 Eigene und gegenseitige Anteile 435
IV.7.5.3 Nicht einbezahltes Kapital 436
IV.7.5.4 Zwei- oder mehrstufiger Konzern 436
IV.7.5.5 Reverse Acquisition 437
IV.7.5.6 Reverse Merger 438

IV.8 Weitere Bilanz- und Erfolgskonsolidierungen 439
IV.8.1 Grundsatz 439
IV.8.2 Konsolidierung der Forderungen und Verbindlichkeiten 439
IV.8.2.1 Konsolidierungsdifferenzen 439
IV.8.2.2 Differenzen wegen Erfassungsfehlern 440
IV.8.2.3 Betragsgleiche Forderungen und Verbindlichkeiten 441
IV.8.3 Eliminierung von Zwischenerfolgen 442
IV.8.3.1 Begriff des Zwischengewinns oder Zwischenverlustes 442
IV.8.3.2 Ermittlung der Konzernbestände und der Zwischenerfolge 442
IV.8.3.3 Eliminierung der Zwischengewinne und -verluste 443
IV.8.4 Konsolidierung der Erträge und Aufwendungen 444
IV.8.4.1 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen 444
IV.8.4.2 Erfolgswirksame Konsolidierung 444

IV.9 Quotenkonsolidierung und Equity-Methode 446
IV.9.1 Quotenkonsolidierung 446
IV.9.2 Equity-Methode 446
IV.9.2.1 Grundsatz 446
IV.9.2.2 Ersterfassung 446
IV.9.2.3 Folgebehandlung 447
IV.9.2.4 Erfassung Abgang 448
IV.9.2.5 Übrige Erfolgskonsolidierung 448

IV.10 Latente Steuern in der Konzernrechnung 450
IV.10.1 Grundsatz 450
IV.10.2 Latente Steuern in der HB II 450
IV.10.2.1 Passive Steuerlatenzen auf steuerbaren Differenzen 451
IV.10.2.2 Aktive Steuerlatenzen auf steuerlich abzugsfähigen Differenzen 451
IV.10.2.3 Aktive Steuerlatenzen auf steuerlich verrechenbaren Verlusten 452
IV.10.3 Latente Steuern bei der Konsolidierung 453
IV.10.3.1 Kapitalkonsolidierung 453
IV.10.3.2 Weitere Ursachen 453
IV.10.4 Bewertung 454
IV.10.5 Neubeurteilung der Aktivierbarkeit 454

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.11 Weitere Bestandteile der Konzernrechnung 455
IV.11.1 Konsolidierte Geldflussrechnung 455
IV.11.1.1 Erstellungsverfahren 455
IV.11.1.2 Währungsumrechnung 455
IV.11.1.3 Veränderungen im Konsolidierungskreis 456
IV.11.1.4 Weitere Konsolidierungsmassnahmen 456
IV.11.2 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis 457

IV.12 Anhang der Konzernrechnung 458
IV.12.1 Grundsätze 458
IV.12.2 Bewertungsregeln (Art. 963b Abs. 3 OR), inkl. Konsolidierungsgrundsätze 458
IV.12.3 Regelabweichungen (Art. 963b Abs. 3 OR) 460
IV.12.4 Weitere Offenlegungen 460

IV.13 Konzernlagebericht 461

IV.14 Konsolidierter Zwischenabschluss 462

Literaturhinweise 463
Stichwortregister 464

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AGBR	Arbeitgeberbeitragsreserven
AHV	Alters- und Hinterlassenenversicherung
ALV	Arbeitslosenversicherung
Art.	Artikel
BankG	Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz), SR 952.0
BBl	Bundesblatt
BET	Beteiligung
BF	Buchführung
BGE	Bundesgerichtsentscheid
BR	Buchführung und Rechnungslegung
bspw.	beispielsweise
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, SR 831.40
BVV 2	Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, SR 831.441.1
BX Swiss	BX Berne eXchange (Berner Börse)
bzw.	beziehungsweise
CCM	Completed-Contract-Methode
CGU	Cash-Generating Unit (zahlungsmittelgenerierende Einheit)
CHF	Schweizer Franken
CTA	Cumulative Translation Adjustment
DBG	Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, SR 642.11
DCF	Discounted Cash Flow (abgezinster Geldfluss)
d.h.	das heisst
DTA	Datenträgeraustausch
EBIT	Earnings before Interest and Taxes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)
EDI	Electronic Data Interchange
Eidg.	Eidgenössisch(e/er/es)
EK	Eigenkapital
EO	Erwerbsersatzordnung
ERP	Enterprise Resource Planning
EStV	Eidgenössische Steuerverwaltung
etc.	et cetera
ETD	Exchange Traded Derivatives (börslicher Handel)
EU	Europäische Union
EU-IFRS	IFRS as adopted by the EU
EUR	Euro
evtl.	eventuell
f.	folgende/r
ff.	fortfolgende

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fFW	Funktionale Fremdwährung
FAK	Familienausgleichskasse
FASB	Financial Accounting Standards Board
FER	Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
FIDLEV	Verordnung über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsverordnung), SR 950.11
Fifo	First in first out
FinfraG	Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz), SR 958.1
FINIG	Bundesgesetz über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz), SR 954.1
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA-RS	Rundschreiben der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FK	Fremdkapital
FRA	Forward Rate Agreement
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz), SR 221.301
FX	Fremdwährung
FZG	Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz), SR 831.42
GBP	Great British Pound (Britische Pfund)
GDR	Global Depository Receipts
GeBüV	Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher (Geschäftsbücherverordnung), SR 221.431
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung
GoR	Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung
HB I	Handelsbilanz I
HB II	Handelsbilanz II
Hifo	Highest in First out
HRegV	Handelsregisterverordnung, SR 221. 411
HWP	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung
IAS	International Accounting Standards
IASB	International Accounting Standards Board
IASC	International Accounting Standards Committee
i.d.R.	in der Regel
IFRIC	International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRS	International Financial Reporting Standard(s)
IFRS for SMEs	International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities
IFRS IASB	IFRS as issued by the IASB
IIA	Institute of Internal Auditors

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IPRG	Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, SR 291
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
ISA	International Standard/s on Auditing
ISA-CH	Schweizer Standard/s zur Abschlussprüfung (basierend auf internationalem Standard)
IT	Informationstechnologie
IV	Invalidenversicherung
i.V.m.	in Verbindung mit
JPY	Japanischer Yen
JR	Jahresrechnung
KAG	Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz), SR 951.31
KER	Kapitaleinlagereserven
KKG	Bundesgesetz über den Konsumkredit, SR 221.214.1
KMU	Kleine und mittelgrosse Unternehmen
KR	Kotierungsreglement der SIX Exchange
KR-BX	Kotierungsreglement über die Zulassung von Effekten an der BX Berne
Lifo	Last in first out
lit.	litera (Buchstabe)
LVG	Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz), SR 531
MBO	Management Buyout
Mio.	Million(en)
MWST	Mehrwertsteuer
MWSTG	Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz), SR 641.20
MWSTV	Mehrwertsteuerverordnung, SR 641.201
NWK	Nennwertkapital
o.ä.	oder ähnlich
OCI	Other Comprehensive Income (sonstiges Ergebnis)
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220
OTC	Over the Counter (ausserbörslicher Handel)
PCAOB	Public Company Accounting Oversight Board
POC	Percentage-of-Completion-Methode
POCM	Percentage-of-Completion-Methode[MM1]
PS	Schweizer Prüfungsstandard(s)
PS-CH	Eigenständige/r Schweizer Prüfungsstandard/s
PSUs	Performance Share Units
RL	Rechnungslegung
RLFI	Richtlinie Pro Forma-Finanzinformationen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

RLR	Richtlinie betr. Rechnungslegung (Richtlinie Rechnungslegung) vom 20. Juni 2012 der SIX Exchange Regulation
RLV-FINMA	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Rechnungslegung (Rechnungslegungsverordnung-FINMA), SR 952.024.1
RS	Schweizer Stellungnahme/n zur Rechnungslegung
RSUs	Restricted Stock Units
S.	Seite(n)
SaaS	Software-as-a-Service
SA-CH	Schweizer Standards zur Abschlussprüfung
SARs	Share Appreciation Rights
SchKG	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SR 281.1
SER	Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision
SIX	SIX Swiss Exchange
sog.	sogenannte(s)/(r)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch, SR 311.0
StHG	Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Steuerharmonisierungsgesetz), SR 642.14
SUVA	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
Swiss GAAP FER	Fachempfehlung/en zur Rechnungslegung
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnlich(e)
UB	Unterschiedsbetrag
USA	United States of America
USD	US Dollar
US GAAP	United States Generally Accepted Accounting Principles
US GAAS	United States Generally Accepted Auditing Standards
u.U.	unter Umständen
VASR	Verordnung über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung, SR 221.432
vgl.	vergleiche
VSTG	Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz), SR 642.21
VSTV	Verordnung über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuerverordnung), SR 642.211
WEG	Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz, SR 843
ZertES	Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate (Bundesgesetz über die elektronische Signatur), SR 943.03
z.B.	zum Beispiel
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch, SR 210
Ziff.	Ziffer

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mögliche Währungskombinationen für Buchführung und Rechnungslegung 42

Abbildung 2: Illustratives Beispiel einer Umstellung der Rechnungslegungswährung in eine Fremdwährung 50

Abbildung 3: Illustratives Beispiel für einen Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns bei Rechnungslegung in Fremdwährung 53

Abbildung 4: Gliederung der Aktiven 77

Abbildung 5: Gliederung der Passiven 79

Abbildung 6: Gliederung der Produktionserfolgsrechnung 83

Abbildung 7: Gliederung der Absatzerfolgsrechnung 84

Abbildung 8: Gesetzlich geregelte Fälle von Zwischenabschlüssen 89

Abbildung 9: Genehmigungspflichten nach Bereich der nichtfinanziellen Berichterstattung 100

Abbildung 10: An der SIX Swiss Exchange zulässige Rechnungslegungsstandards 111

Abbildung 11: Bestandteile flüssige Mittel, kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs sowie kurzfristige Bankschulden 123

Abbildung 12: Kategorien von derivativen Finanzinstrumenten 139

Abbildung 13: Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten 142

Abbildung 14: Illustratives Beispiel – Durchbuchungs- vs. Einfrierungsmethode 148

Abbildung 15: Beispiel bzgl. Bildung und Auflösung einer Schwankungsreserve 216

Abbildung 16: Bilanzierung und Ausweis von Schulden 226

Abbildung 17: Positionen von offenen Reserven 241

Abbildung 18: Darstellungsbeispiel Eigenkapital 255

Abbildung 19: Kategorien von stillen Reserven 261

Abbildung 20: Bestand und Entwicklung stiller Reserven 264

Abbildung 21: Prüfungsgegenstand und Anforderungen an den Revisionsbericht bei Aufhebung oder Reduktion einer Rangrücktrittsvereinbarung 272

Abbildung 22: Aufwandsarten 298

Abbildung 23: Illustrative Struktur einer Geldflussrechnung mit Geldfluss aus Geschäftstätigkeit nach indirekter Methode 302

Abbildung 24: Aufstellung Angaben Anhang 304

Abbildung 25: Positionen der Jahresrechnung und entsprechende Offenlegungen 306

Abbildung 26: Maximaler Betrag der Aufwertung 327

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildung 27: Wiedereingebrachte Abschreibungen vs. Aufwertungsreserve 330
Abbildung 28: Prüfungsvorgaben mit Bezug auf die Liquidation 353
Abbildung 29: Prozess der Konzernrechnungslegung 370
Abbildung 30: Konzernrechnungslegung nach OR/FER/IFRS im Vergleich 377
Abbildung 31: Beispiel 1 – Konsolidierung einer 60-%-Beteiligung 397
Abbildung 32: Stufenkonzept des Konsolidierungskreises 403
Abbildung 33: Mechanismus der Erstkonsolidierung 415
Abbildung 34: Beispiel 2 – Erwerb einer 100-%-Beteiligung (Neubewertungsmethode) 419
Abbildung 35: Beispiel 3 – Erwerb einer 60-%-Beteiligung (Neubewertungsmethode) 420
Abbildung 36: Beispiel 4 – Folgekonsolidierung nach Neubewertungsmethode mit Minderheiten 425
Abbildung 37: Beispiel 5 – Veräusserung der Beteiligung (Neubewertungsmethode) 431
Abbildung 38: Behandlung des Minderheitsanteils 434
Abbildung 39: Zweistufige Konzerne 437

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil I
Allgemeine Anforderungen an das Rechnungswesen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.1 Einleitung

I.1.1 Gegenstand des Rechnungswesens

1 Das Rechnungswesen dient der zahlenmässigen Erfassung und Verarbeitung der für die Buchführenden erheblichen internen und externen Vorgänge (Buchführung) und zur Darstellung der jeweiligen wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Unternehmens (Rechnungslegung).

2 Das Rechnungswesen umfasst (je nach Grösse und Komplexität des Unternehmens):

- die Finanzbuchführung als ständig nachzuführende Aufzeichnung aller für das wirtschaftliche Gedeihen relevanten Vorgänge im Sinne einer Vergangenheits-, Zeitabschnitts- und Zeitpunktrechnung;
- die Rechnungslegung zur Darstellung der aus den Buchführungssystemen entstandenen Verarbeitungsergebnisse. Aus dem Abschluss der Finanzbuchführung kann die Jahresrechnung abgeleitet werden. Bei der Konzernrechnung erstreckt sich die Rechnungslegung über mehrere Einzelbuchführungen und Einzelabschlüsse;
- die Betriebsabrechnung und Kalkulation, ein mit der Finanzbuchführung verbundenes Rechnungssystem zur Erfassung der Kosten und Erträge sowie des Ergebnisses einzelner Leistungen, Leistungsgruppen, Betriebsteile und ganzer Betriebe;
- die Planungsrechnungen (Budgets) zur Schätzung der Kosten und Erträge und der Ergebnisse der künftigen Betriebstätigkeit;
- die Statistik zur systematischen Erfassung, Zusammenstellung und kritischen Beurteilung der für die Unternehmensführung nützlichen Daten (zeitliche Vergleiche, zwischenbetriebliche Vergleiche, Analysen aller Art, Ermittlung von Kennziffern und Trends);
- die besonderen Einzeluntersuchungen wie Investitionsrechnungen, Wertanalysen etc.

3 Das Rechnungswesen ist somit ein Dokumentations- und Informationssystem, in welchem die Vermögensveränderungen, die wirtschaftliche Lage und der Erfolg erfasst und zu rasch verfügbaren, wahren und möglichst klaren internen und externen Informationen verdichtet werden. Es muss in jeder Hinsicht verlässlich sein und daher nach strengen Ordnungsgrundsätzen geführt werden.

I.1.2 Die Umsetzung von Grundsätzen der Ordnungsmässigkeit im Rechnungswesen

4 Grundsätzlich bietet das Rechnungswesen mannigfaltige Freiräume zur Ausgestaltung der Verfahren und zur Darstellung deren Ergebnisse. An der Verlässlichkeit sowie einer gewissen Regelmässigkeit und Ordnung der Buchführung und der Rechnungslegung bestehen jedoch innerhalb und ausserhalb des einzelnen Unternehmens vielfältige Interessen. Dies hat in fast allen nationalen und übernationalen Rechtsordnungen dazu geführt, dass staatliche Vorschriften zur Buchführung und Rechnungslegung erlassen worden sind. Darüber hinaus sind aber beispielsweise die Unternehmensleitungen und internen Aufsichtsorgane für ihre Beurteilungen und Entscheidungen in grossem Masse auf zuverlässige Information und Dokumentation durch ein planmässig funktionierendes Rechnungswesen angewiesen. Zudem stellen Eigenkapitalgebende, Gläubiger und Gläubigerinnen, potenzielle Investoren und Investorinnen, Arbeitnehmende, Finanzintermediäre, die Wirtschaft, der Staat und die Öffentlichkeit im Allgemeinen gewisse Anforderungen an das Rechnungswesen und die Rechnungslegung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.1.2.1 Unternehmensspezifische Regelungen

5 In erster Linie richtet sich die Gestaltung des Rechnungswesens auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen und deren Leitung aus (Führungsinstrument). Dies schlägt sich in internen Weisungen zum Rechnungswesen nieder. Solche Weisungen sind sehr oft zu eigentlichen Handbüchern (Rechnungswesen-, Controlling-, Reporting-, Konsolidierungshandbücher etc.) zusammengefasst. Die unternehmensspezifischen, freiwilligen Regelungen der Buchführung und der Rechnungslegung können mit den gesetzlichen Vorschriften des Domizilstaats übereinstimmen, sie ergänzen, konkretisieren oder zu ihnen im Widerspruch stehen. Vielfach gehen interne Rechnungslegungsnormen freiwillig über die gesetzlichen Minimalanforderungen des Sitzlands oder das Definieren von für das Unternehmen anwendbaren Wahlmöglichkeiten hinaus, indem sie gewisse externe Empfehlungen und Richtlinien zur Rechnungslegung übernehmen. Besondere interne Informationsbedürfnisse erfordern häufig eine spezielle Ausgestaltung des Rechnungswesens (z.B. für Beteiligungen in Ländern mit starker Geldentwertung).

6 Nicht nur innerhalb einzelner Unternehmen, sondern auch in wirtschaftlich zusammengeschlossenen Unternehmen (z.B. Konzernen) ist es notwendig, die Buchführung und Rechnungslegung der einzelnen Unternehmen zu ordnen und zu koordinieren. Die Konzernrechnung erfordert teilweise einschneidende Eingriffe in die Ausgestaltungsfreiheit der einzelnen Konzernunternehmen im Bereich des Rechnungswesens. Solche konzerninternen Rechnungslegungsnormen können unter Umständen im Widerspruch zu den nationalen Gesetzesvorschriften stehen.

7 Bestehen solche Widersprüche, sind beide Regelwerke anzuwenden, parallel oder mithilfe von Überleitungsrechnungen zwischen der Handelsbilanz HB I gemäss gesetzlichen Vorgaben und der Jahresrechnung gemäss internen Regelungen zum Zweck der Konsolidierung, auch HB II genannt.

I.1.2.2 Lehre und Praxis

8 Weil über das einzelne und wirtschaftlich zusammengeschlossene Unternehmen hinaus noch weitere Interessengruppen Anforderungen an das Rechnungswesen stellen, wurden – im Sinne einer Selbstregulierung – von verschiedener Seite Postulate zur Verbesserung der Aussagekraft und der Vergleichbarkeit der Rechnungslegung erarbeitet. Solche Postulate finden sich in der betriebswirtschaftlichen und juristischen Literatur, in Publikationen von privaten Institutionen, interessierten Branchenverbänden und Organisationen. Als Beispiele dafür können juristische Kommentare zum Obligationenrecht, betriebswirtschaftliche Literatur und Lehrbücher zur Buchführung und Rechnungslegung, Kontenrahmen für bestimmte Branchen, Empfehlungen von Interessengruppen, Arbeitshilfen von Branchenverbänden etc. angeführt werden. Abgesehen von den wissenschaftlichen Lehrmeinungen leiten sich allerdings solche Empfehlungen zumeist aus unterschiedlichen Interessenlagen (Unternehmensleitungen, Kapitalgebende, Branchenverbände, Finanzanalytiker und -analytikerinnen, Wirtschaftsprüfende, Lehrkräfte, Gewerkschaften etc.) ab und werden daher nicht von allen Betroffenen als verbindlich erachtet. Trotzdem haben sie zu einer gewissen Vergleichbarkeit und Ordnung in Buchführung und Rechnungswesen geführt, wenn auch wegen der Unverbindlichkeit für das einzelne Unternehmen und aus formellen Gründen kein umfassender Standard daraus entstanden ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.1.2.3 Standards für das Rechnungswesen

9 Zwischen den Lehrmeinungen und den vereinheitlichenden Empfehlungen der Praxis einerseits und den gesetzlichen Vorschriften andererseits nehmen Standards eine Zwischenstellung ein. Sie sind ursprünglich als freiwillig einzuhaltende Normen mit der Absicht der allgemeinen Verbindlichkeit erarbeitet worden. Ihre Leistung besteht darin, eine Wertung der verschiedenen Lösungsansätze aus Lehre und Praxis vorzunehmen. Das Ergebnis dieser Wertungen wird zur Norm erhoben und in thematisch klar gegliederten, einheitlich strukturierten Standards zum Ausdruck gebracht und publiziert. Obwohl damit die Verbindlichkeit angestrebt und beabsichtigt ist, stellt die Durchsetzung bei einer freiwilligen Anwendung das eigentliche Problem dar. Standards sind daher bezüglich Verbindlichkeit nicht auf der gleichen Stufe wie gesetzliche Normen anzusiedeln, solange sie nicht aufgrund einer Gesetzgebung für verbindlich erklärt werden. Wegen des höheren Konkretisierungsgrads der Standards ergeben sich häufig höhere Anforderungen als aus den Minimalforderungen der nationalen Gesetzgebung.

10 Ordnungsprinzipien und Einzelregeln in Standards haben den Vorteil, dass ihr Inhalt durch einen Verweis im Rahmen der Rechnungslegung zur Darstellung gebracht werden kann. Sonst kennen Aussenstehende diese Grundsätze und Regeln nicht, oder sie müssen ihnen durch aufwendige Darlegungen (z.B. in einem Anhang) zur Kenntnis gebracht werden. Im Übrigen tragen solche Empfehlungen und Standards, soweit sie verbreitet angewendet werden, zur besseren Vergleichbarkeit von Abschlüssen zwischen den Geschäftsperioden sowie den Unternehmen bei, und sie fördern eine internationale Vereinheitlichung der Regulierung des Rechnungswesens.

11 Ein Beispiel in der Schweiz stellen die Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) dar, die von einer privaten Stiftung herausgegeben werden. Neben der Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen wollen die Swiss GAAP FER diese durch weitergehende, höhere Anforderungen ergänzen. Die Anforderungen gehen also über das gesetzliche Mindestmass hinaus, unabhängig davon, ob die Beteiligungspapiere des rechnungslegenden Unternehmens an einer Börse kotiert sind oder nicht. Insbesondere soll mit dem Regelwerk die finanzielle Berichterstattung und damit die finanzielle Lage des Unternehmens sowohl für Eigen- als auch für Fremdkapitalgebende transparenter dargestellt werden.

12 Ein weiteres Beispiel für Standards im Bereich der Rechnungslegung sind die vom International Accounting Standards Board (IASB) festgelegten International Financial Reporting Standards (IFRS). Deren Einhaltung hat den Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit und eines grenzüberschreitenden, einheitlichen Verständnisses der Rechnungslegung. Aufgrund der Verflechtung und der Ansiedelung von US-amerikanischen Unternehmen im europäischen Ausland und in der Schweiz sind die vom Financial Accounting Standards Board (FASB) erlassenen United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) ebenfalls von praktischer Relevanz.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.1.2.4 Gesetzliche Normen

13 Kaum ein Staat hat den Bereich des Rechnungswesens allein der Selbstregulierung durch Unternehmen und private Organisationen überlassen. Es existieren deshalb, zumeist im Privatrecht (z.B. Gesellschaftsrecht), aber auch im öffentlichen Recht (z.B. Steuerrecht), staatliche Normen, welche die Ausgestaltung des Rechnungswesens regulieren. Teilweise bewegen sie sich wegen staatsvertraglicher Verpflichtungen im Rahmen von länderübergreifenden Harmonisierungserlassen (z.B. die Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union). Die Regelungsdichte variiert je nach Land, aber auch nach Rechtsform, Grösse, Branche und Struktur der Eigner sehr stark. Den meisten Rechtsordnungen jedoch ist gemeinsam, dass die Legislative viele Gebiete nur im Sinne einer Grundsatzgesetzgebung regelt, indem sie lediglich allgemein gehaltene Postulate aufstellt und deren Auslegung und Konkretisierung anderen Stellen überlässt. Wo allgemein anerkannte Grundsätze und detaillierte Einzelregelungen nicht zweifelsfrei bestehen, müssen solche Grundsätze aus dem Gesetz abgeleitet werden. Dabei kann auf die bestehenden Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen und juristischen Lehre, aber auch auf den Stand der Praxis abgestützt werden. Den formell erarbeiteten Empfehlungen und Standards kommt dabei, soweit das Gesetz einer Interpretation und Konkretisierung bedarf, grosses Gewicht zu. Entscheidend für deren Massgeblichkeit als Auslegungshilfe ist das Ausmass der allgemeinen Anerkennung und der Orientierung an den Zielsetzungen des Gesetzes. Beispiele dieser Gesetzgebungstechnik stellen Art. 957a und 958c OR zu den Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung und Rechnungslegung dar (vgl. II.3.2.2 und II.3.3.4). Neben den Verweisen im Obligationenrecht gibt es ähnliche Verweise in spezialgesetzlichen Vorschriften. Beispielsweise verweist Art. 47 Abs. 2 BVV 2 für die Erstellung der Jahresrechnung bei Vorsorgeeinrichtungen auf Swiss GAAP FER 26. Ähnlich verfahren auch Gesetzgebende anderer Länder, indem sie bewusst und zweckmässigerweise z.B. auf Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung und Rechnungslegung oder «Generally Accepted Accounting Principles» verweisen.

14 Aus dem Bedürfnis der Rechtsanwendung nach Rechtssicherheit heraus erarbeiten und verfeinern die betriebswirtschaftliche und die juristische Lehre laufend solche Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB) und Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (GoR). Soweit die Ergebnisse dieser Bemühungen allgemeine Anerkennung finden, können sie auch der Rechtsprechung als wertvolle Basis für die Gesetzesauslegung im Einzelfall dienen. Denn trotz der betriebswirtschaftlichen Komplexität einzelner Fachfragen bleiben sowohl die Interpretation unbestimmter Rechtsbegriffe des Rechnungswesens als auch die Anwendung gesetzlicher Normen auf den Einzelfall immer Rechtsfragen, deren Beantwortung – im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen – letztlich dem Gericht obliegt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2 Ordnungsmässige Buchführung

15 Im Rahmen der Anwendung der allgemeinen Ordnungsmässigkeitsgrundsätze auf die Buchführung (GoB) im engeren Sinne werden zunächst die mit der Erfassung zusammenhängenden Ordnungsmässigkeitsfragen erläutert (vgl. I.2.1–I.2.3).

16 In einem zweiten Schritt werden die an die Verarbeitung zu stellenden Ordnungsmässigkeitsanforderungen konkretisiert (vgl. I.2.4–I.2.8), wobei die Besonderheiten der Anwendung der Informationstechnologie in der Buchführung hervorgehoben werden (vgl. I.2.8).

I.2.1 Auswahlprozess

17 Die Hauptkriterien der Ordnungsmässigkeit beim Auswahlprozess sind:
- Vollständigkeit und
- Richtigkeit (Willkürfreiheit).

18 In jedem Unternehmen ereignen sich laufend die verschiedenartigsten Vorfälle, von denen lediglich ein bestimmter Teil für das Rechnungswesen von direkter Bedeutung ist. Im Rechnungswesen sind alle jene geschäftlichen Ereignisse und Vorfälle zu erfassen, die mittelbar oder unmittelbar eine Auswirkung auf die Grösse, die Zusammensetzung und die Entwicklung der Vermögenswerte, der Schulden und des Eigenkapitals des Unternehmens haben.

19 Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann ein an sich buchungspflichtiger Geschäftsvorfall noch nicht buchungsreif sein. Bei einzelnen Geschäftsvorfällen ist es den Buchführenden überlassen, den Zeitpunkt der Buchung zu bestimmen. Buchungswürdige Geschäftsvorfälle können, buchungspflichtige müssen verbucht werden. Der dazwischen liegende Spielraum kann durch gesetzliche Vorschriften, Kontenplan, Kontierungsanweisungen oder interne Buchungsanweisungen ausgefüllt werden.

20 Der Grundsatz der Vollständigkeit im Auswahlprozess bedeutet, dass, ausgehend von einem vollständig erfassten Anfangsbestand an Aktiven und Passiven (Eröffnungsbilanz), die Buchführung alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle lückenlos und periodengerecht erfassen muss. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit fortgeführt wird (Going Concern).

21 Zur Buchführung stehen gewöhnlich zwei Verfahren zur Verfügung: die stichtagsbezogene Erfassung der Veränderung durch Berechnung der Differenzen zwischen Anfangs- und Endbestand (durch Bestandsaufnahme) und die laufende Erfassung durch ständige Beobachtung, Messung und Registrierung der einzelnen Zu- und Abgänge. In der Praxis wird die zweite Methode favorisiert. Diese erfüllt in der Regel die Anforderungen an eine ordnungsmässige Buchführung (systematisch angelegt, à jour, zweckmässig organisiert).

22 Der Grundsatz der Richtigkeit (Willkürfreiheit) ergänzt den Grundsatz der Vollständigkeit als Kriterium des Auswahlprozesses. Nach diesem Grundsatz müssen die vollständig erfassten Daten unverfälscht und richtig kontiert und damit gemäss den Regeln des gewählten Standards zur Rechnungslegung korrekt verbucht werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.2 Systemkonforme Bewertung

23 Das Erfordernis der Bewertung ergibt sich direkt aus dem Bestreben, in regelmässigen Zeitabständen den Periodenerfolg und den Vermögensstand zu ermitteln. Obwohl nur eine Abrechnung über die ganze Lebensdauer eines Unternehmens Aufschluss über dessen endgültigen monetären Erfolg geben kann, sind stichtagbezogene Abschlüsse aus verschiedenen Gründen zu Informations- und Dokumentationszwecken unerlässlich.

24 Wenn die in der Bilanz enthaltenen Werte im Grunde genommen nichts anderes als den in einem bestimmten Zeitpunkt zu erwartenden Zufluss oder Abfluss von Gütern und Leistungen darstellen, so wird deutlich, dass die Schwierigkeit in der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung liegt. Die Unmöglichkeit, die Zukunft vorauszusehen, zwingt dazu, bestimmte Bewertungsmethoden wie Anschaffungswert, Tageswert etc. zu wählen. Obschon es oft nicht möglich ist, für eine Bilanz die «richtigen» Werte zu finden, muss in der Praxis jedem Bilanzposten ein bestimmter Wert zugeordnet werden. Konkret ausgedrückt bedeutet dies, dass diejenige Bewertungsmethode anzuwenden ist, die in Bezug auf die gewählte Zielsetzung einen vertretbaren Annäherungswert ergibt.

25 Damit müssen die verantwortlichen Organe eines Unternehmens über die Bewertung, die stets das Ergebnis beeinflusst, entscheiden. In jedem Fall ist im Rahmen gegebener Vorschriften abzuklären, welche Bewertungsmethode der Zielsetzung am besten gerecht wird. In Buchhaltung und Bilanz wird weitgehend am Kostenwertprinzip («historical cost») festgehalten. Das Kostenwertprinzip hat unter anderem die Auswirkung, dass durch die Bewertung zu Anschaffungskosten ein allfälliger Wertzuwachs von Aktiven normalerweise nicht verbucht und somit nicht als Gewinn ausgewiesen wird, bis diese Aktiven verkauft sind. Aktuelle Werte (Markt- oder Verkehrswert, Fair Value, wirklicher Wert) gewinnen in der Rechnungslegung jedoch laufend an Bedeutung und sind insbesondere bei einer Rechnungslegung nach «true and fair view» zunehmend gefordert. Das Rechnungslegungsrecht trägt dieser Forderung dahingehend Rechnung, dass Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet werden dürfen (vgl. II.4.3.3). Bei Neben- bzw. Ergänzungsrechnungen zur Beurteilung der Kapitalerhaltung stehen – wie übrigens auch bei der Kalkulation – Tageswerte und Indexwerte im Vordergrund.

I.2.3 Systemkonforme Abgrenzung

26 Der stichtagsbezogenen Ermittlung der wirtschaftlichen Lage dienen die Abgrenzungen.

Das Abgrenzungsproblem kann sich sowohl in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht stellen. Der Grundsatz der sachlichen Abgrenzung verlangt, dass alle Aufwendungen, die dazu dienen bestimmte Erträge zu erzielen, zeitgleich mit dem Ertragsanfall in der Erfolgsrechnung zu berücksichtigen sind. Als Beispiele seien die periodengleiche Erfassung der Herstellungskosten der verkauften Produkte sowie die Kongruenz von Verkaufserlös und gewährten Rabatten genannt.

27 Entsprechend dem Realisationsprinzip gilt ein Ertrag oft bei der Lieferung eines Sachguts oder der Erbringung einer Dienstleistung als realisiert. Zu den durch Lieferungen und Leistungen realisierten Erträgen treten Erträge anderer Art, die ebenfalls durch

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geschäftsbeziehungen ausgelöst werden, wie z.B. Versicherungsleistungen und Steuerrückzahlungen.

28 Fragen bei der Umsetzung des Realisationsprinzips können sich beispielsweise in folgenden Fällen ergeben:
- die Leistungserstellung erstreckt sich über einen Zeitraum von mehreren Rechnungsperioden;
- die Leistung ist, vom bilanzierenden Unternehmen her betrachtet, mit Vertragsabschluss im Wesentlichen abgeschlossen;
- die Ware ist lieferbereit, Risiko und Gefahr sind auf den Vertragspartner übergegangen, es fehlt nur noch die Auslieferung;
- Aktiven mit einem Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt werden zu höheren als den Anschaffungswerten bilanziert (vgl. II.4.3.3).

29 Der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung verlangt, dass Aufwand und Ertrag, die zeitraumbezogen anfallen (z.B. Zinsen, Miete), auch entsprechend abgegrenzt und erfasst werden. Aufwand und Ertrag, die frühere Perioden betreffen, sind als periodenfremd zu erfassen.

30 Sachliche und zeitliche Abgrenzung werden ggf. vom Imparitätsprinzip durchbrochen. Imparität bedeutet Ungleichheit und im Zusammenhang mit dem Ausweis von Gewinnen und Verlusten eine Ungleichbehandlung folgender Art: Gewinne dürfen nur erfasst werden, wenn sie bereits realisiert sind, wogegen Verluste auch dann berücksichtigt werden müssen, wenn sie noch nicht realisiert sind. Darüber hinaus sind selbst die zu befürchtenden Verluste zu verbuchen, indem für erkennbare Risiken Rückstellungen zu bilden sind.

31 Das Imparitätsprinzip und das Realisationsprinzip sind unter anderem Ausfluss des Vorsichtsprinzips, welches je nach angewandtem Regelwerk mehr oder weniger Gewichtung erhält.

I.2.4 Dokumentationsprinzip

32 Bei der Dokumentation kann es sich keineswegs nur um ein formales Prinzip handeln, da zur Kontrolle der Richtigkeit der Erfassung und Verarbeitung jederzeit die Nachvollziehbarkeit des Rechnungswesens gegeben sein muss. Der wirtschaftliche Sachverhalt ist im Zeitpunkt der Buchung in erster Linie schlüssig und aussagekräftig in einem Beleg zu dokumentieren. Der Grundsatz der Dokumentation fordert für jeden buchführungsrelevanten Vorgang das «Dokument», das als Beweismittel stellvertretend für den wirtschaftlichen Sachverhalt einzustehen hat (Urbeleg).

33 Die Anforderung nach Dokumentation der Vorgänge bildet eine unerlässliche Voraussetzung für das Funktionieren des Rechnungswesens. Ein (Buchungs-)Beleg verkörpert das Produkt des Auswahlprozesses, ohne das kein Buchungsvorgang erfolgen darf. Der Erstellung der Belege, dem Belegablauf und der Ablage und Aufbewahrung der Belege kommt deshalb eine wichtige Funktion zu. Eine schlecht organisierte Dokumentation im Rechnungswesen stellt einen Unsicherheits- und Störfaktor dar, der die Glaubwürdigkeit des Resultats beeinträchtigen kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

34 Neben der Dokumentation der registrierten Vorgänge durch Belege ist die dokumentierende Darstellung des Rechensystems (z.B. Kontenplan, Kontierungsrichtlinien, System- und Programmunterlagen) ebenso unerlässlich. Für Prüfende ist die Tatsache von Bedeutung, dass ein im Rahmen des Rechnungswesens bestmöglicher Beweis für die Dokumentation zwar hinreichend ist, für die Prüfung aber nicht notwendigerweise ausreicht. Vielfach haben sie deshalb im Rahmen ihrer Prüfung zusätzliche, meist externe Beweise wie Grundbuch- oder Handelsregisterauszüge, Saldobestätigungen etc. heranzuziehen.

I.2.5 Klarheit der Buchführung

35 Der Grundsatz der Klarheit der Buchführung kann anhand folgender Forderungen präzisiert werden:

- Lesbarkeit der Aufzeichnungen;
- Nachvollziehbarkeit der Aufzeichnungen für fachkundige Dritte;
- Eindeutigkeit der Bezeichnung der einzelnen Sachverhalte und Geschäftsvorfälle;
- Klarheit der Darstellung von Zusammenhängen
  - zwischen den einzelnen Buchungen nach dem Gesetz der Doppik, den Konten der Buchhaltung und der Betriebsabrechnung;
  - bei den Aufzeichnungen für das übrige Rechnungswesen;
- eindeutige Verweisung auf die Belege, die der Registrierung zugrunde liegen;
- klare Kennzeichnung von Korrekturen in der Buchhaltung.

I.2.6 Systemkonforme Verarbeitung

36 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausführungen zum Dokumentationsprinzip und zur Klarheit der Buchführung sind weitere spezifische Punkte zu beachten:

- bei papierloser Verarbeitung muss die Buchhaltung mithilfe eines leicht fassbaren Schlüssels und eines entsprechenden Ablagesystems jederzeit überprüfbar und der Zugriff auf die Belege gesichert sein;
- die Aufzeichnungen sind gegen nachträgliche Änderungen zu sichern (z.B. geschützte Informatikumgebungen etc.);
- Korrekturen sind grundsätzlich durch Stornierung oder Umbuchung vorzunehmen, keinesfalls sind die ursprünglichen Zahlen unkenntlich zu machen oder spurlos zu löschen;
- jede Buchung erfordert einen begründenden und nachprüfbaren Beleg (Belegprinzip);
- zur eindeutigen Identifizierung sind die Belege zu datieren und nötigenfalls zu nummerieren; üblich ist auch die Kontierung;
- bei Sammelbuchungen muss der Nachweis der zugehörigen Einzelgeschäfte gegeben sein;
- zumindest die Grundtatbestände (insbesondere des Geldverkehrs) sind zeitnah und chronologisch zu erfassen;
- gleichartige Vorfälle sind jeweils auf die gleiche Art zu erfassen. Auch die Beachtung des Bruttoprinzips bezüglich der Buchungen in einzelnen Konten, d.h. Unterlassung der Saldierung von Aktiven und Passiven bzw. Aufwand und Ertrag auf Kontoebene, gehört zu den Grundsätzen der Klarheit der Buchführung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.7 Angemessener Ausbau des Rechnungswesens

37 Der Ausbaugrad des Rechnungswesens eines Unternehmens kann sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht beurteilt werden. Die Frage lautet nicht nur, welche Teile das Rechnungswesen umfasst, sondern auch, wie die einzelnen Teile ausgestaltet sind.

38 Die Buchhaltung im Besonderen besteht nach allgemeingültiger Praxis aus einem Journal (chronologische Aufzeichnung aller verbuchten Geschäftsvorfälle), einem Hauptbuch (nach Klassen und Kontenplan systematisch geordnete Bestands- und Erfolgskonten) und den notwendigen Hilfsbüchern.

39 Eine systematische und ausreichend tiefe Gliederung der Konten wirkt sich positiv auf die mögliche Aussagekraft der Resultate aus. Eine zweckmässige Ausgestaltung von Kontenrahmen/Kontenplan und Kontierungsrichtlinien erleichtert den Ablauf der Buchungsarbeit und in einer späteren Phase die Gewinnung des Zahlenmaterials für die Jahresrechnung sowie für Auswertungen oder weitere Teile des Rechnungswesens.

40 Der Grundsatz des ausreichenden Ausbaugrads der Buchführung verlangt, dass das Rechnungswesen eines Unternehmens neben der Buchhaltung diejenigen Teile enthält, die notwendig sind, um neben den gesetzlich geforderten weitere wichtige Informationen zur Jahresrechnung bereitzustellen. Diese Forderung bedeutet beispielsweise, dass Unternehmen mit Vorräten von einigem Umfang über eine Lagerbuchhaltung und Produktionsbetriebe über ein betriebliches Rechnungswesen verfügen sollten.

41 Grundsätzlich ist das Rechnungswesen nach Art und Umfang so zu gestalten, dass die zuständigen Organe ihre Finanzverantwortung wahrnehmen können. Dabei ist ein zweckmässiges Rechnungswesen nicht bloss vergangenheitsorientiert, sondern ebenso auf die Zukunft ausgerichtet; es muss dem Informationsbedarf des Unternehmens genügen und Entscheidungsgrundlagen für die finanzielle Führung sach- und zeitgerecht zur Verfügung stellen.

42 Die Ordnungsmässigkeit der Buchführung muss durch ein der Art und Grösse des Unternehmens entsprechendes internes Kontrollsystem (IKS) sichergestellt sein (vgl. II.3.7).

I.2.8 Ordnungsmässigkeit der Buchführung

43 Die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit gelten weitgehend unabhängig von den eingesetzten technischen Hilfsmitteln. Damit sind sie insbesondere auch beim Einsatz von Informationstechnologie (IT) in der Buchführung und damit im Rechnungswesen massgebend. Es ist auch zu beachten, dass die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit über den ganzen Zyklus, d.h. bei der Erfassung, der Verarbeitung, der Ausgabe und der Aufbewahrung der buchführungsrelevanten Daten, sichergestellt werden. Einige Aspekte verlangen in den IT-gestützten Prozessen und Umgebungen eine spezielle Beachtung.

44 Heute kommen in praktisch allen Unternehmen IT-basierte Systeme zum Einsatz. Der Einsatz ist vielseitig und variiert in Abhängigkeit von Menge und Komplexität der buchungsrelevanten Geschäftsvorfälle bis hin zu Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systemen, d.h. integrierten Anwendungen zur Finanzplanung und -rechnung, Kosten-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

rechnung, Materialwirtschaft, Produktionsplanung und -steuerung, Einkaufs- und Verkaufsplanung, Zahlungsverkehr, Logistik, Personalwesen etc.

45 Die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit sind uneingeschränkt einzuhalten, unabhängig davon, ob bei einem Unternehmen eine IT-basierte Buchführung auf einer isolierten («stand-alone») oder einer komplexen integrierten Lösung aufbaut, und ebenso unabhängig davon, ob Buchführungspflichtige die Systeme selber betreiben oder den Betrieb an eine Dienstleisterin ausgelagert haben.

46 Mit der Stellungnahme zur Rechnungslegung (RS 10) «Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung beim Einsatz von Informationstechnologie» präzisiert die EXPERTsuisse den Begriff der ordnungsmässigen Buchführung (Art. 957a OR) beim Einsatz von Informationstechnologie respektive den Begriff der ordnungsmässigen Datenverarbeitung (Art. 2 Abs. 2 GeBüV).

I.2.8.1 Belegprinzip

47 Der Grundsatz, wonach keine Buchung ohne Beleg vorgenommen werden darf, ist auch beim Einsatz von IT-gestützten Prozessen zu beachten.

Beispiele sind:
- auf Datenträgern weitergegebene Informationen (z.B. Datenträgeraustausch (DTA) mit Banken);
- elektronisch übermittelte Informationen (Bestellungen, Rechnungen etc. im Electronic Data Interchange (EDI), webbasiert über das Internet oder ähnlich übermittelt);
- automatisch (programmiert) ausgelöste Transaktionen (z.B. von Budgets vorgegebene Pro-rata-Buchungen für Abschreibungen);
- von Subsystemen übernommene Sammelbuchungen (z.B. aus Forderungen ins Hauptbuch);
- elektronisch generierte Buchung des Materialverbrauchs bei Lagerentnahmen;
- Bewertung des Warenlagers aufgrund der eingebuchten Lagereingänge;
- Bewertung der Aktiven mit einem Börsenkurs oder einem beobachtbaren Marktpreis über eine elektronische Schnittstelle.

48 In IT-gestützten Prozessen und Umgebungen ist nicht in jedem Fall für jede Buchung ein separat ausgestellter und physisch kontrollierbarer Beleg (i.d.R. in Papierform) zu erstellen, insbesondere für periodische oder terminierte Buchungen sowie auf elektronischem Weg erstellte bzw. erhaltene Belege.

49 Bei solchen programmgesteuerten periodischen oder terminierten Buchungen handelt es sich beispielsweise um Buchungen, welche wiederkehrenden Charakter haben (z.B. monatliche Abschreibungen) oder deren Grundelemente im Voraus bekannt sind (z.B. Abschlusszinsberechnungen auf einem Kontokorrent), oder um Buchungen, die aus der automatischen Abwicklung von Geschäftsvorfällen in einer ERP-Umgebung erzeugt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

50 Damit auch bei automatisch generierten Buchungen der Grundsatz «keine Buchung ohne Beleg» eingehalten wird, muss bestimmt werden, welches der Beleg ist. Es kann sich hierbei um Steuergrössen (Parameter, Stammdaten) in Form eines Globalbelegs oder um im Programm enthaltene Verarbeitungsregeln handeln. Dadurch erhalten die Stammdatenbearbeitung und die Verarbeitungslogik Belegcharakter und unterliegen den damit zusammenhängenden Bestimmungen (z.B. Aufbewahrungspflicht).

51 Die technischen Möglichkeiten und die allgemeine Vernetzung von IT-Systemen unter Geschäftspartnern (EDI) lassen Situationen zu, in welchen Belege in Papierform nur vorübergehend oder überhaupt nie existieren. Es ist auch unter diesen Umständen festzulegen, welches der Beleg ist, der den erwähnten Regeln unterworfen ist. Durch die Interaktion der verschiedenen Softwareapplikationen und IT-Systeme kommt dem verfahrensmässigen Nachweis eine besondere Bedeutung zu. Unter verfahrensmässigem Nachweis wird verstanden:

- Dokumentation der programmierten Vorschriften zur Generierung der Buchungen;
- Nachweis, dass die in der Dokumentation enthaltenen Vorschriften einem automatisierten Änderungsverfahren unterliegen (u.a. Zugriffsschutz, Versionenführung, Test- und Freigabeverfahren);
- Nachweis der Anwendung des genehmigten Verfahrens;
- Nachweis der tatsächlichen Durchführung der einzelnen Buchungen.

52 Neben dem verfahrensmässigen Nachweis sind auch bei der Aufbewahrung der in elektronischer Form generierten Dokumente oder Belege gewisse Grundsätze einzuhalten. Damit die Dokumente oder Belege die geforderte Beweiskraft haben, sind verschiedene Vorkehrungen zu treffen:

- die vom System generierten Buchungen sollten anhand gespeicherter Informationen nachprüfbar sein;
- falls diese Voraussetzung nicht gegeben ist, übernehmen die entsprechenden Daten und Programme Belegfunktion. Sie sind zusammen mit der Programmdokumentation aufbewahrungspflichtig;
- für Sammelbuchungen und Postenzusammenzüge gelten diese beiden Grundsätze ebenfalls;
- bei elektronisch aufbewahrten Belegen ist zu beachten, dass die Programme inklusive Dokumentation, welche für eine Wiedersichtbarmachung der Informationen benötigt werden, aufbewahrungspflichtig sind. Es ist sicherzustellen, dass diese Programme auch während der gesamten Aufbewahrungsdauer funktionstüchtig sind. Diese Forderung ist besonders bei Systemwechseln zu beachten. Oft bedingen diese Wechsel eine entsprechende Daten- oder Programmkonversion oder einen Transfer auf einen anderen Datenträger (im Extremfall Ausdruck auf Papier);
- bei der automatischen Buchung durch integrierte Systeme müssen Arbeitsanweisungen und Beschreibungen im Einzelfall ergänzend definieren, welche Unterlagen oder Aufzeichnungen Belegcharakter haben. Unternehmensspezifische Einstellungen und Anpassungen, Parametrisierungen und Änderungen in Tabellen und Stammdaten, die für die Verarbeitung aufzeichnungspflichtiger Geschäftsvorfälle erforderlich sind, zählen zu den zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Unterlagen und unterliegen daher ebenfalls der Aufbewahrungspflicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

53 Es gilt für alle Aufzeichnungen, dass diese vor Verfälschung zu schützen sind. Dies ist mittels systeminterner Kontrollen sicherzustellen. Im Umfeld der Informatik sind Änderungen und Löschungen deshalb kritisch, weil sie oft keine Spuren hinterlassen. Daher ist es unerlässlich, dass ein nicht veränderbares Logbuch geführt wird. Für dieses gelten die gleichen Aufbewahrungspflichten wie für den elektronischen Buchungsbeleg.

54 Besondere Vorschriften von Steuerbehörden bezüglich elektronischer Belege sind zusätzlich zu beachten. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Steuerbehörden nur gewisse Formen, Formulare oder Medien als zulässige Mittel für Steuerrückforderungen anerkennen.

I.2.8.2 Journalfunktion

55 Die allgemeinen Grundsätze der Ordnungsmässigkeit verlangen im Rahmen des Prinzips der Systematik eine chronologische (zeitliche) Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle. Dies erfolgt in einem Journal, zuweilen auch Hauptbuch genannt. Diese Anforderung gilt sinngemäss und uneingeschränkt für die Buchführung mithilfe von IT. Der ursprüngliche Sinn des Journals war es, einen Geschäftsvorfall *in chronologischer Abfolge* zu erfassen, damit er festgehalten wird und das System nicht mehr ohne spezielle Aktion verlassen kann. Beim Einsatz von IT ist die Erstellung des Journals zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich. Das Journal kann bei der Datenerfassung, bei der Dateneingabe oder bei der Weiterverarbeitung erstellt werden. Es ist denkbar, dass die Erfüllung der Journalfunktion durch eine auswertbare Speicherung der Buchungen in der IT-Anwendung, die der Buchführung vorgelagert ist, mit Übertragung von Summenbuchungen sichergestellt wird. Diese vorgelagerten IT-Anwendungen müssen, damit sie einen Teil der Journalerfüllung sicherstellen können, selbstständig die GoB erfüllen. Oft ist es zweckmässig, das Journal zusammen mit einer Datei nachzuführen (z.B. Nebenbuchdateien für Vorräte, Wertschriften, Sachanlagen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Salärwesen etc.). Damit enthält das Journal praktisch dieselben Eintragungen wie das Konto, aber in anderer, eben chronologischer Reihenfolge.

56 Neben der Dokumentationsanforderung ist die Installierung eines Kontroll- und Abstimmungsverfahrens unerlässlich, sodass die Identität der in den vorgelagerten IT-Anwendungen gespeicherten Buchungen mit den in den Haupt- und Nebenbüchern erfassten Buchungen nachgewiesen werden kann. Zur Erfüllung der Journalfunktion gehört auch, dass die gespeicherten Aufzeichnungen gegen jegliche Veränderungen und Löschungen geschützt sind. Buchungsbelege, welche in Zwischendateien erfasst und vor der endgültigen Verbuchung kontrolliert oder (z.B. aufgrund von IKS-Vorgaben) freigegeben werden, gelten so lange nicht als Journale, bis diese in die definitive, unveränderbare Datei transferiert wurden, d.h. die Geschäftsvorfälle autorisiert sind. Die Aufbewahrung der Journale erfolgt heutzutage in der Regel auf maschinell lesbaren Datenträgern (in Kleinstverhältnissen zum Teil aber noch auf Papier). Durch fortlaufende Seitennummern und Summenvorträge kann sichergestellt werden, dass die Vollständigkeit nachprüfbar bleibt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

57 Bei der Aufbewahrung auf elektronischen Datenträgern ist sicherzustellen, dass die Daten über die gesamte Aufbewahrungsfrist jederzeit lesbar gemacht werden können.

58 Bei IT-Umgebungen ist die Verwendung von Buchungsschlüsseln und Buchungscodes üblich. Diese übernehmen als Stammdaten ebenfalls Belegfunktion. Veränderungen von solchen Informationen benötigen auch eine Journalisierung, wobei der Zeitpunkt der Veränderung von wesentlicher Bedeutung sein kann. Eine Journalisierung von Stammdaten empfiehlt sich aber auch in den übrigen Fällen, weil sie Kontrolle und Prüfung erleichtert.

59 Bei geringem Buchungsvolumen sind systematische Belegsammlungen als Journal denkbar.

I.2.8.3 Kontenführung

60 Neben der chronologischen muss auch eine sachlogische Aufzeichnung erfolgen. Dies geschieht mittels Kontenführung und der eindeutigen Bezeichnung der Geschäftsvorfälle mittels Belegnummerierung und Kontierung. Eine IT-basierte Buchungsumgebung erfüllt sowohl die chronologische (Journal) als auch die sachlogische Aufzeichnung (Kontoführung), wenn sichergestellt ist, dass bei der Erfassung von buchungsrelevanten Geschäftsvorfällen sämtliche für die Zuordnung notwendigen Angaben gemacht werden. Diese Angaben beinhalten:

- Kontenbezeichnungen;
- Kennzeichnung der Buchung mittels eindeutiger Identifikation;
- Summen und Salden nach Soll und Haben;
- Buchungsdatum;
- Belegdatum;
- Gegenkonto;
- Belegverweis;
- Buchungstext bzw. dessen Verschlüsselung.

61 Analog dem Journal hat auch das einzelne Konto (Kontoauszug) beim Drucken über fortlaufende Seitennummerierung und Summenvorträge oder andere geeignete Attribute zu verfügen, sodass die Vollständigkeit nachweisbar ist.

62 Es entspricht gängiger Praxis, dass die Führung von Haupt- und Nebenbüchern in unterschiedlichen IT-Anwendungen stattfindet, wobei diese Applikationen untereinander meist mittels Schnittstellen verbunden sind. Beispiele solcher Nebenbücher können unter anderem sein:

- Buchhaltung für die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
- Lohnbuchhaltung;
- Filialbuchhaltungen;
- Systeme für Verbrauchsabrechnungen;
- Lagerbuchhaltung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

63 IT-Anwendungen mit Nebenbüchern müssen Funktionen zur ordnungsgemässen Kontenpflege enthalten, wie beispielsweise:
- die Kennzeichnung von offenen und ausgeglichenen Forderungen und Verbindlichkeiten (Auszifferungsverfahren);
- die Auswertung von nicht ausgeglichenen Forderungen und Verbindlichkeiten in Offen-Posten-Listen.

64 Bei auf verdichteten Zahlen basierenden Buchungen muss sichergestellt sein, dass die Einzelposten nachgewiesen werden können. Gleiches gilt für Saldentransfers der Neben- in die Hauptbücher. Es muss jederzeit gewährleistet sein, dass Richtigkeit und Vollständigkeit der aus den Nebenbüchern übertragenen Salden mittels Verfahrensdokumentation nachgewiesen werden können.

65 Beim Einsatz von IT ergibt sich ein erhöhtes Risiko von (irrtümlichen oder absichtlichen) Buchungen in abgeschlossene Perioden. Besondere organisatorische oder technische Massnahmen sind zu ergreifen, um diese Möglichkeit zu unterbinden. So ist zur Wahrung der Ordnungsmässigkeit sicherzustellen, dass nach erfolgter Fertigstellung der Jahresrechnung die zugrunde liegende Buchungsperiode unveränderbar archiviert wird.

I.2.8.4 Aufbewahrung

66 Zu den gesetzlichen Vorschriften der ordnungsgemässen Erfüllung der Buchführungs-, Aufbewahrungs- und Editionspflichten vgl. II.3.6.

I.2.8.5 Prüfpfad

67 Die Regeln der Ordnungsmässigkeit verlangen, dass der Prüfpfad (d.h. die Spur von der Erfassung des Buchungstatbestands über die Verarbeitung in der IT bis zur Darstellung der Information, namentlich in Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, ggf. Geldflussrechnung) nicht abreisst und nachprüfbar ist. Damit dies gewährleistet ist, gelangen im Umfeld der IT in den meisten Fällen Referenzierungen (Beleg-, Journal-, Artikel-, Batchnummern etc.) zum Einsatz.

68 Eine Unterbrechung des Prüfpfads liegt dann vor, wenn die Rückverfolgung eines Geschäftsvorfalls nicht mehr gewährleistet ist. In einzelnen IT-Systemen ist dies aus Effizienzgründen (z.B. aufgrund sogenannter Zahlenverdichtung) der Fall. Tritt dieser Umstand ein, ist die Systembeschreibung die einzige Brücke zum Prüfpfad. Eine einschlägige Programmprüfung wird in jenen Fällen unumgänglich, in denen aufgrund solcher Unterbrechungen wesentliche Teile des Rechnungswesens bzw. der Rechnungslegung tangiert sind. Daher ist bei IT-gestützten Umgebungen ein besonderes Augenmerk auf die Dokumentation zu legen. Unter diesem Aspekt ist sicherzustellen, dass das Stornieren einer Buchung nicht zu einer Löschung der ursprünglichen Daten führt, sondern dass dieser Geschäftsvorfall nachvollziehbar bleibt.

69 Unabhängig davon, ob die Buchführung auf IT-Systemen basiert oder manuell erfolgt, müssen einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit ein Überblick über die Lage des Unternehmens sowie die Geschäftsvorfälle vermittelt werden können und Letztere überprüf- und nachvollziehbar sein. Bei Einsatz eines IT-Systems können

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sachverständige Dritte nur dann eine Beurteilung vornehmen, wenn neben Eingabedaten und den daraus entstandenen Ausgabedaten (Journal, Kontodetails etc.) auch eine Dokumentation über die Anwendung, das technische System sowie den Betrieb vorliegt.

70 Der Umfang und die Ausgestaltung der Dokumentation hängen massgeblich vom benutzten System ab. Auch aufgrund des technischen Fortschritts basieren die meisten IT-Umgebungen nicht auf vollständig eigenentwickelten Systemen, sondern auf von Drittanbietern erworbenen Lösungen. Die von den Softwareherstellenden angebotenen Systeme lassen sich wie folgt gliedern:

- Standardsoftware;
- individuell angepasste Standardsoftware;
- parametrisierbare Standardsoftware;
- Individualsoftware.

71 Unter *Standardsoftware* werden Programme bzw. Programmpakete verstanden, welche durch die Anwender nur in geringem Masse angepasst werden können.

Solche Standardprodukte sind oft in kleineren Verhältnissen anzutreffen. Sie sind dann gefragt, wenn die Verarbeitungsaufgaben nicht komplex sind und die Art der Problemstellung häufig auftritt. Doch auch Standardanwendungen beinhalten manchmal Fehler, und Anwendende müssen ausreichende Kenntnis über bekannte Fehlerquellen (beispielsweise von den Herstellern veröffentlichte Fehlermeldungen und Warnungen) erlangen. Vor dem Einsatz sollte auch mit hinreichenden Tests sichergestellt werden, dass das Standardprogramm gemäss Beschreibung der Lieferfirma und ihrer Anforderungen funktioniert. Standardprogramme können sowohl in der lokalen IT-Umgebung integriert als auch ausgelagert eingesetzt werden.

Manchmal lassen die Herstellenden von Standardsoftware ihre Produkte von anerkannten Prüfstellen zertifizieren, sodass ausgedehnte Tests technischer Natur durch Anwendende entfallen. Ob die Standardsoftware für den Einsatz im Einzelfall geeignet ist, muss eingehend untersucht werden.

72 *Parametrisierbare Standardsoftware* ist bei Unternehmen aller Grössen anzutreffen. Einerseits liegt eine grundlegende Funktionalität vor, andererseits können Anwender und Anwenderinnen mittels Parametersteuerung Verarbeitungsregeln definieren. Es besteht grosse Ähnlichkeit zu Systemen mit individueller Software-Anpassung. Entsprechend sind Tests, Kontrollen und Prüfungen auszugestalten. Die Abhängigkeit bezüglich Wartung ist allerdings nicht so ausgeprägt wie bei der individuell angepassten Software. Es empfiehlt sich, bei neuen Versionen (Updates) die korrekte Funktionalität der vorgenommenen Parametrisierung erneut zu testen.

73 Bei der *Individualsoftware* wird eine Lösung spezifisch für eine Anwenderin entwickelt. Die Abhängigkeit erstreckt sich bei dieser Lösung oft auf eigenes Personal oder eine spezialisierte Dienstleistung, welche die Eigenschaften des Systems kennen und beherrschen. Das Änderungswesen, seine Überwachung und die Tests erlangen damit einen besonders hohen Stellenwert. Auch der genügenden Systemdokumentation ist die nö-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

tige Aufmerksamkeit zu schenken. Individualsoftware ist meistens bei sehr komplexen Problemstellungen anzutreffen.

74 Unabhängig von der gewählten Art der eingesetzten Software muss die Dokumentation Mindestanforderungen genügen. Es ist unerlässlich, dass die Anwendungsdokumentation alle Informationen enthält, die eine sachgerechte Bedienung sicherstellen. Die technische Systemdokumentation muss sachverständigen Dritten den Nachvollzug der programmierten Verarbeitung, insbesondere der Verarbeitungsfunktionen und -regeln, innert angemessener Zeit ohne Kenntnis der Programmiersprache erlauben. Die technische Systemdokumentation sollte über die folgenden Bereiche informieren:

- Aufgabenstellung der IT-Anwendung im Kontext der eingesetzten Module;
- Datenorganisation und Datenstrukturen (Datensatzaufbau bzw. Tabellenaufbau der Datenbanken);
- veränderbare Tabelleninhalte, die bei der Erzeugung einer Buchung herangezogen werden;
- programmierte Verarbeitungsregeln einschliesslich der implementierten Eingabe- und Verarbeitungskontrollen;
- programminterne Fehlerbehandlungsverfahren;
- Schlüsselverzeichnisse;
- Schnittstellen zu anderen Systemen.

75 Die Betriebsdokumentation bildet die Grundlage der ordnungsgemässen Anwendung des Verfahrens. Dies betrifft unter anderem:

- Datensicherungsverfahren;
- Verarbeitungsnachweise;
- Art und Inhalt des Freigabeverfahrens für neue und geänderte Programme;
- Auflistung der verfügbaren Programme mit Versionsnachweis.

76 Allenfalls kann, unterstützend zur Dokumentation, die im Einsatz befindliche Software zertifiziert werden. Grundsätzlich kann jede Art von Software zertifiziert werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich die Zertifizierung auf eine bestimmte Softwareversion bezieht und die flankierenden organisatorischen Massnahmen ausser Acht lässt. Die von der zertifizierenden Stelle genannten Merkmale sind genau zu beachten, und entsprechende Massnahmen zum ordnungsgemässen Einsatz des Programms sind zu treffen.

77 Die IT-Umgebung soll die ordnungsgemässe Verarbeitung automatisieren und damit weitestgehend erzwingen. Durch eine entsprechende Einrichtung der IT-Umgebung kann schon bei der Eingabe die Korrektheit der zu verarbeitenden Daten sichergestellt werden, z.B. durch Plausibilitätskontrollen, Eingabefilter, Auswahllisten, Formatvorschriften oder Doppelerfassung.

Bei der Verarbeitung kann sichergestellt werden, dass Datensätze nicht verloren gehen oder nicht verarbeitet werden. Hierzu werden Kontrollsummen, Prüfziffern, Transaktionsnummern, Doppelberechnungen und entsprechende Abstimmungen verwendet.

Ähnliche Kontrollen können zur Sicherstellung einer vollständigen und korrekten Ausgabe eingesetzt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

78 Neben der Implementierung und Konfiguration der angewendeten Software ist die allgemeine Organisation von der IT-Beschaffung, der -Pflege und dem -Unterhalt für einen ordnungsgemässen Betrieb ausschlaggebend. Dieser hängt unter anderem von den nachfolgenden Prozessen ab:

- Entwicklung und Beschaffung der Informatiklösungen (inklusive Change Management, Test und Implementierung);
- IT-Betrieb und IT-Support;
- Sicherheitsmanagement;
- Massnahmen zur Kontrolle des sogenannten «End User Computing» (individuelles Programmieren durch den Endbenutzer, z.B. Excel-Spreadsheets).

I.2.8.6 Systemlandschaft und Architekturentscheidungen

79 Im Rahmen der Anwendung der IT sollte auch die betrieblich organisatorische Ausgestaltung der IT-Abteilung durch die Verantwortlichen systematisch analysiert werden:

- Wird die Organisation der Informatik den Anforderungen des Unternehmens gerecht?
- Stellen die Entwicklungsverfahren sicher, dass angemessene Ergebnisse erzielt werden?
- Gewährleisten angemessene Testverfahren einen sicheren, produktiven IT-Betrieb?

80 Die verschiedenen Architekturen und Einsatzweisen bringen unterschiedliche Risiken mit sich:

- *Fragmentierte Systemlandschaften* erzeugen komplexe und fehleranfällige Schnittstellen, bestehen im Gegenzug aber aus leichter überblickbaren und kontrollierbaren Einheiten. Die resultierenden redundanten Daten in den Teilsystemen müssen dafür regelmässig abgestimmt werden;
- die Wartung *integrierter Systeme* ist anspruchsvoll. Geringste Anpassungen an den Systemen können wegen der hohen Komplexität zu Betriebsbeeinträchtigungen führen. Solche Systeme enthalten seltener Fehler, und die Daten sind minimal redundant.

81 Für die Beurteilung der Buchführungssysteme sind Kenntnisse über die Architektur der Systeme und deren Interaktion wichtig. Erst aus dem Verständnis der Arbeitsweise der Systeme kann abgeschätzt werden, welche Kontrollschritte notwendig und zweckmässig sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.3 Ordnungsmässige Rechnungslegung

82 Die wichtigsten Ergebnisse der Buchführung sind die Jahresrechnung (Einzelabschluss) und die Konzernrechnung. Die GoB sind in erster Linie auf die Buchhaltung, aus der die Jahresrechnung abgeleitet wird, zugeschnitten. Die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Ordnungsmässigkeit auf die Darstellung und den Ausweis hingegen führt zu den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung (GoR). Von den allgemeinen Anforderungen der Ordnungsmässigkeit (Vollständigkeit, Wahrheit, Klarheit, Aktualität, Systematik, zweckmässige Organisation sowie Belegnachweis/Nachprüfbarkeit) beziehen sich die vier Letztgenannten schwergewichtig auf das Verarbeitungssystem. Von besonderer Bedeutung jedoch sind die auf den Inhalt bezogenen Forderungen nach Vollständigkeit, Wahrheit und Klarheit für den Ausweis bzw. für die Rechnungslegung. Hinzu kommen weitere Anforderungen aus der Sicht der Ordnungsmässigkeit, die sich wie folgt gliedern lassen:

- Qualität der Information (vollständig, wahr, klar, adäquat, relevant);
- Stetigkeit und Vergleichbarkeit der Information.

83 Die GoR sind im Einzelnen weitgehend anerkannt. Trotzdem unterscheiden sich die Rechnungslegungskonzeptionen der verschiedenen Länder zum Teil sehr deutlich voneinander. Insbesondere ergeben sich in der Frage der Informationsqualität noch immer sehr gewichtige Unterschiede in der Auslegung. Ursache dafür sind die dem System der Grundsätze der Ordnungsmässigkeit innewohnenden Spannungen zwischen einzelnen Grundsätzen. Die aus ihren gegenseitigen Beziehungen entstehenden Fragen der Vorrangigkeit werden an dieser Stelle nicht abschliessend beantwortet. Solche Abwägungsprobleme im Bereich der Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung können nur im Einzelfall, mit Blick auf die potenziellen Adressaten und deren Interessen und mithin auf den mit der Rechnungslegung verfolgten Zweck, gelöst werden.

I.3.1 Qualität der Information

84 Das Postulat der *Vollständigkeit* wurde hier zunächst dem Auswahlprozess zugeordnet (vgl. I.2.1), wobei mit dem Grundsatz der Nachprüfbarkeit eine korrekte Verarbeitung der erfassten Daten bis zu dem Ergebnis, z.B. der Jahresrechnung, sichergestellt werden soll.

85 Der Begriff der *Wahrheit* im Rechnungswesen und der Bilanzwahrheit im Besonderen ist auf verschiedenste Weise definiert worden. Obwohl als eigentlicher Eckpfeiler der Grundsätze der Ordnungsmässigkeit betrachtet, hat er, wie die Wahrheit überhaupt, keinen präzise fassbaren Inhalt. Vor allem die Unsicherheit in der Bewertung vieler Bilanzposten veranlasst manche Autoren und Autorinnen, in der Literatur den Begriff der absoluten Bilanzwahrheit für die Rechnungslegung sehr eingeschränkt zu verwenden oder gar abzulehnen.

Obwohl zugestanden werden muss, dass eine absolute Wahrheit der Rechnungslegung wohl kaum erreicht werden kann, erfordert eine strikte Auslegung des Wahrheitsgrundsatzes zumindest das uneingeschränkte Streben nach diesem Idealzustand. Die Forderung nach dem dauernden Bemühen um diese Wahrheit spiegelt sich in der Maxime des Vermittelns einer «true and fair view» bzw. «fair presentation» wider oder, in der For-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

mulierung des schweizerischen Rechnungslegungsrechts, im Ziel, in der Jahresrechnung nach den GoR «die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können» (Art. 958 Abs. 1 OR), respektive: «Die Bewertung muss vorsichtig erfolgen, darf aber die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht verhindern.» (Art. 960 Abs. 2 OR)

86 Während in der Entwicklung der internationalen Rechnungslegungsstandards wie IFRS oder US GAAP die *Vorsicht* als GoR an Bedeutung verlor und mittlerweile keinen eigenen Grundsatz mehr darstellt, misst das schweizerische Rechnungslegungsrecht dem Grundsatz der Vorsicht nach wie vor einen hohen Stellenwert bei. Bei Unsicherheiten in der Bewertung verlangt das Vorsichtsprinzip die Wahl desjenigen Wertansatzes, der die Vermögenslage ungünstiger darstellt. Dieses Spannungsverhältnis wird zumeist so aufgelöst, dass zumindest die konsequente, willkürfreie Einhaltung eines nachprüfbaren, aus den Grundsätzen der Ordnungsmässigkeit und des obersten Zwecks der Rechnungslegung abgeleiteten Systems der Wertbestimmung als Erfüllung des Wahrheitsprinzips verstanden wird. Willkürliche Wertansätze widersprechen daher einem so verstandenen Wahrheitsgrundsatz.

87 Im Rechnungswesen ist der Grundsatz der *Klarheit* eine notwendige Bedingung für das Verständnis der Information. Für die Jahresrechnung gilt die Forderung nach einer eindeutigen Bezeichnung der einzelnen Position und Information sowie einer allfälligen, detaillierten Angabe im Anhang. Das weitere Erfordernis einer sachgerechten Gliederung vervollständigt die Klarheit. Die Gliederung wird schon bei der Erfassung und im Verarbeitungssystem durch Kontenplan, Buchungs- und Abschlussanweisungen vorbestimmt. Nicht mit dem Grundsatz der Klarheit vereinbar ist die Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie von Aufwand und Ertrag.

88 Unter dem Grundsatz der *Verlässlichkeit* wird verstanden, dass die Rechnungslegung keine sachlichen Fehler enthält und die Informationen nicht widersprüchlich oder missverständlich wiedergegeben werden. Die Verlässlichkeit beinhaltet auch, dass die gewählten und offengelegten Ermessensgrundsätze konsequent auf die ganze Jahresrechnung angewendet werden. Der Grundsatz der Verlässlichkeit beinhaltet bei einer engen Auslegung auch die Richtigkeit beziehungsweise die Bilanzwahrheit und die Willkürfreiheit.

89 Nach dem Grundsatz der adäquaten Information sollten in der Jahresrechnung diejenigen Informationen bekannt gegeben werden, die notwendig sind, um es den potenziellen Adressaten der Rechnungslegung zu ermöglichen, die wirtschaftliche und finanzielle Lage eines Unternehmens zu beurteilen.

Mit dem Grundsatz der Wesentlichkeit können die beiden Grundsätze der Vollständigkeit und Klarheit dann durchbrochen werden, wenn dadurch die Beurteilung der Adressaten nicht beeinflusst wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

90 Neben der Jahresrechnung, welche üblicherweise einen Anhang einschliesst, dient auch der Lagebericht dem Zweck der adäquaten Information. In der Schweiz sind minimale Anforderungen an den Lagebericht vorgeschrieben. Höhere Anforderungen sind an Informationen aus dem Rechnungswesen für interne Instanzen des Unternehmens zu stellen.

I.3.2 Stetigkeit und Vergleichbarkeit der Information

91 Nach dem Grundsatz der *Stetigkeit* soll jeder Jahresabschluss nach den gleichen Prinzipien aufgestellt werden. Dieser Grundsatz kann und soll nur dann durchbrochen werden, wenn sachliche Gründe, die voraussichtlich auch in den Folgejahren gelten, für die Änderung eines Darstellungs-, Gliederungs- oder Bewertungsprinzips sprechen. Nach dem Grundsatz der adäquaten Information sind solche Änderungen im Anhang darzulegen. Sind die Auswirkungen wesentlich, entspricht es den GoR, die betragsmässige Abweichung gegenüber dem vorher erfolgten Buchungs- oder Bilanzierungsverfahren im Anhang offenzulegen.

92 Die zeitliche und zwischenbetriebliche *Vergleichbarkeit* ist bei Unstetigkeit der Rechnungslegung nicht gewährleistet. Sie kann auch durch andere Faktoren beeinträchtigt werden, etwa wenn einzelne Geschäftsbereiche aufgegeben werden oder neue dazukommen. Solchen Sachverhalten ist daher im Anhang gebührend Rechnung zu tragen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil II
Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften nach schweizerischem Recht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.1 Einleitung

1 Dieser Teil des HWP bietet einen Überblick über die Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften nach schweizerischem Rechnungslegungsrecht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.2 Rechtliche Grundlagen

II.2.1 Rechnungslegungsrecht

2 Die Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung (Rechnungslegungsrecht) sowie die Bestimmungen zu weiteren Transparenz- und Sorgfaltspflichten bilden den 32. Titel des Obligationenrechts (Art. 957–964l OR).

3 Das Rechnungslegungsrecht betrifft grundsätzlich alle Einzelunternehmen, Personengesellschaften und juristischen Personen (im Folgenden als «Unternehmen» oder «Gesellschaften» bezeichnet) und soll die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens ermöglichen. Gleichzeitig wird durch differenzierte Anforderungen je nach Unternehmensgrösse sowie durch schlanke Gliederungs- und Bewertungsvorschriften ein leicht verständliches, mit wenig Aufwand zu bewältigendes Buchführungs- und Rechnungslegungskonzept angestrebt.

4 Für die ausführliche Beschreibung der einzelnen Abschnitte des Rechnungslegungsrechts vgl. II.3 «Allgemeine Bestimmungen zu Buchführung und Rechnungslegung», II.4 «Bestimmungen zur Jahresrechnung (Einzelabschluss)», II.6 «Bestimmungen zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen», II.7 «Bestimmungen zum Abschluss nach anerkanntem Standard» und II.8 «Bestimmungen zur Konzernrechnung».

5 Ausführungsbestimmungen zum Rechnungslegungsrecht finden sich in der Geschäftsbücherverordnung (GebüV) (vgl. II.3.6), der Handelsregisterverordnung (HRegV) und in der Verordnung über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung (VASR). Letztere regelt abschliessend, welche Regelwerke die anerkannten Standards zur Rechnungslegung darstellen, und bewirkt durch dynamische Verweisung eine rechtliche Verankerung dieser Regelwerke. Zur Anwendung der anerkannten Standards zur Rechnungslegung vgl. II.7 sowie IV.2.2.

6 Neben dem Rechnungslegungsrecht finden sich im Zivilgesetzbuch, insbesondere im Obligationenrecht, weitere spezifische Vorschriften für das Rechnungswesen.

II.2.2 Spezialgesetzliche Vorschriften

7 Für bestimmte Unternehmen bestehen über die obligationenrechtlichen Vorschriften hinaus Sondervorschriften in Spezialgesetzen. Für diese Unternehmen gelten zunächst die Bestimmungen des Rechnungslegungsrechts. Die Sonderregelungen in den Spezialgesetzen ergänzen diese Bestimmungen, gehen aber im Fall von Abweichungen vor.

8 Insbesondere die folgenden Bundesgesetze enthalten spezielle Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften:

- Fusionsgesetz (SR 221.301);
- Eisenbahngesetz (SR 742.101) und Personenbeförderungsgesetz (SR 745.1);
- Bankengesetz (SR 952.0) und dazugehörige relevante Verordnungen sowie Verordnung über die Banken und Sparkassen, Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die ausländischen Banken in der Schweiz;
- Kollektivanlagengesetz (SR 951.31) sowie Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen, Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Versicherungsaufsichtsgesetz (SR 961.01) sowie Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen, Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen;
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (SR 832.10) sowie dazugehörige Verordnungen;
- Finanzinstitutsgesetz (SR 954.1), Finanzmarktinfrastrukturgesetz (SR 958.1) sowie Kotierungsreglemente der Börsen;
- Bundesgesetz über Geldspiele (SR 935.51);
- Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40) sowie Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge und weitere Verordnungen.

9 Diese Auflistung ist nicht abschliessend. Sie zeigt, dass vor allem in Branchen, die der öffentlichen Aufsicht unterstellt sind, weitere Vorschriften zur Buchführung und Rechnungslegung bestehen. Insbesondere die Vollzugsverordnungen enthalten weitere massgebliche Normen, welche die oftmals nur im Grundsatz dargelegten Vorschriften näher umschreiben. Vielfach geben die mit dem Vollzug betrauten Verwaltungsstellen Hinweise zur Auslegung und Anwendung einzelner Normen in Form von Rundschreiben (z.B. der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht) und Weisungen ab.

10 Für Ausführungen im Zusammenhang mit dem Fusionsgesetz vgl. III.7. Für Vorschriften zur Buchführung und Rechnungslegung für bestimmte Branchen und die öffentliche Verwaltung vgl. den entsprechenden HWP-Band.

II.2.3 Steuerrechtliche Vorschriften

11 Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (Art. 125 Abs. 2 DBG, SR 642.11) sowie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Art. 42 StHG, SR 642.14) bestimmen, dass natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und juristische Personen der Steuererklärung die unterzeichnete Jahresrechnung der Steuerperiode oder, wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen beizulegen haben. Mit dieser Bestimmung wird eine eigenständige steuerliche Buchführungspflicht begründet. Das StHG verweist bezüglich der Art und Weise der Führung und der Aufbewahrung auf die Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 42 StHG).

12 Daneben bestehen in den Gesetzgebungen und Ausführungsbestimmungen über einzelne Steuern des Bunds (Mehrwertsteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben etc.) weitere Vorschriften über die Buchführung und die Rechnungslegung, beispielsweise zum Ausweis von Reserven aus Kapitaleinlagen in der Bilanz (Art. 5 Abs. 1bis des Verrechnungssteuergesetzes, SR 642.21) oder zur zwanzigjährigen Aufbewahrungsfrist für Belege im Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen (Art. 70 des Mehrwertsteuergesetzes, SR 641.20).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.2.4 Strafrechtliche Vorschriften

13 Strafbestimmungen zur Buchführung bestehen sowohl auf Bundesstufe als auch auf kantonaler Ebene. Die Kantone regeln vorwiegend das Übertretungsstrafrecht.

Auf Bundesebene sind im Wesentlichen die Vorschriften des schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) massgebend. Daneben finden sich strafrechtliche Normen bezüglich der Buchführung im Steuerrecht. Die relevanten Straftatbestände gemäss Strafgesetzbuch sind:

- ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher (Art. 325 StGB);
- unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe (Art. 152 StGB);
- betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug (Art. 163 StGB);
- Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB);
- Erschleichung eines gerichtlichen Nachlassvertrages (Art. 170 StGB).

II.2.5 Weitere Vorschriften

14 Des Weiteren hat der Bund für öffentliche Unternehmen und Ämter besondere Vorschriften zum Rechnungswesen erlassen. Betroffen sind Unternehmen wie die Nationalbank, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), die Pfandbriefzentrale, die zentrale AHV-Ausgleichsstelle, die Betreibungs- und Konkursämter, die Schweizerischen Bundesbahnen und die Post.

II.2.6 Nicht gesetzliche Normen

15 Freiwillige vertragliche (privatrechtliche) Regelungen zur Buchführung sind grundsätzlich gestattet und vielfach zur Ergänzung der dispositiven Regelungen im Gesetz geeignet. Allerdings kommt ihnen keine gesetzliche Wirkung zu, sondern sie gelten nur zwischen den Vertragspartnern. Beispiele dafür sind Gesellschafts- oder Aktionärsbindungsverträge, welche bezüglich des Rechnungswesens vertragliche Regelungen enthalten können. Zu beachten ist, dass für besondere Zwecke, z.B. Unternehmenskauf, eigene Regeln zur Anwendung gebracht werden können. Gerade bei Unternehmenskäufen ist genau abzuklären, von welchen Rechnungslegungsregeln bzw. -standards die Parteien bei ihrer Beurteilung ausgehen, sodass Missverständnisse vermieden werden können.

16 Im Weiteren sieht das Recht für einzelne juristische Personen Statuten vor (z.B. für die Aktiengesellschaft, die Genossenschaft oder den Verein). Darin können über das Gesetz hinausgehende Vorschriften betreffend Buchführung und Rechnungslegung enthalten sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3 Allgemeine Bestimmungen zu Buchführung und Rechnungslegung

II.3.1 Pflichten zur Buchführung und Rechnungslegung

17 Das Rechnungslegungsrecht unterscheidet zwischen allgemeingültigen Vorschriften und solchen für grössere und Publikumsgesellschaften und schafft eine grundsätzliche Ordnung für alle Rechtsformen. Ausschlaggebend ist vor allem die wirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens bzw. der Organisation. Die allgemeinen Vorschriften betreffend die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung finden sich im Obligationenrecht (Art. 957 und 958 OR).

Für alle Unternehmen gelten grundsätzlich die *Bestimmungen zur Buchführung* (Art. 957a OR, vgl. II.3.2). Für viele Unternehmen und Organisationen gelten zusätzlich die *Vorschriften zur Rechnungslegung* (Art. 958–960e OR, vgl. II.3.3). Für grössere Unternehmen gelten weiter die Bestimmungen von Art. 961 OR.

Somit werden im Gesetz vier Gruppen von Unternehmen unterschieden:

(a) Unternehmen, welche eine Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung führen dürfen, ohne zeitliche und sachliche Abgrenzungen

18 Der Gesetzgeber wollte Kleinunternehmen sowie gewisse Vereine und Stiftungen von den weitergehenden Anforderungen der Rechnungslegung (Art. 958–960e OR) entlasten.

Von diesen Erleichterungen können folgende Unternehmen profitieren (Art. 957 Abs. 2 OR):
- Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit weniger als CHF 500 000 Umsatzerlös (vgl. III.3.3) im letzten Geschäftsjahr;
- diejenigen Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen; und
- Stiftungen, die von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit sind (Art. 83b Abs. 2 ZGB).

Diese Organisationen müssen lediglich über Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage Buch führen (vgl. II.3.2.1). Die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (Art. 957a OR, vgl. II.3.2.2) gelten sinngemäss.

(b) Unternehmen, welche auf Einnahmen und Ausgaben abstellen können, ohne zeitliche, aber mit sachlichen Abgrenzungen

19 Juristische Personen mit weniger als CHF 100 000 Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen oder Finanzerträgen (Art. 958b Abs. 2 OR) können bei der Buchführung auf Einnahmen und Ausgaben abstellen (bei Rechnungslegung in Fremdwährung ist der Jahresdurchschnittskurs massgebend, Art. 958b Abs. 3 OR). Die sachlichen Abgrenzungen sind jedoch vorzunehmen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Buchführung (Art. 957a OR) und zur Rechnungslegung (Art. 958–958d OR, vgl. II.3.3).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(c) Grössere Unternehmen

20 Die Rechnungslegungsvorschriften für grössere Unternehmen sind von denjenigen anzuwenden, welche von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind (Art. 961 OR in Verbindung mit Art. 727 Abs. 2 OR und Art. 69b ZGB):

- Publikumsgesellschaften;
- Gesellschaften, die zwei der nachstehend aufgeführten Grössen in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreiten:
  - Bilanzsumme von CHF 20 Mio. (Vereine: CHF 10 Mio.),
  - Umsatzerlös von CHF 40 Mio. (Vereine: CHF 20 Mio.),
  - 250 Vollzeitstellen (Vereine: 50 Vollzeitstellen) im Jahresdurchschnitt;
- Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind.

Es gelten die Bestimmungen zu Buchführung, Rechnungslegung, Veröffentlichung und Einsichtnahme sowie die zusätzlichen Bestimmungen (Art. 961 OR, vgl. II.6).

(d) Übrige Unternehmen

21 Für alle übrigen Unternehmen gelten die Bestimmungen zur Buchführung (Art. 957a OR), die Bestimmungen zur Rechnungslegung (Art. 958–958d OR sowie Art. 959–960e OR, und zur Veröffentlichung und Einsichtnahme von Jahresrechnung und gegebenenfalls Konzernrechnung (Art. 958e).

II.3.2 Vorschriften zur Buchführung

II.3.2.1 Buchführung über die Einnahmen und Ausgaben

22 Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit weniger als CHF 500 000 Umsatzerlös (vgl. III.3.3) sowie gewisse Vereine und Stiftungen (vgl. II.3.1) müssen lediglich über Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage Buch führen (Art. 957 Abs. 2 OR, sogenannte «Milchbüchleinrechnung» oder einfache Buchhaltung). Die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung gelten jedoch sinngemäss (Art. 957 Abs. 3 OR).

Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung (Ist-Methode)

23 Nach der Ist-Methode sind die Einnahmen im Zeitpunkt des Zahlungseingangs und die Ausgaben im Zeitpunkt der Zahlung an die Gläubiger zu verbuchen. Diese Methode ist deutlich einfacher zu handhaben als die doppelte Buchhaltung, da oft nur ein Kassen-, Post- oder Bankbuch geführt werden muss. Das Periodenergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben.

Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung und Steuern

24 Die handelsrechtskonforme Jahresrechnung ist die Grundlage für die Steuerermittlung (Massgeblichkeitsprinzip). Allerdings kennen die Steuerbehörden zum Teil abweichende Bewertungsprinzipien.

Die nach der Ist-Methode geführte Buchhaltung ist grundsätzlich steuerrechtskonform. Investitionen in Güter des Anlagevermögens dürfen jedoch aus steuerlicher Sicht nicht als Ausgaben geltend gemacht werden. Das Anlagevermögen muss entsprechend den massgebenden Vorschriften abgeschrieben werden. Die Abschreibungen können als Auf-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

wand geltend gemacht werden. Zur Dokumentation sind entsprechende Aufzeichnungen erforderlich. Falls Anlagevermögen vorhanden ist und abgeschrieben werden sollte, findet somit eine «Vermischung» von Ausgaben und Aufwand statt.

II.3.2.2 Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB)

25 Die Buchführung bildet die Grundlage der Rechnungslegung. Sie erfasst diejenigen Geschäftsvorfälle und Sachverhalte, die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens (wirtschaftliche Lage) notwendig sind.

Folgende fünf GoB werden im Gesetz aufgeführt (Art. 957a Abs. 2 OR):

1. die vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle und Sachverhalte;
2. der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge;
3. die Klarheit;
4. die Zweckmässigkeit mit Blick auf die Art und Grösse des Unternehmens;
5. die Nachprüfbarkeit.

II.3.2.2.1 Vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle und Sachverhalte

26 Die Hauptkriterien der Ordnungsmässigkeit bei der Beurteilung, welche Geschäftsvorfälle und Sachverhalte in den Büchern zu erfassen sind (nachstehend Auswahlprozess), sind:

- Vollständigkeit;
- Richtigkeit (wahrheitsgetreu und willkürfrei);
- Systematik (zeitliche und sachliche Abgrenzung, systemkonforme Bewertung).

Vollständigkeit

27 Der Grundsatz der Vollständigkeit im Auswahlprozess bedeutet, dass, ausgehend von einem vollständig erfassten Anfangsbestand an Aktiven und Passiven (Eröffnungsbilanz), die Buchführung alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle lückenlos und periodengerecht erfassen muss. Bei der einfachen Buchhaltung ist der Auswahlprozess sinngemäss anzuwenden. Es werden in diesem Fall alle Einnahmen und Ausgaben sowie ggf. Investitionen und Abschreibungen lückenlos verbucht.

Richtigkeit (wahrheitsgetreu und willkürfrei)

28 Die Richtigkeit im Sinne der Wahrheit und Willkürfreiheit ist neben der Vollständigkeit insofern bedeutsam, als verlangt wird, dass die vollständig erfassten Daten gemäss den Regeln des gewählten Systems unverfälscht verbucht werden.

Die Grunddaten sind wahrheitsgetreu und willkürfrei zu erfassen. Die Ausnützung des Beurteilungs- und Ermessensspielraums gemäss den gesetzlichen Vorschriften verletzt den Grundsatz der Richtigkeit der Grunddaten nicht.

Im Rahmen der Beurteilung der Richtigkeit ist auch das Prinzip der Wesentlichkeit (materiality) zu berücksichtigen. Bei der Rechnungslegung kommt es nicht auf absolute Genauigkeit an, die es aufgrund von Beurteilungs- und Ermessensspielräumen auch nicht geben kann. Unbedeutende Einflussgrössen, die das Urteil der Informationsempfangenden nicht beeinflussen, können als unwesentlich ausser Acht gelassen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Systematik (zeitliche und sachliche Abgrenzung)

29 Zu den Grundsätzen der zeitlichen und sachlichen Abgrenzung sowie des Realisations- und Imparitätsprinzips vgl. II.3.3.3.2.

Systemkonforme Bewertung

30 Das Erfordernis der Bewertung ergibt sich direkt aus dem Bestreben, in regelmässigen Zeitabständen den Periodenerfolg und den Vermögensstand zu ermitteln. Obwohl nur eine Abrechnung über die ganze Lebensdauer eines Unternehmens Aufschluss über dessen endgültigen geldmässigen Erfolg geben kann, sind stichtagsbezogene Abschlüsse aus verschiedenen Gründen zu Informations- und Dokumentationszwecken unerlässlich.

II.3.2.2.2 Belegnachweis

31 Zur Kontrolle der vollständigen und richtigen Erfassung und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen muss die Nachprüfbarkeit anhand von Belegen jederzeit gewährleistet sein. Der Grundsatz der Dokumentation fordert für jeden buchführungsrelevanten Vorgang das «Dokument», das als Beweismittel stellvertretend für den wirtschaftlichen Sachverhalt einzustehen hat (= Urbeleg).

Die Erfüllung der Forderung nach Dokumentation der Vorgänge bildet eine unerlässliche Voraussetzung für das Funktionieren des Rechnungswesens. Ein (Buchungs-)Beleg verkörpert das Produkt des Auswahlprozesses, ohne den kein Buchungsvorgang erfolgen darf. Neben der Dokumentation der registrierten Vorgänge durch Belege ist die dokumentierende Darstellung des Rechensystems (z.B. Kontenplan, Kontierungsrichtlinien, System- und Programmunterlagen) ebenso unerlässlich, besonders bei elektronischer Datenverarbeitung. Für weitere Ausführungen vgl. I.2.8.1.

II.3.2.2.3 Klarheit

32 Der Grundsatz der Klarheit bezieht sich auf die formelle Gestaltung der Jahresrechnung und verlangt insbesondere eine übersichtliche und sachgerechte Gliederung, unter Umständen auch den Ausweis von Einzelheiten im Anhang. Weiter gehört hierzu auch die Verwendung von sorgfältigen und genauen Bezeichnungen für die einzelnen Positionen in der Jahresrechnung.

II.3.2.2.4 Zweckmässigkeit

33 Die Buchführung und ihre Organisation sind Art und Grösse des Unternehmens anzupassen. An die Buchführung eines Kleinunternehmens sind somit andere Anforderungen zu stellen als an jene eines grösseren Unternehmens.

II.3.2.2.5 Nachprüfbarkeit

34 Die Regeln der Ordnungsmässigkeit verlangen, dass der Prüfpfad (d.h. die Spur von der Erfassung des Buchungstatbestands über die Verarbeitung bis zur letztendlichen Darstellung der Information, namentlich in Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) nicht abreisst und nachprüfbar ist. Vgl. I.2.8.5 im Zusammenhang mit dem Einsatz von IT.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.3 Vorschriften zur Rechnungslegung

II.3.3.1 Einleitung und rechtliche Grundlagen

35 Die Bestimmungen zur Rechnungslegung finden sich in Art. 958–958d OR.

36 Das Ziel der Rechnungslegung ist die Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, damit sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 Abs. 1 OR). Darunter versteht das Gesetz aber nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens (true and fair view), wie dies die anerkannten Standards vorschreiben. Stille Reserven sind möglich.

37 Der Geschäftsbericht muss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres erstellt und dem zuständigen Organ oder den zuständigen Personen zur Genehmigung vorgelegt werden. Er ist von dem oder der Vorsitzenden des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans und der innerhalb des Unternehmens für die Rechnungslegung zuständigen Person zu unterzeichnen (Art. 958 Abs. 3 OR).

II.3.3.2 Bestandteile der Rechnungslegung

38 Die Rechnungslegung erfolgt im Geschäftsbericht. Dieser enthält die Jahresrechnung (Einzelabschluss), welche sich aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung und dem Anhang zusammensetzt (Art. 958 Abs. 2 OR). Für grössere Unternehmen und Konzerne gelten zusätzliche Bestimmungen betreffend die Jahresrechnung, den Lagebericht und die Konzernrechnung (vgl. II.6 und IV.2).

39 Die Mindestgliederung der Jahresrechnung ist gesetzlich vorgeschrieben (Art. 959 OR, vgl. auch II.4.4).

40 Die *Bilanz* ist eine auf einen bestimmten Stichtag bezogene Gegenüberstellung der Aktiven (Vermögenswerte) und Passiven (Schulden und Rückstellungen sowie Eigenkapital).

41 Die *Erfolgsrechnung* ist eine Gegenüberstellung des Aufwands, gegliedert nach Kostenarten oder Kostenstellen, und des Ertrags, gegliedert nach Quellen.

42 Ein *Anhang* ist für alle Unternehmen vorgeschrieben (Art. 959c OR), mit Ausnahme der Einzelunternehmen und Personengesellschaften, sofern diese nicht zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für grössere Unternehmen verpflichtet sind. Der Anhang hat eine dreifache Funktion: Erstens enthält er Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind. Zweitens finden sich hier Angaben, Aufschlüsselungen, Gliederungen und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung. Drittens werden weitere vom Gesetz verlangte Angaben ausgewiesen, u.a. mit dem Ziel, die Aussagekraft der Jahresrechnung insgesamt zu erhöhen bzw. zu gewährleisten.

II.3.3.3 Grundlagen der Rechnungslegung

43 Als Grundlagen der Rechnungslegung nennt der Gesetzgeber die folgenden Prinzipien (Art. 958a Abs. 1 und Art. 958b Abs. 1 OR):

- Annahme der Fortführung;
- das Prinzip der zeitlichen und sachlichen Abgrenzung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.3.3.1 Annahme der Fortführung

44 Die Rechnungslegung beruht auf der Annahme, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit fortgeführt wird (Going Concern, Art. 958a Abs. 1 OR). Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit stellt eine Prämisse dar, die der Rechnungslegung und den angewandten Bewertungsmethoden zugrunde gelegt wird. Zu Fortführungswerten darf also nur dann bilanziert werden, wenn weder die Absicht noch die Notwendigkeit besteht, das Unternehmen zu liquidieren oder dessen Geschäftstätigkeit wesentlich einzuschränken. Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit (auf absehbare Zeit) kann neben der beabsichtigten (Teil-)Liquidation oder aufgrund von Illiquidität auch durch externe Gründe gefährdet werden (Liefersperre, Zusammenbruch des Markts, Weggang von Personal etc.).

45 Somit muss jedes Unternehmen überprüfen, ob die Unternehmensfortführung möglich bzw. die Fortführungsannahme vertretbar ist. Grundlage dieser Überprüfung ist eine Einschätzung des Geschäftsverlaufs für mindestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag. Bei beabsichtigter oder voraussichtlich nicht abwendbarer Einstellung der Tätigkeit muss für die betreffenden Unternehmensteile auf Veräusserungswerte umgestellt werden (Art. 958a Abs. 2 OR), wobei aber – abgesehen vom Fall der Beurteilung, ob eine Überschuldung gemäss Art. 725b OR vorliegt oder im Rahmen der Liquidation eines gesamten Unternehmens – nach wie vor die gesetzlichen Höchstbewertungsvorschriften zu beachten sind. I.d.R. wird das Unternehmen ein Budget und einen Liquiditätsplan für das kommende Geschäftsjahr als Basis für diese Analyse erstellen müssen. Je nach Sachlage können aber auch Zwischenabschlüsse, eine Finanzplanung über mehrere Jahre oder weitere Unterlagen (z.B. wichtige abgeschlossene Kundenaufträge, geplante Veräusserung von Vermögenswerten, Investitionszusagen, Vereinbarung mit kreditgebenden Banken) die Unternehmensfortführung dokumentieren.

46 Treten Umstände ein, die dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr auf absehbare Zeit fortgeführt wird, muss dies im Anhang vermerkt werden (Art. 958a Abs. 3 OR).

II.3.3.3.2 Zeitliche und sachliche Abgrenzung

47 Aufwände und Erträge müssen in zeitlicher und sachlicher Hinsicht abgegrenzt werden (Art. 958b Abs. 1 OR). Die Abgrenzung dient der Ermittlung des Vermögensstands zu einem bestimmten Stichtag und des Periodenergebnisses für eine an diesem Stichtag endende Periode.

Zeitliche Abgrenzung

48 Der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung verlangt, dass Aufwand und Ertrag, die zeitraumbezogen anfallen (z.B. Zinsen, Miete), auch entsprechend abgegrenzt und erfasst werden. Aufwand und Ertrag, die frühere Perioden betreffen, sind, sobald sie bekannt werden, als periodenfremd zu verbuchen.

In zeitlicher Hinsicht ist der periodengerechten Abgrenzung des Aufwands, d.h. der vollständigen Erfassung aller Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen, auch wegen des Vorsichts- und Imparitätsprinzips grosses Gewicht beizumessen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Sachliche Abgrenzung – Realisationsprinzip

49 Der Grundsatz der sachlichen Abgrenzung verlangt, dass alle Aufwendungen, die dazu dienen, bestimmte Erträge zu erzielen, zeitgleich mit dem Ertragsanfall in der Erfolgsrechnung zu berücksichtigen sind (matching of cost and revenue). Als realisiert kann ein Ertrag dann betrachtet werden, wenn die dem Vertrag zugrunde liegende Leistungsverpflichtung so weit abgewickelt ist, dass das erbringende Unternehmen einen Entschädigungsanspruch rechtlich durchsetzen kann (vgl. III.3.3).

Imparitätsprinzip

50 Zeitliche und sachliche Abgrenzung werden ggf. vom Imparitätsprinzip durchbrochen. Imparität bedeutet Ungleichheit und meint im Zusammenhang mit dem Ausweis von Gewinnen und Verlusten eine Ungleichbehandlung folgender Art: Gewinne dürfen nur erfasst werden, wenn sie bereits realisiert sind, wogegen Verluste auch dann berücksichtigt werden müssen, wenn sie noch nicht realisiert, aber vorhersehbar/antizipierbar sind und ihren Ursprung in der ablaufenden Periode haben. Für derartige drohende Verluste sind Rückstellungen zu bilden.

Das Imparitätsprinzip und das Realisationsprinzip sind unter anderem Ausfluss des Vorsichtsprinzips, welches je nach angewandtem Regelwerk mehr oder weniger Gewichtung erhält.

II.3.3.4 Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (GoR)

51 Der Gesetzgeber hat einzelne Grundsätze aus dem Gesamtsystem der GoR herausgegriffen und ausdrücklich im Gesetz erwähnt:

	Art. 958c OR
III. Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung	[1] Für die Rechnungslegung sind insbesondere die folgenden Grundsätze massgebend: 1. Sie muss klar und verständlich sein. 2. Sie muss vollständig sein. 3. Sie muss verlässlich sein. 4. Sie muss das Wesentliche enthalten. 5. Sie muss vorsichtig sein. 6. Es sind bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen Massstäbe zu verwenden. 7. Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Mit dem Wort «insbesondere» wird im Gesetzesartikel zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht um eine abschliessende Auflistung handelt. Die GoR stellen die minimalen gesetzlichen Anforderungen dar. Die festgelegten Grundsätze werden durch Lehre und Praxis weiterentwickelt und verfeinert.

Die Buchführung ist die Grundlage der Rechnungslegung. Die Vorschriften zur Rechnungslegung (Art. 958–958d OR) sind deshalb immer in Verbindung mit den Vorschriften zur Buchführung (Art. 957a OR) zu verstehen. Die aufgeführten Prinzipien ergänzen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sich zum Teil, teilweise werden dieselben Grundsätze in beiden Bereichen aufgeführt. Die Jahresrechnung als Ganzes unterliegt den GoR. Daraus folgt, dass diese Grundsätze für alle Bestandteile der Jahresrechnung, also auch für den Anhang, zu beachten sind. Das gilt auch für die Pflicht zur Angabe der Vorjahreszahlen (Art. 958d Abs. 2 OR).

Nachstehend werden die einzelnen GoR näher erläutert:

II.3.3.4.1 Klarheit und Verständlichkeit

52 Der Grundsatz der *Klarheit* der Angaben im Rahmen der Rechnungslegung ist zentral. Er hat eine selbstständige Bedeutung und verlangt insbesondere eine übersichtliche und sachgemässe Gliederung.

Der Grundsatz der *Verständlichkeit* verlangt, dass die Rechnungslegung sachverständigen Dritten verständlich sein muss.

II.3.3.4.2 Vollständigkeit

53 Der Grundsatz der Vollständigkeit ist eine besondere Ausgestaltung des Prinzips der Bilanzwahrheit und erfordert, dass die Rechnungslegung vollständig ist, also nichts Wesentliches verschweigt. Abweichungen davon sind nicht zulässig und stellen einen Gesetzesverstoss dar.

Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt, dass alle Informationen offengelegt werden, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens massgebend sind. Dritte müssen sich ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 Abs. 1 OR). Der Grundsatz umfasst insbesondere die vollständige Erfassung aller Verbindlichkeiten.

II.3.3.4.3 Verlässlichkeit

54 Die durch die Jahresrechnung vermittelten Informationen dürfen keine wesentlichen Fehler enthalten und müssen für Bilanzlesende verlässlich sein. Die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 Abs. 1 OR). Im Grundsatz der Verlässlichkeit sind auch die Prinzipien Richtigkeit beziehungsweise Bilanzwahrheit und Willkürfreiheit enthalten.

II.3.3.4.4 Wesentlichkeit

55 Bei der Rechnungslegung kommt es nicht auf die absolute Genauigkeit an. Unbedeutende Einflussgrössen, welche das Urteil beim Lesen der Jahresrechnung nicht beeinflussen, können ausser Acht gelassen werden.

Informationen sind dann wesentlich, wenn ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung die aufgrund der Jahresrechnung zu treffenden Entscheidungen beeinflussen könnten. Um zu bestimmen, ob ein Geschäftsvorfall oder Sachverhalt wesentlich ist, gibt es keine generellen Vorgaben; es handelt sich um eine Beurteilung im Einzelfall. Das Unternehmen hat das damit verbundene Ermessen pflichtgemäss und mit Blick auf die Zielsetzung der Rechnungslegung auszuüben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Grundsatz der Wesentlichkeit bildet eine generelle Leitlinie für die Rechnungslegung. Wesentlichkeit ist ein qualitativer Begriff, welchem zudem ein subjektives Element innewohnt. Eine absolut gültige, quantitative, objektive Bemessung der Wesentlichkeitsschwelle im Rahmen der Rechnungslegung ist nicht möglich. Dennoch wird im Sinne eines Näherungswerts häufig mit Bezugsgrössen gearbeitet (z.B. Wesentlichkeit im Verhältnis zu Umsatz, Bilanzsumme, Reingewinn oder Eigenkapital). Auch wenn mit Bezugsgrössen gearbeitet wird, sind qualitative Aspekte, wie beispielsweise das mit einer Position in der Jahresrechnung verbundene Risiko, bei der Beurteilung der Wesentlichkeit heranzuziehen.

Wesentlichkeit ist mit Bezug auf das Ziel der Rechnungslegung auszulegen. Es ist danach zu fragen, ob eine bestimmte Angabe Adressaten und Adressatinnen der Jahresrechnung dazu veranlassen könnte, sich ein anderes Urteil über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu bilden. Es sind dabei sowohl die Anteilseigner und -eignerinnen bei der Ausübung ihrer Rechte als auch die übrigen potenziellen Adressaten und Adressatinnen (z.B. Investierende, Kreditgebende, Lieferanten und Lieferantinnen) und ihre Entscheidungssituationen zu berücksichtigen. Informationen, die Entscheidungen der potenziellen Adressaten und Adressatinnen nach objektiven Kriterien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu beeinflussen vermögen und vom Gesetz nicht zwingend vorgeschrieben sind, dürfen als unwesentlich im Zusammenhang mit der Rechnungslegung betrachtet werden. Wesentlich sind solche Angaben, bei denen zwischen einer möglichen Weglassung und der Änderung handlungsrelevanter Entscheidungen potenzieller Adressaten und Adressatinnen ein adäquater Kausalzusammenhang besteht.

II.3.3.4.5 Vorsicht

56 Vorsicht ist sowohl ein Grundsatz ordnungsmässiger Rechnungslegung als auch ein zentraler Bewertungsgrundsatz: Die Bewertung muss vorsichtig erfolgen, darf aber die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht verhindern (Art. 960 Abs. 2 OR). Zwischen dieser Gesetzesbestimmung und der Zulässigkeit von stillen Reserven besteht ein Zielkonflikt. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens darf aufgrund der Zulässigkeit der Bildung stiller Reserven jeweils schlechter, aber nicht besser dargestellt werden.

Bei der Anwendung des Vorsichtsprinzips ergeben sich Ermessensspielräume. Die Bildung von Willkürreserven lässt sich jedoch mit dem Vorsichtsprinzip nicht rechtfertigen, da diese definitionsgemäss über den Ermessensspielraum hinaus vorgenommen werden. Eine in diesem Sinne zu extensive Auslegung des Vorsichtsprinzips steht im Konflikt mit dem übergeordneten Ziel der Rechnungslegung, eine zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu gewährleisten. Dieser Konflikt wird vom Gesetz durch die Möglichkeit zur Bildung stiller Reserven allerdings in Kauf genommen.

II.3.3.4.6 Gleiche Massstäbe bei Darstellung und Bewertung

57 Mit diesem Grundsatz wird die Stetigkeit der Rechnungslegung in formeller und materieller Hinsicht (Bilanzkontinuität) zum Ausdruck gebracht. Die Jahresrechnung soll nach den gleichen Grundsätzen aufgestellt werden wie in den Vorjahren. Zweck des Stetigkeitsgrundsatzes ist die Vergleichbarkeit der Jahresrechnungen über die Zeit. Diesem

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zweck dient auch die Vorschrift über die Angabe der Vorjahreswerte in allen Teilen der Jahresrechnung (Art. 958d Abs. 2 OR).

58 Stetigkeit ist ein zeitraumbezogener Grundsatz, der ein gleichartiges Vorgehen über verschiedene Rechnungsperioden verlangt. Bewertungsstetigkeit bedeutet hingegen nicht Einheitlichkeit in der Bewertung. Wer verschiedene Untergruppen innerhalb einer Bilanzposition nach verschiedenen Methoden (mit entsprechender Offenlegung im Anhang) bewertet, sofern zulässig oder gar notwendig, verstösst nicht gegen den Grundsatz der Stetigkeit. Allerdings sollten für ein solch verschiedenartiges Bewertungsvorgehen gute Gründe gegeben sein, damit der Bewertungsvorgang nicht willkürlich wird.

59 In materieller Hinsicht wird die Anwendung derselben Bewertungsgrundsätze und -methoden verlangt. Die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze sind, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR). Eine einmal gewählte Methode ist grundsätzlich beizubehalten. Ein Methodenwechsel ist in begründeten Fällen zulässig, muss aber im Anhang begründet und dargelegt werden (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR). Beispiele für solche Abweichungen vom Stetigkeitsprinzip sind insbesondere die Änderung der Ermittlung der Anschaffungskosten (Fifo, Lifo, Durchschnittswertmethode etc.), die Änderung der Ermittlung der Herstellungskosten (Kalkulationsschema, Kostenrechnungssystem etc.) oder die Änderung des Abschreibungsverfahrens (linear, degressiv, leistungsabhängig, vom Buchwert, vom Anschaffungswert, vom Tageswert, Sofortabschreibung).

60 Gründe für solche Methodenwechsel sind etwa die Änderung von Bewertungsgrundsätzen durch Eintritt in eine (andere) Unternehmensgruppe (Konzern), der Übergang zu einer erhöhten Aussagekraft der Jahresrechnung oder ein Wechsel in dem zur Buchführung verwendeten IT-System.

61 Von Änderungen der Bewertungsgrundsätze und -methoden zu unterscheiden sind Anpassungen aufgrund von Schätzungsänderungen. Solche können erforderlich sein für die Bemessung des Delkrederebedarfs für Forderungen, im Zusammenhang mit der Bewertung von finanziellen Vermögenswerten oder für Gewährleistungsrückstellungen. Im Weiteren sind sachlich begründete Änderungen in der Bemessung der Lebensdauer von Anlagen und damit des Abschreibungssatzes im Rahmen des Vorsichtsprinzips zulässig und stellen keine Verletzung des Stetigkeitsgrundsatzes dar, soweit damit kein Methodenwechsel oder eine Abweichung von der festgelegten Methode verbunden ist. Die Anwendung willkürlicher, jährlich unterschiedlicher Abschreibungssätze, die sich nicht durch den Ermessensspielraum des Vorsichtsprinzips rechtfertigen lassen, stellen Abweichungen vom Stetigkeitsprinzip dar, weil ihnen jegliche Regelmässigkeit und Methode fehlt. Da jedoch stille Reserven durch Bemessung der Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig bezeichnet werden (Art. 960a Abs. 4 OR sowie in Art. 960e Abs. 3 Ziff. 4 und Abs. 4 OR), kann eine Abweichung vom Stetigkeitsprinzip bei entsprechender Berücksichtigung der stillen Reserven trotzdem akzeptiert werden.

62 In formeller Hinsicht verlangt das Stetigkeitsprinzip die Beibehaltung des Gliederungsschemas, der Bezeichnungen und der Abgrenzungen zwischen den einzelnen Bilanzpositionen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.3.4.7 Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie von Aufwand und Ertrag

63 Das Verrechnungsverbot ist ein aus dem Grundsatz der Klarheit abgeleitetes Prinzip und dient dem Zweck, Bilanzlesenden eine zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu ermöglichen.

64 Das Verrechnungsverbot gilt sowohl für die Bilanzpositionen als auch für die Positionen der Erfolgsrechnung und den Anhang. Bei der Anwendung dieses Grundsatzes ist das Erfordernis der Wesentlichkeit der Angaben ebenfalls zu berücksichtigen. Verrechnungen in unwesentlichem Ausmass dürfen daher gestützt auf das Wesentlichkeits- und Klarheitsprinzip vorgenommen werden.

65 Bilanzpositionen, bei denen die rechtlichen Voraussetzungen (Art. 120–126 OR) gegeben sind, dürfen miteinander verrechnet werden. Die Vornahme einer direkten Wertberichtigung auf Anlagen oder Gütern des Umlaufvermögens (Forderungen, Vorräte etc.) zur Berücksichtigung einer tatsächlich und dauerhaft eingetretenen Wertverminderung (eingetretene Forderungsverluste, verdorbene Waren, Preisverfall, Altersentwertung) gilt nicht als Verrechnung.

66 Eine Verletzung des Verrechnungsverbots stellt hingegen die Verrechnung von Guthaben und Verbindlichkeiten dar, bei denen die rechtlichen Voraussetzungen der Verrechnung nicht gegeben sind (z.B. wegen fehlender Identität von Gläubiger oder Gläubigerin und Schuldner bzw. Schuldnerin oder bei abweichender Fälligkeit). Dies ist beispielsweise der Fall bei der Verrechnung von Bankguthaben und -schulden verschiedener Banken, bei der Verrechnung von Kundenkonten mit Habensaldo mit anderen aktiven Kundenkonten oder bei Verrechnung eines langfristigen Darlehens der Muttergesellschaft mit einem kurzfristigen Kontokorrentguthaben gegenüber dieser.

67 Das Verbot der Verrechnung von Aufwand und Ertrag bezieht sich auch auf artgleiche Aufwendungen und Erträge und auf solche mit engem kausalem Zusammenhang. So ist beispielsweise bei folgenden Erfolgspositionen eine Verrechnung nicht statthaft:
- Soll- und Habenzins bei Kreditaufnahme und unveränderter Weiteranlage desselben Betrags;
- aktivierte Eigenleistungen und die entsprechenden Aufwendungen in Produktionserfolgsrechnungen (d.h. aktivierte Eigenleistungen sind bei Produktionserfolgsrechnungen separat und nicht als Aufwandminderungen auszuweisen);
- betriebsfremder Aufwand und Ertrag;
- ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Aufwand und Ertrag;
- Finanzaufwand und Finanzertrag.

68 Eine Verrechnung in der Erfolgsrechnung ist hingegen erlaubt oder sogar angezeigt, wenn es sich um Posten mit Korrekturcharakter handelt:
- Erlöse und Erlösminderungen im engeren Sinn;
- Aufwendungen und Aufwandminderungen im engeren Sinn;
- Veräusserungserlös eines Anlagegegenstands und Ausbuchung des zugehörigen Restwerts;
- Waren- und Materialaufwand und Erträge aus der tatsächlichen Zunahme der entsprechenden Lagerbestände an Handelswaren und Rohmaterialien.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.3.5 Rückwirkende Änderung einer genehmigten Jahresrechnung (Restatement)

69 In der Jahresrechnung sind neben den Zahlen für das Geschäftsjahr die entsprechenden Werte des Vorjahres anzugeben (Art. 958d Abs. 2 OR). Die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung verlangen, dass bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen Massstäbe anzuwenden sind (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 6 OR). Änderungen in der Darstellung und der Bewertung stellen daher eine Abweichung von diesem Grundsatz dar und sind unter diesem Blickwinkel zu vermeiden. In der Praxis können jedoch neue Erkenntnisse, veränderte Rahmenbedingungen oder der Anspruch an Klarheit und Verständlichkeit der Rechnungslegung (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) dazu führen, dass sich berechtigte Änderungen aufdrängen.

Nach anerkannten Standards zur Rechnungslegung werden geänderte Rechnungslegungsgrundsätze oder entdeckte Fehler gewöhnlich verpflichtend rückwirkend angewandt bzw. berichtigt. Vorjahreszahlen im Jahresabschluss werden entsprechend angepasst und erläutert, um eine Darstellung zu erreichen, als ob der Sachverhalt schon in der Vergangenheit nach den neuen Rechnungslegungsgrundsätzen abgebildet worden wäre oder sich ein Fehler nicht ereignet hätte.

Für Änderungen der Werte des Vorjahres bei genehmigten Jahresrechnungen, welche nach den Vorschriften des Obligationenrechts erstellt wurden, sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Anpassungen der Gliederung oder Darstellung ohne Einfluss auf das Eigenkapital

70 Denkbar sind beispielsweise neue Zusammenfassungen, detailliertere Aufgliederungen sowie Umgliederungen in der Bilanz oder Erfolgsrechnung etc., welche keinen Einfluss auf das ursprüngliche Ergebnis des Vorjahres und die Gliederung des Eigenkapitals haben. Solche Anpassungen können aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Zahlen des Geschäftsjahres angebracht sein und sind mit entsprechender Erläuterung im Anhang zulässig.

Anpassungen mit Einfluss auf das Eigenkapital

71 Anpassungen an den Werten des Vorjahres, welche eine Veränderung des Vorjahresergebnisses zur Folge hätten, oder direkte Veränderungen in Eigenkapitalpositionen des Vorjahres sind nicht zulässig. Notwendige Korrekturen sind über die Erfolgsrechnung des laufenden Jahres mit entsprechenden Erläuterungen im Anhang vorzunehmen. In Ausnahmefällen können schwerwiegende Fehler in den Werten des Vorjahres ein Zurückziehen der Vorjahresrechnung durch den Verwaltungsrat notwendig machen, welche nach Korrektur, ggf. neu geprüft, dem zuständigen Organ erneut vorgelegt wird. Die Rechtsfolgen der ursprünglichen Genehmigung des zuständigen Organs sind dabei zu beachten.

Die unterschiedliche Behandlung von Anpassungen in den anerkannten Standards zur Rechnungslegung und den Vorschriften des Obligationenrechts erklärt sich mit der Bedeutung der obligationenrechtlichen Jahresrechnung für Gewinnverwendung und Ausschüttungen, die Kapitalschutzvorschriften (beispielsweise nach Art. 725a und 725b OR) sowie die steuerliche Massgeblichkeit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.3.6 Darstellung und Sprache

72 Die Bilanz und die Erfolgsrechnung können in Konto- oder in Staffelform dargestellt werden. Positionen, die keinen oder nur einen unwesentlichen Wert aufweisen, brauchen nicht separat aufgeführt zu werden (Art. 958d Abs. 1 OR). Für die Bilanz hat sich die Kontoform allgemein durchgesetzt, für die Erfolgsrechnung ist die Staffelform gebräuchlich. Dabei werden die wirtschaftlich verknüpften Aufwendungen und Erträge brutto aufgeführt und das Resultat netto ausgewiesen. Die Angabe von Zwischentotalen bei der Erfolgsrechnung in Staffelform ist nicht vorgeschrieben, jedoch üblich und sachgerecht.

73 Neben den Zahlen des Geschäftsjahres sind die entsprechenden Werte des Vorjahres anzugeben (Art. 958d Abs. 2 OR).

74 Die Buchführung und die Rechnungslegung können in einer der Landessprachen oder in Englisch erfolgen (Art. 957a Abs. 5 OR und Art. 958d Abs. 4 OR). Die Buchführung kann schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise geführt werden (Art. 957a Abs. 5 OR).

II.3.4 Fremdwährungen in der Rechnungslegung

75 Die folgenden Artikel regeln die Währungsfragen der Buchführung und Rechnungslegung:

B. Buchführung	**Art. 957a Abs. 4 OR** Die Buchführung erfolgt in der Landeswährung oder in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung.
IV. Darstellung, Währung und Sprache	**Art. 958d Abs. 3 OR** Die Rechnungslegung erfolgt in der Landeswährung oder in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung. Wird nicht die Landeswährung verwendet, so müssen die Werte zusätzlich in der Landeswährung angegeben werden. Die verwendeten Umrechnungskurse sind im Anhang offenzulegen und gegebenenfalls zu erläutern.
B. Aktienkapital	**Art. 621 OR** 1 Das Aktienkapital beträgt mindestens 100 000 Franken. 2 Zulässig ist auch ein Aktienkapital in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen ausländischen Währung. Zum Zeitpunkt der Errichtung muss dieses einem Gegenwert von mindestens 100 000 Franken entsprechen. Lautet das Aktienkapital auf eine ausländische Währung, so haben die Buchführung und die Rechnungslegung in derselben Währung zu erfolgen. Der Bundesrat legt die zulässigen Währungen fest. 3 Die Generalversammlung kann den Wechsel der Währung, auf die das Aktienkapital lautet, auf den Beginn eines Geschäftsjahrs beschliessen. In einem solchen Fall passt der Verwaltungsrat die Statuten an. Er stellt dabei fest, dass die Voraussetzungen von Absatz 2 erfüllt sind, und hält den angewandten Umrechnungskurs fest. Die Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrats müssen öffentlich beurkundet werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Funktionalwährung

76 Das Gesetz definiert den Begriff «der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung» nicht. In Anlehnung an anerkannte Standards der Rechnungslegung ist darunter die Funktionalwährung zu verstehen.

Als funktionale Währung eines Unternehmens gilt die Währung des primären Wirtschaftsumfelds, in dem das Unternehmen tätig ist und in der die Geldflüsse hauptsächlich anfallen. Zu den bei der Bestimmung der Funktionalwährung zu beachtenden Faktoren gehören:

- die Währung, in der die Verkaufspreise der Waren und Dienstleistungen denominiert und bezahlt werden;
- die Währung des Lands, dessen Wettbewerbskräfte und Vorschriften für Verkaufspreise der Waren und Dienstleistungen ausschlaggebend sind;
- die Währung, die den grössten Einfluss auf die Lohn-, Material- und sonstigen Aufwendungen für das Anbieten der Waren und Dienstleistungen hat.

Neben diesen primären Faktoren können die Währung der Finanzierungstätigkeit oder die Währung der thesaurierten Mittel Aufschluss über die funktionale Währung eines Unternehmens geben. Das Gesetz macht keine Einschränkungen bezüglich der zulässigen Fremdwährungen für die Funktionalwährung. Dies bedeutet, dass grundsätzlich jede Fremdwährung als Funktionalwährung zulässig ist. Im Gegensatz dazu schränkt das Gesetz die möglichen Fremdwährungen für die Festlegung des Nominalkapitals in Fremdwährung ein; vgl. Abbildung 1.

Buchführungswährung

77 Gemäss Art. 957a Abs. 4 OR sind als Buchführungswährungen entweder der Schweizer Franken oder die für die Geschäftstätigkeit wesentliche Währung (Funktionalwährung) möglich.

Rechnungslegungswährung

78 Art. 958d Abs. 3 OR definiert als zulässige Rechnungslegungswährungen entweder den Schweizer Franken oder die für die Geschäftstätigkeit wesentliche Währung (Funktionalwährung). Gemäss Art. 621 Abs. 2 OR ist es unter gewissen Voraussetzungen zulässig, dass das Nennwertkapital (und damit auch die weiteren Teile des Eigenkapitals) auf die für die Geschäftstätigkeit wesentliche Währung lautet. Weitere Ausführungen vgl. II.3.4.4.

Mögliche Währungskombinationen für Buchführung und Rechnungslegung

79 Abgeleitet aus den Ausführungen in den obigen Abschnitten ergeben sich für die Buchführung und Rechnungslegung vier Möglichkeiten, wie in Abbildung 1 dargestellt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	(1) NWK in CHF BF in CHF RL in CHF	(2) NWK in CHF BF in fFW RL in CHF	(3) NWK in CHF BF in fFW RL in fFW	(4) NWK in fFW BF in fFW RL in fFW
Relevanter Abschnitt HWP BR	II.3.4.1	II.3.4.2 (und II.3.4.1)	II.3.4.3 (und II.3.4.1)	II.3.4.4 (und II.3.4.1)
Nennwert-kapital	CHF	CHF	CHF	Gemäss HRegV: GBP, EUR, USD oder JPY
BF-Währung	CHF	fFW	fFW	Die gleiche Währung wie das Nennwertkapital
RL-Währung	CHF	CHF	Die gleiche Währung wie die Buchführungs-währung	Die gleiche Währung wie das Nennwertkapital
Angabe der CHF-Werte gemäss Art. 958d Abs. 3 OR erforderlich?	n/a	n/a	Ja	Ja
CHF-Werte relevant?	Ja (die JR zeigt nur CHF-Werte)	Ja (die JR zeigt nur CHF-Werte)	Ja, für gesell-schaftsrechtliche Aspekte betref-fend Eigenkapital (u.a. Ausschüt-tungsfähigkeit, Einlagerück-gewähr, hälftiger Kapitalverlust)	Nein

NWK = Nennwertkapital; BF = Buchführung; RL = Rechnungslegung; fFW = funktionale Fremdwährung; JR = Jahresrechnung

Abbildung 1: Mögliche Währungskombinationen für Buchführung und Rechnungslegung

80 Neben den vier in der Abbildung aufgeführten Kombinationen von Währungen für die Buchführung und Rechnungslegung wäre es auch denkbar, die Buchführung in Schweizer Franken und die Rechnungslegung in der funktionalen Fremdwährung (Nennwertkapital in Schweizer Franken) vorzunehmen. Aufgrund der mangelnden Praxisrelevanz wird diese Variante in der Abbildung 1 nicht näher ausgeführt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

81 Sind die gesetzlichen Anforderungen für das Verwenden einer ausländischen Währung für Buchführung und/oder Rechnungslegung nicht mehr erfüllt, müssen Buchführungs- resp. Rechnungslegungswährung angepasst werden. Die Anpassung ist per Beginn des folgenden Geschäftsjahres vorzunehmen und im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern (im Jahr, in welchem umgestellt wird). Die Vorjahresvergleichszahlen bleiben in der Währung, welche im Vorjahr die Funktionalwährung war.

82 In den nachfolgenden Kapiteln wird der Begriff Fremdwährung für jede Währung verwendet, welche nicht die Funktionalwährung ist. Zudem werden zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Fremdwährungsdifferenzen unterschieden: einerseits die Kursdifferenzen, welche aus der Erfassung von Geschäftsvorfällen oder der Folgebewertung von Bilanzposten entstehen, und andererseits die Umrechnungsdifferenzen, die sich aus der Umrechnung einer Jahresrechnung als Ganzes ergeben.

II.3.4.1 Fremdwährungen bei der Buchführung

83 Zur Behandlung von Fremdwährungen gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. In der Rechnungslegungspraxis haben sich die im vorliegenden Kapitel beschriebenen Vorgehensweisen für die Umrechnung etabliert. Bei verschiedenen Möglichkeiten ist die Variante zu wählen, welche die umgerechneten Werte am zutreffendsten darstellt. Zudem ist eine gewählte Methode stetig anzuwenden und im Anhang offenzulegen.

Im Folgenden wird am Beispiel von Buchführung und Rechnungslegung in Schweizer Franken aufgezeigt, wie Geschäftsvorfälle in Fremdwährung zu verbuchen und wie Bilanzpositionen in Fremdwährung am Bilanzstichtag zu bewerten sind. Die Ausführungen gelten analog für die Buchführung in einer anderen Währung als Schweizer Franken (vgl. II.3.4.2 bis II.3.4.4), wobei als Fremdwährung jede Währung gilt, welche nicht die Buchführungswährung ist.

II.3.4.1.1 Wahl des Umrechnungskurses zur Verbuchung von Geschäftsvorfällen in Fremdwährung

84 Es gibt verschiedene zulässige Methoden zur Festlegung der Umrechnungskurse für die Verbuchung von Geschäftsvorfällen in Fremdwährung.

Kurs im Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls (Transaktionskurs)

85 Geschäftsvorfälle in Fremdwährung werden zum Umrechnungskurs im Zeitpunkt der Abwicklung des Geschäfts erfasst. Bei Geschäften, die sich über längere Zeit hinziehen, wie z.B. die Anschaffung von Grossanlagen, sind die Anzahlungen jeweils zum Kurs des Fälligkeitsdatums umzurechnen, es sei denn, es wurden spezifische Massnahmen zur Kursabsicherung (z.B. Absicherung mittels eines Devisentermingeschäfts, vgl. III.2.5.1.1) getroffen.

Zahlungskurs

86 Erfolgt die Umrechnung zum Kurs des Tags der Zahlung, erübrigt sich eine Verbuchung von Kursdifferenzen. Die Verwendung dieser Methode ist nur in einfachen Verhältnissen bzw. bei wenigen Geschäftsvorfällen in Fremdwährung angebracht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Fixer Buchkurs

87 Ein häufig angewandtes Verfahren zur Vereinfachung der Buchführung und als Annäherung an eine Umrechnung mit dem Kurs im Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls ist die Festlegung interner Wechselkurse, die über eine bestimmte Zeitspanne unverändert Gültigkeit haben. Allerdings ist die unbesehene Verwendung eines gleichbleibenden internen Kurses, z.B. eines Budgetkurses, während eines ganzen Geschäftsjahres nicht sachgerecht. In der Praxis hat sich die Anwendung von Monatskursen etabliert. Bei grösseren Abweichungen zwischen dem intern fixierten Buchkurs und dem tatsächlichen Fremdwährungskurs ist es erforderlich, auch während der betreffenden Periode die internen Umrechnungskurse den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen. Insbesondere ist bei bedeutenden Geschäftsvorfällen die fallweise Anwendung des Kurses im Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls zu prüfen. Bei grösseren Kursschwankungen sollten Anpassungen der fixen Buchkurse erfolgen, um die Aussagekraft der Erfolgsrechnung nicht zu beeinträchtigen.

II.3.4.1.2 Bewertung von Bilanzpositionen in Fremdwährung bei der Abschlusserstellung

88 Der zugrunde liegende Fremdwährungsumrechnungskurs für die Bewertung im Rahmen des Abschlusses sollte grundsätzlich dem Charakter der zu bewertenden Fremdwährungsposition entsprechen, beispielsweise bei Guthaben der *Geldkurs* und bei Verpflichtungen der *Briefkurs* oder auch der durchschnittliche Devisenkurs des Bilanzstichtags.

89 Es ist darauf zu achten, dass insbesondere bei der Bewertung der Bilanzpositionen in Fremdwährung die Bewertungsgrundsätze (Art. 960 OR) eingehalten werden. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Fremdwährungskurse ist das Niederstwertprinzip zu beachten bzw. sicherzustellen, dass die Bewertungsvorschriften für einzelne Bilanzpositionen auch bei der Fremdwährungsumrechnung eingehalten werden.

90 Nachfolgend wird die Anwendung für ausgewählte Bilanzpositionen näher erläutert:

- *Flüssige Mittel, Bankguthaben und -schulden auf Sicht und Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis* können uneingeschränkt zum Devisenkurs des Bilanzstichtags ausgewiesen werden. Gewinne oder Verluste sind als realisiert zu betrachten.
- *Die übrigen kurzfristigen Guthaben und Verbindlichkeiten* (wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristige Guthaben und Schulden gegenüber nahestehenden Personen, nicht auf Sicht fällige Bankguthaben und -schulden, Wertschriften, aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten etc.) werden ebenfalls zum Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Gewinne oder Verluste können als realisiert betrachtet werden, wenn diese Positionen bei ihrer Ersterfassung eine Laufzeit von weniger als zwölf Monaten aufwiesen. Die Umgliederung des kurzfristigen Anteils eines langfristigen Darlehens stellt jedoch keinen Realisationstatbestand dar.
- Bei den *Warenvorräten* ist darauf zu achten, dass die Anschaffungswerte durch höhere Stichtagskurse keine Aufwertung erfahren, da Warenvorräte als nicht monetäre Positionen per Stichtag grundsätzlich nicht neu bewertet werden. Führen Währungs-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schwankungen zu niedrigeren Preisen auf dem Einkaufsmarkt, ist nur dann eine Bewertungskorrektur verlangt, wenn auch der realisierbare Verkaufsmarktpreis tiefer ausfällt (vgl. III.2.12.3).

- Bei den *langfristigen Guthaben und Verpflichtungen* ist besonders auf das Niederstwertprinzip zu achten; allfällige noch nicht realisierte Kursverluste sind aufwandswirksam zu erfassen – unrealisierte Kursgewinne dürfen in der Erfolgsrechnung nicht ausgewiesen werden. Hierbei ist jedoch auch den von dem Unternehmen ergriffenen Massnahmen zur Kurssicherung Rechnung zu tragen, wobei die Ausführungen zur Verbuchung von Absicherungsgeschäften (vgl. III.2.5.3 und III.2.6) sinngemäss zu beachten sind. So kann es beispielsweise zulässig sein, ein erhaltenes Darlehen, welches in derselben Währung und Fristigkeit an ein anderes Unternehmen weitergereicht wird, in der Fremdwährungsbewertung als Einheit zu betrachten.
- *Anlagevermögen,* das bei der Ersterfassung höchstens zu den Anschaffungskosten bewertet wird, ist zu historischen Fremdwährungskursen zu bewerten. Für die Beurteilung der Werthaltigkeit des Anlagevermögens am Bilanzstichtag ist der Buchwert mit dem Nutzwert zum Kurs am Bilanzstichtag zu vergleichen. So ist beispielsweise bei Beteiligungen zu prüfen, ob der zum Tageskurs umgerechnete innere Wert der Beteiligung (Unternehmenswert, nicht nur Substanzwert) ausreicht, um den Buchwert der Beteiligung (umgerechnet zum historischen Kurs) in der Bilanz der Muttergesellschaft zu decken.

II.3.4.1.3 Erfassung der Kursgewinne und -verluste in der Erfolgsrechnung

91 In der Praxis werden realisierte Kursgewinne und -verluste häufig zusammen mit den bei der Bilanzierung entstehenden währungsbedingten Bewertungsdifferenzen in einem einzigen Posten ausgewiesen. Eine Offenlegung der Kursgewinne und -verluste im Anhang ist bei wesentlichen Beträgen vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass innerhalb der gleichen Währung Kursgewinne und -verluste ohne Weiteres verrechnet werden können.

92 Kursdifferenzen auf Geschäftsvorfällen, die nicht zum normalen Geschäftszweck gehören, sind als Teil des Finanzaufwands oder -ertrags auszuweisen. Dies, weil Kursdifferenzen grundsätzlich von finanzpolitischen Entscheidungen abhängig sind und nicht von betrieblichen Handlungen. Diese Kursdifferenzen dürfen daher den Bruttogewinn nicht beeinflussen.

93 Es ist zu prüfen, ob Kursdifferenzen aus eindeutig dem normalen Geschäftszweck zuzuordnenden Geschäftsvorfällen zusammen mit dem Grundgeschäft in der Erfolgsrechnung (beispielsweise als Warenaufwand) erfasst werden sollen.

94 Betreffend Kursentwicklungen nach dem Bilanzstichtag vgl. III.5.16.2.1.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.4.2 Nennwertkapital in Schweizer Franken, Buchführung in Funktionalwährung, Rechnungslegung in Schweizer Franken

II.3.4.2.1 Allgemeines

95 Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei einer Buchführung in der funktionalen Fremdwährung. Sofern die Funktionalwährung Schweizer Franken ist, sind die Ausführungen in II.3.4.1 relevant. Gemäss Schweizer Obligationenrecht ist es möglich, für die Buchführung die funktionale Fremdwährung zu verwenden, die Jahresrechnung aber in Schweizer Franken aufzustellen (Rechnungslegungswährung). Die der Jahresrechnung zugrunde liegende Buchführungswährung soll die Jahresrechnung in Schweizer Franken nicht beeinflussen, d.h. die Jahresrechnung ist so darzustellen, als ob die Bücher in Schweizer Franken geführt worden wären. Daraus ergibt sich auch, dass für gesellschaftsrechtliche Fragen (sämtliche kapitalbezogenen Aspekte wie Reservenbildung, Beschluss über die Ausschüttung einer Dividende oder Rückzahlung einer Kapitaleinlage, Feststellung eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung) nur die Werte in Schweizer Franken relevant sind.

96 Für die Ermittlung der Werte in Schweizer Franken in der für handelsrechtliche Zwecke massgebenden Jahresrechnung werden in der Praxis üblicherweise die folgenden zwei Umrechnungsmethoden angewandt:

Modifizierte Current/Noncurrent-Methode

- Umrechnung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Stichtagskurs;
- Umrechnung des nicht monetären Anlagevermögens zu historischen Kursen;
- Umrechnung des monetären Anlagevermögens zu historischen Kursen resp. zu tieferen Stichtagskursen;
- Umrechnung der monetären langfristigen Verbindlichkeiten zu historischen Kursen resp. zu höheren Stichtagskursen;
- Umrechnung der nicht monetären langfristigen Verbindlichkeiten zu historischen Kursen;
- Umrechnung des Eigenkapitals zu historischen Kursen;
- Umrechnung der Erfolgsrechnung zum Periodendurchschnittskurs;
- Erfolgswirksame Erfassung der Umrechnungsdifferenzen, unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips (Abgrenzung von unrealisierten Gewinnen).

Modifizierte Stichtagskursmethode

- Umrechnung der Aktiven und Verbindlichkeiten zum Stichtagskurs;
- Umrechnung des Eigenkapitals zu historischen Kursen;
- Umrechnung der Erfolgsrechnung zum Periodendurchschnittskurs;
- Erfolgswirksame Erfassung der Umrechnungsdifferenzen, unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips (Abgrenzung von unrealisierten Gewinnen).

97 In Vorjahren über die Erfolgsrechnung gebuchte Umrechnungsverluste dürfen in späteren Jahren erfolgswirksam zurückgebucht werden, soweit sich die Umrechnungskurse erholt haben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

98 Aus steuerlicher Sicht sind gemäss Bundesgerichtsentscheid BGE 136 II 88 ff. Umrechnungsdifferenzen bei der Ermittlung des steuerbaren Gewinns nicht zu berücksichtigen. Das Urteil des Bundesgerichts, die Umrechnungsdifferenzen aus dem Abschluss in Schweizer Franken für die Steuerbemessung nicht zu berücksichtigen, verfolgt in der ökonomischen Konsequenz die Absicht, auf den «realen Gewinn» zurückzurechnen und die tatsächliche wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu erfassen, die sich aus der Jahresrechnung in der Funktionalwährung ergibt.

II.3.4.2.2 Buchführung mit mehreren Buchungskreisen in unterschiedlicher Währung

99 Die Buchführung für eine rechtliche Einheit kann in mehreren Buchungskreisen erfolgen, wobei jeder Buchungskreis in seiner Funktionalwährung oder in Schweizer Franken zu führen ist. Die häufigsten Anwendungsfälle sind die ausländische Zweigniederlassung, die keine selbstständige rechtliche Einheit bildet und somit nicht als Beteiligung bilanziert ist, sowie Buchungskreise, welche Geschäftsbereiche innerhalb einer rechtlichen Einheit abbilden.

100 Die Umrechnung in Schweizer Franken für die handelsrechtliche Jahresrechnung kann unter Anwendung der modifizierten Current/Noncurrent-Methode oder der modifizierten Stichtagskursmethode erfolgen, vgl. II.3.4.2.1.

II.3.4.2.3 Gewinnverwendung

101 Bei Rechnungslegung in Schweizer Franken ist auch der Gewinnverwendungsvorschlag in Schweizer Franken darzustellen. Die Beurteilung der Ausschüttungsfähigkeit erfolgt dabei einzig auf den Werten in Schweizer Franken. Die Verbuchung einer in Schweizer Franken beschlossenen Ausschüttung kann in der Buchführungswährung zum Transaktionskurs (Tag des Generalversammlungsbeschlusses oder Tag der Auszahlung) oder zum durchschnittlichen historischen Kurs der auszuschüttenden Eigenkapitalteile erfolgen. Sofern für die Verbuchung nicht der Kurs am Tag der Auszahlung verwendet wird, entstehen durch die Bewertung der Dividendenschuld zwischen Generalversammlungsbeschluss und Auszahlungszeitpunkt Fremdwährungsdifferenzen, die über die Erfolgsrechnung zu erfassen sind.

Das gewählte Vorgehen ist im Anhang der Jahresrechnung als angewandter Grundsatz offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR).

II.3.4.3 Nennwertkapital in Schweizer Franken, Buchführung in Funktionalwährung, Rechnungslegung in Funktionalwährung

II.3.4.3.1 Allgemeines

102 Erfolgt die Rechnungslegung in einer von der Landeswährung abweichenden Währung, so müssen die Werte auch in der Landeswährung angegeben werden (Art. 958d Abs. 3 OR). Folglich ist für alle Bestandteile der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, ggf. Geldflussrechnung) die Angabe in Schweizer Franken erforderlich, also explizit auch für die Anhangsangaben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die obligationenrechtlichen Vorschriften betreffend Buchführung und Rechnungslegung sind in diesen Fällen auf die Werte in der funktionalen Fremdwährung anzuwenden.

103 Den Zweck der Rechnungslegung, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darzustellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können, kann aus den oben beschriebenen Gründen nur die Jahresrechnung in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung erfüllen (Art. 958 Abs. 1 OR), nicht aber die ebenfalls anzugebenden Werte in Landeswährung. Die Angabe der Werte in Schweizer Franken soll Orientierungsfunktion haben und kann für das «zuverlässige Urteil» nicht notwendigerweise herangezogen werden. Insbesondere kann aufgrund der fehlenden historischen Umrechnungskurse nicht erwartet werden, dass die Jahresrechnung in Landeswährung das Bild vermittelt, als hätte das Unternehmen die Buchführung stets in Schweizer Franken vorgenommen.

104 Trotzdem bleibt – solange das Nennwertkapital nicht auf die funktionale Fremdwährung lautet (vgl. II.3.4.4) – der Schweizer Franken für die Beurteilung von gesellschaftsrechtlichen Aspekten relevant. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Eigenkapital orientieren sich am Kapital in Schweizer Franken. So sind z.B. die Bestimmungen bezüglich Kapitalverlust (Art. 725a OR) oder diejenigen bezüglich Einlagerückgewähr (Art. 680 Abs. 2 OR) sowohl in der funktionalen Fremdwährung wie auch in Schweizer Franken zu befolgen; d.h. die entsprechenden Handlungspflichten werden von jener Währung ausgelöst, in der die entsprechenden kritischen Werte zuerst erreicht werden. Der Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns ist nicht nur in der funktionalen Fremdwährung, sondern auch in Schweizer Franken darzustellen, wobei die Betrachtung in Schweizer Franken für die maximale Ausschüttung massgebend bleibt. Die vorgeschlagene Gewinnverwendung in Schweizer Franken darf jedoch ausschüttungsfähige Eigenkapitalelemente in der funktionalen Fremdwährung nicht überschreiten. Ferner ist die Entwicklung der Umrechnungskurse bis zum Zeitpunkt des Ausschüttungsbeschlusses zu beobachten, damit nicht durch ungünstige Wechselkursentwicklungen bereits aufgezehrte Gewinnreserven ausgeschüttet werden.

105 Zur Ermittlung der Angaben in Schweizer Franken hat sich in der Praxis die Stichtagskursmethode (mit dem Eigenkapital zum historischen Kurs) durchgesetzt. Mit Ausnahme der zu historischen Kursen fortgeschriebenen Eigenkapitalpositionen werden die Bilanzpositionen zum Stichtagskurs umgerechnet, die Positionen der Erfolgsrechnung und ggf. der Geldflussrechnung zum Durchschnittskurs der Periode. Die entstehende Umrechnungsdifferenz wird über die Position «Umrechnungsdifferenz» in den freiwilligen Gewinnreserven direkt im Eigenkapital dargestellt. Anhangsangaben, welche mit einer Position der Jahresrechnung in direktem Zusammenhang stehen, werden mit demselben Kurs umgerechnet wie diese Position. Von anderen Positionen unabhängige Anhangsangaben werden sachgerecht entweder zum Stichtagskurs oder Durchschnittskurs umgerechnet. Der Umstand, dass sich die gesetzlichen Bestimmungen zum Eigenkapital am Kapital in Schweizer Franken orientieren, schliesst eine einheitliche Umrechnung der ganzen Jahresrechnung zum Kurs am Bilanzstichtag aus, weil dies den Ansprüchen einer sachgemässen Rechnungslegung nicht genügt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

106 Die in HWP BR 2014 in II.3.4.3.3 beschriebene Umrechnung zum Stichtagskurs, Eigenkapital bewertet in der Fremdwährungsbilanz, hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen wird. Die Methode wird aber weiterhin als zulässige Umrechnungsmethode erachtet.

107 Die gewählte Methode ist stetig anzuwenden und im Anhang zu erläutern (Art. 958d Abs. 3 OR).

II.3.4.3.2 Umstellung der Buchführungs- und/oder Rechnungslegungswährung in die Funktionalwährung

108 Eine Umstellung der Rechnungslegung in die funktionale Fremdwährung kann entweder von einer Schweizer-Franken-Buchführung oder einer Buchführung in funktionaler Fremdwährung mit Rechnungslegung in Schweizer Franken ausgehen. Die beiden Ausgangssituationen unterscheiden sich dahingehend, dass bei einer bereits existierenden Buchführung in funktionaler Fremdwährung historische Anschaffungswerte in dieser Währung bekannt sind, während dies bei einer Buchführung in Schweizer Franken nicht der Fall ist.

109 Ausgangspunkt bei einer Umstellung der Währung der Buchführung und/oder Rechnungslegung ist immer die letzte von der Generalversammlung genehmigte Jahresrechnung in Schweizer Franken. Die Umstellung lässt sich in folgende drei Schritte gliedern:

- Schritt 1: Aktiven und Passiven der letzten Jahresrechnung in Schweizer Franken werden zum Stichtagskurs der Umstellung in die Funktionalwährung umgerechnet.
- Schritt 2 (nur relevant, wenn von der Buchführung in Schweizer Franken auf die funktionale Fremdwährung umgestellt wird oder wenn die letzte Jahresrechnung mit der modifizierten Current/Noncurrent-Methode umgerechnet wurde; bei der Umrechnung mit der modifizierten Stichtagskursmethode sind bereits alle Aktiven und Passiven zum Stichtagskurs umgerechnet): Langfristige monetäre Positionen werden erfolgswirksam auf ihren nominellen Wert in Funktionalwährung «korrigiert». Sofern die Buchführung vor Umstellung der Rechnungslegungswährung bereits in der Funktionalwährung erfolgte, können im Sinne einer Option zusätzlich Anlagevermögen und langfristiges Fremdkapital erfolgswirksam auf die historischen Anschaffungskosten in der Funktionalwährung «korrigiert» werden. Dies ist möglich, da die Informationen in Bezug auf die historischen Anschaffungskosten aus der Buchführung in der Funktionalwährung vorhanden sind, während dies bei einer vorangehenden Buchführung in Schweizer Franken nicht der Fall ist.
- Schritt 3: Eine eventuell bestehende Abgrenzung für unrealisierte Umrechnungsgewinne ist erfolgswirksam aufzulösen. Wird die Abgrenzung nicht aufgelöst, werden stille Reserven gebildet.

110 Abbildung 2 zeigt ein illustratives Beispiel für eine Umstellung der Rechnungslegungswährung von Schweizer Franken in die Funktionalwährung USD, wobei die Buchführungswährung bereits vor der Umstellung der US-Dollar war.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ausgangslage:
Buchführungswährung USD, Rechnungslegung CHF

	USD	Kurs		CHF	
Umlaufvermögen	280.0	S	0.91	254.8	
Anlagevermögen	300.0	H	1.10	330.0	
Total Aktiven	***580.0***			***584.8***	
kurzfristiges Fremdkapital	–400.0	S	0.91	–364.0	
langfr. Darlehen 20 USD	–20.0	H	1.05	–21.0	
Rückstellung unreal. FX-Gewinn				–12.8	
Total Fremdkapital	*–420.0*			*–397.8*	
Aktienkapital	–100.0	H	1.20	–120.0	
Reserven	–50.0	H	1.15	–57.5	
Jahresgewinn/Verlust	–10.0			–9.5	
Total Eigenkapital	*–160.0*			*–187.0*	
Total Passiven	***–580.0***			***–584.8***	
Ertrag	–90.0	D	0.95	–85.5	
Aufwand	80.0	D	0.95	76.0	
Jahresgewinn/Verlust	***–10.0***			***–9.5***	
S = Stichtagskurs			0.91		
H = Historischer Kurs					
D = Durchschnittskurs			0.95		

Abbildung 2: Illustratives Beispiel einer Umstellung der Rechnungslegungswährung in eine Fremdwährung

Wäre die Buchführungswährung Schweizer Franken gewesen, würde sich Schritt 2 dahingehend ändern, dass die Korrektur der 62.6 USD nicht möglich wäre (es gäbe auf dieser Linie entsprechend keine Korrektur), da der historische Wert in USD nicht bekannt wäre.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	1. Schritt: Eröffnungsbilanz in USD, umgerechnet von den letzten CHF-Werten zum Stichtagskurs der Umstellung			2. Schritt / 3. Schritt: Erfolgswirksame Korrektur USD-Werte auf historische USD-Werte, Auflösung Rückstellung unreal. FX-Gewinn	Korrigierte USD-Eröffnungsbilanzwerte	Kontrolle: Angabe der Werte in CHF bei RL in FX nach Stichtagskursmethode für Jahresabschluss		
	Kurs		**USD**	**USD**	**USD**	**Kurs**		
	S	0.91	280.0		280.0	S	0.91	254.8
	S	0.91	362.6	–62.6	300.0	S	0.91	273.0
			642.6		***580.0***			***527.8***
	S	0.91	–400.0		–400.0	S	0.91	–364.0
	S	0.91	–23.1	3.1	–20.0	S	0.91	–18.2
		0.91	–14.0	14.0	0.0	S	0.91	0.0
			–437.1		*–420.0*			*–382.2*
	S	0.91	–131.9		–131.9	H	0.91	–120.0
	S	0.91	–73.6		–73.6	H	0.91	–67.0
				45.5	45.5	H	0.91	41.4
			–205.5		*–160.0*			*–145.6*
			–642.6		***–580.0***			***–527.8***
				45.5	45.5	H	0.91	41.4
				45.5	***45.5***			***41.4***
						0.91 0.91		

▭ Die Rückstellung für unrealisierte FX-Gewinne wird in der USD-Bilanz gegenstandslos und über die Erfolgsrechnung aufgelöst. Bleibt sie bestehen, stellt sie eine stille Reserve dar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

111 Eigenkapitalveränderungen in der statutarischen Jahresrechnung müssen transparent über die Erfolgsrechnung erfasst werden, sofern sie nicht eine direkte Kapitaleinlage oder eine Rückzahlung an die Aktionäre und Aktionärinnen darstellen. Dies bedingt, dass transparent von der letzten Jahresrechnung in Schweizer Franken auf die neuen Eröffnungsbestände in der Funktionalwährung, aber auch auf die zukünftige «Angabe der Werte in Landeswährung» des Eigenkapitals übergeleitet werden kann. Aus diesem Grund ist eine reine Weiterführung der Buchführungsinformationen in Funktionalwährung ohne Überführung dieser – von der letzten von der Generalversammlung genehmigten – Jahresrechnung nicht möglich. Es braucht eine formelle Umstellung anhand der drei oben beschriebenen Schritte.

112 Umrechnungsdifferenzen aus der Umstellung sind erfolgswirksam als ausserordentliche Positionen zu erfassen und im Anhang zu erläutern, ungeachtet einer ggf. abweichenden steuerlichen Behandlung. Ein direkter Ausweis von Umrechnungsdifferenzen aus der Umstellung im Eigenkapital ist nicht zulässig. Eine Beschreibung der Umstellung und eine Überleitung der Eigenkapitalpositionen nach einer Umstellung der Buchführungs- und/oder Rechnungslegungswährung im Anhang der Jahresrechnung sind geboten (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 und 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.4.3.3 Gewinnverwendung

113 Wie in II.3.4.3.1 dargelegt, sind für die Dividendenausschüttung sowohl die Werte in der funktionalen Fremdwährung wie auch in Schweizer Franken relevant. Die Umrechnungsdifferenz erhöht oder reduziert das ausschüttbare Eigenkapital in Schweizer Franken. Das illustrative Beispiel zeigt, wie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns dargestellt werden kann:

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns	**20X1**	**20X1**
	Fremdwährung	CHF
Gewinnvortrag	25 000	50 000
Jahresgewinn	300 000	750 000
Umrechnungsdifferenz	n/a	250 000
Verfügbarer Bilanzgewinn	**325 000**	**1 050 000**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:		
Ausrichtung einer Dividende von[1]	100 000	300 000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	24 600	59 300
Vortrag auf neue Rechnung	200 400	690 700
Total	**325 000**	**1 050 000**

[1] Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung in Höhe von Fremdwährung 100 000, jedoch maximal CHF 300 000. Der Maximalbetrag von CHF 300 000 wird im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Generalversammlung mit dem an diesem Tag geltenden Kurs in Fremdwährung umgerechnet. Sofern der resultierende Betrag unter den für die Ausschüttung vorgeschlagenen Fremdwährung 100 000 liegt, wird die Ausschüttung nur in Höhe dieses tieferen Betrags vorgenommen.
Die beantragten Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve bleiben bei wechselkursbedingten Anpassungen der Dividendenbeträge unverändert.
ODER (mögliche alternative Formulierung betreffend Reservenzuweisung):
Die beantragten Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve werden bei wechselkursbedingten Anpassungen der Dividendenbeträge entsprechend auf das gesetzlich notwendige Minimum reduziert (Zuweisung in Höhe von 5% des Jahresgewinns).

Abbildung 3: Illustratives Beispiel für einen Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns bei Rechnungslegung in Fremdwährung

114 Die steuerlichen Kapitaleinlagereserven (KER) werden von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) in Schweizer Franken geführt. Für die Fortschreibung und Bestandesfestlegung der KER rechnet die EStV eine in Fremdwährung erfolgte Ausschüttung mit dem im Zeitpunkt der Auszahlung gültigen Tageskurs in Schweizer Franken um.

Aufgrund dieser Praxis der EStV besteht bezüglich Gewinnverwendung das Problem, dass die KER-Abbuchung zu einem Kurs erfolgt, der im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Generalversammlung noch nicht bekannt ist.

Abhängig von der Kursentwicklung zwischen Bilanzstichtag und Stichtag der Auszahlung können bei Rechnungslegung in Fremdwährung und Ausschüttungen aus den KER folgende Konstellationen eintreten (Annahme: Vorhandene KER sollen vollständig ausgeschüttet werden):

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Sinkende Fremdwährungskurse: Die KER in Fremdwährung betragen null, in Schweizer Franken bleibt ein Restbestand;
- Steigende Fremdwährungskurse: Die KER in Schweizer Franken betragen null, in Fremdwährung bleibt ein Restbestand.

Da für die Angabe der Werte in Schweizer Franken die Umrechnung des Eigenkapitals zu historischen Kursen erfolgt, müssen bei obigen Konstellationen die KER-Bestände in der Fremdwährungsbuchhaltung angepasst werden (Umbuchungen zwischen KER und anderen Reservepositionen, da bei einem Fremdwährungsbestand von null unabhängig vom verwendeten historischen Kurs kein positiver Schweizer-Franken-Bestand resultieren kann resp. ein positiver Fremdwährungsbestand unabhängig vom verwendeten historischen Kurs nicht zu einem Schweizer-Franken-Bestand von null führen kann).

II.3.4.4 Nennwertkapital in Funktionalwährung, Buchführung in Funktionalwährung, Rechnungslegung in Funktionalwährung

II.3.4.4.1 Allgemeines

115 Gemäss Art. 621 Abs. 2 OR kann das Nennwertkapital auf die funktionale Fremdwährung lauten. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, haben die Buchführung und die Rechnungslegung in derselben Währung zu erfolgen und die Währung muss einer vom Bundesrat festgelegten Währung entsprechen (und die Funktionalwährung sein). Nebst dem Schweizer Franken legt Art. 45a i.V.m. Anhang 3 der Handelsregisterverordnung (HRegV) folgende Währungen als zulässig für das Nennwertkapital fest: GBP, EUR, USD, JPY.

116 Das Aktienkapital kann entweder direkt bei der Gründung in der funktionalen Fremdwährung festgelegt oder es kann zu einem späteren Zeitpunkt jeweils auf den Beginn eines Geschäftsjahres von Schweizer Franken auf die für die Geschäftstätigkeit wesentliche ausländische Währung gewechselt werden. Wird der Entscheid über den Wechsel der Währung des Aktienkapitals später getroffen, liegt es in der Kompetenz der Generalversammlung, diesen Entscheid zu fällen (Art. 621 Abs. 3 OR). Es ist möglich, den Beschluss zur Änderung der Währung des Nennwertkapitals rückwirkend für das laufende Geschäftsjahr zu fassen. Dabei ist zu beachten, dass rückwirkende Wirksamkeit nur und ggf. eingeschränkt für Rechnungslegungszwecke gelten kann, nicht aber gesellschaftsrechtlich. Die gesellschaftsrechtliche Wirksamkeit erfolgt erst mit dem konstitutiven Eintrag ins Handelsregister. Dies bedeutet, dass z.B. eine Dividende, welche an der gleichen Generalversammlung wie die Währungsumstellung des Nennwertkapitals beschlossen wird, noch in der vormaligen Währung des Aktienkapitals zu beurteilen ist.

117 Die Verbuchung der erstmaligen Umstellung von einem Nennwertkapital in Schweizer Franken auf die funktionale Fremdwährung ist in Analogie zum Vorgehen bei der erstmaligen Umstellung der Rechnungslegungswährung (vgl. II.3.4.3.2) vorzunehmen. Sofern vor der Umstellung die Rechnungslegungswährung bereits die funktionale Fremdwährung war, werden in einem ersten Schritt die in der CHF-Spalte enthaltenen Eigenkapitalpositionen zum Stichtagskurs in die funktionale Fremdwährung umgerechnet. Dies betrifft auch die in Schweizer Franken bestehende Umrechnungsdifferenz, die in einem zweiten Schritt in den Gewinn-/Verlustvortrag umgebucht wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

118 Art. 958d Abs. 3 OR, wonach ein Unternehmen, bei welchem die Rechnungslegung in einer von der Landeswährung abweichenden Währung erfolgt, die Werte auch in der Landeswährung anzugeben hat, gilt auch im Falle der Denomination des Nennwertkapitals in der funktionalen Fremdwährung. Da jedoch für sämtliche handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen nur noch die Werte in der funktionalen Fremdwährung relevant sind und die Angabe der Schweizer Franken reinen Informationscharakter hat, können alle Angaben in Schweizer Franken (Bilanz, Erfolgsrechnung, ggf. Geldflussrechnung, Anhang) durch Umrechnung mit dem Stichtagskurs erfolgen.

119 Steuerlich begünstigte Kapitaleinlagereserven werden von der EStV nur noch in der Währung des Nominalkapitals und nicht mehr in Schweizer Franken geführt.

II.3.4.4.2 Gewinnverwendung

120 Wenn Buchführung und Rechnungslegung sowie das Nennwertkapital in der gleichen Währung geführt sind, ergeben sich bei der Gewinnverwendung keine Schwierigkeiten. Die Gewinnverwendung wird von der Generalversammlung in der funktionalen Fremdwährung, die auch Buch- und Rechnungslegungswährung ist, beschlossen und in der gleichen Währung erfasst (Gewinnvortrag an Kreditor Dividende). Sofern die Dividende in einer Fremdwährung (z.B. in Schweizer Franken) ausgeschüttet wird, erfolgt die Fremdwährungsbewertung der Dividendenverbindlichkeit erfolgswirksam.

II.3.4.4.3 Änderung der Währung des Nennwertkapitals

121 Sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beibehaltung des Nennwertkapitals in einer bestimmten Fremdwährung nicht mehr gegeben, muss die Währung geändert werden. Auslöser dafür können z.B. eine nachträgliche Änderung der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Fremdwährung oder eine nachträgliche Änderung der vom Bundesrat in der HRegV festgelegten zulässigen Währungen für das Nennwertkapital sein.

122 Die Umstellung in die neue Währung erfolgt wie in II.3.4.3.2 beschrieben. Zu beachten gilt es jedoch, dass im Zeitpunkt der Umstellung das Nennwertkapital mindestens dem Schweizer-Franken-Äquivalent entsprechen muss, welches als gesetzliches Mindestkapital definiert ist (bei der Aktiengesellschaft CHF 100 000). Sind die CHF 100 000 im Zeitpunkt der Umstellung nicht gedeckt, muss der Verwaltungsrat der Generalversammlung nebst dem vorgesehenen Wechsel der Währung (Art. 621 Abs. 3 OR) auch eine entsprechende Kapitalerhöhung beantragen (z.B. mittels Umwandlung durch frei verwendbares Eigenkapital), sofern eine Kapitalerhöhung nicht im Rahmen des Kapitalbands erfolgen könnte. Lehnt die Generalversammlung die entsprechenden Anträge des Verwaltungsrats ab (der Wechsel der Währung des Nennwertkapitals bedarf gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 9 OR eines qualifizierten Mehrs), dann kann ein Wechsel der Währung nicht erfolgen. In diesem Fall ist im Anhang zur Jahresrechnung die für die Geschäftstätigkeit wesentliche Währung zu nennen.

123 Die Umstellung der Währung der Rechnungslegung hat zur Folge, dass die Vergleichswerte des Vorjahres gemäss Art. 958d Abs. 2 OR in der Jahresrechnung nicht in der gleichen Währung wie die Werte des aktuellen Jahres dargestellt werden. Um die Darstellung der beiden Jahre in der gleichen Währung und damit vergleichbar zu machen, sind zwei Vorgehensweisen denkbar: Vorzugsweise werden die Vorjahreswerte zusätzlich in

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der aktuellen Darstellungswährung ausgewiesen. Alternativ können die Werte der aktuellen Jahresrechnung zusätzlich in der bisherigen Darstellungswährung ausgewiesen werden. Diese Vergleichswerte bedürfen der klaren Erläuterung, dass sie als Zusatzangaben einzig der Herstellung der Vergleichbarkeit dienen und somit keine Rechtsfolgen bzw. keinen Effekt auf Zahlen des Berichtsjahrs haben.

II.3.5 Fristen, Unterzeichnung, Offenlegung und Einsichtnahme

124 Je früher ein Abschluss vorliegt, desto besser erfüllt er im Allgemeinen seinen Zweck. Der Geschäftsbericht muss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres erstellt und dem zuständigen Organ oder den zuständigen Personen zur Genehmigung vorgelegt werden (Art. 958 Abs. 3 OR). Der Geschäftsbericht enthält die Jahresrechnung sowie ggf. den Lagebericht und die Konzernrechnung.

125 Bei der zeitlichen Planung zu berücksichtigen sind die Frist für die Einladung an das zuständige Organ oder die zuständigen Personen sowie ggf. die Zeit für die Revision der Abschlüsse. Für die juristischen Personen gelten die folgenden Fristen (vorbehältlich abweichender Regelungen in Spezialgesetzen):

- Aktiengesellschaft: Mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte den Aktionären und Aktionärinnen zur Verfügung zu stellen. Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind, kann jeder Aktionär und jede Aktionärin verlangen, dass ihnen diese rechtzeitig zugestellt werden (Art. 699a Abs. 1 OR). Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind, können alle Aktionäre und Aktionärinnen während eines Jahres nach der Generalversammlung verlangen, dass ihnen der Geschäftsbericht in der von der Generalversammlung genehmigten Form sowie die Revisionsberichte zugestellt werden. Die ordentliche Generalversammlung muss innert sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres stattfinden (Art. 699 Abs. 2 OR);
- GmbH: Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind den Gesellschaftern und Gesellschafterinnen spätestens mit der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung zuzustellen. Die Einberufung zur Gesellschafterversammlung hat spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag zu erfolgen, sofern die Statuten keine andere Frist vorsehen (Art. 801a Abs. 1 und Art. 805 Abs. 3 OR). Die Gesellschafterversammlung muss innert sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres stattfinden (Art. 805 Abs. 2 OR);
- Genossenschaft: Spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung oder der Urabstimmung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Genossenschaftern und Genossenschafterinnen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen (Art. 856 Abs. 1 OR);
- Kommanditaktiengesellschaft: Es gelten die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft (Art. 764 Abs. 2 OR);
- Verein: Die Einberufung der Vereinsversammlung erfolgt nach den Vorschriften der Statuten (Art. 64 Abs. 3 ZGB);
- Stiftung: Die Organisation richtet sich nach der Stiftungsurkunde (Art. 83 ZGB).

126 Ist das Unternehmen verpflichtet, zusätzlich einen Abschluss nach einem anerkannten Standard (Art. 962 OR) zu erstellen, muss dieser dem obersten Organ anlässlich der Ge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nehmigung der Jahresrechnung zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Für diesen Abschluss gelten demnach dieselben Fristen wie für die Jahresrechnung bzw. den Geschäftsbericht.

127 Der Geschäftsbericht ist vom Vorsitzenden des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans und von der innerhalb des Unternehmens für die Rechnungslegung zuständigen Person (i.d.R. der Leiter oder die Leiterin Finanzen bzw. das zuständige Mitglied der Geschäftsleitung) zu unterzeichnen (Art. 958 Abs. 3 OR). Mit dieser Vorschrift soll letztlich die persönliche Verantwortlichkeit der mit der Erstellung des Geschäftsberichts bzw. der Abschlüsse betrauten Personen dokumentiert werden. Wer die Unterlagen unterzeichnet, bestätigt damit, dass er sie kennt, für richtig befindet und gutheisst. Die entsprechende Regelung (Art. 958 Abs. 3 OR) ist demnach mehr als eine blosse Formvorschrift. Allerdings bewirkt die Unterzeichnung keine Einschränkung der Verantwortlichkeit für den Geschäftsbericht: Beispielsweise ist bei der Aktiengesellschaft grundsätzlich der gesamte Verwaltungsrat und nicht nur der unterzeichnende Verwaltungsratspräsident bzw. die unterzeichnende Verwaltungsratspräsidentin für den Geschäftsbericht verantwortlich.

128 Unternehmen, die Anleihensobligationen ausstehend haben oder deren Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert sind, haben ihre Jahres- und Konzernrechnung nach der Genehmigung durch das zuständige Organ mit den Revisionsberichten offenzulegen. Die Offenlegung kann auf zwei gleichwertige Arten erfolgen: Publikation im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» oder Zustellung an jede Person, die dies innerhalb eines Jahres nach der Genehmigung verlangt. Die Kotierungsreglemente der Börsen können zusätzliche Publizitätsvorschriften enthalten (vgl. II.11).

129 Bei den übrigen Unternehmen haben lediglich diejenigen Gläubiger und Gläubigerinnen, die ein schutzwürdiges Interesse nachweisen, ein Recht auf Einsicht in den Geschäftsbericht und in die Revisionsberichte (Art. 958e OR). Ein schutzwürdiges Interesse liegt im Allgemeinen vor, wenn die Forderung des Gläubigers oder der Gläubigerin gefährdet erscheint, also nicht fristgerecht beglichen wird, oder wenn andere Anzeichen vorliegen, die auf finanzielle Schwierigkeiten hindeuten.

130 In Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, können Aktionäre und Aktionärinnen, die mindestens 10 % des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, vom Verwaltungsrat jederzeit schriftlich *Auskunft* über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Der Verwaltungsrat erteilt die Auskunft innert 4 Monaten und legt die Antworten bis spätestens zur nächsten Generalversammlung zur Einsicht für die Aktionäre und Aktionärinnen offen. Die Auskunft muss erteilt werden, soweit für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich und soweit keine Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen gefährdet werden. Bei einer Verweigerung muss dies schriftlich begründet werden (Art. 697 OR).

131 Zudem können die Geschäftsbücher und Akten von Aktionären und Aktionärinnen eingesehen werden, die zusammen mindestens 5 % des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten. Der Verwaltungsrat gewährt die *Einsicht* innerhalb von 4 Monaten, die Aktionäre und Aktionärinnen dürfen dabei Notizen machen. Auch hier muss die Einsicht erteilt werden, soweit für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich und soweit keine

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen gefährdet werden, mit schriftlicher Begründung bei einer Verweigerung (Art. 697a OR).

132 Vorbehalten bleiben abweichende Vorschriften für die GmbH (Art. 802 Abs. 2 OR), die Genossenschaft (Art. 857 Abs. 2 und 3 OR) sowie in Spezialgesetzen.

II.3.6 Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher

II.3.6.1 Rechtliche Grundlagen

133 Das Gesetz regelt die Pflicht zur Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher in Art. 958f OR. Die darin vorgesehene elektronische oder vergleichbare Aufbewahrung von Unterlagen wird in der Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) weiter spezifiziert.

Das Gesetz billigt den elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrten Unterlagen die gleiche Beweiskraft zu wie solchen, die ohne Hilfsmittel lesbar sind. Voraussetzung ist indessen, dass die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen und Sachverhalten gewährleistet ist und die Aufzeichnungen jederzeit lesbar gemacht werden können (Art. 958f Abs. 3 OR). Gesetz und Verordnung lassen zu, dass die Originale vernichtet werden, nachdem sie auf Informationsträgern festgehalten sind; umso wichtiger ist das Einhalten der Verordnung, da andernfalls den Aufzeichnungen die Beweiskraft abgesprochen werden kann.

II.3.6.2 Aufbewahrung

134 Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Revisionsbericht sind während zehn Jahren aufzubewahren (Art. 958f Abs. 1 OR). Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres, gewisse Gesetze können auch längere Aufbewahrungsfristen vorsehen (vgl. II.3.6.3).

135 Die Aufbewahrungspflicht soll sicherstellen, dass Geschäftsbücher und Unterlagen im Falle einer Auseinandersetzung noch vorhanden sind und als Beweismittel vorgelegt werden können. Aufzubewahren sind diejenigen Bücher, welche nach Art und Umfang des Geschäfts nötig sind, um die Vermögenslage des Geschäfts und die mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängenden Schuld- und Forderungsverhältnisse sowie die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsjahre festzustellen (Art. 1 GeBüV). Zusätzliche, freiwillig geführte Bücher unterliegen der gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung ebenso wenig wie interne Notizen, soweit sie nicht Buchungsbelege sind. Letzteres sind (i.S.v. I.2.4) alle jene Unterlagen, welche Grundlage für die Buchung bilden oder den Nachweis für deren Richtigkeit erbringen.

136 Es ist im Zusammenhang mit der Aufbewahrungspflicht erheblich, welche Aufzeichnungen als (notwendige) «Geschäftsbücher» (Art. 958f OR) identifiziert werden. Die Geschäftsbücherverordnung nennt folgende, je nach Art und Umfang des Geschäfts zu führende Bücher:

Das *Hauptbuch*, bestehend aus:
- Konten (sachlogische Gliederung aller verbuchten Geschäftsvorfälle), auf deren Basis die Erfolgsrechnung und die Bilanz erstellt werden; und
- Journal (chronologische Erfassung aller verbuchten Geschäftsvorfälle) (vgl. I.2.8.2).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die *Hilfsbücher*, insbesondere:
- die Lohnbuchhaltung;
- die Buchhaltung betreffend die Forderungen und Verbindlichkeiten (aus Lieferungen und Leistungen); und
- die fortlaufende Führung der Warenbestände bzw. der nicht fakturierten Dienstleistungen;
- die Anlagebuchhaltung, die Wertschriftenbuchhaltung sowie weitere Hilfsbücher.

II.3.6.2.1 Zulässige Informationsträger

137 Das Gesetz (Art. 958f Abs. 2 und 3 OR) in Verbindung mit der Geschäftsbücherverordnung umschreibt die zulässigen Informationsträger.

138 Der Geschäftsbericht und ggf. der Revisionsbericht sind schriftlich und unterzeichnet aufzubewahren. Da die Schriftform seit einigen Jahren auch mit elektronischen Dokumenten erfüllt werden kann, können diese Dokumente auch elektronisch aufbewahrt werden, sofern sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. Gemäss Art. 14 Abs. 2bis OR ist die mit einem qualifizierten Zeitstempel verbundene qualifizierte elektronische Signatur gemäss Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt.

139 Für Geschäftsbücher und Buchungsbelege sind folgende Informationsträger zulässig (Art. 9 Abs. 1 GeBüV):
- *unveränderbare* Informationsträger, namentlich Papier, Bildträger und unveränderbare Datenträger;
- *veränderbare* Informationsträger, wenn
  1. technische Verfahren zur Anwendung kommen, welche die Integrität der gespeicherten Informationen gewährleisten (z.B. digitale Signaturverfahren);
  2. der Zeitpunkt der Speicherung der Informationen unverfälschbar nachweisbar ist (z.B. durch «Zeitstempel»);
  3. die zum Zeitpunkt der Speicherung bestehenden weiteren Vorschriften über den Einsatz der betreffenden technischen Verfahren eingehalten werden; und
  4. die Abläufe und Verfahren zu deren Einsatz festgelegt und dokumentiert sowie die entsprechenden Hilfsinformationen (wie Protokolle und Logfiles) ebenfalls aufbewahrt werden.

140 Informationsträger gelten als veränderbar, wenn die auf ihnen gespeicherten Informationen geändert oder gelöscht werden können, ohne dass die Änderung oder Löschung auf dem Datenträger nachweisbar ist (wie Magnetbänder, magnetische oder magnetooptische Disketten, Fest- oder Wechselplatten, Solid-state-Speicher).

141 Die Integrität und die Lesbarkeit der Informationsträger sind regelmässig zu prüfen. Eine Datenmigration auf andere Formate oder Informationsträger während der Aufbewahrungsfrist ist zulässig, wenn sichergestellt wird, dass die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Informationen gewährleistet werden und die Verfügbarkeit und die Lesbarkeit den gesetzlichen Anforderungen weiterhin genügen. Eine solche Migration ist zu protokollieren und das Protokoll zusammen mit den Informationen aufzubewahren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3.6.2.2 Grundsätze der Aufbewahrung

142 Die Regeln zur Aufbewahrung von Geschäftsbüchern und Buchungsbelegen gelten unabhängig von den eingesetzten Hilfsmitteln und Technologien.

Abgesehen von den Grundsätzen der ordnungsmässigen Buchführung (GoB) verlangt die Geschäftsbücherverordnung bei elektronisch oder in vergleichbarer Weise geführten und aufbewahrten Unterlagen auch die Einhaltung der Grundsätze der ordnungsmässigen Datenverarbeitung (vgl. I.2.8).

Die Aufbewahrung muss so erfolgen, dass keine Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass sich dies feststellen lässt (Integrität bzw. Echtheit und Unverfälschbarkeit). Je nach Art und Umfang des Geschäfts sind Arbeitsanweisungen zu erstellen, welche die Organisation, die Zuständigkeiten, die Abläufe und Verfahren und die Infrastruktur (Maschinen und Programme) so dokumentieren, dass die Unterlagen verstanden werden können. Die Verantwortung für archivierte Informationen und Unterlagen ist klar zu regeln und zu dokumentieren. Die Archivierung muss einer bestimmten, aber frei wählbaren Systematik folgen, z.B. nach Datum, Sachgegenstand, Unternehmensbereich oder Person. Die Informationen sind vor unbefugtem Zugriff zu schützen, Zugriffe und Zutritte sind aufzuzeichnen. Die Arbeitsanweisungen und Aufzeichnungen sind zu aktualisieren und unterliegen der gleichen Aufbewahrungspflicht wie die aufbewahrten Unterlagen und Informationen.

Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege müssen so aufbewahrt werden, dass sie bis zum Ende der Aufbewahrungspflicht von einer berechtigten Person innert angemessener Frist eingesehen und geprüft werden können. Das dazu erforderliche Personal sowie die Geräte oder Hilfsmittel sind ebenfalls verfügbar zu halten.

II.3.6.3 Weitergehende Bestimmungen

143 Über das Obligationenrecht und die Geschäftsbücherverordnung hinausgehende Bestimmungen zur Aufbewahrung finden sich in Spezialgesetzen, z.B. im Mehrwertsteuergesetz und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen. Demnach beträgt die Aufbewahrungsfrist für Belege, welche Immobilien betreffen, mindestens 20 Jahre, für übrige Belege mindestens 10 Jahre. Ist nach Ablauf dieser Frist die Verjährung der Steuerforderung, auf welche sich die Unterlagen beziehen, noch nicht eingetreten, so dauert die Aufbewahrungspflicht bis zum Eintritt der Verjährung. Im Weiteren bestehen u.a. Regeln zur Aufbewahrung im Inland, Aufbewahrung gewisser Unterlagen im Original, elektronische Signatur, Datensicherheit.

II.3.7 Internes Kontrollsystem

II.3.7.1 Begriff und Bestandteile

144 Ein Unternehmen sollte in Bezug auf die finanzielle Berichterstattung über ein dauernd funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) verfügen. Die nachfolgenden Ausführungen zum IKS basieren auf dem Schweizer Standard zur Abschlussprüfung (PS-CH) 890 «Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems».

145 Bei ordentlich zu prüfenden Unternehmen (Art. 727 OR) hat die Revisionsstelle die Pflicht, zu prüfen, ob ein IKS existiert (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR). Damit ein IKS als «existent»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

bezeichnet werden kann, muss es dokumentiert, den Geschäftsrisiken und dem Umfang der Geschäftstätigkeit angepasst, den Mitarbeitenden bekannt sowie durch diese umgesetzt sein und in der Praxis angewendet werden. Dies bedingt ein Kontrollbewusstsein auf allen Stufen des Unternehmens.

146 In diesem Sinne umfasst der Begriff des IKS jene Vorgänge und Massnahmen in einem Unternehmen, welche eine ordnungsmässige Buchführung und finanzielle Berichterstattung sicherstellen. Gemeinhin umfasst ein IKS die folgenden *Bestandteile:*
- Kontrollumfeld (vgl. II.3.7.3);
- Risikobeurteilungsprozess des Unternehmens (vgl. II.3.7.4);
- rechnungslegungsrelevante Informationssysteme – einschliesslich der damit verbundenen Geschäftsprozesse – und Kommunikation (vgl. II.3.7.5);
- Kontrollaktivitäten auf Unternehmens- und auf Prozessebene (vgl. II.3.7.6);
- Überwachung der Kontrollen (vgl. II.3.7.7).

147 Jedes IKS hat immanente Grenzen in der Form von Flüchtigkeitsfehlern, Irrtümern oder dem menschlichen Urteil, das bei Ermessensentscheidungen fehlerhaft ausfallen kann, aber auch in Form von bewussten Verletzungen der Regeln durch Mitarbeitende aller Stufen oder durch externe Personen. Solche Mängel oder Verstösse können auf der ausführenden Ebene selbst oder aber auf einer vorgesetzten Ebene auftreten.

148 In kleineren Unternehmen lassen sich aufgrund begrenzter personeller Ressourcen gewisse Elemente des IKS häufig nicht oder nur unvollkommen umsetzen, so z.B. organisatorische Massnahmen wie die Funktionentrennung. Andererseits besteht in solchen Fällen die Möglichkeit, dass der Unternehmer oder Geschäftsführer mit seinen umfassenden Kenntnissen allfälligen Kontrolldefiziten mit anderen Kontrollmassnahmen entgegenwirkt und damit ein der Grösse und Komplexität des Unternehmens entsprechendes IKS einrichtet.

II.3.7.2 Aufgaben und Verantwortung in Bezug auf das IKS

149 Zu den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats gehört auch die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 OR). Somit ist der Verwaltungsrat für die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines geeigneten IKS verantwortlich. Ihm obliegt die Verantwortung,
- Entscheidungen betreffend die Ausgestaltung des IKS unter Berücksichtigung der Zweckmässigkeit periodisch zu überprüfen;
- sicherzustellen, dass die von der Geschäftsleitung zu treffenden Massnahmen zur Umsetzung des IKS implementiert werden; und
- sicherzustellen, dass die Wirksamkeit des IKS einer angemessenen Kontrolle durch die Geschäftsleitung oder den Verwaltungsrat selbst unterliegt.

150 Die Geschäftsleitung ist für die Umsetzung und Aufrechterhaltung der vom Verwaltungsrat festgelegten Strategien und Geschäftsgrundsätze und in diesem Zusammenhang auch für die Umsetzung des IKS verantwortlich. Dazu gehören:
- die Entwicklung und Aufrechterhaltung geeigneter Prozesse zur Identifikation, Einschätzung und Überwachung der eingegangenen Risiken;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- die Aufrechterhaltung und Dokumentation einer Organisationsstruktur, welche Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Informationsflüsse festhält;
- die Identifikation von Schlüsselkontrollen und deren Überwachung sowie die Sicherstellung der Vornahme von Korrekturmassnahmen; und
- die Sicherstellung der Erfüllung delegierter Aufgaben.

151 Die Geschäftsleitung hat im Hinblick auf diese Aufgaben zu gewährleisten, dass die notwendigen personellen Ressourcen in hinreichender Anzahl, sowie mit der angemessenen Ausbildung und Erfahrung verfügbar sind.

II.3.7.3 Kontrollumfeld

152 Das Kontrollumfeld umfasst Überwachungs- und Leitungsfunktionen der Unternehmensleitung sowie deren Einstellung, Bewusstsein und Handlungen im Hinblick auf das IKS und dessen Bedeutung innerhalb des Unternehmens. Das Kontrollumfeld beeinflusst das Kontrollbewusstsein der Mitarbeitenden und bildet damit die Grundlage eines wirksamen IKS.

153 Folgende Elemente und die Art und Weise, wie diese in die Arbeitsabläufe des Unternehmens eingebunden sind, prägen das Kontrollumfeld:

- Kommunikation und Durchsetzung von Integrität und ethischen Werten;
- Kompetenz der Mitarbeitenden;
- Mitwirkung der mit der Unternehmensleitung betrauten Personen;
- Führungsgrundsätze und Führungsstil;
- Organisationsstruktur;
- Zuordnung von Weisungsbefugnis und Verantwortlichkeiten;
- Weisungen im Bereich des Personalwesens.

II.3.7.4 Risikobeurteilungsprozess des Unternehmens

154 Grössere Unternehmen haben im Lagebericht Aufschluss über die Durchführung einer Risikobeurteilung zu geben (Art. 961c Abs. 2 Ziff. 2 OR, vgl. II.6.4). Diese Angaben sind der Ausfluss des Risikobeurteilungsprozesses, der in folgende Schritte gegliedert werden kann:

- Identifizierung von Geschäftsrisiken;
- Einschätzung der Bedeutung dieser Risiken;
- Beurteilung der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens; und
- Entscheidung über Massnahmen, um diesen Risiken zu begegnen.

In Bezug auf die Ausgestaltung des IKS sind nur die Risiken relevant, die zu wesentlichen falschen Angaben im Abschluss führen können.

II.3.7.5 Rechnungslegungsrelevante Informationssysteme und Kommunikation

155 Die für die Rechnungslegung relevanten Informationssysteme (einschliesslich des Buchführungssystems) bestehen aus den Abläufen und Aufzeichnungen, die eingerichtet wurden, um rechnungslegungsrelevante Geschäftsvorfälle des Unternehmens auszulösen, aufzuzeichnen, zu verarbeiten und darüber zu berichten. Darüber hinaus dienen sie dem Nachweis der damit verbundenen Aktiven, Verbindlichkeiten, des Eigenkapitals und weiteren Offenlegungen im Anhang des Abschlusses.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

156 Die Beurteilung der rechnungslegungsrelevanten Informationssysteme setzt ein Verständnis folgender Aspekte voraus:
- die Arten von Geschäftsvorfällen des Unternehmens, die für den Abschluss bedeutsam sind;
- die Verfahren in Form manueller oder IT-gestützter Systeme, durch die Geschäftsvorfälle ausgelöst, aufgezeichnet, verarbeitet, ggf. korrigiert, in das Hauptbuch übertragen und im Abschluss erfasst werden;
- die entsprechenden Rechnungslegungsaufzeichnungen, unterstützenden Informationen sowie bestimmte Konten im Abschluss, die benötigt werden, um Geschäftsvorfälle auszulösen, aufzuzeichnen, zu verarbeiten, ggf. zu korrigieren sowie darüber zu berichten;
- auf welche Weise das Informationssystem für den Abschluss bedeutsame Ereignisse und Gegebenheiten, die nicht Geschäftsvorfälle sind, erfasst;
- der zur Aufstellung des Abschlusses angewandte Rechnungslegungsprozess, einschliesslich bedeutsamer geschätzter Werte in der Rechnungslegung sowie Abschlussangaben; und
- Kontrollen im Zusammenhang mit Journaleinträgen, einschliesslich nicht standardisierter Journaleinträge zur Aufzeichnung von nicht wiederkehrenden, ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen oder Anpassungen.

157 Offene Kommunikationswege dienen dazu, dass beim Auftreten von Unregelmässigkeiten und anderen Besonderheiten die erforderlichen Massnahmen rasch ergriffen werden. Dies betrifft auch den Informationsaustausch zwischen der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat oder ggf. dem Prüfungsausschuss.

II.3.7.6 Kontrollaktivitäten

158 Kontrollaktivitäten sind Tätigkeiten und Verfahren, welche das Befolgen von Anweisungen der Unternehmensleitung sicherstellen sollen, z.B. dass notwendige Massnahmen ergriffen werden, um Risiken entgegenzuwirken. Die Kontrollaktivitäten werden entweder manuell oder über IT-Systeme und auf unterschiedlichen organisatorischen und funktionalen Ebenen vorgenommen.

159 Bei der Beurteilung berücksichtigt die Unternehmensleitung, ob und wie eine bestimmte Kontrollaktivität, einzeln oder in Kombination mit anderen, geeignet ist, wesentliche falsche Angaben in der Buchführung und der finanziellen Berichterstattung zu verhindern oder aufzudecken.

160 Auf Unternehmensebene sind sowohl direkte Kontrollen, die die Geschäftsleitung selbst ausführt oder anordnet, als auch indirekte Kontrollen anzutreffen. Diese werden geprägt von Verhaltensnormen, Leitbildern, gelebten ethischen Werten und Grundvorstellungen, insbesondere dem «tone at the top».

161 Auf Prozessebene werden mittels Kontrollen die Risiken wesentlicher Fehler innerhalb einzelner Prozesse abgedeckt, welche bei der Initiierung, Registrierung, Verarbeitung und Verbuchung von Geschäftsvorfällen auftreten können. Es handelt sich hierbei entweder um manuelle Kontrollen oder um automatisierte IT-Anwendungskontrollen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

162 Kontrollaktivitäten können beispielsweise folgende Bereiche betreffen:
- Autorisierung;
- Leistungskontrolle;
- Informationsverarbeitung;
- physische Kontrollen;
- Funktionstrennung.

163 Mit der heute bereits hohen und weiter zunehmenden Abhängigkeit von komplexen IT-Systemen nimmt die Bedeutung halb- oder vollautomatisierter Kontrollen mittels IT-Anwendungen zu. Das ordnungsgemässe Funktionieren der betreffenden IT-Anwendungen muss mittels entsprechender genereller IT-Kontrollen sichergestellt werden, die folgende Bereiche abdecken:
- Programmentwicklungen;
- Programm- und Datenbankanpassungen;
- Zugriff auf Programme und Daten;
- Betrieb der Informatik.

II.3.7.7 Überwachung der Kontrollen

164 Durch die laufende Überwachung des IKS überzeugt sich die Unternehmensleitung davon, dass die Vorgaben des IKS eingehalten werden. Auch erkennt sie hierdurch, ob aufgrund veränderter Gegebenheiten (z.B. Änderungen in Organisation oder Prozessen, Änderungen in der Risikobeurteilung) Anpassungen des IKS erforderlich werden.

165 Die Überwachung der Kontrollen im Rahmen eines IKS erfolgt stufengerecht und wird durch die Unternehmensleitung angeordnet und koordiniert. Der Unternehmensleitung stehen dabei verschiedene Mittel zur Verfügung. Das «Three lines of defense»-Modell (drei Verteidigungslinien) des Institute of Internal Auditors (IIA) hat sich international als Konzept für die organisatorische Einbettung der Kontrollfunktionen etabliert. Es stellt für die leitenden Unternehmensorgane eine Möglichkeit zur effizienten Wahrnehmung ihrer Funktionen und Verantwortlichkeiten dar. Es zeigt drei voneinander unabhängige Ebenen unterhalb der Unternehmensführung, die der Steuerung der Unternehmensrisiken dienen.
- Die erste Verteidigungslinie liegt beim operativen Management und den Prozesseignern und -eignerinnen. Die Geschäftsleitung definiert dazu Steuerungs- und Kontrollmassnahmen entlang der operativen Prozesse;
- die zweite Verteidigungslinie sind zum Beispiel die Compliance-Funktion, die Qualitätssicherung oder das Controlling. Diese nehmen verschiedene Funktionen in der Aufsicht, der Kontrollen und der Unterstützung des operativen Managements zur Risikosteuerung wahr. Im Auftrag der Geschäftsleitung werden von den Risikomanagement-Funktionen Richtlinien zur Umsetzung der vorgegebenen Strategie erlassen, übergeordnete Gefahren und Trends identifiziert oder die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden organisiert;
- die dritte Verteidigungslinie stellt die interne Revision dar. Sie informiert die leitenden Unternehmensorgane unabhängig über operationelle Chancen und Risiken. Sie wird vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung risikoorientiert und unabhängig eingesetzt, um Sicherheit über den Zustand der Prozesse zu erhalten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4 Bestimmungen zur Jahresrechnung (Einzelabschluss)

II.4.1 Einleitung

166 Die Rechnungslegung muss «die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können» (Art. 958 Abs. 1 OR). Dies entspricht der Grundanforderung, die an jede Rechnungslegung gestellt wird.

167 Da sich das Obligationenrecht grundsätzlich auf die Festlegung von Bewertungsobergrenzen (Höchstwerten) beschränkt und niedrigere Bewertungen zulässt, ist diese Anforderung (Art. 958 Abs. 1 OR) jedoch zu relativieren. Die Bildung stiller Reserven kann die Transparenz für Dritte wesentlich vermindern. Im Rechnungslegungsrecht sind einige Präzisierungen, z.B. zur Folgebewertung von Aktiven, zur Wertbeeinträchtigung (Impairment) oder zur Aktivierungspflicht (z.B. für nicht fakturierte Dienstleistungen) aufgeführt. Stille Reserven sind jedoch immer möglich. Die willkürlich niedrigere Bewertung hat nichts mit dem nachstehend definierten Vorsichtsprinzip zu tun.

168 Das Vorsichtsprinzip ist ein wesentlicher, allgemein anerkannter Bewertungsgrundsatz. Es besagt, dass in allen Fällen, in denen hinsichtlich der Bewertung eine Unsicherheit besteht, von zwei möglichen Werten der vorsichtiger ermittelte einzusetzen ist. In diesem Sinn lassen sich das *Realisationsprinzip*, das *Imparitätsprinzip* und das *Niederstwertprinzip* aus dem allgemeinen Grundsatz der Vorsicht ableiten.

169 Die Rechnungslegung beruht auf der Annahme der Fortführung des Unternehmens auf absehbare Zeit. Die Jahresrechnung ist auf Basis von Fortführungswerten (Art. 958a OR) zu erstellen, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens sei nicht mehr beabsichtigt oder voraussichtlich nicht möglich.

II.4.2 Bilanzierungspflicht und Bilanzierungsfähigkeit

170 Die Bilanz, gegliedert in Aktiven und Passiven, stellt die Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens am Bilanzstichtag dar (Art. 959 Abs. 1 OR).

II.4.2.1 Aktiven

171 Als Aktiven *müssen* Vermögenswerte bilanziert werden, wenn
- aufgrund vergangener Ereignisse über sie verfügt werden kann,
- ein zukünftiger Mittelzufluss wahrscheinlich ist und
- ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann.

Andere Vermögenswerte *dürfen nicht* bilanziert werden (Art. 959 Abs. 2 OR). Das schliesst «Aktivierungswahlrechte» grundsätzlich aus.

172 Für die Ansetzung eines Aktivums ist eine hohe Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Mittelzuflusses erforderlich. Als Umlaufvermögen müssen die flüssigen Mittel bilanziert werden sowie andere Aktiven, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zu flüssigen Mitteln oder anderweitig realisiert werden. Als Anlagevermögen müssen alle übrigen Aktiven bilanziert werden (Art. 959 Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

173 Sofern die drei vorstehenden Bedingungen erfüllt sind, besteht grundsätzlich eine Aktivierungspflicht. Da aus *handelsrechtlicher* Sicht praktisch unlimitierte Abschreibungen oder Wertberichtigungen vorgenommen werden können (Art. 960a Abs. 4 OR), ist es möglich, in einem zweiten Schritt einen zu aktivierenden Vermögensposten über die Erfolgsrechnung abzuschreiben bzw. im Wert zu berichtigen. Die steuerrechtlichen Konsequenzen sind jedoch zu beachten. Es ist denkbar, dass die handels- und steuerrechtlichen Jahresrechnungen nicht zwingend identisch sind.

II.4.2.2 Passiven

174 Als Passiven müssen das Fremd- und das Eigenkapital bilanziert werden (Art. 959 Abs. 4 OR).

175 Verbindlichkeiten müssen als Fremdkapital bilanziert werden, wenn
- sie durch vergangene Ereignisse bewirkt wurden,
- ein zukünftiger Mittelabfluss wahrscheinlich ist und
- ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kann (Art. 959 Abs. 5 OR).

176 Als kurzfristig müssen die Verbindlichkeiten bilanziert werden, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zur Zahlung fällig werden. Als langfristig müssen alle übrigen Verbindlichkeiten bilanziert werden (Art. 959 Abs. 6 OR). Das Eigenkapital ist der Rechtsform entsprechend auszuweisen und zu gliedern (Art. 959 Abs. 7 OR). Sofern die drei oben genannten Bedingungen erfüllt sind, besteht eine Passivierungspflicht.

177 Die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung verbieten das Erfassen fiktiver Verbindlichkeiten. Allerdings erlaubt das Gesetz die Verbuchung von Rückstellungen z.B. unter dem Titel «Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens». Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen zudem nicht aufgelöst werden (Art. 960a Abs. 4 OR). Solche Rückstellungen sind keine echten Verbindlichkeiten. Es handelt sich um eine im Gesetz vorgesehene Möglichkeit der Bildung von stillen Reserven.

II.4.3 Bewertung

II.4.3.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze

178 Aktiven und Verbindlichkeiten werden i.d.R. einzeln bewertet, sofern sie wesentlich sind und aufgrund ihrer Gleichartigkeit für die Bewertung nicht üblicherweise als Gruppe zusammengefasst werden (Art. 960 Abs. 1 OR).

Die Bewertung muss vorsichtig erfolgen, darf aber die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht verhindern (bezüglich stiller Reserven vgl. III.2.33). Rückstellungen müssen nicht den Worst Case abbilden, sind jedoch vorsichtig zu schätzen. Bestehen konkrete Anzeichen für eine Überbewertung von Aktiven oder für zu geringe Rückstellungen, so sind die Werte zu überprüfen und ggf. anzupassen (Art. 960 Abs. 3 OR). Die Wertberichtigungen sollen nicht zu knapp und die Risiken nicht zu gering bemessen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

179 Bei ihrer Ersterfassung müssen die Aktiven höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden. In der Folgebewertung dürfen Aktiven nicht höher bewertet werden als zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vorbehalten bleiben Bestimmungen für einzelne Arten von Aktiven (Art. 960a Abs. 1 und 2 OR).

Bei Schenkungen und Tausch ist es zulässig, das Kostenwertprinzip zu durchbrechen:

- Geschenkte Aktiven dürfen zu einem vorsichtig ermittelten Verkehrswert eingesetzt werden, solange dieser (bei Gütern des Anlagevermögens) nicht über dem subjektiven Geschäftswert oder Nutzwert liegt (vgl. III.2.16.3).
- Bei Tausch darf als Anschaffungswert höchstens der vorsichtig geschätzte Verkehrswert eingesetzt werden, sofern davon ausgegangen werden kann, dass es sich um einen geschäftlich begründeten Tausch handelt; der Bilanzierende hat die Wahl, den Buchwert des hingegebenen Gegenstands weiterzuführen oder eine Gewinnrealisierung anzunehmen, indem der eingetauschte Gegenstand mit dem vorsichtig geschätzten Verkehrswert des hingegebenen Gegenstands angesetzt wird. Ein Tauschgeschäft mit Gewinnrealisierung kann z.B. unterstellt werden, wenn eigene Aktien zur (teilweisen) Begleichung des Kaufpreises einer neu erworbenen Beteiligung eingesetzt werden.

180 Der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust muss durch Abschreibungen, anderweitige Wertverluste müssen durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden. Abschreibungen und Wertberichtigungen müssen nach den allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen vorgenommen werden. Sie sind direkt oder indirekt bei den betreffenden Aktiven zulasten der Erfolgsrechnung abzusetzen und dürfen nicht unter den Passiven ausgewiesen werden.

181 Es findet eine Differenzierung zwischen der Erstbewertung (Art. 960a Abs. 1 OR) und der Folgebewertung (Art. 960a Abs. 2 OR) statt. Im Zeitpunkt der Ersterfassung von Aktiven werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten herangezogen. Bei der Folgebewertung gibt es unterschiedliche Methoden (u.a. Vornahme linearer, degressiver oder leistungsbezogener Abschreibungen für nutzungs- und altersbedingte Wertverluste oder Berücksichtigung des Veräusserungswerts abzüglich noch anfallender Kosten). Stets bilden jedoch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. die tieferen Marktwerte die Obergrenze, mit Ausnahme der Möglichkeit der Aufwertung bei Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis. Besondere Bestimmungen gelten für die Rechnungslegung bei Liquidation (Art. 742 OR, vgl. III.9) und die Aufwertung nach Art. 725c OR, vgl. III.6.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.3.2 Einzelbewertung und Gruppenbewertung

II.4.3.2.1 Grundsatz der Einzelbewertung

182 Der Grundsatz der Einzelbewertung geht aus Art. 960 Abs. 1 OR hervor:

> **Art. 960 Abs. 1 OR**
>
> D. Bewertung
> I. Grundsätze
>
> [1] Aktiven und Verbindlichkeiten werden in der Regel einzeln bewertet, sofern sie wesentlich sind und aufgrund ihrer Gleichartigkeit für die Bewertung nicht üblicherweise als Gruppe zusammengefasst werden.

Es ergibt sich aus dem Gesetzestext für wesentliche Bilanzpositionen ein Gebot der Einzelbewertung. Dieses kann bei gleichartigen Aktiven und Verbindlichkeiten durchbrochen werden, wenn diese in der Praxis üblicherweise gemeinsam bewertet werden.

II.4.3.2.2 Einzelbewertung

183 Einzelbewertung bedeutet, dass die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten einzeln zu bewerten sind. Die Regeln für Wertberichtigungen (Niederstwertprinzip, verlustfreie Bewertung u.a.) sind für die Vermögensgegenstände einzeln anzuwenden, wogegen allfällige Wertsteigerungen bei anderen Posten derselben Bilanzposition wegen der konsequenten Befolgung des Kostenwertprinzips nicht geltend gemacht werden können.

II.4.3.2.3 Gruppenbewertung

184 Bei der Methode der Gruppenbewertung wird der Grundsatz der Vorsicht in weniger strenger Art ausgelegt. Es wird lediglich verlangt, dass die ausgewiesene Bilanzposition als Ganzes korrekt bewertet ist; Minderwerte und Wertsteigerungen von einzelnen Posten innerhalb der Bilanzposition sind zur kompensatorischen Verrechnung zugelassen. Eine solche Verrechnung ist indessen nur so weit zulässig, als der gesamte Anschaffungswert der nach der Methode der Gruppenbewertung angesetzten Bilanzposition – von Aufwertungen (Art. 725c OR) oder einer Bewertung zu beobachtbaren Marktpreisen (Art. 960b OR) abgesehen – nicht überschritten wird.

185 Bei der Gruppenbewertung ist eine Verrechnung von Mehr- und Minderwerten nur zwischen *gleichartigen* Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, welche aufgrund ihrer Gleichartigkeit und Vielzahl (vgl. II.4.3.2.4) üblicherweise gemeinsam bewertet werden, zulässig. So ist es z.B. nicht statthaft, Minderwerte in Produktionsanlagen mit Mehrwerten von Liegenschaften zu verrechnen, nur weil beide Güter bei Anwendung der Minimalgliederung unter Sachanlagen zusammengefasst sind.

186 Gruppenbewertung bedeutet, dass stille Reserven einzelner Posten zur Kompensation von Minderwerten in anderen, artgleichen Vermögensgegenständen herangezogen werden können. Soweit es sich um stille Reserven im obligationenrechtlichen Sinne handelt (Art. 960a Abs. 4 OR), die zur Kompensation beansprucht werden, ist dies ohne Einschränkung zulässig. Dies bedeutet aber, dass stille Reserven im Umfang der Verrechnung aufgelöst werden. Indem diese Wertkorrektur mit Reservecharakter die Aufgabe einer Wertberichtigung für andere, überbewertete Posten zu übernehmen hat, verliert

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sie ihren Reservecharakter. Eine solche Auflösung ist in die Ermittlung des Gesamtbetrags aufgelöster stiller Reserven einzubeziehen, die allenfalls offenlegungspflichtig ist (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

187 Eine vorsichtigere Beurteilung ist angebracht, wenn Zwangsreserven – also über den gesetzlichen Höchstwert hinausgehende Mehrwerte – zur Kompensation von Minderwerten in anderen, artgleichen Posten herangezogen werden. Solche Mehrwerte zur Verrechnung mit Minderwerten heranzuziehen, ist nur vertretbar, wenn dahinter eine echte und erhebliche Wertsteigerung steht. I.d.R. wird dies nur in den Positionen Wertschriften, Beteiligungen und Liegenschaften der Fall sein. Würde ein bilanzierendes Unternehmen beispielsweise die notwendigen Wertberichtigungen auf einzelnen Teilen der Vorräte (z.B. für Inkuranzen) mit dem Hinweis auf eine Gruppenbewertung nicht vornehmen, müsste es im Vorratsbestand andere Teile (gedanklich) zu höheren Werten als den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ansetzen, wenn es Zwangsreserven zur Verrechnung heranziehen möchte. Eine solche Bilanzierungspraxis wäre – insbesondere wenn nicht übermässige Mehrwerte vorliegen – schon aus Vorsichtsgründen fragwürdig und praxisfremd. Eine Gruppenbewertung mit Verrechnung von Zwangsreserven wird daher mit Bezug auf das Beispiel der Vorräte i.d.R. nur in dem Umfang vertretbar sein, in dem das Warenlager zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertete Güter mit höherem Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis enthält.

188 Falls eine Gruppenbewertung erfolgt, soll sich die Verrechnung von Mehr- und Minderwerten nicht bloss in einer aufsummierenden Tätigkeit erschöpfen, sondern es sind auch qualitative Elemente wie etwa die Nachhaltigkeit der geltend gemachten Mehrwerte zu beurteilen. Es geht für das bilanzierende Unternehmen auch darum, einen Eindruck der Grössenordnung der methodenbedingten Verrechnung von Mehr- und Minderwerten zu erhalten. Zusammen mit den anderen Risikofaktoren der Bilanzposition (Inkuranzrisiken u.a.) wird schliesslich beurteilt, ob dem Grundsatz der Bilanzvorsicht trotz Gruppenbewertung genügend Rechnung getragen ist.

II.4.3.2.4 Zulässigkeit einer Gruppenbewertung

189 Dem Gesetzestext ist der Grundsatz der Einzelbewertung zu entnehmen, wie er auch in allen anderen gängigen Rechnungslegungsstandards vorgesehen ist. Das Gesetz sieht für wesentliche Aktiven und Verbindlichkeiten zwei kumulativ zu erfüllende Bedingungen vor, unter welchen vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen werden kann:

- *Gleichartigkeit:* Gleichartigkeit definiert sich nicht ausreichend aus dem gemeinsamen Ausweis in einer Bilanzposition. Bei den gemeinsam bewerteten Aktiven oder Verbindlichkeiten muss es sich um Einzelpositionen einer eng definierten Gruppe handeln, z.B. um fällige *Forderungen aus Lieferungen und Leistungen* mit ähnlichen Zahlungszielen oder gleichartige Einzelposten im *Warenlager*.
- Die Aktiven oder Verbindlichkeiten werden in der Bewertung *üblicherweise als Gruppe zusammengefasst.* Es muss branchenüblich sein, die gleichartigen Elemente als Gruppe zu betrachten und gemeinsam zu bewerten. Das dürfte v.a. dort der Fall sein, wo eine Einzelbewertung betriebswirtschaftlich offensichtlich falsche Resultate zur Folge hätte. Die Analyse, wie eine Gesellschaft die jährliche Bewertung bzw. Bewertungsüberprüfung für den Jahresabschluss durchführt, dürfte in vielen Fällen bereits Auf-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schluss geben, ob gemeinsam bewertet oder nur gemeinsam in der Bilanz ausgewiesen wird. Beispiele von Posten, welche in der Praxis häufig gemeinsam bewertet werden, sind:
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, ohne Anzeichen eines individuellen Wertberichtigungsbedarfs mit dem steuerlich akzeptierten Pauschaldelkredere;
- gleichartige Elemente eines Warenlagers, welche kurant und ohne Anzeichen eines individuellen Wertberichtigungsbedarfs sind.

190 Für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Gruppenbewertung bei *Beteiligungen* ist den konkreten Umständen Rechnung zu tragen. In folgenden Konstellationen könnte beispielsweise eine Gruppenbewertung als zulässig erachtet werden:
- starke Aufgabenteilung zwischen Einheiten einer engen Wertschöpfungskette (z.B. Beschaffung/Produktion/Vertrieb), die einzeln kaum führbar oder veräusserbar wären;
- ein Konzern hat in allen Ländern eine identische Struktur an rechtlichen Einheiten mit betriebswirtschaftlich engem Bezug, die Führung, Entscheidung und Messung aus Sicht des Konzerns erfolgt jedoch ausschliesslich auf Stufe «Land»;
- Unternehmen, die Kosten anderer Einheiten des Konzerns tragen, wenn eine isolierte Betrachtung (und daraus resultierende Wertberichtigung) betriebswirtschaftlich ein offensichtlich falsches Bild vermitteln würde.

Bei der Beurteilung sind dabei folgende Charakteristika zentral:
- enge betriebswirtschaftliche Verzahnung, aufgrund derer eine Einzelbewertung offensichtlich zu falschen Resultaten führen würde;
- enge gemeinsame Führung des Geschäfts;
- rechtliche Unternehmensgrenzen von untergeordneter Bedeutung;
- keine bewertungstechnische Willkür, die einzig die Vermeidung von Wertberichtigungen zum Ziel hat;
- die zusammengefassten Einheiten sind alle im Besitz der bewertenden Gesellschaft, Mehrwerte aus nicht kontrollierten Einheiten fallen für eine Gruppenbewertung grundsätzlich ausser Betracht.

191 Der Umstand, dass die angestrebte Bewertungsgruppe einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit (CGU) oder dem Segment einer Konzernrechnung entspricht, ist allein keine Qualifikation für eine Gruppenbewertung, kann aber als Startpunkt einer Analyse dienen.

192 Bei *Liegenschaften* kann ein Verkehrswert häufig über dem Buchwert liegen. Eine Unterscheidung in betrieblich genutzte Liegenschaften und Renditeobjekte drängt sich auf, ohne dass dabei bereits auf eine Gruppe geschlossen werden könnte. Betrieblich genutzte Liegenschaften können baulich oder operativ so eng miteinander verbunden sein, dass ein Herauslösen einer einzelnen Liegenschaft nahezu unmöglich ist. Zwingend aufeinanderfolgende industrielle Verarbeitungsschritte oder gemeinsam benutzte Installationen können dazu führen, dass solche Liegenschaften betriebswirtschaftlich eng verknüpft sind, was oft auch eine separate Veräusserung verhindert. Solche Liegenschaften können daher auch als Gruppe gemeinsam bewertet werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

193 *Renditeobjekte* hingegen sind i.d.R. unabhängig voneinander und erzielen unabhängige Einkünfte. Sie sind kaum gleichartig (jede Immobilie unterscheidet sich bereits durch den Standort), sodass z.B. eine Zusammenfassung wie «Immobilien Kanton Bern» nicht zulässig ist.

194 Für weitere Ausführungen zur Bewertung von Beteiligungen und Liegenschaften vgl. III.2.15.3 bzw. III.2.16.3.1.

195 Die Beurteilung der Zulässigkeit der Gruppenbewertung beinhaltet einen Ermessensspielraum. Willkürfreiheit und die Stetigkeit in der Anwendung sind wichtige Kriterien.

196 Der Grundsatz der Einzelbewertung steht nicht im Widerspruch zur zusätzlichen Verbuchung von z.B. steuerlich akzeptierten Pauschalwertberichtigungen. Diese sind durch die ausdrücklich zugelassene Bildung stiller Reserven (Art. 960a Abs. 4 OR) legitimiert.

II.4.3.3 Bewertung von Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreisen

197 In der Folgebewertung dürfen Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet werden, auch wenn dieser über dem Nennwert oder dem Anschaffungswert liegt (Art. 960b Abs. 1 OR). Wer von diesem Recht Gebrauch macht, muss alle Aktiven der entsprechenden Positionen der Bilanz, die einen beobachtbaren Marktpreis aufweisen, zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag bewerten. Im Anhang muss auf diese Bewertung hingewiesen werden. Der Gesamtwert der entsprechenden Aktiven muss für Wertschriften und übrige Aktiven mit beobachtbarem Marktpreis je gesondert offengelegt werden.

Unter Aktiven mit Börsenkurs werden nicht nur Umlaufvermögen, sondern auch Aktiven des Anlagevermögens verstanden.

198 Es sind hohe Anforderungen an eine Börse oder einen aktiven Markt zu stellen, welche als Grundlage für die Bewertung herangezogen werden dürfen. Es gibt keine klare Abgrenzung zwischen einer Börse und einem (anderen) aktiven Markt. Eine Börse zeichnet sich dadurch aus, dass Käufer und Verkäufer nicht direkt miteinander über einen Preis verhandeln, sondern Preise anonym gestellt werden, und dass sie einen nahezu vollkommenen Wettbewerb gewährleisten. Ein solcher wird grundsätzlich durch folgende Attribute gekennzeichnet:

- grosse Anzahl und Regelmässigkeit von Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern (aktiver Markt);
- homogene Produkte (auch fungible oder vertretbare Produkte genannt);
- kaum Eintritts- und Austrittsbarrieren;
- nahezu vollkommene Information; insbesondere einsehbare Preise und Transparenz in Bezug auf das Zustandekommen eines Preises;
- tiefe Transaktionskosten;
- Grundsatz der Profitmaximierung.

Je besser ein Markt einen solchen nahezu vollkommenen Wettbewerb garantiert, desto eher lässt sich der darin beobachtbare Marktpreis als Basis für die Bewertung heranziehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

199 Börsen sind demnach organisierte und geregelte Märkte für den Handel mit vertretbaren Vermögenswerten. I.d.R. erfüllen Börsen für Wertpapiere, Derivate und Rohstoffe die Bedingungen, welche an Börsen oder aktive Märkte (im Sinne von Art. 960b Abs. 1 OR) gestellt werden.

200 Ein aktiver Markt ist eine Handelsplattform, auf der Käufer und Verkäufer bzw. Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und es zu einem Austausch von Marktpreisen kommt. Es genügt nicht, wenn bloss eine Schätzung eines Marktwerts im allgemeinen Sinn, also eines zwischen unabhängigen Dritten möglicherweise erzielbaren Preises, vorgenommen werden kann.

201 Marktpreise sind demnach restriktiv und nach sorgfältigem Ermessen zu verwenden. So ist primär zu überlegen, ob ein zugrunde liegender Markt einen nahezu vollkommenen Wettbewerb garantiert. Dazu sind Marktgrösse, Handelsvolumina, Preisfindungsmechanismen, Verfügbarkeit von Informationen oder auch die Art der Güter zu beurteilen. Es muss sichergestellt sein, dass fortwährend aktuelle Preisinformationen zur Verfügung stehen.

202 Es kommen beispielsweise folgende Aktiven (Umlauf- oder Anlagevermögen) für eine Bewertung zu Börsenkursen oder Marktpreisen infrage:
- kotierte Wertschriften: immer, sofern ein liquider börslicher Handel stattfindet;
- nicht kotierte Wertschriften: nur, falls ein anderweitiger (beispielsweise OTC) liquider Handel (beispielsweise durch Market Making) stattfindet;
- Derivate und strukturierte Produkte: nur, falls eine Bewertung mithilfe einfacher, allgemein anerkannter Modelle aufgrund beobachtbarer Marktpreise, welche ihrerseits die oben genannten Kriterien erfüllen, erstellt werden kann;
- Vorräte: für Güter möglich, die an einem nahezu vollkommenen Markt gehandelt werden (beispielsweise Rohstoffe); sonst ist die Bewertung zu Marktpreisen kaum vorstellbar. Bei für die Produktion verwendeten Vorräten erscheint eine Markpreisbewertung als nicht sachgerecht.

203 Die internationalen Rechnungslegungsstandards kennen weitergehende Fair-Value-Regelungen. Die IFRS unterscheiden z.B. drei Level (Fair-Value-Hierarchie):
- Level 1: Preisnotierung für identische Instrumente in einem aktiven Markt;
- Level 2: Marktwert kann direkt oder indirekt von beobachtbaren Marktdaten abgeleitet werden;
- Level 3: Marktwerte mittels mathematischer Modelle aufgrund nicht beobachtbarer Daten berechnet.

204 Auf die Schweizer Rechnungslegung bezogen lässt sich feststellen, dass unter IFRS als Level 1 klassifizierte Instrumente auch die Kriterien nach 960b Abs. 1 OR erfüllen, wohingegen Level-3-Instrumente die Kriterien klar nicht erfüllen. Bei Level-2-Instrumenten muss eine detailliertere Analyse des Instruments und dessen Bewertung vorgenommen werden. Eine Bewertung zu Marktwerten erscheint hier möglich, wenn die Bewertung mithilfe von einfachen, allgemein anerkannten Modellen aufgrund von beobachtbaren Marktdaten, die ihrerseits die oben genannten Kriterien erfüllen, erfolgen kann. Bei einfachen OTC-Derivaten sollte dies z.B. meist gegeben sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

205 Für die Bewertung zum beobachtbaren Marktpreis besteht ein Wahlrecht. Bei Ausübung dieses Wahlrechts sind die relevanten Offenlegungsvorschriften im Anhang zu beachten. Wer das Wahlrecht anwendet, muss diese Bewertung für alle Aktiven innerhalb einer Bilanzposition anwenden.

206 Werden Aktiven zum Börsenkurs oder zum beobachtbaren Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet, so darf eine Wertberichtigung zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden, um Schwankungen im Kursverlauf Rechnung zu tragen (vgl. III.2.20). Solche Wertberichtigungen sind jedoch nicht zulässig, wenn dadurch sowohl der Anschaffungswert als auch der allenfalls tiefere Kurswert unterschritten würde. Der Betrag der Schwankungsreserven ist insgesamt in der Bilanz oder im Anhang gesondert auszuweisen (Art. 960b Abs. 2 OR).

II.4.3.4 Weitere Bewertungsvorschriften im Rechnungslegungsrecht

II.4.3.4.1 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen

207 Liegt in der Folgebewertung von Vorräten und nicht fakturierten Dienstleistungen der Veräusserungswert unter Berücksichtigung noch anfallender Kosten am Bilanzstichtag unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, so muss dieser Wert eingesetzt werden. Als Vorräte gelten Rohmaterial, Erzeugnisse in Arbeit, fertige Erzeugnisse und Handelswaren (Art. 960c OR).

Hier kommt somit der Grundsatz der verlustfreien Bewertung zum Tragen.

Unter gewissen organisatorischen Voraussetzungen und mit dem Ziel der zuverlässigen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ist die Anwendung der Percentage-of-Completion-Methode möglich (vgl. III.3.3.2).

Das Gesetz (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 1 lit. d OR) verlangt den Ausweis nicht fakturierter Dienstleistungen in der Bilanz. Für die Bilanzierung gelten sinngemässe Überlegungen wie bei den übrigen Posten der Vorräte.

II.4.3.4.2 Bewertung des Anlagevermögens

208 Als Anlagevermögen gelten Werte, die in der Absicht langfristiger Nutzung oder langfristigen Haltens erworben werden. «Langfristig» entspricht einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten. Als Beteiligungen gelten Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Dieser wird vermutet, wenn die Anteile mindestens 20 % der Stimmrechte gewähren (Art. 960d OR).

II.4.3.4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen

209 Der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust der Aktiven muss durch Abschreibungen, anderweitige Wertverluste müssen durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden. Sie sind direkt oder indirekt bei den betreffenden Aktiven zulasten der Erfolgsrechnung abzusetzen. Der Ausweis unter den Passiven ist nicht erlaubt (Art. 960a Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Im Fall von konkreten Anzeichen für eine Überbewertung von Aktiven wird eine Überprüfung der Werte verlangt (Art. 960 Abs. 3 OR). Anzeichen für Überbewertungen können sowohl im externen Umfeld des Unternehmens als auch intern auftreten (vgl. III.2.19).

Zu Wiederbeschaffungszwecken sowie zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens dürfen zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen vorgenommen werden (Art. 960a Abs. 4 OR). Selbst wenn diese nicht mehr benötigt werden, müssen sie nicht aufgelöst werden. Stille Reserven können und dürfen gebildet werden. Zu beachten ist, dass sich die steuerliche Anerkennung solcher Buchungen nach den anwendbaren Vorschriften richtet.

II.4.3.4.4 Verbindlichkeiten

Grundsatz

210 Die Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden (Art. 960e OR).

Rückstellungen

211 Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die mit einer Ungewissheit hinsichtlich des Betrags oder des Zeitpunkts ihrer Fälligkeit belastet sind.

Rückstellungen sind nötig, wenn «vergangene Ereignisse einen *Mittelabfluss* in künftigen Geschäftsjahren erwarten» lassen (Art. 960e Abs. 2 OR). Die vom Gesetzgeber gewählte Bezeichnung «Mittelabfluss» muss jedoch weit ausgelegt werden und setzt nicht zwingend einen Geldabfluss voraus. Auch ein «Minderzufluss» ist unter dieser Bezeichnung zu verstehen. Somit sind auch für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften Rückstellungen zu bilden.

Rückstellungen werden grundsätzlich nach pflichtgemässem Ermessen in die Bilanz eingestellt. Für detaillierte Ausführungen zur Bewertung von Rückstellungen vgl. III.2.26.3.

Steuerrechtliche Vorschriften

212 Die steuerrechtliche Zulässigkeit von Rückstellungen kann von der handelsrechtlichen abweichen. Rückstellungen sind insbesondere zulässig für im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen (Art. 29 bzw. 63 DBG). Bisherige Rückstellungen werden dem steuerbaren Geschäftsertrag bzw. Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind. Falls die Steuer- und Handelsbilanz identisch sein sollen, sind bei deren Erstellung auch die steuerrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

II.4.4 Vorschriften zur Mindestgliederung

213 Das Rechnungslegungsrecht konkretisiert den Grundsatz der Klarheit durch ausdrückliche Gliederungsvorschriften für Bilanz und Erfolgsrechnung (Art. 959a Abs. 1 und 2 OR sowie Art. 959b Abs. 2 und 3 OR). Gemäss dem Grundsatz der Klarheit ist ein auf die betrieblichen Gegebenheiten angepasster Kontenplan zu verwenden, welcher eine sachlogische Zuordnung aller verbuchten Geschäftsvorfälle in einem Kontenplan ermöglicht, der sich an einem anerkannten Kontenrahmen orientiert (z.B. KMU-Kontenplan).

Die gesetzlichen Gliederungsvorschriften geben eine zwingende Reihenfolge für die Aktiven, Passiven und die Erfolgsrechnung vor.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

214 Die Bilanz und die Erfolgsrechnung können in Konto- oder in Staffelform dargestellt werden. Positionen, die keinen oder nur einen unwesentlichen Wert aufweisen, brauchen nicht separat aufgeführt zu werden. In der Jahresrechnung sind neben den Zahlen für das Geschäftsjahr die entsprechenden Werte des Vorjahres anzugeben (Art. 958d Abs. 1 und 2 OR).

215 Die zumindest auszuweisenden Positionen dürfen entsprechend dem Klarheitsgrundsatz nur das enthalten, was sich aus ihrer Bezeichnung eindeutig ergibt. Aus dem Vollständigkeitsgrundsatz folgt, dass sie aber alle Elemente enthalten müssen, die ein fachkundiger Leser einer Jahresrechnung unter dieser Bezeichnung einreiht. Es ist zulässig und im Sinne der Klarheit empfehlenswert, Zwischentotale von Untergruppen der Gliederung auszuweisen.

216 Das Gesetz schreibt eine Mindestgliederung vor. Weitere Positionen müssen in der Bilanz, in der Erfolgsrechnung oder im Anhang ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens-, Finanzierungs- oder Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist (Art. 959a Abs. 3 OR und Art. 959b Abs. 5 OR).

217 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht, müssen jeweils gesondert in der Bilanz oder im Anhang ausgewiesen werden (Art. 959a Abs. 4 OR). Unter Forderungen und Verbindlichkeiten sind sämtliche Positionen gegenüber diesen Parteien zu verstehen, ungeachtet ihrer Bezeichnung in der Bilanz.

218 Als Beteiligungen gelten Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Dieser wird vermutet, wenn die Anteile mindestens 20 % der Stimmrechte gewähren (Art. 960d Abs. 3 OR). Der gesonderte Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten umfasst mindestens diejenigen Inhaber von Beteiligungspapieren, welche eine Beteiligung (im Sinne von Art. 960d Abs. 3 OR) halten. Im Sinne der Transparenz ist ein weitergehender Ausweis empfehlenswert.

219 Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten sind wie folgt zu gliedern:
- *Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Dritten;*
- *Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen:* Aus dem Gesetz ist nicht klar ersichtlich, ob ein getrennter Ausweis von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen erforderlich ist; wirtschaftlich betrachtet sind auch Schwestergesellschaften unter dieser Position auszuweisen.
- *Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht:* Hier ist in erster Linie an Tochtergesellschaften zu denken.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.4.1 Vorschriften zur Mindestgliederung der Bilanz

220 In der Praxis hat sich bei der Darstellung der Bilanz die Kontoform durchgesetzt.

Die Rechnungslegung ist unter Wahrung des gesetzlichen Mindestinhalts den Besonderheiten des Unternehmens und der Branche anzupassen (Art. 958c Abs. 3 OR). In der Bilanz sind dementsprechend die Kontenbezeichnungen unter Umständen sachgerecht anzupassen. Falls beispielsweise lediglich flüssige Mittel gehalten werden, ist die Bezeichnung «Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs» zu kürzen, und es sind nur «Flüssige Mittel» in der Bilanz auszuweisen. Möglich ist auch eine Unterteilung in zwei Positionen: «Flüssige Mittel» und «Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs». Ebenfalls denkbar ist die Differenzierung in der Detailgliederung:

Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs
- Bankguthaben;
- «Wertschriften» oder «Wertschriften zum Börsenkurs».

II.4.4.1.1 Aktiven

221 Als Umlaufvermögen müssen Aktiven bilanziert werden, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zu flüssigen Mitteln oder anderweitig realisiert werden. Als Anlagevermögen müssen alle übrigen Aktiven bilanziert werden (Art. 959 Abs. 3 OR).

222 Abschreibungen und Wertberichtigungen zu Aktivpositionen sind direkt oder indirekt von den betreffenden Aktiven abzusetzen und dürfen nicht unter den Passiven bilanziert werden. Im Sinne der Klarheit ist zu empfehlen, die Wertberichtigungsposten offen entweder in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen.

223 Die nachfolgende Darstellung zeigt die Mindestgliederung der Aktiven (Art. 959a Abs. 1 OR), ergänzt um die Aufgliederung der Forderungen gegenüber Nahestehenden und der Sachanlagen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gliederung der Aktiven			
AKTIVEN	Kommentar	20X2	20X1
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	1		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2		
Gegenüber Dritten			
Gegenüber Beteiligten und Organen	3		
Gegenüber Beteiligungen			
Übrige kurzfristige Forderungen			
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	4		
Aktive Rechnungsabgrenzungen			
Total Umlaufvermögen			
Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
Beteiligungen	5		
Sachanlagen			
Mobile Sachanlagen			
Immobile Sachanlagen			
Immaterielle Werte			
Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafts- oder Stiftungskapital	6		
Total Anlagevermögen			
TOTAL AKTIVEN			

Kommentar

1 Falls keine kurzfristig gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs bestehen: «Flüssige Mittel».
2 Das Detail kann auch im Anhang ausgewiesen werden.
3 Die Beteiligten können auch gemäss der Rechtsform angegeben werden.
4 Je nach Sachlage ist die Bezeichnung anzupassen: z.B. «Vorräte», «Angefangene Arbeiten» oder «Nicht fakturierte Dienstleistungen».
5 Die Unterteilung von mobilen und immobilen Sachanlagen trägt massgeblich zur Transparenz bei. Der Gesetzgeber verlangt jedoch keinen getrennten Ausweis dieser Positionen.
6 Die Bezeichnung ist gemäss der Rechtsform anzupassen.

Abbildung 4: Gliederung der Aktiven

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.4.1.2 Passiven

224 Als Passiven müssen das Fremd- und das Eigenkapital bilanziert werden.

Fremdkapital

225 Als kurzfristig müssen die Verbindlichkeiten bilanziert werden, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zur Zahlung fällig werden. Als langfristig müssen alle übrigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. Bei Rückstellungen sind ebenfalls kurz- und langfristige Positionen zu unterscheiden. Kurzfristige Rückstellungen sind als Teil der passiven Rechnungsabgrenzungen oder als separate Position auszuweisen. Vertraglich vereinbarte oder freiwillig geplante *kurzfristige* Amortisationen bzw. Rückzahlungen von Hypothekarschulden oder Passivdarlehen sind unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten aufzuführen.

Eigenkapital

226 Das Eigenkapital wird unterteilt in Grundkapital, übrige von den Eigentümern einbezahlte Mittel (Kapitalreserve) und zurückbehaltene Gewinne (Gewinnreserve) (vgl. III.2.29 sowie III.2.30).

Gesetzliche Kapitalreserve
- Mehrerlös bei der Ausgabe von Aktien über den Nennwert und die Ausgabekosten hinaus (Agio, Art. 671 Abs. 1 Ziff. 1 OR);
- zurückbehaltene Einzahlungen auf ausgefallene Aktien, soweit für die dafür neu ausgegebenen Aktien kein Mindererlös erzielt wird (Kaduzierungsgewinn, Art. 671 Abs. 1 Ziff. 2 OR);
- weitere durch Inhaber und Inhaberinnen von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse (Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR);
- von der Eidgenössischen Steuerverwaltung genehmigte Kapitaleinlagereserven sind separat unter dem Titel «Reserven aus Kapitaleinlagen» offen auszuweisen.

Gesetzliche Gewinnreserve
- kumulierte Zuweisung aus dem Jahresgewinn (Art. 672 Abs. 1 OR);
- Aufwertungsreserve (Art. 725c Abs. 1 OR), separat auszuweisen;
- Reserve für eigene Aktien (Art. 659b Abs. 2 OR) bei eigenen Aktien, welche von Tochtergesellschaften gehalten werden, separat auszuweisen.

Freiwillige Gewinnreserven
- die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen (Art. 673 OR).

Eigene Kapitalanteile
- Eigene Kapitalanteile als Minusposten.

Gewinnvortrag/Verlustvortrag
- Gewinnvortrag oder Verlustvortrag (als Minusposten).

Jahresgewinn/Jahresverlust
- Jahresgewinn oder Jahresverlust (als Minusposten).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Mindestgliederung der Passiven (Art. 959a Abs. 2 OR), ergänzt um die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden (Art. 959a Abs. 4 OR).

Gliederung der Passiven			
PASSIVEN	Kommentar	20X2	20X1
Fremdkapital			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1		
Gegenüber Dritten			
Gegenüber Beteiligten und Organen	2		
Gegenüber Beteiligungen			
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	3		
Total kurzfristiges Fremdkapital			
Langfristiges Fremdkapital			
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
Übrige langfristige Verbindlichkeiten			
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	4		
Total langfristiges Fremdkapital			
Total Fremdkapital			
Eigenkapital			
Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital, ggf. gesondert nach Beteiligungskategorien	5		
Gesetzliche Kapitalreserve			
Reserven aus Kapitaleinlagen	6		
Übrige Kapitalreserven			
Gesetzliche Gewinnreserve			
Gesetzliche Gewinnreserve i.e.S.			
Aufwertungsreserve			
Reserve für eigene Aktien	7		
Freiwillige Gewinnreserven			
Statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven			
Eigene Kapitalanteile (als Minusposten)	8		
Gewinnvortrag oder Verlustvortrag (als Minusposten)			
Jahresgewinn oder Jahresverlust (als Minusposten)	9		
Total Eigenkapital			
TOTAL PASSIVEN			

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kommentar

1 Das Detail kann auch im Anhang ausgewiesen werden.
2 Die Beteiligten können auch gemäss der Rechtsform angegeben werden.
3 In der gesetzlichen Mindestgliederung sind nur die «passiven Rechnungsabgrenzungen» aufgeführt. Rückstellungen sind im Gesetz nur unter dem langfristigen Fremdkapital vorgesehen. Der Ausweis von kurzfristigen Rückstellungen unter dem kurzfristigen Fremdkapital ist aus Gründen der Klarheit erforderlich.
4 Diese Bezeichnung ist sachgemäss anzupassen. I.d.R. wird diese Position als «Rückstellungen» ausgewiesen.
5 Die Bezeichnung ist der Rechtsform entsprechend anzupassen.
6 Von der Steuerverwaltung genehmigte Kapitaleinlagereserven sind separat auszuweisen.
7 Bei eigenen Aktien, welche von Tochterunternehmen gehalten werden.
8 Die Bezeichnung ist der Rechtsform entsprechend anzupassen.
9 Falls das Geschäftsjahr nicht zwölf Monate umfasst, ist der Begriff entsprechend anzupassen: z.B. «Periodengewinn» oder «Periodenverlust».

Abbildung 5: Gliederung der Passiven

II.4.4.2 Vorschriften zur Mindestgliederung der Erfolgsrechnung

227 Das Gesetz schreibt eine Mindestgliederung vor. Weitere Positionen müssen in der Erfolgsrechnung oder im Anhang ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist (Art. 959b Abs. 5 OR). Positionen, die keinen oder nur einen unwesentlichen Wert aufweisen, brauchen nicht separat aufgeführt zu werden (Art. 958d Abs. 1 OR).

Die Erfolgsrechnung stellt die Ertragslage des Unternehmens während des Geschäftsjahres dar. Die Erfolgsrechnung kann in Konto- oder Staffelform dargestellt werden (Art. 958d Abs. 1 OR). In der Praxis hat sich bei der Darstellung der Erfolgsrechnung die Staffelform durchgesetzt. In der gesetzlichen Mindestgliederung sind keine Zwischentotale vorgeschrieben, sie sind jedoch empfehlenswert.

Anpassung der Kontenbezeichnungen

228 Die Rechnungslegung ist unter Wahrung des gesetzlichen Mindestinhalts den Besonderheiten des Unternehmens und der Branche anzupassen (Art. 958c Abs. 3 OR). Je nach Unternehmen heissen dann beispielsweise Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen: Prämienertrag, Honorarertrag, Speditionsertrag, Provisionen etc.

In der gesetzlichen Mindestgliederung wird lediglich der «Warenaufwand» erwähnt. Umfassender ist die Bezeichnung «Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen». Je nach Unternehmen kann an dieser Stelle auch der «Dienstleistungsaufwand» ausgewiesen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Betriebliche, betriebsfremde und ausserordentliche Aufwendungen und Erträge

229 Die Darstellung der Erfolgsrechnung folgt einem Konzept der dreigliedrigen Aufteilung in betriebliche, betriebsfremde und ausserordentliche Positionen.

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

230 Die gemäss Mindestgliederung in der Erfolgsrechnung auszuweisenden Nettoerlöse ergeben sich aus dem Bruttoerlös abzüglich Erlösminderungen. Es ist nicht zulässig, die Nettoerlöse mit anderem Aufwand zur Erzielung des Umsatzes zu verkürzen (Verrechnungsverbot von Aufwand und Ertrag).

Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen in der Produktionserfolgsrechnung

231 Vom Gesetzgeber verlangt sind der Ausweis der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen und der separate Ausweis der Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen.

Die noch nicht fertiggestellten Erzeugnisse eines Produktionsbetriebs werden als «Waren in Arbeit» oder «angefangene Arbeiten» in der Bilanz ausgewiesen. Es ist Bestandteil der ordnungsmässigen Buchführung, dass alle aufgelaufenen Kosten, die zur Erbringung von Warenlieferungen oder Dienstleistungen erforderlich sind, periodengerecht erfasst werden. Dies erfordert ebenso die Aktivierung erbrachter und per Bilanzstichtag noch nicht fakturierter Dienstleistungen.

Bestandsänderungen an Rohmaterialien und Handelswaren

232 Die Veränderung im Bestand von Handelswaren und Rohmaterialien muss nicht separat in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden. Diese Bestandsänderungen können direkt im Waren- oder Materialaufwand erfasst werden.

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag

233 Als ausserordentlicher Aufwand und Ertrag (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 9 und Abs. 3 Ziff. 6 OR) gelten ungewöhnliche, i.d.R. einmalige oder mit dem Geschäftsgang nicht ohne Weiteres zusammenhängende Vorgänge. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge sind separat aufzuführen. Eine Verrechnung ist nur bei unwesentlichen Grössen statthaft.

Der Gesetzgeber verlangt keine Aufteilung der ausserordentlichen, einmaligen und periodenfremden Aufwendungen und Erträge. In der Praxis wäre die Unterscheidung dieser Positionen selten eindeutig, sodass der Ausweis unter derselben Position sachgerecht erscheint.

Direkte Steuern

234 Der Aufwand für direkte Steuern umfasst die Gewinnsteuern von Bund und Kantonen sowie die Kapitalsteuern. Diese Position beinhaltet nicht nur die bezahlten, sondern auch die abgegrenzten Steuern. Das Gesetz verlangt keine Aufteilung der Steuern nach Gewinn- und Kapitalsteuern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Produktions- versus Absatzerfolgsrechnung

235 In der Schweiz ist die Produktionserfolgsrechnung weit verbreitet. Hierbei wird die Gesamtleistung (Nettoerlös zuzüglich oder abzüglich der Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen) dem Produktionsaufwand gegenübergestellt.

In der Produktionserfolgsrechnung (Gesamtkostenverfahren) werden die Kostenarten, beispielsweise der Material- und Warenaufwand oder der Personalaufwand, in den Vordergrund gestellt, in der Absatzerfolgsrechnung hingegen die Prozesse der Leistungserbringung.

Die Absatzerfolgsrechnung (Umsatzkostenverfahren) ist die Abrechnung über die verkauften Leistungen. Dem Erlös wird der absatzbezogene Aufwand gegenübergestellt. Bei einem Produktionsbetrieb ist das nur dann möglich, wenn das betriebliche Rechnungswesen entsprechend ausgebaut und eine Betriebsbuchhaltung vorhanden ist.

Aufschlüsselungen von und Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung im Anhang

236 Der Anhang der Jahresrechnung ergänzt und erläutert die anderen Bestandteile der Jahresrechnung. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen im Anhang sind vorgeschrieben, wenn vom Gesetzgeber verlangte Details aus der Jahresrechnung nicht direkt ersichtlich sind, wie beispielsweise bei zusammengefassten Positionen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen beispielhaft eine Gliederung der Produktions- bzw. der Absatzerfolgsrechnung, ergänzt um Zwischentotale und empfohlene zusätzliche Positionen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gliederung der Erfolgsrechnung			
PRODUKTIONSERFOLGSRECHNUNG (Gesamtkostenverfahren)	Kommentar	20X2	20X1
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Übriger Erlös	1		
Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen	2		
Aktivierte Eigenleistungen	1		
Gesamtleistung	3		
Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen	4		
Personalaufwand			
Übriger betrieblicher Aufwand			
Betriebserfolg vor Finanzerfolg, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen	3		
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens			
Betriebserfolg vor Finanzerfolg und Steuern	3		
Finanzaufwand			
Finanzertrag			
Betriebserfolg vor Steuern	3		
Betriebsfremder Aufwand			
Betriebsfremder Ertrag			
Ordentlicher Erfolg vor Steuern	3		
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand			
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag			
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	3		
Direkte Steuern			
Jahresgewinn oder Jahresverlust	5		

Abbildung 6: Gliederung der Produktionserfolgsrechnung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gliederung der Erfolgsrechnung			
	Kommentar	20X2	20X1
ABSATZERFOLGSRECHNUNG (Umsatzkostenverfahren)	6		
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der verkauften Produkte und Leistungen	2		
Bruttoergebnis	3		
Verwaltungsaufwand und Vertriebsaufwand			
Übriger Erlös und Aufwand			
Betriebserfolg vor Finanzerfolg und Steuern	3		
Finanzaufwand			
Finanzertrag			
Betriebserfolg vor Steuern	3		
Betriebsfremder Aufwand			
Betriebsfremder Ertrag			
Ordentlicher Erfolg vor Steuern	3		
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand			
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag			
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	3		
Direkte Steuern			
Jahresgewinn oder Jahresverlust	5		

Kommentar

1 Der Ausweis dieser Positionen ist in der gesetzlichen Mindestgliederung nicht aufgeführt. Diese Positionen sind aus Gründen der Klarheit wünschbar.
2 Die Bezeichnung ist entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.
3 Die Zwischentotale sind in der gesetzlichen Mindestgliederung nicht erwähnt.
4 In der gesetzlichen Mindestgliederung wird diese Position als «Materialaufwand» ausgewiesen. Die Bezeichnung ist entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten anzupassen. Möglich sind beispielsweise auch: «Dienstleistungsaufwand» oder «Direkter Aufwand». Falls der Energieaufwand Teil der Leistungserbringung ist, gehört auch dieser zu den direkten Kosten.
5 Falls das Geschäftsjahr nicht zwölf Monate umfasst, ist der Begriff entsprechend anzupassen: z.B. «Periodengewinn» oder «Periodenverlust».
6 Bei der Absatzerfolgsrechnung müssen im Anhang der Personalaufwand sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens ausgewiesen werden.

Abbildung 7: Gliederung der Absatzerfolgsrechnung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.4.3 Vorschriften zum Anhang

237 Der Anhang der Jahresrechnung ergänzt und erläutert die anderen Bestandteile der Jahresrechnung. Es müssen nur die zutreffenden Positionen ausgewiesen werden.

Das Gesetz schreibt einen Mindestinhalt des Anhangs vor. Weitere Positionen müssen im Anhang ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens-, Finanzierungs- oder Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist (Art. 959a Abs. 3 OR, Art. 959b Abs. 5 OR).

238 *Einzelunternehmen und Personengesellschaften* können auf die Erstellung des Anhangs verzichten, wenn sie nicht zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für grössere Unternehmen verpflichtet sind (Art. 959c Abs. 3 OR in Verbindung mit Art. 961 OR). Werden in den Vorschriften zur Mindestgliederung von Bilanz und Erfolgsrechnung zusätzliche Angaben gefordert und wird auf die Erstellung eines Anhangs verzichtet, so sind diese Angaben direkt in der Bilanz oder in der Erfolgsrechnung auszuweisen (Art. 959c Abs. 3 OR). Für alle anderen Unternehmen ist der Anhang verbindlich.

239 Die Vorschrift, in der Jahresrechnung die Vorjahresangaben aufzuführen, bezieht sich nicht nur auf die Bilanz und die Erfolgsrechnung, sondern auch auf den Anhang. Insbesondere sind auch die relevanten Textangaben des Vorjahres aufzuführen.

II.4.4.3.1 Pflichtangaben im Anhang

240 Pflichtangaben im Anhang umfassen (Art. 959c Abs. 1 OR):

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind;
2. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung;
3. den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven und der darüber hinausgehenden stillen Reserven, soweit dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserven übersteigt, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird;
4. weitere vom Gesetz verlangte Angaben (vgl. III.5.4).

241 Das Gesetz enthält Angaben, welche nur dann aufzuführen sind, wenn diese nicht bereits aus der Bilanz oder Erfolgsrechnung ersichtlich sind (Art. 959c Abs. 2 OR). Ausser den nachstehend aufgeführten Angaben zu Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens sowie zu den Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 1 und Ziff. 7 OR) sind die verlangten Angaben i.d.R. nicht aus der Bilanz oder Erfolgsrechnung ersichtlich, sodass die entsprechenden Angaben im Anhang explizit aufgeführt werden müssen:

1. Firma oder Name sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens;
2. eine Erklärung darüber, ob die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10, über 50 bzw. über 250 liegt;
3. Firma, Rechtsform und Sitz der Unternehmen, an denen direkte oder wesentliche indirekte Beteiligungen bestehen, unter Angabe des Kapital- und des Stimmenanteils;
4. Anzahl eigener Anteile, die das Unternehmen selbst oder die von ihm kontrollierten Unternehmen (Art. 963 OR) halten;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

5. Erwerb und Veräusserung eigener Anteile und die Bedingungen, zu denen sie erworben oder veräussert wurden;
6. der Restbetrag der Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften und anderen Leasingverpflichtungen, sofern diese nicht innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen oder gekündigt werden können;
7. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen;
8. der Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten;
9. je der Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie der Aktiven unter Eigentumsvorbehalt;
10. rechtliche oder tatsächliche Verpflichtungen, bei denen ein Mittelabfluss entweder als unwahrscheinlich erscheint oder in der Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann (Eventualverbindlichkeit);
11. Anzahl und Wert von Beteiligungsrechten oder Optionen auf solche Rechte für alle Leitungs- und Verwaltungsorgane sowie für die Mitarbeitenden;
12. Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung;
13. wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag;
14. bei einem vorzeitigen Rücktritt oder einer Abberufung der Revisionsstelle: die Gründe, die dazu geführt haben;
15. alle Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen, die der Verwaltungsrat innerhalb eines Kapitalbands vorgenommen hat.

II.4.4.3.2 Zusätzliche Pflichtangaben für grössere Unternehmen

242 Zusätzliche Angaben im Anhang der Jahresrechnung werden von Unternehmen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, verlangt (vgl. Art. 961a OR):

1. zu den langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten, aufgeteilt nach Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahre und nach fünf Jahren;
2. zum Honorar der Revisionsstelle, je gesondert für Revisionsdienstleistungen und andere Dienstleistungen.

II.4.5 Abweichung von den Gliederungsvorschriften

243 Die Gliederungsvorschriften leiten sich aus den Grundsätzen der Klarheit und Wesentlichkeit ab. Eine Abweichung von den Gliederungsvorschriften ist nicht zulässig (Art. 959a–959b OR). Anpassungen ergeben sich möglicherweise aus spezialgesetzlichen Gliederungsvorschriften z.B. für Banken oder Anlagefonds. Die spezialgesetzlichen Vorschriften gehen den obligationenrechtlichen für die betroffenen Positionen der Jahresrechnung vor.

II.4.6 Zwischenabschluss

244 Betreffend Ausführungen zum Zwischenabschluss vgl. II.5.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.5 Zwischenabschluss

II.5.1 Einleitung

245 Das Rechnungslegungsrecht regelt in Art. 960f OR die Anforderungen an einen Zwischenabschluss, legt jedoch nicht fest, in welchen Fällen ein solcher zu erstellen ist. Diese Anwendungsfälle ergeben sich aus anderen gesetzlichen Bestimmungen, wie dem Aktienrecht oder dem Fusionsgesetz (FusG). Nebst den weiter unten aufgeführten gesetzlich geregelten Fällen von Zwischenabschlüssen kann ein Unternehmen solche auch zum Zweck einer freiwilligen zeitraumbezogenen Berichterstattung über den Geschäftsgang (z.B. ein freiwilliger Halbjahresabschluss) oder aufgrund von vertraglichen Abmachungen (z.B. im Hinblick auf Transaktionen wie die Veräusserung des Unternehmens) erstellen. Hierbei können die Vorschriften von Art. 960f OR gleichermassen Anwendung finden. Von einem Zwischenabschluss gemäss Art. 960f OR abzugrenzen ist hingegen die Zwischenberichterstattung gemäss Bestimmungen einer Börse, z.B. der SIX Exchange Regulation; hierbei handelt es sich nicht um einen Zwischenabschluss im Sinne des OR.

II.5.2 Erstellung und Darstellung des Zwischenabschlusses

246 Ein Zwischenabschluss ist gemäss Art. 960f Abs. 1 OR nach den Vorschriften zur Jahresrechnung von Art. 958 ff. OR zu erstellen und enthält eine Bilanz, eine Erfolgsrechnung, ggf. eine Geldflussrechnung und einen Anhang. Demnach gelten grundsätzlich die gleichen Erfassungs-, Bewertungs-, Ausweis- und Offenlegungsbestimmungen wie für die Jahresrechnung. Somit ist auf den Stichtag des Zwischenabschlusses zu beurteilen, ob Aktiven und Verbindlichkeiten gesetzeskonform erfasst und bewertet sowie Aufwände und Erträge zeitlich und sachlich angemessen abgegrenzt sind. Beispielsweise ist der Aufwand für Ertrags- und Kapitalsteuern auf Basis des Gewinns im Zwischenabschluss resp. dem ausgewiesenen Kapital und dem darauf anzuwendenden Steuersatz abzugrenzen, selbst wenn für das Geschäftsjahr ein Verlust erwartet wird; auch Staffelrabatte sind auf der beschafften Menge zum Stichtag des Zwischenabschlusses zu bemessen. Der Zwischenabschluss deckt eine eigenständige Abschlussperiode ab und ist weder Teil der Jahresrechnung noch des Geschäftsberichts gemäss Art. 958 Abs. 2 OR. Saisonale Ereignisse sind stichtagbezogen zu betrachten und dürfen weder antizipiert noch geglättet dargestellt werden. Allerdings verlangt Art. 960f Abs. 2 OR Ausführungen zur Saisonalität im Anhang des Zwischenabschlusses.

247 Erstellen grössere Unternehmen einen Zwischenabschluss, so sind aufgrund des Wortlauts des Gesetzes zusätzlich die Vorschriften von Art. 961 ff. OR (Rechnungslegung für grössere Unternehmen) bzw. Art. 963 ff. OR (Konzernrechnung) anwendbar. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass sich die gesetzlich vorgesehenen Tatbestände für die Erstellung eines Zwischenabschlusses auf das Unternehmen als rechtliche Einheit beziehen. Eine Konzernrechnung hingegen wird in diesen Fällen durchwegs nicht verlangt. Liegt kein Abschluss mit befreiender Wirkung gemäss Art. 961d OR auf den Stichtag des Zwischenabschlusses vor, haben grössere Unternehmen in ihrem Zwischenabschluss die zusätzlichen Angaben im Anhang nach Art. 961a OR zu machen und eine Geldflussrechnung zu erstellen. Grössere Unternehmen haben ihren (jährlichen) Geschäftsbericht durch einen Lagebericht zu ergänzen (Art. 958 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 961 OR). Fraglich ist, ob grössere Unternehmen ihren Zwischenabschluss ebenfalls durch einen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zwischenlagebericht zu ergänzen haben. Wird dies aufgrund des Verweises in Art. 960f Abs. 1 OR und des wortgleichen Verweises in Art. 958 Abs. 2 OR bejaht, so ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine reine Aktualisierung des letzten Lageberichts gemäss Art. 961c OR handelt. Ein solcher Zwischenlagebericht ergänzt den Zwischenabschluss um Gesichtspunkte des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens in der Berichtsperiode, die im Hinblick auf den Zweck des Zwischenabschlusses relevant sind und im Zwischenabschluss nicht zum Ausdruck kommen. Allerdings legt Art. 958 Abs. 2 OR die Inhalte des (jährlichen) Geschäftsberichts fest. Aufgrund des Randtitels von Art. 960f OR «Zwischenabschluss» kann deshalb auch argumentiert werden, dass sich der Verweis von Art. 960f Abs. 1 OR lediglich auf die Inhalte der Jahresrechnung grösserer Unternehmen und Konzerne bezieht und somit ein Zwischenlagebericht nicht erforderlich sei.

248 Im Vergleich zu den in einer Jahresrechnung verlangten Offenlegungen macht Art. 960f OR zusätzlich eigene inhaltliche Vorgaben für den Zwischenabschluss. Um diesen zweifelsfrei von der Jahresrechnung zu unterscheiden, ist er als solcher zu bezeichnen. Zu den zusätzlichen Anhangsangaben zählen insbesondere der Zweck des Zwischenabschlusses, die Angaben über weitere Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Unternehmens während der Berichtsperiode wesentlich beeinflusst haben, sowie Ausführungen zur Saisonalität.

249 Vor dem Hintergrund des Zwecks sind die zulässigen Vereinfachungen in der Erstellung und Verkürzungen in der Darstellung zu beurteilen. Insgesamt darf durch Vereinfachungen und Verkürzungen keine Beeinträchtigung der Darstellung des Geschäftsgangs entstehen. Beispiele für mögliche Vereinfachungen in der Erstellung sind der Verzicht auf eine physische Bestandesaufnahme, das Verwenden bestehender Kostensätze für die Bewertung von Aufträgen in Arbeit oder das Abstellen auf einen Durchschnittslohn für die unterjährige Abgrenzung von Ferien- und Überzeit. Gesetzlich verlangt sind für alle Zwischenabschlüsse mindestens die Darstellung der Überschriften (Positionen der gesetzlichen Mindestgliederung) und Zwischensummen der letzten Jahresrechnung. Die angewandten Vereinfachungen und Verkürzungen einschliesslich allfälliger Abweichungen von den für die letzte Jahresrechnung verwendeten Grundsätzen sind im Anhang offenzulegen. Auch eine allfällige Geldflussrechnung in einem Zwischenabschluss kann verkürzt dargestellt werden. Abhängig vom Zweck des Zwischenabschlusses sind jedoch zusätzlich zu den gesetzlich verlangten Hauptzahlungsströmen (Art. 961b OR) auch die wesentlichen Geldflüsse der Berichtsperiode auszuweisen.

250 Wie in einer Jahresrechnung sind auch in einem Zwischenabschluss Vergleichsinformationen zur Vorperiode anzugeben (Art. 960f Abs. 1 i.V.m. Art. 958d Abs. 2 OR). Das Gesetz legt nicht fest, für welchen Zeitraum und Stichtag ein Zwischenabschluss Vergleichsinformationen zu enthalten hat. Die Bestimmungen der anerkannten Standards zur Rechnungslegung zu Zwischenabschlüssen sehen durchwegs vor, dass für die Bilanz die Werte des letzten Jahresabschlusses und für die Bewegungsrechnungen die Werte für die korrespondierende Vorjahresperiode als Vergleichsinformationen anzugeben sind. Diese Anforderungen ergeben sich aus dem Informationszweck solcher Zwischenabschlüsse. Bei den durch OR und Fusionsgesetz verlangten Zwischenabschlüssen steht nicht dieser Informationszweck im Vordergrund, sondern die Feststellung, ob bestimmte rechtliche

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und wirtschaftliche Voraussetzungen erfüllt sind, damit die Entscheidungsträger eines Unternehmens gewisse Handlungen vornehmen können bzw. müssen. Entsprechend sind die Vergleichsinformationen in einem vom Gesetz verlangten Zwischenabschluss vor dem Hintergrund seines Zwecks anzugeben. Auch bezüglich Vergleichsinformationen in einem Zwischenabschluss sind Vereinfachungen bzw. Verkürzungen in der Darstellung zulässig, insbesondere wenn ein solcher erstmalig oder nur einmalig erstellt wird. Beispielsweise hat der Zwischenabschluss nach Art. 725b OR den Zweck einer Entscheidungsgrundlage für den Verwaltungsrat hinsichtlich der Benachrichtigung des Gerichts im Überschuldungsfall. Dabei ist es denkbar, als Vergleichsinformationen die Werte der letzten Jahresrechnung anzugeben, ggf. mit einer Offenlegung zur eingeschränkten Vergleichbarkeit, oder gänzlich auf Vergleichsinformationen zu verzichten. Hingegen erscheinen im Falle einer unterjährig wiederkehrenden Zwischendividende im dazugehörigen Zwischenabschluss nach Art. 675a OR die entsprechenden Vergleichszahlen des Zwischenabschlusses des Vorjahres zweckmässig.

II.5.3 Übersicht über die gesetzlich geregelten Anwendungsfälle von Zwischenabschlüssen

251 Die vom Gesetz bezeichneten bzw. die sich aus dem Gesetz ergebenden Anwendungsfälle für Zwischenabschlüsse sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt. Der Zweck des jeweiligen Zwischenabschlusses ist massgeblich für dessen inhaltliche Erstellung sowie für die Zulässigkeit von Vereinfachungen in der Erstellung und von Verkürzungen in der Darstellung.

Gesetzliche Grundlage	Zweck des Zwischenabschlusses
Erhöhung des Aktienkapitals aus Eigenkapital (Art. 652d OR)	Beurteilung der Werthaltigkeit der Aktiven, der Vollständigkeit der Verbindlichkeiten und somit des Vorhandenseins von frei verwendbarem Eigenkapital für die beabsichtigte Nominalkapitalerhöhung
Kapitalherabsetzung (Art. 653l und Art. 653u Abs. 3 OR)	Beurteilung, ob die Kapitalherabsetzung die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger gefährdet
Zwischendividende (Art. 675a OR)	Feststellung, ob in der Berichtsperiode ausreichend Gewinn vorliegt, damit der Verwaltungsrat einen Antrag an die Generalversammlung auf Ausrichtung einer Zwischendividende (nach den erforderlichen Reservenzuweisungen gemäss Gesetz und Statuten) stellen kann
Überschuldung (Art. 725b OR)	Entscheidungsgrundlage für den Verwaltungsrat hinsichtlich der Benachrichtigung des Gerichts
Fusionsgesetz (Art. 11, Art. 35 und Art. 58 FusG)	Beurteilung, ob der Rechtsträger nach der entsprechenden Transaktion über ausreichend Haftungssubstrat verfügt

Abbildung 8: Gesetzlich geregelte Fälle von Zwischenabschlüssen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.5.4 Zwischenabschlüsse im Rahmen der Liquidation

252 Im Zuge der Liquidation nach den Bestimmungen von Art. 739 ff. OR verlangt das Gesetz das Erstellen verschiedener Finanzinformationen. Diese können den Charakter eines Zwischenabschlusses aufweisen und werden nachfolgend eingeordnet.

253 Die *Liquidationseröffnungsbilanz (Art. 742 Abs. 1 OR)* bezweckt die Feststellung des vorhandenen Gesellschaftsvermögens zum Zeitpunkt der Auflösung. Fällt der Liquidationsbeschluss nicht auf den Bilanzstichtag, so kommt die Liquidationseröffnungsbilanz einem Zwischenabschluss nach Art. 960f OR gleich.

254 Beim *Zwischenabschluss bei andauernder Liquidation (Art. 743 Abs. 5 OR)* handelt es sich um die zeitraumbezogene finanzielle Berichterstattung der Liquidatorinnen und Liquidatoren und über den Verlauf der Liquidation. Dies stellt keinen eigentlichen Zwischenabschluss nach Art. 960f OR dar, sondern ist ein Substitut für die Jahresrechnung.

255 Die *Liquidationsschlussbilanz (Art. 745 Abs. 1 OR)* dient als Grundlage für die Verteilung des Vermögens nach Abschluss des Liquidationsverfahrens. Sind die Ansprüche sämtlicher Gläubiger befriedigt und die Vermögenswerte verwertet, können die Liquidatoren die Liquidationsschlussbilanz, wiederum als Zwischenabschluss im Sinne der Rechnungslegungsvorschriften, erstellen. Für weitere Ausführungen zur Liquidation siehe III.9.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.6 Bestimmungen zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen

II.6.1 Einleitung und rechtliche Grundlagen

256 Für grössere Unternehmen sieht das Rechnungslegungsrecht erhöhte Anforderungen an den Geschäftsbericht vor (Art. 961–961c OR). Diese umfassen (Art. 961 OR):

1. zusätzliche Angaben im Anhang der Jahresrechnung;
2. eine Geldflussrechnung als Teil der Jahresrechnung;
3. einen Lagebericht.

257 Als «grössere Unternehmen» gelten jene, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind (Art. 961 OR). Im Rechnungslegungsrecht ist somit keine eigenständige Definition enthalten. Ob eine gesetzliche Pflicht zur ordentlichen Revision besteht, ist aufgrund der Vorschriften zur Rechtsform des Unternehmens zu bestimmen. Die entsprechenden Bestimmungen finden sich:

- für die Aktiengesellschaft in Art. 727 Abs. 1 OR;
- für die Kommanditaktiengesellschaft in Art. 764 Abs. 2 OR;
- für die GmbH in Art. 818 Abs. 1 OR;
- für die Genossenschaft in Art. 906 Abs. 1 OR;
- für den Verein in Art. 69b ZGB und
- für die Stiftung in Art. 83b Abs. 3 ZGB.

258 Zusammenfassend müssen die Rechnungslegung für grössere Unternehmen (im Sinne von Art. 961 OR) befolgen:

1. Publikumsgesellschaften; als solche gelten Unternehmen, die:
   a. Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben,
   b. Anleihensobligationen ausstehend haben,
   c. mindestens 20 Prozent der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung eines Unternehmens nach Buchstabe a oder b beitragen;
2. Juristische Personen, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten (als Beurteilungsgrundlage gelten das Vorjahr sowie das Berichtsjahr):
   a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken (Vereine: 10 Millionen Franken),
   b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken (Vereine: 20 Millionen Franken),
   c. 250 Vollzeitstellen (Vereine: 50 Vollzeitstellen) im Jahresdurchschnitt;
3. Juristische Personen, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind.

Spezialgesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.

259 Aktionäre und Aktionärinnen, die zusammen mindestens 10 % des Aktienkapitals vertreten, können eine ordentliche Revision verlangen (Art. 727 Abs. 2 OR). Aus ähnlichen Überlegungen kann geschlossen werden, dass eine ordentliche Revision auf Verlangen von Minderheitsbeteiligten nicht automatisch die Pflicht zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen auslöst. Unternehmen, die der ordentlichen Revision ausschliesslich als Folge einer Statutenbestimmung oder eines Generalversammlungsbeschlusses unterliegen (Opting-up gemäss Art. 727 Abs. 3 OR), müssen den zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmen nicht Folge leisten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Wird ein Abschluss oder eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt, besteht die Möglichkeit zur Befreiung von den Pflichten für grössere Unternehmen (vgl. II.6.5).

260 Falls im Berichtsjahr die Bedingungen für eine Rechnungslegung für grössere Unternehmen erstmalig erfüllt sind, kann aufgrund der prospektiven Anwendung der Gesetzesbestimmungen auf die Aufführung von Vorjahreswerten in den zusätzlichen Angaben im Anhang sowie in der Geldflussrechnung verzichtet werden, auch wenn solche Informationen für die Leser und Leserinnen nützlich sein können.

261 Unter bestimmten Voraussetzungen können zudem Zwischenholdings von der Pflicht zur ordentlichen Revision ihrer Jahresrechnung – und damit von den Anforderungen an grössere Unternehmen – entlastet sein: Ein Unternehmen ist von der Konzernrechnungspflicht befreit, wenn es von einem anderen Unternehmen kontrolliert wird, dessen Konzernrechnung nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellt und ordentlich geprüft wird (wobei in Bezug auf die Prüfung der Konzernrechnung von ausländischen Mutterunternehmen auf gleichwertige Vorschriften im Sinne einer Abschlussprüfung mit positiv formulierter Schlussfolgerung abzustellen ist (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 2 OR, vgl. IV.4.3.2). Ebenso kann für einen Verein, eine Stiftung oder eine Genossenschaft in Bezug auf die Konzernrechnung eine Delegationsmöglichkeit vorliegen (Art. 963 Abs. 4 OR). Beide Gründe für die Befreiung von der Konzernrechnungspflicht können dazu führen, dass diese Unternehmen von der Pflicht zur ordentlichen Revision (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 3 OR) befreit sind. Vorbehalten bleiben die anderen Gründe für eine gesetzliche Pflicht zur ordentlichen Revision oder für eine Konzernrechnungspflicht (z.B. Art. 963a Abs. 2 OR).

II.6.2 Zusätzliche Angaben im Anhang

262 Grössere Unternehmen müssen im Anhang der Jahresrechnung zusätzlich Folgendes offenlegen (Art. 961a OR, vgl. II.4.4.3.2 und III.5.20):

1. Angaben zu den langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten, aufgeteilt nach Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahren und nach fünf Jahren;
2. Angaben zum Honorar der Revisionsstelle je gesondert für Revisionsdienstleistungen und andere Dienstleistungen.

II.6.3 Geldflussrechnung

263 Die Jahresrechnung grösserer Unternehmen muss um eine Geldflussrechnung ergänzt werden (Art. 961 OR). Diese stellt die Veränderung der flüssigen Mittel aus der Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar (Art. 961b OR, vgl. III.4).

II.6.4 Lagebericht

264 Der Lagebericht (Art. 961c Abs. 1 OR) gibt über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sowie ggf. des Konzerns am Ende des Geschäftsjahres Aufschluss. Er ist schriftlich zu erstellen und bildet einen Teil des Geschäftsberichts. Die Darstellung erfolgt dabei unter Gesichtspunkten, die in der Jahresrechnung bzw. in der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Konzernrechnung nicht zum Ausdruck kommen. Der Lagebericht soll nicht in erster Linie Zahlen enthalten, sondern beschreibend Aufschluss geben über wichtige Einflussfaktoren für die Entwicklung des Geschäftsgangs sowie Indikatoren der künftigen Geschäftsentwicklung.

265 Der Lagebericht muss namentlich Aufschluss geben über (Art. 961c Abs. 2 OR):
1. die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;
2. die Durchführung einer Risikobeurteilung;
3. die Bestellungs- und Auftragslage;
4. die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit;
5. aussergewöhnliche Ereignisse;
6. die Zukunftsaussichten.

266 Die gesetzliche Aufzählung ist nicht abschliessend. Je nach Umständen sind weitere wichtige Aspekte darzulegen. Mit Blick auf das Rahmenkonzept der Swiss GAAP FER (Ziffer 34) kann dies eine Skizzierung des wirtschaftlichen Umfelds (z.B. Marktentwicklung und Branchentrends, Konkurrenz, massgebende Rahmenbedingungen wie Konjunkturlage, Gesetzesänderungen) umfassen.

267 In Bezug auf die Zukunftsaussichten nennt das Gesetz keinen bestimmten Zeitraum. Es erscheint sachgerecht, dabei auf das bei der Erstellung des Geschäftsberichts bereits laufende neue Geschäftsjahr bzw. einen branchenüblichen Geschäftszyklus abzustellen.

268 Um über die Durchführung einer Risikobeurteilung Aufschluss zu geben, können folgende Aspekte relevant sein:
- Ziele des Risikomanagements;
- Organisation, Zuständigkeiten und Instrumente des Risikomanagements;
- Risikofaktoren im laufenden Geschäftsjahr: Quantifizierung und Spezifizierung der Risiken;
- wesentliche Massnahmen zur Steuerung der Risiken (Absicherungsgeschäfte, Versicherungen, Risikogrundsätze);
- wesentliche Unternehmensrisiken, insbesondere Markt- und operationelle Risiken sowie Gegenparteirisiken.

269 Der Lagebericht eines Mutterunternehmens muss auch über den Konzern Auskunft geben (Art. 961c OR). Somit erübrigt sich ein separater Lagebericht für den Konzern (vgl. IV.13).

270 Der Lagebericht darf der Darstellung der wirtschaftlichen Lage in der Jahresrechnung nicht widersprechen (Art. 961c Abs. 3 OR). Da er nicht Teil der Jahresrechnung ist, wird er nicht zum expliziten Prüfungsgegenstand im Rahmen der Abschlussprüfung. Gleichwohl muss die Revisionsstelle auf Unstimmigkeiten zwischen Jahresrechnung und Lagebericht eingehen (vgl. ISA-CH 720 «Verantwortlichkeiten der Abschlussprüfenden im Zusammenhang mit sonstigen Informationen»).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.6.5 Erleichterung infolge Abschlusses oder Konzernrechnung nach anerkanntem Standard

271 Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmen (zusätzliche Angaben im Anhang der Jahresrechnung, Geldflussrechnung und Lagebericht) kann verzichtet werden, wenn das Unternehmen einen Abschluss oder eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt (Art. 961d Abs. 1 Ziff. 1 OR) oder eine juristische Person, die das Unternehmen kontrolliert, eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt (Art. 961d Abs. 1 Ziff. 2 OR).

Nicht zu verwechseln sind diese Ausführungen mit denjenigen von Art. 963a OR. Diese regeln die Befreiung von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung (vgl. II.8). Obwohl diese Fragen häufig zusammen auftreten, sind die Antworten unterschiedlich.

272 Die anerkannten Standards der Rechnungslegung wurden vom Bundesrat in der Verordnung über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung (VASR) abschliessend festgelegt (vgl. II.7.2). Während eine nach gleichwertigen ausländischen Vorschriften – jedoch nicht nach einem anerkannten Standard der Rechnungslegung gemäss VASR – erstellte und ordentlich geprüfte Konzernrechnung einer Obergesellschaft ggf. von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreien kann (vgl. Art. 963a Abs. 1 Ziff. 2 OR), gilt in diesem Fall nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes keine Erleichterung in Bezug auf die zusätzlichen Anforderungen an grössere Unternehmen.

273 So kann bei einer ausschliesslich nach «IFRS as adopted by the EU» (EU-IFRS) erstellten Konzernrechnung der Obergesellschaft nicht auf die zusätzlichen Anforderungen an den Geschäftsbericht von grösseren Unternehmen verzichtet werden, da die EU-IFRS gemäss den VASR nicht einem anerkannten Standard entsprechen. Jedoch wirkt die Erstellung eines «dualen Konzernabschlusses», welcher die Anforderungen nach EU-IFRS sowie IFRS «as issued by the IASB» (IFRS IASB) erfüllt, diesbezüglich befreiend.

274 Art. 961d Abs. 1 OR verlangt, dass eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard erstellt wird, es wird jedoch nicht explizit dessen Prüfung verlangt. Wenn eine Muttergesellschaft, welche eine EU-IFRS-Konzernrechnung erstellt, zusätzlich eine ungeprüfte Konzernrechnung nach IFRS IASB vorlegt, kann dies unter Beachtung gewisser Voraussetzungen ebenfalls befreiend wirken. Die notwendigen Nachweise sind durch den Verwaltungsrat des zur Rechnungslegung verpflichteten Unternehmens schlüssig zu erbringen und sollten kumulativ Folgendes umfassen:

- Nachweis einer Übereinstimmung mit IFRS IASB; bei einem geprüften Abschluss nach EU-IFRS kann dies in einfachen Verhältnissen mit einer Überleitung nach IFRS IASB erreicht werden;
- Hinweis auf die Befreiung mit Begründung im Anhang zur Jahresrechnung.

275 Die Prüfinstanz der Gesellschaft, die eine Befreiung aufgrund einer ungeprüften Konzernrechnung nach IFRS IASB geltend macht, sollte sorgfältig beurteilen, ob die Voraussetzungen gegeben sind, da dem geprüften Abschluss bei Befreiung wesentliche Informationen fehlen. Ebenfalls ist zu beachten, dass der Verwaltungsrat den befreienden Konzernabschluss dem Empfängerkreis nach den Vorschriften für die eigene Jahresrechnung bekanntmacht (Art. 958e Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

276 Allen Befreiungen vorbehalten bleibt das Recht qualifizierter Minderheiten, die Rechnungslegung für grössere Unternehmen zu verlangen (Art. 961d Abs. 2 OR). Folgende qualifizierte Minderheiten haben das Recht, eine Rechnungslegung für grössere Unternehmen zu verlangen (Art. 961d Abs. 2 OR):

1. Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die mindestens 10 Prozent des Grundkapitals vertreten;
2. 10 Prozent der Genossenschafter und Genossenschafterinnen oder 20 Prozent der Vereinsmitglieder;
3. Jeder Gesellschafter bzw. jede Gesellschafterin oder jedes Mitglied, das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.7 Bestimmungen zum Abschluss nach anerkanntem Standard

II.7.1 Geltungsbereich

277 Die Bestimmungen zur Jahresrechnung (Einzelabschluss, Art. 959–960e OR) sind vom Grundsatz der Vorsicht geprägt. Zum Zweck einer erhöhten Transparenz verlangt das Rechnungslegungsrecht daher von bestimmten Unternehmen eine «true and fair view» durch einen separaten Einzelabschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung (Art. 962 Abs. 1 OR).

278 Folgende Unternehmen müssen – zusätzlich zur Jahresrechnung – einen Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellen:

1. Gesellschaften, deren Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert sind, wenn die Börse dies verlangt;
2. Genossenschaften mit mindestens 2000 Genossenschaftern und Genossenschafterinnen;
3. Stiftungen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind (vgl. Art. 83b ZGB i.V.m. Art. 727 Abs. 1 OR).

279 Die Botschaft des Bundesrats (BBl 2008 1589, S. 1720) begründet die Anforderung an die Grossgenossenschaften damit, dass diese in vielerlei Hinsicht mit Publikumsgesellschaften vergleichbar sind und daher eine erhöhte Transparenz im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Ähnliche Überlegungen gelten für wirtschaftlich bedeutende Stiftungen.

280 Es können zudem einen Abschluss nach einem anerkannten Standard verlangen (Art. 962 Abs. 2 OR):

1. Gesellschafter und Gesellschafterinnen, die mindestens 20 Prozent des Grundkapitals vertreten;
2. 10 Prozent der Genossenschafterinnen und Genossenschafter oder 20 Prozent der Vereinsmitglieder;
3. Gesellschafter/-innen oder Mitglieder, die einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegen.

Diese Bestimmung dient u.a. dem Schutz der Rechte von Personen, die beispielsweise nicht an der Unternehmensführung beteiligt sind und daher über keinen vertieften Einblick in die Berichterstattung verfügen.

281 Die Pflicht zur Erstellung eines zusätzlichen Einzelabschlusses nach anerkanntem Standard entfällt, wenn eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard erstellt wird (Art. 962 Abs. 3 OR). Gemäss Botschaft des Bundesrats (BBl 2008 1589, S. 1721) bleibt damit eine Darstellung der wirtschaftlichen Lage, die den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, gewährleistet. Minderheiten haben Anspruch auf einen Abschluss nach einem anerkannten Standard, auch wenn ein übergeordneter Konzernabschluss nach anerkanntem Standard erstellt wird. Nur eine (Teil-)Konzernrechnung auf Stufe der Minderheitsbeteiligung wirkt insoweit befreiend.

Der zusätzliche Einzelabschluss nach anerkanntem Standard muss dem obersten Organ (z.B. der Generalversammlung) vorgelegt werden, und zwar anlässlich der Genehmi-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gung der Jahresrechnung, bedarf jedoch keiner Genehmigung durch das oberste Organ (Art. 962a Abs. 4 OR).

282 Das Gesetz (Art. 962 Abs. 1 OR) verlangt ausdrücklich einen Abschluss nach anerkanntem Standard «zusätzlich zur Jahresrechnung» (nach den Bestimmungen von Art. 959–960e OR). Ein dualer Abschluss, der zugleich den Anforderungen des anerkannten Regelwerks und jenen des Obligationenrechts für die Jahresrechnung entspricht, ist demnach nicht vorgesehen, in Einzelfällen aber denkbar. Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen anerkannter Standards zur Rechnungslegung ohnehin oftmals nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung vereinbar sind (Beispiele hierzu sind die rückwirkende Anpassung bzw. das Restatement der Vorjahresangaben aufgrund neuer Rechnungslegungsgrundsätze, Bewertungskonzepte, welche die Höchstbewertungsvorschriften verletzen, oder Ausweisvorschriften bezüglich Eigenkapital).

283 Spezialgesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten. Die Anforderungen (Art. 962 und 962a OR) finden überdies keine Anwendung, wenn auf freiwilliger Basis ein Abschluss nach einem anerkannten Standard erstellt wird. Auch in diesem Fall verlangen jedoch die anerkannten Standards, dass sie in ihrer Gesamtheit und für den ganzen Abschluss anzuwenden sind.

II.7.2 Anerkannte Standards zur Rechnungslegung

284 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan (z.B. der Verwaltungsrat) bestimmt den anzuwendenden anerkannten Standard zur Rechnungslegung, sofern die Statuten, der Gesellschaftsvertrag oder die Stiftungsurkunde keine anderslautenden Vorgaben enthalten oder das oberste Organ den anerkannten Standard nicht festlegt (Art. 962 Abs. 4 OR).

285 Zur Wahl stehen die vom Bundesrat in Art. 1 Abs. 1 VASR bezeichneten Regelwerke zur Rechnungslegung:

- «International Financial Reporting Standards» (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB);
- «International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities» (IFRS for SMEs) des IASB;
- «Fachempfehlungen zur Rechnungslegung» (Swiss GAAP FER), ggf. Kern-FER, sofern die entsprechenden Grössenkriterien eingehalten sind;
- «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) des Financial Accounting Standards Board;
- «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) des International Public Sector Accounting Standards Board.

286 Einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung gleichgestellt sind:

- für Banken gemäss Bankengesetz (Art. 6 ff. BankG) und Wertpapierhäuser gemäss Finanzinstitutsgesetz (Art. 48 FINIG): Rechnungslegungsvorschriften der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) (Art. 25 ff. der Bankenverordnung, RLV-FINMA sowie FINMA-RS 2020/1);
- für kollektive Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz: Rechnungslegungsvorschriften der FINMA für kollektive Kapitalanlagen (Art. 91 KAG).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

287 Es handelt sich um eine abschliessende Aufzählung. Nicht in der VASR erwähnte Regelwerke wie beispielsweise die IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (EU-IFRS), gelten nicht als anerkannte Regelwerke der Rechnungslegung im Sinne des Gesetzes (vgl. II.6.5).

288 Der gewählte anerkannte Standard muss in seiner Gesamtheit und für den ganzen Abschluss übernommen und im Abschluss angegeben werden. Ein zugelassener Revisionsexperte hat im Rahmen einer ordentlichen Revision zu prüfen, ob der Abschluss in Übereinstimmung mit dem anerkannten Standard erstellt wurde (Art. 962a Abs. 1–3 OR).

289 Ziel eines Regelwerks für die Rechnungslegung ist es, die Erstellung von finanziellen Abschlüssen nach einheitlichen Grundsätzen zu regeln. Dies soll es den Bilanzlesenden ermöglichen, sich ein zuverlässiges Urteil über die finanzielle Lage und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens bzw. eines Konzerns zu bilden. Neben der Vergleichbarkeit von Abschlüssen des gleichen Unternehmens im Zeitablauf sollen durch die Anwendung eines Rechnungslegungsstandards die Jahres- oder Konzernrechnungen verschiedener Unternehmen vergleichbar werden. Gemäss Obligationenrecht soll die Rechnungslegung «die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können» (Art. 958 OR). Die Standardsetzer anerkannter Rechnungslegungsstandards verlangen demgegenüber als Massstab internationaler (Konzern-) Rechnungslegung eine «true and fair view» bzw. «fair presentation» der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, was gemeinhin mit einem den «tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild» übersetzt wird. Dies bedeutet einerseits, dass in diesem Rechnungslegungsmodell u.a. Bildung und Auflösung stiller Willkürreserven keinen Platz haben. Andererseits kann eine «true and fair view» nur in vollständiger Anwendung des jeweiligen Regelwerks erreicht werden (kein sog. cherry picking durch selektive Anwendung der Vorschriften des Regelwerks). Damit sind auch weit detailliertere Offenlegungsvorschriften für den Anhang verbunden, als dies unter dem OR-Rechnungslegungsrecht der Fall ist.

290 Der Begriff der «true and fair view» darf aber nicht so verstanden werden, dass in diesem Modell nur tatsächliche, d.h. aktuelle Wertansätze zur Anwendung kommen. Alle relevanten Regelwerke der Rechnungslegung basieren auf einem gemischten Bilanzierungsmodell, das für gewisse Bilanzpositionen (z.B. Warenvorräte) historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten, für andere Bilanzpositionen hingegen aktuelle oder Verkehrswerte vorsieht, wobei ein gewisser Trend zur verstärkten Verwendung von aktuellen (Markt-)Werten besteht. Je nach angewandtem Regelwerk der Rechnungslegung, mit entsprechenden Vorgaben hinsichtlich Erfolgsausweis, kann dies zu unterschiedlichen Gewinnausweisen führen. Die «true and fair view» ist deshalb stets relativ, d.h. auf das zugrunde liegende Regelwerk der Rechnungslegung bezogen. Die globale Harmonisierung der Regelwerke der Rechnungslegung über die letzten zwei Jahrzehnte führte zu einer Annäherung der Standards und zu einer erhöhten Vergleichbarkeit der Abschlüsse.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.8 Bestimmungen zur Konzernrechnung

291 Das Gesetz umschreibt die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung und die dabei anzuwendenden Standards (Art. 963–963b OR). Betroffen sind rechnungslegungspflichtige juristische Personen, welche ein oder mehrere Unternehmen kontrollieren, die wiederum rechnungslegungspflichtig sind. Für die ausführliche Erläuterung der rechtlichen Grundlagen und zur Ausgestaltung der Konzernrechnung in der Praxis vgl. IV.2.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.9 Nichtfinanzielle Berichterstattung

II.9.1 Einleitung

292 Die nichtfinanzielle Berichterstattung ist in den folgenden Gesetzesbestimmungen geregelt:

- Art. 964a–c OR: Transparenz über nichtfinanzielle Belange;
- Art. 964d–i OR: Transparenz bei Rohstoffunternehmen;
- Art. 964j–l OR: Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit.

293 Zusätzlich zu den Bestimmungen zur Transparenz über nichtfinanzielle Belange hat der Bundesrat entschieden, mittels einer separaten Vollzugsverordnung die Berichterstattungspflichten bezüglich Klimabelange zu präzisieren und anhand der Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) umzusetzen.

294 Die weiteren Ausführungsbestimmungen zu den Sorgfaltspflichten und zur Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit sind in einer eigenständigen Verordnung des Bundesrats präzisiert (VSoTr).

295 Für die nichtfinanzielle Berichterstattung ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan eines Unternehmens verantwortlich.

296 In Bezug auf die Genehmigung von nichtfinanziellen Berichten bestehen folgende Pflichten:

	Genehmigung durch oberstes Leitungs- und Verwaltungsorgan	Genehmigung durch das Organ, welches auch die Jahresrechnung genehmigt
Art. 964c OR: Bericht über nichtfinanzielle Belange	x	x
Art. 964f OR: Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen	x	
Art. 964l OR: Bericht über Erfüllung der Sorgfaltspflichten	x	

Abbildung 9: Genehmigungspflichten nach Bereich der nichtfinanziellen Berichterstattung

II.9.2 Art. 964a–c OR: Transparenz über nichtfinanzielle Belange

297 Die Bestimmungen über die nichtfinanzielle Berichterstattung orientieren sich an der EU-Richtlinie 2014/95 zur CSR-Berichterstattung *(Corporate Social Responsibility)* der Europäischen Union.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

298 Gemäss Art. 964a OR erstatten Unternehmen jährlich einen Bericht über nichtfinanzielle Belange, wenn sie (kumulativ):

1. Gesellschaften des öffentlichen Interesses im Sinne von Art. 2 Bst. c des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 sind. Dies betrifft Publikumsgesellschaften (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR) sowie Unternehmen, die nach den Finanzmarktgesetzen eine Bewilligung, eine Anerkennung, eine Zulassung oder eine Registrierung der Finanzmarktaufsichtsbehörde benötigen (z.B. Banken, Versicherungen);
2. zusammen mit den von ihnen kontrollierten in- oder ausländischen Unternehmen, in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren mindestens 500 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt haben; und
3. zusammen mit den von ihnen kontrollierten in- oder ausländischen Unternehmen, mindestens eine der nachstehenden Grössen in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreiten:
   a. Bilanzsumme von CHF 20 Mio.,
   b. Umsatzerlös von CHF 40 Mio.

299 Ein Unternehmen in der Schweiz muss keinen eigenständigen nichtfinanziellen Bericht verfassen, wenn es von einem anderen Unternehmen kontrolliert wird, für welches obige Bestimmungen gelten und/oder dieses einen gleichwertigen Bericht nach ausländischem Recht erstellt (Art. 964a Abs. 2 OR).

300 Inhaltlich muss der Bericht über nichtfinanzielle Belange Rechenschaft über Umweltbelange, insbesondere CO_2-Ziele, über Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung der Korruption geben (Art. 964b Abs. 1 OR).

301 Gemäss Art. 964b Abs. 2 OR umfasst dies:

1. eine Beschreibung des Geschäftsmodells;
2. eine Beschreibung der verfolgten Konzepte, einschliesslich der angewandten Sorgfaltsprüfung;
3. eine Darstellung der zur Umsetzung dieser Konzepte ergriffenen Massnahmen sowie eine Bewertung der Wirksamkeit dieser Massnahmen;
4. eine Beschreibung der wesentlichen Risiken sowie der Handhabung dieser Risiken durch das Unternehmen; massgebend sind Risiken:
   a. die sich aus der eigenen Geschäftstätigkeit des Unternehmens ergeben und,
   b. wenn dies relevant und verhältnismässig ist, die sich aus seinen Geschäftsbeziehungen, seinen Erzeugnissen oder seinen Dienstleistungen ergeben;
5. die für die Unternehmenstätigkeit wesentlichen Leistungsindikatoren.

302 Der Bericht ist in einer Landessprache oder auf Englisch abzufassen (Art. 964b Abs. 6 OR), muss vom obersten Leitungs- und Verwaltungsorgan (bei der Aktiengesellschaft der Verwaltungsrat) genehmigt und unterzeichnet, jährlich veröffentlicht werden und mindestens zehn Jahre lang elektronisch zugänglich sein (Art. 964c Abs. 2 OR). Zudem ist nach Art. 964b Abs. 5 OR bei der Berichterstattung nach dem sogenannten «comply or explain»-Ansatz vorzugehen. D.h., sollten gewisse nichtfinanzielle Belange (gemäss Art. 964b Abs. 1 OR) für ein Unternehmen nicht relevant sein, so muss dies schlüssig im Bericht erörtert werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

303 Es besteht keine Verpflichtung zur externen Prüfung des nichtfinanziellen Berichts. Eine solche ist jedoch empfehlenswert.

304 Es gilt jedoch zu beachten, dass sich aufgrund bestehender und sich weiter entwickelnder internationaler Bestimmungen, bspw. in der EU, eine Prüfungspflicht der nichtfinanziellen Berichterstattung von Schweizer Unternehmen ergeben kann (bspw. aufgrund von Tätigkeiten von Tochtergesellschaften in der EU).

Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange

305 Diese Verordnung regelt die Berichterstattung von Unternehmen nach Art. 964a OR über Klimabelange, die Teil der Umweltbelange im Rahmen der nichtfinanziellen Belange nach Art. 964b OR sind. Die Berichterstattung soll Offenlegungen zu den finanziellen Auswirkungen der Klimaveränderung auf das Unternehmen sowie die Auswirkung der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens auf das Klima umfassen (sog. doppelte Wesentlichkeit).

306 Die Berichterstattung über Klimabelange, die sich auf die Empfehlungen der TCFD stützt, umfasst insbesondere die Umsetzung der Empfehlungen zu den Themenbereichen:
a) Governance;
b) Strategie;
c) Risikomanagement;
d) Kennzahlen und Ziele.

307 Die Berichterstattung über Klimabelange gemäss TCFD ist in den Bericht über nichtfinanzielle Belange zu integrieren.

II.9.3 Art. 964d–i OR: Transparenzregelungen bei Rohstoffunternehmen

308 Unternehmen, die von Gesetzes wegen (nach Art. 727 OR) zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind und direkt oder indirekt (entweder selbst oder über ein von ihnen kontrolliertes Unternehmen) an der Gewinnung von Mineralien, Erdöl oder Erdgas oder am Einschlag von Holz in Primärwäldern beteiligt sind (rohstofffördernde Unternehmen), müssen jedes Jahr einen Bericht über die Zahlungen erstellen, welche sie an staatliche Stellen geleistet haben (Art. 964d Abs. 1 OR).

309 Dieser Bericht bezieht sich auf Zahlungen an staatliche Stellen in Form von Geld oder Sachleistungen ab CHF 100 000, und zwar sowohl Einzelzahlungen wie auch Zahlungen in mehreren Teilbeträgen, die zusammen mindestens CHF 100 000 pro Geschäftsjahr erreichen (Art. 964f Abs. 2 OR).

310 Als staatliche Stellen gelten dabei nicht nur nationale, regionale und kommunale Behörden, sondern auch von diesen kontrollierte Abteilungen oder Unternehmen (Art. 964d Abs. 5 OR).

311 Der Bericht muss in einer Landessprache oder in Englisch verfasst und vom obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan genehmigt werden (Art. 964f Abs. 4 OR). Zudem ist der Bericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres elektronisch zu veröffentlichen und für mindestens zehn Jahre öffentlich zugänglich zu machen (Art. 964g OR). Es besteht keine Prüfungsplicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

312 Zweck dieser Normen ist es, die Transparenz im Rohstoffsektor zu erhöhen und die Unternehmen, welche im Rohstoffsektor tätig sind, zu verantwortungsvollem Handeln zu animieren. Da jedoch der Rohstoffhandel von diesen Bestimmungen momentan ausgeschlossen ist und nur rohstofffördernde Unternehmen darunterfallen, ist der Anwendungsbereich in der Schweiz zurzeit noch eingeschränkt.

II.9.4 Art. 964j–l OR: Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktregionen und Kinderarbeit

313 Von den Sorgfalts- und Transparenzpflichten im Bereich Mineralien und Metalle sind Unternehmen mit Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Schweiz betroffen, welche Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthaltende Mineralien und Metalle aus Konfliktregionen und Hochrisikogebieten in die Schweiz überführen oder hier bearbeiten (Art. 964j Abs. 1 OR) – vorbehältlich gewisser Einfuhr- und Bearbeitungsmengenausnahmen (in kg/Jahr), welche im Anhang 1 der VSoTr definiert sind.

314 Von den Bestimmungen zu den Sorgfalts- und Transparenzpflichten bezüglich Kinderarbeit sind Schweizer Unternehmen betroffen, welche Produkte oder Dienstleistungen anbieten, bei denen ein begründeter Verdacht besteht, dass sie unter Einsatz von Kinderarbeit hergestellt oder erbracht wurden (Art. 2 VSoTr).

315 Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), welche in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zwei der folgenden Grössen unterschreiten:
a) eine Bilanzsumme von CHF 20 Millionen,
b) einen Umsatzerlös von CHF 40 Millionen,
c) 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (Art. 6 VSoTr).

316 Des Weiteren sind Unternehmen ausgenommen, welche ihre Produkte oder Dienstleistungen aus Ländern mit geringem Risiko im Bereich Kinderarbeit beziehen. Als Länder mit geringem Risiko gelten jene, deren *«Due diligence response»* von der UNICEF in ihrem *Children's Rights in the Workplace Index* als «Basic» eingestuft wird (Art. 7 Abs. 2 VSoTr).

317 Diese beiden vorgenannten Ausnahmebestimmungen sind jedoch hinfällig, sofern der Einsatz von Kinderarbeit offensichtlich ist. Offensichtlichkeit erfordert sicheres Wissen um den Einsatz von unzulässiger Kinderarbeit. Ein begründeter Verdacht genügt nicht. Das Wissen um den Einsatz von Kinderarbeit muss sich aus zuverlässigen, objektiven und unabhängigen Quellen ergeben (z.B. aus einem Orientierungsschreiben eines Berufsverbandes, Berichten der International Labor Organization (ILO), rechtskräftigen und öffentlichen Gerichtsentscheiden etc.). Diesfalls unterstehen die betroffenen Unternehmen den Sorgfalts- und Berichterstattungspflichten (Art. 8 VSoTr).

318 Von den oben genannten Bereichen betroffene Unternehmen sind verpflichtet, ein Managementsystem einzuführen, welches folgende Elemente enthält (siehe Art. 964k OR und Art. 10–15 VSoTr):
1. Festlegung einer Lieferkettenpolitik für möglicherweise aus Konflikt- und Hochrisikogebieten stammende Mineralien und Metalle (sofern aufgrund der Bestimmungen in Anhang 1 der VSoTr anwendbar);
2. Festlegung einer Lieferkettenpolitik für Produkte oder Dienstleistungen, bei denen ein begründeter Verdacht auf Kinderarbeit besteht;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

3. ein System zur Rückverfolgbarkeit der Lieferkette;
4. ein Meldeverfahren als Frühwarnmechanismus zur Risikoerkennung, das es allen interessierten Personen ermöglicht, begründete Bedenken einfach melden zu können;
5. ein Risikomanagementplan zur Ermittlung, Bewertung, Beseitigung, Verhinderung und Minimierung der Risiken nach Eintretenswahrscheinlichkeit und Schwere der schädlichen Auswirkungen.

319 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan erstattet jährlich Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten (Art. 964l Abs. 1 OR). Der Bericht ist in einer Landessprache oder auf Englisch abzufassen (Art. 964l Abs. 2 OR). Zudem muss der Bericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres elektronisch veröffentlicht und für mindestens zehn Jahre öffentlich zugänglich gemacht werden (Art. 964l Abs. 3 OR).

320 Das Managementsystem zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten (gemäss Art. 964k Abs. 1 und Abs. 2 OR; der Prüfungsgegenstand) im Bereich Mineralien und Metalle ist jährlich durch einen zugelassenen Revisionsexperten zu prüfen und über die Ergebnisse der Prüfung hat dieser dem Verwaltungsrat zu berichten (Art. 964k Abs. 3 OR in Verbindung mit Art. 16 VSoTr). Die Prüfung soll dabei mindestens zu einer Prüfungsaussage mit begrenzter Sicherheit («limited assurance») führen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Sorgfaltspflichten nicht eingehalten wurden.

321 Betreffend die Einhaltung der Sorgfaltspflichten im Bereich der Kinderarbeit besteht keine Prüfungspflicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.10 Vergütungsbericht

II.10.1 Bestimmungen zum Vergütungsbericht

322 Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft, deren Aktien an einer Börse im In- oder Ausland kotiert sind, hat gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 8 OR die unübertragbare und unentziehbare Aufgabe, jährlich einen schriftlichen Vergütungsbericht nach Art. 734 OR zu erstellen. Dieser unterliegt gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 4 OR einer Prüfung durch die Revisionsstelle. Zum Begriff der Börsenkotierung wird auf die Praxis und die juristische Literatur verwiesen. Unternehmen, deren Aktien nicht kotiert sind, können in ihren Statuten vorsehen, dass die Bestimmungen zum Vergütungsbericht auch bei ihnen teilweise oder vollständig anwendbar sind (Art. 732 Abs. 2 OR).

323 Das Ziel des Vergütungsberichts ist es, gegenüber der Generalversammlung die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats bzw. diesen nahestehenden Personen offenzulegen. Ebenso sollen von der Gesellschaft diesem Personenkreis gewährte Darlehen und Kredite und dessen Beteiligungs- und Optionsrechte am Unternehmen offengelegt werden. Weiter wird auch die Offenlegung der Tätigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck verlangt. Sofern schliesslich die Geschlechterrichtwerte im Verwaltungsrat und/oder der Geschäftsleitung nicht erreicht werden, sind ab dem Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnt (Verwaltungsrat) bzw. ab dem Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2031 beginnt (Geschäftsleitung), die Gründe dafür und die Massnahmen zur Förderung des weniger stark vertretenen Geschlechts offenzulegen.

324 Bei der Erstellung des Vergütungsberichts sind die Bestimmungen des zweiunddreissigsten Titels des OR über die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung, die Darstellung, Währung und Sprache sowie die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher entsprechend anwendbar. Für die Bekanntgabe und die Veröffentlichung des Vergütungsberichts gelten die entsprechenden Bestimmungen über die Bekanntmachung und Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

325 Bei Gesellschaften mit einem auf eine Fremdwährung lautenden Aktienkapital erfolgen die Buchführung und Rechnungslegung in derselben Währung (Art. 621 Abs. 2 OR). Aufgrund der gesetzlichen Verknüpfung von Funktionalwährung mit der Darstellung von Finanzinformationen erscheint es geboten, dass auch der Vergütungsbericht in der Fremdwährung dargestellt wird, ergänzt mit der Offenlegung in Landeswährung.

326 Die Gesetzesbestimmungen zum Vergütungsbericht enthalten keine Definition von nahestehenden Personen, die im Gesetz bereits im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Leistungen erwähnt werden (Art. 678 OR). Im Allgemeinen werden darunter Personen verstanden, die in enger Beziehung zu den gegenwärtigen oder früheren Verwaltungsrats-, Geschäftsleitungs- oder Beiratsmitgliedern stehen. Dabei ist unerheblich, ob diese besondere Beziehung persönlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher oder tatsächlicher Natur ist. Die nahestehenden Personen können sowohl natürliche als auch juristische Personen umfassen. Ansatzpunkte zur Abgrenzung der nahestehenden Personen liefern zudem die anerkannten Standards zur Rechnungslegung sowie die Schweizer Stan-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

dards zur Abschlussprüfung (vgl. ISA-CH 550). Die Namen der nahestehenden Personen müssen nicht offengelegt werden (Art. 734c Abs. 2 OR). Im Übrigen richtet sich die Offenlegung nach den Vorschriften für den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung bzw. den Beirat.

327 Für weitere Ausführungen zum Vergütungsbericht und zu dessen Prüfung sei auf das entsprechende Kapitel im HWP-Band «Ordentliche Revision» verwiesen.

II.10.2 Verhältnis zu Offenlegungen nach anerkannten Standards zur Rechnungslegung

328 Erstellt ein Unternehmen einen zusätzlichen Abschluss oder die Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den IFRS, stellt sich die Frage, ob die Angaben im Vergütungsbericht mit IAS 24 «Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen» kompatibel sind. Dieser Standard schreibt unter anderem die Offenlegung der Vergütungen an Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen vor. Ferner stellt sich auch die Frage nach der Vereinbarkeit von IFRS 2 «Anteilsbasierte Vergütung» und IAS 19 «Leistungen an Arbeitnehmer» mit den Vorgaben zum Vergütungsbericht. Die Offenlegungsvorschriften der IFRS und des OR stimmen weder bezüglich ihres Detaillierungsgrads noch des Betrags noch des betroffenen Personenkreises notwendigerweise und vollständig überein. In der Praxis mag sich die Offenlegung immerhin in vielen Fällen auf denselben Personenkreis beziehen. Auch sollte eine Bewertung von Vergütungselementen im Sinne von IFRS 2 oder IAS 19 den Anforderungen des Gesetzes im Allgemeinen genügen. Der Zeitpunkt des Ausweises und die Aufgliederung divergieren jedoch häufig.

329 Swiss GAAP FER 31 «Ergänzende Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen» schreibt bezüglich aktienbezogener Vergütungen folgende Anhangsangaben vor: die allgemeinen Vertragsbedingungen (z.B. Ausübungsbedingungen, Anzahl gewährter Eigenkapitalinstrumente, Form des Ausgleichs), die Berechnungsgrundlage für die Tageswerte und den im Periodenergebnis erfassten Aufwand. Diese Offenlegung bezieht sich allerdings auf aktienbezogene Vergütungen, die ein Unternehmen gesamthaft entrichtet und nicht nur an den Begünstigtenkreis im Vergütungsbericht. Nach Swiss GAAP FER 15 fallen ordentliche Bezüge nahestehender Personen aus ihrer Tätigkeit als Angestellte oder Organe sowie ordentliche Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen nicht unter die offenlegungspflichtigen «Transaktionen mit nahestehenden Personen». Weitere Bestimmungen zur Angabe von Vergütungen an Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung finden sich in Swiss GAAP FER nicht. Somit besteht bei zusätzlichen Abschlüssen oder Konzernrechnungen in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER die vorstehend für IFRS-Abschlüsse beschriebene Abgrenzungsproblematik nicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.11 Rechnungslegungsvorschriften für börsenkotierte Unternehmen

II.11.1 Einleitung

330 In II.2.2 findet sich eine Übersicht über die wesentlichen Bundesgesetze, die besondere Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften enthalten. Von den dort aufgeführten Gesetzen spielen für Publikumsgesellschaften das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) und die darauf basierenden Kotierungsreglemente der Börsen eine besonders wichtige Rolle, denn sie konkretisieren und ergänzen die obligationenrechtlichen Anforderungen an die Rechnungslegung von börsenkotierten Unternehmen.

Das FinfraG selbst enthält zur Rechnungslegung keine Vorschriften, sondern verlangt unter dem Stichwort «Zulassung von Effekten durch eine Börse» in allgemeiner Formulierung, es sei «anerkannten internationalen Standards» Rechnung zu tragen (Art. 35 Abs. 2 FinfraG). Weiter als diese Auflage zur Ausrichtung auf die international übliche Praxis geht das Gesetz nicht.

331 Für die Kotierung von Effekten an der SIX Swiss Exchange ist das *Kotierungsreglement* (KR) massgebend. Es bezweckt, «den Emittenten einen möglichst freien und gleichen Zugang zum Börsenhandel zu verschaffen und für die Anleger Transparenz hinsichtlich der Qualität der Emittenten und der Eigenschaften der Effekten sicherzustellen» (Art. 1 KR). Nebst allgemeinen Bestimmungen enthält es die Regelungen für die Kotierung und deren Aufrechterhaltung von Beteiligungsrechten an der SIX Swiss Exchange. Zusatzreglemente regulieren die Kotierung von Anleihen, Derivaten und Exchange Traded Products. Bestimmungen zu Aspekten wie der Rechnungslegung, der Verwendung von alternativen Performancekennzahlen, der Offenlegung von Informationen zu Corporate Governance und von Managementtransaktionen oder der Ad-hoc-Publizität finden sich in verschiedenen *Richtlinien*. Weitere wichtige Instrumente der Kommunikation, mittels derer die regulatorischen Organe (das Regulatory Board und SIX Exchange Regulation) ihre Praxis hinsichtlich der Anwendung spezifischer Bestimmungen erläutern und über ihre Entscheide informieren, sind die *Rundschreiben und Mitteilungen,* die teilweise ebenfalls Rechnungslegungsfragen ansprechen. Die entsprechenden Dokumente sind auf der Website der SIX Exchange Regulation (www.six-exchange-regulation.com) abrufbar.

Für Unternehmen, deren Effekten an der Berner Börse (BX Swiss) kotiert sind, gelten die Bestimmungen des Kotierungsreglements BX Swiss (KR-BX).

Abgesehen von den nachstehend beschriebenen Regelungen zur Rechnungslegung müssen die börsenkotierten Unternehmen weitere Pflichten des FinfraG und der Börsen beachten, beispielsweise in Bezug auf die Offenlegung von Beteiligungen und Managementtransaktionen, die Information des Markts über kursrelevante Tatsachen (Ad-hoc-Publizität) oder die Berichterstattung zur Corporate Governance.

332 Zu beachten sind gegebenenfalls weiter die Bestimmungen zur Rechnungslegung für grössere Unternehmungen (vgl. II.6). Die Bestimmungen gemäss Art. 962 Abs. 1 Ziff. 1 OR

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sowie Art. 963b Abs. 1 Ziff. 1 OR sehen vor, dass der Abschluss bzw. die Konzernrechnung einer börsenkotierten Gesellschaft nach einem anerkannten Standard zu erstellen ist. Die diesbezüglichen Bestimmungen werden untenstehend in II.11.2.3 weiter diskutiert.

II.11.2 Rechnungslegungsanforderungen der SIX Exchange Regulation

II.11.2.1 Finanzberichterstattung im Rahmen des Kotierungsprospekts

333 Wer in der Schweiz ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Effekten unterbreitet oder wer um Zulassung von Effekten zum Handel auf einem Handelsplatz ersucht, hat vorgängig einen Prospekt zu veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung ist der Prospekt durch eine Prüfstelle prüfen zu lassen. Die Prüfstelle bedarf der Zulassung durch die FINMA. Von der FINMA zugelassene Prüfstellen sind zurzeit die BX Swiss AG sowie die SIX Exchange Regulation AG.

Der Emittent hat im Kotierungsgesuch den Nachweis zu erbringen, dass er über einen Prospekt verfügt, der von einer Prüfstelle nach Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) genehmigt wurde oder nach FIDLEG als genehmigt gilt. Für den Fall, dass er gemäss FIDLEG von der Erstellung eines Prospekts befreit ist, ist dies im Kotierungsgesuch zu erläutern (Art. 27 KR).

Der Inhalt des Kotierungsprospekts richtet sich nach sogenannten Prospektschemata, die in der Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV) geregelt sind. Das Schema, welches für die Kotierung von Beteiligungsrechten anwendbar ist (Anhang 1, FIDLEV), verlangt grundsätzlich die Offenlegung von geprüften Jahresabschlüssen für die letzten vollen drei Geschäftsjahre. Die Abschlüsse sind in Übereinstimmung mit einem vom Regulatory Board anerkannten Rechnungslegungsstandard zu erstellen (vgl. II.11.2.3). Liegt der Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses zum Zeitpunkt der Publikation des Kotierungsprospekts mehr als neun Monate zurück, so ist zusätzlich ein Zwischenabschluss (gemäss angewandtem Rechnungslegungsstandard) für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres in den Kotierungsprospekt aufzunehmen. Darüber hinaus sind weitere Offenlegungen im Prospekt vorzunehmen, z.B. zu wesentlichen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und zu Investitionen.

II.11.2.2 Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt (Pro-Forma-Finanzinformationen)

334 Die Richtlinie Pro-Forma-Finanzinformationen (RLFI) befasst sich mit zusätzlichen Anforderungen an die finanzielle Berichterstattung innerhalb eines Kotierungsprospekts im Rahmen von wesentlichen Strukturveränderungen. Wesentlich sind Strukturveränderungen, die – gemessen an den Kennzahlen Jahresergebnis, Umsatzerlös und Bilanzsumme – zu einer Veränderung der ursprünglichen Struktur von mehr als 25 % führen. Dabei kann es sich um eine Neukotierung oder Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Fusion zweier Unternehmen, eine bedeutende Akquisition durch ein börsennotiertes Unternehmen oder eine Abspaltung und Neukotierung eines Unternehmensteils handeln.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

335 Bei Veränderungen der ursprünglichen Struktur von über 50 % sind folgende zusätzlichen Abschlüsse in den Kotierungsprospekt aufzunehmen:
- die historischen Abschlüsse nach einem vom Regulatory Board anerkannten Rechnungslegungsstandard (konsolidiert oder ggf., z.B. bei Abspaltungen, kombiniert) der letzten zwei Geschäftsjahre der Gesellschaften, welche die Strukturveränderung bewirken, inkl. Berichte des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüferin;
- eine Pro-forma-Rechnung des letzten Geschäftsjahres, welche ein Bild vermittelt, wie wenn die Transaktion bzw. die Strukturveränderung bereits zu Beginn der entsprechenden Berichtsperiode erfolgt wäre, inkl. Bericht des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüferin;
- ein Zwischenabschluss auf historischer sowie auf Pro-forma-Basis für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres, sofern der Kotierungsprospekt mehr als neun Monate nach dem Stichtag des letzten Geschäftsjahres publiziert wird.

336 Die Offenlegung von Finanzzahlen reduziert sich, wenn die Kennzahlen zur Beurteilung der Strukturveränderung zwischen 25 % und 50 % liegen, insbesondere entfällt die Pflicht zur Veröffentlichung von Pro-forma-Finanzinformationen.

337 Die in der erwähnten Richtlinie unter bestimmten Umständen vorgesehene Pro-forma-Rechnung stellt eine besondere fachliche Herausforderung dar. Die Pro-forma-Rechnung gibt Aufschluss über die Finanzierung bzw. die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital und die resultierende Zinsbelastung, über den zu erwartenden Goodwill, die zu erwartenden zukünftigen Abschreibungen und Amortisationen von übernommenen Vermögenswerten etc. Erwartete Synergien dürfen hingegen nicht berücksichtigt werden. Da beispielsweise die Integration der übernommenen Gesellschaft und die Bewertung der übernommenen Nettoaktiven im Zeitpunkt der Prospekterstellung häufig noch nicht abgeschlossen sind, erfordert die Pro-forma-Darstellung das Treffen einer Reihe von Annahmen, die im Anhang der Pro-forma-Rechnung detailliert zu erläutern sind.

338 Zwingend umfassen die Pro-forma-Finanzinformationen folgende Bestandteile:
- Bilanz zum Stichtag des letzten zu publizierenden Geschäftsberichts und ggf. Zwischenabschlusses;
- Erfolgsrechnung des letzten Geschäftsjahres und ggf. Zwischenabschlusses;
- Ergebnis je Aktie; und
- Erläuterungen mit Informationen über die Grundlagen der Pro-forma-Rechnung, die an den historischen Zahlen vorgenommenen Anpassungen und die getroffenen Annahmen.

339 Bilanz und Erfolgsrechnung sind tabellarisch so darzustellen, dass die Überleitung von den historischen (konsolidierten oder kombinierten) Abschlüssen über die notwendigen Anpassungen zur Pro-forma-Rechnung möglichst einfach nachvollzogen werden kann. In komplexen Fällen ist eine vorgängige Verständigung über die Darstellung zusätzlicher Finanzinformationen mit der SIX Exchange Regulation empfehlenswert.

340 Betreffend die Prüfung von Pro-forma-Finanzinformationen in einem Kotierungsprospekt sei auf entsprechende Kapitel im HWP-Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen» verwiesen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.11.2.3 Periodische Berichterstattung

341 Das Kotierungsreglement enthält in Teil III («Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Kotierung»), die folgenden Anforderungen an die periodische Berichterstattung der Emittenten (Art. 49–51 KR):

Jährliche Berichterstattung	**Art. 49 KR** [1] Der Emittent ist verpflichtet, einen Geschäftsbericht zu veröffentlichen. Dieser umfasst den geprüften Jahresabschluss gemäss dem anwendbaren Rechnungslegungsstandard sowie den zugehörigen Bericht des Revisionsorgans (Testat). [2] Das Regulatory Board kann verlangen, dass zusätzliche Informationen in die jährliche Berichterstattung aufgenommen werden, so namentlich Angaben zur Gestaltung und Funktion der Unternehmensführung und -kontrolle.
Zwischenberichterstattung	**Art. 50 KR** [1] Der Emittent kotierter Beteiligungsrechte ist verpflichtet, Halbjahresabschlüsse zu veröffentlichen. [2] Die Veröffentlichung von Quartalsabschlüssen ist freiwillig. Sofern aber Quartalsabschlüsse veröffentlicht werden, hat deren Erstellung nach denselben Vorgaben wie für Halbjahresabschlüsse zu erfolgen. [3] Eine Pflicht zur Prüfung oder prüferischen Durchsicht von Zwischenabschlüssen besteht nicht.
Rechnungslegungsstandards	**Art. 51 KR** Jahres- und Zwischenabschlüsse sind in Übereinstimmung mit einem vom Regulatory Board anerkannten Rechnungslegungsstandard zu erstellen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

342 Die vom Regulatory Board anerkannten Rechnungslegungsstandards sind in der Richtlinie Rechnungslegung (RLR) festgehalten. Für schweizerische Emittenten von Beteiligungsrechten können die zulässigen Rechnungslegungsstandards wie folgt zusammengefasst werden:

	Rechnungslegungsstandard			
Segmentierung	**IFRS**	**US GAAP**	**Swiss GAAP FER**	**Banken-gesetzlicher Standard**
International Reporting Standard	×	×		
Swiss Reporting Standard			×	×
Standard für Investment-gesellschaften	×	×		
Standard für Immobilien-gesellschaften	×		×	
Standard Sparks	×	×	×	×
Standard SPACS	×	×		
Standard für Hinter-legungsscheine	×	×		
Standard für kollektive Kapitalanlagen	Spezialgesetzliche Bestimmungen anwendbar			

Abbildung 10: An der SIX Swiss Exchange zulässige Rechnungslegungsstandards

343 Sonderregelungen bestehen für Emittenten mit ausschliesslich kotierten Forderungsrechten (Anleihen, Derivate, Exchange Traded Products) sowie für Emittenten ohne Sitz in der Schweiz bzw. Emittenten von Hinterlegungsscheinen (Global Depository Receipts, GDR). Die Richtlinie Rechnungslegung verlangt im Weiteren spezifische Offenlegungen für Investment- und Immobiliengesellschaften.

344 Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und des Zwischenberichts ist ebenfalls in der Richtlinie Rechnungslegung geregelt (Art. 10–11 RLR):

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geschäftsbericht	**Art. 10 RLR** [1] Der Geschäftsbericht ist innert vier Monaten nach dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses zusammen mit diesem zu veröffentlichen und spätestens bei seiner Veröffentlichung SIX Exchange Regulation einzureichen. [2] Emittenten von ausschliesslich Forderungsrechten müssen ihren Geschäftsbericht innert der Frist von Abs. 1 auf einer Webseite veröffentlichen. Die Pflicht zur Einreichung bei SIX Exchange Regulation entfällt. [3] Sofern Emittenten von ausschliesslich Forderungsrechten einer spezialgesetzlichen Regelung unterliegen, kann der Geschäftsbericht innert der darin vorgesehenen Frist veröffentlicht werden. Die Pflicht zur Einreichung bei SIX Exchange Regulation entfällt.
Zwischenbericht	**Art. 11 RLR** Der Zwischenbericht ist innert drei Monaten nach dem Abschlussstichtag des Zwischenabschlusses zusammen mit diesem zu veröffentlichen und spätestens dann SIX Exchange Regulation einzureichen, sofern eine Pflicht zur Erstellung eines Zwischenberichts gemäss dem Kotierungsreglement, einem Zusatzreglement und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen besteht.

II.11.2.4 Durchsetzung der Rechnungslegungsvorschriften (Enforcement)

345 Die SIX Exchange Regulation ist in Bezug auf die Emittenten für die Überprüfung der Einhaltung des Kotierungsreglements und damit der Rechnungslegungsvorschriften zuständig.

346 Die Verfahrensordnung regelt das Verfahren zur Untersuchung und Sanktionierung von Verstössen gegen das Kotierungsreglement. Gestützt darauf überwacht die SIX Exchange Regulation die fristgerechte Einreichung der Jahres- und Zwischenabschlüsse. Sie überprüft zudem die Anwendung und vollständige sowie sachgerechte Umsetzung des gewählten anerkannten Rechnungslegungsstandards durch die Emittenten, deren Beteiligungsrechte an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind. Die Überprüfung erfolgt risikoorientiert und ergänzt durch Stichproben.

347 Die Überprüfung der Rechnungslegung kann im Rahmen einer Vorabklärung zu Fragen führen, zu deren Stellungnahme der Emittent schriftlich aufgefordert wird. SIX Exchange Regulation kann dabei alle Auskünfte verlangen, die zur Untersuchung allfälliger Verstösse notwendig sind. Darunter fallen beispielsweise die interne finanzielle Berichterstattung an den Verwaltungsrat, die Aufschluss über die Angemessenheit der Segmentberichterstattung gibt, die Dokumentation von Werthaltigkeitsüberprüfungen (Impairment Tests) oder die Dokumentation von Rückstellungen. Ergibt sich für SIX Exchange Regulation im Rahmen der Vorabklärungen ein Verdacht, dass sanktionswürdige Verstösse vorliegen könnten, so wird eine Untersuchung eröffnet. Wenn die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Überprüfung nicht genügend Anhaltspunkte für die Durchführung einer Untersuchung ergibt, teilt SIX Exchange Regulation dies dem Emittenten schriftlich in Form eines Abschlussschreibens mit. Dieses kann allfällige Feststellungen mit empfohlenen oder erwarteten zukünftigen Anpassungen enthalten.

348 Eine Untersuchung endet entweder mit der Einstellung des Verfahrens, einer Einigung, dem Erlass eines Sanktionsbescheids oder der Überweisung eines Sanktionsantrags an die Sanktionskommission (Ziff. 3.4 Verfahrensordnung). Eine Einigung kann insbesondere dann abgeschlossen werden, wenn damit eine schnellere oder bessere Information der Öffentlichkeit erreicht wird als in einem ordentlich abgeschlossenen Sanktionsverfahren.

349 Sanktionen werden durch Sanktionsentscheide der Sanktionskommission oder Sanktionsbescheide der SIX Exchange Regulation ausgesprochen. Die mögliche Sanktionierung von Emittenten reicht von einem Verweis über eine Busse bis hin zu einer Sistierung des Handels oder Dekotierung. Die Öffentlichkeit wird nach dem Versand eines Sanktionsbescheids an den Emittenten oder eines Sanktionsantrags an die Sanktionskommission über das Verfahren orientiert sowie über sämtliche rechtskräftigen Entscheide und bei jeder Einigung. Die Entscheide und Sanktionsbescheide werden zudem anonymisiert in ihrer Vollfassung auf der Webseite von SIX Exchange Regulation veröffentlicht. Einmal jährlich fasst SIX Exchange Regulation in einem Rundschreiben diejenigen Bestimmungen von IFRS und Swiss GAAP FER zusammen, deren Anwendung Anlass zu Beanstandungen gegeben haben.

350 Die Durchsetzungstätigkeit von SIX Exchange Regulation dient der Sicherstellung des Fairplay und der Gleichbehandlung der Emittenten am Kapitalmarkt sowie der Schaffung von Transparenz und Glaubwürdigkeit des Kapitalmarkts gegenüber den Anlegerinnen und Anlegern. In Bezug auf die Rechnungslegung bezweckt dieses Enforcement eine einheitliche und damit vergleichbare, qualitativ hochstehende finanzielle Berichterstattung.

II.11.3 Rechnungslegungsanforderungen der BX Berne eXchange

II.11.3.1 Finanzberichterstattung im Rahmen des Kotierungsprospekts

351 Die grundsätzlichen Anforderungen an den Kotierungsprospekt sind durch das FIDLEG geregelt und somit deckungsgleich mit denjenigen der SIX. Der Prospekt hat mindestens die Angaben gemäss den einschlägigen Vorschriften des FIDLEG, der FIDLEV und den Anhängen zu enthalten (Art. 9.1 KR-BX). Jahres- und Zwischenabschlüsse sind in Übereinstimmung mit einem von der BX anerkannten Rechnungslegungsstandard zu erstellen. Die BX veröffentlicht auf ihrer Webseite eine Liste der für die Kotierung an der BX generell anerkannten Rechnungslegungsstandards gemäss Art. 51 Abs. 3 FIDLEV (Art. 15.1 KR-BX). Die Rechnungslegung muss nach Swiss GAAP FER oder gemäss international anerkannten Regelwerken der Rechnungslegung erfolgen, die eine «true and fair view» vermitteln.

Zusätzliche Anforderungen gelten für Investmentgesellschaften. Für Banken und Effektenhändler und -händlerinnen sind die spezialgesetzlichen Bestimmungen anwendbar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Darüber hinaus sind weitere Offenlegungen im Prospekt vorzunehmen, z.B. zu wesentlichen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und zu Investitionen.

II.11.3.2 Periodische Berichterstattung

352 In Teil V KR-BX («Aufrechterhaltung der Kotierung») sind die folgenden Anforderungen an die periodische Berichterstattung der Emittenten festgehalten: Der Geschäftsbericht ist samt Bericht der Revisionsstelle innert sechs Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres zu veröffentlichen und der Zulassungsstelle einzureichen. Emittenten mit kotierten Beteiligungsrechten sind zudem verpflichtet, innert vier Monaten nach Ablauf des ersten Rechnungshalbjahres einen ungeprüften Halbjahresbericht zu publizieren. Die Anforderungen an die Rechnungslegung sind dieselben wie bei der Kotierung (vgl. II.11.3.1).

II.11.3.3 Durchsetzung der Rechnungslegungsvorschriften

353 Es gehört zu den Aufgaben der Zulassungsstelle, für die Durchsetzung der Vorschriften des Kotierungsreglements zu sorgen. Verletzt ein Emittent seine Pflichten, meldet die Zulassungsstelle eine solche Verletzung der Sanktionskommission und es kann eine Sanktion ausgesprochen werden. Mögliche Sanktionen sind: Verweis, Busse, Sistierung des Handels oder Streichung der Kotierung sowie Publikation der Sanktion.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.12 Buchführung und Rechnungslegung im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer

354 Das Mehrwertsteuergesetz (Art. 70 MWSTG) regelt die Anforderungen an die Buchführung im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer im Inland (Schweiz, Liechtenstein und DE-Büsingen sowie Schweizer Teil des EuroAirport). Daraus ergibt sich, dass die steuerpflichtige Person die Geschäftsbücher nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen und so einzurichten hat, dass sich die für die Abrechnung der Mehrwertsteuer massgebenden Tatsachen zuverlässig ermitteln lassen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist berechtigt, hierzu nähere Bestimmungen zu erlassen, wobei diese nur in unerlässlichen Fällen über die handelsrechtlich vorgeschriebenen Bestimmungen hinausgehen dürfen. Als unerlässliche Fälle gelten insbesondere Dokumentationsvorschriften, welche die Geltendmachung von Steuervorteilen bezwecken, so zum Beispiel ein Sondersteuersatz, Steuerbefreiungen und -ausnahmen. Die Führung der Geschäftsbücher nach den handelsrechtlichen Grundsätzen sind für die Führung dieser Nachweise oft ungenügend.

355 Es ist darauf hinzuweisen, dass Unternehmen, welche Geschäfte im Ausland durchführen, das Mehrwertsteuerrecht des Lands der ausgeführten Warenbewegung, Werklieferung, Lagerhaltung oder Dienstleistung am Ort der Empfängerin oder Ort der ausgeführten Dienstleistung berücksichtigen müssen.

II.12.1 Effektive Abrechnungsmethode

356 Die Mehrwertsteuer hat bei der effektiven Abrechnungsmethode grundsätzlich den Charakter eines Durchlaufpostens. Die bei der Fakturierung von Lieferungen und Dienstleistungen zu erhebende Umsatzsteuer ist an die Eidgenössische Steuerverwaltung abzuführen und muss auf einem Passivkonto «Umsatzsteuer» erfasst werden. Die beim Waren- und Dienstleistungsaufwand sowie bei Investitionen und übrigem Betriebsaufwand bezahlte Vorsteuer ist – sofern sie vom Vorsteuerabzug nicht ausgeschlossen ist – rückforderbar und auf den entsprechenden Aktivkonten (bspw.) «Vorsteuer auf Materialaufwand und Dienstleistungen» bzw. «Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand» gesondert zu erfassen.

357 Erfolgt die Verbuchung der Mehrwertsteuer nach der *Nettomethode*, werden die Umsatzsteuer und die Vorsteuer direkt diesen Bestandskonten gutgeschrieben bzw. belastet. Wird nach der *Bruttomethode* vorgegangen, gehen Umsatzsteuer und Vorsteuer zunächst in die Ertrags- und Aufwandskonten (bzw. Bestandskonten bei Investitionen) ein. Von dort werden sie laufend oder in periodischen Zeitabständen, spätestens aber auf Ende einer Abrechnungsperiode, auf die Konten Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer übertragen.

Die Konten der Erfolgsrechnung enthalten somit bei Anwendung der Nettoverbuchung keine und bei Bruttoverbuchung nur vorübergehend Umsatz- und Vorsteuerposten der Mehrwertsteuer.

358 Bei nicht oder nur teilweise abzugsberechtigten Vorsteuern (Vorsteuerkorrekturen und Vorsteuerkürzung) ist am Ende der Abrechnungsperiode eine Rückübertragung in den Aufwand oder – bei Investitionen – auf ein Anlagekonto vorzunehmen (allenfalls auch

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

auf ein spezielles Aufwandkonto). Bei der Rückübertragung in den Aufwand ist in Abhängigkeit der gewählten Vorsteuerkorrekturmethode ein vereinfachtes Verfahren zulässig, um die nicht abzugsberechtigten Vorsteuern nicht entsprechend den ursprünglichen Aufwendungen aufschlüsseln zu müssen. Wendet das Unternehmen eine direkte Vorsteuerkorrekturmethode an, was insbesondere bei Immobilien zutreffend ist, ist nicht nur die Rückübertragung in den Aufwand notwendig, sondern auch die objektmässige Zuordnung der Vorsteuer.

II.12.2 Saldo- und Pauschalsteuersätze

359 Steuerpflichtige Personen, welche bestimmte Bedingungen erfüllen, haben die Möglichkeit, nach der *Saldo- bzw. Pauschalsteuersatzmethode* abzurechnen (Art. 37 MWSTG). Dabei wird auf eine Erfassung der Vorsteuern verzichtet. Der Vorsteueranspruch wird basierend auf der abzuführenden Umsatzsteuer pauschal berücksichtigt, indem nicht die bei Fakturierung von Lieferungen und Leistungen überwälzten Umsatzsteuern, sondern nur ein entsprechend dem jeweiligen Saldosteuersatz bzw. Pauschalsteuersatz ermittelter reduzierter Betrag an die Eidgenössische Steuerverwaltung abgeführt werden muss. Die nachfolgenden Ausführungen zur Saldosteuersatzmethode sind sinngemäss auch bei der Anwendung der *Pauschalsteuersatzmethode* zutreffend.

360 Für die Verbuchung der Mehrwertsteuer wird bei dieser Methode nur ein Passivkonto «Umsatzsteuer» benötigt. Die Aktivkonten «Vorsteuer» entfallen. Da bei der Saldosteuersatzmethode jeweils der Bruttobetrag massgebend ist, sollte bei der Buchführung die Bruttomethode angewendet werden. In einem ersten Schritt gehen die gesamten Umsatzsteuern zunächst in die Ertragskonten ein. Von dort werden die gemäss dem Saldosteuersatz abzuführenden Umsatzsteuern laufend oder in periodischen Zeitabständen, spätestens aber auf Ende einer Abrechnungsperiode, auf das Passivkonto «Umsatzsteuer» übertragen. Die Aufwendungen werden immer brutto inklusive der darauf lastenden Vorsteuern erfasst.

361 Die Ertragskonten der Erfolgsrechnung enthalten somit bei Anwendung der Saldosteuersatzmethode neben dem Nettoertrag auch den im Saldosteuersatz berücksichtigten Vorsteueranspruch. Ein alternatives Vorgehen, bei dem der im Saldosteuersatz enthaltene Vorsteueranspruch pauschal als Aufwandminderung erfasst wird, wäre denkbar. Bei der Verwendung von Saldosteuersätzen ist zu beachten, dass die Ertragsarten, welche unterschiedlichen Saldosteuersätzen unterliegen, auf jeweils separaten Ertragskonten zu erfassen sind.

II.12.3 Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland (Bezugsteuer)

362 Das Mehrwertsteuergesetz (Art. 45 Abs. 1 MWSTG) regelt die Besteuerung des Bezugs von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland (Bezugsteuer). Die deklarierte Bezugsteuer kann in der gleichen Abrechnung, soweit die Voraussetzungen für das Vorsteuerabzugsrecht erfüllt sind, als Vorsteuer deklariert und in Abzug gebracht werden (sofern nicht mit der Saldosteuersatz- bzw. Pauschalsteuersatzmethode abgerechnet wird oder die Aufwendungen für einen ausgenommenen Zweck verwendet werden). Wird der *Grenzbetrag* von CHF 10 000 nicht erreicht und ist die Steuerpflicht nicht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gegeben (Art. 10 MWSTG), kann auf eine buchhalterische Erfassung verzichtet werden. Wird der Grenzbetrag hingegen erreicht und ist die Steuerpflicht nicht gegeben, muss das inländische Unternehmen und generell jede inländische Person im Folgejahr des Kalenderjahres, in welchem Rechnungen über Dienstleistungsbezüge aus dem Ausland bezahlt wurden, auf dem vollen Dienstleistungsbezug Bezugsteuern abrechnen (Sondersteuerpflicht).

363 In allen anderen Fällen empfiehlt es sich, die sich aus den Bezügen von Dienstleistungen ergebenden Umsatzsteuern fortlaufend auf einem Passivkonto Umsatzsteuer zu erfassen. Gegenkonto ist bei einer Vorsteuerabzugsberechtigung das Aktivkonto Vorsteuer, andernfalls dasjenige Aufwand- oder Bilanzkonto, auf welchem die bezogene Dienstleistung erfasst wurde. Wird von einer fortlaufenden Erfassung abgesehen, muss jeweils per Ende der Abrechnungsperiode die buchhalterische Erfassung der sich aus den Bezügen der Periode ergebenden Steuerschuld erfolgen.

II.12.4 Geschäftsvorfälle in fremder Währung

364 Grundsätzlich gelten die bisherigen Erläuterungen zur buchhalterischen Handhabung der Mehrwertsteuer unabhängig von der dem Geschäftsvorfall zugrunde liegenden Währung. Bezüglich der verwendeten Fremdwährungskurse sind die Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu beachten. Die Buchungen auf den Bilanzkonten Vorsteuer und Umsatzsteuer haben grundsätzlich unter Verwendung eines zulässigen, von der Eidgenössischen Steuerverwaltung *publizierten Umrechnungskurses* zu erfolgen. Unternehmen, die Teil eines Konzerns sind, können für die Umrechnung den Umrechnungskurs des Konzerns verwenden. Dieser ist sowohl für die Leistungen innerhalb des Konzerns als auch im Verhältnis zu Dritten sowie durch alle Konzerngesellschaften anzuwenden.

II.12.5 Umsatzabstimmung/Vorsteuerabstimmung

365 Sämtliche mehrwertsteuerpflichtigen Personen haben mindestens einmal jährlich eine Umsatz- und Vorsteuerabstimmung (Art. 128 MWSTV) und eine Finalisierung innert der vorgesehenen Frist (Art. 72 Abs. 1 MWSTG) vorzunehmen. Diesem Sachverhalt ist bei der Ausgestaltung des Rechnungswesens gebührende Beachtung zu schenken.

366 Aus Sicht der Mehrwertsteuer ist das Bruttoprinzip zwingend einzuhalten. Insbesondere bei gegenseitigem Leistungsaustausch (beispielsweise Tauschgeschäfte) ist zu beachten, dass sämtliche Leistungen brutto erfasst werden. Dies gilt ganz besonders bei konzerninternen Leistungen, wie bei Cost-Pooling oder Profitsplitmodellen, bei welchen ungeachtet vereinfachenden Entgeltsmodellen sämtliche Einzelleistungen abgebildet und mehrwertsteuerrechtlich korrekt qualifiziert werden müssen. Im Weiteren sollten auf Aufwandskonten keine Erträge aus Weiterverrechnungen erfasst werden. Sämtliche Erträge (Umsätze gemäss Definition der Mehrwertsteuer) sollten auf separaten, dafür vorgesehenen Ertragskonten verbucht werden.

Bei Nichtberücksichtigen dieser Anforderungen besteht die Gefahr, dass die Umsatzabstimmung nicht lückenlos erstellt werden kann, was eine Nachdeklaration erfordern kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

367 Aus der Vorsteuerabstimmung muss ersichtlich sein, dass die Vorsteuern gemäss Vorsteuerkonten oder sonstigen Aufzeichnungen mit den deklarierten Vorsteuern abgestimmt wurden.

II.12.6 Gruppenbesteuerung

368 Die Gruppenbesteuerung ermöglicht es eng miteinander verbundenen juristischen Personen, Personengesellschaften sowie natürlichen Personen mit Sitz oder Betriebsstätten in der Schweiz, auf Antrag gemeinsam als eine einzige steuerpflichtige Person – eine Mehrwertsteuergruppe – behandelt zu werden (Art. 13 MWSTG). Damit eine Gruppenbildung möglich ist, müssen sämtliche Mitglieder einer einheitlichen Leitung unterstellt sein.

369 Eine Gruppenbildung führt dazu, dass auf Umsätzen zwischen den Gruppenmitgliedern keine Mehrwertsteuer abgerechnet wird. Rechnungen zwischen Gruppenmitgliedern dürfen keine Hinweise auf die Mehrwertsteuer enthalten. Solche gruppeninternen Umsätze sind buchmässig separat zu erfassen und in den gruppeninternen MWST-Abrechnungen und den Umsatzabstimmungen der einzelnen Mitglieder zu berücksichtigen. Die Abrechnungspflichten gegenüber den Steuerbehörden nimmt der Gruppenträger für die ganze Gruppe gemeinsam wahr. In der vom Gruppenträger eingereichten externen MWST-Deklaration werden nur die Umsätze gegenüber Nichtgruppenmitgliedern aufgeführt.

370 Die Mitglieder *haften solidarisch* für sämtliche Verpflichtungen der MWST-Gruppe für die während ihrer Mitgliedschaft entstandenen Mehrwertsteuerschulden (ohne Bussen). Tritt eine Person aus der Gruppe aus, so haftet sie nur noch für die Steuerforderungen, die sich aus ihren eigenen unternehmerischen Tätigkeiten ergeben haben (Ausnahme: Art. 22 Abs. 2 MWSTV) Dieser Sachverhalt ist im Anhang der Jahresrechnungen der Gruppenmitglieder offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR, vgl. III.5.13).

371 Die Gruppenbildung kann bei einzelnen Mitgliedern zu einer tieferen Vorsteuerabzugsberechtigung führen, bei anderen zu einer höheren, als wenn sie individuell steuerpflichtig gewesen wären. Diese Tatsache ist systemimmanent und darauf zurückzuführen, dass die Vorsteuerberechtigung des belasteten Mitglieds derjenigen des die Vorsteuer verwendenden anderen Mitglieds angeglichen wird. Diese systemimmanenten Vorsteueraufwendungen und -erträge sind der Erfolgsrechnung des Mitglieds zuzuordnen, welches die Vorsteuer verwendet. MWST-Gruppen erfordern daher ein Vorsteuerclearing, ansonsten drohen verdeckte Gewinnausschüttungen oder Kapitaleinlagen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.12.7 Nutzungsänderung

372 Mehrwertsteuerliche Nutzungsänderungen können bei aktivierbaren Gegenständen und Dienstleistungen zu einer Eigenverbrauchsbesteuerung bzw. einer Einlageentsteuerung führen. Die sich daraus ergebenden Änderungen von latenten Vorsteuerguthaben und Vorsteuerkorrekturen sind spätestens zum Zeitpunkt der Deklarationspflicht den entsprechenden Bilanzkonten zu belasten bzw. gutzuschreiben. Das Gegenkonto ist primär das Aktivkonto des von der Nutzungsänderung betroffenen Gegenstands bzw. der entsprechenden Dienstleistung (z.B. Gründungskosten, Liegenschaften, Mobilien und Immaterialgüterrechte). Differenzen zwischen der mehrwertsteuerrechtlichen Verminderung des Zeitwerts und der Abschreibung des betroffenen Aktivums sind periodengerecht erfolgswirksam aufzulösen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil III
Einzelabschluss

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1 Einleitung

1 Der Teil III «Einzelabschluss» gibt einen Einblick in die Praxis zur Buchführung und Rechnungslegung im Zusammenhang mit dem Einzelabschluss nach den Bestimmungen des 32. Titels des Obligationenrechts, «Kaufmännische Buchführung, Rechnungslegung, weitere Transparenz- und Sorgfaltspflichten». Spezialgesetzliche Regelungen für einzelne Branchen oder Anwendende können den obligationenrechtlichen Bestimmungen vorgehen, werden hier indessen nicht dargestellt.

Fragen der Prüfung und Berichterstattung sind in den separaten HWP-Bänden «Ordentliche Revision» und «Eingeschränkte Revision» behandelt.

Die Ausführungen zur Konzernrechnung finden sich in Teil IV «Konzernrechnung».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2 Bilanz

III.2.1 Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs sowie kurzfristige Bankschulden

III.2.1.1 Begriffliches

2 Diese Bilanzposition umfasst in der Regel:

Flüssige Mittel	• Bargeld in Landes- und Fremdwährungen von Haupt- und Nebenkassen; • Kontokorrente Post/Banken; • Call- und Festgelder Post/Banken; • Bankchecks; • Depositen- und Sparkonten bei Post/Banken.
Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis	• Wertschriften und Edelmetalle (vgl. III.2.3); • Kryptowährungen (vgl. III.2.4); • Rohstoffe.
Kurzfristige Bankschulden	• Kontokorrentkredite; • kurzfristig fällige Darlehen und Festkredite.

Abbildung 11: Bestandteile flüssige Mittel, kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs sowie kurzfristige Bankschulden

3 Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände sowie Post- und Bankguthaben auf Sicht. Ebenfalls zu den flüssigen Mitteln können Festgeldguthaben gezählt werden, die eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab Bilanzstichtag aufweisen.

4 Flüssige Mittel unterwegs (in Transit) sind in der Regel unter den flüssigen Mitteln zu erfassen. Je nach vertraglicher Ausgestaltung, der Dauer des Transfers etc. kann jedoch eine Forderung bestehen, die unter den übrigen kurzfristigen Forderungen auszuweisen ist.

5 Die als Zahlung erhaltenen, noch nicht eingelösten Bankchecks werden üblicherweise den flüssigen Mitteln zugerechnet. Reka-Checks, Geschenkgutscheine, Flugmeilen u.Ä. hingegen sind Forderungen gegenüber Organisationen ohne Banklizenz und entsprechend in den übrigen kurzfristigen Forderungen auszuweisen.

6 Nicht zu den flüssigen Mitteln gehören Verrechnungsforderungen gegenüber der WIR-Bank (sog. WIR-Guthaben). Nach verbreiteter Bilanzierungspraxis wird der Ausweis solcher Guthaben unter den übrigen kurzfristigen Forderungen vorgenommen (vgl. III.2.9). Die Kontokorrentguthaben und Festgelder gegenüber der WIR-Bank, welche bar ausbezahlt werden (sog. WIR bar), sind jedoch in den flüssigen Mitteln zu bilanzieren.

7 Mit Bezug auf Cash Pooling ist zu unterscheiden zwischen Notional Cash Pooling und Zero Balancing Cash Pooling (vgl. III.2.10.5.4). Bankkonten, die an ein Notional Cash Pooling angeschlossen sind, qualifizieren als flüssige Mittel. Demgegenüber stellen Guthaben aus einem Zero Balancing Cash Pooling grundsätzlich Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften dar und dürfen in aller Regel nicht unter den flüssigen Mitteln ausgewiesen werden. Zum einen können die Cash-Pool-Teilnehmenden aufgrund der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ausgestaltung des Cash-Pool-Vertrags oftmals nicht über ihre gesamten Cash-Pool-Forderungen verfügen, zum anderen ist der Cash-Pool-Leader meist kein reguliertes Finanzinstitut.

8 Konten mit eingeschränkter Verfügbarkeit (z.B. Kautionskonten) sind ggf. unter den Forderungen auszuweisen. Verpfändete Konten oder Konten, auf welchen die Bank ein Verrechnungsrecht im Rahmen einer Cash-Pool-Rahmenvereinbarung hat, qualifizieren hingegen als flüssige Mittel. Solche Fälle müssen jedoch im Anhang offengelegt werden (Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt, vgl. III.5.12).

9 Nicht kurzfristig (i.d.R. nach mehr als drei Monaten) fällige oder kündbare Bankguthaben sind nicht unter den flüssigen Mitteln, sondern unter den übrigen kurzfristigen Forderungen auszuweisen.

10 Forderungen gegenüber notleidenden Finanzinstituten, Bestände an flüssigen Mitteln in Ländern mit Transferrestriktionen sowie Checks ohne genügende Deckung gehören infolge der fraglichen Realisierbarkeit nicht zu den flüssigen Mitteln, sondern sind als übrige kurzfristige Forderungen auszuweisen, und ggf. sind Wertberichtigungen zu bilden.

11 Zu den kurzfristig gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis gehören Wertschriften, Edelmetalle, Kryptowährungen sowie Rohstoffe, sofern diese an einer Börse oder einem aktiven Markt liquid gehandelt und entsprechend bewertet werden (vgl. II.4.3.3) und nicht aufgrund der Geschäftstätigkeit des Unternehmens üblicherweise Teil anderer Bilanzpositionen sind (Art. 960b OR). Beispielsweise werden das Gold eines Goldschmieds oder die Rohstoffe eines Rohstoffhändlers üblicherweise in den Vorräten ausgewiesen (vgl. III.2.1.2). Obschon in den Mindestgliederungsvorschriften gemäss Art. 959a OR nur «kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs» genannt werden, sind vor dem Hintergrund des Werdegangs von Art. 960b OR unter dieser Position auch Aktiven mit beobachtbarem Marktpreis zu subsumieren.

12 Bankschulden sind kurzfristig, sofern sie eine Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten aufweisen (Art. 959 Abs. 6 OR). Entsprechend sind auch diejenigen Teile der langfristigen Bankschulden, die innert zwölf Monaten zur Rückzahlung fällig werden, unter den kurzfristigen Bankschulden auszuweisen. Dasselbe gilt für Kredite, sofern der zugrunde liegende Rahmenvertrag keine Mindestlaufzeit aufweist und die Kredite nicht wirtschaftlich langfristiger Art sind (beispielsweise Hypotheken). Werden Kredite mit fester Laufzeit innert zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig, so sind diese als kurzfristig auszuweisen, ausser eine Verlängerung wird angestrebt und ist wahrscheinlich. Kontokorrentkredite sind stets als kurzfristig auszuweisen.

III.2.1.2 Buchführung

13 Für die Buchführung gilt insbesondere:
- laufende Verbuchung aller Mittelbewegungen;
- sofortige Erfassung erhaltener und ausgestellter Checks;
- periodische Abstimmung der Buchsalden mit den Ist-Beständen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Über die erhaltenen und zum Inkasso eingereichten Checks sind zu Kontrollzwecken Aufzeichnungen zur Vermeidung von Doppelzählungen oder Auslassungen zu führen (beispielsweise Datei, Kopien der Checks, Kopien der Einlieferungsbelege an die Bank).

In der Buchführung der Kreditnehmenden wird der beanspruchte Betrag, nicht aber die eingeräumte Kreditlimite erfasst.

III.2.1.3 Bilanzierung

III.2.1.3.1 Bestandsermittlung

14 Die per Bilanzstichtag tatsächlich vorhandenen Bestände (Kassen, Post- und Bankguthaben einschliesslich Checks und Post-/Bankschulden) sind durch ein Inventar oder auf andere Art nachzuweisen. Hierbei ist auf das Valuta-Datum abzustellen. Auf den Bilanzstichtag sind alle unverbuchten Belege (Spesenvorschüsse etc.) aufzuarbeiten und in den entsprechenden Posten der Jahresrechnung auszuweisen.

Kasse

Physische Bestandsaufnahmen und Abstimmung mit den Kassenbüchern.

Post/Banken

Nachweis durch Auszüge oder Bestätigungen der Post bzw. Banken, ggf. mit einer Überleitung.

Bankchecks

Bestandsaufnahme der vorliegenden Checks und jener, die an Banken zum Inkasso weitergeleitet (aber noch nicht gutgeschrieben) worden sind.

Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis

Nachweis durch Wertschriftenverzeichnis einer Bank oder Inventar.

III.2.1.3.2 Bewertung

15 In Buchführungswährung lautende Konten sind zum Nennwert zu bewerten.

Kassenbestände in Fremdwährung sind anhand der Notenkurse bzw. Jahresendkurse umzurechnen.

Fremdwährungsguthaben und -schulden bei Post und Banken sind anhand der Devisenkurse am Bilanzstichtag umzurechnen (Geldkurs für Guthaben, Briefkurs für Verbindlichkeiten). Die Bilanzierung zum Mittelkurs wird in der Praxis oft angewandt. Sofern die Differenz zwischen Brief- und Geldkurs nicht wesentlich ist, stellt dies eine zulässige Vereinfachung dar.

Kursgewinne oder -verluste aus Fremdwährungen sind als realisiert zu betrachten.

Vordatierte Checks sind nicht gesondert zu behandeln, da sie jederzeit zur Zahlung vorgelegt werden können und dann sofort bezahlt werden müssen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis sind zum Börsenkurs oder zum beobachtbaren Marktpreis am Bilanzstichtag zu bewerten, die entsprechenden Gewinne oder Verluste sind als realisiert zu betrachten.

III.2.1.4 Gliederung und Ausweis

16 Obwohl gemäss der gesetzlichen Mindestgliederung (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 1 lit. a OR) flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis in der Bilanz in einer Position ausgewiesen werden können, empfiehlt sich aus Gründen der Klarheit ein getrennter Ausweis in der Bilanz oder im Anhang.

Sofern in der Position «Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs» nur flüssige Mittel bestehen, ist die Position aus Gründen der Klarheit mit «Flüssige Mittel» zu bezeichnen.

Kurzfristige Bankschulden sind unter den kurzfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten auszuweisen (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 1 lit. b OR). Das Gesetz verlangt ihre separate Offenlegung nicht; es entspricht jedoch verbreiteter Schweizer Rechnungslegungspraxis, Bankschulden gesondert auszuweisen.

Gleichartige und zur gleichen Zeit fällige Schulden und Guthaben beim selben Bankinstitut können miteinander verrechnet werden, sofern die Vertragsbedingungen dies zulassen (Art. 120 OR).

III.2.2 Besitz- und Schuldwechsel

17 Der Wechsel ist ein nach strengen gesetzlichen Formvorschriften ausgestelltes Orderpapier (vgl. Art. 990–1099 OR). Der Ausdruck *Besitzwechsel* (Rimesse) kommt im Wechselrecht nicht vor. In der Praxis ist dieser Begriff gebräuchlich und steht stellvertretend für eine Wechselforderung. Verpflichtungen in Wechselform werden als Schuldwechsel bezeichnet. Die Verwendung von Wechseln hat in jüngerer Vergangenheit stark abgenommen, und es werden üblicherweise andere Sicherungsmittel (beispielsweise Akkreditive) eingesetzt. Entsprechend wird an dieser Stelle auf die weitergehende Literatur verwiesen.

Die Pflichtlagerwechsel sind als spezielle Warenschuldwechsel unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten aufzuführen.

III.2.3 Wertschriften (Umlauf- und Anlagevermögen)

III.2.3.1 Begriffliches

18 Der Begriff Wertpapier wird im Gesetz als Urkunde umschrieben (Art. 965 OR), mit der ein Recht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann. Dadurch werden die verbrieften Rechte leichter handelbar.

In der Schweizer Rechnungslegungspraxis ist der Begriff Wertpapiere ungebräuchlich; stattdessen hat sich der Ausdruck Wertschriften eingebürgert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dieser Begriff ist in Buchführung und Rechnungslegung einerseits enger zu verstehen als der Begriff Wertpapiere, denn nicht alle Wertpapiere werden als Wertschriften erfasst, andererseits ist er aber weiter zu verstehen, weil gewisse Forderungs- und Beteiligungsrechte ohne Wertpapiercharakter ebenfalls im Bilanzbegriff Wertschriften eingeschlossen sind.

Unter Wertschriften werden, sofern es sich nicht um Beteiligungen handelt (vgl. III.2.15), in der Regel folgende Positionen ausgewiesen, wobei die Unterteilung nicht als Mindestgliederung zu verstehen ist:

- Urkunden des Kapitalverkehrs (Wertpapiere im Sinne von Art. 965 OR):
  Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine, Anteilscheine von Anlagefonds, Wandelobligationen, Optionen (Warrants), Obligationen, Kassenobligationen, Pfandbriefe etc.; werden diese Urkunden in grösserer Anzahl und nummeriert in den Verkehr gebracht und sind sie deshalb untereinander vertretbar, d.h. austauschbar, so wird von Effekten gesprochen;
- Anteilsrechte, die nicht in Wertpapieren verkörpert sind:
  Genossenschafts- und eventuell GmbH-Anteile;
- weitere Forderungsrechte und Papiere des internationalen Geld- und Kapitalmarkts, Schuldverschreibungen des Bunds, Certificates of deposit, Debenture bonds, Notes, auf den Namen lautende Bons du trésor, Schatzanweisungen, Schatzscheine und Treasury bills etc.;
- Schuldbriefe Dritter;
- Edelmetalle:
  Obwohl es sich begrifflich nicht um Wertschriften handelt, werden sie üblicherweise mit diesen zusammen ausgewiesen, sofern sie nicht Vorratsvermögen (vgl. III.2.12) darstellen;
- Kryptowährungen (vgl. III.2.4);
- derivative Finanzinstrumente (vgl. III.2.5):
  Die Anschaffungskosten für gekaufte Finanzinstrumente sind unter den Wertschriften bilanzierungsfähig. Soweit es sich bei diesen um Warrants handelt, ergibt sich die begriffliche Zuordnung zu den Wertschriften schon aus der Definition. Es ist jedoch vertretbar, auch Optionsformen, die nicht Wertpapiercharakter haben, sondern Wertrechte darstellen und sich auf die gleichen Basiswerte (Aktien, Obligationen oder Indizes) beziehen wie die Warrants, dem Bilanzbegriff Wertschriften zuzurechnen. Dazu gehören Optionen, die börslich (Exchange Traded Derivatives [ETD]) oder ausserbörslich (Over The Counter [OTC] Derivatives) gehandelt werden.

19 Nicht zur Bilanzposition Wertschriften gehören in der Regel Wertpapiere des Zahlungsverkehrs (Checks), Wechsel und ähnliche Wertpapiere (beispielsweise auch Banker's Acceptances, Bills of Exchange, Commercial Papers, Promissory Notes sowie verschiedene weitere an Order oder auf den Inhaber oder die Inhaberin ausgestellte Papiere) und Warendokumente, die der kurzfristigen Finanzierung dienen (vgl. III.2.2).

Ebenfalls nicht zu den Wertschriften zählen eigene Kapitalanteile, welche nach Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR gesondert als Minusposten im Eigenkapital auszuweisen sind (vgl. III.2.32).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.3.2 Buchführung

20 Bei der Führung des Wertschriftenkontos als reines Bestandskonto erfolgen die Zugänge zu den Anschaffungskosten und die Abgänge zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten. Allfällige Marchzinsen sind gesondert in den aktiven Rechnungsabgrenzungen zu erfassen.

Bei einem umfangreichen Wertschriftenbestand oder -verkehr sind zweckmässige Aufzeichnungen erforderlich (Nebenbuchhaltung). Diese zeigen die wesentlichen Merkmale wie Stückzahl (beispielsweise Aktien) bzw. Nominalwert (beispielsweise Obligationen), Zinssatz, Art und Bezeichnung des Titels, Identifikationsnummer, Währung, Verfall, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten, Konditionen von Optionen (Put und Call), Aufbewahrungsstelle, Kurswert, Anschaffungswert, Buchwert, Ertrag. Nützlich ist die Angabe des Verfalljahres bei Obligationen. Nicht voll einbezahlte Wertschriften und Nachschusspflichten sind zu bezeichnen. In den Aufzeichnungen sind auch wertberichtigte, nicht bewertete Titel aufzuführen, ebenso andere Valoren wie Edelmetalle und Münzen, wenn diese hinsichtlich Bestandsnachweis und Bewertung wie Wertschriften behandelt werden. Die Aufzeichnung erlaubt es auch, den Soll-Wertschriftenertrag zu berechnen bzw. die Vollständigkeit des Wertschriftenertrags nachzuweisen.

21 Für die Bewertung der Zu- und Abgänge bzw. zur Ermittlung der jeweils realisierten Kursgewinne bzw. -verluste ist eine fortlaufende, gestaffelte Ermittlung des Durchschnittswerts zweckmässig. Nach jedem Zugang wird auf diese Weise der durchschnittliche Anschaffungspreis ermittelt. Andere systematische Bewertungsverfahren (z.B. Fifo) sind auch zulässig.

III.2.3.3 Bilanzierung

III.2.3.3.1 Bestandsermittlung

22 Forderungs- und Beteiligungsrechte, die in Wertpapieren verurkundet sind, können nur mit diesen Urkunden übertragen und geltend gemacht werden. Das Eigentum an diesen Wertpapieren und ihr Vorhandensein sind auf den Bilanzstichtag nachzuweisen. Namentitel müssen auf die Bilanzierenden oder blanko indossiert bzw. zediert sein.

Als Grundlage für den Bestandsnachweis dienen:
- Depotverzeichnisse;
- Wertschriftenaufzeichnungen;
- Bestandslisten (Inventar), Aufnahmeprotokolle.

Die sich in den Geschäftsräumen des Unternehmens selbst oder in einem geschlossenen Depot (Bankschliessfach) befindlichen Wertschriften sind zur Bestandsfeststellung regelmässig aufzunehmen.

Die Bestandsaufnahme ist zusammen mit von der Wertschriftenverwaltung unabhängigen Mitarbeitenden vorzunehmen. Es empfiehlt sich, die Abstimmung des Wertschriftenverzeichnisses mit der effektiven Stückzahl in einem Protokoll festzuhalten, das von den Mitwirkenden unterzeichnet wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

23 Zu achten ist auf eine gesonderte Aufbewahrung von Werttiteln, die sich nicht im Eigentum des Unternehmens befinden, wie Wertschriften von Vorsorgeeinrichtungen und andere treuhänderisch verwaltete oder als Faustpfand bzw. Garantiedepots erhaltene Werte. Sofern keine getrennte Aufbewahrung erfolgt, ist zumindest eine eindeutige Kennzeichnung des Fremdeigentums erforderlich.

24 Liegen die Titel in einem offenen (Sammel-)Depot einer Bank oder einer anderen Aufbewahrungsstelle, sind dafür Depotauszüge, Pfandscheine oder andere Bestätigungen auf den Bilanzstichtag einzuholen. Aus diesen schriftlichen Bestätigungen sollte auch ersichtlich sein, ob die Wertschriften frei verfügbar und seit der letzten Bestätigung unbelastet gewesen sind.

25 Zu beachten sind in diesem Zusammenhang auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken: Ein Wertschriftendepot kann beispielsweise gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder dem Depotreglement der Bank als Sicherheit dienen. Auch bei anderen aufbewahrenden Stellen ist festzustellen, ob die Titel frei und unbelastet sind; insbesondere bei Aufbewahrung durch verbundene Unternehmen besteht die Gefahr der Verpfändung der Wertschriften ohne Wissen und Zustimmung des Unternehmens.

26 Schuldbriefe im Eigenbesitz (Eigentümerschuldbriefe) sind nicht zu bilanzieren, da Gläubiger/-innen und Schuldner/-innen identisch sind. Es ist jedoch darüber intern eine Kontrolle zu führen.

III.2.3.3.2 Bewertung

Ersterfassung

27 Bei der Ersterfassung sind Wertschriften immer zu ihren Anschaffungskosten zu erfassen (Art. 960a Abs. 1 OR). Courtagen und Bankgebühren sind normalerweise als Aufwand erfolgswirksam zu erfassen. Eine Aktivierung als Teil der Anschaffungskosten ist jedoch zulässig.

Folgebewertung

28 Für die Folgebewertung der Wertschriften sieht das Gesetz ein Wahlrecht vor. So ist es möglich, Wertschriften zu den Anschaffungskosten oder zum Börsenkurs bzw. einem anderen beobachtbaren Marktpreis zu bewerten (vgl. II.4.3.3).

Folgebewertung zu Anschaffungskosten/Niederstwerten

29 Wertschriften des Umlauf- und des Anlagevermögens unterliegen denselben Bewertungsregeln wie alle Aktiven (Art. 960a Abs. 2 OR, vgl. II.4.3.1). Die Wertobergrenze bilden die Anschaffungskosten, allenfalls unter Abzug der erforderlichen Wertberichtigungen. Ob und inwieweit solche notwendig sind, muss durch eine Überprüfung der Werthaltigkeit, beispielsweise durch Vergleich der Anschaffungskosten mit dem Nutz- oder dem Nettomarktwert (Marktwert abzüglich allfälliger Veräusserungskosten) festgestellt werden. Diese Bestimmungen gelten auch für Genossenschafts- und GmbH-Anteile, für Schuldbriefe sowie für ausländische Wertschriften ohne Kurswert; bei diesen sind ausserdem die Währungs- und Übertragungsrisiken zu berücksichtigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Für zu Anschaffungskosten ausgewiesene Wertschriften des Anlagevermögens ist ein Absinken des Börsenkurses gewöhnlich ein Indiz für die Notwendigkeit einer Wertüberprüfung.

Der Nutzwert richtet sich in erster Linie nach den Ertragsmöglichkeiten des betreffenden Unternehmens. Massgebend ist nicht der ausgeschüttete Gewinn oder das ausgewiesene Ergebnis, sondern vor allem die künftige, nachhaltige Ertragskraft. Daneben können mit der gebotenen Vorsicht auch weitere unternehmensspezifische Vorteile in die Nutzwertbetrachtung einbezogen werden (beispielsweise Sicherung eines Absatzkanals).

Wertschriften sind in der Regel einzeln zu bewerten. Eine Gruppenbewertung kann im Rahmen einer Portfoliobetrachtung vertretbar sein.

Folgebewertung zum Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis

30 Neben der Bewertung zu Anschaffungskosten sieht das Gesetz (Art. 960b Abs. 1 OR) die Möglichkeit vor, Aktiven am Bilanzstichtag zum jeweiligen Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis (vgl. II.4.3.3) zu bewerten. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, müssen alle Aktiven der entsprechenden Bilanzposition, die einen beobachtbaren Marktpreis aufweisen, zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet werden. Eine abweichende Handhabung zwischen den Wertschriften des Umlauf- und des Anlagevermögens erscheint aufgrund unterschiedlicher Haltezwecke zulässig. Im Anhang muss auf eine Bewertung zum Börsenkurs oder Marktpreis hingewiesen werden; ebenso ist der Gesamtwert der entsprechenden Aktiven, aufgeteilt in Wertschriften und übrige Aktiven, gesondert offenzulegen. Es kann eine Schwankungsreserve gebildet werden (vgl. III.2.20).

Kotierte Wertschriften erfüllen die Kriterien für eine Bewertung zum Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreis grundsätzlich immer, sofern ein aktiver Markt besteht. Auch bei ausserbörslich gehandelten Derivaten (OTC-Derivate) sind die Kriterien für eine Marktpreisbewertung in aller Regel erfüllt, wenn die Inputparameter für die Bewertung auf direkt beobachtbaren Marktdaten wie Fremdwährungskursen oder Zinssätzen beruhen (z.B. Devisentermingeschäfte).

Wertschriften in Fremdwährungen sind neben ihrem Kurswert auch zum Stichtagskurs der Fremdwährung zu bewerten.

Besondere Fälle

31 Zurückgekaufte, nicht fällige *eigene Obligationen* werden an anderer Stelle behandelt (vgl. III.2.24).

32 Eine Aktivierung von *Gratisaktien* ohne Kurswert ist nicht zulässig, soweit dies zu einer Bewertung über den obligationenrechtlichen Höchstwert führen würde (vgl. III.2.15.3).

33 *Aktien einer zu liquidierenden Gesellschaft* werden zum mutmasslichen Liquidationserlös unter Berücksichtigung aller daraus anfallenden Kosten einschliesslich Steuerlasten bewertet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.3.4 Gliederung und Ausweis

34 Ob die Wertschriften im Umlauf- oder im Anlagevermögen auszuweisen sind, hängt von den Absichten des bilanzierenden Unternehmens ab. Sind sie zur Veräusserung bestimmt oder werden sie als Liquiditätsreserve gehalten, hat der Ausweis im Umlaufvermögen zu erfolgen; steht der Anlagezweck im Vordergrund, gehören die Wertschriften zu den Finanzanlagen.

35 Die unter den Wertschriften bilanzierungsfähigen *derivativen Finanzinstrumente* haben – auch wenn sie aus Sicht des Erwerbers Instrumente der Vermögensanlage sind – vielfach kurzfristige Laufzeiten und sind entsprechend auszuweisen. Wegen der erhöhten Kursvolatilität ist es sachgerecht, den Bestand an Optionen offenzulegen.

36 Obschon das Gesetz die Wertschriften in seiner Aufzählung zur Mindestgliederung der Bilanz nicht erwähnt, empfiehlt sich ein gesonderter Ausweis der Wertschriften in der Bilanz oder im Anhang. Aufgrund der Gliederungsvorschriften (Art. 959a OR) werden Wertschriften entweder in den flüssigen Mitteln und kurzfristig gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs, separat als Wertschriften oder als Finanzanlagen (allenfalls zu Börsenkursen bewertet) ausgewiesen.

37 Bei der Gliederung ist vor allem die Abgrenzung zu den Beteiligungen (vgl. III.2.15) zu beachten.

III.2.4 Kryptowährungen

III.2.4.1 Begriffliches

38 Kryptowährungen haben seit der Etablierung der ersten Kryptowährung Bitcoin in 2009 eine grosse Dynamik entwickelt, sodass für die Behandlung spezifischer Kryptowährungen auf die entsprechende Spezialliteratur verwiesen wird. Auch bezüglich Terminologie ist festzuhalten, dass weder ein konsistentes noch ein allgemein akzeptiertes Vokabular existiert. Im Folgenden werden die Begriffe Token und Coins als synonym betrachtet.

Die nachfolgenden Ausführungen fokussieren sich auf die Perspektive der Halter/-innen der in der Praxis bislang relevantesten Kryptowährung Bitcoin und von anderen Kryptowährungen mit ähnlichen Eigenschaften (Payment Token). Betreffend Behandlung anderer Token aus Sicht der Halter/-innen wie Asset Token oder Utility Token sowie der Behandlung aus Sicht der Emittenten (beispielsweise von Initial Coin Offerings) wird auf die Spezialliteratur verwiesen.

39 Unter den Begriff der Kryptowährungen fallen eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte, die in einer dezentralen Datenbank (Distributed-Ledger-Technologie) abgelegt und dort den Inhabenden zugeschrieben werden. Die bekanntesten sind Bitcoin und Ether. Kryptowährungen wie Bitcoin sind virtuelle Tausch- und Zahlungsmittel, aber im Gegensatz zu herkömmlichem Geld wie dem Schweizer Franken oder anderen frei konvertierbaren Währungen (Fiatgeld) nicht allgemein als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. In Analogie zu Fiatgeld werden diese vom Besitzer in einer virtuellen Geldbörse (engl. Wallet) gehalten. Kryptowährungen wie Bitcoin werden entsprechend nicht von einer Zentralbank oder anderen staatlichen oder privaten Institution real herausgegeben oder garantiert. Es gibt zwar Anbieter, welche Kryptowährungen im Rahmen einer se-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

parat angebotenen Dienstleistung in Fiatgeld eintauschen. Ein entsprechender Rechtsanspruch auf Konversion in Fiatgeld besteht innerhalb der Kryptowährungssysteme hingegen nicht. Die Umtauschwerte von Kryptowährungen in Fiatgeld können plötzlichen und sehr starken Schwankungen ausgesetzt sein.

40 Die Kryptowährungszahlungssysteme protokollieren sämtliche Überweisungstransaktionen chronologisch und in der Regel via Internet zugänglich in einer Blockchain. Kryptowährungstransaktionen finden alleine im jeweiligen Internetzahlungssystem statt, ohne die im herkömmlichen Zahlungsverkehr notwendigen Zahlungsstellen wie Banken, Broker oder Kreditkartenunternehmen. Dabei werden sämtliche Transaktionen in Kryptowährung mittels kryptologischer Techniken dezentral durch eine Vielzahl von Rechnern verschlüsselt und verifiziert (deshalb der Begriff Kryptowährung). Diese kryptographischen Kontrollen sollen sicherstellen, dass jede Kryptogeldeinheit nur von den jeweiligen Eigentümern und Eigentümerinnen und ein Guthaben gleichzeitig nur einmal von diesen verwendet werden kann.

41 Die Diskussion zur Rechtsnatur von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nach Schweizer Recht ist noch jung, und rechtliche sowie regulatorische Erkenntnisse entwickeln sich laufend weiter. Die vorliegenden Betrachtungen basieren auf folgendem Stand:

- Kryptogeldeinheiten sind in der Schweiz keine gesetzlichen Zahlungsmittel, da nur der Bund bzw. die Schweizerische Nationalbank gesetzliche Zahlungsmittel emittieren darf.
- Kryptogeldeinheiten sind nicht als Fremdwährungen zu betrachten, da offizielle ausländische Währungen im Herkunftsland von einer zentralen Ausgabestelle wie einer Zentralbank emittiert werden und dort als gesetzliches Zahlungsmittel qualifizieren. Die Situation einzelner Länder, welche Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel erlauben, ändert an dieser Aussage nichts, wenn die entsprechende Zentralbank Bitcoin weder emittiert noch garantiert.
- Kryptogeldeinheiten selbst stellen keine Waren oder Dienstleistungen dar.
- Kryptogeldeinheiten qualifizieren als Sache in Form einer digitalen Informationseinheit im Sinne des Art. 641 ZGB; Besitzer von Kryptogeldeinheiten verfügen demnach über ein geldwertes Recht an einer Sache (dies, obwohl Kryptowährungen keine physische Substanz aufweisen).
- Kryptogeldeinheiten sind weder Wertpapiere, Guthaben noch andere Forderungsrechte. Im Konkursfall sind Kryptogeldeinheiten aussonderbar, falls der Eigentümer Kontrolle via den geheimen persönlichen Zugangscode (sog. Private Key oder PIK) ausüben kann und sie durch öffentliche Public-Key(PUK)-Zuordnung unterschieden werden können.

III.2.4.2 Buchführung

42 Kryptowährungen sind wie alle anderen Aktiven vollständig, wahrheitsgetreu und systematisch in der Buchhaltung zu erfassen. Bezüglich einzelner Aspekte sowie spezifischer Token wird auf die Spezialliteratur verwiesen.

Allgemein ist festzuhalten, dass allein der Eintrag einer Transaktion in einer Blockchain als Verbuchungsnachweis für Zwecke der Buchführung nicht als ausreichend und lediglich als zusätzlicher Eintrag analog einem klassischen Bankenjournal zu betrachten ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die konkrete Ausgestaltung der Erfassung von Transaktionen in Kryptowährungen hängt insbesondere davon ab, wie gross die Anzahl der Transaktionen ist, ob und welche Buchhaltungssoftware zur Verfügung steht und ob das Unternehmen einen Wallet-Dienstleister in Anspruch nimmt (oder gar selbst einer ist). Unabhängig davon, ob die Buchführung mittels spezifischer Software oder, in überschaubaren Verhältnissen, in einem sonstigen Nebenbuch geführt wird, ist eine regelmässige Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch sowie insbesondere zwischen dem Nebenbuch und dem Token-Bestand notwendig. Wird ein Wallet-Dienstleister in Anspruch genommen, kann das Führen eines Nebenbuchs entfallen, wenn die notwendigen Bestands- und Bewertungsinformationen in Form von Kontoauszügen verfügbar sind.

43 Im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist ein angemessenes Internes Kontrollsystem (IKS) zwecks Sicherstellung der Kontrolle des Bestands via den entsprechenden Zugangsschlüssel, der systematischen und vollständigen Zuordnung eingehender Transaktionen sowie zwecks Verhinderung unautorisierter Zahlungen besonders wichtig. Zu beachten ist dabei auch die Vollständigkeit der Erfassung von Token aus Abspaltungen (sog. Forks) sowie von aus verschiedenen Gründen gratis verteilten Token (sog. Air Drops).

III.2.4.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

44 Kryptowährungen sind zu bilanzieren, wenn diese die Aktivierungsvoraussetzungen nach Art. 959 Abs. 2 OR erfüllen, was bei aktiv gehandelten Kryptowährungen typischerweise der Fall ist.

So basieren Bestände an Kryptowährungen auf einer Transaktion in der Vergangenheit (beispielsweise Kauf mittels Fiatgeld, als Guthaben in Folge von Transaktionen in Kryptowährungen, oder durch sog. Mining, also durch Zurverfügungstellung von Rechenkapazitäten zur Transaktionsverarbeitung, Absicherung und Synchronisierung aller Nutzer im Kryptonetzwerk für die Blockchain). Über Bestände an Kryptowährungen kann mittels des notwendigen Zugangscodes verfügt werden. Bestände an Kryptowährungen resultieren in einem wahrscheinlichen Mittelzufluss, da Bestände an Kryptowährungen entweder als virtuelle Zahlungsmittel in der Blockchain oder durch Umtausch in Fiatgeld verwendet werden können. Für viele Kryptowährungen besteht ein aktiver Markt, sodass der Wert von Kryptogeldeinheiten in Schweizer Franken oder einer anderen Bilanzierungswährung (Art. 958d Abs. 3 OR) verlässlich ausgedrückt werden kann. Sofern diese Voraussetzungen für eine Kryptowährung nicht erfüllt sind, ist von einer Bilanzierung abzusehen. Dies wird in der Praxis vor allem dann der Fall sein, wenn die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen und zuverlässig quantifizierbaren Mittelzuflusses mangels Kontrolle der Bestände oder mangels eines aktiven Markts nicht belegt werden kann.

Der Bestand an Kryptowährungen per Bilanzstichtag basiert auf Informationen aus der Blockchain, wie viele Token dem bilanzierenden Unternehmen zugeordnet sind. Diese Information belegt die Verfügungsmacht über die entsprechenden Bestände jedoch noch nicht. Hierzu ist insbesondere für selbstverwaltete Wallets die Durchführung von Verfahren wie Sign-Message empfehlenswert, welche aufzeigen, dass der Zugangscode (PIK) zu einem bestimmten Wallet bekannt ist, womit die Verfügbarkeit demonstriert

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

werden kann. Sinnvollerweise wird das Vorgehen per Bilanzstichtag mit der Revisionsstelle koordiniert. Die Durchführung dieses Verfahrens ist aus IKS-Optik auch während des Jahres empfehlenswert, wobei das Verfahren keinen Nachweis erlaubt, dass das Unternehmen die alleinige Verfügungsmacht über diese Token hat. Dass keine unautorisierten Personen über eine Kopie des PIK verfügen, muss über adäquate Kontrollen und Prozesse als Teil des IKS sichergestellt werden. Bezüglich der Besonderheiten der Bestandsermittlung einzelner Token wird auf die Spezialliteratur verwiesen.

Bewertung

45 Ganz allgemein können Kryptowährungen auf zwei Arten bewertet werden (Wahlrecht, vgl. III.2.3.3.2). Zum einen kann die Bewertung zu Anschaffungskosten/Niederstwerten erfolgen. Zum anderen ist auch eine Bewertung zu Börsenkursen bzw. zu beobachtbaren Marktpreisen möglich, sofern es sich nicht um betriebliche Vorräte handelt (vgl. III.2.12.3.3). Dabei kann beispielsweise auf die Bewertung der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) abgestellt werden, welche für die Vermögenssteuer massgebende Werte publiziert. Es ist aber auch zulässig, eigene Marktbewertungen auf Basis von effektiven Transaktionskursen auf den für das Unternehmen relevanten Handelsplätzen per Bilanzstichtag vorzunehmen. Transaktionsgebühren sind analog Courtagen und Bankgebühren gewöhnlich als Aufwand zu erfassen. Eine Aktivierung als Teil der Anschaffungskosten ist jedoch zulässig.

Sofern Kryptowährungen des Umlauf- oder des Anlagevermögens zu beobachtbaren Marktpreisen bewertet werden, sind gestützt auf Art. 960b Abs. 1 OR alle Kryptowährungen in der jeweiligen Bilanzposition auf diese Weise zu erfassen.

Für Kryptowährungen, welche zu beobachtbaren Marktpreisen bewertet werden, ist zudem die Bildung einer Schwankungsreserve nach Art. 960b Abs. 2 OR möglich und zu prüfen.

Bei Kryptowährungen, welche als Teil der Vorräte bilanziert werden, kann für die Festlegung der Anschaffungswerte ein übliches Verfahren wie First-in-first-out (FIFO), gewichtete Durchschnittsmethode, etc. herangezogen werden.

Falls Kryptowährungen als Teil der immateriellen Aktiven bilanziert werden, ist zu beachten, dass Kryptowährungen keinem nutzungs- und altersbedingten Wertverlust unterliegen. Somit erfolgen auch keine entsprechenden Abschreibungen. Hingegen sind «anderweitige Wertverluste» durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen (Art. 960a Abs. 3 OR). Derartige Wertberichtigungen sind vorzunehmen, sobald der Marktwert tiefer als der Anschaffungs- bzw. bisherige Buchwert ist.

III.2.4.4 Gliederung und Ausweis

III.2.4.4.1 Gliederung

46 Der Ausweis von Kryptowährungen hängt von deren Verwendungszweck ab. Möglich ist eine Bilanzierung als Wertschriften (sowohl im Umlauf- wie auch im Anlagevermögen), als Vorräte oder als immaterielle Anlagen. Nicht sachgemäss ist ein Ausweis als flüssige Mittel oder als Forderungen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zu den flüssigen Mitteln gehören Kassenbestände sowie Post- und Bankguthaben auf Sicht. Ebenfalls zu den flüssigen Mitteln können Festgeldguthaben gezählt werden, die eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab Bilanzstichtag aufweisen. Implizit wird für eine Klassifizierung als flüssige Mittel somit die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel bzw. Fremdwährung vorausgesetzt. Kryptowährungen erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Neben der mangelnden rechtlichen Eigenschaft als gesetzliche Währung erfüllen Kryptowährungen aktuell auch verschiedene ökonomische Währungseigenschaften nicht in einem Ausmass, wie dies von den Adressaten der Bilanz in dieser Bilanzposition erwartet wird: So ist die Volatilität von Kryptowährungen sehr hoch und es fehlt die allgemeine Akzeptanz als Zahlungsmittel. Entsprechend erscheint eine Klassifizierung von Kryptowährungen als flüssige Mittel nicht sachgerecht.

Reine Kryptowährungen stellen rechtlich keine Forderungen dar, weshalb eine Klassifizierung als kurz- oder langfristige Forderung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

Selbst wenn Bitcoin oder andere Kryptowährungen indirekt über einen sog. Wallet-Provider (beispielsweise eine Bank) gehalten werden (Halten in Konsignation bzw. via Omnibus-Account), ist eine Bilanzierung als Forderung nicht adäquat. Denn auch wenn Bitcoin oder andere Kryptowährungen indirekt in bankkontoähnlicher Form gehalten werden, besteht ein Anspruch auf Bitcoin oder andere Kryptowährungen und nicht auf flüssige Mittel. Der Anspruch auf Kryptowährung kann beispielsweise auf Herausgabe eines Zugangscodes (Private Keys) lauten. Anders wäre die Situation jedoch zu beurteilen, wenn beispielsweise ein Anspruch auf Aktiven wie Schweizer-Franken-Guthaben bestünde, welche lediglich auf dem Wert von Kryptowährungen basieren.

Zu den möglichen und zulässigen Ausweismöglichkeiten:

(a) Wertschriften (Umlauf- und Anlagevermögen)

47 Kurzfristig gehaltene Wertschriften, Gold, andere Edelmetalle oder Rohstoffe werden in der Regel als Teil der Bilanzposition «Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs» ausgewiesen (vgl. III.2.3.1). Diese Aktiven weisen wie Kryptowährungen einen handelbaren Wert auf, ohne dass sie direkt als gesetzliches Zahlungsmittel oder als Forderung betrachtet werden. Zwar sind Kryptowährungen keine Wertpapiere i.S. von Art. 965 OR, der bilanzielle Begriff Wertschriften ist jedoch nicht deckungsgleich mit dem rechtlichen Begriff Wertpapiere. Neben Wertpapieren umfassen Wertschriften auch gewisse Forderungs- und Beteiligungsrechte ohne Wertpapiercharakter. Ebenfalls wird ein Grossteil der derivativen Finanzinstrumente unter dieser Position ausgewiesen, obschon auch die meisten dieser Instrumente keine Wertpapiere darstellen. Auch Gold und andere Edelmetalle werden üblicherweise mit Wertschriften zusammen ausgewiesen, obwohl es sich begrifflich nicht um Wertschriften handelt (vgl. III.2.3.1). Die Position Wertschriften ist somit in der Praxis offen genug definiert, um in verschiedener Hinsicht mit Kryptowährungen vergleichbare Aktiven aufzunehmen.

Eine Klassifizierung von Kryptowährungen als gesonderte Position «Wertschriften» im Umlaufvermögen oder als Teil der kurzfristig gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs ist dann angezeigt, wenn eine kurzfristige Halteintention besteht und der Handel mit Kryptowährungen nicht der ordentlichen Geschäftstätigkeit entspricht (beispielsweise etwa eines Brokers, vgl. «Vorräte» nachfolgend).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Eine Klassifizierung von Kryptowährungen als Wertschriften unter den Finanzanlagen ist dann geboten, wenn eine langfristige Halteintention besteht.

(b) Vorräte

48 Vorräte enthalten neben den üblichen Komponenten wie Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate auch andere, im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit zur Veräusserung bestimmte Aktiven. Sofern beispielsweise ein Unternehmen im Rahmen seiner ordentlichen Geschäftstätigkeit laufend und in wesentlichem Umfang Handel mit Kryptowährungen betreibt (Broker), kann eine Klassifizierung als Vorräte sachgerecht sein.

(c) Immaterielle Anlagen

49 Immaterielle Anlagen als Teil des Anlagevermögens beinhalten identifizierbare, nichtmonetäre Aktiven ohne physische Substanz wie Konzessionen, Patente, Lizenzen oder Kontingente. Kryptowährungen mit langfristiger Halteintention erfüllen diese Kriterien an sich. Allerdings sind Kryptowährungen von ihrem Wesen her viel eher als Wertschriften (vgl. Ausführungen unter «Wertschriften») zu betrachten.

Die Praxis der internationalen Rechnungslegungsnormen, wie beispielsweise der International Financial Reporting Standards (IFRS), tendiert auf eine Bilanzierung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen als immaterielle Aktiven. Dies ist vor dem Hintergrund der jeweiligen spezifischen Definitionen für einzelne Aktiven/Bilanzpositionen zu sehen. Eine Bilanzierung als immaterielle Aktiven ist auch nach OR vertretbar, weshalb Schweizer IFRS-Anwender Bitcoin und andere Kryptowährungen in der OR-Bilanz nicht umgliedern müssen. Aus den vorerwähnten Gründen ist jedoch eine Bilanzierung als immaterielle Aktiven in einem reinen OR-Abschluss nicht zu bevorzugen.

III.2.4.4.2 Ausweis

50 Folgende Anhangsangaben sind bezüglich Offenlegung von Kryptowährungen von besonderer Bedeutung:

Rechnungslegungsgrundsätze

51 Wie im vorgehenden Abschnitt zur Gliederung dargelegt, sind Kryptowährungen je nach Verwendungszweck unterschiedlich in der Jahresrechnung zu behandeln, wobei bezüglich Bewertung zusätzlich noch Wahlrechte bestehen. Entsprechend ist gemäss Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR im Anhang offenzulegen, wie Kryptowährungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden sind.

Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen

52 Nach Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR enthält der Anhang Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung. Im Falle von wesentlichen Beständen an Kryptowährungen ist ein separater Ausweis gestützt auf Art. 959a Abs. 3 OR i.V.m. Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR angezeigt. Kryptowährungen weisen eine derart hohe Volatilität auf, dass die Buchwerte gemäss Stichtagsbetrachtung in einem Ausmass relativiert werden, dass lediglich eine Offenlegung die notwendige Bilanzklarheit

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schafft. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Kryptowährungen als Teil der Bilanzposition «Flüssige Mittel und kurzfristige Aktiven mit Börsenkurs» (ohne weitere Untergliederung) gezeigt werden.

Bewertung zu beobachtbaren Marktpreisen

53 Sofern Bewertungen zu beobachtbaren Marktpreisen vorgenommen worden sind, ist im Anhang auf diese Bewertungen hinzuweisen (Art. 960b Abs. 1 OR). Dabei ist der Gesamtwert der Kryptowährungen als Teil der im Anhang offenzulegenden Totale für «Wertschriften» oder «Übrige Aktiven» zu berücksichtigen. Im Falle von wesentlichen Beständen an Kryptowährungen ist eine separate Offenlegung angezeigt (vgl. obige Ausführungen zu «Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen»).

Schwankungsreserve

54 Wenn eine Schwankungsreserve nach Art. 960b Abs. 2 OR gebildet wurde, ist diese in der Bilanz oder im Anhang gesondert auszuweisen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

55 Falls nach dem Bilanzstichtag, aber vor Genehmigung der Jahresrechnung wesentliche Wertberichtigungen auf Kryptowährungen im neuen Jahr notwendig werden, ist eine Offenlegung der finanziellen Auswirkungen i.S. von Art. 959c Abs. 2 Ziff. 13 OR zu prüfen. Die Bewertung per Bilanzstichtag erfolgt nach dem Stichtagsprinzip.

III.2.4.5 In Kryptowährung denominierte Verbindlichkeiten

56 Das Bitcoin-Zahlungssystem lässt nur Guthabenpositionen zu, wobei das Guthaben aus noch nicht weiterüberwiesenen Gutschriften auf der Bitcoin-Adresse des Wallet-Nutzers oder der Wallet-Nutzerin besteht. Verbindlichkeiten kennen das Bitcoin-System und andere Kryptowährungen somit per se nicht.

Demzufolge sind Bitcoin-Verbindlichkeiten und andere Verbindlichkeiten in Kryptowährungen, welche nach der gleichen Logik funktionieren, nur dann möglich, wenn für die Begleichung einer Verbindlichkeit mit einer Drittpartei die Bezahlung in Bitcoin bzw. der entsprechenden Kryptowährung statt in einer herkömmlichen Währung vereinbart wurde. In diesem Fall richtet sich die Bilanzierung nach dem Charakter dieser Verpflichtung (als Kreditor aus Lieferung und Leistung, langfristige Verbindlichkeit etc.). Bitcoin bzw. die entsprechende Kryptowährung und deren Wert in herkömmlicher Währung sind lediglich für die Bewertung (nicht aber für die Klassifizierung gemäss Mindestgliederung nach Art. 959a Abs. 2 OR) massgeblich.

Die Bewertung erfolgt dabei auf der gleichen Basis wie für Fremdwährungsverbindlichkeiten. Somit ist insbesondere das Vorsichtsprinzip zu beachten. Danach sind allfällige nicht realisierte Kursverluste im Aufwand zu erfassen – nicht realisierte Kursgewinne dürfen hingegen in der Erfolgsrechnung nicht ausgewiesen werden. Betreffend erfolgswirksame Erfassung von nicht realisierten Kursgewinnen auf kurzfristigen Verbindlichkeiten wird auf die Ausführungen in II.3.4.1.2 verwiesen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.6 Kryptowährungen als Buchführungswährung

57 Gemäss Art. 957a Abs. 4 OR und Art. 958d Abs. 3 OR erfolgen Buchführung und Rechnungslegung in Landeswährung oder einer für die geschäftliche Tätigkeit wesentlichen Währung. Da Kryptowährungen weder als Landes- noch als Fremdwährung betrachtet werden können (vgl. III.2.4.4.1), sind auch die Voraussetzungen für eine Verwendung als Buchführungs- oder Rechnungslegungswährung nicht gegeben.

III.2.5 Derivative Finanzinstrumente[1]

III.2.5.1 Begriffliches

III.2.5.1.1 Definition

58 Der Begriff Derivat ist im Obligationenrecht nicht definiert. In Anlehnung an die Definition unter IFRS sind Derivate Finanzinstrumente oder sonstige Verträge,

- deren Wert vorrangig vom Preis eines oder mehrerer zugrunde liegender Basiswerte (z.B. Zinssätze, Devisenkurse, Kurse von Eigenkapitalinstrumenten oder Edelmetall- und Rohstoffpreise) beeinflusst wird,
- die im Vergleich zum direkten Kauf des Basiswerts eine geringere Anfangsinvestition erfordern und
- die erst in der Zukunft beglichen werden.

59 Nicht als Derivate qualifizieren Verträge über den Kauf oder Verkauf von nicht finanziellen Vermögenswerten, die auf Basis des erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarfs des Unternehmens abgeschlossen wurden und damit für den Eigengebrauch bestimmt sind (z.B. Terminkauf von Heizöl für Betriebsliegenschaften oder Terminverkauf von selbst produziertem Strom).

[1] Weitgehend unveränderter Auszug aus: Loser Silvan, Derivative Finanzinstrumente und Hedge Accounting, in veb.ch Praxiskommentar, 3. Auflage (geplante Veröffentlichung 2023), Verlag SKV. Für Quellennachweise und illustrative Beispiele vgl. die angegebene Publikation.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.5.1.2 Kategorisierung

60 Derivate lassen sich in Abhängigkeit der Kriterien Instrument und Handelsplattform in verschiedene Kategorien einordnen:

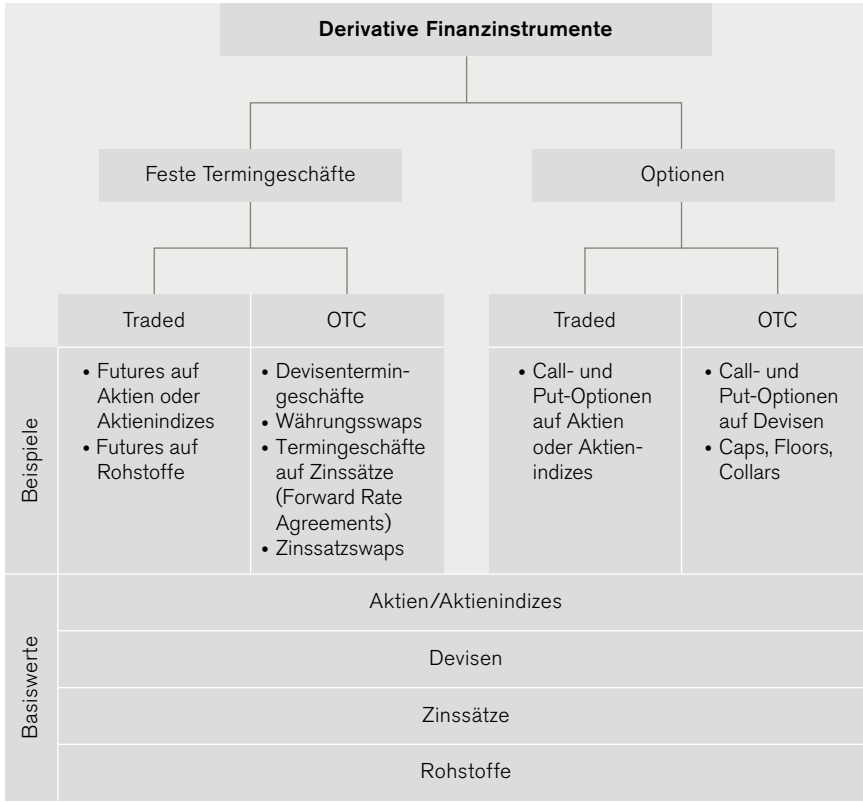


Abbildung 12: Kategorien von derivativen Finanzinstrumenten

61 Beim Kriterium Instrument sind zwei Grundformen zu unterscheiden:

- *Feste Termingeschäfte:* Bei festen Termingeschäften handelt es sich um Kauf- oder Verkaufsverträge über einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Preis. Beide Vertragsparteien sind an den Vertrag gebunden, sodass hier Symmetrie bezüglich der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien besteht.
- *Optionen:* Bei Optionen haben Käuferinnen und Käufer einer Option das Recht, aber nicht die Pflicht, den Vertrag zu erfüllen. Machen die Kaufenden von ihrem Recht Gebrauch, hat der oder die Verkäufer/-in die Pflicht, den Basiswert zu einem im Voraus bestimmten Preis zu liefern oder zu übernehmen. Falls die Option nicht innerhalb der Laufzeit ausgeübt wird, verfällt sie entschädigungslos. Bei Optionen sind die rechtlichen Positionen der Vertragsparteien somit asymmetrisch, wodurch die Unterscheidung zwischen gekauften Optionen (Long-Positionen) und verkauften Optionen (Short-Positionen) zentrale Bedeutung erhält.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Jede Art von Derivat lässt sich aus den genannten beiden Grundformen zusammensetzen resp. in diese zerlegen.

62 Mit Bezug auf das Kriterium Handelsplattform werden börsliche und ausserbörsliche Märkte unterschieden:

- *Börsliche Märkte (Exchange Traded Derivatives [ETD]):* Derivate, welche an einer Börse gehandelt werden, sind bezüglich Fälligkeit, Grösse und Lieferbedingungen standardisiert. Diese Standardisierung führt zu einer höheren Transparenz und in der Regel zu einer besseren Liquidität. Die Börse übernimmt die Abwicklung der Geschäfte und stellt deren Erfüllung sicher.
- *Ausserbörsliche Märkte (Over The Counter [OTC] Derivatives):* Ausserbörsliche Derivate resp. OTC-Derivate sind auf die Bedürfnisse der Vertragspartner massgeschneidert und umfassen normalerweise Produkte und Laufzeiten, welche an keiner Börse gehandelt werden. Die (vorzeitige) Realisierbarkeit des Geschäfts ist abhängig von der Liquidität des Markts.

III.2.5.1.3 Beispiele von festen Termingeschäften

Futures

63 Futures sind standardisierte Verträge mit der Verpflichtung,

- eine standardisierte Menge (Kontraktgrösse)
- eines bestimmten Finanzinstruments/-guts (Basiswert)
- zu einem vereinbarten Preis (Preis des Kontrakts)
- zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt (Fälligkeitstag)
- zu übernehmen oder (Kaufende)
- zu liefern (Verkaufende).

In den meisten Fällen wird bei Futures-Kontrakten die Lieferung der Ware durch einen Barausgleich (cash settlement) ersetzt. Dies wird erreicht, indem der Vertrag bei Verfall durch das Eingehen eines entgegengestellten Kontrakts glattgestellt wird (closing out).

Devisentermingeschäfte (Currency Forwards)

64 Devisentermingeschäfte sind OTC-Geschäfte und stellen eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien dar, wonach ein bestimmter Betrag in einer Währung gegen eine andere Währung zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt und zu einem festgelegten Umrechnungskurs umzutauschen ist. Devisentermingeschäfte können langfristig sein, laufen jedoch meistens weniger als ein Jahr.

Währungsswaps (Currency Swaps)

65 Ein Währungsswap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Beträge in verschiedenen Währungen auszutauschen, welche bei Fälligkeit des Swaps zu einem im Voraus bestimmten Wechselkurs zurückerstattet werden.

Termingeschäfte auf Zinssätze (Forward Rate Agreements, FRA)

66 Ein FRA ist ein massgeschneidertes OTC-Instrument, das den Vertragsparteien erlaubt, den Zinssatz, beispielsweise auf einem nominellen Depot, für eine spezifische Periode in der Zukunft im Voraus festzusetzen. Der Käufer möchte sich gegen steigende Zinsen,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der Verkäufer gegen sinkende Zinsen schützen. FRA sind normalerweise kurzfristige Kontrakte mit Laufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.

Zinssatzswaps (Interest Rate Swaps)

67 Zinssatzswaps sind Verträge, bei denen die Vertragsparteien z.B. fixe und variable Zinszahlungen austauschen, welche auf spezifische nominelle Beträge berechnet werden. Die Zinszahlungen erfolgen in derselben Währung; die Nominalbeträge werden nicht ausgetauscht, sie dienen nur als Berechnungsbasis. Es existieren Zinssatzswaps mit kurz- und langfristigen Laufzeiten.

III.2.5.1.4 Beispiele von Optionen

Call- und Put-Optionen

68 Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Gegen Zahlung des Optionspreises (Prämie) erwirbt der oder die *Kaufende* das Recht,

- eine bestimmte Menge (Kontraktgrösse)
- eines bestimmten Guts (Basiswert)
- an oder vor einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt (Verfalltermin)
- zu einem im Voraus festgelegten Preis (Ausübungspreis)
- zu kaufen (Kaufoption = Call)
- oder zu verkaufen (Verkaufsoption = Put).

69 Die *verkaufende Partei* (Schreiber/Stillhalterin) übernimmt die Verpflichtung, den Basiswert zum Ausübungspreis zu verkaufen (Call) bzw. zu kaufen (Put), sofern die *kaufende Partei* die Option ausübt. Dafür erhält er oder sie den Optionspreis beim Abschluss des Optionskontrakts.

70 Unterschieden wird zwischen Optionen, welche erst bei Fälligkeit (europäische Optionen), und solchen, die schon vor der Endfälligkeit (amerikanische Optionen) ausgeübt werden können.

Caps, Floors, Collars

71 Bei Caps, Floors und Collars handelt es sich in erster Linie um Instrumente zur Absicherung von Zinsrisiken. Wird bei einem variablen Basiszinssatz eine Zinsobergrenze vereinbart, spricht man von einem Zins-Cap. Ein Zins-Floor ist das Gegenstück zum Cap und definiert eine Zinsuntergrenze. Werden beide Richtungen kombiniert, ergibt sich ein Collar, der einen bestimmten Korridor markiert. Die möglichen Zinsänderungen werden damit auf eine festgelegte Bandbreite beschränkt.

III.2.5.2 Buchführung

72 Derivative Finanzinstrumente können auf zwei Arten erfasst werden. Einerseits als Kontrakte, ähnlich wie Wertschriften in einer Wertschriftenbuchhaltung, andererseits in Form von Nominalbeträgen. Dies gilt sowohl für Nominalbeträge, welche nicht ausgetauscht werden (Notional Amount), als auch für solche, die in Zukunft wirklich bezahlt werden (beispielsweise für Devisentermingeschäfte). Deshalb werden derivative Finanzgeschäfte auch «schwebende Geschäfte» oder «Ausserbilanzgeschäfte» genannt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Trotz fehlender Bilanzierungsfähigkeit der Nominalbeträge verlangt das Prinzip der Ordnungsmässigkeit, dass alle derivativen Finanzinstrumente erfasst werden und die Bücher alle Verträge vollständig wiedergeben. Allenfalls kann sich eine Rückstellungspflicht ergeben.

III.2.5.3 Bilanzierung

III.2.5.3.1 Übersicht

73 Die Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten wird im Rahmen des Obligationenrechts nicht spezifisch behandelt. Massgebend sind daher die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen sowie die Praxis des Berufsstands, welche nachfolgend für Derivate mit und ohne Absicherungszweck im Überblick dargestellt sind.

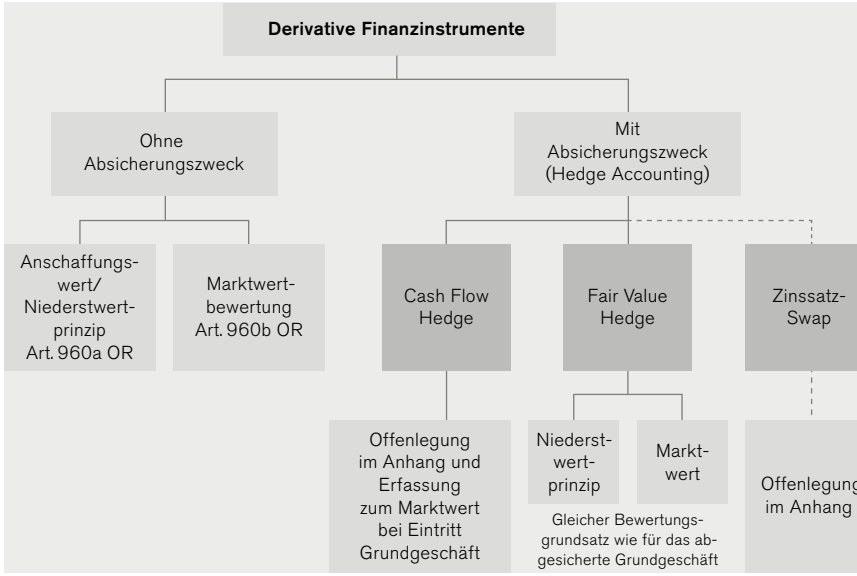


Abbildung 13: Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten

III.2.5.3.2 Ersterfassung von Derivaten

74 Gemäss Art. 960a OR werden derivative Finanzinstrumente bei der Ersterfassung zu Anschaffungskosten bewertet. Bei klassischen Termingeschäften wie Devisentermingeschäften oder Zinssatzswaps sind die Anschaffungskosten in der Regel null, für Optionen entsprechen sie der bezahlten Prämie. Die erhaltene Prämie für verkaufte Optionen darf nicht sofort erfolgswirksam erfasst, sondern muss abgegrenzt und über die Laufzeit oder bei Verfall erfolgswirksam realisiert werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.5.3.3 Folgebewertung von Derivaten ohne Absicherungszweck

75 Abgeleitet aus den Bewertungsvorschriften für Aktiven (Art. 960a OR) resp. Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis (Art. 960b OR) bestehen für die Folgebewertung von Derivaten ohne Absicherungszweck zwei grundsätzliche Bewertungskonzepte:

- *Folgebewertung nach dem Niederstwertprinzip:* Gemäss Art. 960a OR werden derivative Finanzinstrumente nach der Ersterfassung zum tieferen Wert von Anschaffungskosten und Marktwert bewertet.
- *Folgebewertung zu Marktwerten:* Alternativ und im Sinne eines Wahlrechts (Art. 960b OR) können derivative Finanzinstrumente mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt bei der Folgebewertung zu Marktwerten bewertet werden (vgl. II.4.3.3). Diese Möglichkeit besteht zweifelsohne für börsengehandelte Instrumente, sog. Exchange Traded Derivatives. Auch bei ausserbörslich gehandelten OTC-Derivaten sind die Kriterien für eine Marktwertbewertung in aller Regel erfüllt, wenn die Inputparameter für die Bewertung auf direkt beobachtbaren Marktdaten (z.B. Fremdwährungskurse, Zinssätze) beruhen. Sollten diese Kriterien nicht erfüllt sein, müsste die Folgebewertung nach dem Niederstwertprinzip vorgenommen werden. Weiter ist zu beachten, dass die Marktwertbewertung für alle Posten der betreffenden Bilanzposition vorzunehmen ist (Art. 960b Abs. 1 OR). Dies bedeutet, dass alle Derivate innerhalb einer Bilanzposition entweder nach dem Niederstwertprinzip oder (falls die Kriterien für eine Marktwertbewertung gegeben sind) zu Marktwerten zu bewerten sind.

Sofern der Marktwert eines derivativen Finanzinstruments ohne Absicherungszweck negativ ist, muss eine Verbindlichkeit/Rückstellung in Höhe des negativen Marktwerts angesetzt werden.

Bei einer Bewertung zu Marktwerten darf eine Wertberichtigung zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden, um Schwankungen im Kursverlauf Rechnung zu tragen (vgl. III.2.20).

III.2.5.3.4 Folgebewertung von Derivaten mit Absicherungszweck

76 Derivate mit Absicherungszweck können wahlweise entweder analog zu Derivaten ohne Absicherungszweck oder dann unter Anwendung von Hedge Accounting bewertet werden (vgl. III.2.6). Hedge Accounting ist im Obligationenrecht freiwillig. Bei Anwendung von Hedge Accounting werden Grund- und Absicherungsgeschäft als Bewertungseinheit betrachtet. Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften werden in der Folge auf die Bewertungseinheit insgesamt angewandt, sodass sich bei einer vollständig wirksamen Sicherungsbeziehung unrealisierte Gewinne/Verluste aus Grund- und Absicherungsgeschäft kompensieren (und in der Erfolgsrechnung nicht ausgewiesen, sondern miteinander verrechnet werden). In diesem Rahmen können entsprechend Derivate mit einem die Anschaffungskosten übersteigenden Betrag angesetzt werden, selbst wenn isoliert betrachtet die Bedingungen für eine Marktwertbewertung nicht erfüllt wären.

Zu Folgebewertung und Erfassung von Derivaten im Rahmen von Cash Flow Hedges, Fair Value Hedges und Zinssatzswaps vgl. III.2.6.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.5.4 Gliederung und Ausweis

77 Der Ausweis von Derivaten erfolgt in der Bilanz in den Positionen «Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis», «Wertschriften» oder als gesonderte Position. Betreffend Ausweis von Derivaten im Rahmen von Fair Value Hedges vgl. III.2.6.3.2.

78 Gemäss Art. 958c Abs. 1 Ziff. 7 OR dürfen Aktiven und Passiven in der Bilanz nicht miteinander verrechnet werden. Eine Verrechnung von positiven und negativen Wiederbeschaffungswerten von derivativen Finanzinstrumenten ist nur zulässig, wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen gemäss Art. 120 OR (Gegenseitigkeit, Fälligkeit, Gleichartigkeit von Forderung und Verbindlichkeit) erfüllt sind.

79 Betreffend Offenlegung von derivativen Finanzinstrumenten im Anhang vgl. III.2.6.4.

III.2.6 Hedge Accounting[2]

III.2.6.1 Begriffliches

III.2.6.1.1 Definition

80 Unter dem Begriff Hedge Accounting wird die gemeinsame Bewertung von Grund- und Absicherungsgeschäft bei zu Sicherungszwecken eingesetzten Derivaten verstanden, wobei die Gewinne resp. Verluste aus der gegenläufigen Wertveränderung von Grund- und Absicherungsgeschäft symmetrisch erfasst werden und sich entsprechend kompensieren (Sammelbetrachtung der Bewertungseinheit).

III.2.6.1.2 Kategorisierung

81 Für die OR-Rechnungslegung sind bei den Absicherungsgeschäften primär Cash Flow Hedges und Fair Value Hedges zu unterscheiden.

- *Cash Flow Hedge:* Absicherung von vertraglich vereinbarten oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten zukünftigen Zahlungsströmen gegen das Risiko von Schwankungen, welches einem bestimmten Risikofaktor (bezogen auf ein bilanziertes Aktivum resp. eine bilanzierte Verbindlichkeit, eine zukünftige Transaktion oder Teile davon) zugeordnet werden kann und welches potenziell Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis hat (z.B. Absicherung des Währungsrisikos für einen geplanten Einkauf in Fremdwährung).
- *Fair Value Hedge:* Absicherung eines bilanzierten Aktivums resp. einer bilanzierten Verbindlichkeit (oder eines Teils davon) gegen das Risiko einer Marktwertänderung, welches einem bestimmten Risikofaktor zugeordnet werden kann und welches potenziell Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis hat (z.B. Absicherung von Vorräten gegen sinkende Marktpreise).

[2] Weitgehend unveränderter Auszug aus: Loser Silvan, Derivative Finanzinstrumente und Hedge Accounting, in veb.ch Praxiskommentar, 3. Auflage (geplante Veröffentlichung 2023), Verlag SKV. Für Quellennachweise und illustrative Beispiele vgl. die angegebene Publikation.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

82 Im Folgenden werden *Zinssatzswaps* aufgrund der von Cash Flow Hedges resp. Fair Value Hedges abweichenden Behandlung in der Rechnungslegung gesondert betrachtet. Konzeptionell ist ein Zinssatzswap jedoch entweder ein Cash Flow Hedge (beim Austausch von variablen gegen fixe Zinsen) oder ein Fair Value Hedge (beim Austausch von fixen gegen variable Zinsen).

III.2.6.2 Anwendungsvoraussetzungen

83 Hedge Accounting ist nach Obligationenrecht – gleich wie beispielsweise auch unter IFRS und Swiss GAAP FER – freiwillig. Die Anwendung von Hedge Accounting stellt eine Möglichkeit im Sinne eines Wahlrechts dar, für das allerdings hohe Anforderungen bestehen. So wird ein direkter und unmittelbarer Bezug zwischen dem eingegangenen Absicherungsgeschäft und dem Grundgeschäft verlangt. Im Einzelnen ist die Zulässigkeit von Hedge Accounting namentlich an die Erfüllung der folgenden Bedingungen geknüpft:

- Das Absicherungsgeschäft muss in einem unternehmensinternen Risikomanagement-System mit entsprechender willkürfrei angewandter Verbuchungsrichtlinie eingebettet sein.
- Der Abschluss des Absicherungsgeschäfts erfolgt im Hinblick auf die Risiken des Grundgeschäfts.
- Die Sicherungswirkung zwischen Absicherungs- und Grundgeschäft (Effektivität) muss durch enge negative Korrelation in der Wertentwicklung des Grundgeschäfts und der Absicherung nachgewiesen werden.

84 Mangels spezifischer Vorgaben kann nicht erwartet werden, dass für jedes Absicherungsgeschäft eine umfangreiche formale Dokumentation mit Effektivitätstest erstellt wird, wie dies etwa unter IFRS gefordert ist. Im Ergebnis müssen aber die Absicherungsabsicht mit Bezug auf ein konkretes Grundgeschäft und ein konkretes Sicherungsinstrument sowie die prospektive Sicherungswirkung ausreichend dokumentiert sein. Bei der Absicherung künftiger Transaktionen ist zudem plausibel darzulegen, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die Dokumentation kann in vereinfachter Form erfolgen, wenn Absicherungsgeschäfte nur vereinzelt getätigt werden und die Sicherungswirkung für einen fachkundigen Dritten offensichtlich ist. Sofern eine mehr als unwesentliche Ineffektivität erwartet wird, ist diese zu messen und der ineffektive Teil entsprechend zu verbuchen (vgl. III.2.6.3).

85 Neben der transaktionsbezogenen Hedging-Dokumentation ist bei Einsatz von Derivaten generell auch eine dem Umfang und der Komplexität angemessene Regelung und Dokumentation der Governance-Aspekte im Rahmen des IKS notwendig (Autorisierung, Überwachung etc.). Weiter muss bei einem Derivateeinsatz zusätzlich die Einhaltung der Pflichten gem. Finanzmarktinfrastrukturgesetz dokumentiert werden (Art. 116 FinfraG i.V.m. Art. 113 FinfraV).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.6.3 Bilanzierung

III.2.6.3.1 Bilanzierung von Cash Flow Hedges

86 Im Gegensatz zur Erfassung unter IFRS ist es im handelsrechtlichen Einzelabschluss nicht zulässig, Wertänderungen eines Derivats erfolgsneutral im Eigenkapital (resp. im «other comprehensive income») zu erfassen. Aufgrund dessen bestehen hier für die Abbildung von Cash Flow Hedges zwei grundsätzliche Varianten:

- *Durchbuchungsmethode:* Das Derivat wird bei Eintritt des Grundgeschäfts zum Marktwert in der Bilanz erfasst und korrigiert die zugrunde liegenden Geldflüsse auf die abgesicherten Werte. Bis zum Eintritt des Grundgeschäfts werden die Wiederbeschaffungswerte des Derivats im Anhang offengelegt. Im Sinne einer Untervariante ist es in Anlehnung an die bankenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften auch als zulässig anzusehen, das Derivat bis zum Eintritt des Grundgeschäfts erfolgsneutral in der Bilanz darzustellen.
- *Einfrierungsmethode:* Das Grundgeschäft wird bei Eintritt zum abgesicherten Wert eingebucht, das Derivat selbst wird nicht bilanziert. Während der Laufzeit des Derivats werden die entsprechenden Wiederbeschaffungswerte im Anhang offengelegt. Der infolge Einfrierung implizit bilanzierte Wert des Derivats ist hierbei gesondert anzugeben.

87 Bei teilweiser Unwirksamkeit einer Sicherungsbeziehung (unvollständiger Ausgleich der Wertänderungen aus Grund- und Absicherungsgeschäft) ist der ineffektive Teil sofort nach dem Imparitätsprinzip zu erfassen. Für unrealisierte Verluste aus Ineffektivität ist eine Verbindlichkeit/Rückstellung zu bilden; unrealisierte Gewinne bleiben unberücksichtigt und dürfen erst bei Realisation verbucht werden. Bei Absicherungsgeschäften im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit kann der Aufwand aus dem ineffektiven Teil der Sicherungsbeziehung in der Erfolgsrechnung entweder in derselben Position ausgewiesen werden, in der auch die Wertänderung des Grundgeschäfts erfasst wird (z.B. im Materialaufwand) oder alternativ auch im übrigen Betriebsaufwand. Ein Ausweis im Finanzaufwand erscheint nur dann als sachgerecht, wenn der Aufwand ursächlich mit der Finanzierungstätigkeit des Unternehmens verknüpft ist.

88 Sollte ein ursprünglich geplantes Grundgeschäft nicht eintreten, gilt ebenfalls das Imparitätsprinzip: Allfällige Verluste aus dem Derivat sind sofort erfolgswirksam zu erfassen, allfällige Gewinne dagegen erst bei der Realisation.

89 Wenn sich ein Grundgeschäft zeitlich verzögert und das Absicherungsgeschäft in der Folge vor Eintritt des Grundgeschäfts abgewickelt wird, besteht ab dem Zeitpunkt des Settlements keine Sicherungsbeziehung mehr. Sofern diese Sicherungsbeziehung durch Abschluss eines neuen Absicherungsgeschäfts verlängert wird (vielfach als Rollover bezeichnet), kann das Hedge Accounting weitergeführt und der aus dem Settlement des Sicherungsinstruments resultierende Gewinn/Verlust bis zum Eintritt des Grundgeschäfts abgegrenzt werden. Ohne Rollover ist das Hedge Accounting prospektiv zu stoppen. Für die Behandlung des sich aus dem Settlement ergebenden Erfolgs erscheint in solchen Fällen folgendes Vorgehen als sachgerecht:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Falls der *Eintritt des Grundgeschäfts unverändert erwartet wird,* kann der Gewinn/Verlust bis zu diesem Zeitpunkt abgegrenzt werden. Ein Verlust ist allerdings sofort erfolgswirksam zu erfassen, wenn nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass sich dieser bis zum Eintritt des Grundgeschäfts ausgleicht (etwa wenn der erwartete Verkaufspreis für einen abgesicherten zukünftigen Wareneinkauf den Verlust nicht abzudecken vermag).
- Falls der *Eintritt des Grundgeschäfts nicht mehr erwartet wird,* ist der Gewinn/Verlust sofort erfolgswirksam zu erfassen. Da es sich hier um realisierte Gewinne/Verluste handelt, greift das Imparitätsprinzip nicht.

90 Generell gilt in diesem Zusammenhang, dass eine Abgrenzung von realisierten Gewinnen/Verlusten aus dem Settlement von Sicherungsinstrumenten nur im Rahmen von Hedge Accounting zulässig ist, was das Vorliegen einer entsprechenden Dokumentation voraussetzt. Ohne genügende Dokumentation sind solche Gewinne/Verluste (auch bei Rollover) sofort erfolgswirksam zu erfassen.

91 Bei Cash Flow Hedges ist weiter sicherzustellen, dass der Geschäftsvorfall insgesamt verlustfrei bewertet wird. Führen z.B. Fremdwährungskursveränderungen dazu, dass der erwartete Verkaufserlös für Waren tiefer ausfallen wird als der Wareneinkauf zum abgesicherten Kurs, ist eine entsprechende Drohverlustrückstellung zu bilden.

Illustratives Beispiel: Gegenüberstellung von Durchbuchungs- und Einfrierungsmethode

92 Die Precise AG mit Sitz in der Schweiz (Funktionalwährung CHF, Bilanzstichtag 31.12.) produziert Spezialmaschinen für die Automobilindustrie. Am 31.10.20X1 bestellt die German AG mit Sitz in Deutschland eine Maschine zum Preis von EUR 1 000 000. Die Lieferung wird auf den 31.03.20X2 mit Fälligkeit der Rechnung am 31.05.20X2 vereinbart. Die Herstellungskosten der Maschine belaufen sich auf CHF 950 000.

Zur Absicherung des Währungsrisikos auf dem Verkaufserlös schliesst die Precise AG per Bestellzeitpunkt am 31.10.20X1 ein Devisentermingeschäft ab, mit dem sie sich verpflichtet, per 31.05.20X2 (Zeitpunkt des erwarteten Zahlungseingangs) EUR 1 000 000 zu einem Kurs von CHF/EUR 1.10 (CHF 1 100 000) zu verkaufen (Cash Flow Hedge). Für den Abschluss des Geschäfts fallen keine Kosten an. Die Wechselkurse entwickeln sich wie folgt:

- 31.12.20X1 CHF/EUR 1.20
- 31.03.20X2 CHF/EUR 0.90
- 31.05.20X2 CHF/EUR 1.00

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Datum	Durchbuchungsmethode			Einfrierungsmethode		
	Buchung	CHF	Erläuterung	Buchung	CHF	Erläuterung
Bestellung 31.10.20X1	–		1	–		1
Abschluss 31.12.20X1	–		2	–		2
Lieferung 31.03.20X2	1. Forderungen/ Umsatzerlös	900 000	3	1. Forderungen/ Umsatzerlös	1 100 000	11
	2. Derivat/ Umsatzerlös	200 000	4			
	3. Bestandesänderung Vorräte / Vorräte	950 000	5	2. Bestandesänderung Vorräte / Vorräte	950 000	5
Zahlung 31.05.20X2	1. Forderungen/ Fremdwährungserfolg	100 000	6			
	2. Fremdwährungserfolg / Derivat	100 000	7			
	3. Flüssige Mittel EUR / Forderungen	1 000 000	8	1. Flüssige Mittel EUR / Forderungen	1 100 000	12
	4. Flüssige Mittel CHF / flüssige Mittel EUR	1 100 000	9	2. Flüssige Mittel CHF / flüssige Mittel EUR	1 100 000	9
	5. Flüssige Mittel EUR / Derivat	100 000	10			

Erläuterungen
(1) Wert des Devisentermingeschäfts beträgt im Abschlusszeitpunkt null; daher keine Buchung per Bestellungszeitpunkt erforderlich.
(2) Marktwert des Derivats (vorliegend negativer Wiederbeschaffungswert von CHF – 100 000) wird bis zum Eintritt des abgesicherten Grundgeschäfts lediglich im Anhang offengelegt.
(3) Erfassung des Verkaufs mit Einbuchung der Forderung und des Umsatzerlöses zum aktuellen Kurs (Wechselkurs CHF/EUR 0.90).
(4) Erfassung des Derivats zum Marktwert aufgrund Eintritt des Grundgeschäfts (erfolgswirksam gegen Umsatzerlös).
(5) Ausbuchung der Maschine aus den Vorräten.
(6) Bewertung der Forderung zum aktuellen Kurs (Wechselkurs CHF/EUR 1.00).
(7) Bewertung des Derivats zum Marktwert (erfolgswirksam, da das abgesicherte Grundgeschäft eingetreten ist).
(8) Erfassung Zahlungseingang German AG zum aktuellen Kurs (EUR 1 000 000 zum Wechselkurs CHF/EUR 1.00).
(9) Abwicklung Devisentermingeschäft (Verkauf EUR 1 000 000 zum abgesicherten Kurs von CHF/EUR 1.10).
(10) Ausbuchung des Derivats infolge Settlement.
(11) Erfassung des Verkaufs mit Einbuchung der Forderung und des Umsatzerlöses zum abgesicherten Kurs (Wechselkurs CHF/EUR 1.10).
(12) Erfassung Zahlungseingang German AG zum abgesicherten Kurs (EUR 1 000 000 zum Wechselkurs CHF/EUR 1.10).

Abbildung 14: Illustratives Beispiel – Durchbuchungs- vs. Einfrierungsmethode

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.6.3.2 Bilanzierung von Fair Value Hedges

93 Bei der Bilanzierung von Fair Value Hedges ist zu unterscheiden, ob die abgesicherte Bilanzposition nach dem Niederstwertprinzip oder zum Marktwert bewertet ist. Analog zu Cash Flow Hedges kann die Abbildung in beiden Fällen sowohl nach der Durchbuchungsmethode wie auch nach der Einfrierungsmethode erfolgen.

Bewertung Bilanzposition nach dem Niederstwertprinzip

94 Bei Bewertung des Grundgeschäfts nach dem Niederstwertprinzip ist das Bilanzierungsvorgehen wie folgt:

- *Durchbuchungsmethode:* Die abgesicherte Bilanzposition wird nach dem Niederstwertprinzip bewertet. Da hiernach ein Wertzuwachs infolge eines höheren Marktwerts nicht erfasst werden darf, muss auch der entsprechende Verlust aus dem Absicherungsgeschäft nicht verbucht werden. Der negative Wiederbeschaffungswert des Derivats ist in diesem Fall im Anhang offenzulegen, wobei es im Sinne einer Untervariante (in Anlehnung an die bankenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften) auch als zulässig anzusehen ist, diesen erfolgsneutral in der Bilanz darzustellen. Sofern die abgesicherte Bilanzposition an Wert verliert, ist dieser Wertverlust erfolgswirksam zu erfassen. Die Erfassung des gegenläufigen Gewinns aus dem Absicherungsgeschäft erfolgt ebenfalls über die Erfolgsrechnung, wodurch der Verlust auf dem Grundgeschäft neutralisiert wird.
- *Einfrierungsmethode:* Die abgesicherte Bilanzposition wird bis zur Abwicklung des Derivats zum abgesicherten Wert bilanziert, das Derivat selbst wird nicht erfasst. Während der Laufzeit des Derivats werden die entsprechenden Wiederbeschaffungswerte im Anhang ausgewiesen. Der infolge Einfrierung implizit bilanzierte Wert des Derivats ist hierbei gesondert anzugeben.

95 Es ist sicherzustellen, dass der Geschäftsvorfall unter Anwendung des Imparitätsprinzips insgesamt einerseits verlustfrei bewertet ist (namentlich bei teilweise ineffektiver Sicherungsbeziehung siehe nachfolgend) und andererseits keine Aufwertung des Grundgeschäfts über die Anschaffungskosten hinaus erfolgt.

96 Bei teilweiser Unwirksamkeit einer Sicherungsbeziehung (unvollständiger Ausgleich der Wertänderungen aus Grund- und Absicherungsgeschäft) ist der ineffektive Teil sofort nach dem Imparitätsprinzip zu erfassen. Für unrealisierte Verluste aus Ineffektivität ist eine Verbindlichkeit/Rückstellung zu bilden, unrealisierte Gewinne bleiben unberücksichtigt und dürfen erst bei Realisation verbucht werden. Bei Absicherungsgeschäften im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit kann der Aufwand aus dem ineffektiven Teil der Sicherungsbeziehung in der Erfolgsrechnung entweder in derselben Position ausgewiesen werden, in der auch die Wertänderung der Bilanzposition erfasst wird (z.B. im Materialaufwand) oder alternativ auch im übrigen Betriebsaufwand. Ein Ausweis im Finanzaufwand erscheint nur dann als sachgerecht, wenn der Aufwand ursächlich mit der Finanzierungstätigkeit des Unternehmens verknüpft ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bewertung Bilanzposition zum Marktwert

97 Bei Marktwertbewertung des Grundgeschäfts ist das Bilanzierungsvorgehen wie folgt:

- *Durchbuchungsmethode:* Sowohl die abgesicherte Bilanzposition wie auch das Derivat werden zu Marktwerten bewertet. Die Gewinne und Verluste aus dem Grund- und dem Absicherungsgeschäft neutralisieren sich in der Erfolgsrechnung infolge ihrer Gegenläufigkeit.
- *Einfrierungsmethode:* Bei der Einfrierungsmethode sind Erfassung und Ausweis unabhängig davon, ob die abgesicherte Bilanzposition nach dem Niederstwertprinzip oder zum Marktwert bewertet wird. Es wird entsprechend auf die Ausführungen oben verwiesen.

98 Bei Fair Value Hedges von zum Marktwert bewerteten Bilanzpositionen kann bei Anwendung der Durchbuchungsmethode auf die gesonderte Ermittlung des ineffektiven Teils verzichtet werden, da dieser durch die Marktbewertung von Grund- und Absicherungsgeschäft automatisch erfolgswirksam erfasst wird. Bei Bewertungen zu Marktwerten ist das Imparitätsprinzip nicht von Relevanz, da hier unrealisierte Gewinne stets unmittelbar verbucht werden.

Gemeinsame Bestimmungen

99 Wenn sich ein Grundgeschäft zeitlich verzögert und das Absicherungsgeschäft in der Folge vor Eintritt des Grundgeschäfts abgewickelt wird, besteht ab dem Zeitpunkt des Settlements keine Sicherungsbeziehung mehr. Sofern diese Sicherungsbeziehung durch Abschluss eines neuen Absicherungsgeschäfts verlängert wird (vielfach als Rollover bezeichnet), kann das Hedge Accounting weitergeführt werden. Ohne Rollover ist das Hedge Accounting prospektiv zu stoppen. Bei Absicherung einer nach dem Niederstwert bilanzierten Bilanzposition können per diesem Zeitpunkt nicht bilanzierte Derivate mit negativem Wiederbeschaffungswert bestehen (während Derivate mit positivem Wiederbeschaffungswert stets bilanziell erfasst sind). Der Buchwert der abgesicherten Bilanzposition wird in solchen Fällen um den Betrag des negativen Wiederbeschaffungswerts erhöht und korrigiert diesen so auf den abgesicherten Betrag. Bei Absicherung einer zum Marktwert bewerteten Bilanzposition werden bei der Durchbuchungsmethode sowohl positive wie auch negative Wiederbeschaffungswerte des Sicherungsinstruments bilanziert, sodass hier keine Buchwertanpassungen der abgesicherten Bilanzposition notwendig sind.

100 Bei Verwendung der Durchbuchungsmethode ist neben dem Ausweis des Derivats unter den Wertschriften oder in einer separaten Position auch denkbar, dass dieses zusammen mit der abgesicherten Bilanzposition ausgewiesen wird (unabhängig davon, ob dessen Wiederbeschaffungswert positiv oder negativ ist). Damit wird die abgesicherte Bilanzposition im Ergebnis zum abgesicherten Wert bilanziert, d.h., der Ausweis folgt dem Konzept der Bewertungseinheit. In solchen Fällen ist jedoch aus Gründen der Nachvollziehbarkeit die Zusammensetzung der Bilanzposition (Buchwert Grundgeschäft/Buchwert Derivat) im Anhang offenzulegen. Letzteres gilt analog auch bei Verwendung der Einfrierungsmethode.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.6.3.3 Bilanzierung von Zinssatzswaps

101 Bei Absicherungen mittels Zinssatzswaps werden die positiven oder negativen Wiederbeschaffungswerte des Derivats nicht bilanziert, sondern lediglich im Anhang offengelegt. Bei einem Austausch von variablen Zinsen gegen fixe Zinsen (receive variable, pay fixed) werden die aus der Absicherung resultierenden festen Zinszahlungen im Finanzaufwand erfasst. Im umgekehrten Fall (receive fixed, pay variable) erfolgt die Erfassung der variablen Zinszahlungen im Finanzaufwand. Zu Beginn und am Ende der Laufzeit des Zinssatzswaps beträgt der Marktwert des Derivats null.

102 Bei gegebener prospektiver Sicherungswirkung (Übereinstimmung der wichtigsten Parameter von Grund- und Absicherungsgeschäft) ist es bei Absicherungen mittels Zinssatzswaps vertretbar, auf die gesonderte Ermittlung eines allfälligen ineffektiven Teils zu verzichten. Damit erfolgt die Erfassung von allfälligen Ineffektivitäten fortlaufend periodenbezogen im Finanzaufwand. Sofern eine mehr als unwesentliche Ineffektivität erwartet wird, ist diese jedoch zu messen und der ineffektive Teil sofort nach dem Imparitätsprinzip zu erfassen.

III.2.6.4 Gliederung und Ausweis

103 Im Obligationenrecht bestehen keine spezifischen Angabepflichten für Derivate im Allgemeinen und Absicherungsgeschäfte im Besonderen. Es sind entsprechend die folgenden allgemeinen Offenlegungsvorschriften zu beachten:

- Art. 960b OR: Offenlegungsvorschriften bei Marktwertbewertung;
- Art. 959c Abs. 1 OR: Angaben zu den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen sowie Erläuterungen zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen;
- Art. 958c Abs. 1 OR: weitere Offenlegungen aufgrund der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Wesentlichkeit).

104 Werden Derivate zu Marktwerten bewertet, sind der entsprechende Bewertungsgrundsatz sowie der Gesamtwert der zum Marktwert bewerteten Positionen je gesondert für Wertschriften und übrige Aktiven mit beobachtbarem Marktpreis offenzulegen (Art. 960b Abs. 1 OR).

105 Da die Anwendung von Hedge Accounting freiwillig ist (Wahlrecht), müssen die angewandten Grundsätze im Anhang offengelegt werden (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR). Diese erläutern, welche Risiken im Rahmen des unternehmerischen Risikomanagements abgesichert werden und wie im Rahmen dieser Absicherung die bilanzielle Behandlung von Grund- und Absicherungsgeschäften erfolgt.

106 Mit Bezug auf die per Stichtag offenen Absicherungsgeschäfte sind im Minimum die negativen und positiven Wiederbeschaffungswerte der nicht bilanzierten Derivate je gesondert (d.h. brutto) im Anhang auszuweisen. In übersichtlichen Verhältnissen erscheint ein Nettoausweis der Wiederbeschaffungswerte von Sicherungsinstrumenten bezüglich gleichen Risikos als vertretbar (z.B. Nettoposition der Devisentermingeschäfte auf EUR), zumal hier ein Bruttoausweis dem Bilanzadressaten keinen erkennbaren Mehrwert bringt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

107 Im Sinne einer transparenten Darstellung und insbesondere bei wesentlichen Derivatepositionen empfiehlt es sich, die folgenden Angaben zu bilanzierten und nicht bilanzierten Derivaten offenzulegen:
- Betrag der offenen derivativen Finanzinstrumente pro Basiswertkategorie (Zinssätze, Devisen, Eigenkapitalinstrumente und darauf Bezug nehmende Indizes, übrige Basiswerte);
- Für jede Kategorie den Kontraktwert/Nominalwert, das Total der positiven und negativen Wiederbeschaffungswerte brutto sowie den Zweck des Haltens, inkl. Überleitung dieser Werte auf die bilanzierten Beträge.

III.2.7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

III.2.7.1 Begriffliches

108 Zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gehören alle Ansprüche gegenüber Dritten aus Lieferungen und Leistungen, die erbracht und fakturiert worden sind.

Unter Lieferungen und Leistungen ist der (im Nettoerlös zum Ausdruck kommende) Verkauf der für das einzelne Unternehmen typischen Erzeugnisse, Handelswaren und Dienstleistungen zu verstehen.

109 Teilfakturen an Kunden für erbrachte Lieferungen und Leistungen werden ebenfalls unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aktiviert. Hingegen gehören Rechnungen für Anzahlungen von Kundinnen und Kunden, die reinen Vorauszahlungscharakter haben, weil noch keine Lieferungen und Leistungen erbracht worden sind, begrifflich zu den übrigen kurzfristigen Forderungen. Solche Anzahlungen von Kunden werden erst bilanziert, wenn die Zahlung erfolgt ist (vgl. III.2.22).

110 Ansprüche aus nicht betriebstypischen Lieferungen und Leistungen (beispielsweise Forderungen im Zusammenhang mit nicht betrieblichen oder ausserordentlichen Geschäftsvorfällen) sind den übrigen kurzfristigen Forderungen zuzurechnen.

111 Bezüglich *Forderungen aus nicht abgerechneten Bauten* bei auf fremdem Boden erbrachten Bauleistungen vgl. III.2.12.

112 Als Sicherheit *abgetretene Forderungen* bleiben weiterhin beim Zedenten oder der Zedentin bilanzierungspflichtig. Solche Forderungen sind im Anhang offenzulegen. Bei Abtretung anstelle einer Zahlung ist der Forderungsübergang im Zeitpunkt der Abtretung zu erfassen (beispielsweise bei gewissen Formen des *Factoring,* vgl. III.2.8).

113 Das Delkredere ist eine Wertberichtigung für Forderungen. Deshalb stellt es keine Rückstellung dar, sondern einen Korrekturposten auf der Aktivseite der Bilanz.

III.2.7.2 Buchführung

114 Forderungen werden im Zeitpunkt der Rechnungstellung erfasst. Dies bedingt, dass das zugrunde liegende Geschäft (Warenlieferung oder Leistungserbringung) so weit abgewickelt ist, dass für das erbringende Unternehmen ein Anspruch auf Gegenleistung besteht (betreffend Zeitpunkt der Umsatzerfassung vgl. III.3.3). Weicht der Zahlungsanspruch von der Höhe des realisierten Umsatzes ab, ist ein Abgrenzungsposten zu erfassen. Bei Vorliegen besonderer vertraglicher Vereinbarungen (beispielsweise Abzahlungs-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

geschäft, Teilzahlungspläne in Werkverträgen, Sonderregelungen wie Erfolgshonorar) erfolgen die Fakturierung und die Erfassung der Forderung nach Massgabe der Vereinbarungen.

Grundsätzlich können für die Buchführung von Forderungen zwei Methoden unterschieden werden:

- Führung von Einzelkonten für jeden Schuldner oder einzelne Schuldnergruppen, sei dies im Hauptbuch oder in einer oder mehreren separaten Nebenbuchhaltung(en);
- Buchführung nach dem System der Offen-Posten-Buchhaltung.

Sowohl bei Bestehen einer Nebenbuchhaltung als auch bei der Offen-Posten-Buchhaltung ist im Hauptbuch ein Sammelkonto zu führen. Dieses muss periodisch mit den Salden der Hilfsbuchhaltung(en) abgestimmt werden. In kleinen und übersichtlichen Verhältnissen kann die Erfassung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf den Bilanzstichtag genügen (Offen-Posten-Buchhaltung). Bei den während des Jahres anfallenden Geschäftsvorfällen werden die Lieferungen und Leistungen nicht bei Entstehen der Forderung, sondern erst bei Zahlungseingang gebucht. Bei Führen einer Offen-Posten-Buchhaltung ist allerdings mit organisatorischen Massnahmen wie Listen, Ablagesystem etc. sicherzustellen, dass jederzeit ein Überblick über die offenen Forderungen möglich ist.

III.2.7.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

115 Je nach Buchführungssystem erfolgt die Bestandsermittlung anhand der Konten pro Schuldner oder aufgrund der unbezahlten Fakturen gemäss der Offen-Posten-Kontrolle. Besondere Beachtung ist dabei allfälligen Gutschriften und Akontozahlungen zu schenken. Zumindest per Bilanzstichtag ist eine Saldenliste der Forderungen zu erstellen.

116 Das Einholen von Saldobestätigungen ist in erster Linie ein Instrument der Abschlussprüfung. In besonderen Fällen (beispielsweise bei zweifelhaften Beständen oder zwecks Wiederherstellung von Daten) können Saldobestätigungen aber auch als Hilfsmittel zur Bestandsermittlung dienen.

Bewertung

117 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Normalfall mit ihrem Nominalbetrag in die Bilanz einzusetzen.

118 Für zu erwartende *Erlösminderungen* wie Rabatte, Preisnachlässe, von der Rechnung absetzbare Umsatzprämien oder Skonto und ähnliche Abzüge sind Wertberichtigungen zu bilden (im Sinne von Art. 960a Abs. 3 OR).

119 Umsatzrückvergütungen, die nicht direkt von der Rechnung abgezogen werden, sind abzugrenzen (Art. 960e Abs. 1 und 2 OR).

120 Für zweifelhafte Forderungen und für das allgemeine Kreditrisiko ist ein angemessenes *Delkredere* zu bilden (vgl. III.2.19). Die Wertberichtigungen für gefährdete Forderungen sind zunächst einzeln zu ermitteln; danach sind Pauschalwertberichtigungen auf den restlichen Guthaben zu bilden. Für die Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung auf

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kundenforderungen können Gruppen (beispielsweise alle Inlandforderungen) gebildet werden. Ebenfalls zulässig ist die Anwendung von Modellen zur Bestimmung von erwarteten Verlusten (expected credit losses), wie sie von gewissen anerkannten Standards zur Rechnungslegung vorgeschrieben sind. Bei einer Vielzahl geringer Forderungsbeträge kann auch direkt eine Methode der Pauschalwertberichtigung angewandt werden. Die pauschale Wertberichtigung ist aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung zu quantifizieren.

121 Verjährte oder aufgrund von Konkursen uneinbringliche Forderungen sind nicht bilanzierungsfähig und daher auszubuchen.

122 Allfälligen Regressrisiken aus zedierten Forderungen oder aus weitergegebenen Wechseln und Checks ist mit Rückstellungen Rechnung zu tragen.

III.2.7.4 Gliederung und Ausweis

123 Eine Unterteilung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hat den betrieblichen Besonderheiten und Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Langfristige verzinsliche oder unverzinsliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dürfen nicht in den als kurzfristig zu betrachtenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten sein, sondern müssen gesondert unter den Finanzanlagen bilanziert werden. Als kurzfristig gelten Forderungen, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zur Zahlung fällig werden.

124 Ein gesonderter Ausweis in der Bilanz oder im Anhang wird vom Gesetz für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nahestehenden Personen verlangt (Art. 959a Abs. 4 OR, zur Definition nahestehender Personen vgl. III.2.10).

125 Eine Verrechnung von Positionen mit Habensalden mit anderen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist grundsätzlich nicht zulässig; stattdessen sind solche Posten, sofern sie wesentlich sind, unter den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnet werden, ohne dass dadurch das Verrechnungsverbot verletzt wird (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 7 OR, vgl. II.3.3.4.7).

Diese Voraussetzungen sind:

Gegenseitigkeit

126 Es müssen zwei Forderungen unter denselben Parteien bestehen, und jede Partei muss Gläubiger oder Gläubigerin und Schuldner bzw. Schuldnerin der anderen sein (Art. 120 Abs. 1 OR).

Fälligkeit und Erfüllbarkeit

127 Einzig die Gegenforderung muss fällig sein, für die Schuld der Verrechnenden genügt Erfüllbarkeit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gleichartigkeit

128 Diese liegt insbesondere bei Geldforderungen gleicher Währung vor; auch wenn einer Forderung in Schweizer Franken eine Schuld in ausländischer Währung gegenübersteht, kann verrechnet werden, sofern die Währungen frei konvertibel sind und nicht für eine der Forderungen eine Effektivklausel (Verpflichtung, die Forderungen und Verbindlichkeiten in einer bestimmten Währung zu zahlen) besteht.

Ein Sachzusammenhang ist nicht Voraussetzung für die Verrechnung.

Zudem kann die Verrechnung auch dann geltend gemacht werden, wenn die Forderung bestritten ist. Eine verjährte Forderung kann allerdings nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Verrechnung noch nicht verjährt war.

Die Verrechnung ist anfechtbar, wenn ein Schuldner oder eine Schuldnerin des Konkursiten vor Konkurseröffnung, aber in Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit des Konkursiten, eine Forderung an denselben erworben hat, um sich oder anderen durch die Verrechnung unter Beeinträchtigung der Konkursmasse einen Vorteil zu verschaffen (Art. 214 SchKG).

III.2.8 Factoring

III.2.8.1 Begriffliches

129 Durch den Factoring-Vertrag verpflichtet sich der Factor, gegen Entgelt des Factoring-Kunden drei Typen von Leistungen zu erbringen:

- Geschäftsbesorgung (Bonitätsprüfung, Buchhaltung zu den Forderungen, Fakturierung, Inkasso, Mahnwesen, statistische Auswertungen etc.);
- Finanzierung bzw. Bevorschussung offener Forderungen gegen Sicherheitsabtretung;
- Übernahme des Delkredererisikos.

130 Wegen der Möglichkeit, Vertragsinhalte frei zu gestalten, müssen nicht notwendigerweise alle genannten Leistungen erbracht werden. Je nach Situation wird der Vertrag den Bedürfnissen angepasst. Immer erforderlich ist jedoch, dass die Forderungen abgetreten werden (Art. 164–174 OR). Sind nur die Geschäftsbesorgung und die Finanzierung Vertragsgegenstand, so wird dies als «unechtes Factoring» bezeichnet.

131 Im kaufmännischen Verkehr ist es üblich, dem Endkunden (Schuldner) Zahlungsziele von 30, 60, 90 oder mehr Tagen einzuräumen. Diese besondere Art der Kreditgewährung ist für die Liquidität und die Rentabilität des Factoring-Kunden von Nachteil. Darüber hinaus bringt sie administrative Umtriebe mit sich sowie das Risiko, dass der Schuldner oder die Schuldnerin in einen Liquiditätsengpass gerät.

132 Der Factoring-Kunde tritt die Forderungen an den Factor ab (Zession gemäss Art. 164–174 OR). Dieser sorgt dann für die Eintreibung der Forderungen. Auf diese Weise vermeidet der Factoring-Kunde die oben beschriebenen Nachteile ganz oder teilweise.

133 Der Factoring-Vertrag ist ein gemischter Vertrag, der Elemente des Auftrags (Art. 394 OR), des Kaufvertrages, des Zessionsrechts (Art. 164–174 OR) und des Vorvertrags (Art. 22 OR) aufweist. Beim unechten Factoring reduzieren sich die Elemente auf Auftrag, Darlehensvertrag (Art. 312–318 OR) und Sicherungszession.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

134 Das Qualitätsrisiko für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen verbleibt immer beim Factoring-Kunden, der für Garantiearbeiten und Mängelrügen die notwendigen Rückstellungen bilden muss. Im Weiteren haftet sie für den Bestand der Forderungen.

135 Da Factors oft bankähnliche Finanzierungsfunktionen ausüben, werden sie häufig durch Banken gegründet. Sie sind aber keine solchen und unterstehen somit auch nicht dem Bankengesetz. Factors geben ihre Kosten in der Regel in zwei Teilen an, einerseits für die Bevorschussung (Finanzierung) als Kontokorrentzinssatz und andererseits für das übrige Dienstleistungspaket als Prozentsatz des jährlichen Bruttoumsatzes (je nach Umsatz- und Kundenstruktur, Jahresumsatz, Anzahl der zu verarbeitenden Dokumente und abhängig davon, ob das Delkredererisiko übernommen wird).

136 Geeignet zur Abtretung an den Factor sind vor allem Forderungen aus wiederkehrenden Lieferungen von Konsumgütern und Dienstleistungen an einen festen Kundenkreis mit eher kurzfristigem Zahlungsziel. Forderungen an Privatpersonen eignen sich in der Regel nicht für das Factoring, da es meistens einmalige Forderungen sind.

137 Gegenüber ähnlichen Dienstleistungen unterscheidet sich das Factoring wie folgt:
- Beim *Zessionskredit* werden die Forderungen nur zur Sicherung eines Kredits abgetreten; beim Factoring dagegen werden sie vom Factor tatsächlich übernommen und weiterbearbeitet. Daher ist auch die Bevorschussung beim Factoring in der Regel höher als bei einem Zessionskredit;
- Bei der *Forfaitierung* werden einzelne genau umschriebene Forderungen fest und ohne Regress übernommen. Der Forfaiteur trägt damit neben dem Delkredererisiko auch das Transfer- und das Währungsrisiko sowie die politischen Risiken. Zur Forfaitierung eignen sich längerfristige Forderungen, die in der Regel durch eine Bankgarantie bzw. einen Wechselaval sichergestellt sind;
- Bei der *Warenkreditversicherung* wird nur das Delkredererisiko (meist teilweise) abgedeckt, während das Inkasso Sache des Versicherungsnehmenden bleibt. Ein wesentlicher Unterschied zum Factoring ist, dass die Versicherung den Versicherungsbetrag erst auszahlt, wenn der Nachweis der Zahlungsunfähigkeit erbracht ist; der Factor dagegen zahlt – sofern er das Delkredererisiko übernommen hat – den uneinbringlichen Forderungsbetrag nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Frist aus.

III.2.8.2 Buchführung

138 Die buchhalterische Behandlung des Factoring-Geschäfts richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen. Dabei ist entscheidend, ob es sich um echtes oder unechtes Factoring handelt. Bei Letzterem tritt an die Stelle des Forderungserwerbs mit Übernahme des Delkredererisikos die Darlehensgewährung mit Sicherungszession. Die entsprechenden Regeln treten an die Stelle der Vorschriften über den Forderungskauf. Grundsätzlich sind drei Varianten sowohl beim Factoring-Kunden als auch beim Factor zu unterscheiden.

III.2.8.2.1 Buchführung beim Factoring-Kunden

Der Factor besorgt die Debitorenbuchhaltung ohne Bevorschussung der Kundenguthaben

139 Das Führen von Einzelkonten entfällt beim Factoring-Kunden. Es genügt, in der Hauptbuchhaltung für die dem Factor zum Inkasso abgetretenen Forderungen ein Sammel-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

konto zu führen. Darauf werden die eingereichten Rechnungen als Sammelbeträge, die Zahlungen sowie allfällige Forderungsverluste und Kursdifferenzen anhand von Sammelmeldungen erfasst. Die Factoring-Kommission ist als übriger betrieblicher Aufwand zu erfassen.

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben, das Delkredererisiko verbleibt beim Factoring-Kunden

140 Neben dem Forderungssammelkonto wird ein Passivkonto auf den Namen des Factors eröffnet, das wie ein Bankkonto geführt wird. Diesem werden die Vorschüsse, die Factoring-Kommissionen und Zinsen gutgeschrieben, die eingehenden Zahlungen und allfällige Rückzahlungen zu viel bevorschusster Beträge belastet. Das Forderungssammelkonto wird gleich geführt wie oben beschrieben.

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben und trägt das Delkredererisiko

141 Die Übernahme des Delkredererisikos durch den Factor gestattet dem Factoring-Kunden, die abgetretenen Kundenforderungen auszubuchen und den Bestand über ein einziges Aktivkonto unter dem Namen des Factors zu führen, auf dem die abgetretenen Forderungen mit dem Vorschuss des Factors verrechnet werden.

III.2.8.2.2 Buchführung beim Factor

Der Factor besorgt die Debitorenbuchhaltung ohne Bevorschussung der Kundenguthaben

142 In der Regel führt der Factor pro Kunde oder Kundin eine separate Buchhaltung. Dabei ist es dem Factor freigestellt, ob er die übernommenen Forderungen ausserhalb der eigenen Buchhaltung führt oder als Durchlaufposten (Gegenkonto: Verbindlichkeiten aus Forderungsübernahmen) erfasst. Forderungsverluste und Kursdifferenzen werden periodisch ausgeglichen. Pro Factoring-Kunde oder -Kundin wird ein Konto geführt, auf dem die erhaltenen Zahlungen, die an den Kunden weitergeleiteten Beträge und die Gebühren erfasst werden.

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben, das Delkredererisiko verbleibt beim Factoring-Kunden

143 Die Buchführung entspricht dem Vorgehen im vorhergehenden Fall, wobei zusätzlich auf dem Konto des Factoring-Kunden oder der -Kundin die Bevorschussungen, allfällige Rückzahlungen von Vorschüssen (bei Forderungsverlusten) und Zinsen erfasst werden.

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben und trägt das Delkredererisiko

144 Voraussetzung für die Übernahme des Delkredererisikos seitens des Factors ist ein Kreditgenehmigungsantrag. Sobald das Delkredererisiko vom Factor getragen wird, müssen die übernommenen Forderungen und die entsprechenden Verbindlichkeiten aus der Forderungsübernahme als eigene Guthaben bzw. Verbindlichkeiten erfasst werden; das treuhänderische Führen der Buchhaltung entfällt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.8.3 Bilanzierung

III.2.8.3.1 Bilanzierung beim Factoring-Kunden

Der Factor besorgt die Debitorenbuchhaltung mit oder ohne Bevorschussung der Kundenguthaben

145 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen müssen, auch wenn sie an den Factor zum Inkasso abgetreten worden sind, als solche bilanziert werden. Eine allfällige Bevorschussung durch den Factor erscheint als Finanzverbindlichkeit in den Passiven. Bei der Bewertung der Guthaben sind verschiedene Grundsätze zu beachten (vgl. III.2.7).

146 Bei der Gewährung von Krediten durch den Factor, welche durch abgetretene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder andere Forderungen sichergestellt sind, muss der Factoring-Kunde den per Bilanzstichtag abgetretenen Bestand dieser Forderungen im Anhang der Jahresrechnung ausweisen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR).

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben und trägt das Delkredererisiko

147 Bei der Übernahme des Delkredererisikos durch den Factor kann der Factoring-Kunde oder die -Kundin die Forderungen gegenüber dem Factor mit den Vorschüssen des Factors verrechnen und nur das Guthaben gegenüber dem Factor bilanzieren und bewerten.

148 Neben der Beurteilung des Qualitätsrisikos (Garantiearbeiten, Mängelrügen etc.) aus den abgetretenen Forderungen ist auch die Bonität des Factors zu prüfen.

III.2.8.3.2 Bilanzierung beim Factor

Der Factor besorgt die Debitorenbuchhaltung ohne Bevorschussung der Kundenguthaben

149 Es bestehen keine besonderen Bewertungsprobleme, da dem Factoring-Kunden kein Vorschuss gewährt wird. Eine Wertberichtigung für uneinbringliche Factoring-Gebühren dürfte überflüssig sein, weil in der Regel nach Vertragsauflösung noch Zahlungen eingehen, die der Factor verrechnen kann.

150 Es steht dem Factor frei, ob er die übernommenen Forderungen und die Verbindlichkeiten aus der Forderungsübernahme als Durchlaufposten bilanzieren oder den Gesamtbetrag der übernommenen Forderungen im Anhang der Jahresrechnung ausweisen will.

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben, das Delkredererisiko verbleibt beim Factoring-Kunden

151 Hinsichtlich der Bilanzierung wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Die Bevorschussung der Forderungen ergibt in der Regel keine speziellen Bewertungsprobleme, da das Delkredererisiko vom Kunden getragen werden muss und eine (relativ grosse) Sicherheitsmarge eingerechnet wird. Bei Zahlungsunfähigkeit eines Factoring-Kunden oder einer -Kundin muss die Notwendigkeit einer Wertberichtigung geprüft werden.

Der Factor bevorschusst die Kundenguthaben und trägt das Delkredererisiko

152 Die übernommenen Forderungen müssen bei der Übernahme des Delkredererisikos vom Factor bilanziert werden. Die notwendige Wertberichtigung ist vom Factor zu ermitteln.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.9 Übrige kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten

III.2.9.1 Begriffliches

153 Unter diesen beiden Begriffen werden kurzfristige Forderungen bzw. nicht verzinsliche Verbindlichkeiten, die nicht aus Lieferungen und Leistungen stammen, getrennt bilanziert. Die Grenze zwischen lang- und kurzfristigen Guthaben und Verbindlichkeiten liegt in der Regel bei einem Jahr bzw. einem Geschäftszyklus (vgl. II.4.4.1.1 bzw. II.4.4.1.2 zur Fristigkeit).

154 Die übrigen kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten umfassen unter anderem:
- Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung (direkte und indirekte Steuern);
- Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen (Vorsorgeeinrichtung, AHV, FAK, SUVA etc.);
- Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal;
- WIR-Guthaben.

155 Sollsalden aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind als übrige kurzfristige Forderungen, Habensalden aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als übrige kurzfristige Verbindlichkeiten auszuweisen.

156 Für die kurzfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten (beispielsweise Bankkontokorrente, kurzfristige Darlehen), welche separat auszuweisen sind, gelten die Ausführungen sinngemäss. Eine Unterscheidung zwischen verzinslichen und unverzinslichen Forderungen verlangt das Gesetz nicht (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 1 lit. c OR).

III.2.9.2 Buchführung

157 Es ist üblich, diese Posten auf Einzelkonten im Hauptbuch zu führen. Möglich ist aber auch die Kontoführung in Nebenbuchhaltungen.

III.2.9.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

158 Der Bestand wird zweckmässigerweise mit Bestandsmeldungen oder Abrechnungen ermittelt. Dem gleichzustellen ist die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Buchhaltung des Schuldners oder der Schuldnerin bzw. Gläubigers oder Gläubigerin. Der Bestand anderer Guthaben bzw. Verbindlichkeiten kann auch anhand von Abrechnungen und anderen geeigneten Unterlagen (beispielsweise Zahlungen nach dem Bilanzstichtag, eingereichten Anträgen und den dazugehörenden Belegen) nachgewiesen werden.

Bewertung

159 Das Obligationenrecht kennt für die Bewertung der übrigen kurzfristigen Forderungen keine speziellen Vorschriften (es gelten Art. 960 OR und 960a OR, wonach die Bewertung zum Niederstwertprinzip und vorsichtig zu erfolgen hat). Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden (Art. 960e OR).

160 Die Werthaltigkeit der Forderungen ist zu beurteilen, allenfalls sind Wertberichtigungen zu bilden. Erhaltene Sicherheiten sind auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen. *Verjährte Forderungen* sind nicht mehr bilanzierungsfähig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

161 *Verjährte Verbindlichkeiten* (beispielsweise Obligationenzinsen) sind dann weiterhin zu bilanzieren, wenn die Absicht besteht, diese Verbindlichkeiten (beispielsweise aus Kulanzgründen) zu erfüllen, oder wenn Verrechnung möglich ist (Art. 120 OR).

III.2.9.4 Gliederung und Ausweis

162 Eine separate Ausweispflicht im Anhang besteht für Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 7 OR) sowie nahestehenden Personen.

163 Eine *Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten* in der Bilanz ist unzulässig, es sei denn, die Posten seien gegenseitig verrechenbar (vgl. III.2.7.4). Nicht nur zulässig, sondern geboten ist eine Verrechnung dann, wenn mit der Gegenpartei nur über eine Saldogrösse abgerechnet wird. So besteht beispielsweise gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung aus der Mehrwertsteuerpflicht eine Forderung oder Verbindlichkeit, die dem Saldo geschuldeter Umsatzsteuern abzüglich erbrachter Vorsteuern entspricht.

III.2.10 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen

III.2.10.1 Begriffliches

164 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht (nahestehende Personen), sind gesondert in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen (Art. 959a Abs. 4 OR).

165 Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen unterscheiden sich weder in der Form noch im Inhalt von denjenigen gegenüber Dritten. Das Unterscheidungsmerkmal bezieht sich lediglich auf die Stellung und die Abhängigkeit von Schuldner bzw. Schuldnerin und Gläubiger oder Gläubigerin zueinander, die das Forderungs- und Schuldverhältnis qualitativ beeinflussen können.

166 Als Beteiligungen gelten Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Dieser wird vermutet, wenn die Anteile mindestens 20 % der Stimmrechte gewähren (Art. 960d Abs. 3 OR). Der gesonderte Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten umfasst mindestens diejenigen Inhaber von Beteiligungspapieren, welche eine Beteiligung (im Sinne von Art. 960d Abs. 3 OR) halten. Im Sinne der Transparenz ist ein weitergehender Ausweis empfehlenswert.

167 Als Organe sind nicht in erster Linie die gesellschaftsrechtlichen Organe zu betrachten, sondern die mit der Geschäftsführung betrauten obersten Leitungsorgane. Darunter fallen:

- der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bei der Aktiengesellschaft und bei der Genossenschaft;
- die Geschäftsführung bei der GmbH;
- der Vorstand beim Verein;
- der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung bei der Stiftung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

168 Für die Ausweispflicht ist in diesem Zusammenhang unerheblich, an wen eine Leistung formell vergütet wird, d.h., ob etwa die Ausrichtung des Verwaltungsratshonorars an das Verwaltungsratsmitglied direkt, an eine von diesem kontrollierte Gesellschaft oder an dessen Arbeitgeber erfolgt.

Auch allfällige Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Revisionsstelle als Organ des Unternehmens sind separat auszuweisen. Dies trifft auch dann zu, wenn, wie von Art. 961a OR für grössere Unternehmen gefordert, die Revisionshonorare im Anhang offenzulegen sind.

169 Schwestergesellschaften gelten zwar nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht als direkt oder indirekt Beteiligte bzw. Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht. Wegen ihrer Einbindung in den Konzern empfiehlt sich indes ein gesonderter Ausweis oder ein Ausweis zusammen mit den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen.

170 Der gesonderte Ausweis der Forderungs- und Schuldverhältnisse gegenüber nahestehenden Personen ist in verschiedener Hinsicht begründet:

- Die Verhältnisse zwischen den Gläubigern oder Gläubigerinnen und Schuldnern oder Schuldnerinnen den Leistungsaustausch so weit beeinflussen, dass er den marktüblichen Verhältnissen nicht mehr entspricht (direkte Beeinflussung des Leistungsaustauschs oder der Konditionen);
- Wird die Bonität eines nahestehenden Schuldners oder einer nahestehenden Schuldnerin als schlecht beurteilt, so muss die Forderung wertberichtigt werden. Hält die Gläubigerin am Schuldner zudem eine Beteiligung, ist deren Wert ebenfalls zu überprüfen;
- Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Organen können zu Interessenkonflikten führen;
- Schliesslich sollen durch die Offenlegung der Forderungs- und Schuldverhältnisse gegenüber bedeutenden Aktionären und Aktionärinnen Abhängigkeitsverhältnisse dokumentiert und den Abschlussadressaten und -adressatinnen offen zur Kenntnis gebracht werden. Daher empfiehlt es sich, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften desselben Teilkonzerns und solche gegenüber Gesellschaften höherer Konzernstufe sowie benachbarter Teilkonzerne gesondert auszuweisen. Das vorgängig genannte Kriterium der gesellschaftsrechtlich begründeten Abhängigkeit legt nahe, den Konzernbegriff in diesem Zusammenhang weit zu fassen und Forderungen und Verbindlichkeiten innerhalb des Gesamtkonzerns offenzulegen. Diese Betrachtungsweise wenden auch internationale Regelwerke der Rechnungslegung unter dem Titel «Related parties» und Swiss GAAP FER 15 mit dem Begriff «Nahestehende Personen» an. Nach Swiss GAAP FER gilt als nahestehende Person (natürlicher oder juristischer Art), «wer direkt oder indirekt einen bedeutenden Einfluss auf finanzielle oder operative Entscheidungen der Organisation ausüben kann». Die Pflicht zum gesonderten Ausweis nach Swiss GAAP FER und internationalen Normen folgt also streng dem Kriterium der Möglichkeit der Einflussnahme und nicht bloss dem Beteiligungsverhältnis (vgl. Art. 959a Abs. 4 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.10.2 Buchführung

171 Bei der Buchführung ist entsprechend den anderen Forderungen und Verbindlichkeiten vorzugehen. Für die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und für die anderen kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten aus konzerninternen Geschäftsvorfällen sind separate Konten zu führen. Es empfiehlt sich, die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu den dafür vorgesehenen Konten in internen Buchungsrichtlinien festzuhalten.

III.2.10.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

172 Die Bestandsermittlung erfolgt in der Regel durch Abstimmung mit Saldomeldungen oder Verträgen.

Bewertung

173 Für die Bewertung von Forderungen gegenüber nahestehenden Personen sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie bei Forderungen gegenüber Dritten. Die Konzernsicht ist dabei für den Einzelabschluss sekundär. Zur Beurteilung der Bonität kann ggf. die Jahresrechnung des Schuldners oder der Schuldnerin herangezogen werden.

Der Bonitätsprüfung ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, denn die Sorgfaltspflicht des Verwaltungsrats und anderer mit der Geschäftsführung befasster Personen (Art. 717 Abs. 1 OR) gilt auch für die Beziehungen zu nahestehenden Personen. Im Fall zweifelhafter Bonität ist – wie bei anderen Guthaben – eine angemessene Wertberichtigung zu bilden.

Von Wertberichtigungen auf gefährdeten Konzernforderungen kann abgesehen werden, wenn wirksame konzerninterne Garantien vorliegen und die Bonität der Garanten sichergestellt ist.

Falls bei tief- oder unverzinslichen langfristigen Forderungen eine erhebliche Differenz zwischen Nennwert und Barwert besteht, ist eine Wertberichtigung auf den Barwert vorzunehmen.

Bei Begünstigung nahestehender Personen im Vergleich zu Dritten sind allfällige Steuerrisiken bei der Bilanzierung in geeigneter Form zu berücksichtigen (zur Bilanzierung von Steuerschulden vgl. III.2.28).

Besondere Bewertungsfragen ergeben sich bei Forderungen mit Rangrücktritt (vgl. III.2.35.3).

III.2.10.4 Gliederung und Ausweis

174 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht, sind jeweils gesondert in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen (Art. 959a Abs. 4 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aufgrund des Gesetzeswortlauts («jeweils gesondert») ist eine Unterteilung in Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen (hierarchisch übergeordnet) und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht (hierarchisch untergeordnet), erforderlich. Eine Pflicht zu einem getrennten Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten einerseits und Organen andererseits lässt sich dem Gesetzeswortlaut hingegen nicht direkt entnehmen.

Die genannte Unterteilung ist aus Gründen der Transparenz pro Forderungs- und Verbindlichkeitsposition in der Bilanz vorzunehmen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, übrige Forderungen, Darlehen etc.). Auf eine entsprechende Aufgliederung bei den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen kann verzichtet werden, da diese keine Forderungen und Verbindlichkeiten im Sinne der Mindestgliederungsvorschriften von Art. 959a Abs. 1 und Abs. 2 OR darstellen.

III.2.10.5 Besonderheiten der Transaktionen mit nahestehenden Personen

III.2.10.5.1 Allgemeines

175 Weil sich Darlehensgebende und -nehmende nahestehen oder wirtschaftlich identisch sind, besteht die Möglichkeit, die Bedingungen vorteilhafter festzulegen, als es unter unabhängigen Dritten der Fall wäre. Oft fehlt dabei auch die sonst übliche Schriftform. Forderungen aus ordentlichem Geschäftsverkehr zu marktkonformen Konditionen und in angemessenem Umfang bilden dagegen keine besonderen Probleme.

Die Begünstigung von Nahestehenden wird zu einem Missbrauch, wenn
- Darlehen gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstossen (Art. 680 Abs. 2 OR);
- Darlehen (beispielsweise an einzelne Aktionärinnen oder Aktionäre) durch besondere Konditionen die Interessen der übrigen Aktionärinnen oder Aktionäre oder der Gläubiger/-innen verletzen.

Die Begünstigung von Nahestehenden kann neben obligationenrechtlichen auch steuerliche oder strafrechtliche Folgen haben. Ausserdem ist das Problem der verdeckten Gewinnausschüttung zu beachten (vgl. III.2.34).

III.2.10.5.2 Verbot der Einlagenrückgewähr (verbotene Kapitalrückzahlungen)

176 Eine Gesellschaft ist im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften frei in der Anlage ihres Vermögens. Sie kann daher grundsätzlich auch ihren Anteilseignern und -eignerinnen sowie diesen nahestehenden Personen oder Gesellschaften Darlehen gewähren, sofern der Gesellschaftszweck die Kreditgewährung nicht ausschliesst und die Kapitalschutzbestimmungen (namentliche Art. 680 Abs 2 OR: Verbot der Einlagenrückgewähr) eingehalten sind.

Für die Beurteilung, ob eine verbotene Einlagenrückgewähr nach Art. 680 Abs. 2 OR vorliegt (für die GmbH vgl. Art. 793 Abs. 2 OR), ist das freie Eigenkapital mit dem Total der Forderungen gegenüber Aktionärinnen oder Aktionäre zu vergleichen. Als Forderungen ihnen gegenüber gelten hierbei alle direkten (up-stream) und indirekten (cross-stream) Forderungen mit Darlehenscharakter. Konzerninterne Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die aus einem operativen Leistungsaustausch mit üblichen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zahlungszielen entstanden sind und keinen Finanzierungscharakter haben, sind nicht als Aktionärsdarlehen zu betrachten. Verbindlichkeiten gegenüber Aktionärinnen und Aktionäre dürfen nur dann von den Forderungen in Abzug gebracht werden, wenn die Voraussetzungen für eine Verrechnung nach Art. 120 OR oder gemäss vertraglicher Vereinbarung gegeben sind. Das freie Eigenkapital entspricht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem gesamten Eigenkapital abzüglich des einbezahlten Aktienkapitals. Bei der Ermittlung des freien Eigenkapitals dürfen stille Reserven (netto, nach Abzug latenter Steuern) berücksichtigt werden.

In diesem Rahmen sind folgende Konstellationen möglich:

1. *Das Total der Forderungen gegenüber Aktionärinnen und Aktionären ist kleiner als das freie Eigenkapital.* In diesem Fall liegt kein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vor.
2. *Das Total der Forderungen gegenüber Aktionärinnen und Aktionären übersteigt das freie Eigenkapital.* In solchen Fällen ist zu analysieren, ob die Forderungen ihnen gegenüber einem Drittvergleich standhalten. Entsprechen diese dem Drittvergleich, liegt kein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vor. Das Fehlen eines schriftlichen Vertrags mit Zins- und Rückzahlungskonditionen sowie allfällig notwendiger Sicherheiten kann ein Indiz dafür sein, dass eine Forderung die Bedingungen des Drittvergleichs nicht erfüllt. Es obliegt der Gesellschaft, den Drittvergleich bei der Gewährung und periodisch, beispielsweise im Rahmen der Abschlusserstellung, zu beurteilen und zu dokumentieren.

Ein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR führt zur Nichtigkeit des Darlehensvertrags und zum Wiederaufleben der Liberierungspflicht des betroffenen Aktionärs oder der betroffenen Aktionärin. Es besteht gegen die Zahlungsempfangenden ein Anspruch auf Nachleistung der wegen der Einlagenrückgewähr fehlenden Einlage (non-versé) bzw. allenfalls ein Rückerstattungsanspruch (Art. 678 Abs. 2 OR) und/oder ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62–67 OR), eventuell auch ein Anspruch auf Schadenersatz (Art. 41 OR).

III.2.10.5.3 Andere mögliche Interessenverletzungen von Aktionärinnen und Aktionären oder Dritten

177 Selbst wenn keine verbotene Einlagenrückgewähr vorliegt, können Guthaben an nahestehende Personen missbräuchlich sein, beispielsweise wenn

- die Darlehensbedingungen für den Schuldner oder die Schuldnerin unangemessen günstig sind;
- das Darlehen im Vergleich zu anderen Bilanzpositionen unverhältnismässig hoch ist und ein Klumpenrisiko darstellt;
- bei der Darlehensgewährung die Bonität oder eine allfällige Sicherstellung ungenügend ist;
- ein simulierter Darlehensvertrag abgeschlossen wird.

Solche Darlehen können den Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung erfüllen und die Gesellschaft, die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre und möglicherweise auch die Gläubiger und Gläubigerinnen benachteiligen (vgl. III.2.34).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.10.5.4 Cash Pooling

178 In Konzernverhältnissen ist ein zentralisiertes Risikomanagement üblich, welches in der Regel auch die Finanzplanung und die Bewirtschaftung der Liquidität umfasst. Dazu wird oft das Cash Pooling eingesetzt, bei welchem die Bankkonten der Konzerngesellschaften zusammengefasst werden. Es bestehen grundsätzlich zwei Formen des Cash Poolings:

- *Notional Pooling (virtuelles Cash Pooling):* Die Konzerngesellschaften besitzen ihre eigenen Bankkonten, und die Aktiv- sowie Passivbestände werden rein rechnerisch zusammengefasst. Die Bank bezahlt bzw. belastet auf dem Nettobestand Zinsen. Normalerweise dienen die Guthaben der Bank als Sicherstellung für Konten mit Negativbeständen (durch Verpfändung, in Form von Garantien oder durch Verrechnungsvereinbarungen), sodass Zinsvorteile und individuell höhere Kreditlimiten möglich sind.
- *Zero Balancing (physisches Cash Pooling):* Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aller Konzerngesellschaften bei der Poolbank werden automatisch (oft täglich) auf das Konto des Pool Leaders übertragen, wobei die Bank die Verbindlichkeiten laufend mit den Forderungen anderer Konzerngesellschaften verrechnet. Die Forderungen der einzelnen Gesellschaften gegenüber der Bank werden folglich durch Darlehen an andere Konzern-Poolteilnehmer abgelöst.

Problematisch ist der Umstand, dass Mittel einer Konzerngesellschaft entweder als Sicherheit für Verpflichtungen anderer Konzerngesellschaften verwendet oder Darlehen an Not leidende Gesellschaften gewährt werden können. Insbesondere bei *upstream securities* (begünstigte Gesellschaften kontrollieren die zu beurteilende Gesellschaft) und *cross-stream securities* (begünstigte Gesellschaften mit – direkt oder indirekt – gleicher Mutter- bzw. Obergesellschaft) kann der Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung oder der Einlagenrückgewähr vorliegen.

179 Die Teilnahme am Cash Pool erscheint als eher unproblematisch, solange

- die Statuten nicht ausschliessen, dass die Gesellschaft zugunsten von Konzerngesellschaften Kredite gewähren und Sicherheiten zur Verfügung stellen kann;
- der Gesellschaft die daraus erwachsenden Risiken bekannt sind, der Grundsatz angemessener Risikoverteilung eingehalten und Klumpenrisiken vermieden werden;
- dem Grundsatz der sorgfältigen Liquiditätsplanung und Sicherstellung der Liquidität auf mittlere Sicht entsprochen wird;
- die freien Reserven der Gesellschaft jederzeit den maximalen Geldabfluss übersteigen und der Poolvertrag mit der Einschränkung versehen wird, dass die Sicherheitsleistung nur bei ausreichenden freien Reserven zahlbar ist; und
- der Geschäftsvorfall einem Test bezüglich Marktkonformität (Arm's-length-Test) standhält, d.h., solange der Kredit oder die Sicherheit auch durch unabhängige Dritte gewährt worden wäre, eine marktkonforme Ausgestaltung vorliegt, eine entsprechende Gegenleistung erfolgt und die Bonität aller am Cash Pool teilnehmenden Konzerngesellschaften genügend ist und überwacht wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

180 Beim *Zero Balancing* ist die Problematik insofern verschärft, als die Mittel nicht mehr im Zugriff der Gesellschaft stehen, sondern zum Zeitpunkt eines Ausfalls von der (Not leidenden) Gegenpartei zuerst zurückgefordert werden müssten. Zusätzlich zu den Anforderungen an das Notional Pooling ist deshalb die Bonität der Schuldnerinnen oder Schuldner laufend zu überwachen.

181 Diejenigen Risiken aus der Teilnahme an einem Cash Pooling, denen die Gesellschaftsorgane oder andere Vertragsparteien in einem Verlustfall ausgesetzt sind, lassen sich durch entsprechende Ausgestaltung der Verträge reduzieren (namentlich durch einen entsprechenden Verzicht auf Ansprüche).

182 Als generelle Regel gilt, dass die Posten beim Notional Pooling als flüssige Mittel und beim Zero Balancing als «Forderung/Verbindlichkeit gegenüber Konzerngesellschaften» ausgewiesen werden. Es empfiehlt sich, die Teilnahme an einem Cash Pool im Anhang der Jahresrechnung zu beschreiben und auf die speziellen Risiken hinzuweisen. Allenfalls ergeben sich daraus Eventualverbindlichkeiten (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR) oder Einschränkungen in der Verfügbarkeit der Mittel (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 8 und 9 OR), welche auszuweisen sind.

III.2.10.5.5 Steuerliche Auswirkungen

183 Erfüllen Darlehen und andere Forderungen an nahestehende Personen den Tatbestand steuerbarer geldwerter Leistungen, sind die allenfalls zu erwartenden Steuernachforderungen zu berücksichtigen (vgl. III.2.28). In Betracht fallen Ertrags- bzw. Gewinnsteuern und Verrechnungssteuern. Während Erstere die Gesellschaft belasten, ist die Verrechnungssteuer eine Belastung der Begünstigten, d.h., die Gesellschaft hat die Verrechnungssteuer auf die Begünstigten zu überwälzen (Art. 14 VStG). Ist dies nicht mehr möglich, kann sich eine Belastung der Gesellschaft ergeben, bei gewissen Voraussetzungen unter solidarischer Mithaftung der Liquidatoren oder der Organe der Gesellschaft (Art. 15 VStG).

Kommt es im Zusammenhang mit Forderungen an Aktionärinnen und Aktionäre zu steuerlichen Korrekturen, sind zeitliche Unterschiede möglich: Erachtet der Fiskus ein Darlehensverhältnis als unecht (simuliert), wird er beim Aktionär oder der Aktionärin die Korrektur (Besteuerung des Darlehensbezugs als Einkommen oder Ertrag) bereits auf den Zeitpunkt der Darlehensgewährung vornehmen. Bei der Gesellschaft hingegen erfolgt eine steuerliche Aufrechnung erst bei der Abschreibung des Aktionärsdarlehens. Im Zeitpunkt der Entreicherung der Gesellschaft ist zudem die Verrechnungssteuer auf die Leistungsempfangenden zu überwälzen. Unterbleibt die Überwälzung, so führt dies bei einem Verrechnungssteuersatz von 35 % zu einer Belastung der Gesellschaft von 53,8 % (sog. Aufrechnung ins Hundert, vgl. Kreisschreiben Nr. 5 «Umstrukturierungen» vom 1. Juni 2004).

Auch wenn keine geldwerten Leistungen vorliegen, können Darlehen und andere Forderungen an Schuldner und Schuldnerinnen im Ausland dazu beitragen, dass die latente Verrechnungssteuerschuld auf den Reserven der Gesellschaft sichergestellt werden muss (Art. 47 VStG und Art. 9 VStV).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.10.5.6 Verantwortlichkeit

184 Sollte es nicht gelingen, den Rechtsanspruch gegen eine missbräuchlich begünstigte nahestehende Person durchzusetzen, kann der Verwaltungsrat bzw. die Geschäftsleitung sowohl bei Verstössen gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr wie bei verdeckter Gewinnausschüttung in Form einer Darlehensgewährung unter Umständen nach Massgabe der zivil- und strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden (vgl. insbesondere Art. 754 OR und Art. 158 StGB).

III.2.10.6 Realisierung im Konzern bzw. unter nahestehenden Personen

III.2.10.6.1 Problemstellung

185 Das Obligationenrecht beschränkt sich vor allem auf die Festlegung von Bewertungsobergrenzen (Höchstbewertungsvorschriften) und hält den Grundsatz der Vorsicht fest. Aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet wird das Realisationsprinzip, welches besagt, dass Erträge im Normalfall bei der Lieferung eines Guts bzw. bei der Erbringung einer Dienstleistung als realisiert gelten und damit Anspruch auf ein Entgelt besteht (Abweichungen vgl. I.2.3).

Das Realisationsprinzip wird bei Geschäftsvorfällen unter unabhängigen Dritten generell als unproblematisch erachtet, weil die Vertragsparteien in ihrem jeweiligen eigenen Interesse rational handeln und in der Regel das Interesse der einen Partei gegenläufig zu jenem der anderen ist. Dieser Umstand entfällt aber bei konzerninternen Geschäftsvorfällen: Kaufende und Verkaufende vertreten dieselben (Konzern-)Interessen und sind wirtschaftlich gesehen dieselbe Partei. Leistung und Gegenleistung für einen konzerninternen Geschäftsvorfall sind daher auf ihre Marktkonformität (Arm's-length-Grundsatz) zu überprüfen.

Dazu kommt, dass die Höchstbewertungsvorschriften für jede Einzelgesellschaft anwendbar sind, unabhängig davon, ob sie in einem Konzernverbund steht oder nicht. Geschäftsvorfälle zwischen Konzerngesellschaften erfolgen so zwar durch rechtliche Schritte, von denen jeder einzelne betrachtet rechtskonform erscheint. Da in der Schweiz kein Konzernrecht besteht, ist aus Sicht der Rechnungslegung in Bezug auf Missbräuche und Umgehungen der Bestimmungen zum Gläubigerschutz in gewissen Fällen besondere Vorsicht geboten.

Die dargestellte Thematik bezieht sich nur auf den Einzelabschluss von Konzerngesellschaften (einschliesslich Holdinggesellschaft). In der Konzernrechnung gelten in der Regel andere als die obligationenrechtlichen Bewertungsvorschriften; im Weiteren sind konzerninterne Zwischengewinne im Rahmen der Konsolidierung ohnehin zu eliminieren (vgl. IV.8.3).

III.2.10.6.2 Beurteilung der Realisierbarkeit

186 Bei der grossen Mehrzahl von Geschäftsvorfällen zwischen Konzerngesellschaften handelt es sich um geschäftsmässig begründetes, normales Tagesgeschäft (Verkauf von Vorräten im Rahmen der Fertigung, Erbringung von Dienstleistungen etc.), welches zu marktkonformen Verrechnungspreisen abgerechnet wird. Diese Art Geschäftsvorfälle ist grundsätzlich unproblematisch, und die Realisierbarkeit der Erträge bzw. Gewinne im Einzelabschluss kann in der Regel als gegeben angesehen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ebenso unproblematisch ist die Realisation von Gewinnen im Umfang bisher vorhandener stiller Reserven aus Sicht der Höchstbewertungsvorschriften (vgl. III.2.33).

Weniger alltägliche Geschäftsvorfälle, die z.B. zwecks Vermeidung von Verlusten, zum Ausgleich von Verlustvorträgen, zur Generierung ausschüttbarer Gewinne oder Sanierung einzelner Gesellschaften angestrebt werden, sind, auch aus steuerlicher Sicht, kritischer zu beurteilen. Wird beispielsweise eine Beteiligung mit einem Buchwert von CHF 1 Mio. für CHF 10 Mio. an eine Konzerngesellschaft verkauft und zwei Monate später wieder zurückgekauft, kann eine Umgehung der Höchstbewertungsvorschriften vorliegen.

Im Hinblick auf den Gläubigerschutz empfiehlt es sich bei solchen Geschäftsvorfällen, die Realisierbarkeit von Erträgen bzw. Gewinnen zu überprüfen.

Die Zulässigkeit der Realisation kann beispielsweise anhand folgender Kriterien beurteilt werden:
- geschäftsmässige Begründung bzw. betrieblich substanziierter Hintergrund;
- Eigenkapitalsituation der beteiligten Gesellschaften, insbesondere bei einer geplanten Ausschüttung der erzielten Gewinne;
- Fremdfinanzierung der Kaufpreiszahlung;
- Zustimmung allfälliger unabhängiger Minderheitsaktionäre und -aktionärinnen;
- Sanierungszweck;
- Angemessenheit des vereinbarten Preises; oder
- Wesentlichkeit des Geschäftsvorfalls auf die Jahresrechnungen der beteiligten Gesellschaften.

Es handelt sich um keine abschliessende Aufzählung möglicher Kriterien, vielmehr sind die im konkreten Fall zutreffenden Umstände bei der Beurteilung der Realisierbarkeit angemessen zu würdigen.

III.2.10.6.3 Buchführung

187 Auf zivilrechtlich gültigen Verträgen basierende Geschäftsvorfälle sind in der Jahresrechnung grundsätzlich entsprechend abzubilden. Liegt jedoch ein Missbrauch bzw. ein Verstoss gegen die Höchstbewertungsvorschriften vor, ist der erzielte Gewinn bei der leistenden Gesellschaft so lange zurückzustellen, bis der Gewinn als realisiert betrachtet werden kann.

Bei der erwerbenden Gesellschaft ist zu beurteilen, ob die übernommenen Güter in vollem Umfang aktivierbar und werthaltig sind. Bei der Übertragung von Vorräten ist im Weiteren das Niederstwertprinzip zu beachten; d.h., es kann sich eine Wertberichtigung auf den realisierbaren Wert aufdrängen (vgl. III.2.12).

Es empfiehlt sich, wesentliche oder nicht alltägliche Geschäftsvorfälle mit Konzerngesellschaften im Anhang zu erläutern. Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen der Erfolgsrechnung sind verpflichtend im Anhang zu erläutern (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR), ebenso weitere Positionen, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens- oder Finanzierungslage durch Dritte wesentlich ist (Art. 959a Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.11 Anzahlungen (aktiv)

III.2.11.1 Begriffliches

188 Unter aktiven Anzahlungen werden geleistete Zahlungen für noch nicht oder erst teilweise erhaltene Lieferungen und Leistungen verstanden. Anzahlungen stehen somit mit schwebenden Geschäften in Zusammenhang. Soweit für die geleistete Anzahlung von der Gegenseite noch keine Lieferung oder Leistung erbracht worden ist, hat die Anzahlung Vorleistungscharakter; in diesem Fall wird in der Praxis manchmal der Begriff Vorauszahlung verwendet.

Die begriffliche Grenzziehung zwischen aktiven Anzahlungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen (vgl. III.2.13) ist in Theorie und Praxis nicht eindeutig. Anzahlungen stehen gewöhnlich mit aktivierbaren Lieferungen oder Leistungen in Zusammenhang, wogegen die aktiven Rechnungsabgrenzungen Vorauszahlungen für wiederkehrende Aufwendungen (Zinsen, Prämien, Mieten) darstellen.

Leistungen für Kauf- und Vorkaufsrechte sind als Anzahlungen zu behandeln, soweit sie auf den Kaufpreis anrechenbar sind.

III.2.11.2 Buchführung

189 Die Buchführung richtet sich nach den Ausführungen über die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vgl. III.2.7), wobei Anzahlungen normalerweise bei Fälligkeit gebucht werden. Es empfiehlt sich, für Anzahlungen im Hauptbuch oder in einem Nebenbuch objektweise separate Konten zu führen.

Bei Erfüllung der vorausbezahlten Lieferungen und Leistungen ist das Anzahlungskonto zu bereinigen und bei Aktivierungsfähigkeit in den entsprechenden Bilanzposten zu überführen oder, falls der Geschäftsvorfall nicht aktivierungsfähig ist, der entsprechende Betrag in den Aufwand zu buchen.

III.2.11.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

190 Die Bestandsermittlung erfolgt aufgrund von Verträgen, Korrespondenzen, Zahlungsbelegen, Teilabrechnungen, Saldobestätigungen etc.

Bewertung

191 Bei der Bewertung geleisteter Anzahlungen sind Bonität und Leistungsfähigkeit des Empfängers, allfällige Sicherheiten wie Anzahlungs- oder Bankgarantien sowie nach Möglichkeit die zweckkonforme Verwendung der Anzahlungen zu beurteilen. Auch ein allfälliger tieferer Marktwert der zu liefernden Gegenleistung ist ggf. zu berücksichtigen (z.B. verlustfreie Bewertung für Vorräte, vgl. III.2.12).

Speziell zu beachten sind die Vertragsbestimmungen und insbesondere die Bestimmungen über Haft- und Reugeld (Art. 158 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.11.4 Gliederung und Ausweis

192 Die geleisteten Anzahlungen sind nach Verwendungszweck im Umlauf- (Waren) oder Anlagevermögen (Immobilien, Maschinen) auszuweisen. Wenn in bedeutendem Umfang Anzahlungen in Posten des Anlagevermögens enthalten sind, empfiehlt es sich, diese im Anhang (Erläuterungen oder Anlagespiegel) gesondert auszuweisen. Andernfalls kann der Vergleich von Anlagevermögen und Abschreibungsaufwand zu Fehlschlüssen führen.

III.2.12 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen

III.2.12.1 Begriffliches

193 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen umfassen:
- Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe;
- Halbfabrikate;
- Erzeugnisse in Arbeit und nicht fakturierte Dienstleistungen;
- fertige Erzeugnisse;
- Handelswaren.

194 Auch andere im Rahmen des operativen Geschäfts zur Veräusserung bestimmte Vermögenswerte werden wie Vorräte behandelt. So können neben den typischen Vorratspositionen üblicherweise dem Anlagevermögen zuzurechnende Aktiven Vorratscharakter haben und dementsprechend den Rechnungslegungsvorschriften für die Vorräte unterstellt sein, beispielsweise unbebaute und bebaute Grundstücke bei einem Generalunternehmen oder bei einem Immobilienunternehmen. Ob ein Vermögensgegenstand den Vorräten zuzurechnen ist oder nicht, hängt vom Verwendungszweck und nicht nur von dessen Beschaffenheit ab: Goldbarren werden bei einem Juweliergeschäft als Teil des Vorratsvermögens und bei einem Textilunternehmen als Wertschriften behandelt (da es sich um ein kurzfristig realisierbares Gut handelt).

195 *Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe* sind alle von Dritten bezogenen Güter, die direkt oder indirekt in die Fertigung eingehen. Als Rohmaterial werden jene Materialien bezeichnet, die in grösseren – meistens in einzelnen, zurechenbaren – Mengen Teil des Produkts werden. Hilfsstoffe, die ebenfalls in das Produkt eingehen, werden wegen der wertmässig geringen Bedeutung oder der Vielzahl von Einzelposten nicht direkt dem Produkt zugerechnet. Betriebsmaterialien (beispielsweise Schmiermittel, Heizöl und Verbrauchsmaterial wie Schleifpapier oder Bohrer) dienen nur indirekt der Fertigung. Die Abgrenzung der Betriebsmaterialien zum Kleinwerkzeug ist fliessend. Büro- und Verpackungsmaterial wird, sofern überhaupt aktiviert, ebenfalls den Betriebsmaterialien zugeordnet. Leihverpackungen (Paletten, Harassen) gehören zum Anlagevermögen des Leihgebers.

196 Als *Halbfabrikate* werden bezeichnet:
- Produkte, die noch nicht alle Produktionsstufen durchlaufen haben und in einem Zwischenstadium gelagert werden (beispielsweise Rohgewebe, chemische Zwischenprodukte);
- selbst hergestellte und zugekaufte Teile (beispielsweise auch Motoren und Aggregate).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

197 Unter *Erzeugnisse in Arbeit* werden die im Zeitpunkt der Rechnungslegung im Fertigungsprozess befindlichen Produkte verstanden. Dieser Position entsprechen bei Dienstleistungsunternehmen die *nicht fakturierten Dienstleistungen*. Die aufgelaufenen Kosten noch nicht fakturierter Dienstleistungen stellen also Vorräte dar und sind buchhalterisch entsprechend zu behandeln.

198 Die *angefangenen Bauten bei Bauunternehmen* gehören, sofern sie auf fremdem Boden stehen, rechtlich nicht zum Vorratsvermögen, weil die Leistungen grundsätzlich mit dem Baufortschritt in das Eigentum des Grundstückeigentümers übergehen. Die angefangenen Bauten auf fremdem Boden sind somit den Forderungen gleichzustellen; trotzdem werden sie aus wirtschaftlichen und buchungspraktischen Überlegungen teilweise dem Vorratsvermögen zugerechnet. In solchen Fällen ist jedoch durch zweckmässige Bezeichnung der Bilanzposition oder des Untertitels (beispielsweise «Bauaufträge auf fremdem Boden») sicherzustellen, dass diese Besonderheit in den Eigentumsverhältnissen klar erkennbar bleibt.

199 *Fertigfabrikate* sind selbst hergestellte, versandbereite Produkte; *Handelswaren* dagegen erworbene Produkte, die keine weitere Veredelung benötigen. Von *Kommissions- bzw. Konsignationsware* wird dann gesprochen, wenn Eigentümerinnen von Waren (Kommittent) diese zum Verkauf an eine andere Partei (Kommissionär) übergibt. Der Kommissionär tätigt den Verkauf der Waren in seinem eigenen Namen, aber für Rechnung des Kommittenten, und erhält dafür eine Entschädigung (Kommissionsgebühr, Provision).

200 Die aufgrund des Bundesgesetzes über die wirtschaftliche Landesversorgung gebildeten *Pflichtlager* für Rohstoffe und Betriebsmaterialien, die in der Schweiz in einem Krisenfall knapp werden könnten (wichtige Lebens- und Futtermittel, industrielle Rohstoffe wie Chemikalien, Treib- und Brennstoffe), beruhen auf einem Pflichtlagervertrag mit dem Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, vertreten durch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (vgl. Landesversorgungsgesetz (LVG) und dazugehörende Verordnungen).

III.2.12.2 Buchführung

201 Die Vorräte werden je nach Ausbaugrad der Buchführung und Art des Unternehmens unterschiedlich behandelt:

- Die einfachste Lösung – allerdings mit dem geringsten Informationsgehalt und nur in wenig komplexen Verhältnissen vertretbar – ist der Verzicht auf eine buchhalterische Erfassung der unterjährigen Lagerbewegungen. Die exakten Bestände werden durch Inventur am Bilanzstichtag ermittelt und bewertet. Sofern Zwischenabschlüsse erstellt werden, sind bei dieser Art der Buchführung jeweils auf Periodenende Inventaraufnahmen erforderlich.
- Die nächste Stufe ist die Führung einer mengenmässigen Lagerbuchhaltung mit nur periodischer Erfassung der Lagerbewegungen in der Finanzbuchhaltung.
- Schliesslich können alle Lagerbewegungen (mengen- und wertmässig) erfasst werden, sodass jederzeit der buchmässige Lagerbestand und damit das Ergebnis ermittelt werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Welche dieser Vorgehensweisen gewählt wird, hängt von Art, Grösse und Organisation des Unternehmens ab. Bei Produktionsbetrieben ergeben sich gewisse Mindestanforderungen an das Rechnungswesen aus der Notwendigkeit heraus, die Kalkulationsunterlagen für die Bewertung der Halb- und Fertigfabrikate sowie zusätzliche Daten für die Ermittlung des Fertigungsgrads der Erzeugnisse in Arbeit zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich können diese Anforderungen mittels der Buchhaltung, einer (unabhängigen oder integrierten) Betriebsabrechnung oder statistischer Aufzeichnungen erfüllt werden; oft bestehen Kombinationen dieser Möglichkeiten. Weit verbreitet sind informatikgestützte Lager- und Warenwirtschaftssysteme mit laufender Verarbeitung aller Lagerbewegungen, welche systemtechnisch mit benachbarten Bereichen wie Bestellwesen, Kalkulation, Produktionssteuerung, Betriebsstatistik etc. verbunden sind.

Häufig wird in der Buchhaltung die Bestandsänderung der in Arbeit befindlichen Produkte sowie der Hilfs- und Betriebsstoffe unterjährig nicht berücksichtigt und erst für den Jahresabschluss erfasst.

In der Buchhaltung ist es zweckmässig, getrennte Konten für die verschiedenen Vorratspositionen zu führen. Diese Konten sind möglichst als reine Bestandskonten zu führen, d.h., dass auf der Sollseite der Anfangsbestand und die Zugänge und auf der Habenseite die Abgänge zu Einstands- bzw. Herstellungskosten verbucht werden.

202 Eine besondere Form der Buchhaltung stellt die *Kontraktbuchhaltung,* beispielsweise im Rohstoffhandel, dar. Diese bildet die Basis, um die Vollständigkeit der Verbindlichkeiten und allfällige Verlustpositionen aus Kurs- und Devisenkursschwankungen festzustellen.

203 Besondere Bestimmungen bestehen hinsichtlich der *Pflichtlagerbestände*: Gemäss Pflichtlagervertrag muss über Lagerort sowie Warenein- und -ausgänge mengenmässig Buch geführt werden. Ist eine Ausscheidung der Pflichtlagerbestände nicht möglich, muss die Mengenkontrolle auch die freien Vorräte umfassen, die stets in branchenüblicher Höhe zu halten sind.

III.2.12.3 Bilanzierung

III.2.12.3.1 Bestandsermittlung

204 Der Bestand ist durch ein Inventar oder auf andere Art nachzuweisen (Art. 958c Abs. 2 OR). Die Bestandsermittlung erfolgt entweder durch Inventur oder durch Übernahme der Bestände aus der Lagerbuchhaltung.

Eine Pflicht zur jährlichen physischen Bestandsaufnahme sämtlicher Vorräte geht aus dem Gesetzestext nicht hervor. Wenn allerdings keine Lagerbuchhaltung geführt wird, ist ein Nachweis der Bilanzposition ohne Inventur auf den Bilanzstichtag kaum verlässlich möglich. Bei vorhandener Lagerbuchhaltung besteht neben der Stichtagsinventur die Möglichkeit der permanenten Inventur, d.h. der sukzessiven Inventur der Bestände. Differenzen sind abzuklären und zu bereinigen. Bei der Inventur ist der korrekten Abgrenzung besondere Beachtung zu schenken. Im Fall einer dem Bilanzstichtag vor- oder nachverlegten Stichtagsinventur ist eine einwandfreie Fortschreibung oder Rückrechnung auf den Bilanzstichtag sicherzustellen. Eine genaue Inventurinstruktion kann Mängeln vorbeugen und viel zur Qualität der Ergebnisse beitragen. Sie regelt insbesondere den Zweck der Inventur, Verantwortlichkeiten, Termine, zu verwendende Unterlagen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sowie das Vorgehen bei der Inventur selbst und bei der Abklärung bzw. Verbuchung von Inventurdifferenzen.

Erfolgt aus vertretbaren Gründen keine vollständige Bestandsaufnahme, kann ein angemessenes mathematisches Stichprobenverfahren eingesetzt werden. Voraussetzung dazu ist eine ordnungsgemäss geführte Lagerbuchhaltung.

205 Bei verschiffter oder in einem Lagerhaus bei Dritten eingelagerter Ware kann der Bestandsnachweis durch ein Konnossement, einen Lagerschein oder andere Warenpapiere erfolgen.

206 Bei den *Erzeugnissen in Arbeit* gehört zur Bestandsermittlung auch die Feststellung des Arbeitsfortschritts. In einfachsten Verhältnissen reichen dafür ein Augenschein und die Fabrikationsbegleitpapiere aus. Es empfiehlt sich, vor allem bei Produkten mit hoher Ausschussquote, wenigstens die bis zum Inventurstichtag gefertigten verwendbaren Stückzahlen zu ermitteln und mit dem Inventar abzustimmen. Bei komplexen Produktionsverfahren ist eine Erfassung pro Auftrag, Serie oder Charge oft nur mithilfe der Informatik möglich. In diesen Fällen muss die Richtigkeit des ausgewiesenen Bestands durch das System gewährleistet sein.

207 Bei kontinuierlicher Fertigung, insbesondere in der chemischen Industrie oder bei Fertigungsbändern, werden die in Arbeit befindlichen Produkte nicht körperlich aufgenommen, sondern in vertretbarer Weise aufgrund der Kapazität der Anlage geschätzt.

208 Bei *Dienstleistungsaufträgen* erfolgt der Bestandsnachweis über eine auftragsweise Erfassung des geleisteten Arbeitseinsatzes und der bezogenen Fremdleistungen.

209 Beim *Hilfs-, Betriebs- und Büromaterial* ist es meistens vertretbar, auf eine Inventur zu verzichten, wenn diese Positionen nur pro memoria bilanziert werden; damit wird der jährliche Einkauf dem Verbrauch gleichgesetzt.

210 Für die Frage, in welchem Zeitpunkt bezogene Waren bzw. Waren in Transit aktivierungsfähig werden, sind die rein rechtlichen Aspekte für die Festlegung von Buchungsregeln oft ungeeignet. Aus juristischer Sicht besteht ein Recht auf Lieferung der bestellten Ware bereits mit Abschluss des Erwerbsvertrags. Das Eigentum an beweglichen Sachen geht nach schweizerischem Recht in der Regel mit deren Übergabe an den Erwerbenden über. Bei internationalen Sachverhalten regelt das anwendbare nationale Recht den Eigentumsübergang. Oft treffen die Parteien individuelle, nicht standardisierte Vereinbarungen. Der Übergang von Nutzen und Gefahr ist für die Aktivierungsfähigkeit in der Regel ausschlaggebend, beispielsweise auf Basis internationaler Lieferbedingungen (International Commercial Terms, Incoterms). In einfachen Verhältnissen wird auf leicht nachvollziehbare physische Sachverhalte wie Wareneingang oder Rechnungserhalt abgestellt.

211 Versandbereite Waren bleiben bis zum Übergang von Nutzen und Gefahr auf den Kaufenden Bestandteil der Vorräte. Der konkrete Zeitpunkt des Übergangs von Nutzen und Gefahr ist aufgrund der vertraglichen Grundlagen zu bestimmen (z.B. Incoterms).

212 Eigentumsvorbehalte Dritter an Waren sind bei der Rechnungslegung mit Ausnahme der Anhangsangabe (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR) erst dann zu berücksichtigen, wenn die Rückgabe verlangt wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

213 In *Kommission gegebene Waren* (Konsignationsware) sind separat unter Vorräten, nicht als Forderungen auszuweisen.

214 In *Kommission genommene Waren* dürfen grundsätzlich nicht aktiviert werden, doch verlangt die gegenüber der Kommittentin erforderliche Sorgfalt eine angemessene Aufzeichnung der Warenbestände und -bewegungen (vgl. III.10 für Besonderheiten des Treuhandgeschäfts).

215 Bei Veredelungsarbeiten ist, sofern das Material in das Eigentum der Veredelnden übergeht, der Gesamtwert von Material und Arbeit bei diesen unter Vorräten auszuweisen; die Verpflichtung aus der Materiallieferung ist zu passivieren. Geht die zu veredelnde Ware nicht ins Eigentum des Veredlers oder der Veredlerin über, ist sie bei diesen nicht bilanzierungsfähig; dieses Material soll jedoch zumindest statistisch erfasst werden.

216 Warenkontrakte als solche sind nicht bilanzierungsfähig, weshalb eine Bestandsermittlung nicht erforderlich ist. Da aber für allfällige Verluste auf den Abschlussstichtag Rückstellungen zu bilden sind, müssen gleichwohl Aufzeichnungen mit den wesentlichen Daten geführt werden (vgl. III.2.5 für Ausführungen zu Derivatkontrakten).

III.2.12.3.2 Bewertung bei Ersterfassung

217 Vorräte dürfen bei der Ersterfassung höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden (Art. 960a OR).

218 Anschaffungskosten (Einstandspreise) umfassen alle Kosten, die bis zur Einlagerung anfallen, einschliesslich aller Bezugskosten wie Fracht, Zoll, Versicherungsprämien, nicht rückforderbare Mehrwertsteuern, gekürzt um Rabatte aller Art, einschliesslich der erst am Jahresende gewährten Treue- oder Mengenrabatte. Skonti müssen, sofern sie den handelsüblichen Rahmen nicht überschreiten, nicht abgezogen werden, da es im Ermessen des Unternehmens liegt, ob es mit Skontoabzug zahlen oder den Lieferantenkredit ausschöpfen will.

219 Die Kosten einer Finanzierung des Wareneinkaufs durch Wechsel oder verzinsliche Lieferantenkredite dürfen nicht den Anschaffungskosten zugerechnet werden.

220 Zu den Herstellungskosten gehören, neben den Anschaffungskosten für Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für zugekaufte Teile, die Materialgemeinkosten, die Fertigungslöhne und die Fertigungsgemeinkosten. Die produktbezogenen Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionskosten sowie patent- und fabrikationsbezogene Lizenzgebühren können anteilig zu den Herstellungskosten gerechnet werden.

221 Nicht zu den Herstellungskosten gehören die allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten (insbesondere die Kosten der Verkaufslager). Eine Aktivierung von direkt projektspezifischen Akquisitionsaufwendungen ist nur vertretbar, wenn sich die Zusammensetzung der Position detailliert nachweisen lässt (z.B. aufgrund von projektbezogenen Stundenaufzeichnungen), die Auftragserteilung als hochwahrscheinlich erscheint bzw. der Auftrag vor Verabschiedung der Jahresrechnung erteilt wird und der Auftrag voraussichtlich gewinnbringend ist. Vor der Auftragserteilung sind solche Aufwendungen als vorausbezahlte Kosten in den aktiven Rechnungsabgrenzungen auszuweisen. In frü-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

heren Perioden der Erfolgsrechnung belastete Akquisitionsaufwendungen dürfen nicht nachträglich angesetzt werden.

222 Zu den Fertigungs- und Materialgemeinkosten und ihrer Abgrenzung ist Folgendes von Bedeutung:

- Alle mit der Fertigung und der Materialbewirtschaftung direkt oder indirekt zusammenhängenden Kosten können als Herstellungskosten berücksichtigt werden (beispielsweise Energie, Mieten, Sachversicherungsprämien, Reparaturen, Werkzeugverbrauch). Sie beschränken sich nicht auf die variablen, sondern können auch fixe Kosten einschliessen.
- Teile der Verwaltungskosten, die sich auf die Materialverwaltung (ohne Verkaufslager) und die Fabrikation beziehen, beispielsweise Kosten der technischen Leitung oder der Betriebs- und Lohnbuchhaltung, können in die Herstellungskosten eingerechnet werden.
- Abschreibungen dürfen als Teil der Fertigungsgemeinkosten aktiviert werden. Bei der Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen ist von realistischen Voraussetzungen auszugehen; es darf nicht mit überhöhten Abschreibungssätzen gerechnet werden.
- Eine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen kann in speziellen Fällen gerechtfertigt sein, insbesondere im Zusammenhang mit langfristigen Fertigungsaufträgen. Ein Eigenkapitalzinsanteil ist in keinem Fall aktivierungsfähig.
- Bei der Zurechnung fester Kosten ist von einer Normalbeschäftigung auszugehen; durch Unterbeschäftigung entstehende Mehrkosten dürfen den Fertigungsgemeinkosten der Vorräte nicht zugerechnet werden.

223 Bei Kuppelprodukten lassen sich die Herstellungskosten nicht auf das einzelne Produkt aufteilen; die Aufteilung muss deshalb nach einem angemessenen Schlüssel erfolgen, beispielsweise nach dem Marktpreis der einzelnen Kuppelprodukte.

224 Bei Waren, die einen Reifeprozess durchlaufen und daher länger gelagert werden (beispielsweise Wein, Holz), dürfen Lagerkosten (einschliesslich anteiliger Fremdkapitalzinsen) für die Vorratsbewertung berücksichtigt werden.

225 Im Produktionsprozess zu erwartende Kosten aus Lagerdifferenzen, Schwund, Verschnitt, Ausschuss oder Diebstahlverlusten werden beim nachgelagerten Anfall erfolgswirksam erfasst.

226 Zur Zinsaktivierung in der Baubranche gilt: Die Aktivierung von Fremdkapitalzinsen auf Bauland ist grundsätzlich möglich ab dem Zeitpunkt, in welchem die Baubewilligung erteilt wurde. Eine frühere Aktivierung ist zulässig, wenn ein konkretes Projekt in Angriff genommen wird; in diesem Fall lässt sich eine Verzinsung ab dem Kaufdatum des Baulands vertreten.

227 Bei Bauten in Ausführung ist es zulässig, Fremdkapitalzinsen auf dem Bauland und auf den kumulierten Baukosten bis zur Fertigstellung zu aktivieren. Allerdings dürfen während eines Bauunterbruchs keine Zinsen aktiviert werden; auch bei einer über Gebühr langen Verzögerung der Fertigstellung lässt sich eine Verzinsung für die ganze Bauperiode nicht rechtfertigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

228 Die Bauten sind dann fertiggestellt, wenn der grösste Teil der Räumlichkeiten technisch nutzbar bzw. verkaufsbereit ist. Eine Zinsaktivierung über den Zeitpunkt der Fertigstellung hinaus lässt sich nicht vertreten.

229 Es ist insbesondere im Zusammenhang mit Zinsen darauf hinzuweisen, dass eine Aktivierung wie dargelegt zwar grundsätzlich zulässig ist, aber letztlich – wie bei allen zur Veräusserung bestimmten Vermögensgegenständen – immer der Kontrollrechnung der verlustfreien Bewertung standhalten muss. Das bedeutet, dass die aktivierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung der noch anfallenden Kosten mit dem Veräusserungswert zu vergleichen sind.

230 Hinsichtlich nicht fakturierter Dienstleistungen gelten sinngemässe Überlegungen wie bei den übrigen Positionen der Vorräte. Direkt und indirekt mit der Leistungserbringung zusammenhängende Kosten sind wie Herstellungskosten zu behandeln, Leistungen von Dritten wie Anschaffungskosten.

III.2.12.3.3 Folgebewertung

231 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen dürfen unter Vorbehalt der Ausführungen zur verlustfreien Bewertung in der Folgebewertung «nicht höher bewertet werden als zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten» (Art. 960a Abs. 2 OR). Gleichartige Vorratskategorien können dabei als Gruppen zu zweckmässigen Bewertungseinheiten (im Sinne von Art. 960 OR) zusammengefasst werden. Im Rahmen der Gruppenbewertung dürfen allerdings keine Zwangsreserven zur (gedanklichen) Verrechnung gebracht werden (vgl. II.4.3.2.3). Die Voraussetzungen für die (höhere) Marktpreisbewertung (Art. 960b OR: Börsenkurs oder anderer beobachtbarer Marktpreis in einem aktiven Markt) dürften nur in wenigen Fällen gegeben sein (z.B. im Rohstoffhandel). Namentlich bei für die Produktion verwendeten Vorratspositionen erscheint eine Marktpreisbewertung als nicht sachgerecht.

232 Zur Vermeidung von aufwendigen Zwischenkalkulationen kann es bei Aufträgen in Arbeit vertretbar sein, auf eine pauschale Bewertung im Sinne einer Näherungslösung abzustellen. Wie bei allen Pauschalbewertungen ist jedoch zu prüfen, ob der bilanzierte Wert nicht in unzulässiger Weise gegen das Vorsichtsprinzip verstösst. Dabei ist es unerlässlich, die Bewertungsgrundsätze und das Kalkulationsschema für die Ermittlung des Werts der Aufträge in Arbeit so weit zu analysieren, dass festgestellt werden kann, ob alle aktivierten Kosten tatsächlich aktivierungsfähig sind und ob eine verlustfreie Bewertung gegeben ist.

233 Ist der Veräusserungswert von Vorräten und nicht fakturierten Dienstleistungen unter Berücksichtigung noch anfallender Kosten geringer als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, so muss in der Folgebewertung dieser tiefere Wert eingesetzt werden (Art. 960c OR).

234 Werden bereits fakturierte, aber noch nicht ausgelieferte Waren als Forderungen bilanziert, ist den noch zu erwartenden Kosten, allfälligen Risiken und den noch nicht realisierten Margenanteilen durch angemessene Rückstellungen oder Wertberichtigungen Rechnung zu tragen, wenn die Gründe für den Lieferungsverzug nicht ausschliesslich bei den Kaufenden liegen und diese für die Kosten aufzukommen haben, da sie Nutzen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und Gefahr tragen. Empfehlenswert ist eine schriftliche Bestätigung der Übernahme von Nutzen und Gefahr durch den Kaufenden. Die fakturierte Lieferung oder Leistung muss am Bilanzstichtag (allenfalls einschliesslich Montage, sofern diese nicht separat fakturiert wird) fertiggestellt und in der Regel im Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses vom Empfänger oder der Empfängerin abgenommen sein. Sofern diese Ware bereits als Forderung gebucht ist, darf sie nicht zusätzlich in der Position Vorräte bilanziert werden.

235 Bei Vorräten, die von nahestehenden Gesellschaften zugekauft wurden, ist in der Einzelbilanz grundsätzlich der volle Einstandswert (oder niedrigere Marktpreis) aktivierbar. In einer konsolidierten Bilanz ist dagegen der bei der nahestehenden Liefergesellschaft erzielte, auf den noch nicht an Dritte verkaufte Vorräte entfallende Gewinn (Zwischengewinn) auszuscheiden. In Fällen offensichtlichen Missbrauchs (Übernahme der Waren zu überhöhten Werten) sind die Vorräte bereits in der Einzelbilanz entsprechend tiefer zu bewerten (vgl. III.2.10.6).

III.2.12.3.4 Methoden zur Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vorräte per Bilanzstichtag

236 Abgesehen von jenen Fällen, in denen eine individuelle Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der Warenabgänge und der bilanzierten Vorräte möglich und sachgerecht ist, werden diese nach verschiedenen Methoden ermittelt. Infrage kommen unter anderem:

- gewichtete Durchschnittsmethode;
- Fifo-Verfahren;
- Lifo-Verfahren;
- Hifo-Verfahren;
- Berechnung des Inventarwerts durch Rückrechnung vom Verkaufspreis;
- Standard- oder Plankosten.

Die einzelnen Methoden werden nur kurz umrissen (für Einzelheiten vgl. die entsprechende Literatur).

Gewichtete Durchschnittsmethode

237 Bei der Durchschnittsmethode werden Abgänge und Endbestand zu Durchschnittskosten aus Anfangsbestand und Zugängen bewertet, wobei dieser Durchschnitt entweder laufend, monatlich oder über einen anderen angemessenen Zeitraum ermittelt wird. Diese Methode wird häufig angewendet.

Fifo-Verfahren (first in – first out)

238 Beim Fifo-Verfahren wird davon ausgegangen, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Erzeugnisse als Erste verbraucht werden. Die Lagerabgänge werden zu den Ansätzen der ältesten im Lager befindlichen Produkte bewertet. Dementsprechend ergibt sich eine Bewertung des Schlussbestands aufgrund der letzten Lagerzugänge. Diese Bewertung ist damit zeitnah und entspricht unter der Voraussetzung eines raschen Lagerumschlags etwa den Wiederbeschaffungswerten. Korrekturen auf niedrigere Anschaf-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fungs- oder Herstellungskosten per Bilanzstichtag können sich bei sinkenden Preisen trotzdem als notwendig erweisen.

Lifo-Verfahren (last in – first out)

239 Bei der Bewertung nach diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass zuerst die jüngsten Bestände verbraucht werden, bevor auf die älteren zurückgegriffen wird. Dies hat den Vorteil, dass der Materialverbrauch in der Erfolgsrechnung zu möglichst gegenwartsnahen Preisen ausgewiesen wird. Die Bewertung des Lagerendbestands erfolgt somit zu den Ansätzen der ältesten im Lager befindlichen Produkte. In Perioden steigender Preise werden damit Zwangsreserven gebildet. Sinkende Preise dagegen führen zu einer Inventarbewertung, die über den aktuellen Einstandswerten bzw. Herstellungskosten am Bilanzstichtag liegt, weshalb eine Korrektur erforderlich ist.

Diese Methode hat den Nachteil, dass bei einem mengenmässigen Rückgang der Bestände, der unter Umständen rein zufälliger Natur sein kann, die Abgänge zu weit zurückliegenden Preisen bewertet werden, womit die Vergleichbarkeit der Erfolgsrechnungen beeinträchtigt werden kann. Das Lifo-Verfahren kann in verschiedenen Varianten angewandt werden und wirft auch eine Reihe praktischer Probleme auf, die hier nicht näher erläutert werden sollen. Gewisse anerkannte Standards zur Rechnungslegung (beispielsweise Swiss GAAP FER und IFRS) lassen das Lifo-Verfahren nicht zu.

Hifo-Verfahren (highest in – first out)

240 Ein eher selten angewandtes Verfahren ist jenes, bei dem als Materialverbrauch immer die teuerste vorhandene Teilmenge verrechnet wird. Damit wird in erster Linie das Vorsichtsprinzip befolgt.

Berechnung des Inventarwerts durch Rückrechnung vom Verkaufspreis

241 Insbesondere im Detailhandel ist es manchmal nur mit erheblicher Mühe möglich, die Anschaffungskosten zu ermitteln; die Waren werden beim Eintreffen mit den Verkaufspreisen angeschrieben. Die Inventarwerte werden durch Rückrechnung der pro Warengruppe meist einheitlichen Zuschläge ermittelt.

Die Inventur erfolgt zu Verkaufspreisen, die Rückrechnung zweckmässigerweise aufgrund der durchschnittlichen Marge jener Periode, die der Inventur vorangeht.

Bei Anwendung dieser Methode sollten die Warengruppen so gebildet werden, dass die Margen nur wenig voneinander abweichen; in der Praxis werden jedoch vielfach die Waren nach Verkaufsrayon zusammengefasst. Weisen die einzelnen Produkte wesentliche Unterschiede in der Marge auf, so muss geprüft werden, ob keine allzu grossen Differenzen zwischen Lagerzusammensetzung und Umsatzstruktur bestehen, weil die Rückrechnung sonst zu falschen Ergebnissen führt. Insbesondere können vor dem Inventurstichtag durchgeführte Aktionen oder Ausverkäufe zu einer Margenverfälschung führen; auch bei Saisonbetrieben sind Verschiebungen möglich.

Es ist sicherzustellen, dass vor dem Abschlussstichtag vorgenommene generelle Verkaufspreisanpassungen – vor allem solche nach oben – nicht zu einem Wert führen, der über den Anschaffungskosten liegt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Rückrechnung darf jedenfalls nicht zur Folge haben, dass die Vorräte zu einem den tatsächlichen Einstandswert bzw. die tatsächlichen Herstellungskosten übersteigenden Preis bewertet werden.

Verwendung von Standard- oder Plankosten

242 Einer Verwendung von Standard- oder Plankosten für die Inventarbewertung steht grundsätzlich nichts im Weg. Es ist dabei sicherzustellen, dass die der Planung zugrunde liegende Kapazitätsausnützung realistisch ist. Ausserdem muss den Planabweichungen im Einzelnen nachgegangen werden: Positive Kapazitäts- und Preisabweichungen (Überdeckungen) lassen vermuten, dass die angesetzten Standardkosten über den effektiven Herstellungskosten liegen, sodass sich eine Korrektur aufdrängen kann.

III.2.12.3.5 Einfluss des Veräusserungswerts auf die Bewertung

243 Liegt der *Veräusserungswert* einer zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Vorratsposition unter diesen Kosten, darf höchstens zum Veräusserungswert bilanziert werden (Art. 960c Abs. 1 OR). Damit wird sichergestellt, dass erkennbare, jedoch noch nicht realisierte Minderwerte erfolgswirksam berücksichtigt werden. Derartige Minderwerte können sowohl von der Beschaffungsseite als auch vom Absatzmarkt her verursacht werden.

244 Bei der Bestimmung des Preises des Beschaffungsmarkts ist von Quantitäten auszugehen, die üblicherweise von den betreffenden Unternehmen bezogen werden; dazu kommen die üblichen Beschaffungsnebenkosten und bei den Erzeugnissen in Arbeit die anteiligen Herstellungskosten.

245 Zur Beurteilung, ob der Preis des Absatzmarkts abzüglich Verwaltungs- und Vertriebskosten tiefer ist als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, dient die Rückrechnung. Dabei sind, ausgehend vom voraussichtlichen Verkaufserlös, die mutmasslichen Erlösschmälerungen und die noch anfallenden Kosten in Abzug zu bringen. Diese in die Rückrechnung aufzunehmenden künftigen Kosten umfassen die Vertriebs-, die Verwaltungs- und – bei Produkten mit erheblicher Lagerdauer – die Fremdkapitalkosten. Bei Erzeugnissen (Halbfabrikaten oder Fabrikaten in Arbeit), die den Fertigungsprozess noch nicht gänzlich durchlaufen haben, müssen zudem die noch anfallenden Herstellungskosten (Material, Einzelkosten der Fertigung, Gemeinkosten) in die Rückrechnung Eingang finden.

246 Diese Rückrechnung, d.h. die Verminderung des Preises auf dem Absatzmarkt um die noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, ergibt den für Bewertungszwecke massgeblichen Vergleichswert. Sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten höher als dieser Vergleichswert, ist eine entsprechende Wertberichtigung vorzunehmen (verlustfreie Bewertung). Eine Wertkorrektur unter den Liquidationswert ist nicht notwendig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

247 In der Regel ist für Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe, Halbfabrikate (die fremdbezogen werden oder bezogen werden könnten) und für Halbfabrikate mit hohem Materialanteil der Beschaffungsmarkt massgebend, für alle anderen Vorräte der Absatzmarkt. In jenen Fällen, in denen grundsätzlich der Beschaffungsmarkt massgebend ist, gelten folgende Einschränkungen:

- Eine Anpassung an den niedrigeren Beschaffungspreis erübrigt sich, wenn feststeht, dass sich Preissenkungen auf der Beschaffungsseite aufgrund des vorhandenen Auftragsportefeuilles oder der Marktstellung nicht in den Verkaufspreisen auswirken werden.
- Ist der mittels Rückrechnung vom erzielbaren Marktpreis ermittelte Wert niedriger als der Preis am Beschaffungsmarkt, was vor allem bei Überbeständen der Fall sein wird, ist dieser zurückgerechnete Wert, mindestens aber der Liquidationswert einzusetzen.

248 Die Bewertung von Erzeugnissen in Arbeit richtet sich in der Anfangsphase nach dem Beschaffungsmarkt, in der Endphase aber nach dem Verkaufsmarkt. Ein anhand der Rückrechnung voraussehbarer Verlust auf einem Gesamtauftrag ist, soweit er nicht abwendbar erscheint, bereits bei der Bewertung der einzelnen Teile oder Leistungsstufen zu berücksichtigen (verlustfreie Bewertung).

249 Für *unkurante Artikel* ist eine Bewertungskorrektur unerlässlich, wobei im Extremfall der Liquidationswert einzusetzen und nötigenfalls noch eine zusätzliche Rückstellung für künftig anfallende Entsorgungskosten zu bilden ist. Bei umfangreichen Lagerbeständen ist es oft nicht möglich, die Verwendbarkeit jedes einzelnen Artikels zu ermitteln. In solchen Fällen ist es üblich, pauschale Abschläge von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. Die Höhe der Korrektur richtet sich im Allgemeinen nach der Umschlagshäufigkeit, weil die Lagerbewegung einen Anhaltspunkt über die Verkäuflichkeit der einzelnen Vorratspositionen vermittelt. Die Berechnung kann auch andere Faktoren, wie beispielsweise den Zeitpunkt der letzten Bestellung, einschliessen.

250 Für Ramsch, Ausverkaufsware, Fehlfarben, Restbestände etc. ist der Bilanzwert durch Rückrechnung vom Veräusserungswert zu ermitteln. Insbesondere ist im Einzelhandel für einen bevorstehenden Ausverkauf eine angemessene Wertberichtigung vorzunehmen, die im Allgemeinen aufgrund der Erfahrungen aus früheren Jahren geschätzt werden kann.

251 Sind für zurückgenommene Waren Aufwendungen erforderlich, um wieder die ursprüngliche Verkäuflichkeit zu erreichen, haben solche zusätzlichen Kosten Reparaturcharakter und sind nicht aktivierungsfähig.

252 Bei der Bewertung von obligatorischen Pflichtlagern (Nahrungs- und Futtermittel, Erdölprodukte, etc.) sind die besonderen vertraglichen und reglementarischen Grundlagen der entsprechenden Pflichtlagerorganisation (Réservesuisse, Carbura etc) zu berücksichtigen. Die Pflichtlagerorganisationen haben spezifische Garantiefonds geschaffen, mit denen Preisschwankungen abgesichert und Entschädigungen für die Lagerhaltung ausgerichtet werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.12.3.6 Warenreserve

253 Jeder Tieferbewertung im Vergleich zu den gesetzlichen Höchstwerten kommt Reservecharakter zu (vgl. III.2.33.2). Darüber hinaus können durch Preissteigerungen auf dem Beschaffungsmarkt Zwangsreserven entstehen.

Die Steuerbehörden begünstigen die Reservebildung, indem sie pauschale Wertberichtigungen (mit Reservecharakter) zulassen. Vom gesetzlichen Höchstwert (Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aller Wertberichtigungen für unkurante Ware etc. oder vom tieferen Veräusserungspreis nach Abzug der noch anfallenden Erlösminderungen und Kosten) lassen die Steuerbehörden einen Bewertungsabzug von einem Drittel zu. Sind alle handelsrechtlich erforderlichen Wertkorrekturen vorgenommen worden, hat der auf dem Restwert gebildete steuerliche Bewertungsabzug nicht mehr Wertberichtigungs-, sondern Reservecharakter.

Diese Bewertungsreserve als absolute Grösse nimmt beim Abbau des Warenlagers und bei gleichbleibendem Satz für die steuerliche Bewertungspauschale ab. Damit werden zwangsläufig stille Reserven aufgelöst; der Auflösungsbetrag hat in die Berechnung des Gesamtbetrags der Reserveveränderung einzufliessen. Letzterer ist ggf. offenlegungspflichtig (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR, vgl. III.5.3).

III.2.12.4 Gliederung und Ausweis

254 Die Unterteilung der Vorräte darf nicht als starres Schema betrachtet werden. Jedes Unternehmen sollte seine Vorräte sachgemäss aufteilen und die einzelnen Vorratspositionen wie im betreffenden Geschäftszweig gebräuchlich bezeichnen. Erzeugnisse in Arbeit und Fertigfabrikate werden in der Praxis häufig zusammengefasst.

Hat das bilanzierende Unternehmen für Vorratsposten bereits Zahlungen der Gegenpartei erhalten (Anzahlungen oder Zahlungen für Teilfakturen), sind zwei Arten des Ausweises möglich: die Anzahlungen können passiviert (Bruttodarstellung) oder beim entsprechenden Aktivposten (beispielsweise Aufträge in Arbeit) in Abzug gebracht werden (Nettodarstellung). Die Bruttodarstellung hat bei Grossprojekten den Nachteil, dass die Bilanz erheblich aufgebläht wird, was bei Nichtbeachtung zu verzerrten Finanzkennzahlen führen kann. Bei der häufig angewandten Nettodarstellung wird für jedes einzelne Projekt ein Nettobuchwert ermittelt, der entweder aktiviert oder passiviert wird: Übersteigen die Projektkosten die bereits geleisteten Anzahlungen, erfolgt die Aktivierung als Auftrag in Arbeit; im umgekehrten Fall einer Überfinanzierung wird der Buchwert unter den übrigen Verbindlichkeiten bilanziert. Bei Anwendung der Nettodarstellung empfiehlt es sich, im Anhang eine erläuternde Aufgliederung vorzunehmen (beispielsweise geleistete Arbeiten und erhaltene Anzahlungen).

Für den Ausweis von Warenlieferungen mit Rückgaberecht vgl. III.3.3.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.13 Rechnungsabgrenzungen (aktiv und passiv)

III.2.13.1 Begriffliches

255 Die Rechnungsabgrenzungen dienen sowohl der korrekten Ermittlung der Vermögenswerte und der Schulden auf den Bilanzstichtag als auch der periodengerechten Abgrenzung (Art. 958b Abs. 1 OR) des Aufwands und Ertrags in der Erfolgsrechnung. Sie sind in der Regel kurzfristiger Natur.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

256 Diese umfassen:

- Transitorische Aktiven: Ausgaben im alten Jahr, die als Aufwand dem neuen Rechnungsjahr zu belasten sind. Dazu gehören beispielsweise vorausbezahlte Miet- und Pachtzinsen, Versicherungsprämien, Steuern, Beiträge, Lohnvorauszahlungen, durch Arbeitnehmende nachzuholende Minusstunden im Rahmen von flexiblen Arbeitszeitmodellen.
- Antizipative Aktiven: Erträge des alten Jahres, die erst im neuen Jahr zu Einnahmen führen, wie beispielsweise Kapitalzinsen, Mieten, Provisionen und Umsatzprämien.

Passive Rechnungsabgrenzungen

257 Diese umfassen:

- Transitorische Passiven: Einnahmen im alten Jahr, die als Ertrag dem neuen Rechnungsjahr gutzuschreiben sind. Dazu gehören beispielsweise Umsatzabgrenzungen oder im Voraus erhaltene Kapitalzinsen, Mieten, Prämien.
- Antizipative Passiven: Aufwand des alten Jahres, der erst im neuen Jahr bezahlt wird, wie beispielsweise Darlehens- und Hypothekenzinsen, Mieten, Löhne, Steuern, Provisionen, noch nicht fakturierte Beraterhonorare. Mit Bezug auf das Revisionshonorar ist es gängige Praxis, dieses (nach Berücksichtigung allfälliger Akontozahlungen) vollständig abzugrenzen – unabhängig vom Anteil der bereits erbrachten Leistungen.

258 In der Rechnungslegungspraxis wird von einer Unterscheidung in transitorische und antizipative Aktiven und in transitorische und antizipative Passiven häufig abgesehen, und beide Untergruppen werden je unter dem Begriff aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungen zusammengefasst. Im angelsächsischen Raum ist eine Unterscheidung zwischen «deferred» (transitorisch) und «accrued» (antizipativ) üblich.

259 Die begriffliche Grenzziehung zwischen transitorischen Aktiven/Passiven im engeren Sinne und Anzahlungen ist nicht eindeutig. Falls die begriffliche Abgrenzung zwischen Anzahlungen und transitorischen Posten im engeren Sinne nicht genau eingehalten ist, wird kein falsches Bild vermittelt, solange die Fristigkeit korrekt dargestellt ist.

260 Rückstellungen sind begrifflich von den passiven Rechnungsabgrenzungen zu trennen, wobei der Übergang fliessend sein kann. Rückstellungen lassen sich dadurch von passiven Rechnungsabgrenzungen unterscheiden, dass bei ihnen grössere Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts oder der Höhe des zukünftigen Mittelabflusses bestehen. Obwohl auch für die Bemessung von passiven Rechnungsabgrenzungen Schätzungen erforderlich sein können, ist die Unsicherheit in der Regel deutlich geringer als bei Rückstellungen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.13.2 Buchführung

261 Die transitorischen und antizipativen Posten werden je in einem Konto aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungen erfasst und entsprechend bilanziert.

Nach Eröffnung der Buchhaltung im neuen Geschäftsjahr erfolgt entweder eine Rückbuchung in die betreffenden Aufwands- und Ertragskonten (dabei gilt die Rückbuchung nicht als periodenfremd). Oder die Rechnungsabgrenzungsposten werden belassen und beim nächsten Zwischen- oder Jahresabschluss, falls erforderlich, an die aktuelle Situation angepasst. Das letztgenannte Verfahren ist insbesondere bei regelmässig wiederkehrenden Rechnungsabgrenzungen (beispielsweise vorausbezahlten Versicherungsprämien oder Mietzinsen) anzutreffen, sollte aber nur in einfachen, übersichtlichen Fällen angewandt werden. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungen erfolgt oft auch direkt durch Verbuchung der Zahlung in den Konten der Rechnungsabgrenzung.

III.2.13.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

262 Die Bestandsaufnahme der Rechnungsabgrenzungen erfolgt unter anderem
- mittels Durchsicht der einzelnen Aufwands- und Ertragskonten im Hinblick auf die richtige Periodenabgrenzung;
- im Zusammenhang mit der Beurteilung von Aktiv- und Passivposten (beispielsweise Marchzinsen);
- durch Vergleich mit den im Vorjahr ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungen.

Bewertung

263 Die Rechnungsabgrenzungen sind nach den Grundsätzen, die für Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gelten, zu bewerten. Die Bilanzierung erfolgt zu Nominalwerten.

III.2.13.4 Gliederung und Ausweis

264 Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen sind nach den gesetzlichen Gliederungsvorschriften in der Bilanz gesondert auszuweisen; eine Saldierung der beiden Positionen ist nicht zulässig.

Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen sind in der Regel im kurzfristigen Bereich auszuweisen. Langfristige Positionen können z.B. im Zusammenhang mit Disagio bzw. Agio von Anleihen bestehen (vgl. III.2.24.3).

III.2.14 Finanzanlagen

III.2.14.1 Begriffliches

265 Finanzanlagen sind Investitionen in Schuld- und Eigenkapitalinstrumente mit langfristiger Halteabsicht. Schuldinstrumente umfassen dabei z.B. Obligationen (vgl. III.2.3), Darlehen oder andere Forderungen mit langfristigem Charakter. (Für die Klassierung von kurz- oder langfristigen Vermögenswerten vgl. II.4.2.1). Unter einem Darlehen wird ein Vertrag verstanden, wonach ein Darlehensgläubiger bzw. -gläubigerin einem Darlehensschuldner oder einer Darlehensschuldnerin einen Geldbetrag – meist gegen Entgelt (Zins) – zur Verfügung stellt (Art. 312–318 OR). Die Abgrenzung zu den «übrigen kurzfristigen Forderungen» (Umlaufvermögen) liegt in der Fristigkeit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

266 Finanzanlagen in Eigenkapitalinstrumente stellen z.B. Aktien, Optionen zum Erwerb von Aktien, Partizipationsscheine, Anteile an einer GmbH oder einer Genossenschaft dar. Nicht als Finanzanlagen, sondern separat als Beteiligungen zu bilanzieren sind Anlagen in Eigenkapitalinstrumente, wenn sie einen massgebenden Einfluss am beteiligten Unternehmen vermitteln (Art. 960d Abs. 3 OR, vgl. Definition in III.2.15).

267 Auch langfristige Investitionen in Kryptowährungen können als Finanzanlagen bilanziert werden, wobei die Klassifizierung als immaterielle Anlagen ebenfalls zulässig ist (vgl. III.2.4).

III.2.14.2 Buchführung

268 Es ist zweckmässig, für jede Finanzanlage eine gesonderte Aufzeichnung mit den relevanten Eigenschaften und Bedingungen zu führen. Insbesondere sollten bei allen längerfristigen Darlehensverhältnissen die wichtigsten Vertragspunkte im Interesse der Beweisbarkeit schriftlich festgehalten werden. Für Darlehen an nahestehende Personen und Konzerngesellschaften sind die gleichen Anforderungen an die Dokumentation zu stellen wie für Darlehen an Dritte.

Für grössere Bestände an Finanzanlagen wird sinnvollweise eine separate Wertschriftenbuchhaltung geführt.

III.2.14.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

269 Neben Verträgen dienen vor allem Saldobestätigungen, Depot- oder Kontoauszüge als Bestandsnachweis. Bei Darlehen zwischen Konzerngesellschaften sind die Salden der Buchhaltungen gegenseitig abzustimmen. Meistens ist diese Kontenabstimmung ein in einer Konzernrichtlinie umschriebenes regelmässiges und standardisiertes Verfahren.

Ersterfassung

270 Die Ersterfassung von Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten (Art. 960a Abs. 1 OR). Generell werden Forderungen zum Nominalwert bilanziert. Falls bei tief- oder unverzinslichen langfristigen Forderungen eine erhebliche Differenz zwischen Nennwert und Barwert besteht, ist eine Wertberichtigung auf den Barwert vorzunehmen. Die Anwendung der *Effektivzinsmethode* erscheint zulässig, wenn für die entsprechende Finanzanlage eine Halteabsicht bis zum Verfall besteht. Dabei wird in der Höhe des Agios/Disagios eine Rechnungsabgrenzung gebildet und durch deren Auflösung in der Folge die Zinszahlung auf die Höhe des *effektiven* Zinsertrags korrigiert. Die Anwendung der Methode ist im Anhang zu erläutern.

Folgebewertung

271 In der Folgebewertung sind die Finanzanlagen zu ihrem Anschaffungswert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen zu bilanzieren und dürfen somit nicht über die Anschaffungskosten hinaus bewertet werden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit unrealisierten Kursgewinnen bei Finanzanlagen in fremder Währung (vgl. II.3.4.1.2). Bei Anlagen mit Börsenkurs oder einem beobachtbaren Marktpreis ist hingegen auch eine Bewertung zum Marktwert zulässig (vgl. II.4.3.3). Die Notwendigkeit und Höhe von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Einzelfall aufgrund der finanziellen Situation der Schuldnerin oder des Schuldners, unter Berücksichtigung erhaltener Sicherheiten und ggf. gestützt auf wirtschaftliche oder politische Entwicklungen (beispielsweise Devisenrestriktionen, Sanktionen oder Enteignungen) zu prüfen und festzustellen.

272 Besonders sorgfältige Bewertungsüberlegungen sind erforderlich, wenn gewährte Darlehen mit einem Rangrücktritt belastet sind (vgl. auch III.2.35). In solchen Fällen kann eine allfällig erforderliche Wertberichtigung nicht nur anhand des Darlehensbetrags und der Höhe des Rangrücktritts ermittelt werden. Vielmehr ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise notwendig. Das gesamte Engagement gegenüber dem Schuldnerunternehmen ist in die Beurteilung einzubeziehen (inkl. Patronatserklärungen und andere Bilanzpositionen wie Beteiligungen, Vorschüsse etc.), und die Lage des Schuldnerunternehmens ist als Ganzes zu beurteilen (Fortführungsfähigkeit, Verluste der laufenden Periode, mittel- und langfristige Ertragsaussichten, etc.).

273 Bei der Beurteilung erhaltener Sicherheiten ist nicht nur deren Wert, sondern auch die rechtliche und wirtschaftliche Möglichkeit der Verwertung zu berücksichtigen.

274 Für die besonderen Fragen bei Darlehen an nahestehende Personen vgl. III.2.10.

275 Es ist möglich, dass Darlehensverträge Klauseln für eine Verlängerung oder für Anpassungen enthalten. Dabei kann sich die Frage stellen, ob es sich um ein neues Darlehen oder die (angepasste) Fortführung des bestehenden Vertrags handelt. Von der Beantwortung dieser Frage hängen die Bewertung und der Ausweis des Postens oder die Realisierung von Fremdwährungserfolgen ab (vgl. II.3.4). Dies beinhaltet Ermessen und eine Beurteilung u.a. folgender Punkte, wobei die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Vordergrund steht:

- ursprüngliche Absicht der Vertragsparteien, den Vertrag allenfalls mit geänderten Konditionen fortzuführen;
- sind die Veränderungen am Vertrag eine reine Anpassung der Konditionen (beispielsweise aktueller Zinssatz) oder werden grundsätzliche Änderungen vorgenommen (beispielsweise Währung, Kündigungsfristen, Sicherheiten, Laufzeiten etc.);
- effektiver Geldfluss.

III.2.14.4 Gliederung und Ausweis

276 Darlehen, andere langfristige Forderungen und langfristige Anlagen in Eigenkapitalinstrumente sind als Finanzanlagen zu bilanzieren (sinngemäss nach Art. 959a Abs. 1 Ziff. 2 OR). Langfristige Finanzanlagen bei nahestehenden Personen erfordern einen gesonderten Ausweis (Art. 959a Abs. 4 OR).

Nicht gesetzlich verlangt, aber im Interesse der Klarheit empfohlen ist ein getrennter Ausweis der Forderungen mit Rangrücktritt in der Bilanz oder im Anhang, sofern dies nicht durch entsprechende Wertberichtigungen zum Ausdruck gebracht wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.15 Beteiligungen

III.2.15.1 Begriffliches

277 Beteiligungen sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, die langfristig gehalten werden und einen massgebenden Einfluss vermitteln. Dieser wird vermutet, wenn die Anteile mindestens 20 % der Stimmrechte gewähren (Art. 960d Abs. 3 OR).

Beteiligungen bestehen häufig aus Anteilen an:
- Aktiengesellschaften (Aktien);
- Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Stammanteile);
- Genossenschaften (Genossenschaftsanteile);
- einfachen Gesellschaften (beispielsweise Konsortien, Arbeitsgemeinschaften) sowie Personengesellschaften ausländischen Rechts (vgl. III.2.15.5).

278 Von den Beteiligungen zu unterscheiden sind langfristige Darlehen – auch wenn sie insbesondere in Konzernverhältnissen bei Darlehensnehmenden wirtschaftlich Eigenkapitalcharakter haben können – sowie Wertschriften mit langfristigem Anlagezweck (Obligationen, Aktien oder andere Anteilsrechte mit geringer Beteiligungsquote bzw. ohne massgeblichen Einfluss), welche den Finanzanlagen zuzuordnen sind. Ebenfalls nicht zu den Beteiligungen, sondern zu den langfristigen Guthaben gehören Forderungsrechte aus Pacht-, Lizenz-, Gewinnbeteiligungs- und Interessengemeinschaftsverträgen.

III.2.15.2 Buchführung

279 Jede Beteiligung ist einzeln nachzuweisen. Dies kann im Rahmen der Hauptbuchhaltung oder in einer gesonderten Aufzeichnung erfolgen. Zweckmässig ist die Führung eines Beteiligungsverzeichnisses, das typischerweise folgende Angaben pro Beteiligung enthält: Firma, Rechtsform, Sitz, Art der Beteiligungstitel bzw. -rechte, Anzahl, Nominalwert, kapitalmässige Beteiligungsquote, Stimmrechtsanteil, Anschaffungsdatum und -wert (Fremdwährung mit Umrechnungskurs), Steuerwert, Buchwert, Betrag von Aufwertungen (Art. 725c OR), Wertberichtigungen, Aufbewahrungsort der Titel sowie Hinweise auf Einzahlungs- und Nachschusspflichten. Im Hinblick auf die Offenlegungspflicht (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 3 OR) sollte das Beteiligungsverzeichnis auch die entsprechenden Informationen für indirekte Beteiligungen enthalten. Abgänge sind zum Buchwert zu erfassen, damit realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen werden können. Beim Verkauf von Bezugsrechten ist der entsprechenden Wertverminderung auf dem Bestandskonto Rechnung zu tragen. Aufwertungen innerhalb des Anschaffungswerts (Zuschreibungen) bzw. die Rückgängigmachung von Wertberichtigungen sind erfolgswirksam zu buchen und als solche zu bezeichnen. Auch bei Kapitalrückzahlungen und Liquidationserlösen erfolgt ausser in Ausnahmefällen (vgl. III.2.15.7) eine erfolgswirksame Verbuchung.

III.2.15.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

280 Die Zusammensetzung der Bilanzposition Beteiligungen geht aus dem Beteiligungsverzeichnis hervor, sofern die Beteiligungen nicht einzeln in der Buchhaltung aufgeführt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Das Eigentum des bilanzierenden Unternehmens wird durch die Titel oder die Depotbestätigung eines oder einer Dritten nachgewiesen. Bei jenen Beteiligungsrechten, die nicht durch Wertpapiere verkörpert werden, gelten beispielsweise Bestätigungen der jeweiligen Beteiligung, Handelsregisterauszüge, Verträge, Statuten oder Aktienregister als Bestandsnachweis.

Namentitel müssen auf die Bilanzierenden ausgestellt oder blanko indossiert bzw. zediert sein.

Ersterfassung

281 Beteiligungen dürfen höchstens zu den Anschaffungskosten bewertet werden (Art. 960a Abs. 1 OR). Zu den *Anschaffungskosten* gehören neben dem Kaufpreis der eigentlichen Kapitalanteile auch transaktionsbezogene Nebenkosten wie Courtagen, Kommissionen und Spesen (nicht aber Finanzierungskosten), ferner Kosten für Bezugsrechte, eventuell Kosten der Vertragserrichtung, des Handelsregisters, Handänderungssteuern, direkt mit der Akquisition zusammenhängende Beratungskosten etc. Wird der Kaufpreis für den Erwerb der Beteiligung in eigenen Anteilen beglichen (Aktientausch im Falle einer Quasifusion), so liegt ein Tauschgeschäft vor (vgl. II.4.3.1). Als Anschaffungskosten für die Beteiligung können dann wahlweise der Buchwert der eigenen Anteile oder deren vorsichtig geschätzter Verkehrswert im Zeitpunkt des Erwerbs angesetzt werden. Entsprechendes gilt bei Quasifusionen für den Eintausch von Aktien gegen Partizipationsscheine oder Wandelobligationen. Ebenfalls zu den Anschaffungskosten gehören aufgeschobene bzw. geschuldete Kaufpreiszahlungen. Bedingte Kaufpreiszahlungen (beispielsweise earn-out) sind dann zusammen mit der entsprechenden Verbindlichkeit oder Rückstellung zu erfassen, wenn deren Ansatzkriterien erfüllt sind (vgl. II.4.2.2). Veränderungen in der Schätzung der bedingten Kaufpreiszahlungen sind erfolgsneutral in diesen beiden Positionen zu buchen. Nachträglich erfolgte Kaufpreisminderungen reduzieren den Anschaffungswert.

282 Ein allfälliger beim Erwerb der Beteiligung im Kaufpreis enthaltener Goodwill wird in den Anschaffungskosten der Beteiligung subsumiert und darf nicht gesondert bilanziert werden.

283 Eine *Aktivierung von Gratisaktien* ist nicht zulässig, da die ausschüttende Gesellschaft durch die Ausgabe der Gratisaktien keinen Wertzuwachs erfährt. Die bei Ausgabe von Gratiskapital unerlaubte Erhöhung des Anschaffungswerts einer Beteiligung kann durch Ausschüttung einer Bardividende und deren Verwendung für die Barliberierung einer entsprechenden Kapitalerhöhung (Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren) auf rechtmässige Art erreicht werden. Im Unterschied zur Gratiskapitalerhöhung ist es den einzelnen Aktionärinnen und Aktionären dabei jedoch freigestellt, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Weil die Erhöhung des Buchwerts, die bei Ausgabe von Gratiskapital nicht zulässig ist, auf andere rechtmässige Weise erreicht werden kann, wird in der Praxis die Auffassung vertreten, eine Aktivierung von Gratisaktien sei zulässig. Dabei wird indes übersehen, dass die Möglichkeit, eine Gesetzesbestimmung zu umgehen, nicht zu deren Ausserkraftsetzung führen kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

284 Werden Beteiligungen bei der Neugründung auf dem Wege der *Sacheinlage* erworben, so gilt der Übernahmewert der eingebrachten Sachen gemäss dem geprüften Gründungsbericht (für Aktiengesellschaften gemäss Art. 634 i.V.m. Art. 635 OR) als Anschaffungswert.

285 Zahlungen an sanierungsbedürftige Tochtergesellschaften (z.B. im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder als Sanierungszuschuss) sind grundsätzlich aktivierbar, gleichzeitig ist jedoch die Werthaltigkeit der betroffenen Beteiligung zu überprüfen.

286 Abgesehen von Sanierungszuschüssen erhöhen *Einlagen des bilanzierenden Unternehmens in Enkelgesellschaften* den Beteiligungsbuchwert der Tochtergesellschaft in der Bilanz des Unternehmens. Der so erhöhte Beteiligungsbuchwert ist im Rahmen der Folgebewertung auf seine Werthaltigkeit zu überprüfen.

287 Für Beteiligungszugänge im Rahmen einer Sachwertdividende vgl. III.2.31.2.4.

288 Für die Behandlung von Fusionsagio, Goodwill bzw. Fusionsverlust und -gewinn vgl. III.7.

Folgebewertung

289 Beteiligungen sind in der Regel einzeln zu bewerten (Art. 960 Abs. 1 OR). Von diesem Grundsatz kann nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden. So kann es vertretbar sein, verschiedene Beteiligungen, die bereits unternehmensintern in der Führung und Beurteilung des Geschäfts als wirtschaftliche Einheit betrachtet werden, für die Abschlusserstellung als *eine* Bewertungseinheit (Gruppenbewertung) zusammenzufassen. Es ist dabei auf die kleinstmögliche Gruppe von Beteiligungen abzustellen. Hierbei kann es beispielsweise gerechtfertigt sein, eine Abwertung der Beteiligung an einer ertragsschwachen Vertriebsgesellschaft mit dem Hinweis zu unterlassen, dass sich die ungenügenden Erträge aus betrieblichen Gründen ergeben und die beliefernde Produktionsgesellschaft entsprechende Gewinne erzielt. Eine Gruppenbewertung ist auch für Beteiligungen anwendbar, die nicht in vollständigem Eigentum der Muttergesellschaft stehen. Eine fehlende Kontrolle über die Beteiligung oder wesentliche Minderheitsanteile erschweren in der Regel die Erbringung des Nachweises eines direkten unternehmerischen Zusammenhangs. Für grundsätzliche Ausführungen zur Einzel- und Gruppenbewertung vgl. II.4.3.2.

290 Da Beteiligungen keinem nutzungs- oder altersbedingten Wertverlust unterliegen, werden bei der Folgebewertung keine planmässigen Abschreibungen auf den Anschaffungskosten vorgenommen, sondern Wertberichtigungen für allfällige Wertverluste *(Impairment,* vgl. Art. 960 Abs. 3 sowie Art. 960a Abs. 3 OR). Die Prüfung auf Anzeichen für eine Wertminderung hat mindestens an jedem Abschlussstichtag zu erfolgen. Folgende Anzeichen können zu einer vertieften Wertüberprüfung Anlass geben:

- für die Beteiligung nachteilige Entwicklungen im wirtschaftlichen oder technologischen Umfeld;
- unter den Erwartungen liegende Gewinne oder wiederkehrende Verluste bei der Beteiligung;
- sinkende Umrechnungskurse oder Kaufkraftschwund ausländischer Währungen;
- Erschwerung des Kapital- und Gewinntransfers bei ausländischen Unternehmen;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Steuergesetzänderungen (beispielsweise Erhöhung von nicht rückforderbaren Quellensteuern);
- gesetzliche Änderungen im Sozial-, Umweltschutz-, Aussenhandels- oder Zollbereich;
- politische Umwälzungen;
- Änderung einer Mehrheitsbeteiligung in eine Minderheitsbeteiligung;
- besondere Haftung (besonders bei GmbH-Anteilen mit Nachschusspflicht);
- Wegfall der wirtschaftlichen Bedeutung oder der Betriebsnotwendigkeit einer Beteiligung;
- ausserordentliche Gewinnausschüttungen (Substanzdividenden) oder Eigenkapitalrückzahlungen.

291 Bei der detaillierten Prüfung einer allfälligen Wertminderung wird der Buchwert der Beteiligung mit dem erzielbaren Wert (höherer Wert aus Nutzwert und Netto-Marktwert) verglichen. Sinkt der erzielbare Wert einer Beteiligung unter den bisherigen Buchwert, wird eine Wertberichtigung erforderlich. Als *Nutzwert* gilt der Unternehmenswert als Ganzes (innerer Wert), aus dem sich der anteilige Wert der Beteiligung ableiten lässt (ggf. unter Berücksichtigung von Paketzuschlägen und -abschlägen). Bei der Ermittlung des Unternehmenswerts ist nach gängigen Methoden der Unternehmensbewertung vorzugehen. Es dürfen sowohl objektive als auch unternehmensspezifische Wertkomponenten, die das bilanzierende Unternehmen der Beteiligung beimisst, in die Bewertungsüberlegungen einfliessen. Ein *Netto-Marktwert* (Marktwert abzüglich allfälliger Veräusserungskosten) ist in Situationen verfügbar, in denen die Beteiligung aus kotierten Anteilsrechten besteht oder wenn ein unter unabhängigen Dritten erzielbarer Preis anderweitig hergeleitet werden kann. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn bei einem geplanten Verkauf bereits konkrete Angebote vorliegen.

292 In der Praxis wird zur Wertüberprüfung oft kein vertieftes Verfahren angewandt. Bei für das bilanzierende Unternehmen unwesentlichen Beteiligungen oder in Fällen, die aus Bewertungssicht unproblematisch sind (z.B. wenn die Beteiligung regelmässig Gewinn erwirtschaftet und Dividenden ausschüttet), können summarische, vom bisherigen Wissensstand ausgehende Bewertungsüberlegungen oder näherungsweise Bewertungsmethoden (beispielsweise eine Substanzwertbetrachtung oder eine einfache Ertragswertermittlung anhand einer Planungsrechnung) genügen. Andernfalls sind vertiefte Abklärungen vorzunehmen.

293 Finanziert ein Unternehmen sein Tochterunternehmen durch Darlehen, stellt sich bei der Überprüfung der Werthaltigkeit des gesamten Engagements die Frage, in welcher Kaskade allfällige Wertberichtigungen zuzuordnen sind. Entsprechend der Risikoexposition der einzelnen Komponenten des Gesamtengagements erscheint es als sachgerecht, Wertberichtigungen zuerst der Beteiligung, dann nachrangig gewährten Finanzierungen und schliesslich den übrigen Forderungen des Unternehmens gegenüber dem Tochterunternehmen zuzuordnen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

294 Die Überführung von Gewinnen und Reserven in die Mutter- bzw. Holdinggesellschaft kann Steuerlasten in Form nicht rückforderbarer Quellensteuern zur Folge haben, wenn die Ausschüttungen aus Staaten stammen, mit denen kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, oder solchen, die keine volle Rückerstattung bzw. Entlastung von Quellensteuern gewähren. Solche Steuerfolgen sind bei der Bewertung einer Beteiligung zu berücksichtigen.

295 *Equity accounting* (Folgebewertung einer Beteiligung zu ihrem Anschaffungswert und die Erfassung der anteilmässigen Eigenkapitalveränderungen zum Bilanzstichtag) ist für den handelsrechtlichen Einzelabschluss in der Schweiz nicht zulässig, falls dies zu einer Bewertung über den Anschaffungswert bzw. tieferen erzielbaren Wert führen würde.

296 Bei der Bewertung einer Beteiligung in fremder Währung ist der Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Muttergesellschaft zu vergleichen mit dem zum Bilanzstichtagskurs umgerechneten anteiligen Unternehmenswert der Beteiligung.

297 Zur Kontrolle der angemessenen Bewertung insgesamt bei der Muttergesellschaft kann eine Konzernrechnung beigezogen werden. Liegt das konsolidierte Eigenkapital unter demjenigen der Muttergesellschaft, ist die Bewertung der Beteiligungen im Einzelabschluss kritisch zu hinterfragen. Für Fragen der Konzernrechnung vgl. IV.

298 Beteiligungen an kotierten Unternehmen können ggf. die Bedingungen einer Folgebewertung zum Börsenkurs erfüllen. Dabei sind insbesondere die Anforderungen an einen aktiven Markt (vgl. II.4.3.3) mit Bezug auf die Paketgrösse zu berücksichtigen. Beteiligungen an nicht kotierten Unternehmen erfüllen die Anforderungen an eine Bilanzierung zu einem beobachtbaren Marktpreis in der Regel nicht.

299 Eine Ausnahme zur Anschaffungskostenbewertung sieht das Aktienrecht vor, wonach eine Aufwertung über den Anschaffungswert unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (Art. 725c OR, vgl. III.6).

300 Spezielle Fragestellungen ergeben sich bei *Spaltungen* (vgl. III.7.3). Grundlage für die Verbuchung bildet das effektiv gewählte rechtliche Vorgehen, wobei eine Spaltung grundsätzlich nach Fusionsgesetz oder nach den vor Inkrafttreten des Fusionsgesetzes geltenden Bestimmungen (altrechtliche Spaltung) durchgeführt werden kann.

301 Bei einer Spaltung nach Fusionsgesetz ist die Summe der beiden Beteiligungsbuchwerte nach der Spaltung gleich gross wie vor der Spaltung. Es sind für handelsrechtliche Zwecke auch wertproportionale Verschiebungen in den Buchwerten der Beteiligungen denkbar (z.B. im Verhältnis der Verkehrswerte oder basierend auf steuerlichen Überlegungen bei unbekannten Verkehrswerten). Im Einzelfall sollte ein sachgerechter enger Bezug zwischen der Buchwertveränderung und dem abgespaltenen Vermögenswert bestehen.

302 Eine altrechtliche Spaltung kann hingegen dazu führen, dass die Summe der Beteiligungsbuchwerte nach der Spaltung grösser ist als vor der Spaltung. Dies trifft dann zu, wenn die Wertminderung auf dem Buchwert der Beteiligung, welche die Sachdividende ausschüttet, tiefer ist als die Erhöhung des Buchwerts jener Beteiligung, in welcher die Sacheinlage erfolgt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

303 Eine Spaltung stellt ein Anzeichen für die Durchführung einer vertieften Wertüberprüfung dar.

III.2.15.4 Gliederung und Ausweis

304 Die Beteiligungen sind im Anlagevermögen gesondert auszuweisen. Jede direkte und jede wesentliche indirekte Beteiligung muss im Anhang einzeln aufgeführt werden, sofern dies nicht bereits aus der Bilanz ersichtlich ist (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 3 OR, vgl. III.5.7). Die geforderte Offenlegung kann auch in Form eines Beteiligungsspiegels mit Angabe der Anschaffungswerte, Zugänge, Abgänge, kumulierten Wertberichtigungen und dem Stand der Buchwerte auf den Bilanzstichtag erfolgen.

III.2.15.5 Beteiligung an einfachen Gesellschaften und ähnlichen Unternehmen

305 Einen Sonderfall stellen Beteiligungen an einfachen Gesellschaften (Konsortien, Arbeitsgemeinschaften), Personengesellschaften oder Unternehmen in ähnlichen Gesellschaftsformen ausländischen Rechts dar. Die nachfolgenden Erläuterungen zur *einfachen Gesellschaft* gelten sinngemäss für alle oben genannten Gesellschaftsformen.

Buchführung

306 Die Buchführung der einfachen Gesellschaft wird unterschiedlich gehandhabt. Bei Baukonsortien wird in der Regel die Führung einer separaten *Konsortialbuchhaltung* einem der Gesellschafter übertragen. Bei Gelegenheitsgesellschaften, wie Partizipationsgeschäften oder Emissionsgeschäften von Banken, wird hingegen im Allgemeinen auf eine separate Buchhaltung verzichtet; alle beteiligten Partnerunternehmen führen in ihrer eigenen Buchhaltung die erforderlichen Konten. Personengesellschaften oder Unternehmen in ähnlichen Gesellschaftsformen ausländischen Rechts führen die Buchhaltung häufig selbst.

Bilanzierung

307 Die Darstellung in der Jahresrechnung des bilanzierenden Unternehmens soll die wirtschaftliche Substanz aufgrund einer Beurteilung der vertraglichen Vereinbarungen abbilden. Der blosse Ausweis der Kapitaleinlage genügt den Transparenzanforderungen oft nicht. Zur bilanzmässigen Darstellung des Engagements in einfachen Gesellschaften sind in der Praxis in Analogie zur Behandlung von Gemeinschaftsunternehmen in einer Konzernrechnung (vgl. IV.5.2) verschiedene Methoden anzutreffen:

- Erfassung des anteiligen Nettovermögens in Anlehnung an die Equity-Methode;
- anteilige Erfassung von Aktiven und Verbindlichkeiten in Anlehnung an die Quotenkonsolidierung;
- vereinbarungsgemässe Erfassung von einzelnen Aktiven und Verbindlichkeiten oder Anteilen daran.

308 Folgende Indikatoren sprechen eher gegen eine Erfassung des anteiligen Nettovermögens der einfachen Gesellschaft durch das bilanzierende Unternehmen:

- es bestehen vertragliche Bestimmungen hinsichtlich der Zuteilung einzelner Vermögenswerte, Verpflichtungen, einzelner Erträge oder Aufwendungen und/oder über die Verteilung des Nettovermögens der einfachen Gesellschaft;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- für eigentliche Gesellschaftsschulden der einfachen Gesellschaft haften die Gesellschafter und damit auch das bilanzierende Unternehmen nach aussen primär, unbeschränkt und solidarisch;
- das bilanzierende Unternehmen hat keine Kontrolle über die einfache Gesellschaft (in Anlehnung an IV.4.1);
- die einfache Gesellschaft verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit.

309 Ungeachtet der Bilanzierungsmethode hat die Bewertung der anteiligen Aktiven und Passiven der einfachen Gesellschaft grundsätzlich nach den für die einzelnen Positionen geltenden Vorschriften zu erfolgen. Wesentliche Bewertungsunterschiede sind somit zu eliminieren, ebenso Bilanzverlängerungseffekte aufgrund von allfälligen Doppelausweisen von Aktiven und Passiven. Die Abrechnungen der einfachen Gesellschaft sind unter diesem Gesichtspunkt kritisch zu beurteilen. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei Haftpflichtfragen zu schenken.

310 Die Gewinnrealisierung erfolgt grundsätzlich nach Abschluss der Aktivitäten der einfachen Gesellschaft. Bei einer anteiligen Erfassung wird für den erzielten Gewinn eine passive Rechnungsabgrenzung in derselben Höhe gebildet, die mit dem Abschluss der Aktivitäten aufgelöst werden kann. Bei längerem geplanten Bestehen kann das bilanzierende Unternehmen den Gewinnanspruch laufend realisieren. Bei projektorientierten Unternehmen wie Baukonsortien erfolgt dies in der Regel mittels der POC-Methode (vgl. III.3.3.2).

311 Zeichnen sich bei der einfachen Gesellschaft Verluste ab, sind im Erkennungszeitpunkt in einem ersten Schritt deren Aktiven auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Gleichzeitig sind unter Umständen Rückstellungen zu bilden (z.B. bei belastenden Verträgen). In einem zweiten Schritt erfolgt die Analyse auf Stufe des bilanzierenden Unternehmens. Die Werthaltigkeit der bilanzierten Positionen soll gesamtheitlich geprüft werden. Bei Bedarf sind zusätzliche Wertberichtigungen und Rückstellungen zu bilden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die nachfolgend erläuterten Fragen der Haftung zu legen.

312 Da die Gesellschafter/-innen einer einfachen Gesellschaft – unter Vorbehalt einer anderen Vereinbarung – für die Gesellschaftsschulden solidarisch haften (Art. 544 Abs. 3 OR), ist zu beachten, dass im Aussenverhältnis (beispielsweise gegenüber den kreditgebenden Banken) jeder Gesellschafter bzw. jede Gesellschafterin für die volle Schuld einstehen müssen. Wird er oder sie von Gesellschaftsgläubigerinnen und -gläubigern tatsächlich über seinen/ihren internen Anteil hinaus belangt, hat er/sie im Innenverhältnis entsprechende Regressansprüche gegenüber seinen/ihren Partnern. Es rechtfertigt sich deshalb in der Regel, in der Bilanz jedes Gesellschafters und jeder Gesellschafterin nur je den internen Schuldanteil zu berücksichtigen. Da aber jederzeit die Möglichkeit besteht, dass ein Partner oder eine Partnerin ausfällt (beispielsweise infolge Zahlungsunfähigkeit), hat das bilanzierende Unternehmen stets auch eine latente Verbindlichkeit in der Höhe der Schuldanteile ihrer Partner, die als Eventualverbindlichkeit im Anhang auszuweisen ist (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR, vgl. III.5.13). Bei einem erwarteten Ausfall eines oder mehrerer Partner oder Partnerinnen sind gegebenenfalls zusätzliche Rückstellungen zu bilden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

313 Manchmal werden Solidarhaftungen aus Konsortialgeschäften mit Pro-memoria-Vermerken angegeben, wobei die bilanzierenden Unternehmen als Grund für diese Art des Ausweises häufig die verspätete Erstellung von Konsortialabschlüssen aufführen. In Anbetracht der vielfach hohen Beträge, des latenten Rückstellungsbedarfs und der oft erheblichen Haftungsfolgen ist von Pro-memoria-Ausweisen abzuraten. Es gehört zu einer ordnungsmässigen Buchführung, alle erforderlichen organisatorischen Schritte (ggf. Zwischenabschlüsse) rechtzeitig einzuleiten, damit die Grundlagen für die offenzulegenden Sachverhalte termingerecht verfügbar sind.

Gliederung und Ausweis

314 Die Beteiligungen sind im Anhang separat auszuweisen (vgl. III.2.15.4 und III.5.7).

315 Bei der Methode der anteiligen Erfassung erfolgt der Ausweis des jeweiligen Anteils an jedem einzelnen Aktiv-, Passiv- oder Erfolgsrechnungsposten der einfachen Gesellschaft unter den entsprechenden Posten des bilanzierenden Unternehmens (beispielsweise bei Kapitalanlage- oder Kreditkonsortien). Bei umfassenden Abschlüssen können anteilige Aktiven, Passiven und Erfolgsrechnungsposten je in einem einzigen Betrag ausgewiesen (z.B. «40-%-Anteil an den Aktiven des Baukonsortiums XY» und «40-%-Anteil am Fremdkapital des Baukonsortiums XY»). In diesem Fall kann eine detaillierte Aufschlüsselung im Anhang zweckmässig sein.

316 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der einfachen Gesellschaft werden bei der Methode der Erfassung als Beteiligung separat ausgewiesen (vgl. III.2.10).

317 Schuldanteile von Gesellschaftspartnern und -partnerinnen, Nachschusspflichten und ähnliche latente Verbindlichkeiten sind im Anhang als Eventualverbindlichkeiten auszuweisen.

III.2.15.6 Gewinnrealisation bei Beteiligungserträgen

318 Gewinn- und Verlustanteile bei Personengesellschaften werden nach geltender Praxis den an der Gesellschaft Beteiligten am Ende einer Abrechnungsperiode gutgeschrieben; sie werden damit bei ihnen periodengleich erfolgswirksam. Begründet wird diese Darstellungsweise mit dem uneingeschränkten Ergebnisanspruch der Beteiligten.

319 Für Gewinnanteile an Kapitalgesellschaften gilt als Realisationszeitpunkt des Beteiligungsertrags normalerweise der Ausschüttungsbeschluss oder das Datum der Ausschüttung. Bei gleichem Bilanzstichtag der Ober- und Untergesellschaft fliessen die Beteiligungserträge demnach periodenverschoben.

320 Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob bei der Obergesellschaft ein *Beteiligungsertrag zeitgleich verbucht* werden kann. Empfehlenswert ist die Behandlung der Beteiligungserträge nach Massgabe des Ausschüttungsbeschlusses oder der Fälligkeit der Ausschüttung. Unter bestimmten Voraussetzungen ist indessen nach *wirtschaftlicher Betrachtungsweise*, bei der die *Verfügbarkeit des Gewinns* massgebend ist, eine zeitgleiche Aktivierung des Gewinnanspruchs bei der Obergesellschaft möglich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

321 Handelsrechtlich sind die Voraussetzungen für einen solchen zeitgleichen Gewinnausweis bei der beherrschenden Obergesellschaft gegeben, wenn
- der Bilanzstichtag der Untergesellschaft nicht nach jenem der Obergesellschaft liegt;
- die Generalversammlung der Untergesellschaft über die Gewinnausschüttung bereits vor der Generalversammlung der Obergesellschaft Beschluss gefasst hat; und
- dieser Sachverhalt im Anhang der Obergesellschaft offengelegt wird.

322 Um den Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer oder auf Durchführung des Meldeverfahrens zu wahren, ist der Beteiligungsertrag zwingend nach dem folgenden Schema zu verbuchen. Zunächst wird der Beteiligungsertrag als aktive Rechnungsabgrenzung aktiviert. In der Folgeperiode erfolgt zum Eröffnungszeitpunkt die Rückbuchung über dieselben Positionen. Erst bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung darf der Beteiligungsertrag definitiv realisiert werden.

III.2.15.7 Verbuchung von Ausschüttungen aus Kapitaleinlagen beim empfangenden Unternehmen

323 Bei Ausschüttungen aus Reserven, die im Rahmen des steuerlichen Kapitaleinlageprinzips gebildet wurden, handelt es sich um die «Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind» (Art. 20 DBG). Bei solchen Ausschüttungen aus Kapitaleinlagen und ähnlichen Rückzahlungen wie Liquidationserlösen stellt sich die Frage, ob – zumindest in gewissen Fällen – eine direkte, erfolgsunwirksame Buchung auf das Beteiligungskonto (Reduktion des Beteiligungsbuchwerts) nicht sachgerechter wäre als eine erfolgswirksame Buchung im Beteiligungsertrag.

324 Handelsrechtlich gilt eine erhaltene Ausschüttung aus einer Beteiligung ungeachtet der steuerlichen Qualifikation im Grundsatz als Beteiligungsertrag, welcher über die Erfolgsrechnung zu erfassen ist. Ergeben sich im Rahmen von Bewertungsüberlegungen anschliessend Wertkorrekturen aufgrund der Ausschüttung, sind diese über den Aufwand zu erfassen und nicht mit der erhaltenen Ausschüttung zu verrechnen.

325 Bei Ausschüttungen aus der gesetzlichen Kapitalreserve kann eine Verbuchung direkt über das Bilanzkonto (Beteiligung) ohne Beeinflussung der Erfolgsrechnung vertretbar sein, wenn der Ausschüttungsbetrag ein direkt nachweisbarer Bestandteil der bilanzierten Anschaffungskosten der Beteiligung war.

326 Von den oben formulierten Grundsätzen zum handelsrechtlichen Einzelabschluss kann nicht mit einer steuerlichen Argumentation abgewichen werden.

III.2.15.8 Wechselseitige Beteiligungen

327 Eine wechselseitige (oder gegenseitige) Beteiligung liegt vor, wenn zwei oder mehrere Gesellschaften direkt oder indirekt aneinander beteiligt sind. Das Obligationenrecht enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu wechselseitigen Beteiligungen und demzufolge auch kein entsprechendes Verbot. Verschiedene gesetzliche Bestimmungen wirken einem Missbrauch entgegen. Zum Gründungszeitpunkt können wechselseitige Beteiligungen eine nichtige schwindelhafte Gründung darstellen (Scheinliberierung), die entsprechende zivilrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen für die an der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gründung Beteiligten nach sich ziehen kann (Art. 753–755 OR sowie Art. 253 StGB). Des Weiteren bestehen Beschränkungen des direkten oder indirekten Erwerbs eigener Aktien (Art. 659–659b OR; vgl. III.2.32) sowie Offenlegungsvorschriften für Beteiligungen und eigene Aktien (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 3, 4 und 5 OR). Wenn das durch die wechselseitige Beteiligung entstehende Scheinvermögen nicht durch offene oder stille Reserven gedeckt ist, stellt dies einen Verstoss gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr (Art. 680 Abs. 2 OR) dar.

III.2.16 Sachanlagen

III.2.16.1 Begriffliches

328 Die Sachanlagen umfassen – im Gegensatz zu den anderen Positionen im Anlagevermögen (Art. 959a Abs. 2 OR) – die materiellen, gegenständlichen Anlagegüter. Sie stehen dem Unternehmen zur langfristigen oder mehrmaligen Nutzung zur Verfügung und gehen durch Abnützung mittelbar in das Leistungsergebnis ein. Die Art des Aktivums oder seine Beschaffenheit gibt noch nicht Auskunft über die Zuordnung; massgebend ist vielmehr der Verwendungszweck. Es ist möglich, dass gleichartige Güter Umlauf- oder Anlagevermögen sind. Als Anlagevermögen gelten diejenigen Objekte, «die in der Absicht langfristiger Nutzung oder langfristigen Haltens erworben werden» (Art. 960d OR). Ändert die Zweckbestimmung eines Vermögensguts, hat das normalerweise eine Neuzuordnung innerhalb der Aktiven zur Folge. Ebenfalls zum Sachanlagevermögen gehören Reserveanlagen sowie sinngemäss die nicht betrieblichen Anlagen wie beispielsweise Wohnhäuser bei einem Industrieunternehmen oder nicht zur kurzfristigen Veräusserung vorgesehene Landreserven. Zu den Sachanlagen gehören:

- Grundstücke (unbebaute und bebaute) und Bauten;
- technische Anlagen und Maschinen (Maschinen-, Betriebs- und Geschäftseinrichtungen);
- übriges Sachanlagevermögen (z.B. Mobilien, Fuhrpark).

III.2.16.2 Buchführung

329 Kauf und Verkauf von Sachanlagevermögen sind grundsätzlich bei Übergang der Verfügungsmacht, spätestens jedoch im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs zu erfassen.

Beim Kauf von beweglichen Sachen hat ein allfälliger Eigentumsvorbehalt des Verkäufers keinen Einfluss auf die Buchungspflicht des Käufers, ist aber in deren Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen.

Zu- und Abgänge von Sachanlagen sind einzeln zu erfassen. Beim Abgang von Anlagen (beispielsweise Verkauf, Verschrottung) sind bei direkter Abschreibung der Restbuchwert auszubuchen, bei indirekter Abschreibung die Anschaffungskosten sowie die kumulierten Abschreibungen und Wertberichtigungen. Buchgewinne oder -verluste aus der Veräusserung von Anlagevermögen sind in der Erfolgsrechnung zu erfassen. Eine direkte Verrechnung von realisierten Buchgewinnen mit bestehenden Sachanlagen – was einer ausserplanmässigen Abschreibung auf dem verbleibenden Anlagevermögen gleichkäme – ist nicht zulässig.

Entstehen aus der Veräusserung von Sachanlagen Buchgewinne, sind stille Reserven zur Auflösung gekommen. Es kann sich dabei auch um Zwangsreserven handeln, dann näm-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lich, wenn das verkaufte Anlagegut trotz Nutzung eine Steigerung seines Zeitwerts erfahren hat (vgl. Betrachtungsweise in III.2.33). Die Auflösung solcher Zwangsreserven ist nach dem Gesetz nicht offenlegungspflichtig. Falls jedoch auf dem Anlagegegenstand mehr abgeschrieben worden war, als gemäss nutzungs- und altersbedingtem Wertverlust erforderlich gewesen wäre, wurden stille Reserven gebildet (Art. 960a Abs. 4 OR), deren Auflösung offenlegungspflichtig sein kann (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

330 Die Führung einer *Anlagebuchhaltung* ist für den Vermögensschutz sowie im Hinblick auf die Ermittlung stiller Reserven und zur Feststellung des Gewinns aus Anlageabgängen unumgänglich. Die Art der Aufzeichnungen ist dem Umfang und der Bedeutung der Sachanlagen sowie der Grösse des Unternehmens anzupassen.

III.2.16.3 Bilanzierung

Allgemeines

331 Die Sachanlagen sind bei der Ersterfassung höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten (Art. 960a Abs. 1 OR). Abgesehen von einer Bilanzierung zu Marktpreisen (vgl. II.4.3.3) dürfen Aktiven in der Folgebewertung nicht höher bewertet werden als zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die nötigen Abschreibungen und Wertberichtigungen. Abschreibungen spiegeln hierbei den nutzungs- und altersbedingten Wertverlust wider, Wertberichtigungen zusätzliche Wertverluste.

Abschreibungen

332 Die Abschreibung der Anlagegüter auf den geschätzten Restwert erfolgt zur Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die voraussichtliche Nutzungsdauer entsprechend dem Wertverzehr. Diese Abschreibungen werden auch ordentliche oder planmässige Abschreibungen genannt. Die Abschreibungsarten können wie folgt unterschieden werden:

- direkt oder indirekt;
- linear, degressiv oder leistungsabhängig.

333 Bei *direkter Abschreibung* werden die Abschreibungs- und Wertberichtigungsbeträge vom Wert der Sachanlagen in Abzug gebracht, sodass nur deren Restwert ersichtlich ist. Bei *indirekter Abschreibung* erfolgt die Verbuchung der Abschreibungen und Wertberichtigungen auf einem separaten Konto (kumulierte Abschreibungen und Wertberichtigungen), das als Minusposten zu den Sachanlagen auszuweisen ist; die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Anlagegüter bleiben damit ersichtlich.

Der indirekten Abschreibungsmethode ist gegenüber der direkten Methode der Vorzug zu geben. Für Bilanzlesende ist indessen weniger die Alternative direkte oder indirekte Methode an sich von Bedeutung; aufschlussreicher ist vielmehr die Struktur der Sachanlagen als Ganzes, weshalb die Erstellung eines Anlagespiegels zweckmässig sein kann.

334 Bei *linearer Abschreibung* wird vom Anschaffungswert in jährlich gleich bleibenden Teilbeträgen bzw. zu einem im Verhältnis zum Anschaffungswert konstant bleibenden Prozentsatz abgeschrieben; bei der *degressiven Abschreibung* ist der Abschreibungssatz

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(der höher angesetzt werden muss als bei linearer Abschreibung) zwar auch konstant, es wird jedoch vom jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben; somit reduziert sich der Abschreibungsbetrag jedes Jahr.

Bei der *leistungsabhängigen Abschreibung* wird entsprechend der Nutzung (beispielsweise Stückzahlen, Fahrleistung, Betriebszeiten etc.) abgeschrieben.

335 Bei der Bemessung der Abschreibungen ist dem (bei Nutzungsbeginn bestimmten) vorsichtig geschätzten Restwert am Ende der Nutzungsdauer Rechnung zu tragen. Ein solcher kann auf verlässlichen Erfahrungswerten oder auf vertraglichen Vereinbarungen basieren. Ein Restwert soll nur dann in den Abschreibungsplan eingehen, wenn verlässliche Erfahrungszahlen (beispielsweise bei raschem Austausch in einem Fahrzeugpark) oder vertragliche Vereinbarungen vorliegen.

336 Technische und wirtschaftliche Entwicklungen können zur Folge haben, dass die Nutzungsdauer unter die physische Lebensdauer sinkt. Die dem Abschreibungsplan eines Anlageguts zugrunde liegende Nutzungsdauer ist deshalb periodisch sowie bei konkreten Anzeichen auf Wertverminderung zu überprüfen (vgl. III.2.19).

337 Innerhalb der genannten Abschreibungsarten besteht in der schweizerischen Rechnungslegungspraxis ein Wahlrecht. Die gewählte Methode ist stetig anzuwenden.

338 Bei der Beurteilung der Alternativen lineare oder degressive Abschreibung ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen und insbesondere im Interesse der Stetigkeit die lineare Methode zu bevorzugen. Andererseits sprechen steuerliche Gründe und das Vorsichtsprinzip eher für die degressive Methode.

339 Einer Abschreibung über die Anschaffungskosten hinaus steht von Gesetzes wegen nichts im Weg. Werden also Abschreibungen auf einem Anlagegut selbst bei einem Buchwert von null weiterhin getätigt, werden als Passivposition auszuweisende Wiederbeschaffungsreserven gebildet (Art. 960a Abs. 4 OR). Aus den gleichen Überlegungen kann davon abgesehen werden, nicht mehr begründete kumulierte Abschreibungen und Wertberichtigungen aufzulösen.

340 Die *Unterlassung oder Auflösung von Abschreibungen* in Kompensation früher vorgenommener, überhöhter Abschreibungen ist zulässig. Dies ergibt sich aus der Besonderheit des schweizerischen Obligationenrechts, wonach stille Reserven jederzeit gebildet, aber auch aufgelöst werden dürfen (Art. 960a bzw. 960e OR, vgl. III.2.33). In Fällen von Unterlassung oder Auflösung früher vorgenommener überhöhter Abschreibungen ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Insbesondere kann nicht ein schlechter Geschäftsgang unbesehen zum Anlass genommen werden, Abschreibungen zu reduzieren. Im Gegenteil: In solchen Fällen wird der Nutzwert wie auch der Netto-Marktwert der Sachanlagen erst recht kritisch beurteilt werden müssen, denn die Ursache des schlechten Geschäftsgangs (beispielsweise aus dem Trend geratene Produkte) kann diese beiden Vergleichswerte nachhaltig beeinträchtigen, sodass letztlich sogar zusätzliche (ausserplanmässige) Abschreibungen beziehungsweise Wertberichtigungen erforderlich werden.

341 Werden Abschreibungen angesichts höherer Abschreibungen in Vorperioden, die zu stillen Reserven geführt haben, unterlassen oder rückgängig gemacht, bedeutet dies

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

eine Auflösung stiller Reserven. Der Auflösungsbetrag hat in die Berechnung des Gesamtbetrags der Reserveveränderung einzufliessen, der ggf. offenlegungspflichtig wird (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

Wertbeeinträchtigungen

342 Liegen Anzeichen für Werteinbussen vor, sind zusätzliche Wertberichtigungen zu bilden (Art. 960a Abs. 3 OR). Inwieweit solche Werteinbussen vorliegen, ist mit einer Vergleichsrechnung festzustellen. Dabei wird der Buchwert mit dem erzielbaren Wert verglichen. Der *erzielbare Wert* ist der höhere von Nutzwert und Netto-Marktwert.

343 Der *Nutzwert* bestimmt sich grundsätzlich aus dem Barwert der Geldflüsse durch die künftige weitere Nutzung der Sachanlage. Die Bestimmung des Nutzwerts verlangt von Bewertenden eine erweiterte Betrachtungsweise, insbesondere auch die Beachtung der Markt- und Preisaussichten der mit dem Anlagegut hergestellten Güter bzw. erbrachten Dienstleistungen. Da der Nutzwert weitgehend einer subjektiven Einschätzung und grossen Ermessensspielräumen unterliegt, ist die Überprüfung der Werthaltigkeit anspruchsvoll. Für die Ermittlung des Nutzwerts herangezogen werden insbesondere Cashflow-, Ertrags- und Deckungsbeitragsprognosen der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen, Kostenrechnungen oder Investitionsrechnungen, die dem Anschaffungsentscheid zugrunde lagen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche einzelnen Anlagegüter zusammen eine zweckmässige Bewertungseinheit für eine derartige Vergleichsrechnung bilden. Dabei ist die kleinstmögliche Gruppe von Anlagegütern mit unabhängig bestimmbarem Nutzwert als Bewertungseinheit zu betrachten.

344 Der *Netto-Marktwert* entspricht dem erzielbaren Preis zwischen unabhängigen Dritten, abzüglich der direkt damit verbundenen Verkaufsaufwendungen. Letztere umfassen sämtliche Aufwendungen, die beim Unternehmen anfallen würden, um die Sachanlage an Dritte veräussern zu können (beispielsweise Kosten der Instandstellung, Transportkosten etc.).

345 Falls der erzielbare Wert eines Anlageguts tiefer ist als die um die planmässigen Abschreibungen verminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten *(Impairment)*, ist eine zusätzliche (ausserplanmässige) Wertberichtigung auf diesen Wert vorzunehmen. Gegen den Grundsatz der Vorsicht und damit unzulässig wäre es, auf planmässige Abschreibungen von Anlagegütern mit der Begründung eines höheren Nutz- oder Veräusserungs- bzw. Verkehrswerts zu verzichten, ausser es wurden vorgängig höhere Abschreibungen im Sinne der Bildung von stillen Reserven erfasst; durch die spätere Unterlassung von Abschreibungen werden diese stillen Reserven wieder (teilweise) aufgelöst.

346 Da die Wertüberprüfung eines Anlageguts anders als beispielsweise bei den Vorräten primär anhand von Nutzwerten und nicht ausschliesslich anhand von Verkehrswerten erfolgt, muss selbst bei nachhaltig gesunkenen Verkehrswerten nicht zwangsläufig eine zusätzliche Wertberichtigung vorgenommen werden, bei einer Weiternutzung der Anlage jedenfalls so lange nicht, wie die Restbuchwerte durch die betriebliche Leistung wieder eingebracht werden können. Nimmt das bilanzierende Unternehmen trotz höherem Nutzwert aus Vorsichtsgründen eine Wertberichtigung auf den tieferen Verkehrswert vor, ist das nach dem Obligationenrecht zulässig, stellt aber die Bildung einer stillen Reserve dar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

347 Die Überprüfung der Werthaltigkeit ist Bestandteil des Bewertungsvorgangs von Anlagegütern und ist demnach periodisch, entsprechend dem Abschlussrhythmus eines Unternehmens oder bei Anzeichen einer Wertverminderung, vorzunehmen.

Spezialfälle

348 *Vermögenswertbezogene Zuschüsse* der öffentlichen Hand wie Investitionssubventionen in Form von einmaligen Pauschalbeiträgen (beispielsweise für bestimmte Energieerzeugungsanlagen) können wahlweise vom Anschaffungswert des subventionierten Anlageguts in Abzug gebracht (Nettomethode) oder als Abgrenzung passiviert und über die Nutzungsdauer in der Erfolgsrechnung erfasst werden (Bruttomethode). Die gewählte Methode ist im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR).

349 *Versicherungsleistungen* in Form von Entschädigungszahlungen für durch Feuer, Wasser etc. *zerstörte Vermögensteile* können erst dann angesetzt werden, wenn die Kostengutsprache der Versicherung hochwahrscheinlich ist und sich verlässlich ermitteln lässt. Ein solcher Ertrag hat grundsätzlich ausserordentlichen, periodenfremden bzw. einmaligen Charakter und kann u.U. in einer anderen Periode anfallen als der im Zeitpunkt des Schadenereignisses zu erfassende Aufwand für die Wertbeeinträchtigung der untergegangenen Güter. Wurde deren Buchwert zuvor durch zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen zu Wiederbeschaffungszwecken (Art. 960a Abs. 4 OR) vermindert, ergibt sich durch die Ausbuchung des Restbuchwerts wie bei einem Verkauf eines übermässig abgeschriebenen Anlageguts eine Auflösung stiller Reserven. Werden die zerstörten Vermögensteile ersetzt, gelten die Überlegungen unten zur Behandlung von stillen Reserven bei der Ersatzbeschaffung sinngemäss. Übersteigt die Versicherungsleistung bei einer Ersatzbeschaffung den Restbuchwert der untergegangenen Güter, erscheint es im Sinne der Ausübung eines Bilanzierungswahlrechts vertretbar, den Neuwertanteil der Versicherungsleistung beim Wiederaufbau vom Investitionsbetrag analog einem vermögenswertbezogenen Zuschuss in Abzug zu bringen. Der entsprechende Rechnungslegungsgrundsatz ist im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR).

350 Bei einer *Ersatzbeschaffung* wird ein Anlagegut (meistens eine Liegenschaft) verkauft und ein anderes neu erworben. Wurden im Zusammenhang mit dem verkauften Anlagegut stille Reserven in Form von Wiederbeschaffungsreserven bzw. Rückstellungen für die Sanierung von Sachanlagen gebildet, können diese auf das neue Anlagegut übertragen werden, ohne dass eine Auflösung und Neubildung zu erfolgen hat, denn das Gesetz sieht explizit vor, dass nicht mehr begründete Rückstellungen nicht aufgelöst werden müssen (Art. 960a Abs. 4 bzw. 960e Abs. 4 OR).

III.2.16.3.1 Grundstücke und Bauten

Bestandsermittlung

351 Zum Erwerb von Grundeigentum bedarf es der Eintragung in das Grundbuch (Art. 656 Abs. 1 ZGB). Dieser Eintrag ist konstitutiv. Der Eigentumsübergang erfolgt erst im Zeitpunkt der Eintragung. Eine vorherige definitive buchhalterische Berücksichtigung von Erwerb und Verkauf von Grundeigentum ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der notarielle Vertrag vor dem Bilanzstichtag abgeschlossen worden ist und wenn bis zur Erstellung des Abschlusses im neuen Geschäftsjahr der Grundbucheintrag bereits erfolgt

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ist. Je nach Art des Grundeigentums können weitere rechtliche Aspekte relevant werden. Ferner ist beim Kauf oder Verkauf von Grundeigentum im Ausland zu beachten, dass andere Formvorschriften als im Schweizer Recht gelten.

352 Unter die Position Grundstücke und Bauten fallen die im Eigentum des Unternehmens stehenden Liegenschaften (Land, Gebäude) wie:
- Werkstatt- und Fabrikgebäude;
- Lagerhäuser;
- Werkplätze;
- Büro- und Verwaltungsgebäude;
- Wohnhäuser;
- Eigentumswohnungen;
- im Baurecht erstellte Gebäude;
- Landparzellen.

Zu den Bauten gehören auch deren Bestandteile, insbesondere die festen Einrichtungen wie Heizung, Lüftung, Installationen etc.

Grundstück wird im Gesetz als Oberbegriff (Art. 655 ZGB) verwendet für
- Liegenschaften (Land, Gebäude);
- die in das Grundbuch aufgenommenen selbstständigen und dauernden Rechte (insbesondere Baurechte);
- Bergwerke;
- Miteigentumsanteile an Grundstücken (insbesondere Stockwerkeigentum).

Entgegen der juristischen Verwendung des Begriffs wird in der Rechnungslegungspraxis unter Grundstück dem Wortsinn entsprechend üblicherweise nur das Land verstanden.

353 Nicht zu den Grundstücken im juristischen Sinne zählen Maschinen und Betriebseinrichtungen, selbst wenn sie im Grundbuch als Zugehör angemerkt sind (Art. 805 ZGB) und damit dem Grundpfandgläubiger zusammen mit dem Grundstück als Sicherheit dienen. Die Abgrenzung ist nicht notwendigerweise identisch mit jener der Gebäudeversicherung.

354 Bei Fabrikgebäuden, Lagergebäuden und gewerblichen Bauten kann es aus steuerlichen Gründen eine Rolle spielen, ob das Gebäude vom Land getrennt oder mit dem Land zusammengefasst wird, da für die beiden Bilanzierungsarten die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze unterschiedlich sind.

355 Für die Bestandsermittlung ist die periodische Abstimmung mit dem Grundbuch erforderlich.

Ersterfassung

356 Die Ersterfassung von Grundstücken und Bauten hat höchstens zu Anschaffungs- oder zu Herstellungskosten zu erfolgen (Art. 960a Abs. 1 OR). Alle mit dem Kauf oder der Erstellung eines Objekts unmittelbar verbundenen Kosten gelten als *Anschaffungs- oder Herstellungskosten*. Dazu gehören unter anderem die von den Kaufenden bezahlten Vermittlungsprovisionen und Handänderungsgebühren. Normalerweise stellen die Kosten für die Vermeidung oder die Beseitigung von Umweltschäden Betriebsaufwand dar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei Grundstücken können die Kosten für den Abbruch von Altgebäuden oder für die Ausräumung von Umweltschäden (beispielsweise Sanierung von Altlasten im Boden) aktivierungsfähig sein. Eine Aktivierung ist insbesondere dort möglich, wo bei einem Erwerb die für Abbruch oder Altlastenbeseitigung noch anfallenden Kosten als Minderwert in die Preisfindung eingeflossen sind. Besteht bei Anlagen eine Verpflichtung zur Wiederherstellung des früheren Zustands von Beginn an in voller Höhe, ist die erstmalige Erfassung der entsprechenden Rückstellung als Teil der Anschaffungskosten zu betrachten; der entsprechende Aufwand wird in der Folge über zusätzliche Abschreibungen über die Nutzungsdauer erfasst. Baut sich die Verpflichtung, nach Vertragsablauf den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, mit der Nutzung auf, so ist dafür sukzessive über die Nutzungsdauer eine Rückstellung zu bilden. Alternativ kann die sofortige Bildung der Rückstellung und Aktivierung bei der Ersterfassung erfolgen. Analoge Überlegungen gelten für die vertraglich vereinbarte Wiederanpassung des Geländes nach der Ausbeutung von Kies, Lehm etc.

357 Zu den Baukosten gehören ferner die mit der Finanzierung eines Baus zusammenhängenden *Fremdkapitalzinsen,* die dem Projekt direkt zuordenbar sind und für eine angemessene Vorbereitungs- und Bauzeit anfallen. Im Zusammenhang mit der Zinsaktivierung auf Bauten vgl. III.2.12. Eine Zinsaktivierung auf Landreserven ist nicht statthaft. Die *Aktivierung von Eigenkapitalzinsen* ist nur im Falle von Bauzinsen (Art. 676 OR bei der AG bzw. Art. 798 OR bei einer GmbH) zulässig. Demnach kann den Aktionärinnen und Aktionären ein Zins in bestimmter Höhe für die Zeit, die Vorbereitung und Bau bis zur vollen Betriebsaufnahme des Unternehmens erfordern, zulasten des Anlagekontos zugesichert werden. Der Zeitpunkt, in dem die Entrichtung von Zinsen spätestens aufhört, ist in den Statuten festzuhalten.

358 Von den Anschaffungskosten in Abzug zu bringen sind Rückvergütungen aller Art, die mit dem Erwerb in Zusammenhang stehen und Preisminderungen darstellen.

359 Die Bilanzierung *angefangener Bauten* hat grundsätzlich zu den bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Baukosten zu erfolgen. In der Praxis werden normalerweise nur die bis zum Bilanzstichtag geleisteten Teilzahlungen erfasst. Wird infolge negativer Abweichungen und Entwicklungen gegenüber der ursprünglichen Planung bereits während des Baus erkennbar, dass die gesamten Anlagekosten den betrieblichen Fortführungswert bei Fertigstellung oder den Preis vergleichbarer Anlagen übersteigen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorzunehmen. Bei Zahlungen an eine Generalunternehmung ist deren Bonität zu beurteilen. Wo begründete Zweifel bestehen, ist zudem abzuklären, ob die Generalunternehmung ihrerseits den Verpflichtungen gegenüber den betreffenden Handwerkerinnen und Handwerkern nachgekommen ist (Risiko des Bauhandwerkerpfandrechts).

Folgebewertung

360 Grundstücke und Bauten sind in der Regel einzeln zu bewerten (Art. 960 Abs. 1 OR). Von diesem Grundsatz kann nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden. So kann es vertretbar sein, betrieblich gemeinsam genutzte Grundstücke und Bauten für die Abschlusserstellung als Bewertungseinheit zusammenzufassen; ebenso fremd-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

genutzte Grundstücke und Bauten, welche Teil eines Gesamtprojekts sind. Für grundsätzliche Ausführungen zur Einzel- und Gruppenbewertung vgl. II.4.3.2.

Bei der Folgebewertung hat die Bilanzierung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die notwendigen Abschreibungen sowie allfällige Wertberichtigungen, zu erfolgen.

361 Unbebaute Grundstücke unterliegen im Allgemeinen keinem nutzungsbedingten Wertverzehr, weshalb Abschreibungen normalerweise nicht erforderlich sind. Wertberichtigungen können indessen bei dauernden Werteinbussen (beispielsweise durch Umzonung) notwendig werden. Auch gesunkene Landpreise können einen Wertberichtigungsbedarf auslösen, es sei denn, das Grundstück ist im Hinblick auf eine spätere betriebliche Nutzung erworben worden und der Bilanzwert durch den zu erwartenden Nutzwert gedeckt.

362 Die Abschreibungen von Gebäuden richten sich nach der Nutzungsdauer. Sie sind auch dann vorzunehmen, wenn der Verkehrswert der Liegenschaft den Restbuchwert übersteigt. Der nach Vornahme der Abschreibungen verbleibende Restwert von Liegenschaften kann nicht unbesehen in die Bilanz übernommen werden, sondern ist zu überprüfen. Sollte der erzielbare Wert der Liegenschaft tiefer sein, ist der Restwert durch zusätzliche Wertberichtigungen auf diesen tieferen Wert herabzusetzen.

363 Anzeichen für eine Verminderung der Werthaltigkeit *(Impairment)* und damit für die Notwendigkeit ausserplanmässiger Abschreibungen liegen dann vor, wenn das Unternehmen oder der die Liegenschaft nutzende Unternehmensteil die Vollkosten der in dieser Liegenschaft hergestellten bzw. erbrachten Güter und Dienstleistungen einschliesslich der planmässigen Abschreibungen nicht nachhaltig einbringen kann. Ebenso kann schlechter Unterhalt zusätzliche Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen notwendig machen.

364 Kosten, die ausschliesslich dem Unterhalt dienen, sind der Erfolgsrechnung zu belasten. Hingegen ist die Aktivierung von Kosten für Erneuerungen, Verbesserungen und Umbauten gerechtfertigt, sofern damit eine Wertvermehrung oder eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Bei Umbauten in bestehenden Gebäuden ist die Grenzziehung zwischen Bauleistungen von wertvermehrender, werterhaltender und wertvermindernder Art oft schwierig. Bewertende sollen in solchen Fällen zur Beurteilung der Aktivierungsfähigkeit nicht zu eng am Kriterium der Wertvermehrung haften. Bei Umbauten kann eine vorbereitende Bauleistung von an sich wertvermindernder Art dennoch einen Nutzen haben. In diesem Sinne sind weniger einzelne Bautätigkeiten zu beurteilen, sondern das Projekt als Ganzes.

365 Für *Gebäude, die auf fremdem Boden* erstellt wurden, ist die Abschreibungsgrundlage aufgrund der Baurechtsvereinbarung zu ermitteln.

366 Falls ausnahmsweise für Immobilien ein beobachtbarer Preis auf einem aktiven Markt verfügbar ist, darf unter gewissen Voraussetzungen (vgl. II.4.3.3) die Folgebewertung zum Marktpreis erfolgen, selbst wenn dieser über dem Anschaffungswert liegt. Ein solcher aktiver Markt kann bei Immobilien nur in ganz seltenen Fällen bestehen, in denen die Kriterien Homogenität und Liquidität in einem hohen Mass erfüllt sind. Hingegen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

erfüllt eine unabhängige Immobilienschätzung das Kriterium des beobachtbaren Marktpreises im Sinne von Art. 960b Abs. 1 OR nicht.

367 Eine weitere Ausnahme zur Anschaffungskostenbewertung sieht das Aktienrecht vor, wonach eine Aufwertung über den Anschaffungswert zwecks Bilanzsanierung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (Art. 725c OR, vgl. III.6).

III.2.16.3.2 Technische Anlagen und Maschinen

Bestandsermittlung

368 Technische Anlagen und Maschinen beinhalten alle Vermögensgegenstände des beweglichen betrieblichen Sachanlagevermögens, wie:

- Maschinen und maschinelle Anlagen;
- Lagereinrichtungen;
- Werkzeuge;
- Modelle;
- Werkstattmobilien und -geräte;
- Büromobilien;
- Datenverarbeitungsanlagen (Hardware);
- Fahrzeuge;
- Zubehör;
- Ersatzteile;
- Leihgebinde des Leihgebers oder der Leihgeberin etc.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern, beispielsweise Werkzeugen und Kleinanschaffungen, sind die Grenzen zum Verbrauchsmaterial bzw. zum Unterhaltsaufwand fliessend.

Als Grundlage der Bestandsermittlung dient eine Inventur oder eine Anlageaufzeichnung bzw. -buchhaltung (Art. 958c Abs. 2 OR).

Ersterfassung

369 Die Ersterfassung hat höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu erfolgen (Art. 960a Abs. 1 OR).

370 Zu den *Anschaffungskosten* gehören auch Bezugskosten, Kosten für Einrichtung, Prüfung, Abnahme etc. Vom Kaufpreis in Abzug zu bringen sind Rabatte aller Art, nicht hingegen handelsüblicher Skonto.

Anschaffungen in fremder Währung sind zu den im Zahlungszeitpunkt angewandten Umrechnungs- oder abgesicherten Kursen umzurechnen und zu aktivieren. Danach wird Sachanlagevermögen nicht mehr als Fremdwährungsposition betrachtet. Sollte der aktuelle Umrechnungskurs am Bilanzstichtag tiefer sein als der historische Kurs, führt dieser Sachverhalt deshalb nicht zwingend zu einer zusätzlichen Wertberichtigung. Der Restwert, der sich aus dem ursprünglichen Anschaffungswert und den anhand der Nutzungsdauer ermittelten planmässigen Abschreibungen sowie allfällig erforderlicher Wertberichtigungen ergibt, kann so lange beibehalten werden, wie der erzielbare Wert des Anlageguts nicht unter diesen Restwert sinkt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unterhalt und Reparaturen sind in der Regel der Erfolgsrechnung zu belasten. Wertvermehrende Investitionen in bestehende Sachanlagen, die den Nutzwert bzw. Netto-Marktwert nachhaltig erhöhen oder die Lebensdauer wesentlich verlängern, können aktiviert werden.

371 Werden Anlagegüter von Unternehmen selbst hergestellt, liegen Eigenleistungen vor. Als *Herstellungskosten* dieser Eigenleistungen werden diejenigen Kosten bezeichnet, die bei der Herstellung eines Guts oder durch Veränderung eines früher erworbenen oder selbst hergestellten Guts im eigenen Unternehmen entstehen. Darunter fallen in erster Linie die Aufwendungen für Einzelmaterial (Rohmaterial, halbfertige Erzeugnisse, Bestandteile, Zubehörteile, Nebenkosten der Anschaffung etc.) und Einzellöhne (einschliesslich Sozialkosten, Ferienentschädigungen etc.). Ferner gehören die Gemeinkosten der Herstellung ohne kalkulatorische Eigenkapitalzinsen dazu.

Als Grundlage der Ermittlung dienen die Betriebsbuchhaltung und die Kalkulationsunterlagen. Es ist darauf zu achten, dass kein zu hoher Gemeinkostenzuschlag berücksichtigt wird (beispielsweise bei Unterbeschäftigung des Unternehmens). Nicht zu den Herstellungskosten der Eigenleistungen gehören die Verwaltungs- und Vertriebskosten. Die Verwaltungskosten dürfen nicht aktiviert werden; Vertriebskosten fallen bei den Eigenleistungen nicht an (vgl. III.2.12). Der bilanzierte Wert der Eigenleistungen sollte im Rahmen eines vergleichbaren Preises bei Drittbezug liegen.

Folgebewertung

372 In der Folgebewertung werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die notwendigen Abschreibungen und Wertberichtigungen vermindert. Dabei ist die kleinstmögliche Gruppe von Anlagegütern mit unabhängig bestimmbarem Nutzwert als Bewertungseinheit zu betrachten. Der Restwert, der sich aus dem ursprünglichen Anschaffungswert und den anhand der Nutzungsdauer ermittelten planmässigen Abschreibungen ergibt, kann so lange beibehalten werden, wie der erzielbare Wert des Anlageguts nicht unter diesen Restwert sinkt. Eine Folgebewertung zu beobachtbaren Marktpreisen (Art. 960b OR) kommt für technische Anlagen und Maschinen in der Praxis kaum infrage, da die Kriterien für einen aktiven Markt in aller Regel nicht erfüllt sind.

373 Bei *stillgelegten Anlagen* muss beurteilt werden, ob diese für eine weitere Verwendung vorgesehen sind (beispielsweise als Reserveanlage) oder ob die Stilllegung endgültig ist. Im letzteren Fall ist eine Wertberichtigung auf den Veräusserungswert (Liquidations- oder Schrottwert) unerlässlich.

III.2.16.4 Gliederung und Ausweis

374 Die Sachanlagen sind unter dem Anlagevermögen gesondert auszuweisen (Art. 959a Abs. 1 OR). Das Obligationenrecht schreibt innerhalb der Sachanlagen keine weitere Aufgliederung vor. Eine Unterteilung in unbewegliches (Grundstücke und Gebäude) und bewegliches Vermögen (Maschinen, Betriebs- und Geschäftseinrichtungen) ist bei sachanlagenintensiven Unternehmen jedoch empfehlenswert. Eine weitere Unterteilung nach der Art der Anlagegüter ist zweckmässig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

375 Zur Veräusserung vorgesehene Sachanlagegüter sind im Umlaufvermögen auszuweisen, wenn die geplante Veräusserung Aussicht auf eine Verwirklichung innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag hat (Art. 959 Abs. 3 OR). Dies ist indessen kein Grund, solche Sachanlagen zum (höheren) Veräusserungswert zu bilanzieren.

376 Bei Unternehmen der Baubranche sind die Liegenschaften je nach Verwendungszweck im Umlaufvermögen oder als Anlagevermögen auszuweisen.

377 Werden *geleaste Vermögensgegenstände* bilanziert, sind sie klar als solche – d.h. als nicht im Eigentum des Unternehmens befindliche Güter – zu bezeichnen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil geleaste Güter den Leasingnehmer in den Verfügungsmöglichkeiten einschränken. Für *Aktiven unter Eigentumsvorbehalt* sowie *zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete Aktiven* ist je der Gesamtbetrag offenlegungspflichtig (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR).

378 *Angefangene Bauten* sollten als separater Posten bilanziert werden (Baukonto).

379 Im Interesse besserer Transparenz kann im Anhang ein Anlagespiegel aufgeführt werden mit Angabe der Anschaffungswerte, Zugänge, Abgänge, kumulierten Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie dem Stand der Buchwerte auf den Bilanzstichtag.

380 Bedeutende Gewinne oder Verluste aus der Veräusserung von Sachanlagen sind in der Erfolgsrechnung oder im Anhang einzeln auszuweisen und zu erläutern, sofern dies für die Beurteilung der Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Art der Unternehmenstätigkeit üblich ist (Art. 959b Abs. 5 OR und Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

381 Werden bei Veräusserung des Anlageguts stille Reserven realisiert, ist deren Auflösung im Anhang unter Umständen offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR, vgl. III.5.3).

382 Es ist vertretbar, Aufwendungen, die direkt mit dem Verkauf in Zusammenhang stehen (beispielsweise Handänderungssteuern, Beurkundungsgebühren, Maklerprovisionen etc.), mit dem Veräusserungserlös zu verrechnen. Eine Verrechnung von Gewinnen mit Verlusten aus Anlagenabgängen ist gemäss Verrechnungsverbot nicht zulässig (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 7 OR).

III.2.17 Leasing

III.2.17.1 Begriffliches

383 Unter Leasing wird die Überlassung einer Sache durch den Leasinggeber auf eine bestimmte Zeit gegen Entgelt an den Leasingnehmer verstanden. Der Leasingvertrag ist im Gesetz nicht geregelt (Innominatkontrakt). Die Parteien sind daher in der vertraglichen Ausgestaltung weitgehend frei. Deshalb wird der Leasingvertrag je nach Ausgestaltung oft als Miet- bzw. Pachtvertrag, als Miet-Kauf-Vertrag oder als Abzahlungsgeschäft aufgefasst.

384 Leasing hat seinen sprachlichen Ursprung im englischen Wort «to/the lease» (mieten, vermieten, Mietvertrag; pachten, verpachten, Pachtvertrag). Im Angelsächsischen wird «the lease» für viele mittel- und längerfristige Miet- und Pachtverhältnisse benutzt. In der deutschsprachigen Literatur und Praxis wird der Begriff Leasing vornehmlich bei Einschaltung eines Leasingunternehmens verwendet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

385 Ein zentraler Aspekt bei der Behandlung von Leasingverhältnissen in der Rechnungslegung ergibt sich aus dem Umstand, dass rechtlich das Eigentum am Leasinggut für die Dauer des Vertragsverhältnisses beim Leasinggeber verbleibt, wohingegen der Leasingnehmer über das Nutzungsrecht am Leasinggut verfügt. Ausser den Offenlegungsvorschriften von Art. 959c Abs. 2 Ziff. 6 OR kennt das Rechnungslegungsrecht keine expliziten Bestimmungen zur Behandlung von Leasingverhältnissen. Für deren buchhalterische Erfassung besteht faktisch ein Wahlrecht, das sich aus der Anwendung Ansatzkriterien von Aktiven und Verbindlichkeiten ableitet (Art. 959 Abs. 2 bzw. Abs. 5 OR). Die Praxis lehnt sich üblicherweise an die Bestimmungen der anerkannten Standards zur Rechnungslegung an. Diese sehen allerdings eine sehr unterschiedliche Behandlung von Leasingverhältnissen vor, weshalb auf eine konsistente Anwendung der entsprechenden Regelungen zu achten ist.

386 Für *Leasinggeber* unterscheiden die internationalen Rechnungslegungsstandards zwischen Finanzierungsleasing und operativem Leasing, so beispielsweise in IFRS 16.61. Ein Leasingverhältnis wird als Finanzierungsleasing eingestuft, wenn der Leasinggeber im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen an den Leasingnehmer überträgt. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Einstufung als operatives Leasing. Swiss GAAP FER enthält keine expliziten Bestimmungen für Leasinggeber.

387 Für *Leasingnehmer* sehen die internationalen Standards eine Bilanzierung beinahe aller Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten ab Beginn eines Leasingverhältnisses vor. Einzig kurzfristige, geringwertige oder vollständig variable Leasingverhältnisse (z.B. Umsatzmiete) sind nicht bilanziell zu erfassen. Swiss GAAP FER hingegen unterscheidet zwischen dem in der Bilanz zu erfassenden Finanzierungsleasing und dem nicht zu bilanzierenden operativen Leasing. Die Unterscheidung ist nach wirtschaftlichen Merkmalen und nicht nach der vertraglichen Ausgestaltung vorzunehmen. Ein *Finanzierungsleasing* liegt nach FER 13/3 in der Regel vor, wenn

- bei Vertragsabschluss der Barwert der Leasingraten sowie einer allfälligen Restzahlung in etwa dem Anschaffungs- bzw. Marktwert des Leasingguts entspricht; oder
- die erwartete Leasingdauer nicht wesentlich von der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Leasingguts abweicht; oder
- das Leasinggut am Ende der Leasingdauer ins Eigentum des Leasingnehmers übergehen soll; oder
- eine allfällige Restzahlung am Ende der Leasingdauer wesentlich unter dem dannzumaligen Marktwert liegt.

388 Als operatives Leasing gelten im Umkehrschluss alle Leasinggeschäfte, die nicht als Finanzierungsleasing zu qualifizieren sind. Operative, nicht innerhalb eines Jahres kündbare Leasingverpflichtungen sind im Anhang offenzulegen.

III.2.17.2 Buchführung und Bilanzierung

389 Bei der Buchführung ist auf den einzelnen Leasingvertrag abzustellen, wobei aus der Bezeichnung des Vertrags nicht immer auf die tatsächlichen Verhältnisse geschlossen werden kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.17.2.1 Behandlung beim Leasinggeber

390 Aufgrund fehlender gesetzlicher Vorgaben erscheint die Behandlung von Leasingverhältnissen beim Leasinggeber entweder als Finanzierungsleasing oder als operatives Leasing im oben ausgeführten Sinn im obligationenrechtlichen Abschluss sachgerecht.

391 Werden alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen eines Vermögenswerts an den Leasingnehmer übertragen, liegt ein Finanzierungsleasing vor. Wirtschaftlich betrachtet erfolgt ein durch den Leasinggeber finanzierter Verkauf des Leasingguts. Leasinggeber erfassen dementsprechend mit dem Beginn des Leasingverhältnisses eine langfristige Forderung zu ihrem Zeitwert. Alternativ erscheint eine Bilanzierung des Leasingguts gemäss seinem Wesen (z.B. als Sachanlage) bis zur Übertragung des rechtlichen Eigentums ebenfalls vertretbar.

392 Verbleiben die mit Eigentum verbundenen Risiken und Chancen eines Vermögenswerts beim Leasinggeber, liegt ein operatives Leasing vor. Der Leasinggeber bilanziert das Leasinggut entsprechend seinem Wesen. Die Folgebewertung richtet sich nach den Grundsätzen für die Behandlung der entsprechenden Vermögenswerte. Für das Insolvenzrisiko auf ausstehenden Leasingzahlungen ist eine angemessene Wertberichtigung zu bilden. Bei der Bewertung des aktivierten Leasingobjekts ist zudem zu berücksichtigen, dass die Risiken beim Leasinggeber umso grösser sind, je schwieriger eine anderweitige Verwendung des Leasinggegenstands im Fall einer vorzeitigen Rücknahme ist.

393 Die Einnahmen des Leasinggebers setzen sich zusammen aus:
- einer Abschlussgebühr;
- den periodischen Leasingraten einschliesslich einer Entschädigung für die Finanzierung;
- einem allfälligen Restwerterlös aus der Verwertung des vermieteten Gegenstands nach Ablauf des Leasingvertrags.

394 Eine bei Vertragsabschluss oder zusammen mit der ersten Leasingzahlung zu entrichtende Abschlussgebühr stellt Teil der Gesamtentschädigung für das Einräumen des Nutzungsrechts dar. Sie ist zunächst als passive Erlösabgrenzung zu erfassen, die über die Laufzeit des Leasingverhältnisses in der Erfolgsrechnung aufgelöst wird (Art. 958b Abs. 1 OR). Nicht gesicherte Vergütungen, z.B. aus Kauf-, Verlängerungs- und Kündigungsoptionen oder eine allfällige Restzahlung des Leasingnehmers für eine höhere als vereinbarte Nutzung, können erst dann als Ertrag erfasst werden, wenn sie der Leasinggeber mit hoher Wahrscheinlichkeit als realisiert betrachten kann.

III.2.17.2.2 Behandlung beim Leasingnehmer

395 Eine gesetzliche Bilanzierungspflicht besteht, wenn aufgrund vergangener Ereignisse über einen Vermögenswert verfügt werden kann, ein Mittelzufluss aus diesem wahrscheinlich ist und der Wert des Aktivums verlässlich geschätzt werden kann (Art. 959 Abs. 2 OR). Ähnlich formulierte Kriterien gelten für die Passivierungspflicht von Verbindlichkeiten (Art. 959 Abs. 5 OR). Während bei Leasinggeschäften der Mittelzufluss und eine verlässliche Schätzung des Werts als gegeben betrachtet werden können, ist die Frage der Verfügungsgewalt vertiefter zu prüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

396 Wirtschaftlich betrachtet liegt die Verfügungsmacht als Recht zur Nutzung des Leasingobjekts beim Leasingnehmer, auch wenn das rechtliche Eigentum an demselben (noch) nicht an diese übergegangen ist. Unter dieser Betrachtungsweise sind Leasinggeschäfte grundsätzlich zu bilanzieren, was insbesondere auf Anlagen zutrifft, die mittels Finanzierungsleasings beschafft werden. Bei einer formellen vertragsrechtlichen Auslegung der Verfügungsgewalt (Eigentumsübertragung als Voraussetzung für die Verfügungsgewalt) werden die Bedingungen für die Aktivierung hingegen als nicht erfüllt betrachtet, und es wird auf eine Bilanzierung verzichtet. In der obligationenrechtlichen Rechnungslegungspraxis ist dies für operative Leasingverhältnisse üblich.

397 Die Behandlung von Leasingverträgen verlangt vom bilanzierenden Unternehmen einen Ermessensentscheid. Beide oben ausgeführten Auslegungsvarianten (formaljuristisch oder wirtschaftlich) sind dabei zulässig. Es ist für jede Gruppe von gleichartigen Leasingverhältnissen zu beurteilen, ob eine Bilanzierung angezeigt oder ob darauf zu verzichten ist. Angesichts dieser Ausgangslage erscheint eine Anlehnung an die anerkannten Standards zur Rechnungslegung, wie z.B. FER 13 oder IFRS 16, zulässig. Die gewählte Bilanzierungspraxis ist im Anhang zu erläutern (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR, vgl. III.5.1).

Nichtbilanzierung des Leasinggeschäfts

398 Wird das Leasinggeschäft nicht bilanziert, sind die Leasingzahlungen nach ihrer Fälligkeit unter Berücksichtigung der zeitlichen Abgrenzung als Aufwand zu erfassen und sachgerecht in der Erfolgsrechnung auszuweisen. Abgrenzungen können insbesondere für Abschlussgebühren angezeigt sein, wenn diese von einer gewissen Bedeutung sind.

Bilanzierung des Leasinggeschäfts

399 Bei Vertragsbeginn erfasst der Leasingnehmer einen Vermögenswert für das erhaltene Nutzungsrecht sowie eine Leasingverbindlichkeit.

400 Ausgangspunkt ist die als Barwert der künftigen Leasingzahlungen bemessene Leasingverbindlichkeit. Für die Bewertung sind nicht nur feste Leasingraten, sondern auch weitere vertragliche Zahlungsflüsse, z.B. aus variablen Raten, Restwertgarantien, Ausübungen von Verlängerungs-, Kündigungs- oder Kaufoptionen zu berücksichtigen. Letztere sind nach Art. 959 Abs. 5 OR dann zu berücksichtigen, wenn deren Mittelabfluss wahrscheinlich ist und verlässlich geschätzt werden kann. Für vollständig variable Zahlungen wie umsatzbasierte Mietzahlungen ist dies üblicherweise nicht möglich. In Bezug auf die Ausübung von Optionen muss eine Einschätzung vorgenommen werden, und die erwarteten Zahlungen sind konsistent mit der Beurteilung zu berücksichtigen. Beispielsweise ist eine Restkaufpreiszahlung dann zu berücksichtigen, wenn von der Ausübung einer Kaufoption ausgegangen wird. Zur Ermittlung des Barwerts ist jener Abzinsungsfaktor anzuwenden, der dem Zinssatz im Leasingvertrag entspricht. Ist dieser nicht bekannt, ist von einem Zinssatz auszugehen, der für eine gleichartige Finanzierung zu entrichten wäre.

401 Der Anschaffungswert des Nutzungsrechts bzw. des geleasten Guts im Zugangszeitpunkt ergibt sich aus dem Barwert der Leasingverbindlichkeit bei Beginn des Leasingverhältnisses zuzüglich weiterer mit dem Leasing zusammenhängender bereits geleisteter Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen zu Beginn des Leasingvertrags) an den Leasinggeber,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sofern diese die Ansatzkriterien für einen Vermögenswert erfüllen. Die Differenz aus den künftigen Mehrzahlungen über die bilanzierte Leasingverbindlichkeit hinaus stellt eine Entschädigung für die Inanspruchnahme der in einem Leasing enthaltenen Finanzierungskomponente dar.

402 Eine allfällige Rückbauverpflichtung wird als Erhöhung des Vermögenswerts mit zeitgleicher Erfassung einer Rückstellung berücksichtigt (vgl. III.2.26.5).

403 Das Nutzungsrecht wird über die Vertragsdauer abgeschrieben, wobei diese konsistent mit der Einschätzung der für die Leasingverbindlichkeit berücksichtigten Zahlungsflüsse zu ermitteln ist. Die Abschreibungsdauer darf die Nutzungsdauer des Leasingguts nicht überschreiten. Ein Restwert wird nur berücksichtigt, wenn von der Übernahme ins Eigentum durch ein Kaufrecht ausgegangen wird.

404 Leasingzahlungen beinhalten eine Zins- und eine Amortisationskomponente. Der Zinsbetrag fliesst in den Finanzaufwand ein. Der Amortisationsbetrag wird von der Leasingverbindlichkeit in Abzug gebracht.

III.2.17.3 Gliederung und Ausweis

405 Für ein Verständnis der Behandlung von Leasinggeschäften als Leasinggeber oder als Leasingnehmer in der Jahresrechnung ist es angesichts fehlender gesetzlicher Regelungen essenziell, dass im Anhang die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze offengelegt werden (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR).

406 Die im Zusammenhang mit Leasinggeschäften stehenden Bilanzpositionen sind beim Leasingnehmer entweder in der Bilanz separat z.B. als «Maschinen im Leasing» und «Leasingverbindlichkeiten» auszuweisen oder im Anhang mit Angabe der Buchwerte offenzulegen. Kurz- und langfristige Leasingverbindlichkeiten sind entsprechend ihrer Fristigkeit auszuweisen.

407 Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften und anderen Leasingverpflichtungen ist im Anhang offenzulegen, sofern diese nicht innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen oder gekündigt werden können (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 6 OR, vgl. III.5.9). Diese Angabe entfällt, wenn die Leasingverbindlichkeiten direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. Im Sinne einer transparenten Darstellung der festen Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens ist allerdings der Ausweis sämtlicher Leasingverbindlichkeiten, also auch der bilanzierten, im Anhang zweckmässig. Dabei ist darauf zu achten, dass aus der Offenlegung klar hervorgeht, wie die entsprechende Leasingverbindlichkeit bilanziell behandelt wird.

III.2.17.4 Sale and Leaseback

408 Bei einem Sale and Leaseback wird ein im Eigentum befindliches Anlagegut verkauft und danach im Rahmen eines Leasingvertrags vom selben Unternehmen weiter genutzt. Wenn aus dem Verkauf ein Gewinn resultiert, ist zu beurteilen, ob dieser als realisiert angesehen werden darf. Nach FER 13 wird ein Gewinn beim Ansatz eines Finanzierungsleasings als passive Rechnungsabgrenzung erfasst und über die Dauer des Leasingvertrags aufgelöst. Auch im handelsrechtlichen Abschluss erscheint es nicht sachgerecht, einen Gewinn unbesehen erfolgswirksam zu erfassen. Bei einer formal-juristischen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Auslegung würde der erzielte Veräusserungserlös als realisiert gelten. Eine wirtschaftliche Betrachtungsweise hingegen berücksichtigt den Umstand, dass der Veräusserungserlös ggf. eine Kompensation für später zu entrichtende überhöhte Leasingzahlungen darstellt. Liegt eine Rückkaufsoption oder dergleichen vor, handelt es sich üblicherweise nicht um einen Verkauf, sondern um eine Finanzierung, da das Unternehmen die Verfügungsmacht (Nutzungsrecht) über den Vermögenswert behält. Bei einem Leaseback des verkauften Guts mittels Finanzierungsleasing ist die Differenz zwischen dem gesetzlichen Höchstwert und dem Verkaufspreis zu passivieren und über die Laufzeit des Leasingvertrags erfolgswirksam aufzulösen, bei einem Leaseback mittels operativen Leasings hingegen die Differenz zwischen Verkehrswert und höherem Verkaufspreis. Sofern ein Unternehmen eine Leasingbilanzierung nach IFRS 16 auch in seiner handelsrechtlichen Jahresrechnung anwendet, gelten die entsprechenden Vorgaben von IFRS 16 auch für Sale-and-Leaseback-Transaktionen analog.

409 Eine differenzierte Betrachtungsweise ist erforderlich, wenn das Anlagegut stille Reserven enthält (Art. 960a Abs. 4 OR). Wenn auf dem zum Rückleasing bestimmten Anlagegut vor dem Verkauf zwecks Bildung stiller Reserven überhöhte Abschreibungen vorgenommen worden sind, können die durch den Verkauf wieder eingebrachten Zusatzabschreibungen erfolgswirksam behandelt werden. Es steht dem Bilanzierenden frei, stille Reserven jederzeit und in beliebigem Umfang wieder aufzulösen (Art. 960a Abs. 4 OR). Der Auflösungsbetrag hat aber in die Berechnung des Gesamtbetrags der Veränderung stiller Reserven einzufliessen, der allenfalls offenlegungspflichtig wird (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR, vgl. III.5.3).

III.2.18 Immaterielle Werte

III.2.18.1 Begriffliches

410 Immaterielle Werte als Teil des Anlagevermögens (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 2 OR) umfassen u.a. Konzessionen, Patente, besondere Fabrikationsverfahren, Rezepte, Lizenzen, Verlagsrechte, Marken, Muster, Modelle, Urheberrechte, (Import- oder Export-)Kontingente, IT-Programme und -Nutzungsrechte sowie produktbezogene Entwicklungskosten. Ebenfalls als immaterieller Wert gilt ein separat bezahlter (derivativer) Goodwill.

411 Nicht aktivierbar sind Gründungs- und Kapitalerhöhungs- oder allgemeine Organisationskosten, Aus- und Weiterbildungskosten des Personals sowie Restrukturierungskosten. Kosten für *Forschungsaktivitäten*, d.h. bei allgemeinen Aufwendungen zur Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder für die unspezifische Produktentwicklung im weiteren Sinne, sind ebenfalls nicht aktivierungsfähig.

412 Sind immaterielle Werte zur Veräusserung im ordentlichen Geschäftsverlauf bestimmt, werden sie wie Vorräte behandelt.

III.2.18.2 Buchführung

413 Immaterielle Werte sind zu aktivieren, wenn aufgrund vergangener Ereignisse über sie verfügt werden kann, ein Mittelzufluss wahrscheinlich ist und ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann (Art. 959 Abs. 2 OR). Eine Aktivierung setzt voraus, dass entsprechende Fremdleistungen und/oder Eigenaufwendungen nachgewiesen werden und dem entsprechenden immateriellen Anlagegut ein direkt zuorden- und feststellbarer

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nutzen zukommt. Bei einem Gut in der Entwicklungsphase bedeutet dies in aller Regel, dass im Bilanzierungszeitpunkt bereits ein konkretes Ergebnis (beispielsweise in Form eines Prototyps) vorliegt, das technisch und kommerziell zur Marktreife gebracht werden kann. Das Unternehmen muss zudem in der Lage sein, diese letzte Phase bis zur Marktreife finanzieren zu können. Vor diesem Hintergrund erscheint es in Anlehnung an FER 10/4 vertretbar, auf die Aktivierung selbst erarbeiteter immaterieller Werte generell zu verzichten.

414 Dem Periodenergebnis belastete Aufwendungen für selbst erarbeitete immaterielle Werte können nicht nachträglich aktiviert werden.

415 Für immaterielle Werte ist ein Inventar zu erstellen, woraus die einzelnen Komponenten der Bilanzposition ersichtlich sind.

III.2.18.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

416 Zur Feststellung des Bestands käuflich erworbener (derivativer) immaterieller Werte dienen die Verträge, Zahlungsbelege, Abrechnungen über Patentgebühren, Registereintragungen in Verbindung mit Lizenz- und ähnlichen Erträgen.

417 Als Grundlage zur Feststellung des Bestands selbst geschaffener immaterieller Werte dienen Kostenrechnung, Verträge (vergebene Lizenzen etc.), Vereinbarungen mit Dritten oder Abrechnungen über Patentgebühren.

Ersterfassung

418 Die Ersterfassung immaterieller Anlagegüter muss zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfolgen (Art. 960a Abs. 1 OR). Für käuflich erworbene Güter gelten die Anschaffungs-, für selbst geschaffene die Herstellungskosten als Wertobergrenze. Zu den *Anschaffungs- oder Herstellungskosten* gehören auch die diesbezüglichen Nebenkosten wie beispielsweise Gebühren oder Beratungshonorare, soweit sie in einem direkten Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Akquisition des immateriellen Werts stehen.

Folgebewertung

419 In der Folgebewertung dürfen immaterielle Werte grundsätzlich nicht über den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich notwendiger Abschreibungen und Wertberichtigungen, bewertet werden (Art. 960a OR). Eine Bewertung zu einem beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt (Art. 960b OR) dürfte für immaterielle Anlagen die Ausnahme darstellen. Ein Beispiel sind Emissionszertifikate, sofern die Bedingungen eines aktiven Markts erfüllt sind.

Bei der Folgebewertung muss der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust durch Abschreibungen und anderweitiger Wertverlust durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden (Art. 960a Abs. 3 OR). Die Abschreibungen bemessen sich nach der Nutzungsdauer des immateriellen Werts. Dabei ist insbesondere auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer und nicht auf rechtliche Kriterien wie beispielsweise die urheberrechtliche Schutzfrist abzustellen, wenn Letztere länger als die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ist die Nutzungsdauer immaterieller Werte nicht genau bestimmbar, wird eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren, in begründeten Fällen eine solche von höchstens zwanzig Jahren empfohlen. Die Abschreibungsdauer von zwanzig Jahren kann überschritten werden, wenn sich die Nutzungsdauer eindeutig bestimmen lässt.

420 Liegen Anzeichen für Werteinbussen vor (vgl. III.2.19), sind zusätzliche Wertberichtigungen zu bilden (Art. 960a Abs. 3 OR). Inwieweit solche Werteinbussen vorliegen, ist mit einer Vergleichsrechnung festzustellen. Dabei wird der Buchwert mit dem erzielbaren Wert verglichen. Der *erzielbare Wert* ist der höhere von Nutzwert (Value in use) und Netto-Marktwert.

421 Der *Nutzwert* bestimmt sich grundsätzlich aus dem Barwert der Geldflüsse durch die künftige weitere Nutzung des immateriellen Werts. Da der Nutzwert weitgehend einer subjektiven Einschätzung und grossen Ermessensspielräumen unterliegt, ist die Überprüfung der Werthaltigkeit anspruchsvoll. Für die Ermittlung des Nutzwerts herangezogen werden insbesondere Cashflow-, Ertrags- und Deckungsbeitragsprognosen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche einzelnen immateriellen Werte zusammen eine zweckmässige Bewertungseinheit für eine derartige Vergleichsrechnung bilden. Dabei ist die kleinstmögliche Gruppe von immateriellen Werten mit unabhängig bestimmbarem Nutzwert als Bewertungseinheit zu betrachten.

422 Der *Netto-Marktwert* entspricht dem erzielbaren Preis zwischen unabhängigen Dritten, abzüglich der direkt damit verbundenen Verkaufsaufwendungen. Letztere umfassen sämtliche Kosten, die beim Unternehmen anfallen würden, um den immateriellen Wert einem Dritten veräussern zu können (beispielsweise Kosten für die Verkaufsberatung etc.).

423 Falls der erzielbare Wert eines immateriellen Werts tiefer ist als die um die planmässigen Abschreibungen verminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ist eine zusätzliche ausserplanmässige Wertberichtigung (Impairment) auf diesen Wert vorzunehmen. Gegen den Grundsatz der Vorsicht und damit unzulässig wäre es, auf planmässige Abschreibungen von immateriellen Werten mit der Begründung eines höheren Nutz- oder Veräusserungs- bzw. Verkehrswerts zu verzichten, ausser es wurden vorgängig höhere Abschreibungen im Sinne von stillen Reserven gebildet. Deren Auflösung hat in die Berechnung des Gesamtbetrags der Reserveveränderung einzufliessen, der ggf. offenlegungspflichtig wird (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

424 Da die Wertüberprüfung eines immateriellen Werts (anders als beispielsweise bei den Vorräten) auch anhand von Nutzwerten und nicht ausschliesslich anhand von Verkehrswerten erfolgt, muss selbst bei nachhaltig gesunkenen Verkehrswerten nicht zwangsläufig eine zusätzliche Wertberichtigung vorgenommen werden, jedenfalls so lange nicht, wie die Restbuchwerte durch die betriebliche Leistung wieder eingebracht werden können. Nimmt das bilanzierende Unternehmen – trotz höherem Nutzwert – aus Vorsichtsgründen eine Wertberichtigung auf den tieferen Verkehrswert vor, ist das nach dem Obligationenrecht zulässig, stellt aber die Bildung einer stillen Reserve dar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Überprüfung der Werthaltigkeit ist Bestandteil des Bewertungsvorgangs von immateriellen Werten und ist demnach periodisch, entsprechend dem Abschlussrhythmus eines Unternehmens, vorzunehmen.

425 Werden immaterielle Werte schneller als wirtschaftlich erforderlich abgeschrieben, so erfolgt eine Bildung stiller Reserven (Art. 960a Abs. 4 OR).

Behandlung von Goodwill

426 Die Behandlung von Geschäftswert oder Goodwill in der Rechnungslegung hat verschiedene Ausprägungen.

427 *Selbst geschaffener (originärer) Goodwill* stellt kein bilanzierungsfähiges Aktivum nach Art. 960a Abs. 1 OR dar, da eine konkrete Zuordnung von Aufwendungen im Sinne von Anschaffungs- und Herstellungskosten und dem dadurch geschaffenen Firmenwert im Sinne eines wahrscheinlichen Mittelzuflusses nicht verlässlich möglich ist.

428 Goodwill aus der Akquisition einer Beteiligung (Share Deal), der im Konzernabschluss als nicht identifizierbarer immaterieller Wert behandelt wird, bildet im Einzelabschluss Teil der Anschaffungskosten der Beteiligung. Er wird in der Jahresrechnung nach OR weder gesondert ausgewiesen noch planmässig abgeschrieben, sondern auf allfällige Wertminderungen geprüft. Bei fehlender Werthaltigkeit erfolgt eine Wertberichtigung des Beteiligungsbuchwerts.

429 Der separat im Rahmen der Übernahme von Aktiven und Verbindlichkeiten als Sachgesamtheit (Asset Deal) *erworbene (derivative) Goodwill* wird zum Anschaffungswert bilanziert. Er ergibt sich als Differenz zwischen Kaufpreis und dem Buch- oder (i.d.R. angemessener) dem Verkehrswert der übernommenen Aktiven und Verbindlichkeiten. Ein solcher Goodwill ist innert einer angemessenen Frist planmässig abzuschreiben. Ein Impairment-only-Ansatz, bei dem der Goodwill grundsätzlich nicht planmässig abgeschrieben wird, ist für separat angesetzten Goodwill handelsrechtlich nicht zulässig, da im OR – anders als z.B. unter IFRS – ein entsprechender Rahmen dazu fehlt. Ein subjektbezogener (personenbezogener) Goodwill soll innerhalb von höchstens fünf Jahren abgeschrieben werden. Für einen objektbezogenen, insbesondere einen standortbedingten Goodwill ist eine längere Abschreibungsdauer vertretbar; in begründeten Sonderfällen kann diese mit mehr als zwanzig Jahren angesetzt werden. Die Werthaltigkeit des Goodwills ist periodisch zu überprüfen. Die gleichen Überlegungen gelten für Goodwill, der im Zug einer Fusion entstanden ist (vgl. III.7).

Immaterielle Werte im Zusammenhang mit IT

430 Mit der Nutzung der Informationstechnologie stellen sich häufig Abgrenzungsfragen, ob IT-bezogene Ausgaben zu immateriellen Werten für das Unternehmen führen (z.B. Kauf von Software, Konfiguration beim Unternehmen installierter Grosssysteme) oder ob sie Betriebskosten der laufenden Periode darstellen (z.B. Ausbildungskosten für die Nutzung neuer IT-Systeme). Gerade bei der Nutzung Cloud-basierter Software, auch als Software-as-a-Service (SaaS) bezeichnet, ist zu beurteilen, ob der Lizenznehmer Zugang zu einer Dienstleistung oder die Kontrolle über einen immateriellen Wert erhält. Laufende Lizenzzahlungen deuten auf eine Dienstleistung hin und sind im Zeitpunkt

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der Lizenznutzung im Aufwand zu erfassen. Die Aktivierbarkeit von Implementierungsaufwendungen von SaaS ist insbesondere dann kritisch zu beurteilen, wenn das Unternehmen lediglich einen Zugang zu einer Dienstleistung erhalten hat. In Anlehnung an internationale Rechnungslegungsstandards können Implementierungsaufwendungen für SaaS-Lösungen entweder abgegrenzt und über deren Laufzeit aufgelöst oder direkt bei Anfall erfolgswirksam erfasst werden.

III.2.18.4 Gliederung und Ausweis

431 Die immateriellen Werte sind im Anlagevermögen gesondert auszuweisen. Grundsätzlich gelten für Angaben und Offenlegungen analoge Überlegungen wie bei Sachanlagen (vgl. III.2.16.4).

III.2.19 Wertberichtigungen

III.2.19.1 Begriffliches

432 Wertberichtigungen sind Korrekturposten zu Aktiven für bereits eingetretene Entwertung oder zu erwartende Vermögenseinbussen zwecks Einhaltung der Bewertungsvorschriften.

Wertberichtigungen müssen – wie die Abschreibungen – nach den allgemein anerkannten Grundsätzen vorgenommen werden (Art. 960a Abs. 3 OR). Das Gesetz verzichtet auf die Konkretisierung bestimmter Methoden oder Vorgaben. Bestehen konkrete Anzeichen für eine Überbewertung von Aktiven, so sind die Werte zu überprüfen und ggf. anzupassen (Art. 960 Abs. 3 OR). Demnach ist zunächst festzustellen, ob konkrete Anzeichen für eine Wertverminderung eines Aktivums vorliegen. Solche Anhaltspunkte können beispielsweise sein:

- für das Unternehmen nachteilige Entwicklungen im wirtschaftlichen, rechtlichen oder technologischen Umfeld;
- unter den Erwartungen liegende Mittelzuflüsse oder Erträge aus einem Aktivum;
- Veränderungen der beabsichtigten Nutzungsart eines Aktivums, beispielsweise infolge technischer Neuerungen oder eines physischen Schadens;
- bedeutend höhere tatsächliche als geplante Kosten für die Anschaffung eines Aktivums;
- Verminderung des Marktwerts von Aktiven;
- Anstieg der für ein Unternehmen relevanten Zinsen mit negativen Auswirkungen auf den Nutzwert eines Aktivums;
- höhere Bonitätsrisiken bei Forderungen und Finanzanlagen;
- das ausgewiesene Eigenkapital einer kotierten Beteiligung ist höher als deren Börsenkapitalisierung.

433 Bei konkreten Anzeichen für Wertverminderungen eines Aktivums ist dessen erzielbarer Wert, also der höhere von Nutzwert (subjektiver Geschäftswert/Value in use) und Netto-Marktwert, zu ermitteln. Ein Wertberichtigungsbedarf ergibt sich als Differenz zwischen Buchwert und dem tieferen erzielbaren Wert. Da sich die Bewertungsvorgänge auf die gesamte Bilanz beziehen, kann sich bei nahezu sämtlichen Aktiven ein Bedarf an Wertberichtigungen ergeben. Zu Wiederbeschaffungszwecken sowie zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens dürfen zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen vorgenommen werden (Art. 960a Abs. 4 OR, vgl. II.3.3.4.6 und III.2.33).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.19.2 Buchführung

434 Für jede Wertberichtigung sollte zweckmässigerweise ein eigenes Konto geführt werden.

III.2.19.3 Bilanzierung

435 Wertberichtigungen können auf verschiedenen Bilanzpositionen notwendig sein. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung in der Praxis kommt der Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, welche auch Delkredere genannt wird, eine besondere Bedeutung zu. Daher wird auf das Delkredere nachfolgend näher eingegangen, während Ausführungen zum Bewertungsvorgehen der übrigen Aktivpositionen in den einzelnen Kapiteln zu den verschiedenen Bilanzpositionen enthalten sind.

436 Das Delkredere deckt einerseits das Risiko von Ausfällen von einzelnen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ab, andererseits aber auch das allgemeine Kreditrisiko.

437 Für das allgemeine Kreditrisiko, d.h. für die nach Vornahme von Wertberichtigungen für erkennbare Einzelrisiken verbleibenden Risiken von Forderungsausfällen, lässt die Eidg. Steuerverwaltung auf inländischen Guthaben (ausgenommen Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften und Forderungen mit voller Deckung) eine pauschale Wertberichtigung von 5 % und auf ausländischen von 10 % zu. Die Kantone lassen zum Teil abweichende Pauschalwertberichtigungen zu (beispielsweise Kanton Zürich 10 % auf inländischen und 20 % auf ausländischen Guthaben).

438 Erhaltene Sicherheiten sind auf ihren Wert hin zu überprüfen und können ggf. bei der Bemessung des Delkredere berücksichtigt werden. Sofern eine Exportrisikoversicherung oder eine Kreditversicherung besteht, hat das Delkredere nur den unversicherten Teilbetrag zu decken.

439 Für Zwecke der Buchführung und Rechnungslegung nach OR ist die Ermittlung der Höhe des Delkredere nach den Prinzipien anerkannter Rechnungslegungsstandards vertretbar. Erstellt ein Unternehmen zusätzlich zur Jahresrechnung nach OR auch einen Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung, der neben den Einzelwertberichtigungen auch eine Pauschalwertberichtigung für zukünftig erwartete Verluste verlangt (z.B. Expected credit losses wie unter internationalen Rechnungslegungsstandards verwendet), ist ein tieferes Delkredere unter OR als unter dem anerkannten Standard zur Rechnungslegung nicht mit dem Vorsichtsprinzip nach Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR vereinbar. Dies bedeutet, dass eine solche Pauschalwertberichtigung im handelsrechtlichen Abschluss zwingend zu übernehmen ist.

III.2.19.4 Gliederung und Ausweis

440 Wertberichtigungen können direkt oder indirekt als Minusposten vom jeweiligen Aktivum abgesetzt werden. Eine Sammelposition für Wertberichtigungen von verschiedenen Aktivpositionen ist nicht sachgerecht. Ein Ausweis unter den Passiven ist nicht zulässig (Art. 960a Abs. 3 OR).

Entfällt der Grund für eine Wertberichtigung, bietet sich nach Schweizer Gesetz und Praxis ein Wahlrecht an: Bei Wiedererlangung der Werthaltigkeit kann die Wertberichtigung beibehalten oder durch eine Zuschreibung aufgelöst werden *(Wertaufholung)*. Wird die Wertaufholung nicht gebucht, entsteht eine stille Reserve (Art. 960a Abs. 4 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Es besteht im Obligationenrecht somit kein Wertaufholungsgebot, anders als bei den auf eine «true and fair view» bzw. «fair presentation» ausgerichteten Standards zur Rechnungslegung.

III.2.20 Schwankungsreserve

III.2.20.1 Begriffliches

441 Werden Aktiven zum Börsenkurs oder zu einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt (Art. 960b Abs. 1 OR, vgl. II.4.3.3) bewertet, so kann eine Wertberichtigung zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden (Art. 960b Abs. 2 OR), um Schwankungen im Kursverlauf Rechnung zu tragen (Schwankungsreserve). Die steuerliche Akzeptanz der Bildung von Schwankungsreserven ist uneinheitlich.

III.2.20.2 Buchführung

442 Es empfiehlt sich, für jede Aktivposition, die zum Börsenkurs oder Marktpreis bewertet wird, ein separates Schwankungsreservekonto zu führen. Dadurch ist ein Nachvollzug der Schwankungsreserve und der Kursänderungen einfacher möglich.

Die Bildung der Schwankungsreserve (beispielsweise als Finanzaufwand) erfolgt zulasten der Erfolgsrechnung (Art. 960b Abs. 2 OR). Das bedingt eine Bruttodarstellung, d.h. ohne Verrechnung mit der Wertveränderung (beispielsweise dem Finanzertrag) des Aktivpostens.

III.2.20.3 Bilanzierung

443 Die maximal mögliche Schwankungsreserve ermittelt sich auf Basis der Kurssteigerung der jeweiligen Aktivposten, welche zu Börsenkursen oder Marktpreisen bewertet werden. Nach dem Gesetzeswortlaut sind Schwankungsreserven jedoch nicht zulässig, wenn «dadurch sowohl der Anschaffungswert als auch der allenfalls tiefere Kurswert unterschritten würden». Das untenstehende Beispiel verdeutlicht dies. Die Grundsätze der Ermittlung sind im Anhang auszuweisen und stetig anzuwenden (Art. 959c Abs. 1 OR).

«+» = Sollsaldo, «–» = Habensaldo	Jahr 0	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Anschaffungswert	100	100	100	100	100	100
Marktpreis am Bilanzstichtag = Wert des Aktivums mit Börsenkurs in der Bilanz	100	125	110	90	115	85
Höhe der Schwankungsreserve (Bilanz)	0	–25	–10	0	–15	0
Kurserfolg (Erfolgsrechnung)	0	0	0	10	–10	15
Zum Vergleich: Kurserfolg, wenn keine Schwankungsreserve gebildet worden wäre	0	–25	15	20	–25	30

Abbildung 15: Beispiel bzgl. Bildung und Auflösung einer Schwankungsreserve

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.20.4 Gliederung und Ausweis

444 Die Schwankungsreserve wird als Wertberichtigung bei der jeweiligen Aktivposition ausgewiesen (indirekt) oder, wie sich aus dem Gesetz ergibt, direkt von der entsprechenden Aktivposition in Abzug gebracht. Bei der direkten Methode (Nettoausweis in der Bilanz) ist die Höhe der Schwankungsreserve separat im Anhang auszuweisen. Ein Ausweis dieser Wertberichtigung auf der Passivseite ist nach Gesetz nicht zulässig (Art. 960b Abs. 2 OR i.V.m. Art. 960a Abs. 3 OR).

Bei der Schwankungsreserve handelt es sich wie bei den stillen Reserven um wirtschaftliches Eigenkapital. Die gesetzlich mögliche Höchstbewertung wird aufgrund eines Wahlrechts unterschritten. Die Schwankungsreserve kann aufgrund des Gesetzestextes immer nur neutralisierte Werterhöhungen, nie aber zusätzliche Wertberichtigungen enthalten. So ist für Bilanzlesende klar ersichtlich, dass es sich um eine freiwillige Wertberichtigung handelt, deren Höhe und Veränderung transparent ist. Für den Ausweis der Auflösung stiller Reserven ist daher eine Veränderung der Schwankungsreserve nicht zu berücksichtigen, weil deren Veränderung transparent ist.

III.2.21 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

III.2.21.1 Begriffliches

445 Zu dieser Position gehören Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die von der Gegenpartei erbracht und vom bilanzierenden Unternehmen noch nicht abgegolten worden sind. Bereits erhaltene Lieferungen und Leistungen, die noch nicht fakturiert sind, stellen, auch wenn der Rechnungsbetrag bereits bestimmbar ist, Abgrenzungsposten dar und sind dort zu erfassen.

III.2.21.2 Buchführung

446 Die Buchführung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt nach den gleichen Methoden wie bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vgl. III.2.7.2).

III.2.21.3 Bilanzierung

447 Die Bestandsermittlung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt sinngemäss wie bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vgl. III.2.7.3).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Nominalbetrag in die Bilanz einzusetzen (Art. 960e OR).

448 Bestrittene Verbindlichkeiten sind, sofern sie nicht offensichtlich unberechtigt sind, zu bilanzieren oder als Eventualverbindlichkeiten im Anhang auszuweisen (vgl. III.2.26.3).

III.2.21.4 Gliederung und Ausweis

449 Eine Unterteilung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat betriebsindividuellen Besonderheiten und Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Als kurzfristig gelten Verbindlichkeiten, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zur Zahlung fällig werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

450 Zur Verrechnung von Verbindlichkeiten mit Forderungen vgl. II.3.3.4.7 und III.2.7.4. Eine Verrechnung von Soll- und Habensalden innerhalb der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist nicht zulässig. Wesentliche Sollsalden sind in den übrigen kurzfristigen Forderungen zu bilanzieren.

451 Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nahestehenden Personen wird vom Gesetzgeber ein gesonderter Ausweis in der Bilanz oder im Anhang verlangt (Art. 959a Abs. 4 OR, zur Definition nahestehender Personen vgl. III.2.10).

452 Gliederung und Ausweis einzelner Positionen in der Bilanz oder im Anhang erfolgen nach den gleichen Prinzipien wie bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (vgl. III.2.7.4).

III.2.22 Anzahlungen (passiv)

III.2.22.1 Begriffliches

453 Unter passiven Anzahlungen werden erhaltene Zahlungen für noch nicht oder erst teilweise erbrachte Lieferungen und Leistungen verstanden. Anzahlungen stehen somit mit laufenden Geschäften im Zusammenhang. Soweit für die erhaltene Anzahlung noch keine Lieferung oder Leistung erbracht worden ist, entspricht die Anzahlung einer Vorleistung, in der Praxis oftmals Vorauszahlung genannt.

454 Die begriffliche Grenzziehung zwischen passiven Anzahlungen mit Vorauszahlungscharakter und passiven Rechnungsabgrenzungen (vgl. III.2.13) ist in Theorie und Praxis nicht eindeutig. Als Anzahlungen werden gewöhnlich Zahlungseingänge im Zusammenhang mit Lieferungen (beispielsweise von Waren oder Investitionsgütern) oder Leistungen für Grossprojekte bezeichnet; von passiven Rechnungsabgrenzungen wird üblicherweise bei Zahlungseingängen aus laufenden Erträgen (beispielsweise noch nicht erfüllte Leistungsverpflichtungen aus Umsätzen aus Lieferungen und Leistungen, Zinsen, Prämien, Mieten) gesprochen.

III.2.22.2 Buchführung

455 Für die Buchführung gelten die Ausführungen zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, wobei Anzahlungen bei Rechnungsstellung erfasst werden. Dabei sind bei der Abschlusserstellung zur Vermeidung einer Bilanzverlängerung fällige, jedoch noch nicht bezahlte Rechnungen mit den Anzahlungen zu saldieren.

Es empfiehlt sich, für Anzahlungen im Hauptbuch oder in einem Nebenbuch objektweise separate Konten zu führen.

Die Anzahlungskonten sind periodisch abzustimmen und im Zeitpunkt der Erfüllung des Vertrags, spätestens bei der Schlussabrechnung, zu bereinigen.

III.2.22.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

456 Die Bestandsermittlung erfolgt aufgrund von Verträgen, Korrespondenzen, Zahlungsbelegen, Teilabrechnungen etc.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bewertung

457 Passive Anzahlungen werden – wie die Verbindlichkeiten im Allgemeinen – zu ihrem Nennwert bilanziert (Art. 960e OR).

III.2.22.4 Gliederung und Ausweis

458 Soweit erhaltene Anzahlungen reinen Vorleistungscharakter haben, sind sie im kurzfristigen oder – in Ausnahmefällen – im langfristigen Fremdkapital auszuweisen.

Bezüglich Ausweises erhaltener Anzahlungen für bereits erbrachte Lieferungen oder Leistungen vgl. III.2.12.4.

III.2.23 Hypothekarschulden

III.2.23.1 Begriffliches

459 Hypothekarschulden sind wirtschaftlich langfristige Grundpfandschulden, die in der Regel auf eigenen Grundstücken und Bauten lasten.

Das Grundpfand dient der Sicherung einer Forderung. Es kommt in zwei Arten vor:

- *Grundpfandverschreibung* (Art. 824–841 ZGB): Der Schuldner oder die Schuldnerin haftet zusätzlich zum Grundstück. Die Grundpfandverschreibung ist kein Wertpapier.
- *Schuldbrief* (Art. 842–865 ZGB): Wertpapier mit persönlichem Schuldverhältnis. Heute wird meist ein Registerschuldbrief erstellt. Dieser wird nicht als Wertpapier verbrieft, sondern nur im Grundbuch eingetragen. Das Pfandrecht entsteht gleichzeitig mit dem Eintrag des Gläubigers oder der Gläubigerin im Grundbuch. Der Registerschuldbrief ist dem Papierschuldbrief gleichzusetzen.

Die Grundpfänder werden oft als Hypotheken bezeichnet. Schuldbriefe, insbesondere Eigentümerschuldbriefe (der Eigentümer oder die Eigentümerin eines Grundstücks ist zugleich der oder die Berechtigte aus einem darauf lastenden Inhaber- oder Namenschuldbrief), können aufgrund ihres Wertpapiercharakters als Faustpfand hinterlegt werden.

III.2.23.2 Buchführung

460 Es ist zweckmässig, neben dem Sammelkonto je ein Einzelkonto pro Gläubiger bzw. Gläubigerin und Objekt oder eine entsprechende Aufteilung zu führen. Aus den Aufzeichnungen sollten Angaben wie Amortisationsplan, Zinstermin etc. ersichtlich sein.

In der Buchhaltung ist nicht die Gesamtbelastung gemäss Grundbuch, sondern der tatsächliche Schuldbetrag zu führen. Eigentümerschuldbriefe sind nicht zu bilanzieren, denn es handelt sich dabei um eine Forderung gegen sich selbst.

III.2.23.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

461 Der Bestand auf den Bilanzstichtag wird anhand der Kreditakten und der jährlichen Amortisations- und Zinsabrechnungen nachgewiesen. Die Vollständigkeit der Grundpfandtitel ist periodisch anhand eines Grundbuchauszugs festzustellen und der Bestand nicht belehnter Titel ist mittels Inventur zu überprüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bewertung

462 Hypothekarschulden werden zum Nennwert bilanziert (Art. 960e Abs. 1 OR).

III.2.23.4 Gliederung und Ausweis

463 Hypothekarschulden sind unter den langfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen, auch wenn sie in der Praxis häufig kurzfristig kündbar sind. Ein Ausweis unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ist dann angezeigt, wenn eine konkrete kurzfristige Kündigungsabsicht durch den Schuldner oder die Schuldnerin besteht oder davon ausgegangen werden muss, dass der Gläubiger bzw. die Gläubigerin von seiner oder ihrer kurzfristigen Kündigungsmöglichkeit Gebrauch macht. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn aufgrund der Verletzung bestimmter Kreditvertragsklauseln (sog. Covenants) eine frühzeitige Vertragsauflösung als wahrscheinlich erscheint. Zu den wichtigsten Kündigungsgründen gehören das Ausbleiben fälliger Zahlungen (Zinsen, Tilgung), das Nichteinhalten von Vereinbarungen (beispielsweise vertragswidrige Verwendung von Kreditmitteln) oder die erhebliche Bonitätsverschlechterung des Schuldnerunternehmens.

Im Folgejahr auslaufende Festhypotheken können weiterhin als langfristig bilanziert werden, soweit ihre Verlängerung beabsichtigt und wahrscheinlich ist.

Kurzfristige, innert eines Jahres fällige Amortisationsraten sind in den kurzfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Darlehensschulden, die durch faustpfandmässige Hinterlegung von Schuldbriefen sichergestellt sind, können als Hypothekar- oder ggf. als Bankschulden ausgewiesen werden.

Im Anhang sind die als Sicherheit für die Hypothekarkredite verpfändeten Aktiven entsprechend auszuweisen (vgl. III.5.12).

III.2.24 Anleihen

III.2.24.1 Begriffliches

464 Anleihen (vgl. Art. 1157–1186 OR) sind ein wichtiges Instrument der langfristigen Fremdfinanzierung von Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und anderen Organisationen. Die Anleihen sind unterteilt in Teilschuldverschreibungen (Obligationen), die auf einmal, zu gleichen Bedingungen und in wenigen Denominationen an die meist zahlreichen Investoren und Investorinnen (Obligationäre/Obligationärinnen) ausgegeben werden. Anleihensobligationen sind somit Anteile an einem Gesamtdarlehen mit einheitlichen Bedingungen (Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 7 FIDLEG). Für Anleihensobligationen besteht ein oft regulierter Markt, in welchem sie handelbar sind.

Der Anleihensschuldner bzw. die Anleihensschuldnerin anerkennt, den vereinbarten Geldbetrag schuldig zu sein, und verpflichtet sich, diesen in periodischen Abständen zu verzinsen und nach vorausbestimmtem Zeitablauf oder nach vorausgegangener Kündigung gemäss Anleihensbedingungen zurückzuzahlen.

Die Konditionen der Anleihen können verschiedenartig gestaltet sein (beispielsweise variabler Zinssatz, höhere Kapitalrückzahlung anstelle einer Zinszahlung, Nachrangigkeit, Negativklauseln, Zins- oder Rückzahlung in fremder Währung u.a.).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

465 Neben den üblichen Anleihen mit festem Zinssatz und fester Laufzeit bestehen als wichtigste Sonderformen die Wandel- und Optionsanleihen.

466 Bei *Wandelanleihen* steht den Obligationären und Obligationärinnen das Recht zu, anstelle der Rückzahlung innerhalb einer bestimmten Zeit Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine) zu im Voraus festgelegten Konditionen zu beziehen. Bei Ausübung des Wandelrechts wird die Kapitalforderung des Obligationärs/der Obligationärin gegen ein Beteiligungsrecht eingetauscht. Für das Schuldnerunternehmen bedeutet dieser Vorgang eine Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital.

467 *Optionsanleihen* räumen Obligationärinnen und Obligationären das Recht ein, zu im Voraus festgelegten Konditionen innerhalb einer bestimmten Zeit Aktien oder Partizipationsscheine zu erwerben. Das Optionsrecht ist im Gegensatz zum Wandelrecht in einem besonderen – von der Obligation getrennten – Optionsschein oder Warrant verkörpert, der getrennt handelbar ist. Bei Ausübung des Optionsrechts bleibt die Obligation normalerweise bestehen.

468 Nur Einlagen auf Anteilen am gezeichneten Grundkapital gemäss Statuten, Einlagen in die Reserven sowie erarbeitetes und nicht ausgeschüttetes Eigenkapital entsprechen der Eigenkapitaldefinition des Obligationenrechts (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 OR). Alle anderen Instrumente sind als Fremdkapital auszuweisen, wenn sie bilanzierungspflichtig sind. Die unter anderen Rechnungslegungsstandards (beispielsweise IFRS, US GAAP) gebräuchliche Aufteilung von hybriden Finanzinstrumenten in Fremdkapital- und Eigenkapitalkomponenten ist im Einzelabschluss nach Obligationenrecht nicht zulässig.

469 Von den Obligationenanleihen zu unterscheiden sind Privatplatzierungen von Schuldverschreibungen, die ohne öffentliche Werbung und ohne Prospekt bei einem kleinen Kundenkreis, meist institutionellen Grossinvestoren, platziert werden. Die nachfolgenden Ausführungen sind für Privatplatzierungen sinngemäss anwendbar, wobei nach Gesetz im Anhang keine weiteren Angaben im Sinne von Art. 959c Abs. 4 OR vorgeschrieben sind.

470 Sobald Anleihen öffentlich ausgegeben werden, wird die ausgebende Gesellschaft zur Publikumsgesellschaft (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 lit. b OR) und untersteht ggf. zusätzlich den Finanzmarktbestimmungen und den entsprechenden Reglementen einer Börse (vgl. II.11).

III.2.24.2 Buchführung

471 Je Anleihe ist ein Bestandskonto zu führen. Für jede Anleihe und Zinsperiode sollte unter den Passiven zweckmässigerweise ein Couponeinlösungskonto geführt werden, dem auf den Stichtag der Fälligkeit des betreffenden Coupons der volle Zinsbetrag gutgeschrieben wird. Diesem Konto werden die Verrechnungssteuer für den Gesamtbetrag sowie die Nettoauszahlungen der eingelösten Coupons belastet. Nicht eingelöste Coupons verjähren nach fünf Jahren (Art. 128 OR) und können dann erfolgswirksam als Ertrag gebucht werden. Bei Wandel- und Optionsanleihen ist über die ausgeübten und ausstehenden Rechte eine Kontrolle zu führen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.24.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

472 Der Bestandsnachweis erfolgt aufgrund des Emissionsprospekts und aus dem Schriftwechsel mit der emittierenden Bank. Aus diesen Dokumenten sind zudem Emissionskurs, Zinssatz, Zinsfälligkeiten, Rückzahlungsmodalitäten und allfällige zugunsten der Obligationärinnen und Obligationäre bestellte Sicherheiten ersichtlich.

Bewertung

473 Anleihen müssen zum Nennwert bewertet werden (Art. 960e Abs. 1 OR). Das Nennwertprinzip für Verbindlichkeiten schliesst eine Bewertung zum tieferen Marktwert aus. Mit der Anleihe zusammenhängende Positionen wie beispielsweise Agio (Aufgeld), Disagio (Abschlag) müssen somit wie folgt erfasst werden:

474 Ein Agio ist zu passivieren und über die Laufzeit erfolgswirksam aufzulösen.

475 Das Disagio von Anleihen, bei denen vom Schuldner oder der Schuldnerin anstelle eines Zinses ein höherer Rückzahlungsbetrag aufgebracht wird (beispielsweise 0-%-Anleihen), ist zu aktivieren und über die Laufzeit der Anleihe abzuschreiben.

476 Die bei der Begebung einer Anleihe anfallenden Emissionskosten (z.B. Gebühren, Abgaben, Steuern, Rechtsberatung, Prüfung) sind der Erfolgsrechnung zu belasten oder können mit einem allfälligen Agio verrechnet werden; eine gesonderte Aktivierung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten mit Abschreibung über die Laufzeit ist zulässig. Eine direkte Verrechnung dieser Kosten – und die damit einhergehende Reduktion des Buchwerts gegenüber dem Nominalwert der Anleihe – ist aufgrund des Nennwertprinzips nicht statthaft (Art. 960e Abs. 1 OR).

477 Die erfolgswirksame Erfassung des bilanzierten Disagios oder Agios bzw. allfälliger aktivierter Emissionskosten über die Laufzeit der Anleihe kann entweder linear oder mittels Effektivzinsmethode (wie in anerkannten Standards zur Rechnungslegung vorgesehen) im Finanzaufwand erfolgen.

III.2.24.4 Gliederung und Ausweis

478 Die Anleihen müssen in den Passiven als kurz- oder langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Ein gesonderter Ausweis wird vom Gesetz in der Bilanz nicht verlangt, wohl aber im Anhang (Art. 959c OR). Gleichwohl weisen die meisten Unternehmen mit ausstehenden Anleihen diese schon wegen der Höhe der Beträge in der Bilanz als separate Position aus.

479 Die innerhalb eines Jahres fälligen Anleihen oder Anleihensteile sind als kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten auszuweisen (Art. 959 Abs. 6 OR).

480 Im Anhang sind die Beträge, Zinssätze, Fälligkeiten und Angaben zu weiteren Konditionen der vom Unternehmen ausgegebenen Anleihen zu nennen (Art. 959c Abs. 4 OR, vgl. III.5.21). Als weitere Konditionen können beispielsweise der Rückzahlungsbetrag bei Doppelwährungsanleihen sowie spezielle Rückzahlungs- oder Wandelrechte angefügt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

481 Disagio bzw. Agio sowie allfällig abgegrenzte Emissionskosten sind als Teil der aktiven oder passiven Rechnungsabgrenzungen zu erfassen.

482 Von der Schuldnergesellschaft am Markt zurückgekaufte Obligationen sind zum Nominalwert von den Anleihensobligationen abzuziehen. Werden die eigenen Anleihen zu einem Preis zurückgekauft, der unter dem bilanzierten Schuldbetrag (netto abzüglich eines allfälligen Disagios) liegt, ist der Differenzbetrag erst beim Erlöschen der Schuld als realisierter Gewinn zu behandeln und im Finanzertrag auszuweisen.

III.2.25 Langfristige Verbindlichkeiten (verzinslich und unverzinslich)

III.2.25.1 Begriffliches

483 Ein Grossteil der langfristigen Verbindlichkeiten ist in den Kapiteln über Hypothekarschulden und Anleihen (vgl. III.2.23 und III.2.24) dargestellt. Bei den dort nicht erläuterten Bilanzpositionen handelt es sich mehrheitlich um andere Darlehen oder Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich langfristigen Darlehen entsprechen und rechtlich langfristig ausgestaltet sind (Rückzahlung nach mehr als zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag). Unter einem Darlehen wird ein Vertrag verstanden, wonach ein Darlehensgläubiger bzw. eine Darlehensgläubigerin einem Darlehensschuldner oder einer Darlehensschuldnerin einen Geldbetrag – meist gegen Entgelt (Zins) – zur Verfügung stellt; der bzw. die Schuldner/in verpflichtet sich zur Rückzahlung der Schuld (vgl. Art. 312–318 OR).

III.2.25.2 Buchführung

484 Es ist zweckmässig, für jede langfristige Verbindlichkeit eine gesonderte Aufzeichnung mit den relevanten Eigenschaften und Bedingungen zu führen. Insbesondere sollten bei allen längerfristigen Darlehensverhältnissen die wichtigsten Vertragspunkte im Interesse der Beweisbarkeit schriftlich festgehalten werden. Für Darlehen an nahestehende Personen und Konzerngesellschaften sind die gleichen Anforderungen an die Dokumentation zu stellen wie für Darlehen an Dritte.

III.2.25.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

485 Neben Verträgen dienen vor allem Saldobestätigungen, Depot- oder Kontoauszüge als Bestandsnachweis. Bei Darlehen zwischen Konzerngesellschaften sind die Salden der Buchhaltungen gegenseitig abzustimmen. Meistens ist diese Kontenabstimmung ein in einer Konzernrichtlinie umschriebenes regelmässiges und standardisiertes Verfahren. Für Darlehen mit Patronatserklärungen und Rangrücktrittsvereinbarungen vgl. III.2.35.

Bewertung

486 Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert bewertet werden (Art. 960e Abs. 1 OR). Das Nennwertprinzip für die Verbindlichkeiten schliesst eine Bewertung zum tieferen Marktwert aus.

487 Falls der Betrag der Darlehensgewährung unter dem Rückzahlungsbetrag liegt, ist die Differenz zwischen Aus- und Rückzahlungsbetrag, welche eine Zinskomponente darstellt, unter den aktiven Rechnungsabgrenzungen zu erfassen und über die Laufzeit des Darlehens zulasten des Finanzaufwands aufzulösen (linear, wobei auch die Effektiv-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zinsmethode möglich wäre). Liegt einzig die vereinbarte Verzinsung unter dem Marktzinssatz, ist die Verbuchung eines nicht realisierten Gewinns (als Disagio) mit Blick auf das Imparitäts- und Realisationsprinzip nicht vertretbar.

488 Direkt zurechenbare Transaktionskosten (z.B. Bankgebühren, Rechtsberatung) sind der Erfolgsrechnung zu belasten. Eine gesonderte Erfassung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten mit Auflösung über die Laufzeit ist zulässig.

III.2.25.4 Gliederung und Ausweis

489 Das Obligationenrecht verlangt eine separate Bilanzierung verzinslicher Verbindlichkeiten (Art. 959a Abs. 2 OR). Verbindlichkeiten und Teilbeträge von Verbindlichkeiten, die voraussichtlich innerhalb von zwölf Monaten nach Bilanzstichtag zur Zahlung fällig werden, sind in der Bilanz als kurzfristig auszuweisen, alle anderen Verbindlichkeiten als langfristig (Art. 959 Abs. 6 OR).

490 Ein gesonderter Ausweis in der Bilanz oder im Anhang wird vom Gesetz für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen verlangt (Art. 959a Abs. 4 OR, zur Definition der nahestehenden Personen vgl. III.2.10).

491 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen sind im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 7 OR, vgl. III.5.10).

492 Für Bankschulden (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) verlangt das Obligationenrecht keinen gesonderten Bilanzausweis; es entspricht jedoch verbreiteter Schweizer Rechnungslegungspraxis, die Verbindlichkeiten gegenüber Banken gesondert auszuweisen.

493 Bankverbindlichkeiten unterliegen oft detaillierten Kreditbedingungen (*Debt Covenants*, wie beispielsweise Eigenfinanzierungsgrad, Verschuldungsfaktor, Zinsdeckungsfaktor), bei deren Verletzung die Verbindlichkeit sofort fällig gestellt werden kann. Bei der Abschlusserstellung muss deshalb überprüft werden, ob die Covenants eingehalten sind und damit der Ausweis unter dem langfristigen verzinslichen Fremdkapital gerechtfertigt ist. Die Umgliederung in die kurzfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten kann allenfalls vermieden werden, wenn die kreditgebende Bank vor Erstellung des Abschlusses schriftlich bestätigt (sog. Waiver), dass sie trotz Verletzung der Kreditbedingungen auf die sofortige bzw. innert eines Jahres fällige Rückzahlung verzichtet. Eine Offenlegung als Ereignis nach dem Bilanzstichtag ist zu prüfen.

494 Passivdarlehen mit Rangrücktritt sind in der Jahresrechnung oder im Anhang gesondert auszuweisen; die Nachrangigkeit wird dabei durch entsprechende Bezeichnung erkennbar. Solche Darlehen entsprechen wirtschaftlichem Eigenkapital, und der Leser der Jahresrechnung soll im Falle einer Überschuldung die Existenz eines Rangrücktritts zur Kenntnis nehmen können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.26 Rückstellungen

III.2.26.1 Begriffliches

495 Rückstellungen werden erfasst, wenn vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in zukünftigen Geschäftsjahren erwarten lassen (Art. 960e Abs. 2 OR).

496 Rückstellungen dienen der periodenkonformen Abgrenzung von Aufwendungen ohne Gegenleistung sowie von Verlusten und müssen gebildet werden, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
- vergangenes Ereignis;
- erwarteter Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren;
- Höhe des Mittelabflusses kann verlässlich geschätzt werden.

497 Neben einem Mittelabfluss kann auch ein erwarteter Minderzufluss/-erlös (zukünftiger Verlust) eine Rückstellung verursachen.

498 Zudem dürfen (über die zwingend erforderlichen hinaus) weitere Rückstellungen gebildet werden (Art. 960e Abs. 3 OR), beispielsweise für:
- regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
- Sanierungen von Sachanlagen;
- Restrukturierungen;
- die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.

499 Nicht mehr benötigte Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden (Art. 960e Abs. 4 OR).

Die Rückstellungen sind von den Wertberichtigungen zu unterscheiden, bei denen es sich um Korrekturposten für bereits eingetretene oder zu erwartende Vermögenseinbussen von Aktiven handelt und die vom Vermögenswert in Abzug gebracht werden.

500 Je nach Grad ihrer Ungewissheit werden rechtliche oder faktische Verpflichtungen handelsrechtlich als Verbindlichkeit, passive Rechnungsabgrenzungen oder Rückstellung in der Bilanz erfasst, im Anhang als Eventualverbindlichkeit offengelegt oder überhaupt nicht ausgewiesen. Die Unsicherheit kann sich dabei auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Mittelabflusses, dessen Zeitpunkt oder die Höhe des erwarteten Mittelabflusses beziehen. Letzterer ist dann zu erwarten, wenn er «möglich» ist (vgl. nachstehende Grafik).

501 Rückstellungen lassen sich von Rechnungsabgrenzungen (vgl. III.2.13) dadurch unterscheiden, dass bei ihnen Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts und/oder der Höhe des zukünftigen Mittelabflusses bestehen. Obwohl auch bei der Bemessung von Rechnungsabgrenzungen Schätzungen erforderlich sein können, ist die Unsicherheit bezüglich Eintretenswahrscheinlichkeit deutlich geringer als bei Rückstellungen. In zeitlicher Hinsicht erfolgen Zahlungen für Rechnungsabgrenzungen in der Regel innerhalb weniger Monate.

502 Bei Eventualverbindlichkeiten handelt es sich hingegen um rechtliche oder faktische Verpflichtungen, bei denen ein Mittelabfluss entweder wenig wahrscheinlich («unwahrscheinlich» gemäss Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR) erscheint oder in der Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann (vgl. III.5.13).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

503 Schematisch kann die Abstufung der Eintretenswahrscheinlichkeit wie folgt abgebildet werden:

Eintretenswahrscheinlichkeit	Ausweis	Einstufung/ Bezeichnung	Gesetzliche Grundlage
100 % Hoch ↑ Tief 0 %	Verbindlichkeit	Fälligkeit, Gläubiger/-in, Betrag in der Regel bekannt	• Durch vergangene Ereignisse bewirkt • Mittelabfluss wahrscheinlich • Höhe verlässlich schätzbar (Art. 959 Abs. 5 OR)
	Rückstellung	Wahrscheinlich (probable, more likely than not) ↑ Möglich	• Vergangene Ereignisse • Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren zu erwarten (Art. 960e Abs. 2 OR)
	Eventualverbindlichkeit	Wenig wahrscheinlich oder keine verlässliche Schätzung des Mittelabflusses möglich	• Mittelabfluss unwahrscheinlich • Höhe nicht verlässlich schätzbar (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR)
	Kein Ausweis	Höchst unwahrscheinlich (remote)	Im Gesetz nicht erwähnt

Abbildung 16: Bilanzierung und Ausweis von Schulden

III.2.26.2 Buchführung

504 Die Bildung einer Rückstellung erfolgt zulasten jener Position der Erfolgsrechnung, welcher der zugrunde liegende Vorgang inhaltlich zufällt. Rückstellungen für ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwendungen sind als solche in der Erfolgsrechnung zu erfassen und im Anhang zu erläutern (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR).

505 Der Grundsatz der Ordnungsmässigkeit macht es erforderlich, die Zusammensetzung der Rückstellungen nach sachlichen Kriterien zu dokumentieren.

506 Rückstellungen, deren Ursache nicht mehr besteht und die somit aus betriebswirtschaftlicher Sicht hinfällig geworden sind, müssen handelsrechtlich nicht aufgelöst werden (Art. 960e Abs. 4 OR). Werden sie beibehalten, handelt es sich um eine Bildung stiller Reserven (vgl. III.2.33).

507 Die Verwendung zweckbestimmter Rückstellungen erfolgt als Bestandsbuchung. Wurden beispielsweise Prozesskosten zurückgestellt und fallen diese in der Folgeperiode an, wird die Zahlung bei Fälligkeit direkt der Rückstellung belastet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

508 Eine Inanspruchnahme von Rückstellungen durch Direktbelastung auf dem Rückstellungskonto ist nur für artgleiche Posten zulässig. Abzulehnen ist eine Saldierung unter artfremden Posten, beispielsweise wenn Prozessrisiken direkt zulasten einer nicht benötigten Garantierückstellung verbucht würden. Eine nicht benötigte Garantierückstellung darf auch nicht durch blosse Änderung der Bezeichnung – also unter Umgehung der Erfolgsrechnung – in eine Prozessrisikorückstellung umgewandelt werden. Korrekterweise müssen in einem solchen Fall die Garantierückstellung erfolgswirksam aufgelöst und die Erfolgsrechnung durch Bildung einer Prozessrisikorückstellung belastet werden.

509 Bei der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen über die Erfolgsrechnung sind für den Ausweis analoge Überlegungen wie bei der Bildung anzustellen.

III.2.26.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

510 Zur Ermittlung des Rückstellungsbedarfs sind sämtliche am Abschlussstichtag bestehenden sowie die erkennbaren und vor dem Stichtag verursachten Risiken und Lasten aufgrund rechtlicher oder faktischer Verpflichtungen festzustellen.

511 Die nachfolgende Liste ist als eine Gedankenstütze für mögliche Ursachen von Rückstellungen zu verstehen:

- Garantieverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, Gewährleistungen;
- Umweltschäden;
- Restrukturierungsvorhaben;
- Rücknahmeverpflichtungen (beispielsweise Gebinde, Miete/Kauf);
- hängige Prozesse oder angedrohte Klagen;
- Wiederherstellungs-, Instandstellungs- oder Rückbauverpflichtungen;
- Dienstalters- oder Jubiläumsgeschenke;
- Währungs- und Transferrisiken;
- allgemeine Steuerrisiken;
- Eigenversicherung;
- Regressansprüche auf weitergegebenen Wechseln (Wechselobligo, Regressverpflichtungen, Indossamentsverpflichtungen);
- Bürgschaften;
- Kapitalnachschussverpflichtungen;
- Verpflichtungen aus bedingten Kaufpreiszahlungen (Earn out), vgl. III.2.15.3;
- Gesellschafterhaftung;
- Haftung aus der Übernahme eines Geschäfts;
- Drohverlustrückstellungen für Verluste aus schwebenden Geschäften (beispielsweise Termin- und Prämiengeschäfte) oder Verluste aus Liefer- und Abnahmeverträgen;
- Konventionalstrafen, Reugelder;
- Solidarschuldverhältnisse laut Vertrag oder Gesetz;
- Verluste aus langfristigen Verpflichtungen (beispielsweise aufgelöste Mietverträge, Konkurrenzverbote);
- Sanierungsleistungen an Vorsorgeeinrichtungen bei Unterdeckung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

512 Von den Rückstellungen begrifflich zu trennen sind die passiven Rechnungsabgrenzungen (vgl. III.2.13), wobei die Grenzen fliessend sein können. Eher unter die passiven Rechnungsabgrenzungen fallen z.B.:
- Provisionen;
- Abgrenzungen für laufende Steuern;
- Ferien- und Überzeitguthaben des Personals;
- Ansprüche des Personals (beispielsweise Boni/Gratifikationen, diverse Soziallasten);
- Verpflichtungen aus Kundenbindungsprogrammen (beispielsweise Werbepunkte, Boni).

513 Es können über die handelsrechtlich notwendigen Rückstellungen hinaus weitere Rückstellungen sachgerecht sein, sei es aus steuerlichen Gründen oder zur Substanzerhaltung des Unternehmens (Rückstellung zu Wiederbeschaffungszwecken, welche den Charakter von stillen Reserven haben).

Zu beachten ist, dass die Schweizer Steuergesetze eine Reihe von pauschalen Rückstellungen zulassen.

Handelsrechtlich notwendige Rückstellungen müssen auch dann gebildet werden, wenn sie steuerlich keine Anerkennung finden. Eine Erfassung des Aufwands nach Massgabe der zeitlichen Verursachung ist ein betriebswirtschaftliches Erfordernis, das den Grundsätzen der korrekten zeitlichen Abgrenzung und der Vollständigkeit entspricht. Bei einer bestehenden Verpflichtung ist eine Rückstellung sofort und in vollem Umfang zu bilden. Ein Aufbauen einer Rückstellung über mehrere Jahre ist in diesem Falle nicht zulässig.

Bewertung

514 Ereignisse, die zu einem zukünftigen Mittelabfluss führen können, sind einzeln zu beurteilen, wobei sich für das bilanzierende Unternehmen in der Regel ein erheblicher Ermessensspielraum ergibt.

515 Das Vorsichtsprinzip ist ein Bestandteil der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung, d.h., dass ein Ereignis bei Eintretenswahrscheinlichkeit von unter 50 % nicht einfach als unwahrscheinlich qualifiziert und auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet werden kann (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR). In einem solchen Fall ist die Bildung zumindest einer anteiligen Rückstellung zu prüfen, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Höhe der Rückstellung ist nach pflichtgemässem Ermessen zu ermitteln, bei einer grossen Grundgesamtheit beispielsweise mithilfe einer mathematischen Formel, die den Wahrscheinlichkeitsgrad berücksichtigt (Erwartungswert). In solchen Fällen dürfte es möglich sein, zumindest eine Bandbreite zu ermitteln. Das Vorsichtsprinzip impliziert, dass bei der Rückstellungsbildung eher das obere Ende der Bandbreite zu erfassen ist. Eine Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses mit anschliessender Aufzinsung des Rückstellungsbetrags kann bei hohen Beträgen und langen Zeiträumen sinnvoll sein.

516 Es liegt in der Natur der Sache, dass die Schätzung eines zukünftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet ist. Eine grosse Bandbreite möglicher Mittelabflüsse ist kein Grund, auf die Bildung einer Rückstellung zu verzichten und stattdessen nur eine Eventualverbindlichkeit im Anhang der Jahresrechnung auszuweisen. In der Regel ist

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ein Unternehmen in der Lage, zumindest eine Bandbreite möglicher Werte zu bestimmen und daher auch eine Schätzung des künftigen Mittelabflusses (Verpflichtung) vorzunehmen. Die Bestimmung einer Bandbreite möglicher Werte reicht für den Umfang der erwarteten Verpflichtung hinsichtlich des Kriteriums der zuverlässigen Schätzung bereits aus. Die notwendige Höhe der Rückstellung ist aufgrund bestmöglicher Schätzung zu bemessen. Nur in Ausnahmefällen kann die Verpflichtungshöhe nicht zuverlässig bestimmt werden. Derartige Verbindlichkeiten sind im Anhang als Eventualverbindlichkeiten auszuweisen.

517 Der erwartete Mittelabfluss ist im Einzelfall zu beurteilen, wobei grundsätzlich die Situation am Abschlussstichtag massgebend ist. Verluste, deren Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, die aber erst danach, jedoch vor Erstellung des Abschlusses bekannt werden, müssen zurückgestellt werden. Hingegen sind in der Regel für Sachverhalte, die vor Abschlusserstellung bekannt geworden sind, aber nach dem Abschlussstichtag verursacht wurden, keine Rückstellungen zu bilden (vgl. III.5.16).

III.2.26.4 Gliederung und Ausweis

518 Die Rückstellungen sind gesondert im Fremdkapital auszuweisen (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 2c OR). Je nach erwartetem Zeitpunkt des Mittelabflusses werden sie als kurzfristiges oder langfristiges Fremdkapital bilanziert.

519 Das Gesetz schreibt keine Aufgliederung nach inhaltlichen Merkmalen vor, dennoch können – aus Gründen der Bilanzklarheit – ausführlichere Angaben im Anhang, beispielsweise in Form eines Rückstellungsspiegels, zweckmässig sein (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

520 Eine ausführlichere Erläuterung im Anhang der Veränderungen von Rückstellungen, die zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Gewinnen oder Verlusten führen, kann sich auch aufgrund des Gesetzes ergeben (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR).

521 Für die zwingende Offenlegung von Sachverhalten wie beispielsweise für Verbindlichkeiten Dritter bestellte Sicherheiten, für die bereits eine Rückstellung besteht, finden sich Ausführungen in III.5.11.

522 Der Aufwand zur Bildung von Restrukturierungsrückstellungen wird in der Schweizer Rechnungslegungspraxis oft dem ausserordentlichen oder einmaligen Bereich zugewiesen. Treten Restrukturierungen mit einer gewissen Regelmässigkeit auf, ist ein derartiger Ausweis nicht sachgerecht.

III.2.26.5 Besondere Sachverhalte

523 Der Rückstellungsbedarf für *Gewährleistungsgarantien* für eigene Produkte und Leistungen ist, auch wenn Garantien Dritter (Versicherungen, Banken) vorliegen oder der Kunde einen Teil des Entgelts zurückbehält, zu ermitteln. Beispielsweise kann bei Serienprodukten die Rückstellung aufgrund von Erfahrungszahlen unter Berücksichtigung der durchschnittlichen vertraglichen oder gesetzlichen Garantiedauer ermittelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Garantieansprüche vielfach erst gegen Ende der Garantieperiode angemeldet werden. Bei Einzelfertigung ist die Ermittlung des Rück-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

stellungsbedarfs schwieriger; neben dem Risiko für fehlerhafte Lieferung sind insbesondere auch die Kosten der – im Preis eingeschlossenen – Installation und Ingangsetzung zurückzustellen.

524 Rückstellungen für *Wiederherstellungs-/Instandstellungs- oder Rückbauverpflichtungen* (beispielsweise aus Mietverträgen, Rückbau von Mobilfunkanlagen, Renaturierung von Kiesgruben o.ä.) können im Zusammenhang mit der Ersterfassung des Aktivums oder über die erwartete Nutzungsdauer eines Vermögenswerts bis zur Fälligkeit der Verpflichtung erfolgswirksam gebildet werden (vgl. III.2.16). Bei hohen Beträgen und langen Zeiträumen kann eine Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses mit anschliessender Aufzinsung des Rückstellungsbetrags zulasten des Finanzaufwandes sinnvoll sein.

525 Bei *schwebenden*, d.h. beidseits noch nicht oder erst teilweise erfüllten *Geschäftsvorfällen* wie Kauf- und Verkaufskontrakten (Termingeschäften aller Art) oder Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen ergibt sich ein Rückstellungsbedarf, sobald Verluste absehbar und schätzbar sind. Drohverlustrückstellungen für künftige noch nicht realisierte Verluste aus Abnahmeverpflichtungen sind anzusetzen, wenn die erwarteten Erlöse aus dem Weiterverkauf des Produkts oder der erwartete Nutzen tiefer liegen als die voraussichtlichen Einstandspreise. Dies kann der Fall sein, wenn die erwartete Absatzmenge der Produkte zurückgegangen ist oder die Verkaufspreise sinken. Bei der Bemessung des Rückstellungsbedarfs wird auch die Entwicklung nach dem Abschlussstichtag berücksichtigt. Ergibt sich am Tag der Abschlusserstellung ein höherer oder tieferer Rückstellungsbedarf, so ist von diesem neuen Betrag auszugehen, soweit die Ursachen durch Ereignisse im vergangenen Geschäftsjahr begründet sind.

526 Besonders anspruchsvoll kann die Beurteilung von *Prozessrisiken* sein. Diese sind trotzdem abzuschätzen, und es ist dafür eine angemessene Rückstellung zu bilden. Lassen sich die Risiken nicht beziffern und die Höhe des Mittelabflusses trotz pflichtgemässem Ermessen gar nicht abschätzen, muss der Sachverhalt in jenen Fällen, in denen ein negativer Prozessausgang nicht ausgeschlossen werden kann, im Anhang als Eventualverbindlichkeit erläutert werden (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR). Es empfiehlt sich, bei laufenden Prozessen von den beauftragten Anwältinnen und Anwälten Stellungnahmen über den mutmasslichen Prozessausgang und die Höhe allfälliger Schadenersatzverpflichtungen (einschliesslich Prozesskosten) einzuholen. Analoge Überlegungen gelten für gewählte Steuerpositionen und daraus resultierende Risiken einer Aufrechnung durch die Steuerbehörden.

527 *Restrukturierungsrückstellungen* werden für organisatorische Massnahmen wie Betriebsverlegungen, -schliessungen, Abspaltungen, Reorganisationen etc. gebildet. Bei der Bildung von Restrukturierungsrückstellungen öffnen sich naturgemäss erhebliche Ermessensspielräume, zum einen in der zeitlichen Festlegung, wann solche Rückstellungen zu bilden sind, zum anderen aber mehr noch in der Bemessung der angemessenen Beträge. Die Erfahrung zeigt, dass manchmal die Absicht besteht, Restrukturierungsrückstellungen grosszügig zu bemessen und damit gewisse Reserven zu schaffen, mittels derer spätere Periodenergebnisse begünstigt werden können. Für die Bildung solcher Rückstellungen stehen daher zwei Anforderungen im Vordergrund:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Die Rückstellungen sollen dann gebildet werden, wenn ein verpflichtender Beschluss des leitenden Organs (das im Normalfall für solche Entscheide zuständig ist) vorliegt;
- Der Rückstellungsbetrag soll nicht bloss einer grob ermittelten Pauschale entsprechen, sondern den realistisch geschätzten, zu erwartenden Aufwand abdecken. Für die meisten Aufwendungen (beispielsweise Abgangsentschädigungen, Ablösung laufender Verträge) lassen sich normalerweise verlässliche Schätzwerte ermitteln.

528 Darüber hinausgehende Rückstellungen sind möglich, gelten dann aber als stille Reserven und sind entsprechend zu behandeln.

529 Bezüglich Ansatz und Veränderungen von Verpflichtungen aus bedingten Kaufpreiszahlungen (Earn out), vgl. III.2.15.3.

Bei der Berechnung des Rückstellungsbedarfs von Verpflichtungen zugunsten Dritter ist zu beachten:

- Für *Solidarbürgschaften und -schulden* ist bei Gefährdung der Hauptschuldnerin bzw. des Hauptschuldners häufig der ganze Betrag zurückzustellen, da die Forderung bei Konkurs oder Nachlass vollumfänglich einverlangt werden kann (der Wert der Ersatzforderung kann unter Umständen berücksichtigt werden);
- Bei *Sicherungsverpflichtungen* und weiteren *Sachverhalten mit Eventualcharakter* zugunsten nahestehender Gesellschaften (vgl. III.2.10) sind zur Beurteilung der Risiken alle Engagements, wie Beteiligungen, Darlehen, Forderungen und Verbindlichkeiten, zu berücksichtigen. Allfällige Sondervorschriften des ausländischen Rechts sind besonders zu beachten;
- Für *nicht ausweispflichtige Patronatserklärungen* (Patronatserklärungen ohne Garantiecharakter) sind Rückstellungen dann erforderlich, wenn sich das Unternehmen faktisch oder aus Kulanzgründen nicht anders als im Sinne der abgegebenen Absichtserklärungen verhalten kann und zugleich entsprechende Risiken aufgetreten sind.

III.2.26.6 Berücksichtigung künftiger Verluste

530 Betreffend die aus dem Imparitätsprinzip abzuleitende Verlustantizipation vgl. II.3.3.3.2. Nach jenen Ausführungen sind Verluste, die vor dem Bilanzstichtag verursacht, aber erst danach bekannt geworden sind, zulasten des alten Geschäftsjahres zurückzustellen.

531 Für Verluste, deren Ursache nach dem Bilanzstichtag eingetreten ist, besteht keine Rückstellungspflicht, doch können solche Rückstellungen im schweizerischen Recht gestützt auf die Zulässigkeit stiller Reserven gebildet werden (vgl. II.4.1). Allerdings sind nur Verluste aus einzelnen Geschäftsvorfällen rückstellungsfähig und nicht der gesamte, budgetierte Unternehmensverlust. Werden Verluste im alten Jahr verbucht, die bei korrekter zeitlicher Abgrenzung in die neue Periode gehören, werden stille Reserven gebildet.

532 Für die Offenlegung wesentlicher Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 13 OR) vgl. III.5.16.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.27 Verpflichtungen aus Vorsorge

III.2.27.1 Allgemeines

533 Die hier dargelegten Ausführungen zu den Verpflichtungen aus Vorsorge beziehen sich auf die obligationenrechtlichen Bestimmungen. Auf die wesentlich ausführlicheren Bestimmungen von Swiss GAAP FER und IFRS wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

In diesem Abschnitt werden auch die Bereiche Abgangsentschädigung und Sozialplan behandelt, welche das Unternehmen gemäss Obligationenrecht verpflichten könnten.

In der Schweiz sorgt aufgrund des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) praktisch jedes Unternehmen mit Personal für die Folgen von Alter, Tod und Invalidität seiner Mitarbeitenden vor. Das BVG regelt die gesetzlichen Minimalleistungen.

Eine Vorsorgeeinrichtung ist rechtlich vom Unternehmen getrennt zu führen (Art. 331 Abs. 1 OR). Die meisten Unternehmen wählen hierzu die Form der Stiftung; einige Vorsorgeeinrichtungen sind als Genossenschaft organisiert.

III.2.27.2 Verpflichtungen des Arbeitgeberunternehmens

534 Den Arbeitgeberunternehmen können aus der Vorsorge verschiedene Verpflichtungen erwachsen:

- rechtliche Verpflichtungen gegenüber der Vorsorgeeinrichtung;
- rechtliche Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber Begünstigten;
- faktische Verpflichtungen.

Diese Positionen werden nachstehend erläutert.

III.2.27.2.1 Rechtliche Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber der Vorsorgeeinrichtung

535 Die rechtlichen Verpflichtungen beruhen auf Gesetz, Stiftungsurkunde, Vorsorgereglement und Vertrag, insbesondere Gesamtarbeitsvertrag.

Arbeitgeberbeiträge

536 Die meisten Vorsorgeeinrichtungen werden durch regelmässige Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge finanziert. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer/-innen zu entrichten (Art. 331 Abs. 3 OR). Dieses Erfordernis ist auch erfüllt, wenn Arbeitgeber/-innen im Voraus Zuwendungen an die Stiftung leisten (Arbeitgeberbeitragsreserven).

Arbeitgebende müssen – sofern der Arbeitgeberanteil nicht aus Arbeitgeberbeitragsreserven erbracht wird – regelmässig ihren Anteil an die Vorsorgeeinrichtung entrichten (Art. 331 Abs. 3 OR). Über den reglementarischen Beitrag hinaus können höhere Beiträge überwiesen werden. Die daraus in der Vorsorgeeinrichtung gebildeten Arbeitgeberbeitragsreserven können als Vorauszahlungen des Arbeitgeberunternehmens betrachtet werden, da daraus reglementarische Arbeitgeberbeiträge künftiger Jahre entrichtet werden können. Einmal der Vorsorgeeinrichtung zugesprochene Beiträge dürfen von ihr nicht wieder an das Arbeitgeberunternehmen zurückerstattet werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In der Jahresrechnung des Arbeitgeberunternehmens sind alle fälligen oder bereits beschlossenen Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung, gleichgültig ob reglementarische oder freiwillige, als Aufwand zu erfassen. Allfällige vereinbarte Zahlungen für vorzeitige Pensionierungen oder Einlagen für Abgangsentschädigungen sind zurückzustellen. Arbeitgeberbeitragsreserven ohne Verwendungsverzicht sind zu aktivieren; sie stellen bei Nichtaktivierung stille Reserven dar (vgl. III.2.33.1).

Zinssatzgarantie

537 Bei Abgabe einer Zinssatzgarantie verpflichtet sich das Arbeitgeberunternehmen, eine Mindestrendite der Kapitalanlagen einer Vorsorgeeinrichtung zu garantieren, die mindestens dem technischen Zinssatz entspricht, der zur Berechnung des Deckungskapitals verwendet wurde.

Zinssatzgarantien können zu Verpflichtungen werden. Zur Überwachung sind daher periodische Kontrollrechnungen vorzunehmen. Für zu erwartende Leistungen (Mittelabfluss aufgrund gegenwärtiger Verpflichtungen) sind Rückstellungen zu bilden. Soweit es sich dabei um fällige Verbindlichkeiten handelt, sind sie zusätzlich im Anhang auszuweisen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 7 OR). Vereinbarungen über mögliche zukünftige Leistungen sind ebenfalls im Anhang aufzuführen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR, Eventualverbindlichkeiten).

Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung

538 Eine Unterdeckung im Sinne des BVG besteht, wenn am Bilanzstichtag das durch Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge berechnete versicherungstechnisch notwendige Vorsorgekapital (Spar- und Deckungskapitalien sowie notwendige Verstärkungen) durch das verfügbare Vorsorgevermögen nicht gedeckt ist (sog. technischer Deckungsgrad gemäss Art. 44 Abs. 1 BVV 2 unter 100 %). Die Vorsorgeeinrichtung ist verpflichtet, eine Unterdeckung mit geeigneten Massnahmen innert einer angemessenen Frist zu beheben.

Zu den im Gesetz genannten möglichen *Sanierungsmassnahmen* (Art. 65d BVG) zählen u.a. zusätzliche Beiträge von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, wobei der Beitrag der Arbeitgebenden mindestens gleich hoch wie die Summe der Beiträge der Arbeitnehmenden sein muss. Fehlbeträge können durch das Arbeitgeberunternehmen mittels Einmaleinlagen beseitigt werden. Wurde eine solche Sanierung durch die Vorsorgeeinrichtung beschlossen oder wird sie durch die Arbeitgebenden als wahrscheinlich erachtet, sind zulasten der Erfolgsrechnung entsprechende Rückstellungen zu bilden (Art. 960e Abs. 2 OR).

Das Reglement kann vorsehen, dass zur Behebung einer Unterdeckung durch das Unternehmen *Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht* gebildet werden (Art. 65e BVG). Solche Beitragsreserven werden nach vollständiger Behebung der Unterdeckung aufgelöst und in die Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht übertragen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.27.2.2 Rechtliche Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber Begünstigten

Ruhegehaltszusagen und Risikoleistungen

539 Es kommt vor, dass das Arbeitgeberunternehmen Mitarbeitenden – beispielsweise zusätzlich zu den Leistungen der Vorsorgeeinrichtung – bei Erreichen der Altersgrenze eine Pension oder Einmalabfindung zusagt. Für solche Pensionsverpflichtungen sind während der Dienstzeit der Begünstigten zulasten der Erfolgsrechnung Rückstellungen zu bilden. Dies ist erforderlich, weil die Pensionszusage ein Teil des Arbeitsentgelts ist, der jedoch erst später zur Auszahlung fällig wird.

Bei Eintritt der Pensionierung muss das notwendige Deckungskapital bereitgestellt sein. Bei vorzeitigem Eintritt des Versicherungsereignisses (Tod, Invalidität) muss der Fehlbetrag im gleichen Jahr als Aufwand verbucht werden. Das Unternehmen kann entweder den Betrag auf einmal zurückstellen (im Zeitpunkt der Zusage) oder die Rückstellung planmässig – ähnlich laufender Versicherungsprämien – während der Aktivzeit des Versicherten ansammeln und der Erfolgsrechnung belasten.

Im Allgemeinen empfiehlt es sich, Ruhegehaltszusagen vom Unternehmen auf eine Stiftung zu übertragen. Dazu besteht auch steuerlich häufig eine Notwendigkeit.

Abgangsentschädigungen

540 Endet das Arbeitsverhältnis eines oder einer mindestens fünfzig Jahre alten Arbeitnehmenden nach zwanzig oder mehr Dienstjahren, hat ihm der Arbeitgebende eine Abgangsentschädigung von mindestens zwei Monatslöhnen zu entrichten (Art. 339b–d OR). Der Richter kann den Betrag auf höchstens acht Monatslöhne festsetzen. Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen, soweit sie aus Arbeitgeberbeiträgen stammen, können daran angerechnet werden. In der Regel übersteigen die Austrittsleistungen (Arbeitgeberanteil) der beruflichen Vorsorge die gesetzliche Mindesthöhe der Abgangsentschädigung, sodass sich weitere Leistungen des Arbeitgebenden erübrigen. Oft bestehen weitergehende vertragliche Abmachungen (beispielsweise im Gesamtarbeitsvertrag). Soweit die Leistungen aus Arbeitgeberbeiträgen der Vorsorgeeinrichtung zur Deckung dieser Abgangsentschädigungen nicht ausreichen, sind während der Dienstzeit der Mitarbeitenden entsprechende Rückstellungen zu bilden.

Sozialpläne

541 Der Sozialplan gibt Auskunft über Leistungsvereinbarungen bei Massenentlassungen oder Frühpensionierungen. Geregelt werden Bestimmungen über Leistungen (in Renten- oder Kapitalform), verlängerte oder verkürzte Kündigungsfristen, Finanzierung von Überbrückungsrenten, Unterstützungen bei der Stellensuche etc. Das Gesetz regelt den Sozialplan nicht ausdrücklich. Es besteht ein Vorschlagsrecht der Arbeitnehmervertretung im Zusammenhang mit Kündigungen bei Massenentlassungen (Art. 335f OR). Das BVG und das Freizügigkeitsgesetz regeln Ansprüche der aus der Vorsorgeeinrichtung austretenden Destinatäre und Destinatärinnen am allfällig vorhandenen freien Stiftungsvermögen im Fall einer Teilliquidation (Art. 53b BVG, Art. 53d BVG und Art. 23 FZG). Wird ein Sozialplan erarbeitet, so sind für die daraus resultierenden Leistungen des Arbeitgeberunternehmens Rückstellungen zu bilden, sofern diese nicht aus freien Stiftungsmitteln finanziert werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.27.2.3 Faktische Verpflichtungen

542 Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Unternehmen über eine unmittelbar vorliegende Sanierungspflicht hinaus faktisch bzw. wirtschaftlich verpflichtet ist (d.h., das Unternehmen kann sich aufgrund des üblichen Geschäftsgebarens der Verpflichtung nicht entziehen), einen Fehlbetrag der Vorsorgeeinrichtung zu finanzieren oder andere Zahlungen zu leisten. Es ist dabei weniger auf die juristischen als auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen. Das Schicksal der Vorsorgeeinrichtung kann einem Unternehmen nicht gleichgültig sein; eine Vorsorgeeinrichtung, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann, droht den Ruf des Unternehmens bei den Mitarbeitenden, den Kunden und in der Öffentlichkeit zu schädigen.

Vor solchen Verpflichtungen des Unternehmens schützen selbst juristisch einwandfreie Sanierungsvorbehalte im Vorsorgereglement nicht. In der Praxis kommt es trotzdem vor, dass sich Unternehmen im Stiftungsreglement für wichtige Beschlüsse der Stiftungsorgane ein Mitsprache- oder Vetorecht vorbehalten. Dies gilt insbesondere für Änderungen des Reglements, den Erlass von Anlagerichtlinien, die Wahl der Revisionsstelle, die Ernennung der Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge oder besondere Investitionen (beispielsweise Liegenschaften).

Sobald aus den wirtschaftlichen Gegebenheiten heraus absehbar ist, dass faktischen Verpflichtungen nachgekommen werden muss, sind diese als Aufwand und Rückstellung zu erfassen. Sind die Voraussetzungen für eine Rückstellungsbildung nicht gegeben, ist eine Offenlegung als Eventualverbindlichkeit (vgl. III.5.13) zu prüfen.

III.2.28 Steuerschulden

III.2.28.1 Begriffliches

543 Als Steuerperiode gilt das Geschäftsjahr. Bemessungsperiode und Steuerperiode fallen bei der heute geltenden Gegenwartsbemessung zusammen. Die Steuern vom Reingewinn werden für jede Steuerperiode festgesetzt und erhoben; die Veranlagung erfolgt nach der Steuerperiode.

III.2.28.2 Bilanzierung

544 Bei Einzelpersonen und Personengesellschaften werden die Steuern durch die Eigentümer und Eigentümerinnen getragen. Die nachfolgenden Ausführungen gelten daher nur für juristische Personen.

Geschuldete, veranlagte Steuern

545 Geschuldete, von den Steuerverwaltungen am Bilanzstichtag bereits veranlagte Steuern sind in der Bilanz als übrige kurzfristige Verbindlichkeiten auszuweisen. Da sich die Steuererhebung bei der Gegenwartsbemessung auf das Geschäftsjahr bezieht, ergibt sich bei nicht auf den 31. Dezember abschliessenden Geschäftsjahren kein Pro-rata-Betrag.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In den Schweizer Steuergesetzen gilt für juristische Personen der Grundsatz, dass geschuldete Steuern – veranlagt oder nicht veranlagt – Fremdkapital darstellen. Steuern sind als geschäftsmässig begründeter Aufwand bei der Ermittlung des Steueraufwands entsprechend zu berücksichtigen.

Ebenso müssen Steuernachzahlungen als Folge definitiver Einschätzungen als Verbindlichkeit berücksichtigt werden.

Geschuldete, noch nicht veranlagte Steuern

546 Geschuldete Steuern sind schon vor der Veranlagung unter den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten oder den passiven Rechnungsabgrenzungen auszuweisen.

Mögliche Steuernachzahlungen

547 Nachbelastungen können sich aufgrund von Steuerrevisionen und bei hängigen Rechtsmittelverfahren ergeben (beispielsweise aufgrund überhöhter Abschreibungen, steuerlich nicht anerkannter Rückstellungen, verdeckter Gewinnausschüttungen). Je nach Wahrscheinlichkeit einer Steuernachforderung ist am Tag der Bilanzerstellung die Höhe der erforderlichen Rückstellung zu schätzen.

Separat besteuerte Gewinne

548 Auf Grundstückgewinnen geschuldete Steuern sind periodengerecht abzugrenzen. In Kantonen, welche das monistische System (z.B. Basel, Bern, Zürich) anwenden, unterliegen Grundstückgewinne bei juristischen Personen einer speziellen Steuer (Grundstückgewinnsteuer) und werden unabhängig vom laufenden Gewinn besteuert. In Kantonen mit dem dualistischen System (z.B. St. Gallen, Zug) sowie bei der Besteuerung auf Bundesebene unterliegen Grundstückgewinne der (regulären) Gewinnsteuer.

Einmalige Steuerfolgen können sich zudem bei nicht steuerneutralen Umstrukturierungen ergeben. Diese Steuern sind im laufenden Geschäftsjahr zurückzustellen.

Steuervorauszahlungen und Steuerrückvergütungen

549 Steuervorauszahlungen und erwartete Steuerrückvergütungen (beispielsweise Quellensteuern auf Zins- und Dividendenerträgen) können dazu führen, dass Steuern als Aktivposten erscheinen.

In der Praxis wird in jedem einzelnen Fall zu prüfen sein, ob solche Aktiven bestehen. Dabei gelten zum Teil verkürzte Verjährungsfristen (beispielsweise für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer drei Jahre).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kurz- und Langjahr

550 Ein Geschäftsjahr umfasst in der Regel zwölf Monate. Es kann aber betriebswirtschaftliche Gründe geben, die ein Geschäftsjahr von weniger als zwölf Monaten (Kurzjahr) oder eines von mehr als zwölf Monaten (Langjahr) rechtfertigen. Solche Gründe können z.B. mit der Gründung eines Unternehmens während des Jahres oder mit der Eingliederung eines Unternehmens in einen Konzern mit anderem Bilanzstichtag in Verbindung stehen. Begründete Kurz- und Langjahre sind handelsrechtlich zulässig.

Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips gilt die handelsrechtliche Jahresrechnung als steuerliche Bemessungsgrundlage. Art. 79 Abs. 3 DBG schreibt vor, dass in jedem Kalenderjahr ein Geschäftsabschluss zu erstellen ist. Wird das Geschäftsjahr über das Kalenderjahr hinaus verlängert, erfolgt in diesem Kalenderjahr, d.h. zum 31. Dezember dieses Jahres, kein Geschäftsabschluss. Sofern keine Steuerumgehung vorliegt, ist ein solches Langjahr laut Praxis auch steuerrechtlich zulässig.

Das Bundesgericht anerkennt Langjahre, hält aber fest, dass die Gewinnsteuer juristischer Personen jährlich zu beziehen ist. Dies setzt aber nicht voraus, dass auch jährlich eine Veranlagung erfolgt, weil das Periodenergebnis ohne schädigende Nebenwirkungen durch die Steuerbehörden pro rata temporis zugeteilt werden kann.

Latente Steuern

551 Latente Steuern entstehen auf temporären Differenzen zwischen dem handelsrechtlichen und dem steuerrechtlichen Abschluss. Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips, wonach die handelsrechtliche Jahresrechnung nach Obligationenrecht grundsätzlich als steuerrechtlicher Abschluss anerkannt wird, sind temporäre Differenzen eher selten, können jedoch im Fall von versteuerten stillen Reserven oder bei gewissen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten auftreten.

Das Erfassen von latenten Steuern auf solchen temporären Differenzen stellt im handelsrechtlichen Abschluss nach Obligationenrecht aus Vorsichtsüberlegungen de facto ein Wahlrecht dar, das stetig und für alle temporären Differenzen gleich anzuwenden ist. Das Ansetzen von latenten Steueraktiven ist nur möglich, wenn die allgemeinen Aktivierungsvoraussetzungen von Art. 959 Abs. 2 OR erfüllt sind. Dies ist namentlich bei steuerlichen Verlustvorträgen, steuerlichen Aufwertungen (z.B. [altrechtlichen] Step-ups) oder gewissen Eintrittsmechanismen in Patentboxen nicht der Fall. Hingegen ist für die Ermittlung der Abgrenzung der laufenden Steuern eine Verrechnung von Verlustvorträgen mit dem Gewinn der laufenden Steuerperiode zulässig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.29 Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital

III.2.29.1 Begriffliches

552 Die Anforderungen an Bestand und Höhe eines Grundkapitals im Sinne eines gezeichneten Gesellschaftskapitals sind abhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Dieses Kapitel adressiert neben dem Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft und der GmbH das Kapital der Genossenschaft und der Stiftung.

III.2.29.1.1 Grundkapital der Aktiengesellschaft

553 Bei den Aktiengesellschaften wird zwischen dem Aktienkapital und dem Partizipationskapital unterschieden. Genussscheine dürfen keinen Nennwert haben und werden in der Bilanz pro memoria ausgewiesen.

554 Das *Aktienkapital* muss mindestens CHF 100 000 betragen (Art. 621 OR), und der Mindestnennwert je Aktie muss grösser als null sein. (Art. 622 Abs. 4 OR).

Zulässig ist auch ein Aktienkapital in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen ausländischen Währung. Zum Zeitpunkt der Errichtung (Datum des Errichtungsakts und dem dort genannten Umrechnungskurs) muss dieses einem Gegenwert von mindestens CHF 100 000 entsprechen. Lautet das Aktienkapital auf eine ausländische Währung, so haben die Buchführung und die Rechnungslegung in derselben Währung zu erfolgen. Der Bundesrat legt die zulässigen Währungen fest (Art. 621 Abs. 2 OR). Gemäss Art. 45a der Handelsregisterverordnung sind dies die Währungen EUR, USD, GBP und JPY.

Bei der Gründung muss das Aktienkapital vollständig gezeichnet und mit mindestens 20 % des Nennwerts jeder Aktie, wenigstens aber mit CHF 50 000 liberiert sein (Art. 632 OR). Bis zu einem nominellen Aktienkapital von CHF 250 000 ist somit stets ein Mindestkapital von CHF 50 000 zu liberieren. Das Aktienkapital kann aus Inhaber- oder Namenaktien, Stamm-, Vorzugs- oder Stimmrechtsaktien bestehen (Art. 622, Art. 654 bzw. Art. 693 OR).

Lautet das Aktienkapital auf eine ausländische Währung, so müssen die geleisteten Einlagen zum Zeitpunkt der Errichtung einem Gegenwert von mindestens CHF 50 000 entsprechen (Art. 632 Abs. 2 OR).

Die Generalversammlung kann den Wechsel der Währung, auf die das Aktienkapital lautet, prospektiv oder retrospektiv auf den Beginn eines Geschäftsjahres beschliessen. In einem solchen Fall passt der Verwaltungsrat die Statuten an. Er stellt dabei fest, dass die Voraussetzung von Art. 621 Abs. 2 OR (siehe oben) erfüllt sind und hält den angewandten Umrechnungskurs fest. Die Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrats müssen öffentlich beurkundet werden (Art. 621 Abs. 3 OR). Zur Umrechnung vgl. II.3.4.4.

555 Beim *Partizipationskapital* handelt es sich um Risikokapital ohne Stimmrecht. Die Partizipationsscheine müssen auf dieselbe Währung wie das Aktienkapital lauten. Die Bestimmungen über das Aktienkapital, die Aktie und den Aktionär oder die Aktionärin gelten, soweit das Gesetz keine Sonderregelung vorsieht, auch für das Partizipationskapital, den Partizipationsschein und den Partizipanten (Art. 656a OR). Unter anderem ist für die Berechnung der gesetzlichen Gewinnreserve, Verwendung der gesetzlichen Ka-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

pital- und Gewinnreserven, Festlegung der Grenzen des Kapitalbands, der Unterbilanz oder des Kapitalverlusts das Partizipationskapital zum Aktienkapital hinzuzurechnen (Art. 656b Abs. 3 OR).

Partizipationsscheine werden gegen Einlage ausgegeben, lauten auf den Namen oder den Inhaber und haben einen Nennwert. Partizipationsscheine sind in Bezug auf die Vermögensrechte den Aktien und, wenn mehrere Kategorien mit verschiedenen Rechtsstellungen bestehen, zumindest der Aktienkategorie, die am wenigsten bevorzugt ist, gleichzustellen (Art. 656f OR).

Das Bezugsrecht steht bei der Neuschaffung von Partizipationskapital den Aktionärinnen und Aktionären und bei bestehendem Partizipationskapital den Partizipanten und Partizipantinnen im Verhältnis ihres Kapitals zu (Art. 656g OR).

556 *Genussscheine* können für Personen geschaffen werden, die mit der Gesellschaft durch frühere Kapitalbeteiligungen oder als Aktionär/Aktionärin, Gläubiger oder Gläubigerin, Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin oder in ähnlicher Weise verbunden sind. Vom Partizipationsschein unterscheiden sich die Genussscheine dadurch, dass sie keinen Nennwert haben und nicht gegen eine aktivierungsfähige Einlage ausgegeben werden. Durch die Genussscheine können den Berechtigten nur Ansprüche auf einen Anteil am Bilanzgewinn, am Liquidationsergebnis oder auf den Bezug neuer Aktien eingeräumt werden (Art. 657 OR).

III.2.29.1.2 Stammkapital der GmbH

557 Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) besteht das Grundkapital aus einem Stammkapital (Art. 772 OR), welches nicht weniger als CHF 20 000 betragen darf (Art. 773 OR). Die Stammanteile müssen mindestens zum Nennwert ausgegeben werden (Art. 774 Abs. 2 OR). Der Nennwert der Stammanteile ist grösser als null (Art. 774 Abs. 1 OR).

Die Gesellschafter/-innen sind mit der Anzahl und dem Nennwert ihrer Stammanteile ins Handelsregister einzutragen (Art. 791 OR).

III.2.29.1.3 Genossenschaftskapital

558 Bei der Genossenschaft ist ein zum Voraus festgesetztes Grundkapital nicht zulässig (Art. 828 Abs. 2 OR). Bestehen Anteilscheine, so muss jedes Genossenschaftsmitglied mindestens einen übernehmen. Die Anteilscheine werden auf den Namen des Mitglieds ausgestellt. Sie stellen keine Wertpapiere, sondern lediglich Beweisurkunden dar (Art. 853 OR).

Die Statuten können die unbeschränkte Haftung (Art. 869 OR), die beschränkte Haftung (Art. 870 OR) oder die Nachschusspflicht (Art. 871 OR) der Genossenschaftsmitglieder vorsehen. Besteht eine solche Haftung oder Nachschusspflicht, hat die Verwaltung jeden Eintritt oder Austritt eines Mitglieds innerhalb von drei Monaten beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 877 Abs. 1 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.29.1.4 Stiftungskapital

559 Als Grundkapital einer Stiftung wird das vom Stifter oder der Stifterin im Rahmen der Errichtung (Art. 80 ZGB) gewidmete Vermögen verstanden.

III.2.29.2 Buchführung

560 In der Buchhaltung ist der Rechtsform entsprechend für jede Art des Grundkapitals und ggf. gesondert nach Beteiligungskategorien (bspw. Vorzugsaktien, vgl. III.2.29.4) ein Konto zu führen.

Bei der Aktiengesellschaft mit Namenaktien ist ein Aktienbuch (Art. 686 Abs. 1 OR), bei der GmbH ein Anteilbuch (Art. 790 Abs. 1 OR) und bei der Genossenschaft ein Genossenschafterverzeichnis (Art. 902 Abs. 3 OR) zu führen.

Anstelle von Einzeltiteln können Sammeltitel (Zertifikate) ausgestellt werden. In der Praxis wird oft von der Ausgabe von Titeln oder Zertifikaten abgesehen.

III.2.29.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

561 Die Höhe und die Zusammensetzung des Grundkapitals müssen mit den Statuten, der Eintragung im Handelsregister und allenfalls dem Aktienbuch, Anteilbuch bzw. Genossenschafterverzeichnis übereinstimmen. Bei Stiftungen ist das gewidmete Vermögen in der Stiftungsurkunde festgehalten.

Bewertung

562 Das Grundkapital wird zum Nennwert bilanziert. Nicht einbezahltes Aktien- und Partizipationskapital ist zu aktivieren und, weil es jederzeit eingefordert werden kann, wie eine Forderung auf seine Werthaltigkeit hin zu beurteilen. Nötigenfalls ist eine Wertberichtigung zu bilden.

III.2.29.4 Gliederung und Ausweis

563 Das Grundkapital ist mit dem vollen Nennwert zu passivieren. Ein nicht einbezahlter Teil ist unter den Aktiven gesondert auszuweisen (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 2. lit. e OR).

Das Grundkapital ist der Rechtsform entsprechend auszuweisen und ggf. nach Beteiligungskategorien in der Bilanz zu gliedern oder im Anhang offenzulegen: So sind grundsätzlich gesondert auszuweisen:

- Vorzugsaktien;
- Partizipationskapital;
- Genussscheine, in Pro-memoria-Form.

Vom Wortlaut her gilt diese Bestimmung auch für Stimmrechts- und Stammaktien sowie für Namen- und Inhaberaktien, auch wenn diese Informationen dem Handelsregister entnommen werden können. Lesende der Jahresrechnung werden durch einen solchen Ausweis darauf hingewiesen, dass neben den Beteiligten noch andere Personen Anspruch auf einen Gewinn- oder Liquidationsanteil haben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.30 Offene Reserven

III.2.30.1 Begriffliches

564 Als offene Reserven (in Abgrenzung zu den stillen Reserven) gelten die das Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital übersteigenden Teile des ausgewiesenen Eigenkapitals, nämlich die gesetzliche Kapitalreserve, die gesetzliche Gewinnreserve, die freiwilligen Gewinnreserven sowie ein allfälliger Gewinnvortrag und der Jahresgewinn. Ein allfälliger Verlustvortrag oder Jahresverlust ist als Minusposten auszuweisen.

Bei den Kapitalgesellschaften stehen bei der Rechnungslegung der Reserven die Frage der Ausschüttbarkeit und die Offenlegung der Herkunft im Vordergrund.

Die nachfolgende Übersicht illustriert die Gliederung innerhalb der offenen Reserven.

Positionen im Rechnungslegungsrecht mit möglichen Unterpositionen
Gesetzliche Kapitalreserve • (Steuerliche) Reserve aus Kapitaleinlagen • Übrige Kapitalreserven
Gesetzliche Gewinnreserve • Gesetzliche Gewinnreserve (im engeren Sinn, i.e.S.) • Aufwertungsreserve (Art. 725c OR) • Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern
Freiwillige Gewinnreserven • Statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven
Eigene Kapitalanteile (als Minusposten)
Bilanzgewinn/-verlust • Gewinnvortrag oder Verlustvortrag (als Minusposten) • Jahresgewinn oder Jahresverlust (als Minusposten)

Abbildung 17: Positionen von offenen Reserven

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gesetzliche Kapitalreserve

565 Bei der gesetzlichen Kapitalreserve handelt es sich um Mittel, die von den Eigenkapitalgebenden einbezahlt wurden.

> **Art. 671 OR**
>
> [1] Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
>
> 1. der Erlös, der bei der Ausgabe von Aktien über den Nennwert und die Ausgabekosten hinaus erzielt wird;
> 2. die zurückbehaltene Einzahlung auf ausgefallene Aktien (Art. 681 Abs. 2), soweit für die dafür neu ausgegebenen Aktien kein Mindererlös erzielt wird;
> 3. weitere durch Inhaber von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse.
>
> [2] Die gesetzliche Kapitalreserve darf an die Aktionäre zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen.
>
> [3] Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an anderen Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften), dürfen die gesetzliche Kapitalreserve an die Aktionäre zurückbezahlen, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals überschreiten.
>
> [4] Für die Berechnung der Grenzwerte nach den Absätzen 2 und 3 dürfen die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Aktien im Konzern (Art. 659b) und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen (Art. 725c) nicht berücksichtigt werden

Eine Sonderposition innerhalb der gesetzlichen Kapitalreserve nehmen die steuerlichen Kapitaleinlagereserven ein, die aufgrund der Einführung des steuerlichen Kapitaleinlageprinzips per 1. Januar 2011 Bedeutung erlangt haben. Einlagen, Aufgelder und Zuschüsse, die durch Inhaber und Inhaberinnen von Beteiligungspapieren geleistet wurden (inkl. Agio), werden den steuerlichen Kapitaleinlagereserven zugewiesen. Diese Leistungen werden bei einer späteren Ausschüttung oder Rückzahlung in das Privatvermögen der Aktionärinnen und Aktionäre wie eine Rückzahlung von Aktienkapital behandelt und sind bei Erfüllung der steuerlichen Voraussetzungen (beispielsweise offener Ausweis in der Bilanz) steuerfrei.

Solange die handelsrechtlich ausgewiesenen steuerlichen Kapitaleinlagereserven von der EStV nicht genehmigt sind, ist im Anhang auf diesen Sachverhalt hinzuweisen, um den Anforderungen an Transparenz und Wahrheit zu entsprechen.

Gesetzliche Gewinnreserve (im engeren Sinn)

566 Bildung und Verwendungszweck der gesetzlichen Gewinnreserve gehen aus Art. 672 OR hervor. Hierbei handelt es sich um die gesetzlichen Gewinnreserve i.e.S. Im weiteren

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Sinne gehören zur gesetzlichen Gewinnreserve die Aufwertungsreserve (Art. 725c OR) und die Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern (Art. 659b OR).

Art. 672 OR

[1] Der gesetzlichen Gewinnreserve sind 5 Prozent des Jahresgewinns zuzuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, so ist dieser vor der Zuweisung an die Reserve zu beseitigen.

[2] Die gesetzliche Gewinnreserve ist zu äufnen, bis sie zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht. Holdinggesellschaften müssen die gesetzliche Gewinnreserve äufnen, bis diese zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht.

[3] Für die Ermittlung und Verwendung der gesetzlichen Gewinnreserve gilt Artikel 671 Absätze 2, 3 und 4 entsprechend.

Aufwertungsreserve

567 Die Aufwertungsreserve (Art. 725c OR) ist ebenfalls Teil der gesetzlichen Gewinnreserve (vgl. III.6) und unter dieser gesondert auszuweisen (gesetzliche Gewinnreserve im weiteren Sinn).

Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern

568 Für Aktien und Partizipationsscheine, die indirekt über Tochterunternehmen im Konzern gehalten werden, ist eine Reserve für eigene Kapitalanteile (gesetzliche Gewinnreserve im weiteren Sinn) auszuweisen (vgl. III.2.30.2).

Freiwillige Gewinnreserven

569 Solche Reserven basieren auf Statutenbestimmungen oder Generalversammlungsbeschluss und dürfen nur gebildet werden, wenn das dauernde Gedeihen des Unternehmens unter der Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre dies rechtfertigt (Art. 673 Abs. 2 OR).

Eigene Kapitalanteile

570 Eigene Kapitalanteile (als Minusposten) sind nicht Teil der Reserven, vermindern aber das zur Ausschüttung verfügbare Eigenkapital.

Bilanzgewinn/-verlust

571 Der Bilanzgewinn/-verlust setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:
- Gewinnvortrag oder Verlustvortrag (als Minusposten)
- Jahresgewinn oder Jahresverlust (als Minusposten)

Der gesonderte Ausweis des Bilanzgewinns/-verlusts ist in der gesetzlichen Mindestgliederung nicht vorgesehen, hat sich aber in der Praxis etabliert. Diese Art des Aus-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

weises erlaubt einen direkten Bezug zum Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinns nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR.

III.2.30.2 Buchführung, Gliederung und Ausweis

572 Es ist steuerlich zwingend und buchführungsrechtlich geboten, in der Buchhaltung für alle Arten von gesetzlichen und freiwilligen Reserven separate Konten zu führen. Bildung und Verwendung der gesetzlichen sowie der freiwilligen Reserven sind aufgrund von Generalversammlungsbeschlüssen unter dem betreffenden Datum zu buchen.

Nach Art. 674 Abs. 1 OR müssen die Verluste in folgender Reihenfolge verrechnet werden:

1. mit dem Gewinnvortrag;
2. mit den freiwilligen Gewinnreserven;
3. mit der gesetzlichen Gewinnreserve;
4. mit der gesetzlichen Kapitalreserve.

Anstelle der Verrechnung mit der gesetzlichen Gewinnreserve oder der gesetzlichen Kapitalreserve dürfen verbleibende Verluste auch teilweise oder ganz auf die nächste Jahresrechnung vorgetragen werden (Art. 674 Abs. 2 OR). Das heisst, dass die Verrechnung mit dem Gewinnvortrag oder den freiwilligen Gewinnreserven verpflichtend ist, die Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven hingegen aufgeschoben werden kann. Die Verrechnung wird mit der Abnahme der Jahresrechnung durch die Generalversammlung ausgelöst und ist auf dieses Datum hin zu verbuchen. Eine Verrechnung bereits in der Vorperiode wäre eine Verletzung der Mindestgliederungsvorschriften der Bilanz.

Die offenen Reserven werden zum Nominalbetrag ausgewiesen.

Die gesetzliche Kapitalreserve (unterteilt in steuerliche Kapitaleinlagereserven und übrige Kapitalreserven), die gesetzliche Gewinnreserve, die freiwilligen Gewinnreserven, die eigenen Kapitalanteile als Minusposten, der Gewinnvortrag oder Verlustvortrag als Minusposten und der Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten sind gesondert auszuweisen (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. b–g OR).

Separat als Teil der gesetzlichen Gewinnreserve auszuweisen sind auch die Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern und die Aufwertungsreserve.

III.2.30.3 Transaktionen mit direkter Erfassung in den offenen Reserven

573 Durch die Systematik der doppelten Buchhaltung sind Bilanz und Erfolgsrechnung so verkettet, dass der Periodenerfolg einerseits aus der Erfolgsrechnung ersichtlich ist und andererseits aus der Veränderung des Eigenkapitals (bzw. Veränderung von Aktiven abzüglich Fremdkapital) zwischen zwei Bilanzstichtagen abgeleitet werden kann. Diese Verkettung wird durchbrochen bei Geschäftsvorfällen, die ein Aktivum oder eine Verbindlichkeit verändern und gleichzeitig eine direkte Buchung im Eigenkapital auslösen. Dazu gehören insbesondere Geschäftsvorfälle mit den Eigentümerinnen und Eigentümern wie:

- Leistungen von Aktionären und Aktionärinnen durch Liberierung von Aktienkapital und Agio oder Verkauf eigener Aktien;
- Leistungen an Aktionäre und Aktionärinnen wie Dividenden, Nennwertrückzahlungen, Kapitalherabsetzungen oder Kauf eigener Aktien.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ebenso zu den Leistungen von Eigentümerinnen und Eigentümern, welche unter Auslassung der Erfolgsrechnung direkt im Eigenkapital (gesetzliche Kapitalreserven, Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR) zu erfassen sind, zählen beispielsweise:

- A-fonds-perdu-Beiträge;
- Sanierungszuschüsse;
- Forderungsverzichte im Rahmen einer Sanierung (mit oder ohne Erhöhung des Aktienkapitals).

Solche Leistungen von Eigentümern und Eigentümerinnen sollten im Anhang erläutert oder anderweitig ersichtlich offengelegt werden.

Als Eigentümer oder Eigentümerinnen gelten dabei die Inhaber und Inhaberinnen von Beteiligungspapieren (Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR), d.h. direkte Aktionäre und Aktionärinnen. Diesen gleichzusetzen sind wirtschaftliche Inhaber und Inhaberinnen von Beteiligungspapieren, wie z.B. Grossmutter-Gesellschaften, die in direkter Aktionärslinie stehen. Nicht als direkte Einlage qualifizieren Einlagen von anderen Eigenkapitalgebenden wie Schwestergesellschaften oder von anderen Konzerngesellschaften ausserhalb der direkten Aktionärslinie sowie von Drittparteien, sofern mit der Einlage keine Erhöhungen des Nominalkapitals verbunden sind.

574 Im Weiteren kann es im Rahmen von Fusionen oder Abspaltungen zu Veränderungen des Eigenkapitals kommen, welche keinen Erfolg darstellen und daher keine Buchung in der Erfolgsrechnung auslösen, indem beispielsweise ein Fusionsagio den Reserven gutgeschrieben oder ein Fusionsdisagio mit diesen verrechnet wird (vgl. III.7). Ebenso werden Aufwertungen gemäss Art. 725c OR direkt im Eigenkapital abgebildet (vgl. III.6).

575 Alle übrigen Veränderungen der Nettoaktiven sind grundsätzlich durch eine erfolgswirksame Buchung zu erfassen. Die unter anerkannten Rechnungslegungsstandards für gewisse Geschäftsvorfälle vorgesehene direkte Erfassung im Eigenkapital ist im Einzelabschluss nach Obligationenrecht nicht erlaubt.

576 Zur Verbuchung von Umrechnungsdifferenzen im Zusammenhang mit der Buchführung und Rechnungslegung in Fremdwährung vgl. II.3.4.3.

III.2.31 Bildung und Verwendung der offenen Reserven

III.2.31.1 Einleitung

577 Der Entscheid, was mit dem Gewinn des Unternehmens geschehen soll, steht grundsätzlich den Eigentümerinnen und Eigentümern zu. Bei der Aktiengesellschaft ist es die Generalversammlung der Aktionäre und Aktionärinnen, die darüber entscheidet, wobei ihr der Verwaltungsrat einen entsprechenden Antrag zu unterbreiten hat.

Dieser Abschnitt behandelt die Frage, welche Gesetzesvorschriften bei der Bildung und Verwendung der offenen Reserven zu beachten sind.

III.2.31.1.1 Gesetzliche Grundlagen

578 Die Gewinnverwendung sowie die Bildung und Verwendung der offenen Reserven werden für die *Aktiengesellschaft* gesetzlich geregelt (Art. 660, 661 sowie 671–675 OR). Zu

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

den entsprechenden Bestimmungen für die *GmbH* vgl. Art. 798 OR (mit Generalverweis auf die AG) und für die *Genossenschaft* vgl. Art. 859–863 OR.

579 Auf die Verwendung des Bilanzgewinns bei der *einfachen Gesellschaft* und bei den *Personengesellschaften* wird hier nicht weiter eingegangen; bei diesen Unternehmensformen ist für die Verwendung des Bilanzgewinns in erster Linie der Gesellschaftsvertrag massgebend, während die gesetzlichen Vorschriften nur subsidiär Anwendung finden (einfache Gesellschaft Art. 533 OR, Kollektivgesellschaft Art. 559–560 OR, Kommanditgesellschaft Art. 601 OR).

III.2.31.1.2 Begriffliches

580 *Jahresgewinn oder Jahresverlust* ist der buchmässig ausgewiesene Erfolg des Geschäftsjahres, wie er aus der Jahresrechnung hervorgeht und vom zuständigen Organ zu genehmigen ist. Aus handelsrechtlicher Sicht ist somit nicht der betriebswirtschaftliche Erfolg, sondern der ausgewiesene Jahresgewinn massgebend, der sich nach allfälliger Auflösung oder Bildung stiller Reserven ergibt.

581 Die *Verwendung des Bilanzgewinns* im Sinne des Obligationenrechts bezieht sich nicht nur auf die Verwendung des Ergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres, sondern schliesst auch die Beschlussfassung über den Vortrag des Bilanzgewinns oder -verlusts aus dem Vorjahr mit ein. Davon zu trennen ist nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 6 die Beschlussfassung der Generalversammlung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve.

III.2.31.2 Bildung und Verwendung der offenen Reserven bei Aktiengesellschaft und GmbH

III.2.31.2.1 Allgemeines

582 Bei der nachfolgend behandelten Thematik der Bildung und der Verwendung offener Reserven wird das Partizipationskapital, das dem Aktienkapital (vorbehältlich anders lautender Gesetzesbestimmungen) gleichgestellt ist, jeweils nicht ausdrücklich erwähnt (vgl. Art. 656a OR). Desgleichen wird davon abgesehen, das Stammkapital der GmbH jeweils zu nennen.

583 Es gehört zu den Aufgaben des Verwaltungsrats, der Generalversammlung einen Antrag zu unterbreiten, wie der Bilanzgewinn verwendet werden soll. Die Revisionsstelle hat zu prüfen, ob der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns Gesetz und Statuten entspricht (vgl. III.2.31.2.4).

III.2.31.2.2 Gesetzliche Reserven

Zuweisungen an die gesetzliche Kapitalreserve

584 Art. 671 OR regelt die Zuweisungen an die gesetzliche Kapitalreserve:

- Agio im Rahmen der Emission von Aktien
  Die Kosten der Gründung oder der Kapitalerhöhung können vom Agio abgesetzt oder alternativ erfolgswirksam erfasst werden. Letzteres ist dann zwingend, wenn kein Agio in genügendem Umfang zur Verfügung steht. Soweit es sich beim Agio um von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der EStV anerkannte Reserven aus Kapitaleinlagen handelt, sind diese als solche gemäss den entsprechenden Bestimmungen gesondert auszuweisen.
- Kaduzierungsgewinne
  Kaduzierungsgewinne gemäss Art. 671 Abs. 1 Ziff. 2 OR entsprechen dem Betrag, der von den geleisteten Einzahlungen auf ausgefallenen Aktien und Partizipationsscheinen übrigbleibt.
- Weitere durch Inhaber und Inhaberinnen von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse sind der gesetzlichen Kapitalreserve zuzuweisen (Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR).

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve i.e.S.

585 Die Gesellschaft muss 5 % des Jahresgewinns der gesetzlichen Gewinnreserve zuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, so ist dieser vor der Zuweisung an die Reserve zu beseitigen (Art. 672 Abs. 1 OR). Die Zuweisung muss jährlich so lange vorgenommen werden, bis diese Reserve zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve die Hälfte (bei Holdinggesellschaften 20%) des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht hat. Dabei ist Verschiedenes zu beachten:
- Massgebend ist der ausgewiesene Gewinn in der Jahresrechnung, welche der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Dieser darf, abgesehen von den nachstehenden Ausnahmen, für die Berechnung der Zuweisung nicht gekürzt werden.
- Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ist nicht zu berücksichtigen, da von diesem die Zuweisung bereits erfolgte. Hingegen ist der Verlustvortrag vom Jahresgewinn abzuziehen. Ist der Verlustvortrag aus dem Vorjahr grösser als der Jahresgewinn, d.h., verbleibt weiterhin ein Bilanzverlust, ist keine Zuweisung vorzunehmen.
- Werden freiwillige Gewinnreserven (beispielsweise Dividendenausgleichsreserven) zur Dividendenausschüttung herangezogen, brauchen diese bei der Berechnung der Zuweisung nicht berücksichtigt zu werden. Die Zuweisung erfolgte bei deren Bildung (vgl. III.2.31.2.3).

Bei der obligatorischen Zuweisung geht es um eine Mindestzuweisung. Bis die gesetzlich vorgesehene Höhe erreicht wird, sind zusätzliche jährliche Dotierungen der gesetzlichen Gewinnreserven erlaubt. Darüber hinausgehende Reserven haben den Charakter von freiwilligen Gewinnreserven.

586 Bei der *Ausgabe von Gratisaktien* durch Umwandlung freier Reserven in Aktienkapital ist keine Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve erforderlich. Das Eigenkapital als Ganzes bleibt, abgesehen von allfälligen Steuerfolgen, unverändert; durch die Umwandlung von Reserven in Kapital wird – abgesehen vom Kapitalherabsetzungsverfahren – die vorher mögliche Ausschüttung ausgeschlossen. Wird die Verrechnungssteuer bei einer Gratiskapitalerhöhung von der Gesellschaft getragen, liegt in diesem Umfang aber eine Gewinnausschüttung vor.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

587 *Bei Holdinggesellschaften* beschränkt sich die Zuweisungspflicht an die gesetzliche Gewinnreserve (ggf. zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve) auf 20 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals (Art. 671 Abs. 3 OR). In diesem Artikel werden Holdinggesellschaften als Gesellschaften definiert, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an anderen Unternehmen besteht. Für die Beurteilung, ob es sich um eine Holdinggesellschaft im Sinne von Art. 671 Abs. 3 OR handelt, sind die steuerlichen Aspekte nicht verbindlich (z.B. überwiegende Anwendung des Beteiligungsabzugs). Ein Unternehmen kann im Laufe seines Bestehens den Holdingstatus verlieren (beispielsweise durch Aufnahme zusätzlicher Tätigkeiten oder Verkauf von Beteiligungen) oder zu einer Holdinggesellschaft werden.

588 Allfällige weitergehende Sonderbestimmungen aufgrund von Spezialgesetzen sind zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften zur Reservezuweisung zu beachten.

Verwendung von gesetzlicher Gewinnreserve i.e.S. und gesetzlicher Kapitalreserve

589 Die gesetzliche Gewinnreserve i.e.S. und die gesetzliche Kapitalreserve dürfen grundsätzlich, soweit sie zusammen 50 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals (bei Holdinggesellschaften 20 %) übersteigen, abzüglich des Betrags allfälliger nicht verrechneter Bilanzverluste an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückbezahlt werden (Art. 671 Abs. 2 OR und Art. 672 Abs. 2 OR). Vorbehalten bleibt die Beurteilung der Liquiditätslage und allfällige Sperreffekte aus Darlehen an Aktionärinnen und Aktionäre gem. Art. 680 OR.

Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern

590 Für eigene Aktien im Konzern schreibt das Gesetz für die kontrollierende Gesellschaft die Bildung einer dem Anschaffungswert entsprechenden Reserve vor (Art. 659b OR). Diese Vorschrift bezweckt den Schutz des Eigenkapitals. Für weitergehende Erläuterungen vgl. III.2.32.1. Eine Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve i.e.S. hat bei der Bildung der Reserve für eigene Aktien nicht zu erfolgen.

591 Kontrolliert eine Obergesellschaft eine Untergesellschaft mit weniger als 100 % der Stimmen und hält diese Untergesellschaft Aktien der Obergesellschaft, so hat die Obergesellschaft eine Reserve für eigene Aktien im Umfang von 100 % des Anschaffungswerts dieser eigenen Aktien im Konzern zu bilden (und nicht nur im Umfang der Beteiligungsquote). Die Bestimmungen zu den Reserven für eigene Aktien im Konzern bezwecken eine Ausschüttungssperre von Eigenmitteln bei der kontrollierenden Gesellschaft im Umfang des Mittelabflusses für eigene Aktien bei der kontrollierten Gesellschaft.

592 Ebenfalls können im Konzern eigene Aktien der Obergesellschaft zu anderen Werten als dem ursprünglichen Anschaffungswert aus Konzernsicht gehandelt werden. Als Reserve für eigene Aktien im Konzern ist der Betrag auszuscheiden, der an die verkaufenden (ehemaligen) Aktionäre und Aktionärinnen geleistet wurde. Die Bestimmungen zu den Reserven für eigene Aktien im Konzern bezwecken eine Ausschüttungssperre von Eigenmitteln bei der kontrollierenden Gesellschaft im Umfang des Mittelabflusses für eigene Aktien, sei es durch die Obergesellschaft oder eine Untergesellschaft.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aufwertungsreserve

593 Übersteigt der Aufwertungsbetrag bei einer Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen dessen Anschaffungswert bzw. Herstellungskosten, muss jener Teil des Aufwertungsbetrags, der den Anschaffungswert bzw. die Herstellungskosten übersteigt, einer Aufwertungsreserve zugeführt werden (Art. 725c OR). Diese Reserve dient als Ausschüttungssperre und ist unter der gesetzlichen Gewinnreserve gesondert auszuweisen. Die Einlagen in diese Reserve sind für die Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve i.e.S. nicht zu berücksichtigen.

Diese Reserve kann nur durch Umwandlung in Aktien- oder Partizipationskapital sowie durch Wertberichtigung oder Veräusserung der aufgewerteten Aktiven aufgelöst werden (Art. 725c Abs. 3 OR).

Für weitergehende Erläuterungen vgl. III.6.

III.2.31.2.3 Freiwillige Gewinnreserven

594 In den Statuten sind manchmal zusätzliche Vorschriften hinsichtlich der Dotierung der Gewinnreserve zu finden; dagegen sind eigentliche statutarische Reserven eher selten.

Beschlussmässige Reserven werden unter verschiedenen Bezeichnungen (beispielsweise Spezialreserve, Dividendenausgleichsreserve, Baureserve, freie Reserve) aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung gebildet und können von dieser auch wieder aufgelöst werden. Die Bildung solcher beschlussmässigen Reserven ist gemäss Gesetz nur zulässig, wenn das dauernde Gedeihen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionärinnen und Aktionäre dies rechtfertigt (Art. 673 Abs. 2 OR).

III.2.31.2.4 Ausschüttungen an Gewinnberechtigte

Vorbemerkungen

595 Ausschüttungen an Gewinnberechtigte, insbesondere die Ausrichtung einer Dividende, können nur von der Generalversammlung bzw. der Gesellschafterversammlung beschlossen werden; diese kann die Befugnis nicht auf ein anderes Organ der Gesellschaft übertragen (AG: Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR; GmbH: Art. 804 Abs. 2 Ziff. 5 OR).

596 Dividenden sind erst zulässig, nachdem die erforderlichen Zuweisungen in die gesetzlichen und allenfalls freiwilligen Gewinnreserven erfolgt sind (AG: Art. 675 Abs. 3 OR; GmbH: Art. 798 OR).

597 Ausschüttungen sind nur aus dem nicht geschützten Teil des Eigenkapitals möglich. Als geschütztes Eigenkapital gilt dabei das mit einer Ausschüttungssperre belegte Eigenkapital; dieses umfasst das Nominalkapital, die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven bis zu 50 % des Nominalkapitals (20 % bei Holding) sowie die Reserven für eigene Kapitalanteile im Konzern und ggf. Aufwertungsreserven.

Die Ausschüttung an Gewinnberechtigte aus den gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven (soweit diese 50 % bzw. 20 % des nominellen Aktienkapitals übersteigen) ist auch bei Bestehen eines Bilanzverlusts zulässig, sofern die der Generalversammlung zur

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ausschüttung zustehenden gesetzlichen Reserven (abzüglich Minusposten für eigene Kapitalanteile) auch nach der Ausschüttung höher sind als der Bilanzverlust.

598 Hätte die vorgesehene Gewinnausschüttung erhebliche negative Folgen für die Liquiditätslage des Unternehmens (wobei als Ursachen auch negative Ereignisse nach dem Abschlussstichtag infrage kommen), käme dies – obschon die rechtlichen Voraussetzungen an die Höhe der Reserven für eine Ausschüttung an sich gegeben sind – einem Verstoss gegen die Sorgfaltspflicht (Art. 717 Abs. 1 OR) gleich. Bei der vorgesehenen Gewinnausschüttung ist zudem darauf zu achten, dass bei Vorliegen von Aktionärsdarlehen kein Verstoss gegen die Bestimmungen der Einlagenrückgewähr (Art. 680 Abs. 2 OR) eintritt (vgl. III.2.10.5.2).

Ordentliche Dividendenausschüttung

599 Die Höhe der Dividende wird von der Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats festgesetzt.

Soweit die Statuten keine besonderen Bestimmungen enthalten, haben Aktien und Partizipationsscheine, dem einbezahlten Betrag entsprechend, Anspruch auf die gleiche Dividende. Vorzugsrechte einzelner Aktiengattungen müssen – um rechtsgültig zu sein – statutarisch verankert sein. Die Partizipationsscheine müssen bei Bestehen von mehreren Kategorien von Aktien mindestens der am wenigsten bevorzugten gleichgestellt werden (Art. 656f Abs. 2 OR).

Im Übrigen verstösst die Ausschüttung von Dividenden nur an einzelne Aktionäre oder Aktionärinnen gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre und Aktionärinnen und ist deshalb unzulässig. Sie kann allenfalls dann toleriert werden, wenn alle benachteiligten Aktionärinnen und Aktionäre zustimmen.

Werden im Laufe eines Geschäftsjahres neue Aktien ausgegeben, ist der Beginn der Dividendenberechtigung mit dem Beschluss der Generalversammlung öffentlich zu beurkunden (Art. 650 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Bei öffentlicher Zeichnung wird diese Berechtigung im Emissionsprospekt erwähnt.

Sofern die Generalversammlung keinen anderweitigen Beschluss fasst, ist die Dividende unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung fällig.

600 Da Dividenden nur aus dem (Bilanz-)Gewinn und allfälligen freien Reserven ausgeschüttet werden dürfen und ein Unternehmen auch Verluste erleiden kann, darf es keine *Dividendengarantie* abgeben. In der Praxis anzutreffende Dividendengarantien werden nicht vom betreffenden Unternehmen, sondern von Dritten zugunsten eines Aktionärs, einer Aktionärin oder einer Aktionärsgruppe abgegeben.

Ausserordentliche Dividendenausschüttung

601 An einer ausserordentlichen Generalversammlung, an der keine Genehmigung einer Jahresrechnung traktandiert ist, kann eine (zusätzliche) Dividende beschlossen werden, sofern ein Bilanzgewinn oder freie Reserven in der letzten Jahresrechnung ausgewiesen, aber noch nicht ausgeschüttet worden sind. Ein Beschluss über eine Dividenden-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zahlung ist auch möglich, wenn bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung eine solche beschlossen wurde.

602 Wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung ein Antrag auf Ausschüttung einer zusätzlichen Dividende gestellt, muss der Generalversammlung ein Bericht der Revisionsstelle vorliegen, worin bestätigt wird, dass die vorgesehene Ausschüttung Gesetz und Statuten entspricht (ordentliche Revision: Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR, eingeschränkte Revision: Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR). Die Abgabe eines solchen Berichts erfordert eine aktuelle Beurteilung, da sich seit der Prüfung der vorhergehenden Jahresrechnung die Liquiditätslage wesentlich verändert haben kann oder Verluste eingetreten sein können, die eine Ausschüttung nicht mehr als angezeigt erscheinen lassen. Aus dem Erfordernis zur Erstellung und allfälligen Prüfung eines Zwischenabschlusses für das Ausschütten einer Zwischendividende gemäss Art. 675a OR kann jedoch nicht geschlossen werden, dass dies auch für die ausserordentliche Dividende gilt. Diese Teile des Eigenkapitals wurden bereits im letzten Jahresabschluss geprüft und von der Generalversammlung genehmigt. Es erscheint sachgerecht, an die Ausschüttung aus dem laufenden (und somit ungeprüften) Gewinn höhere Anforderungen zu stellen.

Sachdividende

603 Unter einer Sachdividende (auch Sachwert- oder Naturaldividende) wird die Ausschüttung von anderen Vermögenswerten als Barmitteln einer Gesellschaft an ihre Anteilseigner im Rahmen der Gewinnverwendung verstanden. Die Ausschüttung von Sachdividenden wird grundsätzlich als zulässig erachtet.

Die Kompetenz zur Festsetzung von Dividenden liegt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR unübertragbar bei der Generalversammlung. Im Übrigen verlangt das Gleichbehandlungsgebot, dass allen Gesellschaftern und Gesellschafterinnen gleichwertige Sachwerte ausgeschüttet werden. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn Sachwerte ausgeschüttet werden, die bargeldnah oder leicht verwertbar sind (z.B. kotierte Aktien, Obligationen etc.). Bei gemischten Dividenden (Kombination von Sach- und Bardividenden) wird der Anteil der Bardividende auf Basis der tatsächlichen Werte der auszuschüttenden Sachwerte festgelegt (z.B. bei der Ausschüttung von nicht leicht verwertbaren Sachwerten wie Zuteilung von Forderungsrechten, nicht kotierten Aktien oder Grundstücken an einzelne Gesellschafter oder Gesellschafterinnen und einer Bardividende als «Ausgleichszahlung» an die anderen Aktionärinnen und Aktionäre).

Verbuchung beim ausschüttenden Unternehmen

604 Gewisse anerkannte Standards zur Rechnungslegung verlangen, dass Transaktionen von Unternehmen mit den Anteilseignern und -eignerinnen – darunter sind auch Sachdividenden zu subsumieren – zum tatsächlichen Wert zu erfassen sind (vgl. z.B. FER 24/4 oder IFRIC 17). Unter OR erfasst die ausschüttende Gesellschaft die Sachdividende demgegenüber zum Buchwert des betreffenden Vermögenswerts in ihrem Abschluss (Buchwertausschüttung).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

605 Zu diesem Wertansatz erfolgt auf der Basis des Dividendenbeschlusses der Generalversammlung dann auch die Erfassung einer Dividendenverbindlichkeit gegen die entsprechende Position im Eigenkapital (z.B. Gewinn- oder Kapitalreserven). Die Dividendenverbindlichkeit wird im Zeitpunkt der Fälligkeit durch Ausbuchen gegen den entsprechenden Sachwert beglichen.

606 Im Dividendenantrag hat der Verwaltungsrat auszuführen, dass eine Dividende in Form von Sachwerten vorgesehen ist und welchen Buchwert diese aufweisen.

607 Übersteigt der tatsächliche Wert einer Sachdividende den Buchwert des auszuschüttenden Vermögenswerts, so wird empfohlen, diesen Umstand (nicht jedoch zwingend die Höhe der mitübertragenen Reserven oder die Höhe des tatsächlichen Werts) im Dividendenantrag festzuhalten, insbesondere wenn dies zum Schutz von Minderheitsaktionären und -aktionärinnen notwendig erscheint.

608 Wird im Dividendenantrag der tatsächliche Wert einer Sachdividende angeführt, hat die Gesellschaft diesen in geeigneter Form nachzuweisen.

609 Liegt der tatsächliche Wert des auszuschüttenden Vermögenswerts über dessen Buchwert, vermindert eine Sachdividende die wirtschaftliche Substanz des ausschüttenden Unternehmens. Dies kann auch eine Verminderung der stillen Reserven im Sinne von Willkürreserven (vgl. III.2.33) bedeuten, was vom Unternehmen in der Fortschreibung dieser stillen Reserven entsprechend zu berücksichtigen ist. Die Offenlegung einer Nettoauflösung von stillen Reserven nach Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR aufgrund einer Sachdividende erscheint hingegen nicht angezeigt, da dadurch das erwirtschaftete Ergebnis nicht günstiger dargestellt wird.

Verbuchung beim empfangenden Unternehmen

610 Das Obligationenrecht kennt keine expliziten Bestimmungen, wie Sachdividenden beim empfangenden Unternehmen im Zuge der Ersterfassung des Aktivums zu verbuchen sind. Ein Geldabfluss als Bemessungsgrundlage für die Erfassung eines Aktivums im Sinne eines Anschaffungswerts nach Art. 960a OR fehlt bei einer Sachdividende. Die Sachdividende ist beim empfangenden Unternehmen wahlweise zum Buchwert des ausschüttenden Unternehmens oder zum tatsächlichen Wert oder einem diskretionär festgelegten Wert dazwischen zu erfassen. Bei der Erfassung zum tatsächlichen Wert steht bei der Ermittlung des Werts des Aktivums dessen Verwertbarkeit durch das empfangende Unternehmen im Vordergrund – analog zu den Werthaltigkeitsüberlegungen bei Gründung, Tausch oder Schenkung. Entsprechend ist der tatsächliche Wert des Aktivums in geeigneter Form nachzuweisen.

611 Im Anhang der Jahresrechnung sind erhaltene Sachdividenden zu erläutern (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR). Im Minimum anzugeben sind die Art der Erfassung und der Betrag, ergänzend ggf. auch die Höhe des tatsächlichen Werts und die Methodik der Wertermittlung. Es kann weiter in Betracht gezogen werden, einen allgemeinen Rechnungslegungsgrundsatz für die Erfassung von Sachdividenden zu formulieren (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR). Ein solcher könnte z.B. auch festhalten, dass die Wertbasis für die Erfassung (Buchwert, tatsächlicher Wert) fallweise festgelegt wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

612 Grundsätzlich können alle Vermögensgegenstände, welche die Voraussetzungen zur Erfassung als Aktiven erfüllen, als Sachdividende an das empfangende Unternehmen übertragen werden, also Sachwerte (z.B. Immobilien), finanzielle Werte (z.B. Forderungen, Wertschriften) und immaterielle Werte (z.B. Marken, Patente). Ob und zu welchem Wert solche Aktiven beim ausschüttenden Unternehmen bilanziert waren, ist von untergeordneter Bedeutung.

613 Auch ein Geschäftsbereich (im Sinne einer Gruppe von Vermögenswerten des Unternehmens, die unabhängig von anderen Vermögenswerten positive Mittelzuflüsse generiert) kann mittels Sachdividende übertragen werden. Dabei sind zwei Wege denkbar:
- Wird der Geschäftsbereich in einer separaten rechtlichen Einheit geführt, so kann eine solche Beteiligung als Dividende ausgeschüttet werden. Erfasst das empfangende Unternehmen die Beteiligung zum tatsächlichen Wert, wird ein allfälliger Goodwill Bestandteil des Beteiligungswerts.
- Erfolgt die Übertragung des Geschäftsbereichs durch Ausschüttung der zugehörigen Aktiven und Passiven, kann das empfangende Unternehmen diese zu ihrem tatsächlichen Wert und die Differenz zum tatsächlichen Wert (oder zum Buchwert der ausschüttenden Gesellschaft) des gesamten Geschäftsbereichs als Goodwill erfassen, da dieser zusammen mit den zugehörigen Aktiven und Passiven verwertbar ist. Im Rahmen der Folgebewertung ist ein solcher Goodwill über eine angemessene Zeitspanne abzuschreiben (vgl. III.2.18.3). Hat die ausschüttende Gesellschaft bereits Goodwill im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich bilanziert, so kann dieser – wie oben beschrieben – zusammen mit den zugehörigen Aktiven und Passiven ausgeschüttet werden.

614 Die Ausschüttung von Goodwill ohne die zugehörigen Aktiven und Passiven des entsprechenden Geschäftsbereichs ist hingegen nicht zulässig, da dieser für sich allein durch das empfangende Unternehmen nicht verwertbar und damit nicht aktivierbar ist.

615 Aus steuerrechtlicher Sicht haben Sachdividenden zum tatsächlichen Wert (Verkehrswert) zu erfolgen. Dies führt in einem ersten Schritt zu einer gewinnsteuerlichen Realisation bei der ausschüttenden Gesellschaft im Ausmass der Differenz zwischen Buchwert und Verkehrswert und in einem zweiten Schritt zu einer mit ihrem Verkehrswert der Verrechnungssteuer unterliegenden Ausschüttung. Die Verrechnungssteuer kann im Falle von Sachdividenden nach Art. 24 VStV grundsätzlich im Meldeverfahren erledigt werden. Im Falle der effektiven Abrechnungspflicht wären die 35 % Verrechnungssteuer in bar zusätzlich aufzubringen und der ESTV abzuliefern. Bei empfangenden Aktionärinnen und Aktionären stellt der Verkehrswert der Sachdividende steuerbares Einkommen dar bzw. ist die Sachdividende mit ihrem Verkehrswert in der (steuerlichen) Erfolgsrechnung zu erfassen.

616 Es ist denkbar, auch Zwischendividenden in Form von Sachwertdividenden auszuschütten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zwischendividende

		Art. 675a OR
II.	Zwischen-dividenden	[1] Die Generalversammlung kann gestützt auf einen Zwischenabschluss die Ausrichtung einer Zwischendividende beschliessen. [2] Die Revisionsstelle muss den Zwischenabschluss vor dem Beschluss der Generalversammlung prüfen. Keine Prüfung ist erforderlich, wenn die Gesellschaft ihre Jahresrechnung nicht durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen lassen muss. Auf die Prüfung kann verzichtet werden, wenn sämtliche Aktionäre der Ausrichtung der Zwischendividende zustimmen und die Forderungen der Gläubiger dadurch nicht gefährdet werden. [3] Die Bestimmungen über die Dividenden finden Anwendung (Art. 660 Abs. 1 und 3, 661, 671–674, 675 Abs. 2, 677, 678, 731 sowie 958e).

617 Die Bestimmungen zur Zwischendividende sind auch für die GmbH anwendbar (Art. 798 OR).

Die Zwischendividende bezweckt die Ausschüttung aus dem laufenden (Jahres-)Ergebnis. Dies im Gegensatz zur ausserordentlichen Dividende, welche eine Ausschüttung zulasten des am letzten Bilanzstichtag bereits vorhandenen ausschüttbaren Eigenkapitals darstellt.

Die Ausrichtung einer Zwischendividende basiert auf einem von der Generalversammlung genehmigten Zwischenabschluss (Art. 698 Abs 2 Ziff. 5 OR i.V.m. Art. 960f OR, vgl. II.5), ungeachtet der seit dem letzten ordentlichen Jahresabschluss verstrichenen Zeit. Neben dem Zwischenabschluss ist auch ein Antrag des Verwaltungsrats zur Gewinnverwendung zu erstellen, welcher ggf. auch die Reservezuweisung beinhaltet. Die Bestimmungen zur Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve i.e.S. bis zur Schwelle von 50 % resp. 20 % des Aktienkapitals (Art. 672 Abs. 2 OR) gelten auch für die Zwischendividende, da Art. 675a OR, welcher die Zwischendividende regelt, in Absatz 3 auf die Bestimmungen von u.a. Art. 671–674 OR verweist, welche für die Zwischendividende auch Anwendung finden.

Prüfung

618 Die Prüfung des Zwischenabschlusses für die Zwischendividende resp. des Antrags des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns richtet sich nach den Vorgaben der Prüfung für den Jahresabschluss (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR). Auf die Prüfung (nicht aber auf die Erstellung des Zwischenabschlusses) kann verzichtet werden, wenn sämtliche Aktionäre und Aktionärinnen der Ausrichtung der Zwischendividende zustimmen und die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger dadurch nicht gefährdet werden (Art. 675a Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verbuchung

619 Im Zeitpunkt des Beschlusses der Zwischendividende ist diese einschliesslich allfälliger Reservezuweisungen erfolgsneutral als Zwischendividende bzw. Reservezuweisung als Minusposten im Eigenkapital zu verbuchen. Damit wird sichergestellt, dass der Jahresgewinn wie von Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3g OR gefordert im Eigenkapital ausgewiesen wird und dem Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung entspricht. Die Summe von Gewinnvortrag am Anfang des Jahres, dem Jahresgewinn und der ausgeschütteten Zwischendividende ergibt per Jahresende den Bilanzgewinn, der für weitere Ausschüttungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verwendet werden kann. In der Bilanz ist die ausgeschüttete Zwischendividende transparent als Minusposten zum Jahresgewinn auszuweisen. Eine buchhalterische Verrechnung mit dem Gewinnvortrag widerspräche der Logik der Ausschüttung des laufenden Gewinns und somit der Periodizität, eine direkte buchhalterische Verrechnung mit dem laufenden Gewinn dem Erfordernis der Übereinstimmung des Jahresgewinns in Bilanz und Erfolgsrechnung.

Darstellungsbeispiel Eigenkapital
Aktienkapital Gesetzliche Kapitalreserve Gesetzliche Gewinnreserve Freiwillige Gewinnreserve Eigene Kapitalanteile (als Minusposten) Bilanzgewinn • Gewinnvortrag • Jahresgewinn – Ausgeschüttete Zwischendividende (als Minusposten) – Reservezuweisung aufgrund Zwischendividende (als Minusposten)

Abbildung 18: Darstellungsbeispiel Eigenkapital

Es ist möglich, mehrere Zwischendividenden in einem Jahr zu beschliessen.

Tantiemen

620 Tantiemen, d.h. Gewinnanteile an Mitglieder des Verwaltungsrats, dürfen nur ausbezahlt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 677 OR):

- der Gewinnanteil darf nur aus dem Bilanzgewinn entnommen werden;
- die vorgeschriebene Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve muss erfolgt sein;
- den Aktionären und Aktionärinnen muss aus dem Bilanzgewinn eine Dividende von mindestens 5 % (oder mehr, falls es die Statuten vorsehen) ausgerichtet werden.

Tantiemen im Sinne des Aktienrechts sind nicht mehr verbreitet. Stattdessen finden sich – neben festen Vergütungen – mehr und mehr erfolgsabhängige Entschädigungen in besonderen Formen (beispielsweise in Form von Aktien oder Optionen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ausschüttungen an andere Gewinnberechtigte

621 Gründervorteile (im Sinne von Art. 636 OR), die auch in einem Gewinnanspruch bestehen können, müssen aus den Statuten hervorgehen, um rechtsgültig zu sein. Ebenso muss der Gewinnanspruch von *Genussscheinen* in den Statuten verankert sein (Art. 657 OR).

Bauzinsen

622 Das Gesetz verbietet grundsätzlich die Zahlung eines Zinses auf dem Grundkapital, da der Aktionär/die Aktionärin bzw. Gesellschafter/-in nicht Gläubiger oder Gläubigerin der Gesellschaft ist (Art. 675 Abs. 1 OR und Art. 798 OR). Davon ausgenommen sind die sog. Bauzinsen (Art. 676 sowie Art. 798 OR).

Bauzinsen gehen als Anschaffungs- oder Herstellungskosten in die dauernden Anlagen ein und werden aktiviert (vgl. III.2.16.3.1).

Um Bauzinsen auszahlen zu dürfen, muss dies aus den Statuten hervorgehen, um rechtsgültig zu sein. Ferner müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- Es muss eine dauernde Anlage errichtet werden.
- Die Dauer der Bauzinszahlung muss auf eine vertretbare Vorbereitungs- und Bauzeit begrenzt und in den Statuten bezeichnet werden (Art. 676 OR). Eine Verlängerung der Zinszahlungsperiode ist nicht möglich. Bei vorzeitiger Fertigstellung der Anlage dürfen vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme an keine Bauzinsen mehr bezahlt und aktiviert werden.
- Die Höhe des Zinssatzes muss festgelegt werden.

III.2.31.3 Gewinnverwendung bei Genossenschaften

623 Der Gewinn der Genossenschaft muss, wenn die Statuten nichts anderes bestimmen, dem Genossenschaftsvermögen zugeschlagen werden (Art. 859 Abs. 1 OR). Sofern die Statuten eine Verteilung vorsehen, aber keinen Schlüssel vorgeben, hat die Verteilung nach Massgabe der Nutzung der genossenschaftlichen Einrichtung zu erfolgen (Art. 859 Abs. 2 OR).

624 Bei einer Verteilung müssen – wie bei der Aktiengesellschaft – 5 % des Gewinns der gesetzlichen Gewinnreserve (Reservefonds) zugewiesen werden, und zwar
- bei Genossenschaften ohne Anteilscheine während mindestens 20 Jahren (Art. 860 Abs. 1 OR);
- bei Genossenschaften mit Anteilscheinen so lange, bis die gesetzliche Gewinnreserve 20 % des Genossenschaftskapitals erreicht (Art. 860 Abs. 1 OR).

625 Soweit der Reservefonds die Hälfte des übrigen Genossenschaftsvermögens bzw. des Genossenschaftskapitals (wenn Anteilscheine ausgegeben worden sind) nicht übersteigt, gelten die gleichen Verwendungsbeschränkungen wie bei der Aktiengesellschaft (Art. 860 Abs. 3 OR). Neben den gesetzlichen Reserven sind analog den aktienrechtlichen Vorschriften statutarische und beschlussmässige Reserven zulässig.

626 Hat die Genossenschaft Anteilscheine ausgegeben, so darf die Ausschüttung in Prozenten des Anteilscheinkapitals nicht höher sein als der landesübliche Zinssatz für langfristige Darlehen ohne besondere Sicherheiten (Art. 859 Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

627 Sondervorschriften bestehen für Kreditgenossenschaften (Art. 861 OR) sowie – oft in Form von reglementarischen Vorschriften – für von der öffentlichen Hand unterstützte Wohnbaugenossenschaften.

III.2.32 Eigene Kapitalanteile

III.2.32.1 Begriffliches

Eigene Kapitalanteile der Aktiengesellschaft

628 Die Aktiengesellschaft darf eigene Aktien erwerben, wenn frei verwendbares Eigenkapital (vgl. III.2.31.2) in der Höhe des Anschaffungswerts vorhanden ist (Art. 659 OR). Unter dem Begriff «eigene Aktien» werden Aktien der erwerbenden Gesellschaft selbst verstanden. Ebenso fallen Partizipationsscheine und, nach überwiegendem Teil der Lehre, Genussscheine unter diesen Begriff.

629 Der Umfang der erwerbbaren eigenen Aktien ist auf 10 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals limitiert. Ausnahmsweise wird ein Anteil von 20 % vom Gesetz erlaubt (Art. 659 Abs. 3 OR), wenn im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung oder Auflösungsklage Namenaktien erworben werden. Die über 10 % des Aktienkapitals hinaus erworbenen eigenen Aktien sind innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernichten.

630 Hat die Gesellschaft ein Partizipationskapital, so bezieht sich diese Begrenzung auch auf diese Kapitalart.

631 Kontrolliert eine Gesellschaft ein oder mehrere Unternehmen (Art. 963 OR), so gelten für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Unternehmen die Voraussetzungen, Einschränkungen und Folgen für den Erwerb eigener Aktien sinngemäss (Art. 659b Abs. 1 OR). So muss das Mutterunternehmen die Höchstgrenzen (Art. 659 OR) beachten oder, falls durch eine Akquisition die Höchstgrenzen überschritten werden, die überzähligen Anteile innert angemessener Frist veräussern.

632 Neben den handelsrechtlichen Vorschriften sind auch steuerliche Aspekte beim Erwerb eigener Aktien zu berücksichtigen. Nach dem Verrechnungssteuergesetz wird dieser Geschäftsvorfall als Teilliquidation besteuert, wenn die eigenen Aktien nicht innert sechs Jahren wieder veräussert werden (Art. 4a VStG). Wird jedoch die 10-%-Limite überschritten, werden die Steuerfolgen einer Teilliquidation beim Erwerb unverzüglich ausgelöst (bzw. nach zwei Jahren, wenn Namenaktien bis zu 20 % des Aktien- und Partizipationskapitals bzw. bis zu 35 % des Stammkapitals einer GmbH im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung erworben werden). Eine Ausnahme besteht in Bezug auf den Erwerb eigener Aktien zur Deckung von Verpflichtungen aus Wandel- oder Optionsanleihen oder Mitarbeiterbeteiligungsplänen: In diesen Fällen steht die Frist zur Wiederveräusserung bis zum Erlöschen der betreffenden Verpflichtung still, jedoch längstens während sechs Jahren.

633 Das Stimmrecht und die damit verbundenen Rechte eigener Aktien ruhen (Art. 659a Abs. 1 OR). Mit verbundenen Rechten sind die Mitwirkungsrechte, nicht aber die Vermögensrechte gemeint. Das bedeutet, dass die Vermögensrechte durch den Eigenbesitz an sich nicht eingeschränkt werden. Betreffend den Anspruch am Bilanzgewinn und die Dividendenausschüttung ist Folgendes zu beachten: Wird eine Dividende beschlossen,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

so sind auch die beim Tochterunternehmen liegenden eigenen Aktien zu bedienen; andernfalls würde dem Tochterunternehmen zustehendes Haftungssubstrat in unzulässiger Weise entzogen. Hat indessen die Gesellschaft die eigenen Aktien im Eigenbesitz, würde die ausgeschüttete Dividende in dem Umfang, der den eigenen Aktien entspricht, wieder an sie zurückfliessen. Das liefe darauf hinaus, dass ein Betrag vom Bilanzgewinn in den Beteiligungsertrag und am Ende der laufenden Periode wieder in den Bilanzgewinn übertragen würde. Daher wird in den meisten Fällen auf eine Dividendenzahlung für direkt gehaltene eigene Aktien verzichtet. Dies lässt sich lösen, indem der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht auf das Aktien- bzw. Partizipationskapital Bezug nimmt, sondern auf ein tieferes dividendenberechtigtes Kapital.

Eigene Stammanteile der GmbH

634 Die GmbH darf eigene Stammanteile erwerben, wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe der dafür nötigen Mittel vorhanden ist (Art. 783 OR). Besteht für die zu erwerbenden Stammanteile eine Nachschuss- oder Nebenleistungspflicht, so muss diese vor dem Erwerb aufgehoben werden.

635 Der gesamte Nennwert der eigenen Stammanteile darf 10 % des Stammkapitals nicht übersteigen. In Analogie zum Aktienrecht darf diese Limite überschritten werden, sofern der Erwerb der eigenen Stammanteile in Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung, einem Austritt oder Ausschluss eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin steht. Die entsprechende Höchstgrenze beträgt bei der GmbH 35 % des Stammkapitals. Die über 10 % hinaus erworbenen eigenen Stammanteile sind innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernichten.

636 Im Übrigen sind die Vorschriften über eigene Aktien der Aktiengesellschaft entsprechend anwendbar.

III.2.32.2 Buchführung

637 Eigene Kapitalanteile, die das bilanzierende Unternehmen selbst hält, sind als Minusposten im Eigenkapital auszuweisen (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e. OR). Der gesetzlich geforderte Ausweis als Minusposten führt, im Gegensatz zu einer Kapitalherabsetzung, zu einer Bruttodarstellung: Das Aktienkapital bleibt ungekürzt bilanziert, während die eigenen Kapitalanteile bis zu ihrer Veräusserung oder Vernichtung im Betrag ihres Anschaffungswerts als Minusposten vom Eigenkapital abgesetzt werden.

638 Der Ausweis als Minusposten im Eigenkapital bewirkt, dass Eigenkapital im Umfang des Anschaffungswerts der eigenen Kapitalanteile bis zu deren Wiederveräusserung weder für Ausschüttungen an die Gesellschafterinnen und Gesellschafter («Ausschüttungssperre», vgl. III.2.31) noch als Haftungssubstrat für die Gläubiger und Gläubigerinnen verfügbar ist.

639 Kontrolliert eine Gesellschaft ein oder mehrere Unternehmen (Art. 963 OR), so gelten für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Unternehmen die Voraussetzungen, Einschränkungen und Folgen für den Erwerb eigener Aktien sinngemäss (Art. 659b Abs. 1 OR). Die kontrollierende Gesellschaft hat für die von ihrer Tochtergesellschaft gehaltenen (eige-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nen) Aktien (*oder* der kontrollierenden Gesellschaft) gemäss Absatz 1 einen dem Anschaffungswert dieser Aktien entsprechenden Betrag gesondert als gesetzliche Gewinnreserve auszuweisen (Art. 659b Abs. 2 OR). Somit ist beim Unternehmen, dessen Anteile gehalten werden, eine Reserve für eigene Aktien auszuscheiden, damit die vom Gesetz bezweckte Ausschüttungssperre erreicht wird. Diese Reserve wird mittels einer entsprechenden Gegenbuchung in den freiwilligen Gewinnreserven bzw. im frei verwendbaren Eigenkapital gebildet (vgl. auch III.2.31.2.2).

640 Weder das Gesetz noch die Botschaft äussern sich zur Frage, wie beim Verkauf ein Differenzbetrag zwischen dem Veräusserungspreis und dem Anschaffungswert zu erfassen ist. Der Logik der Botschaft (BBl 2008, S. 1660) folgend, wonach Geschäftsvorfälle mit eigenen Kapitalanteilen wirtschaftlich eine Kapitalerhöhung oder -herabsetzung darstellen und demzufolge kein Gewinn oder Verlust resultiert, findet eine erfolgsneutrale Erfassung statt: In Analogie zu einem Agio ist bei dieser Methode ein Mehr- oder Mindererlös aus Veräusserung eigener Kapitalanteile direkt dem Eigenkapital (gesetzliche Kapitalreserve oder freiwillige Gewinnreserven) gutzuschreiben bzw. zu belasten. Weil das Gesetz aber weder den Ertragsbegriff definiert noch anderweitig die Erfassung von Geschäftsvorfällen mit Eigentümern in deren Funktion als Eigenkapitalgeber festlegt, ist auch eine erfolgswirksame Erfassung zulässig. Die vom Unternehmen gewählte Methode – d.h. entweder erfolgsneutrale oder erfolgswirksame Erfassung von Mehr- oder Mindererlösen – ist als Grundsatz der Rechnungslegung stetig anzuwenden und ggf. im Anhang offenzulegen. Dies gilt auch für die Abbildung von Steuerfolgen aus einer solchen Transaktion.

641 Bei Vernichtung eigener Kapitalanteile im Rahmen einer Kapitalherabsetzung wird der Minusposten im Umfang des Nennwerts gegen das Grundkapital ausgebucht. Für die Differenz zwischen Minusposten und Nennwert erscheint es als sachgerecht, diese gegen die gesetzliche Kapitalreserve auszubuchen und, wenn diese nicht ausreicht, der gesetzlichen Gewinnreserve i.e.S. und schliesslich den freiwilligen Gewinnreserven zu belasten.

642 Die Tochtergesellschaft hat die in den Finanzanlagen/Wertschriften bilanzierten Aktien der Muttergesellschaft gemäss ihren Rechnungslegungsgrundsätzen zu erfassen. Die Bildung eines Minuspostens im Eigenkapital der die Aktien haltenden Tochtergesellschaft wäre, neben der von Art. 659b Abs. 2 OR verlangten Bildung einer Reserve für eigene Aktien, eine (unnötige) doppelte Sperrung von Eigenkapital im Konzern.

III.2.32.3 Bilanzierung

Bestandsermittlung

643 Als Grundlage für den Bestandsnachweis können folgende Unterlagen dienen:
- Depotverzeichnisse;
- Wertschriftenaufzeichnungen;
- Bestandslisten (Inventar), Aufnahmeprotokolle.

644 Kapitalanteile, die in Wertpapieren verurkundet sind, können nur mit diesen Urkunden übertragen und geltend gemacht werden. Das Eigentum des Unternehmens an diesen Urkunden und ihr Vorhandensein sind auf den Bilanzstichtag nachzuweisen. Namen-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

papiere müssen auf die Bilanzierenden oder blanko indossiert bzw. zediert sein. Für die Übertragung von Stammanteilen einer GmbH sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten (Art. 785 OR).

Bewertung

645 Bei Erwerb werden eigene Kapitalanteile zu ihrem Anschaffungswert erfasst.

646 Im Anschluss an die erstmalige Erfassung findet keine Wertanpassung (Folgebewertung) statt, selbst wenn sich der Marktpreis der Kapitalanteile des Unternehmens ändert. Der Minusposten verändert sich demnach einzig durch Zugänge, durch Veräusserung und durch Vernichtung eigener Kapitalanteile.

647 Erfolgt nach dem Erwerb eigener Kapitalanteile eine Nennwertrückzahlung auf dem Grundkapital, stellt diese eine teilweise Vernichtung eigener Kapitalanteile dar und führt im Umfang des reduzierten Nennwerts zu einer Verminderung des Minuspostens.

648 Bei Veräusserung eigener Kapitalanteile wird der Minusposten im Umfang des entsprechenden Anschaffungswerts vermindert.

649 Wird nicht der gesamte Bestand eigener Kapitalanteile veräussert, ist zur Ermittlung des Anschaffungswerts ein systematisches Verfahren zu wählen und stetig anzuwenden. Zur Verfügung stehen folgende Verfahren: Individuelle Ermittlung aufgrund eindeutiger Identifikation der Anteile, gewichtete Durchschnittswertmethode, Fifo-, Lifo- oder ähnliche Verfahren. Zu beachten ist, dass für die Beurteilung, ob steuerlich eine Teilliquidation vorliegt, zwingend das Fifo-Verfahren angewandt werden muss.

III.2.32.4 Gliederung und Ausweis

650 Der Bestand eigener Kapitalanteile wird im Eigenkapital als separater Minusposten ausgewiesen. Dieser Minusposten kann als «eigene Kapitalanteile» oder abgestimmt auf die Rechtsform und Kategorie (Art. 959 Abs. 7 OR) beispielsweise als «eigene Aktien» bezeichnet werden.

651 Im Anhang sind die folgenden Informationen offenzulegen, sofern sie nicht bereits aus der Bilanz bzw. der Erfolgsrechnung ersichtlich sind (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 4 und 5 OR):
- Anzahl eigener Kapitalanteile, die das Unternehmen selbst oder die von ihm kontrollierten Unternehmen (Art. 963 OR) halten;
- Erwerb und Veräusserung eigener Anteile und die Bedingungen, zu denen sie erworben oder veräussert wurden.

In diesem Zusammenhang vgl. III.5.8

III.2.33 Stille Reserven

III.2.33.1 Begriffliches

652 Unter den stillen Reserven im Sinne des Obligationenrechts, die bei einer Nettoauflösung Gegenstand einer Offenlegung im Anhang sind (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR), wird die Differenz zwischen den Buchwerten und den unter Obligationenrecht rechnungslegungsrechtlich zulässigen Höchstwerten (Vermögenswerte) bzw. erforderlichen Beträgen (Verbindlichkeiten) verstanden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

653 In der Praxis hat sich mit Bezug auf stille Reserven die Unterscheidung in Zwangsreserven und Willkürreserven herausgebildet.

654 Zwangsreserven sind als Differenz zwischen den tatsächlichen Werten (Verkehrswerten) und den gesetzlichen Höchstwerten (Bewertungsobergrenzen nach Rechnungslegungsrecht) definiert. Solche Zwangsreserven entstehen z.B. durch die Wertzunahme von Grundstücken. Willkürreserven ergeben sich demgegenüber als Differenz zwischen den gesetzlichen Höchstwerten und den tiefer angesetzten Buchwerten von Aktiven resp. den höher angesetzten Buchwerten von Passiven.

Wertansatz		Art der Reserve	Grundlagen
Tatsächlicher Wert	}	Zwangsreserve	Kostenwertprinzip
Gesetzlicher Höchstwert	}	Willkürreserve	Art. 960e Abs. 4 OR
Buchwert			

Abbildung 19: Kategorien von stillen Reserven

655 Zu Wiederbeschaffungszwecken sowie zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens dürfen zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen vorgenommen werden (Art. 960a Abs. 4 OR). Selbst wenn diese nicht mehr benötigt werden, müssen sie nicht aufgelöst werden.

656 Rückstellungen, die über die Wiederbeschaffungsreserven hinausgehen, sind zulässig, soweit sie zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens gebildet werden (Art. 960e Abs. 3 Ziff. 4 OR). Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden (Art. 960e Abs. 4 OR).

657 Das Gesetz nimmt die Unterscheidung in Wiederbeschaffungsreserven und stille Reserven, die darüber hinausgehen, nur im Hinblick auf ihre Bildung vor. Bei der Auflösung ist der Zweck ihrer Bildung nicht mehr von Bedeutung.

658 Die stillen Reserven lassen sich nach dem Entstehungsgrund und dem Zweck ihrer Bildung gliedern.

Gliederung nach dem Entstehungsgrund

Die Gliederung nach dem Entstehungsgrund kann in drei Kategorien vorgenommen
659 werden:

- Die bewusst gebildeten stillen Reserven, welche aus dem erarbeiteten Geschäftsergebnis durch Vornahme von übermässigen Abschreibungen, Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie durch bewusstes Unterlassen der Auflösung hinfällig gewordener Rückstellungen oder Wertberichtigungen gebildet werden;
- Stille Reserven, die sich dadurch ergeben, dass früher vorgenommene Wertberichtigungen oder Rückstellungen durch Wertänderungen Reservecharakter erlangen. Erhöhungen stiller Reserven dieser Art beeinflussen auch ohne Buchungen die Gewinnermittlung, denn es hätte sich ein anderes handelsrechtliches Ergebnis ergeben, wenn die Wertänderungen verbucht worden wären;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Die Zwangsreserven, die ohne Zutun des Unternehmens weder durch Abschreibungen noch durch Wertberichtigungen oder Rückstellungen, sondern zwangsläufig dadurch entstehen, dass die bilanzierten Aktiven real oder nur nominell an Wert zunehmen.

660 Die Veränderung der Zwangsreserven ist bei der Offenlegung von Reservenauflösungen im Anhang (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR) nicht zu berücksichtigen. Werden Zwangsreserven durch eine Aufwertung (Art. 725c OR) buchmässig erfasst, ist der Aufwertungsbetrag in einer besonderen Aufwertungsreserve im Eigenkapital auszuweisen. Der Betrag und der Gegenstand von Aufwertungen sind im Anhang offenzulegen (vgl. III.5.19 und III.6.3.5).

Gliederung nach dem Zweck ihrer Bildung

661 Die gesetzliche Bestimmung erlaubt es dem Verwaltungsrat, zu *Wiederbeschaffungszwecken* offene oder stille *Wiederbeschaffungsreserven* zulasten des Jahresergebnisses zu bilden (Art. 960a Abs. 4 OR). Wiederbeschaffungsreserven sollen der Substanz- bzw. Eigenkapitalerhaltung dienen und entstehen grundsätzlich durch zusätzliche, gesetzlich nicht notwendige Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen. Das Gesetz zwingt jedoch die Bilanzierenden nicht dazu, die Bewertung auf die realwertige Substanzerhaltung auszurichten.

662 Wiederbeschaffungsreserven dürfen voraussetzungslos gebildet werden; ihr gesamter Umfang ist aber durch die Wiederbeschaffungszwecke beschränkt. Nach welchen qualitativen und quantitativen Kriterien die Wiederbeschaffungsreserve bemessen werden soll, lässt das Gesetz offen.

663 Die Bildung von Wiederbeschaffungsreserven ist gewöhnlich nur in Bezug auf die Sachanlagen von Bedeutung. Bei der Bildung stiller Reserven wird in der Regel nicht ausgeschieden, welcher Teil zu Wiederbeschaffungszwecken verwendet werden soll. Der Nachweis von Wiederbeschaffungswerten wird unter Umständen schwer zu erbringen sein, wenn es sich um den Ersatz von Unikaten handelt. Die Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts hat sich am Marktpreis zu orientieren. Allenfalls ist von vergleichbaren Vermögensgegenständen auszugehen oder auf Branchenindizes abzustützen. Die Kosten des technischen Fortschritts sollten ebenfalls über die Wiederbeschaffungsreserven aufgefangen werden.

664 Von den Wiederbeschaffungsreserven unterscheidet das Gesetz jene stillen Reserven, die darüber hinausgehen, also jene, die nicht zur tageswertigen Erhaltung des Eigenkapitals dienen. Ihre Bildung und Auflösung ist grundsätzlich ebenfalls zulässig, aber nur in gewissem Umfang: Die Bildung dieser stillen Reserven darf nur zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens vorgenommen werden.

665 Die Unterscheidung zwischen Wiederbeschaffungsreserven und darüber hinausgehenden stillen Reserven ist nur in jenen Fällen notwendig, in welchen die Aktionärsinteressen, insbesondere jene von Minderheitsaktionären, tangiert sind (BBl 2008, S. 1662). Eine laufende Kontrolle über die Aufteilung in Wiederbeschaffungsreserven und in darüber hinausgehende stille Reserven zu führen, wird vom Gesetz nicht verlangt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Arbeitgeberbeitragsreserven

666 Arbeitgeberbeitragsreserven entstehen dadurch, dass ein Unternehmen im Voraus Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung bezahlt. Ziel ist es, diese anstelle einer Zahlung in späteren Perioden zu nutzen und dadurch die Vorsorgeaufwendungen zu entlasten. Im Weiteren können zur Behebung einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung Einlagen in Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht vorgenommen werden (vgl. III.2.27.2.1). Werden Einlagen in Arbeitgeberbeitragsreserven ohne Verwendungsverzicht aus Gründen der Steuerplanung dem Periodenergebnis belastet, stellen sie stille Reserven dar und unterstehen demnach bei ihrer Auflösung der Offenlegungspflicht (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR). Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht stellen keine stillen Reserven dar.

Zu beachten ist, dass ein Rückfluss von Mitteln der Vorsorgeeinrichtung an die Arbeitgeberfirma unzulässig ist und die Beitragsreserven daher in einer Bilanz zu Veräusserungswerten einen Wert von null aufweisen.

III.2.33.2 Buchführung und Bestandsermittlung

667 Definitionsgemäss sind stille Reserven aus der Jahresrechnung nicht ersichtlich. Zur zuverlässigen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und im Hinblick auf die Offenlegungspflicht bei Auflösung stiller Reserven (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR) ist es jedoch unumgänglich, über den Bestand und die Veränderung stiller Reserven ausserhalb der Buchhaltung eine Kontrolle zu führen. Diese ist auf der Basis der obligationenrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften zu erstellen.

668 Bei der Ermittlung der obligationenrechtlichen Wertobergrenzen können wegen Bewertungsspielräumen und der Methodenvielfalt unterschiedliche Werte resultieren. Es ist deshalb zur Ermittlung der stillen Reserven notwendig, dass das Unternehmen innerhalb der Vielfalt von Bewertungsmethoden (Wahlrechten) eine bestimmte Methode festlegt. Dazu müssen Bewertungsregeln aufgestellt werden, die zweckmässigerweise schriftlich festgehalten werden. Sie umschreiben insbesondere die betriebswirtschaftlich notwendigen Wertberichtigungen, Abschreibungen und Rückstellungen. Die Ausübung von Wahlrechten in Bewertungsfragen festzulegen, ist auch eine Voraussetzung für die Einhaltung der Bewertungsstetigkeit.

669 Durch Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen, die über das betriebswirtschaftliche Mass hinaus vorgenommen werden, entstehen in den entsprechenden Bilanzpositionen stille Reserven. Betroffen sind vor allem die Wertschriften (mit Ausnahme der Schwankungsreserve, vgl. III.2.20), die Vorräte, das Anlagevermögen (insbesondere Sachanlagen und Beteiligungen) sowie die Wertberichtigungen (falls offen ausgewiesen) und Rückstellungen (beispielsweise für die Sanierung von Sachanlagen). Diese Formen der Bildung von stillen Reserven schliessen es unter anderem aus, Aktiven wegzulassen und fiktive Verbindlichkeiten zu bilanzieren. Solche Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen müssen jener Erfolgsrechnungsposition belastet werden, die mit der entsprechenden Bilanzposition zusammenhängt. So wäre es etwa nicht sachgerecht, stille Reserven auf Finanzanlagen über die Position Erlösminderungen zu bilden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

670 Eine laufende Kontrolle über den Bestand und die Veränderung der stillen Reserven wird vom Gesetz nicht verlangt. Hingegen ist im Hinblick auf die vom Gesetz verlangte Offenlegung einer wesentlichen Auflösung von stillen Reserven (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR) jährlich zum Bilanzstichtag der Bestand an stillen Reserven aufgrund der Differenz zwischen Buchwert und gesetzlich zulässigem Höchstwert zu ermitteln. Die Differenzen sind pro Bilanzposition nach stetig angewandten Methoden zu ermitteln und mit dem Vorjahresstand zu vergleichen.

671 Deshalb sollten den Abschlussunterlagen folgende Angaben entnommen werden können:

	Obligationenrechtlicher Höchstwert/ erforderlicher Betrag	Buchwert	Stille Reserven	Stille Reserven Vorjahr	Veränderung stiller Reserven
Vorräte					
Sachanlagen					
Beteiligungen					
Wertschriften					
Wertberichtigungen, Rückstellungen					
Arbeitgeberbeitrags-reserven					
Übrige					
			Total Bestand stiller Reserven	Total Bestand Vorjahr	Total Veränderung stiller Reserven

Abbildung 20: Bestand und Entwicklung stiller Reserven

672 Wo das Rechnungswesen keine genauen Angaben zu liefern vermag (beispielsweise zur Höhe nicht aktivierter Gemeinkosten), sollen vertretbare Näherungswerte eingesetzt werden. Es ist nicht zweckdienlich, bei der Ermittlung stiller Reserven mit detaillierten Rechenarbeiten einen Genauigkeitsgrad anzustreben, der andererseits durch Ermessensspielräume wieder relativiert wird.

673 Es ist unbestritten, dass stille Reserven latente Steuerschulden auslösen. Gleichwohl wird die verlangte Offenlegung (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR) nach verbreiteter Praxis als Betrag der gesamthaften Reservenauflösung *vor* latenten Steuern aufgefasst. Diese werden ggf. in internen Nebenrechnungen dargestellt. Die Nichtaktivierung eines latenten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Steuerguthabens auf versteuerten stillen Reserven stellt keine Bildung von stillen Willkürreserven dar, wenn ein Unternehmen latente Steuern im OR-Einzelabschluss wie üblich nicht erfasst. Wenn ein Unternehmen zulässige latente Steuern hingegen auch im OR-Einzelabschluss erfasst, ist eine Nichtaktivierung eines derartigen latenten Steuerguthabens in der Konsequenz auch als stille Willkürreserve zu betrachten.

III.2.33.3 Ausweis

674 Die im Sinn des vorangehenden Abschnitts ermittelte Gesamtveränderung der stillen Reserven muss, wenn es sich um eine Abnahme handelt, mit dem tatsächlichen (bereinigten) Jahresergebnis verglichen werden. Wird das erwirtschaftete Ergebnis durch die Auflösung der stillen Reserven wesentlich günstiger dargestellt, ist der Nettobetrag aus Reservenauflösung im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR, vgl. III.5.3). Die Unterscheidung zwischen Wiederbeschaffungsreserven und den darüber hinausgehenden stillen Reserven ist dabei nicht von Bedeutung. Ob durch die Auflösung eine wesentlich günstigere Darstellung resultiert, muss im Einzelfall beurteilt werden. Die relative Höhe der Auflösung, z.B. im Verhältnis zum Jahresergebnis, ist insbesondere dann nicht allein ausschlaggebend, wenn aufgrund der Auflösung von stillen Reserven ein Jahresgewinn anstelle eines Jahresverlusts entsteht.

III.2.34 Verdeckte Gewinnausschüttungen

III.2.34.1 Begriffliches

675 Bei verdeckten Gewinnausschüttungen handelt es sich um geldwerte Leistungen, die eine Gesellschaft ihren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern oder diesen nahestehenden Personen ohne entsprechende Gegenleistung direkt oder indirekt zuwendet, unbeteiligten Dritten unter gleichen Umständen aber nicht erbringen würde. Verdeckte Gewinnausschüttungen sind Gewinnbezüge, die nicht dem ordentlichen Weg von Gewinnfeststellung und -ausschüttung folgen: hierbei enthält die Erfolgsrechnung zu hohe Aufwendungen und/oder zu geringe Erträge (Letzteres wird auch als Gewinnvorwegnahme bezeichnet).

676 Während der steuerrechtliche Begriff hauptsächlich an die Abgrenzung von geschäftsmässig begründetem zu geschäftsmässig nicht begründetem Aufwand oder an die unterlassene Vermögensmehrung anknüpft, ist im Handelsrecht aus Sicht des Unternehmens zu beurteilen, ob der Gewinnausweis und die Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform erfolgen.

III.2.34.2 Erscheinungsformen

677 Verdeckte Gewinnausschüttungen können bei allen Unternehmen vorkommen. Bei der Aktiengesellschaft und der GmbH haben verdeckte Gewinnausschüttungen aufgrund der Rückerstattungspflicht (Art. 678 bzw. Art. 800 OR) eine besondere Tragweite. Dieses Kapitel behandelt deshalb die Problematik mit Fokus auf die Aktiengesellschaft und die GmbH.

678 In Konzernen können verdeckte Gewinnausschüttungen beispielsweise folgende Ursachen haben:

- nicht marktkonforme Transferpreise für konzerninterne Lieferungen;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- überhöhte Aufwendungen für Lizenzgebühren, Royalties, Management Fees, Zinsen oder unterpreisliche Verrechnungen (Mindererträge);
- Sachdividenden zum Buchwert bei effektiv höherem Marktwert.

679 Ausserhalb von Konzernen kommen verdeckte Gewinnausschüttungen insbesondere bei Einzel- oder Familienunternehmen vor, wenn der Allein- oder Haupteigentümer und -eigentümerinnen oder eine ihnen nahestehende Person bevorzugt behandelt wird, indem diesen Personen Ressourcen oder Leistungen des Unternehmens ohne angemessene Gegenleistung zukommen.

680 Beispiele verdeckter Gewinnausschüttungen bei Einzel- oder Familienaktiengesellschaften sind etwa:
- überhöhte Saläre, Honorare, Spesenvergütungen oder Provisionen;
- nicht marktgerechte Zinssätze (zu niedrig verzinste Darlehen der Gesellschaft oder überhöht verzinste Gesellschafterdarlehen);
- geschäftsmässig nicht begründete Aufwendungen (Privataufwendungen);
- unentgeltliches Zurverfügungstellen von Anlagegütern zu privatem Gebrauch;
- Erwerb oder Veräusserung einer Sache oder Erbringung einer Leistung zwischen der Gesellschaft und der nahestehenden Person zu nicht marktgerechten Preisen.

681 Ein weiterer Fall einer verdeckten Gewinnausschüttung liegt dann vor, wenn Erträge, die einem Unternehmen zustehen, diesem nicht oder nur unvollständig zufliessen, beispielsweise wenn der Erlös aus Warenlieferung direkt vom Aktionär oder der Aktionärin vereinnahmt wird, ohne dass der Umsatz bei der Gesellschaft erfasst wird.

III.2.34.3 Steuerrechtliche Problematik

682 Verdeckte Gewinnausschüttungen sind handels- und steuerrechtlich problematisch. Die Ausschüttung von Dividenden führt zu einer wirtschaftlichen Doppelbelastung: Der auszuschüttende Betrag muss zunächst von der Gesellschaft als Gewinn, anschliessend vom Aktionär, der Aktionärin oder dem GmbH-Gesellschafter bzw. der Gesellschafterin als Einkommen versteuert werden (ggf. privilegiert bei entsprechender Beteiligungsquote). Oft sind Vorteilszuwendungen daher steuerlich motiviert (Vermeidung von wirtschaftlicher Doppelbelastung, Ausnützen von Steuergefällen unter Konzerngesellschaften).

III.2.34.4 Handelsrechtliche Problematik

683 Verdeckte Gewinnausschüttungen können in verschiedener Weise gegen das Gesetz verstossen.

Kapitalschutzbestimmungen/Voraussetzungen für die Ausschüttung von Dividenden

684 Offensichtliche und wesentliche Gewinnausschüttungen, welche nicht als Gewinnverwendung offen ausgewiesen werden, können gegen das Gesetz (AG: Art. 675 Abs. 3 OR; GmbH: Art. 798 OR) verstossen, da Dividenden (neben weiteren Voraussetzungen) erst festgesetzt werden dürfen, nachdem die Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve und an die freiwilligen Gewinnreserven erfolgt sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

685 Zudem können Bestimmungen über die Zuweisungen an die gesetzliche Reserve durch verdeckte Gewinnausschüttungen (AG: Art. 672 OR; GmbH: Art. 801 OR) verletzt werden. Sofern die Reservezuweisungen nicht im notwendigen Mass vorgenommen werden, verstösst der Antrag auf Gewinnverwendung gegen das Gesetz.

686 Wenn die Gesellschaft eine verdeckte Gewinnausschüttung vornimmt und dabei keine oder nicht genügend frei verfügbare und ausschüttbare Mittel hat, liegt eine verdeckte Kapitalrückzahlung sowie eine verbotene Einlagenrückgewähr vor (AG: Art. 680 Abs. 2 OR; GmbH: Art. 793 Abs. 2 OR). In diesem Fall wird auch gegen die Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung (AG: Art. 653j OR; GmbH: Art. 782 OR) verstossen.

687 Gläubiger/-innen können durch verdeckte Gewinnausschüttungen unmittelbar zu Schaden kommen, wenn ihre Forderungen nicht mehr durch Aktiven gedeckt sind.

Gleichbehandlung der Gesellschafter und Gesellschafterinnen

688 Im Weiteren verstösst die verdeckte Gewinnausschüttung gegen das Gebot der Gleichbehandlung der Aktionärinnen und Aktionäre (Art. 717 Abs. 2, Art. 660 Abs. 1 OR) bzw. der Gesellschafter und Gesellschafterinnen der GmbH (Art. 813 OR), wenn bestimmte Gesellschafter oder Gesellschafterinnen bevorzugt behandelt werden.

Sorgfaltspflicht der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Geschäftsführung

689 Die verdeckte Gewinnausschüttung kann überdies einen Verstoss gegen die gesetzliche Bestimmung über die sorgfältige Führung der Geschäfte und die Wahrung der Interessen der Gesellschaft (AG: Art. 717 Abs. 1 OR; GmbH: Art. 812 OR) darstellen.

690 Verdeckte Gewinnausschüttungen können gegen weitere Gesetze, wie beispielsweise Vorschriften des Steuerrechts, des Abgaberechts oder des Sozialversicherungsrechts verstossen oder einen Straftatbestand darstellen.

691 Als Massnahme zum Schutz der Gesellschaft und der benachteiligten Gesellschafter/-innen sieht das Gesetz eine Rückerstattungspflicht vor (Art. 678 OR, zu dieser Problematik vgl. III.2.34.6).

III.2.34.5 Buchführung

692 In der Praxis sind verdeckte Gewinnausschüttungen oft eine Ermessensfrage, wodurch das Wesentlichkeitsprinzip ein besonderes Gewicht erhält.

693 Eine Jahresrechnung kann nicht allein deswegen als nicht ordnungsgemäss qualifiziert werden, weil der Aufwand höher ausgewiesen ist, als dies aus betriebswirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt wäre. Ein Geschäftsvorfall darf nicht anders verbucht werden, als er sich ereignet. Bedingung ist jedoch stets, dass die Verbuchung auf einem gültigen Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und der nahestehenden Person basiert.

694 Oft verstossen verdeckte Gewinnausschüttungen gleichwohl gegen die Ordnungsmässigkeit der Buchführung und der Rechnungslegung (Art. 957a Abs. 2 und Art. 958c Abs. 1 OR), beispielsweise in den folgenden Fällen:

- bei unverbuchten Erträgen: Buchführung und Rechnungslegung sind unvollständig;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- bei falscher Darstellung der Gewinnanteile: Verstoss gegen die Grundsätze der Klarheit und der Wahrheit (Beispiel: Gewinnabhängige Zahlungen an Aktionäre und Aktionärinnen werden unter «Sachaufwand» verbucht);
- bei direkter Verrechnung von Lieferungen und Leistungen an nahestehende Personen mit Aufwendungen: Verstoss gegen das Verrechnungsverbot.

695 Wurden Vermögenswerte von nahestehenden Personen zu über dem Markt liegenden Konditionen erworben, ist dies bei der nächsten Abschlusserstellung im Rahmen der Bewertung zu berücksichtigen.

III.2.34.6 Rückerstattungspflicht

696 Zurückzuerstatten sind ungerechtfertigt bezogene Leistungen von Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, Mitgliedern des Verwaltungsrats, mit der Geschäftsführung befassten Personen und Mitgliedern des Beirats sowie diesen nahestehenden Personen (Art. 678 Abs. 1 OR). Neben der Rückerstattungspflicht entstehen ggf. auch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62–67 OR) und eventuell Schadenersatzansprüche (Art. 41 OR).

697 Die Voraussetzungen für die Rückerstattung von Rechtsgeschäften nach Art. 678 Abs. 2 OR sind kumulativ:
- Das Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung muss offensichtlich sein.
- Die Rückerstattungspflicht darf nicht verjährt sein.
- Der Empfänger oder die Empfängerin muss weiterhin bereichert sein, es sei denn, er oder sie hat sich der Bereicherung entäussert und war dabei nicht in gutem Glauben oder musste mit der Rückerstattung rechnen.

698 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft, welche die verdeckte Gewinnausschüttung ausgerichtet hat, ist verpflichtet, diese Forderung geltend zu machen. Gesellschafter/-innen, nicht aber Gläubiger/-innen, können die Rückerstattung ebenfalls verlangen (Art. 678 Abs. 4 OR). Ausserdem kann die Generalversammlung beschliessen, dass die Gesellschaft (vertreten durch den Verwaltungsrat) die Klage auf Rückerstattung erhebt (Art. 678 Abs. 5 OR).

699 In Bezug auf die Frage, wann ein Rückerstattungsanspruch zu erfassen ist, muss die Bilanzierungsfähigkeit als Vermögenswert (Art. 959 Abs. 2 OR) beurteilt werden. Dazu braucht es den Willen des Verwaltungsrats bzw. der Geschäftsführung der GmbH, diese Forderung geltend zu machen. Zudem muss ein Mittelzufluss wahrscheinlich sein, mit anderen Worten eine positive Beurteilung der Fähigkeit des Empfängers oder der Empfängerin, die Leistung oder deren Gegenwert zurückzuerstatten. Bestehen Anzeichen, dass die Realisation ganz oder teilweise fraglich ist, muss die Bilanzierungsfähigkeit überprüft bzw. eine Forderung ggf. durch entsprechende Wertberichtigung angepasst werden.

700 Bei der Verbuchung des Rückerstattungsanspruchs sind auch die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen zu beachten. Die Verbuchung kann eine vorgängige verdeckte Gewinnausschüttung grundsätzlich nicht heilen. Der Rückerstattungsanspruch kann sich aufgrund der Pflicht zur Überwälzung der Verrechnungssteuer noch entspre-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

chend erhöhen, da in gewissen Fällen die verdeckte Gewinnausschüttung als 65 % der gesamten Forderung zu betrachten ist.

701 Im Zusammenhang mit der Rückerstattungspflicht (Art. 678 OR) ist darauf hinzuweisen, dass jeder Einzelfall aufgrund der konkreten Sachverhalte zu werten ist. Insbesondere für die Beurteilung, ob die Leistung der Gegenleistung entspricht, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum. Es kann auch nicht von einer unter steuerlichen Gesichtspunkten gewonnenen Auffassung unbesehen eine handelsrechtliche Beurteilung abgeleitet werden. Wenn beispielsweise die Steuerbehörde das Gehalt einer Aktionärin/eines Aktionärs als überhöht erachtet und somit als verdeckte Gewinnausschüttung einstuft, heisst das nicht zwingend, dass eine Rückerstattungspflicht vorliegt.

III.2.35 Garantien, Patronatserklärungen, Rangrücktritt

III.2.35.1 Garantien

III.2.35.1.1 Begriffliches

702 Im Garantievertrag verspricht der Garantieschuldner bzw. die Garantieschuldnerin (auch Garant/-in oder Promittent/-in, vgl. Art. 111 OR) dem bzw. der Begünstigten (auch Gläubiger/-in oder Promissar/-in) die Leistung eines Dritten. Der Garant oder die Garantin verpflichtet sich damit in einer zusätzlichen Abrede, die Begünstigten für den Fall zu entschädigen, dass der oder die Dritte sich nicht absprachegemäss verhält. Die Garantie gehört damit zu den Sicherungsgeschäften, die es den Begünstigten erlauben, finanzielle Risiken abzusichern.

703 Garantieverträge treten in zwei Erscheinungsformen auf: Bei der *reinen Garantie* steht der Garantieschuldner oder die Garantieschuldnerin für den von irgendeinem konkreten Schuldverhältnis unabhängigen Erfolg eines oder einer Dritten ein (beispielsweise Defizitgarantie). Mit der *bürgschaftsähnlichen Garantie* soll hingegen eine bestimmte Leistung von Dritten gesichert werden, gleichgültig, ob diese geschuldet ist oder nicht. Beispiel für die bürgschaftsähnliche Garantie ist die Bankgarantie, mit welcher Forderungen von Dritten (beispielsweise Bauhandwerkerforderungen, Steuerschulden) gesichert werden sollen.

704 Die Abgrenzung der bürgschaftsähnlichen Garantie zu verwandten Rechtsgeschäften, insbesondere zur Bürgschaft, gestaltet sich schwierig, ist jedoch wegen der unterschiedlichen Rechtsfolgen wesentlich. Bezüglich der Abgrenzungsproblematik sei auf die umfangreiche Spezialliteratur und Rechtsprechung verwiesen. Die rechtliche Qualifikation der Garantie und damit ihre Wirkung sind nicht immer eindeutig. Dies trifft – sogar noch in vermehrtem Mass – auch auf die Patronatserklärung zu. Es empfiehlt sich deshalb, im Fall besonderer rechtlicher Fragen einen Spezialisten oder eine Spezialistin beizuziehen.

Nicht marktkonform ausgestaltete konzerninterne Garantien sind steuerlich problematisch.

III.2.35.1.2 Ausweis

705 Sofern bei Garantieschuldnern oder Garantieschuldnerinnen nicht bilanzierungspflichtig, haben diese die Garantieverpflichtung im Anhang der Jahresrechnung als Teil des

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gesamtbetrags der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten auszuweisen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 8 OR, vgl. III.5.11). Bei Begünstigten ist die Garantieerklärung nicht per se Gegenstand eines Ausweises in der Jahresrechnung. Hingegen kann die Garantie Einfluss auf die Beurteilung der Werthaltigkeit der betroffenen Forderung haben. Bei Dritten führt die Garantieerklärung zu keiner Verbuchung. Im Übrigen vgl. III.5.11.

III.2.35.2 Patronatserklärungen

III.2.35.2.1 Begriffliches

706 Patronatserklärungen werden typischerweise von einer Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaften gegenüber Dritten (beispielsweise Banken, Investoren, Lieferanten) abgegeben. Damit soll die Kreditwürdigkeit erlangt oder erhöht werden, beispielsweise bei zu schmaler Eigenkapitalbasis der Tochtergesellschaft oder wenn diese Tochtergesellschaft nicht genügend eigene Sicherheiten beibringen kann. Eine Patronatserklärung ist jedoch kein Ersatz für einen Rangrücktritt im Falle einer Überschuldung (vgl. III.2.35.3.7). Die Patronatserklärung gilt als Kreditsicherungsinstrument besonderer Art. Neben der Bezeichnung Patronatserklärung finden sich unter anderem auch die Umschreibungen «Letter of Responsibility», «Letter of Awareness» «Letter of Support» oder «Erklärung betreffend Schadloshaltung».

707 Der Verpflichtungscharakter einer Patronatserklärung hängt von deren Ausgestaltung ab. Der Inhalt der Erklärung reicht von einer rechtlich unverbindlichen Zusage bis zur garantieähnlichen Verpflichtung. Eine rechtlich unverbindliche Zusage oder weiche Patronatserklärung ist nicht auf eine Zahlung gerichtet, sondern enthält zum Beispiel die Zusage, dass die Muttergesellschaft (der Patron) die Beteiligung an der Tochtergesellschaft aufrechterhalten wird oder ihren Einfluss auf die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft geltend machen wird, damit diese ihren Verpflichtungen nachkommt. Eine verbindliche oder harte Patronatserklärung hingegen statuiert eine Einstandspflicht der Muttergesellschaft gegenüber dem Adressaten oder der Adressatin dieser Patronatserklärung.

708 Oft lässt der Wortlaut der Erklärung keinen eindeutigen Schluss auf den Verpflichtungswillen der Erklärenden zu. Häufig ist es sogar Absicht, die Tragweite der Erklärung offenzulassen. Im Geschäftsleben besteht allgemein Einigkeit über den ungewissen Sicherungscharakter der Patronatserklärung.

709 Falls tatsächlich ein Verpflichtungswille vorhanden ist oder gestützt auf das Vertrauensprinzip der oder die Dritte von einem solchen ausgehen kann, stellt sich die weitere Frage nach der Rechtsnatur einer solchen Erklärung. In der Regel kann eine verpflichtende Erklärung als Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 OR), Schuldbeitritt, Bürgschaft (Art. 492–512 OR), Garantie (Art. 111 OR) oder als sog. Vertrag sui generis verstanden werden.

III.2.35.2.2 Ausweis

710 In diesem Zusammenhang vgl. III.5.11.

Aus obligationenrechtlicher Sicht ist die Frage des Ausweises von Patronatserklärungen nicht immer leicht zu beantworten, weil nicht selten versucht wird, sich mit der Wahl einer besonders weichen Formulierung der Ausweispflicht zu entziehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die verpflichtende Patronatserklärung ist im Anhang auszuweisen. Nach dem Vorsichtsprinzip ist eine Patronatserklärung auch dann im Anhang auszuweisen, wenn über deren rechtliche Qualifikation oder Durchsetzbarkeit Zweifel bestehen. Als Höhe der Eventualverbindlichkeit ist jener Betrag zu nennen, bei dessen Leistung sich die Muttergesellschaft vollumfänglich aus der eingegangenen Verpflichtung lösen kann. In den meisten Fällen entspricht dies der Höhe der Verpflichtung, für welche die Patronatserklärung abgegeben wurde. Geht die Muttergesellschaft eine darüber hinausgehende Verpflichtung ein, beispielsweise durch die Zusage, die Zahlungsbereitschaft der Tochtergesellschaft aufrechtzuerhalten, ist dies im Anhang klar zum Ausdruck zu bringen.

Für die Abgrenzung zwischen Offenlegung der Patronatserklärung im Anhang und der Verbuchung einer Verbindlichkeit oder einer Rückstellung vgl. III.2.26.

Bei Empfängern oder Empfängerinnen erfolgt in der Regel keine Verbuchung. Ein Ausweis im Anhang ist zu prüfen.

III.2.35.3 Rangrücktritt

III.2.35.3.1 Begriff und Zweck

711 Das Gesetz gibt dem Verwaltungsrat im Fall der Überschuldung die Möglichkeit, auf die Benachrichtigung des Gerichts zu verzichten, sofern Gesellschaftsgläubiger und Gesellschaftsgläubigerinnen im Ausmass der Überschuldung im Rang hinter alle anderen Gesellschaftsgläubiger oder Gesellschaftsgläubigerinnen zurücktreten (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR). Der Rangrücktritt wird im Gesetz nicht näher definiert und lässt daher Fragen offen. Heute ist allgemein anerkannt, dass nur ein Rangrücktritt genügt, bei welchem der Gesellschaftsgläubiger bzw. die -gläubigerin unbedingt und unwiderruflich sowohl den Rücktritt im Rang für den Insolvenz- (Konkurseröffnung oder Bestätigung eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung) oder Liquidationsfall als auch für die Stundung der Kapitalforderung und der Zinsen erklärt, und zwar mindestens so lange, wie ungedeckte Forderungen der Gläubiger und Gläubigerinnen bestehen. Es handelt sich um einen Vertrag zugunsten Dritter (vgl. Art. 112 OR).

712 Der Rangrücktritt im Ausmass der Überschuldung bezweckt, Gläubigerausfälle zu verhindern, indem Gesellschaftsgläubiger und Gesellschaftsgläubigerinnen die Rolle der Verlustgläubiger und Verlustgläubigerinnen übernehmen. Zweck des Rangrücktritts ist auch, der überschuldeten Gesellschaft das Weiterwirtschaften um der Sanierung willen zu ermöglichen, jedoch unter der Bedingung, dass dadurch bestehende oder künftige Gläubiger und Gläubigerinnen keinen Verlust erleiden sollen. Das Gesetz ermöglicht damit Gesellschaften die Teilnahme am Geschäftsverkehr trotz ungedeckten Eigenkapitals. Ein Gläubiger oder eine Gläubigerin wird den Rangrücktritt nur erklären, wenn er oder sie einen ausreichenden wirtschaftlichen Grund dafür hat. Zudem muss er oder sie den Verlust der gesamten Forderung ohne Risiko der eigenen Überschuldung tragen können. Im Konkursfall der Gläubigergesellschaft könnten deren Gläubiger und Gläubigerinnen versuchen, den Rangrücktritt mittels Klage (Pauliana) anzufechten. In der Praxis ist eine solche Anfechtungsklage selten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.35.3.2 Ausgestaltung des Rangrücktritts

713 Nicht nur die Gesellschaftsgläubiger und Gesellschaftsgläubigerinnen verpflichten sich, sondern auch die Gesellschaft, indem Letztere – bei entsprechender Verantwortlichkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats – die Forderung der Gesellschaftsgläubiger oder -gläubigerinnen nicht tilgen darf. Der Rangrücktritt ist daher als zweiseitiges Rechtsgeschäft auszugestalten. Die Forderung wird damit für diesen Zeitraum einredebelastet und ist nicht durchsetzbar. Obwohl keiner gesetzlichen Formvorschrift unterworfen, ist der Rangrücktritt schriftlich abzufassen – dies aus Beweisgründen und zur Beurteilung durch die Revisionsstelle.

714 Der Zinsendienst wird durch den Rangrücktritt nicht unterbrochen, jedoch müssen die Zinsen ebenfalls dem Rangrücktritt unterliegen (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR).

715 Der Rangrücktritt muss als Vertrag zugunsten Dritter unwiderruflich ausgestaltet werden. Er darf an keine Bedingungen geknüpft sein, die einer zeitlichen Beschränkung oder einer Kündigung vor einer nachhaltigen Beseitigung der Überschuldung gleichzusetzen sind. Er kann erst dann vollständig wieder aufgehoben werden, wenn sich aus einem im Sinne der SA-CH geprüften Abschluss (Zwischenabschluss) ergibt, dass die Überschuldung beseitigt ist. Eine Reduktion des Betrags während der Laufzeit ist unter gewissen Voraussetzungen möglich (vgl. nächster Abschnitt).

Prüfungsgegenstand / Revisionsart	Revisionsbericht für die Aufhebung einer Rangrücktrittsvereinbarung oder Reduktion des Betrags, der dem Rangrücktritt unterliegt
Jahresrechnung / Ordentliche Revision	Zusammenfassender Bericht der Revisionsstelle nach PS-CH 700
Jahresrechnung / Eingeschränkte Revision	Separater Revisionsbericht nach SA-CH
Zwischenabschluss nach Art. 960f OR	Separater Revisionsbericht nach SA-CH

Abbildung 21: Prüfungsgegenstand und Anforderungen an den Revisionsbericht bei Aufhebung oder Reduktion einer Rangrücktrittsvereinbarung

716 Ein separater Prüfungsbericht (vgl. Mustervorlage von EXPERTsuisse) ist erforderlich für Gesellschaften, die nicht der ordentlichen Revision unterliegen, oder wenn der Beurteilung ein Zwischenabschluss zu Fortführungswerten zugrunde gelegt wird.

717 Der Revisionsbericht bei eingeschränkter Revision genügt zur Aufhebung einer Rangrücktrittsvereinbarung deshalb nicht, weil darin eine negative Zusicherung zur Jahresrechnung abgegeben wird und damit die Prüfungssicherheit tiefer liegt als bei der ordentlichen Revision bzw. bei einem separaten Revisionsbericht nach den SA-CH. Die Formulierungen in der Mustervorlage «Rangrücktrittsvereinbarung» eignen sich sowohl für ordentlich und eingeschränkt revisionspflichtige Gesellschaften als auch für solche ohne Revisionsstelle. Wenn oben genannte Bedingung erfüllt ist, kann der Rangrücktritt vertraglich aufgehoben werden, im Interesse der rechtlichen Sicherheit für die Beteiligten schriftlich. Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Rückzahlung oder Verrechnung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der unter Rangrücktritt stehenden Verbindlichkeiten nicht gestattet. Der Rangrücktritt kann durch einen anderen in Höhe und Ausgestaltung genügenden Rangrücktritt ersetzt werden (sei dies durch dieselben oder durch andere Gläubigerinnen oder Gläubiger). Die Höhe des bestehenden Rangrücktritts darf dabei grundsätzlich nicht reduziert werden, ausser wenn

(1) sich aus einem in Übereinstimmung mit den SA-CH geprüften (Zwischen-) Abschluss ergibt, dass sich auch die Überschuldung mindestens im entsprechenden Umfang reduziert hat,
(2) der Verwaltungsrat der Gesellschaft schriftlich und begründet dargelegt hat, dass während den nächsten zwölf Monaten keine weiteren Verluste absehbar sind, und
(3) durch die Reduktion keine anderen Rangrücktrittsgläubiger oder -gläubigerinnen benachteiligt werden (es sei denn, diese hätten der Reduktion zugestimmt).

Der Verwaltungsrat hat die Einhaltung sämtlicher Anforderungen an einen gültigen Rangrücktritt, auch die Bonität des Gläubigers oder der Gläubigerin, nachzuweisen.

Lautet eine mit Rangrücktritt belastete Forderung auf eine fremde Währung, ist es sinnvoll, auch den Rangrücktritt in dieser Währung zu vereinbaren. Sollte der Rangrücktritt auf eine andere Währung als das zugrunde liegende Darlehen lauten, ist dessen Höhe vom Verwaltungsrat zu überwachen, um dem Kursrisiko Rechnung zu tragen.

Gestattet ist der Verzicht auf eine im Rang zurückgestellte Forderung oder deren Umwandlung in Eigenkapital der Gesellschaft (Kapitalerhöhung mit Liberierung durch Verrechnung gemäss Art. 634a OR); beides führt zum Wegfall der Vereinbarung.

Besondere Probleme können sich ergeben, wenn die vom Rangrücktritt betroffene Forderung sichergestellt ist. Allerdings gehen für die Forderung bestellte Sicherheiten weder durch den Rangrücktritt allein unter, noch braucht der Gläubiger oder die Gläubigerin auf bereits bestellte Sicherheiten zu verzichten. Nach Wegfall des Rangrücktritts sind deshalb die Sicherheiten nicht neu zu bestellen. In der Rangrücktrittsvereinbarung muss aber aufgenommen werden, dass gewisse Sicherheiten während der Dauer der Vereinbarung nicht geltend gemacht werden dürfen. Es ist darauf zu achten, dass das Vorabbefriedigungsrecht des Gläubigers oder der Gläubigerin während der Dauer des Rangrücktritts ausgeschlossen ist. Eine nachträgliche Sicherstellung der Forderung ist abzulehnen.

718 Besondere Probleme können sich auch ergeben, wenn die Forderung ausländischem Recht unterliegt bzw. der im Rang zurücktretende Gesellschaftsgläubiger oder die Gesellschaftsgläubigerin seinen bzw. ihren Sitz im Ausland hat. Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (Art. 117 IPRG) untersteht der Rangrücktritt dem Recht des Gesellschaftsgläubigers bzw. der Gesellschaftsgläubigerin, soweit die Parteien nicht eine andere Rechtswahl getroffen haben (Art. 116 IPRG). Ob ein Rangrücktritt zugunsten einer schweizerischen Gesellschaft genügend ist, beurteilt sich jedoch allein nach schweizerischem Recht. Andererseits betrifft der Rangrücktritt die Forderung selbst und macht sie zur einredebelasteten Forderung (Stundungseinrede). Zu beachten ist daher auch das nationale Recht, welches auf die Forderung anwendbar ist. Bei Rangrücktrittsvereinbarungen mit ausländischen Gläubigern oder Gläubigerinnen ist demnach zu empfehlen, die Vereinbarung schweizerischem Recht zu

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

unterstellen, jedoch bleiben insbesondere allfällige strengere Formvorschriften des ausländischen Rechts zu beachten.

III.2.35.3.3 Höhe des Rangrücktritts

719 Da der Rangrücktritt ein Instrument des Gläubigerschutzes ist, muss die Frage in der Praxis in erster Linie aus Sicht der Überlebensfähigkeit der Not leidenden Gesellschaft angegangen werden. Der Rangrücktritt hat mindestens im Ausmass der Überschuldung zu erfolgen (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR). Steht die Fortführungsfähigkeit und -willigkeit nicht infrage oder bestehen nach sachgerechter und pflichtgemässer Beurteilung gute Voraussetzungen, dass die Gesellschaft die Überschuldung zu überwinden vermag, genügt es, auf die Deckungslücke zu Fortführungswerten abzustellen.

720 Steht die Fortführungsfähigkeit und -willigkeit infrage, ist es angezeigt, den Rangrücktritt in einem die Deckungslücke zu Fortführungswerten übersteigenden Betrag auszusprechen. Wenn eine konkrete Gefahr erkennbar ist, dass die Gesellschaft fortführungsunfähig werden könnte, wird, muss der Rangrücktritt die Deckungslücke zu Liquidationswerten abdecken.

721 Sind weitere Verluste absehbar, soll der Rangrücktritt vom Betrag her nicht bloss dem Fremdkapitalüberhang im Zeitpunkt der Gewährung des Rangrücktritts entsprechen. Es ist ein angemessenes Sicherheitspolster zur Deckung der in den nächsten zwölf Monaten nach Unterzeichnung des Rangrücktritts, mindestens aber bis zum nächsten Prüfungszeitpunkt noch zu erwartende Verluste zu berücksichtigen. Wie hoch dieses Polster sein soll, hängt in erster Linie vom erwarteten Geschäftsgang ab und muss im Einzelfall beurteilt werden. Wird erst nach dem Bilanzstichtag, aber vor Abschlusserstellung festgestellt, dass der Rangrücktritt in der Höhe nicht ausreichend ist und dass per Bilanzstichtag kein Darlehen vorhanden war, auf welchem ein Rangrücktritt hätte erteilt werden können, kann ein Gläubiger oder eine Gläubigerin nach dem Bilanzstichtag ein Darlehen gewähren und dieses unter Rangrücktritt stellen. Eine solche kurzfristige finanzielle Sanierungsmassnahme ist im Anhang unter den Ereignissen nach dem Bilanzstichtag auszuweisen. Für die Erfassung eines Darlehens ist der Zahlungsfluss massgebend. Nicht zulässig ist daher die rückwirkende Einbuchung eines Passivdarlehens unter Rangrücktritt gegen eine (kurzfristige) Forderung gegenüber dem Darlehensgeber oder der Darlehensgeberin.

III.2.35.3.4 Wirkung des Rangrücktritts

722 Der Rangrücktritt befreit den Verwaltungsrat der überschuldeten Gesellschaft von der Pflicht, das Gericht zu benachrichtigen. Er ermöglicht die Durchführung von eigentlichen Sanierungsmassnahmen und verkleinert oder verhindert zusammen mit diesen Gläubigerausfälle. Er gibt dem Gesellschaftsgläubiger bzw. der Gesellschaftsgläubigerin jedoch keinen Anspruch darauf, dass der Verwaltungsrat die Benachrichtigung des Gerichts während der Dauer der Rangrücktrittsvereinbarung unterlässt.

723 Die übrigen Pflichten des Verwaltungsrats, insbesondere die Pflichten, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu überwachen (Art. 725 OR) oder der Generalversammlung Sanierungsmassnahmen zu beantragen, soweit sie in deren Kompetenzbereich fallen (Art. 725a Abs. 1 OR), bleiben bestehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

724 Der Rangrücktritt bewirkt keine Sanierung der Gesellschaft und beseitigt die Überschuldung nicht. Er bewirkt auch keine Stärkung der Liquidität einer Not leidenden Gesellschaft und ist daher nur ein unterstützendes Instrument im Zusammenhang mit anderen Massnahmen. Für sich allein kommt der Rangrücktritt daher faktisch nur infrage, wenn die Gesellschaft zwar überschuldet, daneben aber ertrags- und liquiditätsmässig überlebensfähig ist. Er bewirkt auch keine Veränderung der Forderung, ausser dass sie gestundet und damit einredebelastet wird. Der Rangrücktritt bewirkt auch keine Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital.

III.2.35.3.5 Abgrenzung des Rangrücktritts zum Forderungsverzicht

725 Beim Forderungsverzicht erklärt der Gläubiger oder die Gläubigerin, auf seine bzw. ihre Forderung zu verzichten. Die Forderung geht unter und kann – auch in einem Insolvenz- oder Liquidationsfall – nicht mehr geltend gemacht werden. Ein Forderungsverzicht ist vorbehältlich einer paulianischen Anfechtung seitens der Gläubiger oder Gläubigerinnen der Verzichtenden jederzeit zulässig. Im Gegensatz zum Rangrücktritt bewirkt der Forderungsverzicht eine echte Sanierung der Bilanz, hingegen nicht unbedingt die Sanierung des Unternehmens.

III.2.35.3.6 Rückwirkende Erfassung von Sanierungsmassnahmen

726 Eine effektive Sanierung könnte z.B. durch die Übertragung von Vermögenswerten erreicht werden. Eine rückwirkende Erfassung ist in der Regel möglich, wenn die folgenden vier Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

1. Der Vermögensgegenstand ist per Rückwirkungszeitpunkt und per Übertragungszeitpunkt vorhanden; d.h. keine rückwirkende Übertragung von erst in neuer Rechnung entstandenen Ansprüchen und keine rückwirkende Übertragung von nicht mehr existierenden Aktiven (z.B. bezahlte Forderung).
2. Die Übertragung wird in den Jahresabschlüssen von empfangender und übertragender Gesellschaft/Partei (sofern rechnungslegungspflichtig) per gleichem Stichtag verbucht; d.h. keine Doppelerfassung von Vermögensgegenständen per Bilanzstichtag.
3. Der Vollzug der Übertragung erfolgt vor Verabschiedung der Jahresrechnung der empfangenden Gesellschaft zuhanden des Genehmigungsorgans; d.h. Verfügbarkeit und rechtliches Eigentum (z.B. Eintrag Aktienbuch) sind sichergestellt.
4. Es besteht eine rechtsgültige Vereinbarung zur rückwirkenden Übertragung von Nutzen und Gefahr; d.h., es erfolgt ein rückwirkender Übergang des wirtschaftlichen Eigentums (Nutzen und Gefahr), wobei das rechtliche Eigentum bis zum Vollzug bei der übertragenden Gesellschaft verbleibt.

727 Bei den meisten Kategorien von Vermögenswerten ist eine rückwirkende Erfassung einer Vermögensübertragung denkbar. Nicht möglich ist sie z.B. bei Bankguthaben, da Banken keine Rückvalutierung vornehmen werden. Auch nicht möglich ist eine rückwirkende Erfassung bei der Übertragung von Immobilien, da der Grundbucheintrag konstitutive Wirkung hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.35.3.7 Rechnungslegung

728 Der Rangrücktritt gestattet kein Ausbuchen der betroffenen Verbindlichkeit bei der Schuldnergesellschaft. Wenn die vom Rangrücktritt erfasste Verbindlichkeit in der Bilanz des Schuldners oder der Schuldnerin nicht getrennt als solche ausgewiesen ist, sind Erläuterungen zur Position der Bilanz und dementsprechend eine Information im Anhang verlangt (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

729 In der Jahresrechnung des Gläubigers oder der Gläubigerin ist dem Umstand durch eine angemessene Wertberichtigung der vom Rangrücktritt erfassten Forderung Rechnung zu tragen. Stets jedoch empfehlen sich in der Bilanz des Gläubigers oder der Gläubigerin ein gesonderter Ausweis und eine klare Bezeichnung der mit dem Rangrücktritt bedachten Forderung. Im Insolvenzfall des Schuldners bzw. der Schuldnerin muss die Forderung in der Bilanz des Gläubigers oder der Gläubigerin ausgebucht werden.

III.2.35.3.8 Rolle und Stellung der Revisionsstelle

730 Die Pflichten der Revisionsstelle bei einer ordentlichen Revision werden in PS-CH 290 «Drohende Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung» behandelt, diejenigen bei der eingeschränkten Revision in «Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER)», Kap. 9.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3 Erfolgsrechnung

III.3.1 Die Gewinnermittlung

III.3.1.1 Allgemeines

731 Der Periodenerfolg eines Unternehmens ergibt sich sowohl aus der Erfolgsrechnung (Bewegungsrechnung) als auch aus der Bilanz (Bestandsrechnung). Er lässt sich einerseits aus der Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag ableiten und andererseits – weil Aufwand einen Wertabgang und Ertrag einen Wertzugang bedeutet – aus der Gegenüberstellung der Nettoaktiven zu Beginn und am Ende des Betrachtungszeitraums. Ausnahmen zu diesem Grundsatz ergeben sich bei Geschäftsvorfällen mit einer Gegenbuchung direkt im Eigenkapital.

Vermögenswerte und Fremdkapital müssen ermittelt und bewertet werden. Daher bilden die Bewertungsvorgänge einen Kernpunkt der Erfolgsberechnung. Da das Obligationenrecht bei der Bewertung stille Reserven zulässt, kommt der Frage deren Veränderung bei der Gewinnermittlung eine besondere Bedeutung zu.

III.3.1.2 Verschiedenartige Zielsetzungen der Gewinnermittlung

732 Die Gewinnermittlung eines Unternehmens erfolgt in der schweizerischen Rechnungslegungspraxis unter betriebswirtschaftlichen, handels- bzw. obligationenrechtlichen und steuerrechtlichen Aspekten, wobei jeweils verschiedene Zielsetzungen verfolgt werden.

III.3.1.2.1 Betriebswirtschaftlicher Jahresgewinn

733 Der betriebswirtschaftliche Jahresgewinn soll als eine objektivierte Gewinngrösse nach betriebswirtschaftlichen Bewertungsregeln und unter weitgehendem Ausschluss willkürlicher Bewertungsmassnahmen – insbesondere Bildung oder Auflösung von Willkürreserven – ermittelt werden. Wahlrechte bei der Festlegung von Bewertungsregeln sowie Bewertungsspielräume haben zur Folge, dass es nicht nur ein bestimmtes betriebswirtschaftliches Ergebnis gibt.

III.3.1.2.2 Obligationenrechtlicher Jahresgewinn

734 Die Gewinnermittlung erfolgt nach Massgabe handelsrechtlicher Bilanzierungsgrundsätze und Bewertungsvorschriften. Weil das Obligationenrecht keine detaillierten Bewertungsregeln vorgibt, sondern Bewertungsgrenzen setzt und beträchtlichen Bewertungsspielraum nach unten (Aktiven) bzw. nach oben (Verbindlichkeiten) lässt, sind Bildung und Auflösung stiller Reserven möglich. Im Umfang der Veränderung der stillen Reserven (unter Berücksichtigung von latenten Steuern) während einer Periode weicht das ausgewiesene handelsrechtliche Ergebnis vom betriebswirtschaftlichen Ergebnis ab.

III.3.1.2.3 Steuerbarer Reinertrag

735 Im schweizerischen Steuerrecht besteht eine Verknüpfung des obligationenrechtlichen Jahresabschlusses mit der Steuerbilanz in der Weise, dass Ersterer die Grundlage zur Ermittlung des steuerbaren Gewinns bildet (Massgeblichkeitsprinzip). Deswegen finden sich im obligationenrechtlichen Jahresabschluss Bewertungsmassnahmen, die nicht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nach betriebswirtschaftlichen, sondern nach steuerlichen Gesichtspunkten getroffen wurden.

Für die Gewinnermittlung wird der handelsrechtliche Erfolg ggf. um steuerlich nicht zulässige Aufwendungen berichtigt.

III.3.1.3 Gewinnermittlung und stille Reserven

736 Die Veränderung stiller Reserven (vgl. III.2.33 und analog der Schwankungsreserve, vgl. III.2.20) beeinflusst den Periodenerfolg. Deren Bildung verringert und deren Auflösung erhöht das handelsrechtliche Ergebnis im Vergleich zum betriebswirtschaftlichen.

Schliesslich gibt es Veränderungen stiller Reserven, die weder Buchungen auslösen noch die Gewinnermittlung beeinflussen. In diese Gruppe gehören Bewegungen der Zwangsreserven.

III.3.1.4 Bewertungsgrundsätze und Gewinnermittlung

737 Der gesamte Gewinn eines Unternehmens ergibt sich durch die Ergebnisbeiträge aller Geschäftsvorfälle einer Rechnungsperiode und durch die Bewertung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag. Dadurch kommt den Bewertungsmassnahmen bei der Gewinnermittlung eine entscheidende Bedeutung zu.

III.3.1.4.1 Grundsätze für die handelsrechtliche Gewinnermittlung

738 Von den Grundlagen und Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung (vgl. II.3.3.4) sind für die Gewinnermittlung vor allem die folgenden von Belang:

- Annahme der Fortführung;
- zeitliche und sachliche Abgrenzung;
- Vollständigkeit;
- Vorsicht und, davon abgeleitet, Realisations-, Imparitäts- und Niederstwertprinzip;
- Bewertungsstetigkeit.

III.3.1.4.2 Bewertungsspielräume und Methodenwahl

739 Trotz weitgehender Festlegung der Bewertungsgrundsätze durch Gesetzgeber, Lehre und Praxis verbleiben den Bilanzierenden zahlreiche Wahlrechte und erhebliche Bewertungsspielräume. Neben Bewertungsunterschieden, die allein schon aus uneinheitlicher Auslegung von dehnbaren Begriffen wie «Vorsicht» entstehen, treten Bewertungsspielräume durch unterschiedliche Methodenwahl auf.

So ergeben sich Bewertungsspielräume beispielsweise:
Durch unterschiedliche Aktivierungsmethoden bei

- Material- und Fertigungsgemeinkosten;
- Verbrauchsmaterial;
- Fremdkapitalzinsen;
- wertvermehrenden Unterhaltskosten;
- Einrichtungskosten bei der Installation von Produktionsanlagen;
- projektbezogenen Vorleistungen;
- aktivierten Eigenleistungen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Durch unterschiedliche Auslegung des Realisationsprinzips bei
- Umsatzrealisierung bei Geschäften mit mehreren Leistungsverpflichtungen;
- Erträgen aus Lizenzen und Zusammenarbeitsverträgen;
- Beteiligungserträgen;
- Gewinnrealisation langfristiger Fertigung;
- konzerninternen Geschäftsvorfällen.

Durch unterschiedliches Vorgehen bei Rückstellungen im Zusammenhang mit
- Restrukturierungen;
- Verlustantizipation.

Durch unterschiedliches Ausüben von Bewertungs- oder Methodenwahlrechten, wie etwa
- degressive/lineare Abschreibungen;
- volle Jahresabschreibung/Pro-rata-Abschreibung bei Neuinvestitionen;
- Bewertung von Aktiven mit beobachtbaren Marktpreisen in einem aktiven Markt;
- Schwankungsreserven für Aktiven, die zum beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt bewertet sind;
- Verbrauchsfolgeverfahren bei Vorräten;
- verschiedene Umrechnungsmethoden für Fremdwährungspositionen.

Diese Beispiele zeigen, dass als Folge von unterschiedlichen Auslegungen und von Wahlrechten auch für ein nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermitteltes Ergebnis – d.h. ohne Einfluss willkürlicher Bewertungsmassnahmen – beträchtlicher Ermessensspielraum besteht. In diesem Sinne gibt es für ein Unternehmen kein eindeutiges betriebswirtschaftliches Ergebnis. Viel wichtiger als solche Ergebnisunterschiede ist aber, dass die gewählten Methoden im Sinne der Stetigkeit und aussagekräftiger Vorjahresvergleiche beibehalten werden.

III.3.1.5 Verschiedenartigkeit der Gewinnermittlung

740 Das Nebeneinander verschiedenartiger Zielsetzungen und die zuvor dargelegten Auslegungsspielräume und Methodenwahlrechte sind aus der Sicht von Investorinnen und Investoren und anderen Anspruchsberechtigten unbefriedigend.

Publikumsgesellschaften, Grossgenossenschaften und wirtschaftlich bedeutende Stiftungen sind daher verpflichtet, in der Rechnungslegung dem Grundsatz der «true and fair view» zu folgen – sei es mittels eines zusätzlichen Einzelabschlusses (Art. 962 OR) oder ggf. einer Konzernrechnung (Art. 963b OR) nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung. Einen Abschluss oder eine Konzernrechnung nach anerkanntem Standard können zudem qualifizierte Minderheiten verlangen (vgl. II.7 und II.8 bzw. IV.2.1). Die anerkannten Standards zur Rechnungslegung streben als Hauptziel das Vermitteln eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bilds der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens an. Die wesentlichsten Instrumente zur Sicherstellung dieses Zwecks sind:
- die Einschränkung der Wahlrechte;
- die Eingrenzung der Auslegungsspielräume;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- die weniger strenge Ausformulierung des Vorsichtsprinzips; sichtbar wird dies etwa in der (teilweisen) Abwendung vom Realisations- und Imparitätsprinzip. Es ist aber zu beachten, dass die Abkehr vom Imparitätsprinzip auch unter «true and fair view»-Normen limitiert ist: Beispielsweise werden Gewinne bei (längerfristigen) Fertigungsaufträgen proportional zum Fertigungsgrad erfasst, wogegen erwartete Verluste bereits im Zeitpunkt des Bekanntwerdens vollumfänglich zurückzustellen sind;
- detaillierte Offenlegungsbestimmungen.

III.3.2 Umgehung der Erfolgsrechnung durch direkte Buchung auf Bilanzkonten

741 Grundsätzlich sind erfolgswirksame Vorgänge in der Erfolgsrechnung zu erfassen. Sie dürfen nicht unter Umgehung der Erfolgsrechnung direkt auf Bilanzkonten gebucht werden. So ist beispielsweise nicht zulässig,

- den vollen Verkaufserlös eines Anlageguts beim Anlagebestand in Abzug zu bringen. Stattdessen ist der den Buchwert übersteigende Betrag in der Erfolgsrechnung zu erfassen. Andernfalls ergäben sich eine verdeckte Abschreibung der verbleibenden Anlagegüter und eine unzulässige Verrechnung von Ertrag und Abschreibungsaufwand;
- Erträge aus Zuschreibungen (Aufwertungen innerhalb der zulässigen Höchstwerte) direkt den offenen Reserven zuzuführen oder anderen Bestandskonten gutzuschreiben. Hingegen ist eine Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen nach Art. 725c Abs. 1 OR direkt in der Aufwertungsreserve zu erfassen (vgl. III.6.3);
- Aufwendungen, Erträge und ggf. Fehler, die eine frühere Periode betreffen (aber erst in der laufenden erkannt werden), über den Bilanzgewinn oder -verlust zu korrigieren;
- Aufwendungen und Verluste anderen als den für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen und Wertberichtigungen zu belasten. Die Beanspruchung einer Rückstellung kann allerdings ohne Umweg über die Erfolgsrechnung vorgenommen werden (vgl. III.2.26);
- Entnahmen aus offenen Reserven direkt zu beanspruchen, d.h. mit einem Bilanzkonto oder einem Aufwandposten zu verrechnen (die Auflösung von Aufwertungsreserven kann hingegen direkt über das Anlagekonto erfolgen). Auch die Bildung von Rückstellungen (beispielsweise für Restrukturierungsaufwendungen) zulasten der offenen Reserven ist nicht sachgerecht und nicht statthaft.

Detaillierter wird die Frage der Direktverbuchung von Ausschüttungen aus Kapitalreserven beim empfangenden Unternehmen behandelt in III.2.15.7.

III.3.3 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

III.3.3.1 Begriffliches

742 Das Obligationenrecht verlangt den separaten Ausweis der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen in der Erfolgsrechnung. Allerdings führt das Gesetz nicht aus, was unter Nettoerlösen aus Lieferungen und Leistungen oder «Umsatz» zu verstehen ist. Als Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen sind nach allgemeiner Auffassung diejenigen Erlöse zu betrachten, die aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines Unternehmens resultieren. Was als gewöhnliche Geschäftstätigkeit anzusehen ist, kann nur unternehmensspezifisch im Einzelfall beurteilt werden. Sie beinhaltet den Verkauf oder die entgeltliche Zurverfügungstellung der für ein Unternehmen typischen Produkte und

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dienstleistungen. Je nach Komplexität der vertraglichen Ausgestaltung der Leistungsbeziehung des Unternehmens mit seinen Kunden können sich verschiedene Ermessensfragen in Bezug auf die Umsatzerfassung stellen, wie die Ermittlung von einzelnen Leistungsverpflichtungen, die Bestimmung des Entgelts, der Zeitpunkt der Umsatzerfassung sowie die Darstellung des Umsatzes in der Erfolgsrechnung.

III.3.3.2 Buchführung

Grundlage für die Erfassung des Umsatzes

743 Zentrales Element für die Umsatzerfassung bildet die vertragliche Leistungsbeziehung zwischen dem Unternehmen und dessen Kunden. Aus den vertraglichen Vereinbarungen geht hervor, welche einzelnen Leistungen ein Unternehmen zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Preis erbringt. Für die buchhalterische Erfassung des Umsatzes ist weniger die formelle Vertragsgestaltung relevant als vielmehr die zwischen den Parteien tatsächlich vereinbarten Leistungsbeziehungen. Grundsätzlich bildet der einzelne Vertrag mit seinen einzelnen Leistungsverpflichtungen die Basis für die Buchführung, doch kann es aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten angezeigt sein, mehrere inhaltlich zusammenhängende Verträge buchhalterisch als eine Einheit zu betrachten. Dies ist beispielsweise für die Erstellung eines Bauwerks anwendbar, wenn einzelne Bauleistungen zwar rechtlich in separaten Verträgen geregelt sind, aber aus der Sicht der Kunden eine einzige Gesamtleistung erbracht wird.

Die Umsatzerfassung ist an die Erfüllung der Ansatzkriterien einer Forderung im Sinne eines Aktivums nach Art. 959 Abs. 2 OR gekoppelt. Ein Anspruch auf Gegenleistung entsteht dem Unternehmen grundsätzlich mit dem Erfüllen einer vertraglichen Leistungsverpflichtung. Diese stellt ein vergangenes Ereignis dar, welche einen Mittelzufluss wahrscheinlich werden lässt und deren Wert aufgrund der vertraglichen Bestimmungen verlässlich geschätzt werden kann. Auch aus dem Grundsatz der zeitlichen und sachlichen Abgrenzung von Aufwänden und Erträgen nach Art. 958b Abs. 1 OR sowie dem Vorsichtsprinzip von Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR ergibt sich, dass erst mit dem Erfüllen der jeweiligen vertraglichen Leistungsverpflichtung dem Unternehmen ein Anspruch auf Gegenleistung und damit ein Anknüpfungspunkt für die Erfassung des Umsatzes entsteht.

Bemessung des Umsatzes

744 Nettoerlöse entsprechen dem Wert der Gegenleistung, welcher dem Unternehmen für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung zur Übertragung von Gütern oder Dienstleistungen gegenüber dem Kunden zusteht.

Zu erwartende Erlösminderungen sind angemessen zu schätzen und in Abzug zu bringen. Aus den Ansatzkriterien für ein Aktivum ergibt sich, dass nicht gesicherte Erlösbestandteile wie variable Preisbestandteile (z.B. Erfolgshonorare, Entschädigung für das Erreichen gewisser Leistungsziele wie Meilensteine) erst dann als Umsatz zu erfassen sind, wenn es hinreichend sicher ist, dass das Unternehmen Anspruch auf diese Zahlungen erlangt hat. Erst ab diesem Zeitpunkt ist ein Mittelzufluss wahrscheinlich und verlässlich schätzbar. Eine hinreichende Sicherheit für die Umsatzerfassung liegt aufgrund des Vorsichtsprinzips erst dann vor, wenn die Eintretenswahrscheinlichkeit hoch ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Weicht der Zeitpunkt von Zahlungen massgeblich von jenem der Leistungserbringung oder Fakturierung ab, kann die Separierung einer Finanzierungskomponente angezeigt sein. Die Gewährung verlängerter Zahlungsziele stellt eine Finanzierung dar, deren Effekte im Finanzergebnis auszuweisen sind, sofern die Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens entspricht.

Die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können. Hinsichtlich der Darstellung des Umsatzes bedeutet dies, dass er als solcher in der Erfolgsrechnung auszuweisen ist, wenn die mit der Leistungserbringung einhergehenden Chancen und Risiken hauptsächlich beim Unternehmen liegen. Dies trifft insbesondere zu, wenn das Unternehmen hauptverantwortlich für das Erfüllen der Leistungsverpflichtung ist, die Preise festsetzen kann sowie das Bestandsrisiko trägt. Ein weiterer Indikator kann das Kreditrisiko darstellen. Liegen hingegen die Chancen und Risiken zur Hauptsache nicht beim Unternehmen, handelt es sich üblicherweise um ein Vermittlungsgeschäft. Für Vermittlungsgeschäfte wird lediglich der Kommissionsertrag als Umsatz ausgewiesen.

Zeitpunkt der Umsatzerfassung

745 Umsatz kann dann als realisiert betrachtet und somit erfasst werden, wenn die dem Vertrag zugrunde liegende Leistungsverpflichtung (Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung) so weit abgewickelt ist, dass das erbringende Unternehmen einen Entschädigungsanspruch rechtlich durchsetzen kann.

746 Bei Warenlieferungen von Handelswaren erfolgt die Umsatzerfassung mit dem Übergang von Nutzen und Gefahr, beispielsweise auf Basis internationaler Lieferbedingungen (International Commercial Terms, Incoterms). In einfachen Verhältnissen wird auf leicht nachvollziehbare physische Sachverhalte wie die Zustellung der Ware und die Rechnungsstellung abgestellt. Für zu erwartende Umsatzretouren sind eine Rückerstattungsverbindlichkeit sowie ein Vermögenswert für den Anspruch auf das zu retournierende Gut zu erfassen. Dabei sind auch absehbare Rücknahmekosten und Wertminderungen zu berücksichtigen. Bei Lieferungen mit Rückgaberecht (beispielsweise im Versandhandel) ist zu beachten, dass der Realisationszeitpunkt für Umsatz und Gewinn nicht bei Auslieferung des Guts, sondern erst bei Bezahlung durch den Schuldner oder die Schuldnerin bzw. bei Ablauf der Rückgabefrist eintritt. Bis zu diesem Zeitpunkt begründet die ausgelieferte Ware noch keine Forderung und ist demnach unter den Vorräten zu bilanzieren. Eine Annahme des Realisationszeitpunkts vor Bezahlung bzw. Ablauf der Rückgabefrist erscheint indes vertretbar, wenn die Retouren aufgrund von Erfahrungswerten verlässlich geschätzt werden können und für erwartete Rücknahmen am Bilanzstichtag eine entsprechende Abgrenzung gebildet wird.

747 Bei kundenspezifischen (längerfristigen) Fertigungsaufträgen und Dienstleistungen wird die Leistungsverpflichtung über den Zeitraum des Vertrags erfüllt. In der Schweizer Rechnungslegungspraxis hat sich ein Wahlrecht zur Verwendung folgender Methoden herausgebildet:

- Percentage-of-Completion-Methode (POCM): Umsatzerfassung über den Zeitraum der Vertragserfüllung mit anteiliger Gewinnrealisierung nach Projektfortschritt;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Modifizierte POCM: Umsatzerfassung im Ausmass der angefallenen Kosten, aber ohne Gewinnrealisierung; diese erfolgt mit Abschluss des Grundgeschäfts;
- Completed-Contract-Methode (CCM): Umsatz- und Gewinnrealisierung nach Abschluss des Grundgeschäfts.

Ein sich abzeichnender Verlust ist bei Vertragsunterzeichnung vollumfänglich zurückzustellen. Danach erfolgt eine Wertberichtigung der mit dem langfristigen Auftrag zusammenhängenden Aktiven und ggf. eine Rückstellung für Verluste, die über die aufgelaufenen Kosten hinausgehen.

748 Bei der POCM wird auf den Stichtag hin geschätzt, zu wie viel Prozent der Auftrag fertig ist, beispielsweise aufgrund der angefallenen Kosten in Prozent zu den erwarteten Gesamtkosten bis zur Fertigstellung. In diesem Umfang werden anteilige Auftragserlöse und -kosten in der Erfolgsrechnung erfasst. Zusammen mit den auftragsbezogenen Anzahlungen bzw. Teilabrechnungen ergibt sich daraus ein Bilanzposten. Dieser ist aktiv, wenn die anteiligen Kosten zuzüglich des anteiligen Gewinns (bzw. abzüglich eines allfälligen Verlusts) die Teilabrechnungen übersteigen. Er ist passiv, wenn die Teilabrechnungen die anteiligen Kosten zuzüglich des anteiligen Gewinns (bzw. abzüglich eines allfälligen Verlusts) übersteigen. Eine Verrechnung von Aufträgen mit negativem Saldo mit solchen mit positivem Saldo widerspricht dem Bruttoprinzip (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 7 OR). Die gesetzliche Mindestgliederung sieht keine separaten Positionen bei Anwendung der POCM vor (Art. 959a Abs. 1 OR), doch ist es sachgerecht, die entsprechenden Aktiv- bzw. Passivposten je in einer Bilanzposition separat auszuweisen, die entsprechend zu bezeichnen ist, beispielsweise als «Angefangene Arbeiten aus POCM-Aufträgen» bzw. «Erhaltene Anzahlungen für POCM-Aufträge».

Die Verbuchung eines Gewinnanteils führt im Zeitablauf zu geringeren Umsatz- bzw. Ergebnisschwankungen und kann akzeptiert werden, wenn in Anlehnung an FER 22/4 folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

- Es liegt eine vertragliche Grundlage vor, aus der sich ein Entschädigungsanspruch für das Unternehmen für seine erbrachten Leistungen ergibt.
- Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen durch die Herstellenden und den Auftraggeber oder die Auftraggeberin erfüllt werden.
- Die Auftragsorganisation ist für die Abwicklung des langfristigen Auftrags geeignet.
- Eine zuverlässige Ermittlung aller mit dem Auftrag im Zusammenhang stehenden Auftragserlöse, Auftragsaufwendungen sowie des Fertigstellungsgrads ist möglich.

Dabei hat die Gewinnermittlung zurückhaltend zu erfolgen. Negative Ergebnisbeiträge (insbesondere aus nachlaufenden Kosten wie Gewährleistungen u.Ä.) sind ausreichend zu berücksichtigen. Bei Pauschal- oder Festpreisen ist grössere Vorsicht geboten als beispielsweise bei Abrechnung nach Aufwand.

Ein häufig anzutreffender Anwendungsfall der POCM stellen *auf fremdem Grund und Boden entstehende Bauten* dar, die mit dem Baufortschritt in das Eigentum des Grundstückeigentümers übergehen. Es entsteht, absicherbar durch ein Bauhandwerkerpfandrecht, eine Forderung gegenüber dem Bauherrn, die mit den erhaltenen Anzahlungen zu verrechnen ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verhältnis zu den anerkannten Standards der Rechnungslegung

749 Für Zwecke der Buchführung und Rechnungslegung nach OR ist eine Umsatzerfassung nach den Prinzipien der anerkannten Rechnungslegungsstandards vertretbar. Gerade bei komplexeren Verhältnissen kann es hilfreich sein, sich an deren detaillierten Bestimmungen zu orientieren. Erstellt ein Unternehmen nebst Jahresrechnung nach OR auch einen Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung, ist eine frühere Erfassung des Umsatzes unter OR als unter dem anerkannten Standard zur Rechnungslegung nicht mit dem Vorsichtsprinzip nach Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR vereinbar.

III.3.3.3 Gliederung und Ausweis

750 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen umfassen:

- Bruttoerlöse aus dem Verkauf von Handelswaren, Fabrikaten und Dienstleistungen;
- betriebliche Nebenerlöse, sofern diese mit dem Leistungserbringungsprozess direkt in Zusammenhang stehen;
- weiterbelastete Verpackungskosten u.Ä.;
- Kurserfolge im Zusammenhang mit Erlösen in Fremdwährung aus Lieferungen und Leistungen (sofern nicht gesamthaft im Finanzergebnis ausgewiesen). Der Ausweis als Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen ist jedoch nur für jenen Teil der Kursgewinne bzw. -verluste zulässig, für den ein nachprüfbarer Zusammenhang mit den Nettoerlösen im Grundgeschäft besteht;
- Erträge und Aufwendungen aus Fremdwährungsgeschäften (einschliesslich Termin- und Optionsgeschäften) mit direktem Bezug zu den Nettoerlösen, wobei solche Sicherungsgeschäfte angemessen zu dokumentieren sind. Posten mit spekulativem Charakter (d.h. fehlendem Bezug zum Grundgeschäft) sind als Finanzaufwand bzw. -ertrag zu erfassen;
- Erlösminderungen (Rabatte und Preisnachlässe, Kundenskonti – sofern nicht im Finanzaufwand erfasst –, Umsatzrückvergütungen, Inkassospesen etc.). Nur *Erlösminderungen* im engeren Sinne sind vom Bruttoerlös abzugsfähig; Aufwendungen, die zur Erzielung des Umsatzes erforderlich sind, wie z.B. Versandspesen oder Vertreterprovisionen, sind Bestandteil des Vertriebsaufwands.

Tatsächlich eingetretene *Debitorenverluste* sowie Wertberichtigungen auf Forderungen für latente Ausfallrisiken (pauschales Delkredere, Einzelwertberichtigungen) können von den Erlösen aus Lieferungen und Leistungen in Abzug gebracht werden.

Umsatzsteuern wie die Mehrwertsteuer sind nicht als Umsatz auszuweisen, da sie im Auftrag des Gemeinwesens eingezogen werden und nicht dem Unternehmen zustehen.

Nebenerlöse, welche nicht direkt mit dem primären Unternehmenszweck in Zusammenhang stehen, sind separat unter dem betriebsfremden Ertrag auszuweisen (beispielsweise Mieterträge aus Wohnliegenschaften in einem Produktionsunternehmen).

Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen sind nach Gesetz in der Produktionserfolgsrechnung separat auszuweisen (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 2 OR). Sie sind nicht Teil des Nettoerlöses, da die Bewertung der entsprechenden Bilanzpositionen zu Herstellungskosten erfolgt (vgl. III.2.12)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und die Bestandsänderungen somit eine Aufwandkorrektur, nicht jedoch Ertrag darstellen.

Im Anhang der Jahresrechnung sind die für die Umsatzerfassung angewandten Rechnungslegungsgrundsätze (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR) sowie Aufschlüsselungen und Erläuterungen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR) zum Umsatz offenzulegen, sofern dies für das Verständnis des Abschlusses relevant ist. Eingehendere Offenlegungen sind insbesondere bei komplexen Verhältnissen angezeigt.

III.3.3.4 Abgrenzung der Begriffe Nettoerlös und Umsatzerlös

751 Für die Festlegung der Revisionsart (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR) oder für die Erleichterung von der Buchführungspflicht (Art. 957 Abs. 2 Ziff. 1 OR) wird der Begriff Umsatzerlös weiter gefasst und ist nicht mit den Nettoerlösen aus Lieferungen und Leistungen (im Sinne von Art. 959b Abs. 2 und Abs. 3 OR) gleichzusetzen.

Als Umsatzerlös im Sinne eines vom Gesetz festgelegten Indikators für die wirtschaftliche Bedeutung eines Unternehmens werden alle Erträge der Erfolgsrechnung berücksichtigt. Dazu gehören sämtliche betrieblichen, betriebsfremden und ausserordentlichen Erträge, insbesondere auch die Finanzerträge (Zins-, Dividenden- und Lizenzerträge etc.), nicht jedoch Bestandsänderungen. Eine differenzierte Betrachtung kann ausnahmsweise bei einmaligen ausserordentlichen Erträgen angezeigt sein, um Überschreitungen von Schwellenwerten aufgrund von Zufälligkeiten auszuschliessen.

III.3.4 Andere Ertragspositionen

752 Das Gesetz nennt sowohl für die Produktions- wie auch für die Absatzerfolgsrechnung nur je vier Ertragsarten (Art. 959b Abs. 2 und 3 OR), die gesondert auszuweisen sind (Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen, Finanzertrag, betriebsfremder Ertrag sowie ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag). Daraus könnte geschlossen werden, dass alle übrigen betrieblichen Ertragspositionen, welche nicht Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen darstellen, in einer Sammelposition (beispielsweise «Übriger Ertrag») zusammengefasst werden können. Häufig wird dies auch so sein, weil die vier gesondert auszuweisenden Positionen im Normalfall den wesentlichen Teil des Ertrags einnehmen. Ist dies nicht der Fall, verlangen die Grundsätze der Klarheit, Verständlichkeit und Wesentlichkeit, dass die nicht unter die zumindest auszuweisenden Ertragspositionen fallenden Erträge aufgegliedert und sachgerecht bezeichnet werden. Es würde beispielsweise diesen Grundsätzen widersprechen, einen wesentlichen Teil des Gesamtertrags unter der wenig aussagekräftigen Bezeichnung «Übriger Ertrag» auszuweisen. Die Mindestgliederungsvorschriften sind Ausfluss des Klarheitsgrundsatzes und wollen ihn, gestützt auf ein Normalmodell eines Unternehmens, konkretisieren. Weicht der konkrete Fall offensichtlich davon ab, müssen die angemessene Gliederung und die Zahl der gesondert auszuweisenden Positionen in der Erfolgsrechnung in Anwendung der erwähnten Ordnungsmässigkeitsgrundsätze sowie des Gesetzes (Art. 959b Abs. 5 OR) fallspezifisch festgelegt werden. Dabei dürfen die zumindest auszuweisenden Positionen unter Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit nicht reduziert werden. Das Gliederungsschema ist eine Mindestvorgabe. Es darf nicht als Vorwand dafür dienen, den Inhalt wesentlicher Positionen durch Zusammenzug mit

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

anderen, sachlich nicht zusammenhängenden Positionen oder durch wenig aussagekräftige Bezeichnungen zu verschleiern.

753 In der Erfolgsrechnung sind tatsächliche Erträge im Sinne von historischen Finanzinformationen auszuweisen und keine kalkulatorischen oder budgetierten Werte, wie z.B. kalkulatorische Eigenmieten oder Sollmieterträge aus der Vermietung von Liegenschaften. Solche Angaben können bei Bedarf im Anhang offengelegt und erläutert werden.

754 Aus *aktivierten Eigenleistungen* für selbst genutzte Anlagen ergibt sich eine Aufwandentlastung, welche jedoch in der Produktionserfolgsrechnung als Ertragsposition nach den Bestandsänderungen ausgewiesen wird.

III.3.5 Materialaufwand und Bestandsänderungen

755 Gemäss den Mindestgliederungsvorschriften sind in einer Produktionserfolgsrechnung der Materialaufwand und die Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen separat auszuweisen (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 2 OR).

Materialaufwand

756 Der Materialaufwand umfasst alle mit der Produktion verbundenen Aufwendungen, die sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen können:

- Einkauf von Handelswaren, Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffen, Zubehörteilen;
- Fremdarbeiten an Material und Erzeugnissen;
- Bezüge für Produktion oder Verkauf von zugekauften Lagerbeständen, bewertet zu den Einstandspreisen (Bestandsänderungen);
- Inventurdifferenzen auf zugekauften Vorratsbeständen;
- Bildung von Wertberichtigungen auf zugekauften Vorratsbeständen (beispielsweise wegen Inkuranz, Demodierung, technologischer Überalterung, Preiszerfalls auf Beschaffungs- und evtl. Absatzmärkten);
- direkte Bezugskosten (Frachten, Zölle u.a.);
- Minderungen der Einkaufspreise (Rücksendungen, Rabatte und Preisnachlässe, Lieferantenskonti – sofern nicht im Finanzertrag erfasst –, Umsatzprovisionen);
- Kursgewinne/-verluste im Zusammenhang mit der Beschaffung von Material und Waren in fremder Währung, soweit dieser Zusammenhang eindeutig für das einzelne Geschäft dokumentiert ist. Alternativ können derartige Kursgewinne/-verluste im Finanzergebnis ausgewiesen werden.

Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen

757 Diese Position bezweckt einen periodengerechten Ergebnisausweis in der Produktionserfolgsrechnung. Ausgehend von den hergestellten Erzeugnissen bzw. geleisteten Arbeiten wird die Veränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen bzw. des Auftragsbestands erfasst. Aus Bestandsreduktionen resultiert ein Aufwand, aus Bestandserhöhungen ergibt sich eine Aufwandentlastung bzw. ein Ertrag, der allerdings keinen Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen darstellt. Entsprechend fordert das Gesetz

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

einen davon getrennten Ausweis. Ebenfalls in der Position Bestandsänderungen können Wertberichtigungen auf unfertigen und fertigen Erzeugnissen und auf Aufträgen sowie allfällige Differenzen zwischen Inventur und Lagerbuchhaltung erfasst werden.

758 Änderungen von Teilbeständen können unterschiedliche Vorzeichen aufweisen. Das Gesetz verlangt keine detaillierte Darstellung der einzelnen Teilbestände. Bei einem zusammengefassten Ausweis in einer Erfolgsrechnungsposition kann eine Aufschlüsselung bzw. Erläuterung im Anhang (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR) angezeigt sein.

759 Wird beim Abbau des Warenlagers die steuerlich begünstigte, pauschale Wertberichtigung (Warendrittel) anteilig reduziert, führt dies – falls sie einer Reserve entspricht – zwangsläufig zu einer Auflösung stiller Reserven. Der Auflösungsbetrag ist in die Ermittlung des ggf. offenlegungspflichtigen Gesamtbetrags aufgelöster stiller Reserven einzubeziehen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR, vgl. III.5.3).

III.3.6 Personalaufwand

760 Diese Position umfasst:

- Löhne, Gehälter, Boni, ggf. Aufwand für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder -pläne (beispielsweise aktienbasierte Vergütungen), Gratifikationen, Provisionen, Honorare an den Verwaltungsrat (soweit nicht dem übrigen Verwaltungsaufwand zugewiesen) etc.;
- gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen (AHV, IV, EO, ALV, Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen, Unfallversicherung etc.);
- Aufwand für von anderen Unternehmen ausgeliehene Arbeitskräfte;
- Personalnebenkosten (Aus- und Weiterbildung, Betriebsverpflegung, Personalvermittlung etc.);
- Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für noch nicht bezogene Ferien, Überzeitarbeit, Dienstaltersgeschenke etc. inkl. darauf entfallende Sozialleistungen;
- erhaltene Leistungen von Sozialversicherungen (beispielsweise Erwerbsausfall- und Kurzarbeitsentschädigungen);
- erhaltene Entschädigungen für ausgeliehenes Personal.

Die beiden letztgenannten Posten werden in der Buchführungspraxis vielfach als Minderung des Personalaufwands dargestellt. Erfolgen Leistungen von Sozialversicherungen in einem bedeutenden Umfang, so ist eine erläuternde Offenlegung diesbezüglich im Anhang angezeigt. Nimmt die Ausleihung von Personal einen bedeutenden Umfang an, ist diese als Ertrag auszuweisen. Entspricht die Ausleihung von Personal sogar einem Geschäftszweck, wird der Ertrag als Dienstleistungsertrag erfasst.

Bei der Absatzerfolgsrechnung muss der Personalaufwand im Anhang ausgewiesen werden (Art. 959b Abs. 4 OR).

III.3.7 Aktienbasierte Vergütungen

III.3.7.1 Allgemeines

761 Aktienbasierte Vergütungen sollen einen Anreiz schaffen, dass die am Unternehmen beteiligten Mitarbeitenden unternehmerisch denken und erfolgsorientiert handeln. In der Praxis kommen zahlreiche Varianten von aktienbasierten Vergütungen mit unter-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schiedlich hohem Komplexitätsgrad vor. Die nachfolgenden Ausführungen können daher nicht Antwort auf alle Fragen geben, die sich in der Praxis stellen. Die Ausführungen beziehen sich auf Aktien, es können aber auch andere Instrumente als Vergütungselemente eingesetzt werden (z.B. Partizipationsscheine). Gerade Unternehmen in der Aufbauphase verwenden ihre Aktien teilweise als Zahlungsmittel für die Beschaffung von Gütern oder für den Bezug von Dienstleistungen. Nachfolgend wird lediglich auf die Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen eingegangen, doch gelten die Überlegungen zu Buchführung und Rechnungslegung sinngemäss auch für aktienbasierte Vergütungen, die keine Entschädigungen an Mitarbeitende darstellen.

III.3.7.2 Arten aktienbasierter Vergütungen

762 Es können grundsätzlich drei Arten von aktienbasierten Vergütungen unterschieden werden:

- Aktienpläne (Share Based Plans): Die Mitarbeitenden erhalten Aktien, sei es als fester Lohnbestandteil oder als Bonus/Gratifikation, durch einen Bezug zu Vorzugskonditionen oder als Gratisaktien. Die Aktien können sofort frei verfügbar oder mit einer Veräusserungssperrfrist belegt sein. Neben einer direkten Aktienzuteilung werden auch Anwartschaften auf Aktien (z.B. Restricted Share Units, RSUs, oder Performance Share Units, PSUs) gewährt: Die Mitarbeitenden erhalten hierbei einen Anspruch auf die Übertragung von Aktien nach Ablauf der sog. Erdienungsperiode (Vesting Period), sofern dann gewisse Bedingungen erfüllt sind;
- Optionspläne (Stock Option Plans): Die Mitarbeitenden erhalten das Recht, üblicherweise nach Ablauf einer Erdienungsperiode, Aktien des Unternehmens zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu erwerben;
- Phantom Stock bzw. Share Appreciation Right (SARs): Durch die Gewährung von SARs erhalten die Mitarbeitenden das Anrecht auf Auszahlung der Differenz zwischen dem effektiven Verkehrswert einer Aktie und einem zuvor bestimmten Wert (fiktiver Ausübungspreis). SARs vermitteln den Mitarbeitenden kein Recht auf den Erwerb von Aktien, weshalb auch von unechten Mitarbeiterbeteiligungen oder Anwartschaften auf Bargeldabfindung gesprochen wird. Das Unternehmen geht eine Verpflichtung zur Abgeltung mit flüssigen Mitteln ein.

III.3.7.3 Rechtliche Aspekte

763 Der Grundsatzentscheid zur Einführung einer aktienbasierten Vergütung liegt gewöhnlich im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats. Dieser entscheidet im Weiteren über den Aktien- bzw. Ausübungspreis der Optionen, die Zuteilungsbedingungen von Aktien oder Optionen sowie über die Art, wie die benötigten Aktien beschafft werden sollen. Muss im Zusammenhang mit einem Mitarbeiterbeteiligungsplan eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden, ist ein Beschluss der Generalversammlung notwendig. Dies kann als Beschluss zu einer bedingten Kapitalerhöhung (Art. 653 ff. OR) oder mittels Ermächtigung an den Verwaltungsrat zu einem Kapitalband (Art. 653s ff. OR) erfolgen. Bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit einer aktienbasierten Vergütung wird das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre und Aktionärinnen in der Regel ausgeschlossen. Alternativ werden die für das Beteiligungsprogramm benötigten Instrumente am Markt erworben. In Bezug auf den Erwerb eigener Aktien sind

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

die aktienrechtlichen (Art. 659–659b OR) und die steuerrechtlichen Einschränkungen zu beachten (vgl. III.2.32).

Die Rechte und Pflichten der Arbeitgebebenden und der Mitarbeitenden werden üblicherweise in einem Reglement oder vertraglich geregelt und in einer entsprechenden Mitteilung des Arbeitgebers an die Mitarbeitenden (grant notice) festgehalten.

III.3.7.4 Steuerliche Aspekte

764 Mitarbeiterbeteiligungspläne können sowohl bei Arbeitgebenden als auch bei Mitarbeitenden erhebliche Steuer- und Sozialversicherungsfolgen auslösen.

765 Aufseiten der Mitarbeitenden stellt die Differenz zwischen dem Verkehrswert von Aktien und dem durch die Mitarbeitenden zu bezahlenden Preis im Zeitpunkt der Aktienübertragung einen Lohnbestandteil dar und unterliegt der Einkommenssteuer. Der zu versteuernde Wert kann durch einen Diskont (Abschlag) reduziert werden, wenn die Aktien mit einer Sperrfrist belegt sind. Aktienanwartschaften auf Bargeldabfindung sind im Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung nach der Erdienungsperiode zu versteuern, wobei der unterliegende Wert der Aktie in jenem Zeitpunkt für die Auszahlung und damit für die Einkommensbesteuerung massgebend ist. Anwartschaften auf Aktien sind ebenfalls nach Ablauf der Erdienungsperiode im Zeitpunkt der Aktienübertragung zu versteuern. Nicht an einer Börse kotierte Optionen sowie Optionen, die einer Sperrfrist oder einer Erdienungsperiode unterliegen, sind im Zeitpunkt der Ausübung steuerbar, wobei die Differenz zwischen Ausübungspreis und dem Verkehrswert im Zeitpunkt der Ausübung der Einkommensbesteuerung unterliegt. Nicht einer Erdienungsperiode unterliegende Aktien sowie kotierte Optionen, die keiner Sperrfrist oder Erdienungsperiode unterliegen, sind im Zeitpunkt der Übertragung steuerbar. Bei international tätigen Mitarbeitenden erfolgt grundsätzlich eine in Bezug auf die Erdienungsperiode anteilsmässige Besteuerung in der Schweiz.

766 Der gesamte Lohnaufwand einschliesslich des Aufwands für aktienbasierte Vergütungen stellt für das Unternehmen grundsätzlich geschäftsmässig begründeten, steuerlich abzugsfähigen Aufwand dar. Die steuerrechtliche Gewinnermittlung richtet sich nach der handelsrechtskonformen Erfolgsrechnung, sofern keine steuerrechtlichen Korrekturvorschriften zu beachten sind (Massgeblichkeitsprinzip). Handelsrechtlich nicht verbuchte Aufwendungen können steuerrechtlich nicht geltend gemacht werden. Das ESTV-Kreisschreiben 37A «Steuerliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der Arbeitgeberin» spezifiziert vom Unternehmen aus steuerlicher Sicht zu beachtende Verbuchungsweisen für aktienbasierte Vergütungen. Nachstehende Ausführungen orientieren sich an den allgemeinen Erfassungs- und Bewertungsvorgaben des OR und sind mit den Verbuchungsvorgaben des KS 37A kompatibel (mit einer Ausnahme, auf die in III.3.7.5.2 unter «Erfüllung durch neu geschaffene Eigenkapitalinstrumente» eingegangen wird).

767 Innerhalb eines Konzerns können Umfang und Zeitpunkt der steuerlichen Abzugsfähigkeit von den vertraglich vereinbarten Kostenbelastungen abhängen. Die Art der Beschaffung der benötigten Aktien bestimmt die weiteren möglichen Steuerfolgen: Bei einer Kapitalerhöhung ist allenfalls die Emissionsabgabe zu entrichten, während beim

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kauf eigener Aktien die Umsatzabgabe anfallen kann. Aus dem Erwerb eigener Aktien im Zusammenhang mit einer aktienbasierten Vergütung können sich auch Verrechnungssteuerfolgen ergeben, wenn die eigenen Aktien 10 % des Aktienkapitals übersteigen oder länger als die maximal steuerlich zulässige Haltedauer gehalten werden. Die Art, wie eigene Aktien beschafft werden, wirkt sich auch auf die Möglichkeit der Schaffung von Reserven aus Kapitaleinlagen aus (vgl. III.3.7.5.2). Auf Lohnleistungen des Unternehmens einschliesslich aktienbasierter Vergütungen sind im Weiteren Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Daneben haben die Unternehmen Deklarationspflichten gegenüber den Mitarbeitenden (Lohnausweis und Beilagen) sowie gegenüber Steuer- und Sozialversicherungsbehörden.

III.3.7.5 Behandlung in der Rechnungslegung nach Obligationenrecht

III.3.7.5.1 Generelle Behandlung

768 Mit einem aktienbasierten Vergütungsprogramm verpflichtet sich ein Unternehmen, seinen Mitarbeitenden einen Teil der Entlöhnung nach den Bestimmungen dieses Programms zu entrichten, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Bei der Erfüllung der Bedingungen entsteht im Umfang der erbrachten Arbeitsleistung eine Verbindlichkeit gemäss Art. 959 Abs. 5 OR. Die Veränderung der Verbindlichkeit spiegelt den aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm entstehenden Personalaufwand wider. Im Unterschied zur Behandlung unter den anerkannten Standards zur Rechnungslegung ist handelsrechtlich eine direkte Erfassung der aktienbasierten Vergütungen mit Abgeltung durch Eigenkapitalinstrumente im Eigenkapital der Gesellschaft nicht zulässig. Erst mit der Vornahme einer allfällig erforderlichen Eigenkapitaltransaktion bei der Erfüllung der Verpflichtung erfolgt eine Verbuchung im Eigenkapital der Gesellschaft. Die Erfüllung kann entweder direkt durch eine Zahlung oder Abgabe von Eigenkapitalinstrumenten an die Mitarbeitenden oder indirekt durch eine Zahlung an eine andere Konzerngesellschaft (üblicherweise an die Muttergesellschaft) erfolgen. Die handelsrechtliche Verbuchung hängt somit von der Art der Erfüllung des Leistungsversprechens bzw. der Bereitstellung der Eigenkapitalinstrumente ab.

Bemessung

769 Massgeblich für die Bemessung der Leistungen der Arbeitgebenden sind die bei diesen anfallenden Kosten. Hierbei unerheblich ist dagegen der Wert, den die Mitarbeitenden der aktienbasierten Vergütung selbst beimessen. Der Aufwand ergibt sich aus der Differenz der Kosten für die Beschaffung der Eigenkapitalinstrumente und einer allfälligen Geldzahlung der Mitarbeitenden. Steht der definitive Mittelabfluss für den Kauf der Eigenkapitalinstrumente noch nicht fest, hat eine bestmögliche Schätzung der erwarteten Kosten (z.B. anhand des Aktienkurses am Bilanzstichtag) zu erfolgen.

770 Ist der Anspruch der Mitarbeitenden an das Erreichen bestimmter zukünftiger Ereignisse geknüpft (z.B. Umsatzziele, EBIT-Höhe, Aktienkursentwicklung), deren Eintreten oder Nichteintreten erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt sein wird, berücksichtigt das Unternehmen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bei der Bemessung der Abgrenzung. Nur wenn das Eintreten der Bedingungen unwahrscheinlich ist, rechtfertigt sich die Behandlung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms als Eventualverbindlichkeit nach Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR. Beispielhaft erwähnt sei eine Vergütung, die nur

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

im Falle der Kotierung des Unternehmens erfolgen wird, eine Kotierung jedoch aktuell bzw. voraussichtlich nicht wahrscheinlich ist.

Erfassungszeitpunkt/-raum

771 Aus den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung (zeitliche Abgrenzung, Vollständigkeit, Vorsichtsprinzip) lässt sich ableiten, dass der Aufwand periodengerecht im Personalaufwand erfasst wird, wenn sich die Mitarbeitenden den Anspruch auf eine Vergütung über mehrere Perioden erwerben.

772 Aktienbasierte Vergütungen stellen oft einen Teil der jährlichen Bonusentschädigung dar. Ist der Anspruch an eine von dem oder der Mitarbeitenden noch zu erbringende Arbeitsleistung geknüpft (z.B. ein weiterer Verbleib im Unternehmen für eine gewisse Zeitspanne), wird die Verbindlichkeit über den Erdienungszeitraum erfasst, vermindert um den geschätzten Anteil, der auf Austretende entfällt. Stellt hingegen die aktienbasierte Vergütung ausschliesslich eine Entlöhnung für die erbrachte Leistung im Jahr der Zuteilung dar, ist der gesamte Aufwand im Jahr der Leistungserbringung zu erfassen, unabhängig von einer allfälligen Sperrfrist.

III.3.7.5.2 Behandlung nach Erfüllungsart

773 Die buchhalterische Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen hängt primär von der Art der Erfüllung sowie von der Gegenpartei ab. Ansprüche können durch Barausgleich erfüllt werden oder mittels Übertragung von Eigenkapitalinstrumenten, wobei Letztere am Markt bzw. von Aktionären und Aktionärinnen beschafft oder mittels Kapitalerhöhung neu geschaffen werden können. Als Gegenpartei tritt entweder das Unternehmen (die Arbeitgebergesellschaft) oder eine andere Konzerngesellschaft (z.B. Konzernholding) auf. Nachfolgend werden die Grundzüge der buchhalterischen Erfassung im handelsrechtlichen Abschluss je nach Erfüllungsart aufgezeigt.

Barausgleich

774 Erfolgt die Entschädigung der Mitarbeitenden als Barleistung (typischerweise bei Phantom Stocks und SARs), geht das Unternehmen eine Verpflichtung ein, den beteiligten Mitarbeitenden die Differenz zwischen dem Verkehrswert der zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumente und einem zuvor festgelegten Wert (Ausübungspreis) in bar auszuzahlen. Diese Verpflichtung ist unter Berücksichtigung der zeitlichen Abgrenzung als Verbindlichkeit zu erfassen. Verpflichtet sich das Unternehmen zum Rückkauf von Mitarbeiteraktien, ist eine Verpflichtung anzusetzen.

Erfüllung durch erworbene Eigenkapitalinstrumente

775 Bei der Abgabe eigener Aktien im Rahmen aktienbasierter Vergütungen erfasst das Unternehmen die Differenz zwischen dem Einstandspreis der eigenen Aktien und dem von den Mitarbeitenden bezahlten Preis gesamthaft als Personalaufwand. Alternativ kann die Transaktion auch zweiteilig erfasst werden:

- Differenz zwischen dem Verkehrswert der eigenen Aktien und dem Ausübungspreis: Personalaufwand;
- Verbleibende Differenz zwischen Verkehrswert und Einstandspreis: Ausweis gemäss Rechnungslegungsgrundsatz für die Veräusserung eigener Aktien (vgl. III.2.32).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

776 Die gewählte Art der Behandlung ist als Bilanzierungsgrundsatz im Anhang offenzulegen (vgl. III.5.1). Die Steuerbehörden behandeln nach gängiger Praxis die Transaktionen mit eigenen Aktien ungeachtet der handelsrechtlichen Verbuchung als Realisationstatbestand. Allfällige Bewertungsgewinne und -verluste sind daher dem steuerlichen Ergebnis zuzurechnen.

777 Bei einer erfolgsneutralen Erfassung von Transaktionen mit eigenen Aktien ist in Analogie zu einem Agio ein Mehr- oder Mindererlös aus Veräusserung eigener Kapitalanteile direkt dem Eigenkapital (freiwillige Gewinnreserven oder gesetzliche Kapitalreserve) gutzuschreiben bzw. zu belasten (vgl. III.2.32). Die Gegenposition im Eigenkapital ist aufgrund von steuerlichen Überlegungen herzuleiten, und dies stellt aus steuerlicher Sicht kein Wahlrecht dar. Eine Erfassung als Reserven aus Kapitaleinlagen sollte z.B. dann möglich sein, wenn Reserven für eigene Aktien zulasten dieser Reserve gebildet wurden oder wenn im Zeitpunkt des Zugangs der eigenen Aktien eine Besteuerung als Teilliquidation erfolgte.

Erfüllung durch neu geschaffene Eigenkapitalinstrumente

778 Bei der Ausgabe neuer Aktien sind die aktienrechtlichen Vorschriften zu beachten. Neue Aktien für aktienbasierte Vergütungen werden hauptsächlich mittels Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital bzw. im Rahmen eines Kapitalbands geschaffen. Als Liberierungsbetrag wird der dem Unternehmen zustehende Ausgabebetrag für die Schaffung neuer Aktien verstanden. Der Ausgabebetrag wird entweder als Bareinlage, als Verrechnung einer Verbindlichkeit oder einer Mischung der beiden Einlageformen erbracht. Der den Nennwert übersteigende Anteil des Ausgabebetrags gilt als Agio und qualifiziert unter Wahrung der steuerrechtlichen Vorgaben als Kapitaleinlagereserve (KER).

779 Handelsrechtlich unproblematisch ist die vollständige Liberierung durch eine Bareinlage, die mindestens den Nennwert der neu geschaffenen Aktien umfasst. Die kapitalerhöhende Gesellschaft gibt dabei neue Aktien basierend auf dem Mittelzufluss aus, z.B. aufgrund der Bezahlung des Liberierungsbetrags durch die Mitarbeitenden oder durch eine Tochtergesellschaft, die mit den so erworbenen Aktien ihre Verpflichtung zur Lieferung von Aktien der Muttergesellschaft an ihre Mitarbeitenden erfüllen kann.

780 Bei einer teilweisen oder vollständigen Liberierung durch Verrechnung einer von der kapitalerhöhenden Gesellschaft erfassten Verbindlichkeit stellen sich hingegen handelsrechtliche Fragen. In dieser Konstellation übersteigt der Liberierungsbetrag der neuen Aktien den Ausübungspreis, und dem Eigenkapitalzugang steht kein oder nur ein teilweiser Mittelzufluss gegenüber (Gratisaktie, Aktien zum Vorzugspreis). Insbesondere ist kritisch zu beurteilen, ob und in welcher Höhe die Gesellschaft eine Verbindlichkeit für den aktienbasierten Vergütungsplan erfassen kann. Handelsrechtlich ist der Erfassung einer Verbindlichkeit aus der aktienbasierten Vergütung nur zuzustimmen, wenn die Arbeitsleistung des oder der Mitarbeitenden erbracht wurde und ein wahrscheinlicher Mittelabfluss aus Sicht des kapitalerhöhenden Unternehmens vorliegt. Steuerlich besteht ein Anreiz, den Ausgabepreis der neuen Aktien in der Höhe des Verkehrswerts anzusetzen, da die ESTV den den Nennwert der Aktien übersteigenden Betrag als steuerliche Kapitaleinlagereserve anerkennt (KS 37A). Eine Verbindlichkeit über den gesamten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verkehrswert des Instruments rechtfertigt sich nur, wenn der Verkehrswert aus den Kapitalerhöhungsdokumenten hervorgeht und

- die Mitarbeitenden oder die Gesellschaft ein Wahlrecht haben, die Entschädigung auch in bar zu beziehen bzw. auszurichten, weil dann der Gesellschaft entsprechende Kosten entstehen; oder
- aus der arbeitsrechtlichen Beurteilung gefolgert werden kann, dass die in Beteiligungspapieren geschuldete Leistung im Verhinderungsfall in bar zu erfolgen hätte; oder
- aus der Ausübungserklärung zur Kapitalerhöhung der Totalanspruch der begünstigten Person bezifferbar hervorgeht und die Verwendung zur Verrechnungsliberierung eindeutig festgehalten ist.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, kann die Kapitalerhöhung nur in Höhe des erhaltenen Ausübungspreises erfolgen.

Erfüllung durch die Konzernmutter

781 In Konzernverhältnissen beziehen sich Mitarbeiterbeteiligungsprogramme häufig auf die Aktien der Muttergesellschaft. Die Muttergesellschaft hat die oben erwähnten Möglichkeiten, die benötigten Aktien bereitzustellen. Werden eigene Aktien der Muttergesellschaft an Mitarbeitende von Tochtergesellschaften abgegeben, richtet sich die Erfassung bei der Tochtergesellschaft nach den Ausführungen oben unter «Erfüllung durch erworbene Eigenkapitalinstrumente».

782 Die Tochtergesellschaft erfasst Personalaufwand in der Höhe der an die Muttergesellschaft zu leistenden Ausgleichszahlung, reduziert um einen von den Mitarbeitenden bezahlten Bezugspreis. Die aktienbasierte Vergütung stellt ungeachtet einer allfälligen Kostenübernahme durch die Konzernmutter einen Lohnbestandteil dar und untersteht den anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften.

783 Aus steuerlicher Sicht haben konzerninterne Weiterbelastungen einem Drittvergleich standzuhalten. Bei einer (teilweisen) Kostenübernahme durch die Konzernmutter sind deshalb der Transferpreis und die Grundlage für die Kostenübernahme vertraglich zu regeln. Erfolgt eine vollumfängliche Kostenübernahme durch die Muttergesellschaft, kann auf Stufe der Tochtergesellschaft eine handelsrechtliche Verbuchung des Aufwands für die aktienbasierte Vergütung unterbleiben. Alternativ erfasst die Tochtergesellschaft zusätzlich zum Sozialversicherungsaufwand einen Personalaufwand und eine entsprechende Verbindlichkeit. Die Ausbuchung dieser Verbindlichkeit ergibt sich aus der vertraglichen Ausgestaltung der Kostenübernahme. Sie kann erfolgswirksam als Minderung des Personalaufwands oder als sonstiger Ertrag erfolgen. Handelt es sich bei der Kostenübernahme um eine Kapitaleinlage, ist die Verbindlichkeit erfolgsneutral gegen die gesetzliche Kapitalreserve auszubuchen.

III.3.7.5.3 Offenlegung

784 Im Obligationenrecht finden sich folgende im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen relevante Bestimmungen zur Offenlegung:

- Anzahl und Wert von Beteiligungsrechten oder Optionen auf solche Rechte für alle Leitungs- und Verwaltungsorgane sowie für alle Mitarbeitenden (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 11 OR, vgl. III.5.14);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Offenlegungsvorschriften im Zusammenhang mit eigenen Kapitalanteilen (vgl. III.5.8);
- börsenkotierte Unternehmen sind zudem verpflichtet, in ihrem Vergütungsbericht (Art. 734 ff. OR) Beteiligungen an der Gesellschaft sowie die Wandel- und Optionsrechte der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Beirats und der Geschäftsleitung offenzulegen (vgl. II.10).

III.3.7.6 Anerkannte Standards der Rechnungslegung

III.3.7.6.1 Swiss GAAP FER

785 Gemäss FER 31 sind für börsenkotierte Unternehmen aktienbasierte Vergütungen bei der Zuteilung zum Tageswert zu bewerten und über den Erdienungszeitraum als Personalaufwand und als Eigenkapital bzw. bei Barausgleich als Fremdkapital zu erfassen. Sofern kein Barausgleich vorgesehen ist, erfolgt, ausser bei Änderung der Ausübungs- bzw. Bezugskonditionen, keine Folgebewertung. Offenzulegen sind die allgemeinen Vertragsbedingungen, die Berechnungsgrundlage für die Tageswerte und der im Periodenergebnis erfasste Personalaufwand.

FER 24/9 verlangt separate Angaben zu eigenen Aktien, welche im Zusammenhang mit aktienbezogenen Vergütungen stehen. Im Weiteren sind allfällige Rückkauf- bzw. Verkaufsverpflichtungen im Zusammenhang mit eigenen Aktien offenzulegen.

III.3.7.6.2 IFRS

786 Nach IFRS 2 sind aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende über die entsprechende Dienstzeit als Personalaufwand zu erfassen. Der Aufwand richtet sich nach dem Verkehrswert der Aktien oder Optionen. Dieser wird bei aktienbasierten Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zum Zeitpunkt der Gewährung ermittelt, bei Vergütungen mit Barausgleich am Abschlussstichtag bzw. im Zeitpunkt der Zahlung. Sofern das Unternehmen nicht verpflichtet ist, anstelle der Eigenkapitalinstrumente Geld zu leisten, erfolgt die Gegenbuchung im Eigenkapital. Falls das Unternehmen anstelle der Ausgabe von Aktien oder Optionen Bargeld bezahlen muss, wird mit der Ausgabe der aktienbasierten Vergütungen eine Verbindlichkeit begründet. Im Anhang sind detaillierte Angaben zu Art und Umfang von bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu machen.

III.3.8 Finanzergebnis

787 Unter dem Finanzergebnis sind der Finanzertrag sowie der Finanzaufwand je gesondert auszuweisen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden (Art. 959b Abs. 2 und 3 OR). Abweichende Regelungen gelten für die Verbuchung von Fremdwährungsdifferenzen (vgl. II.3.4).

788 Die Wertveränderungen von Finanzanlagen, welche zum Börsenkurs oder zu anderen beobachtbaren Marktpreisen bewertet werden, sind entweder als Finanzertrag oder Finanzaufwand zu erfassen. Dasselbe gilt für die Veränderung der Schwankungsreserve (Art. 960b Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3.8.1 Finanzertrag

789 Diese Position umfasst, soweit es sich nicht um betrieblichen Ertrag handelt:
- Zinsen aus Bankguthaben und Forderungen (einschliesslich Verzugszinsen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen);
- Zinsen und Dividenden aus Wertpapieren;
- Erträge aus Finanzanlagen (einschliesslich realisierter Prämien aus Optionsgeschäften);
- Erträge aus Aufzinsung diskontierter langfristiger Forderungen;
- beanspruchte Lieferantenskonti (soweit nicht als Aufwandminderung erfasst);
- realisierte und nicht realisierte Kursgewinne auf finanziellen Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis;
- realisierte Kursgewinne auf Fremdwährungsposten; besteht ein klarer Zusammenhang mit betrieblichen Grundgeschäften, können diese Kursgewinne unter der entsprechenden Erfolgsrechnungsposition erfasst werden.

790 Die Zinskomponente des Leasingertrags beim Leasinggeber ist, da es sich nicht um Erträge aus Finanzanlagen handelt, in einem gesonderten Posten «Ertrag aus Vermietung», «Mietertrag», «Leasingertrag» o.ä. auszuweisen. Nur in Ausnahmefällen (Leasingunternehmen, Immobilienunternehmen) lässt sich diese Zinskomponente unter eine Position der gesetzlichen Mindestgliederung einordnen.

III.3.8.2 Finanzaufwand

791 Diese Position umfasst, soweit es sich nicht um betrieblichen Aufwand handelt:
- Zinsaufwand für Bank-, Darlehens- und andere Verbindlichkeiten;
- übrige Kapitalkosten (Bankspesen, Kreditvermittlungskommissionen, Bürgschaftsprovisionen u.Ä.);
- Kundenskonti (sofern nicht als Erlösminderungen erfasst);
- Wechseldiskont;
- realisierte und nicht realisierte Kursverluste auf finanziellen Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis;
- realisierte und nicht realisierte Kursverluste auf Fremdwährungsposten; besteht ein klarer Zusammenhang mit betrieblichen Grundgeschäften, können diese Kursverluste unter der entsprechenden Erfolgsrechnungsposition erfasst werden.

792 Nicht zum Finanzaufwand gehören die Wertberichtigungen auf den Gegenständen des übrigen Finanzanlagevermögens (vgl. III.3.9).

III.3.9 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens

793 Diese Position umfasst Abschreibungen und Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Beteiligungen, beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen und immateriellen Anlagen, jedoch nicht Wertberichtigungen des Umlaufvermögens. Wird die Erfolgsrechnung in Form einer Absatzerfolgsrechnung dargestellt, sind die Abschreibungen und Wertberichtigungen in den Herstellungskosten der verkauften Produkte, in den Verwaltungs- und Vertriebskosten, Marketingkosten und Kosten allfälliger weiterer Funktionen ent-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

halten. In diesem Fall müssen die Abschreibungs- und Wertberichtigungsbeträge im Anhang offengelegt werden (Art. 959b Abs. 4 OR).

794 Wenn Abschreibungen und Wertberichtigungen in der Erfolgsrechnung in einer Position zusammengefasst werden, sind ggf. Detailangaben im Anhang erforderlich, wie sich der Aufwand pro Anlageklasse zusammensetzt (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

795 Zur Bestimmung obligationenrechtlicher Höchstwerte ist für die Positionen des Anlagevermögens – mit Ausnahme der Beteiligungen, die nicht planmässig abgeschrieben werden (vgl. III.2.15) – eine systematische Abschreibung gemäss einem Abschreibungsplan vorzunehmen. In einem weiteren Bewertungsschritt ist sodann allfälligen Werteinbussen durch Vornahme von ausserplanmässigen Wertberichtigungen Rechnung zu tragen (Impairment, vgl. III.2.19).

796 Das Gesetz lässt die Bildung von stillen Reserven zu, indem zu Wiederbeschaffungszwecken und zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen vorgenommen werden dürfen. Zudem sind nicht mehr erforderliche Abschreibungen und Wertberichtigungen nicht notwendigerweise aufzulösen (Art. 960a Abs. 4 OR). Werden in Folgeperioden verminderte Abschreibungen erfasst oder wird ganz auf solche verzichtet, ergibt sich eine Auflösung von stillen Reserven. Bei diesem Vorgehen ist sicherzustellen, dass der Buchwert nicht über den fortgeschriebenen Anschaffungskosten gemäss Abschreibungsplan zu liegen kommt.

797 Es ist empfehlenswert, die planmässigen Abschreibungen getrennt von den notwendigen Wertberichtigungen auszuweisen. Letztere können auch einen ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Aufwand darstellen, der im Anhang zu erläutern ist (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR). Der Ausweis der Auflösung nicht mehr erforderlicher Wertberichtigungen hat nach den gleichen Kriterien zu erfolgen. Im Umfang von aufgelösten handelsrechtlichen stillen Reserven ist auch eine Verrechnung mit der damals verwendeten Aufwandposition zulässig.

III.3.10 Andere Aufwandpositionen

798 Das Gesetz erwähnt den übrigen betrieblichen Aufwand in der Mindestgliederung zur Produktionserfolgsrechnung explizit (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 5 OR), dies im Gegensatz zum übrigen betrieblichen Ertrag. Die Ausführungen in III.3.4 gelten für Aufwandpositionen sinngemäss. Würden alle nach Gesetz nicht gesondert auszuweisenden Aufwendungen dem übrigen (betrieblichen) Aufwand zugerechnet, entstünde in vielen Fällen ein betragsmässig erheblicher und überdies nichtssagender Sammelposten. Die Legislative hat verschiedene, möglicherweise bedeutende Positionen nicht in die Minimalgliederung übernommen. Vielfach genügen demnach die Vorschriften der Mindestgliederung nicht, um den Anforderungen der Klarheit, Verständlichkeit und Wesentlichkeit in der Rechnungslegung nachzukommen.

III.3.11 Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag

799 Das Gesetz verlangt für die Produktions- und für die Absatzerfolgsrechnung den separaten Ausweis des betriebsfremden Aufwands und des betriebsfremden Ertrags, ohne genauer auszuführen, was unter diesen Positionen zu verstehen ist (Art. 959b OR). In

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Anlehnung an FER 3/21 können Geschäftsvorfälle als betriebsfremd bezeichnet werden, wenn sie sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterscheiden, aber mit einer gewissen Regelmässigkeit auftreten und demzufolge nicht ausserordentlicher Natur sind. Dazu gehören beispielsweise die Aufwendungen für und Erträge aus nicht betrieblichen Sachanlagen. Die Klassifizierung in betrieblich oder betriebsfremd ist dabei für die einzelne Anlage vorzunehmen, da eine Aufsplittung von Aufwendungen und Erträgen z.B. bei gemischt genutzten Liegenschaften nicht sachgerecht wäre.

Der betriebsfremde Aufwand und der betriebsfremde Ertrag sind in der Erfolgsrechnung nach dem Finanzaufwand und Finanzertrag auszuweisen. Im Gegensatz zu den ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen besteht für die betriebsfremden Positionen keine explizite Pflicht zur Erläuterung im Anhang. Trotzdem kann es notwendig sein, weitere Angaben dazu (im Sinne von Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR) im Anhang offenzulegen, um dem Abschlussadressaten oder der Abschlussadressatin Art und Umfang solcher Sachverhalte zu erläutern. Beispielsweise wäre beim Ausweis von Mieterträgen als betriebsfremder Ertrag und direkt zuordenbaren Aufwendungen (z.B. Energiekosten, Personalaufwand für die Hauswartung, Abschreibungen, Hypothekarzinsen) als betriebsfremder Aufwand im Anhang eine Aufschlüsselung entsprechend der Mindestgliederung zweckmässig.

III.3.12 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand bzw. Ertrag

800 Art. 959b OR sieht sowohl für die Produktions- wie auch für die Absatzerfolgsrechnung den getrennten Ausweis des ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Aufwands und Ertrags vor. Das Gesetz führt aber nicht weiter aus, was unter derartigen Posten zu verstehen ist. Als ausserordentliche Aufwendungen und Erträge gelten ungewöhnliche, in der Regel einmalige oder mit dem Geschäftsgang nicht ohne Weiteres zusammenhängende Vorgänge.

Bezüglich Einordung von Aufwendungen und Erträgen als ordentlich oder ausserordentlich besteht grundsätzlich kein Wahlrecht. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in der Praxis schwierige Ermessensentscheide notwendig sein können und ein Ereignis mit den entsprechenden Aufwendungen und Erträgen im Zweifelsfall als Teil des ordentlichen bzw. betrieblichen Ergebnisses zu klassifizieren sein wird. Somit ist zwar im Einzelnen zu begründen, wenn ein Posten als ausserordentlich erfasst wurde, nicht jedoch, wenn dies nicht der Fall ist. Zudem sollten ausserordentliche Elemente eine gewisse Tragweite haben. Es wird als nicht opportun erachtet, unwesentliche Einzelereignisse als ausserordentlich auszuweisen, ausser diese seien auf das gleiche Ereignis zurückzuführen und zusammen mit anderen erfolgswirksamen Sachverhalten in der Gesamtheit wesentlich.

Typischerweise stellt die Korrektur von Fehlern aus einem Vorjahr, sofern wesentlich, einen periodenfremden Vorgang dar. Sporadisch wiederkehrende Geschäftsvorfälle hingegen sind nicht periodenfremd bzw. ausserordentlich, nur weil sie unregelmässig anfallen. Gleiches gilt auch für unüblich grosse Posten, soweit sie aus der normalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens stammen. Eine eindeutige Unterscheidung von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ausserordentlichen, einmaligen und periodenfremden Posten ist in der Praxis kaum möglich. Dessen war sich offensichtlich auch die Legislative bewusst, indem sie den Ausweis derartiger Posten in einer Position zusammenfasst und Erläuterungen dazu im Anhang vorsieht (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR). Erfahrungsgemäss besteht eine gewisse Versuchung, Aufwendungen möglichst dem ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Bereich zuzuordnen, um bessere Betriebsergebnisse auszuweisen. In der Rechnungslegungspraxis sollten die Begriffe ausserordentlich, einmalig und periodenfremd eng ausgelegt werden.

Nachstehende Abbildung illustriert die unterschiedlichen Aufwandsarten (Ertragsarten sinngemäss).

Aufwandsart	Merkmale	Beispiele
Betrieblicher Aufwand	• Teil des operativen Geschäfts • Betrieblich bedingt • Auch wenn selten	• Messebesuch alle vier Jahre • Wertberichtigung einer hohen Kundenforderung • Schätzungsänderungen
Betriebsfremder Aufwand	• Nicht betriebstypisch (nicht mit der normalen Geschäftstätigkeit verbunden) • Mit nicht betriebsnotwendigen Vermögensteilen zusammenhängende, wiederkehrende Vorgänge	• Wertverlust einer Renditeliegenschaft bei einem Industrieunternehmen • Aufwendungen für betriebsfremde Liegenschaften • Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	• Kein Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsgang • Nicht wiederkehrend	• Korrektur von Fehlern • Effekt aus der erstmaligen Anwendung von neuen Rechnungslegungsgrundsätzen

Abbildung 22: Aufwandsarten

III.3.13 Direkte Steuern

801 Direkte Steuern sind in der Erfolgsrechnung separat auszuweisen (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 10 und Abs. 3 Ziff. 7 OR), dazu gehören:

- Ertrags- oder Einkommenssteuern;
- Grundstückgewinnsteuern;
- Kapital- oder Vermögenssteuern.

Der Steueraufwand ist in der dazugehörenden Gewinnperiode zu erfassen. Die Gewinnsteuerlast entsteht gleichzeitig mit der Gewinnerzielung.

Für die Behandlung in der Bilanz gelten die Ausführungen in III.2.28, wonach die Steuern, soweit ein steuerbarer Gewinn entsteht, zurückzustellen sind.

Die Erfolgsrechnungsposition beinhaltet die geschätzten Gewinnsteuern der laufenden Periode sowie ggf. nicht rückforderbare Quellensteuern auf ausländischen Erträgen wie z.B. Dividenden, Zinsen und Lizenzen. Nachsteuern, Strafsteuern oder Bussen können

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

dem ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Aufwand zugeordnet werden. Für schwebende Steuerrisiken sind Rückstellungen zu bilden oder es ist ein Ausweis als Eventualverbindlichkeit in Betracht zu ziehen.

Die Kapitalsteuern können entweder im Steueraufwand oder – in Anlehnung an anerkannte Standards zur Rechnungslegung – auch im übrigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4 Geldflussrechnung

III.4.1 Allgemeines

802 Unternehmen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, gelten als grössere Unternehmen im Sinne des Rechnungslegungsrechts (Art. 961 OR) und müssen als Teil der Jahresrechnung eine Geldflussrechnung erstellen. Auf die Geldflussrechnung kann verzichtet werden, wenn (i) das Unternehmen einen Abschluss oder eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt oder (ii) eine juristische Person, die das Unternehmen kontrolliert, eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt (Art. 961d OR). Bei grösseren Unternehmen besteht die Jahresrechnung somit aus vier Teilen: Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang. Der Anhang umfasst Erläuterungen zu Bilanz, Erfolgsrechnung und Geldflussrechnung (vgl. III.5). Die Geldflussrechnung stellt die Veränderung der flüssigen Mittel aus der Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gesondert dar (Art. 961b OR).

803 Die Bezugsgrösse der Geldflussrechnung (sog. Fonds) bilden die flüssigen Mittel (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 1 lit. a OR, vgl. III.2.1). In der Praxis hat sich bei der Geldflussrechnung teilweise die Verwendung des Fonds «Netto Flüssige Mittel» (Einbezug von Kontokorrentkrediten) etabliert, da die kurzfristigen, jederzeit fälligen Bankverbindlichkeiten oftmals Bestandteile des Liquiditätsmanagements der Unternehmen sind (vgl. auch FER 4). Unter Offenlegung der Bestandteile des Fonds erscheint diese Praxis entgegen dem Gesetzeswortlaut vertretbar.

804 Für die Geldflussrechnung als Bestandteil der Jahresrechnung gelten die gleichen Grundlagen wie für die übrigen Teile des Abschlusses (Art. 958 ff. OR). Eine Geldflussrechnung, die nur die drei Hauptgeldflüsse der gesetzlichen Mindestgliederung enthält, wird dem Anspruch der zuverlässigen Darstellung der wirtschaftlichen Lage (Art. 958 Abs. 1 OR) und den Grundsätzen der ordnungsmässigen Rechnungslegung (Art. 958c Abs. 1 OR) nicht gerecht. Daher ist ein separater Ausweis der wesentlichen Zahlungsvorgänge jeweils für das Berichts- und das Vorjahr unerlässlich. Das Verrechnungsverbot (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 7 OR) gilt sinngemäss auch für die Darstellung der Zahlungsströme in der Geldflussrechnung. Geldflüsse in fremder Währung werden zum Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls bzw. vereinfacht – soweit nicht wesentliche Kursschwankungen stattgefunden haben – zu einem angemessenen Durchschnittskurs umgerechnet.

III.4.2 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

805 Die Herleitung des Geldflusses aus der Geschäftstätigkeit erfolgt entweder nach der direkten oder nach der indirekten Methode, wobei die direkte Methode in der Praxis wenig verbreitet ist. Bei der indirekten Methode werden zum Jahresergebnis die nicht liquiditätswirksamen Geschäftsvorfälle hinzugefügt bzw. in Abzug gebracht. Typische zu bereinigende Posten in den nicht fondswirksamen Aufwendungen/Erträgen sind unter anderem:

- Zu- und Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen;
- Gewinne / Verluste aus der Veräusserung von Anlagevermögen;
- Veränderungen der Rückstellungen;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Aufwände/Erträge aus Neubewertung von Finanzinstrumenten (z.B. Wertschriften, Derivate, Darlehen);
- Nicht liquiditätswirksame Beteiligungserträge (z.B. Sachdividenden);
- Nicht realisierte Fremdwährungserfolge des Anlagevermögens und auf Finanzierungen;
- Dividendenerträge sowie Zinsaufwände und -erträge bei einer Umgliederung in den Geldfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit;
- Veränderung der Positionen des Nettoumlaufvermögens (insbesondere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräte, Kreditoren, Rechnungsabgrenzungsposten).

III.4.3 Geldfluss aus Investitionstätigkeit

806 Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit stellt die Zahlungsströme aus Investitionen/Devestitionen in das Anlagevermögen (Finanzanlagen, Beteiligungen, Sachanlagen, und immaterielle Werte) des Unternehmens dar. Nicht liquiditätswirksame Transaktionen wie die folgenden dürfen daher nicht als Geldflüsse aus Investitionstätigkeit ausgewiesen werden:

- Abschreibungen/Zuschreibungen oder die Bildung/Auflösung von Wertberichtigungen des Anlagevermögens;
- nicht realisierte Kurserfolge aus der Fremdwährungs- oder Marktpreisbewertung;
- noch nicht liquiditätswirksame Kaufpreisbestandteile beim Erwerb von Beteiligungen (z.B. Earn-out-Vereinbarungen, Erwerb gegen Ausgabe von Beteiligungsrechten, Tausch), auch wenn diese zum Abschlusszeitpunkt eine Verbindlichkeit begründen;
- nicht liquiditätswirksame Investitionen (bilanzierte Leasingverträge oder noch nicht bezahlte Kreditorenrechnungen für erworbene Sachanlagen).

III.4.4 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

807 Bei der Darstellung des Geldflusses aus Finanzierungstätigkeit ist ebenfalls auf die effektiven Geldflüsse abzustellen. Nicht liquiditätswirksame Transaktionen wie Kapitalerhöhungen durch Sacheinlagen oder Verrechnungsliberierung, nicht realisierte Fremdwährungserfolge bei Finanzverbindlichkeiten in fremder Währung oder die Verrechnung einer Dividende mit Kontokorrentkonten der Aktionäre sind somit nicht als Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen.

III.4.5 Wahlrechte bei der Darstellung gewisser Geldflüsse

808 Aufgrund fehlender gesetzlicher Detailbestimmungen bestehen für die Darstellung von Dividenden-, Zins- und Steuerzahlungen in den Hauptgeldflüssen folgende stetig anzuwendende Wahlrechte:

- Erhaltene Dividendenzahlungen stellen in der Regel Geldflüsse aus der Geschäftstätigkeit dar, was insbesondere bei Finanzinstitutionen zutrifft. Alternativ ist auch ein Ausweis im Geldfluss aus Investitionstätigkeit denkbar. Geleistete Dividendenzahlungen können im Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit oder im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit dargestellt werden.
- Zinszahlungen können im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit abgebildet werden, was insbesondere bei Finanzinstitutionen üblich ist. Alternativ ist ein Ausweis erhaltener Zinsen im Geldfluss aus Investitionstätigkeit und ein Ausweis gezahlter Zinsen im

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit möglich. Werden gezahlte Zinsen aktiviert, können sie als Geldfluss aus Investitionstätigkeit dargestellt werden.
- Steuerzahlungen sind grundsätzlich Teil des Geldflusses aus der Geschäftstätigkeit. Bei einem direkten Bezug einer Steuerzahlung zu einer Investitions- oder Finanzierungstätigkeit ist ein separater Ausweis im entsprechenden Hauptgeldfluss zulässig.

III.4.6 Illustrative Struktur einer Geldflussrechnung

809 Die Gliederung einer aussagekräftigen Geldflussrechnung orientiert sich in der Praxis an den entsprechenden Vorgaben der anerkannten Standards zur Rechnungslegung. Nachstehende Abbildung zeigt eine solche Gliederung mit der Herleitung des Geldflusses aus Geschäftstätigkeit nach der indirekten Methode in Anlehnung an FER 4.

Am Ende der Geldflussrechnung wird in der Regel vom Anfangsbestand des gewählten Fonds auf den Endbestand übergeleitet. Eine solche Überleitung zeigt auch die Effekte aus der Fremdwährungsbewertung der im Fonds enthaltenen Positionen, nicht aber die Effekte aus der Umrechnung der übrigen Bilanzpositionen.

Geldflussrechnung **Fonds: Flüssige Mittel**
Jahresgewinn oder Jahresverlust
+/– Abschreibungen/Zuschreibungen (erfolgswirksame Aufwertungen) des Anlagevermögens
+/– Verluste aus Wertbeeinträchtigungen/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen
+/– Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
+/– Sonstige nicht fondswirksame Aufwendungen/Erträge
+/– Verlust/Gewinn aus Anlageabgängen
+/– Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
+/– Abnahme/Zunahme der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen
+/– Abnahme/Zunahme von übrigen kurzfristigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen
+/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+/– Zunahme/Abnahme von übrigen kurzfristigen (und ggf. langfristigen) Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen
= Geldzu-/Geldabfluss aus Geschäftstätigkeit

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

–	Auszahlungen für Investitionen (Kauf) in Finanzanlagen (inkl. Darlehen, Wertschriften usw.)
+	Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) von Finanzanlagen (inkl. Darlehen, Wertschriften usw.)
–	Auszahlungen für Investitionen (Kauf) in Beteiligungen
+	Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) von Beteiligungen
–	Auszahlungen für Investitionen (Kauf) in Sachanlagen
+	Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) von Sachanlagen
–	Auszahlungen für Investitionen (Kauf) in immaterielle Werten
+	Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) von immateriellen Werten
=	**Geldzu-/Geldabfluss aus Investitionstätigkeit**
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (inkl. Agio)
–	Auszahlungen für Kapitalherabsetzungen mit Mittelfreigabe
–	Gewinnausschüttung an Anteilhabende (exkl. ggf. verrechneter Anteil)
+/–	Verkauf/Kauf von eigenen Aktien/eigener Anteile am Kapital des Unternehmens
+	Einzahlungen aus Aufnahme von Anleihen
–	Rückzahlungen von Anleihen
+/–	Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten
+/–	Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
=	**Geldzu-/Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit**

Veränderung Fonds Flüssige Mittel
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
Kursdifferenzen auf Bestand Fonds Flüssige Mittel
Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Veränderung Fonds Flüssige Mittel

Abbildung 23: Illustrative Struktur einer Geldflussrechnung mit Geldfluss aus Geschäftstätigkeit nach indirekter Methode

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.5 Anhang

810 Der Anhang der Jahresrechnung ergänzt und erläutert die übrigen Bestandteile der Jahresrechnung. Die zum Ausweis im Anhang verlangten Mindestangaben finden sich im Gesetz unter Art. 959c OR. Die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (Art. 958c OR) gelten auch für die Darstellung der Positionen im Anhang (Angaben zum Geschäftsjahr und zum Vorjahr). Es sind jedoch nur die zutreffenden Positionen auszuweisen (keine Negativangaben).

811 Weitere Angaben im Anhang sind gesetzlich nicht verlangt, soweit sich nicht aus der Zielsetzung und den Grundsätzen der ordnungsmässigen Rechnungslegung indirekt eine Verpflichtung zur Ergänzung oder Erläuterung der Erfolgsrechnung und Bilanz ableiten lässt. Weitergehende Angaben, welche über die obligationenrechtlichen Minimalangaben hinausgehen, können im Einzelfall angebracht sein.

812 Einzelunternehmen und Personengesellschaften können auf die Erstellung eines Anhangs verzichten (Art. 959c Abs. 3 OR), es sei denn, sie sind zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für grössere Unternehmen (Art. 961–961d OR) verpflichtet. Werden von den Vorschriften zur Mindestgliederung der Bilanz (Art. 959a Abs. 3 OR) bzw. der Erfolgsrechnung (Art. 959b Abs. 5 OR) zusätzliche Angaben in Bilanz, Erfolgsrechnung oder Anhang gefordert und wird auf die Erstellung des Anhangs verzichtet, so müssen diese Angaben direkt in der Bilanz bzw. in der Erfolgsrechnung erfolgen.

813 Im Anhang der Jahresrechnung sind folgende Mindestangaben aufzuführen (Art. 959c OR):

Angaben im Anhang	**Behandelt in Kapitel**
Der Anhang der Jahresrechnung ergänzt und erläutert die anderen Bestandteile der Jahresrechnung (Art. 959c Abs. 1 OR)	
• Angewandte Grundsätze	III.5.1
• Angaben zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung	III.5.2
• Nettoauflösung stiller Reserven	III.5.3
• Weitere vom Gesetz verlangte Angaben	III.5.4
Der Anhang muss weiter folgende Angaben enthalten, sofern diese nicht bereits aus der Bilanz oder der Erfolgsrechnung ersichtlich sind (Art. 959c Abs. 2 OR):	
• Firma oder Name sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens	III.5.5
• Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	III.5.6
• Beteiligungen	III.5.7
• Eigene Anteile, die das Unternehmen selbst oder die von ihm kontrollierten Unternehmen halten	III.5.8
• Verbindlichkeiten aus Leasinggeschäften	III.5.9
• Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	III.5.10

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Angaben im Anhang	Behandelt in Kapitel
• Für Verbindlichkeiten Dritter bestellte Sicherheiten	III.5.11
• Aktiven zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten	III.5.12
• Eventualverbindlichkeiten	III.5.13
• Beteiligungsrechte und Optionen	III.5.14
• Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen	III.5.15
• Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	III.5.16
• Gründe des vorzeitigen Rücktritts oder der Abberufung der Revisionsstelle	III.5.17
• Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen, die der Verwaltungsrat innerhalb eines Kapitalbands vorgenommen hat	III.5.18
• Angaben zur Aufwertung	III.5.19
Zusätzliche Angaben für grössere Unternehmen (Art. 961a OR):	
• Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten/Anleihen	III.5.20/21
• Honorar der Revisionsstelle	III.5.20
Zusätzliche Angaben für börsenkotierte Aktiengesellschaften	
• Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse	III.5.22

Abbildung 24: Aufstellung Angaben Anhang

III.5.1 Angewandte Grundsätze

814 Die angewandten Grundsätze zur Erstellung der Jahresrechnung sind im Anhang aufzuführen, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 1 OR). Darunter sind die Wahlmöglichkeiten in der Erfassung, Darstellung und Bewertung zu verstehen (Accounting policies). Eine Offenlegung der Schätzparameter oder Bewertungsansätze (Accounting estimates) kann aufgrund der Zulässigkeit von stillen Reserven irreführend sein. Unter diesem Aspekt sind, sofern anwendbar, zumindest folgende Grundsätze offenzulegen:

- Bewertung der Vorräte und angefangenen Arbeiten (z.B. angewandte Verbrauchsfolgeverfahren, Bewertungsmethoden langfristiger Fertigungsaufträge etc.);
- Zeitpunkt und Art der Erfassung von Geschäftsvorfällen als Umsatz bei komplexen Geschäftsmodellen (Revenue recognition);
- Bilanzierung von Kryptowährungen;
- Bewertung zu Marktpreisen und Bestimmung von Schwankungsreserven;
- Erfassung von Gewinnen und Verlusten aus Veräusserung von eigenen Kapitalanteilen;
- Umrechnungsmethode bei Rechnungslegung in Fremdwährung;
- Bilanzierung von Leasinggeschäften;
- Behandlung von Sicherungsgeschäften (Hedge accounting);
- Behandlung von aktienbasierten Vergütungen;
- Änderungen von angewandten Grundsätzen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

815 Werden freiwillig weitergehende Angaben zu Erfassung, Darstellung und Bewertung im Anhang gemacht und wird gleichzeitig die Möglichkeit der Bildung und Auflösung stiller Reserven wahrgenommen, ist auf diesen Umstand hinzuweisen.

III.5.2 Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung

816 Der Zweck der Rechnungslegung besteht darin, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darzustellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 OR). Aus den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung ergibt sich, dass die Rechnungslegung klar und verständlich sein und das Wesentliche enthalten muss. Ebenso ist die Rechnungslegung unter Wahrung des gesetzlichen Mindestinhalts den Besonderheiten des Unternehmens und der Branche anzupassen (Art. 958c Abs. 3 OR). Ferner sind über die Mindestgliederung hinaus weitere Positionen in Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang auszuweisen, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist (Art. 959a Abs. 3 und Art. 959b Abs. 5 OR).

Der Detaillierungsgrad ist dabei u.a. abhängig von Branche, Unternehmensstrategie, Anspruchsgruppen und Aktionärskreis.

Positionen der Jahresrechnung mit möglichen Offenlegungen:

Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung gemäss Mindestgliederung	**Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen, sofern diese Angabe gemäss Art. 959a Abs. 3 oder Art. 959b Abs. 5 OR notwendig ist**
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis	• Gesonderter Ausweis Bestand flüssige Mittel und Bestand kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis • Kurswert der kurzfristig gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs (sofern zu Anschaffungskosten bilanziert) • Verfügungsbeschränkungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / übrige Forderungen	• Höhe des Delkredere
Vorräte/nicht fakturierte Dienstleistungen	• Zusammensetzung Vorräte: Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe, Halbfabrikate, Fertigfabrikate, Handelswaren • Zusammensetzung angefangene Arbeiten / nicht fakturierte Dienstleistungen • Darstellung: Bruttoinventarbestand abzüglich Wertberichtigung = Buchwert
Aktive Rechnungsabgrenzungen	• Zusammensetzung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung gemäss Mindestgliederung	Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen, sofern diese Angabe gemäss Art. 959a Abs. 3 oder Art. 959b Abs. 5 OR notwendig ist
Finanzanlagen	• Zusammensetzung • Kurswert per Bilanzstichtag (sofern zu Anschaffungskosten bilanziert) • Erhaltene Sicherheiten • Erläuterungen zu Wertberichtigungen
Beteiligungen	• Zusammensetzung • Erläuterungen der Zu- und Abgänge • Erläuterungen zu Wertberichtigungen
Sachanlagen	• Anlagespiegel: Eröffnungsbestand, Zugänge, Abgänge, Umklassierungen, Bestand vor Abschreibungen, Abschreibungen, Schlussbestand • Mögliche Anlagekategorien sind u.a.: unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Produktionsanlagen, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen, Mobiliar, Fahrzeuge • Erläuterungen zu Wertberichtigungen
Immaterielle Werte	• Anlagespiegel: Eröffnungsbestand, Zugänge, Abgänge, Umklassierungen, Bestand vor Abschreibungen, Abschreibungen, Schlussbestand • Erläuterungen zu Wertberichtigungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / übrige Verbindlichkeiten	• Zusammensetzung
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	• Zusammensetzung • Zinssätze • Besondere Vertragsbestimmungen/Kreditbedingungen
Passive Rechnungsabgrenzungen	• Zusammensetzung
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	• Zusammensetzung • Laufzeiten, Zinssätze • Besondere Vertragsbestimmungen/Kreditbedingungen
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	• Zusammensetzung • Besondere Vertragsbestimmungen/Kreditbedingungen
Rückstellungen	• Rückstellungsspiegel: Eröffnungsbestand, Bildung, Verwendung, Auflösung, Schlussbestand • Erläuterungen zu den Gründen für die Rückstellungsbildung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung gemäss Mindestgliederung	Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen, sofern diese Angabe gemäss Art. 959a Abs. 3 oder Art. 959b Abs. 5 OR notwendig ist
Eigenkapital	• Eigenkapitalspiegel • Erläuterung der Veränderungen im Eigenkapital: Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Einlagen in Reserven aus Kapitaleinlagen, Gewinnverwendungen
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	• Zusammensetzung (nach Märkten, Kundengruppen oder Produktgruppen) • Spezielle Absatzverträge
Bestandsänderungen unfertiger und fertiger Erzeugnisse sowie nicht fakturierter Dienstleistungen	• Zusammensetzung
Materialaufwand	• Zusammensetzung
Personalaufwand	• Zusammensetzung
Übriger betrieblicher Aufwand	• Zusammensetzung
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	• Separater Ausweis der Abschreibungen und Wertberichtigungen gemäss Kategorien in der Bilanz
Finanzaufwand und Finanzertrag	• Zusammensetzung
Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	• Zusammensetzung • Erläuterungen zu wesentlichen betriebsfremden Posten
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	• Zusammensetzung
Direkte Steuern	• Aufteilung Ertrags-/Kapitalsteuern • Stand der Veranlagung

Abbildung 25: Positionen der Jahresrechnung und entsprechende Offenlegungen

III.5.3 Nettoauflösung stiller Reserven

817 Das Gesetz verlangt die Offenlegung des Gesamtbetrags der Nettoauflösung stiller Reserven, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR). Für grundsätzliche Ausführungen zu den stillen Reserven vgl. III.2.33.

Diese Bestimmung führt, falls das Ergebnis der Erfolgsrechnung daraus wesentlich günstiger dargestellt wird, zu einer Ausweispflicht der Auflösung der stillen Reserven. Offenzulegen ist nur der Nettobetrag der aufgelösten stillen Reserven.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die stillen Reserven sind pro Bilanzposition nach stetig angewandten Methoden zu ermitteln und über alle Bilanzpositionen hinweg zusammenzuzählen. Was die Ermittlung der Veränderung stiller Reserven anbelangt, vgl. Abbildung 20 in III.2.33.2.

Eine Offenlegung ist zudem nur verlangt, wenn die vorgenommene Ergebnisverbesserung wesentlich ist. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist im Anhang weder anzugeben, in welchen Bilanzpositionen die Veränderung stattgefunden hat, noch welche Erfolgsposten davon berührt sind. Der Ausweis kann in Form eines Gesamtbetrags erfolgen. Für die Ausweispflicht ist die vorgenommene Unterscheidung in stille Reserven zwecks Wiederbeschaffung und darüber hinausgehende stille Reserven ohne Belang. Eine weitere Aufteilung kann jedoch zweckmässig sein.

Die gesetzliche Bestimmung will im Falle des Ausweises einer günstigeren Ertragslage den Adressatinnen und Adressaten der Jahresrechnung die zuverlässige Beurteilung der Ertragslage durch zusätzliche Informationen ermöglichen.

Obwohl in der Literatur der Bestand an stillen Reserven zum Teil als Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert eines Bilanzpostens und seinem Buchwert dargestellt wird, ist für die obligationenrechtliche Jahresrechnung eine stichtagsbezogene Bestandsermittlung der stillen Reserven aufgrund der Differenz zwischen dem Buchwert und dem gesetzlich zulässigen Höchstwert bzw. erforderlichen Betrag gemeint. Die sog. Zwangsreserven unterliegen bei ihrer Auflösung nicht dieser Ausweispflicht, so auch nicht die Schwankungsreserven, welche separat auszuweisen sind (vgl. III.5.4).

Die stillen Reserven sind pro Bilanzposition nach stetig angewandten Methoden zu ermitteln und über alle Bilanzpositionen hinweg zusammenzuzählen.

Die verlangte Offenlegung wird nach verbreiteter Praxis als reiner Betrag der gesamthaften Reservenauflösung aufgefasst, also nicht korrigiert um Änderungseffekte in den latenten Steuern.

III.5.4 Weitere vom Gesetz verlangte Angaben

818 Im Anhang der Jahresrechnung sind weitere vom Gesetz verlangte Angaben zu machen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 4 OR). Darunter fallen insbesondere folgende Offenlegungen:

- Ist die Fortführung des Unternehmens als Ganzes oder in Teilen verunmöglicht oder nicht mehr beabsichtigt, ist der Einfluss auf die wirtschaftliche Lage darzustellen (Art. 958a OR). Neben Ausführungen zum Hintergrund der Abweichung von der Annahme der Fortführung (beispielsweise Ursachen, betroffene Unternehmensteile, eingeleitete oder geplante Massnahmen etc.) sind die betragsmässigen Effekte in der Erfolgsrechnung aus der Umstellung auf Liquidationswerte sowie die Auswirkungen auf die Bilanzstruktur zu erläutern. Besteht eine wesentliche Unsicherheit, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen kann, sind entsprechende Offenlegungen vorzunehmen.
- Erfolgt die Rechnungslegung in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung, sind im Anhang die verwendeten Umrechnungskurse für die Angaben in Landeswährung offenzulegen und ggf. zu erläutern (Art. 958d Abs. 3 OR). Neben der blossen Offenlegung der verwendeten Umrechnungskurse sind auch Angaben zur Umrechnungsmethode zu machen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht, müssen jeweils gesondert im Anhang ausgewiesen werden, sofern diese Offenlegung nicht bereits in der Bilanz erfolgt (Art. 959a Abs. 4 OR).
- Personalaufwand und in einer Position Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens bei Anwendung der Absatzerfolgsrechnung (Art. 959b Abs. 4 OR).
- Unternehmen, die Anleihensobligationen ausstehend haben, müssen Angaben zu deren Beträgen, Zinssätzen, Fälligkeiten und weiteren Konditionen machen (Art. 959c Abs. 4 OR).
- Hinweis auf Bewertung zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag bei Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis (Art. 960b Abs. 1 OR) sowie gesonderte Offenlegung des Gesamtwerts der entsprechenden Aktiven, aufgeteilt in Wertschriften und übrige Aktiven, welche zum Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreis bewertet wurden.
- Betrag der Schwankungsreserve bei Bewertung zum Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreis (Art. 960b Abs. 1 OR), sofern der Betrag nicht aus der Bilanz ersichtlich ist (Art. 960b Abs. 2 OR).
- Angaben über Gegenstand und Betrag von Aufwertungen nach Art. 725c OR.
- Angaben gemäss Spezialgesetzen.

III.5.5 Firma oder Name sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens

819 Firma bzw. Name, Rechtsform sowie Sitz des Unternehmens sind im Anhang zu nennen, sofern diese Informationen nicht sonst aus der Jahresrechnung ersichtlich sind, beispielsweise aus dem Titel bzw. aus der Fuss- oder Kopfzeile der Jahresrechnung (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 1 OR).

III.5.6 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

820 Die Unternehmen müssen eine Erklärung darüber abgeben, ob die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10, über 50 beziehungsweise über 250 liegt (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 2 OR). Diese Schwellenwerte gehen nicht direkt aus der Jahresrechnung hervor und sind für die nachfolgende Differenzierung massgeblich:

- 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt: Opting-out (Art. 727a Abs. 2 OR);
- 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt: eines von drei Kriterien bei Vereinen für die Beurteilung, ob die Vereinsrechnung ordentlich geprüft werden muss (Art. 69b ZGB);
- 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt: eines von drei Kriterien für die Beurteilung, ob die Jahresrechnung ordentlich geprüft werden muss (Art. 727 OR); eines von drei Kriterien für die Befreiung von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR); eines von drei Kriterien für die Beurteilung, ob ein kleineres bzw. mittleres Unternehmen im Sinne des FusG vorliegt.

821 Die genaue Anzahl der Vollzeitzeitstellen ist hingegen nicht offenzulegen. Allerdings sind grössere Unternehmen verpflichtet, im Lagebericht (Art. 961 OR) Aufschluss zu geben über die genaue Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (Art. 961c Abs. 2 OR). Ein Ausweis im Lagebericht befreit nicht von der Angabe im Anhang der Jahresrechnung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

822 Für die Ermittlung der Anzahl Stellen ist die rechtliche Stellung der Mitarbeitenden massgebend. Mitarbeitende werden jenem Unternehmen zugerechnet, mit welchem sie einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben und welches die im Einzelfall relevanten Sozialleistungen abrechnet. Für die Berechnung des Jahresdurchschnitts der Vollzeitstellen kann je nach Saisonalität vom Stand an den Monats- oder Quartalsenden ausgegangen werden.

823 Teilzeitmitarbeitende können anteilig berücksichtigt werden. In der Frage, ob Auszubildende in diesem Zusammenhang als Vollzeit- oder Teilzeitmitarbeitende gelten, bestehen unterschiedliche Ansichten, auch vonseiten der kantonalen Handelsregisterämter und Aufsichtsbehörden. Aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise werden Auszubildende üblicherweise nicht als Vollzeit-, sondern als Teilzeitangestellte betrachtet.

III.5.7 Beteiligungen

824 Das Gesetz verlangt die Offenlegung aller direkten und der wesentlichen indirekten Beteiligungen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 3 OR, vgl. III.2.15).

825 Als Beteiligungen gelten Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Dieser wird vermutet, wenn die Anteile mindestens 20 % der Stimmrechte gewähren (Art. 960d Abs. 3 OR). Der Umkehrschluss, dass Anteile unter 20 % keine Beteiligungen darstellen, ist unzulässig, denn auch kleinere prozentuale Anteile können die Merkmale einer Beteiligung erfüllen und sind in diesem Fall als solche zu behandeln. Ob eine indirekt gehaltene Beteiligung wesentlich ist, ist unter dem zweifachen Aspekt von Vermögen und Ertrag zu beurteilen. Deshalb fallen nur jene indirekten Beteiligungen ausser Betracht, deren innerer Wert im Verhältnis zu der Bilanzsumme und den Beteiligungen unbedeutend und deren Einfluss auf die Erfolgsrechnung für die Beurteilung der Ertragslage unwesentlich ist.

826 Für offenlegungspflichtige Beteiligungen sind zumindest Firma, Rechtsform, Sitz, Kapital- und Stimmrechtsanteil anzugeben, sowie ob sie direkt oder indirekt gehalten werden. Aus Transparenzgründen empfiehlt es sich, auch den Zweck der Beteiligung oder eine kurze Beschreibung von deren tatsächlicher Geschäftstätigkeit anzugeben.

III.5.8 Eigene Anteile

827 Es ist der Bestand eigener Anteile offenzulegen, die das Unternehmen selbst oder die von ihm kontrollierten Unternehmen halten (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 4 OR). Des Weiteren verlangt das Gesetz den Ausweis von Erwerb und Veräusserung eigener Anteile sowie die Bedingungen, zu denen die Anteile erworben oder veräussert wurden (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 5 OR). Zu den Voraussetzungen für Transaktionen mit eigenen Anteilen sowie deren Verbuchung vgl. III.2.32.

828 Die Offenlegungspflicht steht primär im Zusammenhang mit den aktienrechtlichen Vorschriften (Art. 659, Art. 659a Abs. 1 und 659b OR) und soll die Anteilseignerinnen und -eigner bzw. Aktionärinnen und Aktionäre in die Lage versetzen, die Stimmrechtsverhältnisse an der Generalversammlung, die Beachtung des Gleichbehandlungsprinzips der Aktionäre und Aktionärinnen sowie die Befolgung des Veräusserungsgebots zu über-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

prüfen. Deshalb ist jeweils per Bilanzstichtag die Anzahl eigener Anteile, die von der Gesellschaft selbst und von Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, gehalten werden, offenzulegen.

829 Darüber hinaus sind Angaben über den Erwerb und die Veräusserung eigener Anteile zu machen. Zumindest anzugeben sind das Datum, die Anzahl und die Art der Anteile, der bezahlte Preis sowie weitere Bedingungen wie beispielsweise Rückkaufvereinbarungen.

830 Bei grosser Anzahl von Transaktionen mit eigenen Anteilen ist eine zusammenfassende Darstellung vertretbar (beispielsweise monatliche oder quartalsweise Zusammenfassungen der Käufe und Verkäufe mit Angabe der durchschnittlich bezahlten Kurse und der bezahlten Tiefst- und Höchstkurse).

831 Das Gesetz verlangt auch die Offenlegung der Anzahl eigener Anteile bei Unternehmen, an denen das bilanzierende Unternehmen *beteiligt* ist (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 4 OR). Es gelten bezüglich des Erwerbs von Aktien einer Gesellschaft durch ein Tochterunternehmen, an dem sie *mehrheitlich beteiligt* ist, die gleichen Einschränkungen und Folgen wie für den Erwerb eigener Aktien (Art. 659b OR). Deshalb ist es sachgerecht, von Transaktionen mit eigenen Anteilen bei Beteiligungen zu sprechen, wenn das rechnungslegungspflichtige Unternehmen das andere Unternehmen kontrolliert (Art. 963 Abs. 2 OR), da nur in solchen Fällen die erforderlichen Informationen für eine gesetzeskonforme Behandlung zur Verfügung stehen. Entsprechend ist der Erwerb *eigener* Anteile durch ein nicht kontrolliertes Unternehmen im Sinne des Gesetzes nicht von der Ausweispflicht erfasst, soweit der Erwerb auf dessen eigene Rechnung erfolgt ist.

III.5.9 Verbindlichkeiten aus Leasinggeschäften

832 Der Restbetrag der Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften und anderen Leasingverpflichtungen ist auszuweisen, sofern diese nicht innerhalb von zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen oder gekündigt werden können (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 6 OR). Für begriffliche Umschreibungen und weitergehende Erläuterungen zur Behandlung von Leasinggeschäften vgl. III.2.17.

833 Sofern die Leasingverbindlichkeiten gesondert bilanziert sind, erübrigt sich eine separate Angabe im Anhang (Art. 959c Abs. 2 OR). Im Sinne einer transparenten Darstellung ist jedoch der Ausweis sämtlicher Leasingverbindlichkeiten im Anhang, also auch der bilanzierten, sinnvoll.

834 Der Ausweis hat hierbei für all jene Leasingverpflichtungen zu erfolgen, welche nicht innerhalb von zwölf Monaten gekündigt werden können oder innerhalb dieser Zeit auslaufen. Die blosse Möglichkeit zur Kündigung gemäss den Vereinbarungen im Leasingvertrag ist für sich allein jedoch nicht ausreichend. Vielmehr muss das Unternehmen tatsächlich in der Lage sein, aus wirtschaftlicher Sicht eine Kündigung des Leasingvertrags vornehmen zu können. Hierbei sollte beispielsweise in Betracht gezogen werden, ob das Unternehmen allfällige Entschädigungszahlungen aus einem vorzeitigen Vertragsausstieg zu leisten vermag oder angemessene Alternativen findet, sofern es sich bei den Leasinggegenständen um betriebsnotwendige Anlagen handelt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

835 Langfristige Mietverträge sind wirtschaftlich den Leasingverbindlichkeiten im engeren Sinne gleichzusetzen. Somit sind auch langfristige Mietverträge, welche nicht innerhalb von zwölf Monaten auslaufen oder gekündigt werden können, im Anhang offenzulegen.

836 Im Anhang sind die gesamten auf den Bilanzstichtag dem Leasinggeber bzw. der Leasinggeberin gemäss Leasingvertrag noch zu leistenden Beträge einschliesslich Zinsen und Kosten auszuweisen, und zwar in voller Höhe und nicht bloss der Teil, der erst nach zwölf Monaten fällig ist. Der Ausweis des Restbetrags hat hierbei zum Nominalwert zu erfolgen. Bei den langfristigen Mietverträgen ist ebenfalls der bis zum Vertragsende bzw. zum Ablauf der Kündigungsfrist noch geschuldete Restmietzins (Nominalwert) auszuweisen.

837 Zwar besagt das Gesetz (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 6 OR) lediglich, dass der Restbetrag der Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften oder anderen Leasingverpflichtungen offenzulegen ist. Das kann jedoch ohne nähere Hinweise auf die Fälligkeiten bei wesentlichen und sehr langfristigen Verpflichtungen eine zu unpräzise Information sein. Damit sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 OR), ist es in diesen Fällen zu empfehlen, die Leasingverbindlichkeiten in der für langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten vorgesehenen Form darzustellen (Art. 961a OR, Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahre und nach fünf Jahren).

III.5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

838 Das Gesetz verlangt den Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 7 OR, vgl. III.2.27).

Der Ausweis eines Gesamtbetrags genügt üblicherweise. Bestehen indes unterschiedliche Arten von wesentlichen Verpflichtungen (beispielsweise mit verschiedenen Fristigkeiten), ist eine Aufteilung des Bilanzpostens (im Sinne von Art. 959a Abs. 3 OR) zu empfehlen.

Mit dem Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung soll das Ausmass der Verschuldung eines Unternehmens gegenüber dessen Vorsorgeeinrichtung beurteilt werden können. Das Gesetz hat in erster Linie eine Kontrollmöglichkeit geschaffen, die im Interesse der Destinatärinnen und Destinatäre der Vorsorgeeinrichtung liegt. Das ist ein anderer Informationszweck als der in der internationalen Rechnungslegung mit der Offenlegung von Vorsorgeverpflichtungen verfolgte. Dort geht es vielmehr um den Hinweis, welche künftigen Lasten aus den Vorsorgeplänen auf das Unternehmen zukommen.

Die Ausweispflicht ist unabhängig von der Form der Vorsorge zu verstehen (eigene Vorsorgeeinrichtung oder Anschluss an eine Sammel-/Gemeinschaftseinrichtung).

III.5.11 Für Verbindlichkeiten Dritter bestellte Sicherheiten

839 Der Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten ist im Anhang anzugeben (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 8 OR). Als Sicherheiten sind insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen, Sicherungszessionen und Sicherungsübereignungen zu verstehen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist das Gesamttotal der vollen Haftungssummen aller Sicherungsgeschäfte in einem Betrag auszuweisen. Es

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

kann jedoch zweckmässig sein, den Gesamtbetrag je Art der Sicherungsgeschäfte anzugeben, damit sich der Adressat oder die Adressatin der Jahresrechnung ein zuverlässiges Urteil bilden kann. Dies kann auch damit begründet werden, dass die Sicherstellung Dritter mittels Bürgschaft oder Pfandbestellung zwar nicht bezüglich des Haftungsbetrags, aber hinsichtlich der Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzierungslage unter Umständen verschieden zu beurteilen ist.

840 Im Einzelnen sind u.a. folgende *Sicherungsverpflichtungen* ausweispflichtig:

- *Bürgschaften,* die den schweizerischen (Art. 492–512 OR) oder eventuell abweichenden ausländischen Formvorschriften genügen, wobei nicht zwischen einfacher und Solidarbürgschaft unterschieden wird. Darunter fallen beispielsweise noch nicht verfallene, zugunsten Dritter verbürgte Wechsel.
- *Pfandbestellungen* betreffend Grundpfand (Art. 793–875 ZGB), Faustpfand (Art. 884–898 ZGB) und Pfandrecht an Forderungen und anderen Rechten (Art. 899–906 ZGB), sofern sie als Sicherheit für Verpflichtungen eines Dritten dienen, beispielsweise für den Bankkredit eines Tochterunternehmens oder eines bzw. einer Mitarbeitenden.
- *Sicherungszessionen:* die Abtretung (Zedierung) einer Forderung an den Kreditgeber des Dritten (Zessionskredit).
- *Sicherungsübereignung:* die fiduziarische Übertragung einer Sache an den Kreditgeber des Dritten (Sicherungszession).
- *Garantieverpflichtungen* zugunsten eines oder einer Dritten für das Tun oder Unterlassen eines anderen. Dabei hat der Garant in der Regel keinen direkten Einfluss auf den Eintritt des Ereignisses, das die Fälligkeit der Garantie auslöst. Die ausweispflichtigen Garantieverpflichtungen sind vielfältig, beispielsweise:
  - *Dividendengarantie* der Muttergesellschaft gegenüber Drittaktionärinnen und Drittaktionären einer Tochtergesellschaft (Verträge im Sinne von Art. 111 OR);
  - *Haftung* für die Zahlungsfähigkeit der Schuldner und Schuldnerinnen aus besonderer Vereinbarung bei Forderungsabtretung (Art. 171 Abs. 2 OR, vor allem bei der Exportfinanzierung von Bedeutung);

841 *Verpflichtungen aus Patronatserklärungen,* sofern aufgrund der darin enthaltenen Willenserklärung die Erfüllung der Verpflichtung klagbar ist.

Ausweispflichtig ist grundsätzlich die volle Haftungssumme. Es ist deshalb der Maximalbetrag der eingegangenen Verpflichtung einzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn das Ausmass des Grundgeschäfts – beispielsweise der beanspruchte Kredit, für den eine Bürgschaftszusage abgegeben worden ist – am Abschlussstichtag geringer ist. Der Ausweis nur des beanspruchten Betrags ist nur dann zulässig, wenn der Schuldner oder die Schuldnerin aufgrund einer festen Rückzahlungsvereinbarung die garantierte, verbürgte oder durch Pfand sichergestellte Schuld ohne Einverständnis der Garanten und Garantinnen, Bürgenden oder Pfandgebenden nicht wieder erhöhen kann. Es entspricht der Idee des Gesetzes, den vollen Haftungsbetrag – den Worst Case – darzustellen und mögliche Regressansprüche der Bürgenden bzw. Garanten oder Garantinnen von der Haftungssumme nicht in Abzug zu bringen. Diese Aussage gilt indessen nur für den Ausweis an sich, nicht für die Bemessung einer allfälligen Rückstellung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vielfach wird neben dem ausweispflichtigen vollen Haftungsbetrag auch der am Stichtag beanspruchte Betrag ausgewiesen.

Auf den Ausweis von Garantien zugunsten Dritter kann auch dann nicht verzichtet werden, wenn die garantierende Gesellschaft ihrerseits Sicherstellungen erhalten hat. Im Sinne der Transparenz können solche Tatbestände zusätzlich im Anhang erläutert werden (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

842 Bei der *Garantie für Anleihensobligationen* inkl. Zinsen ist zu berücksichtigen, dass der Garantiebetrag höchstens den Anleihensbetrag zuzüglich der verfallenen und der laufenden – nicht aber der künftigen – Zinsen umfasst, da eine Anleihe bei Verzug der Zinszahlung in der Regel sofort fällig wird.

Falls aus Sicherungsverpflichtungen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 8 OR) oder aus Eventualverbindlichkeiten (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR) Verluste drohen, sind *Rückstellungen* zu bilden. Zu deren Bemessung gelten die gleichen Regeln wie für andere rückstellungsbedürftige Tatbestände. Erfüllungsgarantien für eigenes Handeln zugunsten Dritter stellen keine Sicherungsverpflichtungen im Sinne des Gesetzes dar.

Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit für Sicherungsverpflichtungen, für die bereits Rückstellungen gebildet worden sind, im Anhang eine Ausweispflicht besteht. In solchen Fällen besteht ein Darstellungswahlrecht:

- ein mehr formelles Vorgehen, das den Sachverhalt – trotz der bestehenden Rückstellung – im Anhang vollumfänglich offenlegt. In diesem Fall ist ein Hinweis auf die bereits vorhandene Rückstellung sinnvoll, da andernfalls bei Lesenden der Jahresrechnung ein falscher Eindruck des maximal möglichen Haftungsrisikos entstehen könnte;
- eine mehr auf den bilanziellen Vorgang ausgerichtete Darstellungsart, die den Tatbestand im Umfang der bestehenden Rückstellung im Anhang nicht mehr ausweist, weil durch die Rückstellung die Eventualverbindlichkeit zu einem festen Bestandteil des Fremdkapitals geworden ist.

III.5.12 Aktiven zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten

843 Das Gesetz verlangt die separate Offenlegung des Gesamtbetrags der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie des Gesamtbetrags der Aktiven unter Eigentumsvorbehalt (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR).

Als Sicherung eigener Verbindlichkeiten gelten insbesondere Pfandbestellungen, Sicherungszessionen und Sicherungsübereignungen. Aktiven unter Eigentumsvorbehalt (Art. 715–716 ZGB) stehen in der Praxis häufig im Zusammenhang mit Abzahlungsgeschäften.

844 Das Gesetz verlangt nicht den separaten Ausweis der Verbindlichkeiten, für die eine Sicherstellung erfolgte, sondern des Buchwerts der infolge Sicherung nicht mehr frei verfügbaren bilanzierten Aktiven. Nicht von Bedeutung ist dabei, in welchem Umfang die damit sichergestellte Verpflichtung eingetreten oder bereits zurückbezahlt ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die vertraglich eingeräumten Pfand- oder Eigentumsrechte des Gläubigers oder der Gläubigerin an den Aktiven auf den Abschlussstichtag noch be-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

stehen (gemäss Eigentumsvorbehaltsregister, Grundbuch, Leasingvertrag, Pfandvertrag, Abtretungsvertrag, allgemeinen Geschäftsbedingungen etc.).

845 Auszuweisende verpfändete Aktiven bzw. Gegenstände unter Eigentumsvorbehalt sind beispielsweise:
- Forderungen;
- Warenlager (Faustpfand);
- Guthaben und Wertschriften bei einer Bank, die bei einer gleichzeitig bestehenden Schuld gegenüber derselben Bank gemäss allgemeinen Geschäftsbedingungen verpfändet sind (vgl. nachfolgende Erläuterungen);
- Liegenschaften;
- bilanzierte Leasinggegenstände;
- Beteiligungen.

846 Die Angabe des Betrags der belasteten Aktiven im Anhang erfolgt zu den gleichen Ansätzen wie in der Bilanz, also zu Buchwerten. Die Bestimmung bezweckt, Bilanzlesenden jenen Anteil der Aktiven aufzuzeigen, der den Gläubigern und Gläubigerinnen ohne Sicherheiten und den Eigenkapitalgebenden wegen Pfandrechten, anderer Beschränkungen des vollen Eigentumsrechts oder fehlender Eigentumsstellung des Unternehmens als Haftungssubstrat teilweise oder vollumfänglich entzogen ist.

847 Häufig lassen sich Banken im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Pfandrecht auf allen Vermögenswerten (Konten, Depots) ihrer Kunden und Kundinnen einräumen, soweit sich diese Vermögenswerte in einer Niederlassung der betroffenen Bank befinden. Das Pfandrecht ist indessen nur gültig errichtet, wenn die dafür anwendbaren Formvorschriften eingehalten sind. Allgemeine Geschäftsbedingungen allein sind dafür nicht ausreichend. Häufig wird gleichzeitig noch eine Abtretungsvereinbarung (fiduziarische Sicherungsübereignung bzw. Sicherungszession) abgeschlossen, die von der Bank aber nur im Fall des Verzugs der Bankkundin oder des Bankkunden zwecks freihändiger Verwertung der Pfänder beansprucht wird.

Obwohl die Bank von ihrem Pfandrecht ohne besonderen Grund keinen Gebrauch machen wird, stellt diese Verpfändung einen ausweispflichtigen Tatbestand dar (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR), soweit die Gesellschaft bei irgendeiner Zweigniederlassung der entsprechenden Bank ein nicht oder nicht vollständig durch besondere Sicherheiten gesichertes Kreditverhältnis hat. In diesem Fall sind sämtliche bei allen Niederlassungen dieser Bank oder deren Korrespondenten befindlichen Vermögenswerte, insbesondere Wertschriftenbestände in offenen Depots sowie Guthaben (Festgeldanlagen, Kontokorrentguthaben etc.), als zur Sicherung eigener Verpflichtungen belastete Aktiven auszuweisen, selbst wenn der Wert dieser Aktiven den ungesicherten Betrag des Kreditverhältnisses weit übersteigt. Besteht hingegen am Abschlussstichtag kein Kreditverhältnis oder sind gewährte Kreditlimiten nicht beansprucht, ist ein Ausweis unter dem Sicherstellungstitel nicht erforderlich.

848 Die besonderen Sicherheiten (beispielsweise Schuldbriefe, durch besonderen Pfandvertrag belastete Wertschriftendepots) sind ebenfalls im Anhang im Rahmen der Gesamtsumme offenzulegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

849 Neben diesen offenlegungspflichtigen Tatbeständen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR) gibt es Verfügungsbeschränkungen, die nicht zu Sicherungszwecken erfolgen und denen auch nicht die hier behandelten Sachverhalte (Verpfändung, Abtretung zu Sicherungszwecken und Eigentumsvorbehalt) zugrunde liegen. Solche Verfügungsbeschränkungen – beispielsweise gewährte Kaufrechte auf bilanzierten Aktiven oder im Rahmen von Stillhaltevereinbarungen verschriebene Wertschriften – unterstehen nach obligationenrechtlichen Vorschriften keiner expliziten Offenlegungspflicht, doch ist in vielen Fällen der Ausweis im Anhang im Sinne von Erläuterungen zu Positionen der Bilanz sachdienlich (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

III.5.13 Eventualverbindlichkeiten

850 Rechtliche oder tatsächliche Verpflichtungen, bei denen ein Mittelabfluss entweder als unwahrscheinlich erscheint oder in der Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann (Eventualverbindlichkeiten), sind im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR).

851 Die in III.2.26.3 «Rückstellungen» aufgelisteten Sachverhalte können grundsätzlich auch Ursache für Eventualverbindlichkeiten darstellen. Im Gegensatz zu den buchungspflichtigen Rückstellungen sind Eventualverbindlichkeiten lediglich im Anhang offenlegungspflichtig, da die Eintretenswahrscheinlichkeit eines verpflichtenden Ereignisses erheblich tiefer eingeschätzt wird oder – trotz Bestehen eines verpflichtenden Ereignisses – die Höhe des Mittelabflusses nicht verlässlich abschätzbar ist.

852 Als unwahrscheinlich im Sinne des Gesetzes gilt ein Mittelabfluss dann, wenn er möglich, jedoch wenig wahrscheinlich ist. Ein möglicher Mittelabfluss kann in seiner Höhe relativ zuverlässig bestimmbar sein, das Unternehmen schätzt aber das Risiko einer Zahlung als wenig wahrscheinlich ein.

853 Muss ein Unternehmen hingegen davon ausgehen, dass es eine rechtliche oder tatsächliche Verpflichtung hat, stellt sich die Frage der Rückstellungsbemessung, wobei die Schätzung eines zukünftigen Mittelabflusses naturgemäss mit Unsicherheiten verbunden ist. Eine grosse Spannbreite möglicher Mittelabflüsse ist kein Grund, auf die Bildung einer Rückstellung zu verzichten und stattdessen eine Eventualverbindlichkeit im Anhang der Jahresrechnung auszuweisen. Die notwendige Höhe der Rückstellung ist aufgrund bestmöglicher Schätzung zu bemessen. Eine verlässliche Schätzung kann verunmöglicht sein bei nicht (hinlänglich) bekannter Höhe der Verpflichtung, beispielsweise bei einer Schadenersatzforderung, die noch nicht beziffert wurde, bei erkannten Qualitätsmängeln, deren betragsmässiger Umfang noch unbekannt ist, oder bei einer kurz vor der Erstellung der Jahresrechnung gegen das Unternehmen erhobenen Klage.

854 Damit Bilanzlesende über die für ihre Urteilsbildung relevanten Informationen verfügen, umfasst die Offenlegung im Anhang der Jahresrechnung eine Umschreibung der rechtlichen oder faktischen Verpflichtung sowie den möglichen Umfang der Eventualverbindlichkeit am Bilanzstichtag. Weiter sollte ausgeführt werden, weshalb eine Verpflichtung nicht als Rückstellung erfasst wurde und wie die Eintretenswahrscheinlichkeit beurteilt wird. Entstehen aus demselben Sachverhalt sowohl eine Rückstellung wie eine Eventualverbindlichkeit, ist es nicht ausreichend, aufgrund der gebildeten Rückstellung auf die Angaben zu einer eventuell deutlich höheren Eventualverbindlichkeit

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zu verzichten. So sind allfällige Regressansprüche bei der Bemessung der Rückstellung zu berücksichtigen, nicht hingegen für den Ausweis der Eventualverbindlichkeit.

855 Nachstehend sind einige Beispiele von Eventualverbindlichkeiten mit Hinweisen betreffend Offenlegung aufgeführt:

- Offene *Rechtsstreitigkeiten und Prozessrisiken:* Wird gegen ein Unternehmen Klage erhoben und ist ein negativer Prozessausgang möglich, sind zweckmässige Angaben im Anhang der Jahresrechnung: die klagende Partei, Hintergrund der Klage (Streitgegenstand), Klagesumme (Streitwert), allfällige Versicherungsdeckungen und Gegenklagen des Unternehmens, Stand der rechtlichen Auseinandersetzung im Instanzenzug und eine Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs. Bei mehreren Klagen mit demselben Hintergrund ist eine zusammengefasste Darstellung möglich, beispielsweise bei ähnlich gelagerten Produkthaftpflichtfällen.
- Aus *Rechtsgeschäften mit Beteiligungen* können sich verschiedene Eventualverbindlichkeiten ergeben, deren Hintergrund und Umfang im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern sind. Aus einer Patronatserklärung zugunsten einer Beteiligung ergibt sich ggf. als auszuweisende Eventualverbindlichkeit der Betrag, bei dessen Leistung sich das Mutterunternehmen vollumfänglich aus der eingegangenen Verpflichtung lösen kann; dies umfasst auch allfällige Zusagen zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft der Beteiligung (vgl. III.2.35). Verkauft ein Unternehmen eine Beteiligung und macht der Käuferin oder dem Käufer Zusagen betreffend Übernahme von Haftpflichtfällen oder Steuerschulden aus vergangenen Perioden, übernimmt es im Umfang der Schadloshaltung eine Eventualverbindlichkeit, deren Hintergrund, Zeitspanne und Ausmass im Anhang zu erläutern ist.
- Hat sich ein Unternehmen zur Leistung von *Konventionalstrafen* verpflichtet, so ist auszuführen, unter welchen Umständen solche zu bezahlen sind und wie hoch die vereinbarte Haftungssumme ist.
- Ergibt sich aus einer *Unterdeckung bei einer Vorsorgeeinrichtung* eine Eventualverbindlichkeit, sind folgende Angaben zweckmässig: Betrag der Unterdeckung, Deckungsgrad, von der Vorsorgeeinrichtung verwendete versicherungstechnische Grundlagen, von der Vorsorgeeinrichtung getroffene Massnahmen sowie Stichtag dieser Angaben.
- Im Rahmen der *Solidarschulden* (Art. 143–150 OR), beispielsweise bei einfachen Gesellschaften (Konsortien, Arbeitsgemeinschaften), haftet ein Unternehmen neben seinem eigenen Anteil an den Verbindlichkeiten der einfachen Gesellschaft auch für die Verbindlichkeiten der übrigen Gesellschafter und Gesellschafterinnen, falls diese ausfallen. Als Eventualverbindlichkeit im Anhang offenlegungspflichtig sind somit die anteiligen Verbindlichkeiten der anderen Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Häufig treten Solidarschulden im Zusammenhang mit der gruppenweisen Abrechnung der Mehrwertsteuer auf. Da dieses Solidarverhältnis viele Gesellschaften umfassen kann, behilft sich die Praxis häufig mit einer lediglich verbalen Darstellung des Sachverhalts anstelle der Angabe eines Betrags.

856 Aus Rangrücktrittsvereinbarungen (vgl. III.2.35) und Forderungsverzichten entstehen in der Regel keine künftigen Mittelabflüsse im Fall der Überschuldung bzw. des Konkurses des oder der Begünstigten. Sie stellen damit keine Eventualverbindlichkeiten im Sinne des Gesetzes dar, haben aber einen Einfluss auf die Bewertung der bilanzierten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aktiven. Eine allfällige Offenlegung steht im Zusammenhang mit Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

857 *Eventualforderungen* unterliegen nicht den Offenlegungsbestimmungen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 10 OR). Eine Offenlegung, beispielsweise einer möglichen Forderung aus einem laufenden Aktivprozess, kann allerdings im Sinne einer Erläuterung zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung erfolgen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR).

III.5.14 Beteiligungsrechte und Optionen

858 Es sind Anzahl und Wert von Beteiligungsrechten oder Optionen auf solche Rechte für alle Leitungs- und Verwaltungsorgane sowie für die Mitarbeitenden offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 11 OR).

Aus dem Gesetzestext könnte geschlossen werden, dass per Bilanzstichtag die von den Leitungs- und Verwaltungsorganen einerseits und den Mitarbeitenden andererseits gehaltenen Beteiligungsrechte und Optionen offenzulegen seien. Die Entstehungsgeschichte dieser Anhangsangabe (als Ersatz für die in der parlamentarischen Diskussion gestrichene Bestimmung von Art. 959b Abs. 5 Entwurf OR: «Werden […] Beteiligungsrechte oder Optionen auf solche Rechte *zugeteilt,* so ist dies erfolgswirksam zu erfassen.») lässt hingegen den Schluss zu, dass im Anhang nur die im Berichtsjahr *zugeteilte* Anzahl von Beteiligungsrechten und Optionen auf solche Rechte sowie deren Werte offenzulegen sind. Die französische Version des Gesetzestextes (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 11 OR) bestätigt diese Schlussfolgerung («Le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits *accordés* aux membres de l'ensemble des organes de direction ou d'administration ainsi qu'aux collaborateurs.»).

Nach dem Gesetzestext sind nur die Beteiligungsrechte und Optionen der rechnungslegenden Gesellschaft an ihre eigenen Mitarbeitenden offenlegungspflichtig, nicht aber beispielsweise Aktien der Muttergesellschaft, welche den Angestellten der rechnungslegungspflichtigen (Tochter-)Gesellschaft zugeteilt werden. Aus Transparenzgründen kann es auch angezeigt sein, Beteiligungsrechte und Optionen auszuweisen, welche an Leitungs- und Verwaltungsorgane sowie an Mitarbeitende von Tochtergesellschaften zugeteilt wurden.

Aus dem Gesetzestext ergibt sich die Anforderung, die Angaben in Bezug auf die Leitungs- bzw. Verwaltungsorgane getrennt von denjenigen betreffend die übrigen Mitarbeitenden vorzunehmen. Wurden sowohl Beteiligungsrechte als auch Optionen zugeteilt, sollte die Offenlegung zudem separat für diese Kategorien erfolgen, da ohne diese Unterscheidung die Angabe der Anzahl keinen Sinn ergeben würde.

Das Gesetz äussert sich nicht zur Art und Weise der Wertermittlung der Beteiligungsrechte bzw. der Optionen. Der Nennwert widerspiegelt den Wert der Vergütung in der Regel nicht. Er ist deshalb für diese Offenlegung ungeeignet. Stattdessen kann beispielsweise abgestützt werden auf:

- Kurswerte;
- Wegleitung der Steuerbehörden zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert;
- finanzmathematische Berechnungen.

Zu zusätzlichen Angaben für börsenkotierte Aktiengesellschaften vgl. III.5.22.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.5.15 Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen

859 Die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung sieht den separaten Ausweis ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwendungen und Erträge vor (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 9 OR, vgl. III.3.12).

Wesentliche Posten sind im Anhang zu erläutern, wie beispielsweise Ursachen eines solchen Ereignisses (Schadensfall etc.). Eine Aufteilung der Anhangsangabe in «ausserordentlich», «einmalig» oder «periodenfremd» ist nicht notwendig, da eine solche Unterteilung in der Praxis oftmals schwierig oder gar unmöglich ist.

Weitere Positionen müssen in der Erfolgsrechnung oder im Anhang einzeln ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Ertragslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist (Art. 959b Abs. 5 OR).

III.5.16 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

III.5.16.1 Allgemeines

860 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 13 OR). Das Gesetz enthält keine weiteren Ausführungen dazu. Die Botschaft (BBl 2008, 1708) hält diesbezüglich fest, dass sowohl über positive wie auch negative Ereignisse zu informieren ist, die zwischen dem Bilanzstichtag und der Freigabe der Jahresrechnung durch das zuständige Organ eintreten. Es sind die Art des Ereignisses und eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen offenzulegen. Ist eine Schätzung nicht möglich, ist dies anzugeben.

861 In der Rechnungslegungspraxis wird hinsichtlich Ereignissen nach dem Bilanzstichtag unterschieden zwischen solchen, deren Ursache bereits am Bilanzstichtag bestand, und solchen, deren auslösende Ursache erst nach dem Bilanzstichtag eintrat. Besteht die Ursache für ein Ereignis bereits am Bilanzstichtag, so ist das Ereignis in der Jahresrechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres buchungspflichtig, wenn das Unternehmen nach dem Bilanzstichtag zusätzliche Informationen dazu erhält. Tritt die auslösende Ursache erst nach dem Bilanzstichtag ein, wird das Ereignis grundsätzlich nicht in der Jahresrechnung erfasst, ist aber im Anhang ausweispflichtig. Bei der Erstellung der Jahresrechnung sind die Wertansätze anzuwenden, die am Abschlussstichtag gelten, denn die Bilanz ist eine Stichtagsrechnung. Eine Ausnahme dazu besteht, wenn das Ereignis nach dem Bilanzstichtag dazu führt, dass die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens nicht mehr gegeben ist. In solchen Fällen darf die Jahresrechnung nicht mehr auf Basis von Fortführungswerten erstellt werden.

862 Buchungspflichtige Ereignisse unterliegen nicht einer Offenlegung unter diesem Titel, da sie bereits in der Jahresrechnung erfasst sind. Sie können aber aus Gründen der Transparenz weiter erläutert werden.

863 Weiter empfiehlt sich auch die Angabe des Datums, wann die Jahresrechnung durch das zuständige Gremium (beispielsweise den Verwaltungsrat bei einer Aktiengesellschaft) freigegeben wurde. Dadurch wird klargestellt, bis zu welchem Zeitpunkt Ereignisse nach dem Bilanzstichtag in der Jahresrechnung berücksichtigt sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

864 Nachfolgend sind in Ergänzung zu den speziellen Anwendungsfällen (vgl. III.5.16.2) einige Beispiele von Ereignissen nach dem Bilanzstichtag sowie deren Behandlung in der Rechnungslegung aufgeführt:

- Meldet ein Schuldner oder eine Schuldnerin nach dem Abschlussstichtag Konkurs an oder wird seine oder ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt, muss für die Forderungen eine Wertberichtigung gebildet werden.
- Ein Streik kurz vor Jahresende kann in neuer Rechnung (beispielsweise wegen verspäteter Ablieferung) zu Konventionalstrafen führen, die als Aufwand des alten Jahres zurückgestellt werden müssen.
- Werden nach dem Abschlussstichtag, jedoch vor Erstellung der Jahresrechnung, Prozesse gegen das bilanzierende Unternehmen angestrengt, ist eine Rückstellung zu bilden, sofern das prozessauslösende Ereignis vor dem Bilanzstichtag eingetreten ist.
- Negative Prozessentscheide in Verfahren, die vor dem Abschlussstichtag zu laufen begonnen haben, sind bei der Bilanzierung zu berücksichtigen. Positive Entscheide, die vor der Erstellung der Bilanz bekannt werden, wirken sich ebenfalls aus, indem beispielsweise eine in früheren Jahren dafür gebildete Rückstellung aufgelöst werden kann.
- Entsteht nach dem Abschlussstichtag, jedoch vor Erstellung der Jahresrechnung an einer bedeutenden Produktionsanlage ein grösserer Elementarschaden, so stellt dies ein offenlegungs-, aber kein buchungspflichtiges Ereignis dar.

III.5.16.2 Spezielle Anwendungsfälle

III.5.16.2.1 Negative Preisentwicklungen

865 Negative Preisentwicklungen nach dem Abschlussstichtag können unterschiedliche Bewertungsmassnahmen nach sich ziehen. Zunächst ist auch hier das Stichtagsprinzip massgebend, was bedeutet, dass Preisrückgänge auf Gegenständen des Umlaufvermögens der Periode anzulasten sind, in welcher der Rückgang stattfindet. So sind in der neuen Periode entstehende, negative Preisentwicklungen bei Devisen, Wertschriften oder Warenvorräten – letztere unter Vorbehalt der verlustfreien Bewertung – im alten Abschluss nicht zu erfassen, sondern deren finanzielle Auswirkungen ggf. im Anhang offenzulegen. Werden für solche Vorgänge gleichwohl noch im alten Abschluss Wertberichtigungen oder Rückstellungen gebildet, kann – trotz nicht sachgerechter zeitlicher Abgrenzung – nicht von einer Falschbilanzierung gesprochen werden, weil die Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die schweizerische Rechnungslegungspraxis dem Prinzip der Vorsicht viel Platz einräumen. In diesem Fall werden aber durch die zeitlich vorgezogene Bildung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen stille Reserven geschaffen.

III.5.16.2.2 Eintragungen in öffentliche Register

866 Bei der Handänderung von Grundeigentum ist der Eintrag in das Grundbuch konstitutiv. Daher ist eine vorherige definitive buchhalterische Berücksichtigung nur ausnahmsweise zulässig (vgl. III.2.16.2).

Analog hat bei einer Kapitalerhöhung oder eine Kapitalherabsetzung die Eintragung im Handelsregister konstitutive Wirkung. Damit ist grundsätzlich das Datum der Eintragung massgebend. Ausnahmsweise lässt sich eine Erfassung in alter Rechnung recht-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fertigen, sofern die beschliessende Generalversammlung im alten Geschäftsjahr stattgefunden hat, der Eintrag im Handelsregister jedoch in neuer Rechnung, aber noch vor Erstellung der Jahresrechnung erfolgt ist.

III.5.16.3 Vertragsgeschäfte nach dem Bilanzstichtag mit Rückwirkungsklauseln

867 Da die Bilanz auf einen Stichtag erstellt wird, ist grundsätzlich die Rechtslage an diesem Tag massgebend. Sollen ausnahmsweise durch vertragliche Vereinbarung gewisse Geschäftsvorfälle noch in alter Rechnung erfasst werden, sind diese in der alten Periode zu valutieren. Der entsprechende Vertrag selbst darf jedoch nicht zurückdatiert werden. Denkbar sind insbesondere der Kauf oder Verkauf von Wertschriften oder Beteiligungen in alter Rechnung oder ein Forderungsverzicht, wobei es sich um wirtschaftlich begründete Geschäftsvorfälle und nicht um Scheingeschäfte handeln muss. Für die Verbuchung von Geldtransaktionen mit Valuta im alten Geschäftsjahr bedarf es des Einverständnisses der eingeschalteten Bank.

III.5.17 Gründe des vorzeitigen Rücktritts oder der Abberufung der Revisionsstelle

868 Tritt eine Revisionsstelle zurück, muss sie den Verwaltungsrat über die Gründe des Rücktritts informieren (Art. 730a Abs. 3 OR). Erfolgt der Rücktritt der Revisionsstelle vorzeitig, müssen die Gründe für den Rücktritt im Anhang offengelegt werden (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 OR). Der Verwaltungsrat muss zudem die nächste Generalversammlung über die Gründe des Rücktritts informieren. Gemäss Botschaft vom 23. Juni 2004 (BBl 2004, 4030) ist diese doppelte Information erforderlich, weil einerseits die nächste Generalversammlung nicht in jedem Fall erst nach Offenlegung der Jahresrechnung stattfindet (d.h., es kann sich um eine ausserordentliche Generalversammlung handeln) und andererseits der Adressatenkreis der Jahresrechnung über die Teilnehmenden an der Generalversammlung hinausreicht.

Ein vorzeitiger Rücktritt liegt vor, wenn die Revisionsstelle vor Ablauf der Amtsdauer zurücktritt, ohne dass sie der Generalversammlung Bericht über die Revision erstattet. Nicht als vorzeitiger Rücktritt kann somit ein Rücktritt auf das Ende der Amtsperiode ohne Wiederwahl bezeichnet werden, wenn der Generalversammlung ein Bericht der Revisionsstelle zur letzten Jahresrechnung vorliegt und die Abnahme der Jahresrechnung erfolgt. Ebenso gilt eine Abberufung der gewählten Revisionsstelle durch die Generalversammlung (Art. 705 Abs. 1 und Art. 730a Abs. 4 OR) nicht als vorzeitiger Rücktritt.

Wortlaut und Umfang der Offenlegung richten sich nach der Begründung der Revisionsstelle, welche bei einem vorzeitigen Rücktritt in der Regel schriftlich vorliegen dürfte.

Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen. Bei einer Abberufung sind die Gründe, welche dazu geführt haben, ebenso im Anhang offenzulegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.5.18 Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen innerhalb eines Kapitalbands

869 Die Statuten können den Verwaltungsrat ermächtigen, während einer Dauer von längstens fünf Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern. Sie legen fest, innerhalb welcher Grenzen der Verwaltungsrat das Aktienkapital erhöhen und herabsetzen darf (Art. 653s OR). Im Anhang sind die in den Statuten festgelegte Bandbreite, deren Laufzeit sowie die erfolgten Erhöhungen und Herabsetzungen auszuweisen.

III.5.19 Angaben zur Aufwertung (Art. 725c OR)

870 Betreffend notwendiger Angaben zu Aufwertungen vgl. III.6.3.5.

III.5.20 Zusätzliche Angaben für grössere Unternehmen

871 Unternehmen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, gelten als grössere Unternehmen im Sinne des Rechnungslegungsrechts und müssen u.a. zusätzliche Angaben im Anhang der Jahresrechnung machen (Art. 961 Ziff. 1 OR, vgl. II.6).

872 Auf die Erstellung eines erweiterten Anhangs kann verzichtet werden, wenn das Unternehmen selbst oder eine juristische Person, die das Unternehmen kontrolliert, eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt (Art. 961d OR).

873 Zusätzlich offengelegt werden müssen (Art. 961a OR):
- Angaben zu den langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten, aufgeteilt auf folgende Fälligkeiten:
  - innerhalb von einem bis fünf Jahren;
  - nach fünf Jahren.
- Honorar der Revisionsstelle, je gesondert für:
  - Revisionsdienstleistungen;
  - andere Dienstleistungen.

874 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten sind Bestandteil der Mindestgliederung (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 2 lit. a OR). Somit orientiert sich der Ausweis an der Darstellung in der Bilanz.

875 Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres (kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten) sind grundsätzlich als kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 1 lit. b OR) und demzufolge nicht mehr Bestandteil der langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten.

876 Die Offenlegung der Honorare der Revisionsstelle soll Anhaltspunkte für die Beurteilung von deren Unabhängigkeit geben. Als Revisionsdienstleistungen gelten alle gesetzlichen Prüfungsdienstleistungen (vgl. Art. 2 lit. a RAG, u.a. ordentliche Revision, eingeschränkte Revision, Gründungsprüfung, Prüfung zur Kapitalerhöhung, Prüfung zur Kapitalherabsetzung, Prüfungsbestätigung betreffend vorzeitige Verteilung des Ver-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

mögens bei Liquidation). Bei einem konzernrechnungspflichtigen Unternehmen umfassen die Revisionsdienstleistungen auch die Prüfung der Konzernrechnung. Offenzulegen sind die periodengerecht im Aufwand erfassten Honorare (Accrual-Prinzip).

877 Alle übrigen Dienstleistungen der Revisionsstelle gelten als andere Dienstleistungen. Der Ausweis der entsprechenden Honorare kann nach dem Accrual-Prinzip oder auf Basis der während des Geschäftsjahres in Rechnung gestellten Beträge erfolgen.

III.5.21 Anleihen

878 Betreffend Anleihen vgl. III.2.24.

Als Minimalangaben sind für jede Anleihe Anleihensbetrag, Zinssatz, Fälligkeit und weitere Konditionen (beispielsweise Währung, Wandel- und Optionsrechte etc.) aufzuführen (Art. 959c Abs. 4 OR).

III.5.22 Zusätzliche Angaben für börsenkotierte Aktiengesellschaften

879 Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, veröffentlichen das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse im Anhang der Jahresrechnung.

Offenlegungspflichtig ist das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse des berichterstattenden kotierten Unternehmens selbst. Im Sinne der Intention der Legislative wird empfohlen, die Ergebnisse der Lohngleichheitsanalyse für kontrollierte Tochterunternehmen ebenfalls im Einzel- oder Konzernabschluss des berichterstattenden kotierten Unternehmens offenzulegen.

Ein reiner Verweis auf eine Berichterstattung ausserhalb der Jahresrechnung, beispielsweise auf einen Corporate-Governance-Bericht, gilt als nicht zulässig.

III.5.23 Verzicht auf Erstellung eines Anhangs

880 Einzelunternehmen und Personengesellschaften können auf die Erstellung eines Anhangs verzichten (Art. 959c Abs. 3 OR), es sei denn, sie sind zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für grössere Unternehmen (Art. 961–961d OR) verpflichtet.

881 Sind von den Vorschriften zur Mindestgliederung der Bilanz (Art. 959a OR) bzw. der Erfolgsrechnung (Art. 959b OR) zusätzliche Angaben im Anhang gefordert und wird auf die Erstellung des Anhangs verzichtet, so müssen diese Angaben direkt in der Bilanz bzw. in der Erfolgsrechnung erfolgen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.6 Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c OR[3]

III.6.1 Allgemeines

882 Im Schweizer Rechnungslegungsrecht gilt der allgemeine Grundsatz, dass Aktiven höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Abzug notwendiger Abschreibungen und Wertberichtigungen bewertet werden (Art. 960a OR). Einzig für Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt besteht ein Wahlrecht, diese in der Folgebewertung zu Marktpreisen zu bilanzieren (Art. 960b OR).

In Abweichung von diesem Grundsatz lässt Art. 725c OR im Sanierungsfall zudem eine Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten hinaus zu.

Bei Art. 725c OR handelt es sich um eine Norm des Aktienrechts, die entsprechend für Aktiengesellschaften direkt anwendbar ist. Aufgrund der nachfolgend aufgeführten Verweise bei anderen Rechtsformen auf diese Bestimmung steht jedoch die Möglichkeit zur Aufwertung allen juristischen Personen des Privatrechts gleichermassen zur Verfügung:

- Verein, sofern im Handelsregister eintragungspflichtig (Art. 69d ZGB);
- Stiftung (Art. 84a Abs. 4 ZGB);
- Kommanditaktiengesellschaft (Art. 764 Abs. 2 OR);
- GmbH (Art. 820 OR);
- Genossenschaft (Art. 903 Abs. 1 OR).

III.6.2 Voraussetzungen und Zweck

883 Damit eine Aufwertung nach Art. 725c OR vorgenommen werden kann, müssen kumulativ die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. Beim aufzuwertenden Objekt handelt es sich um eine Beteiligung oder ein Grundstück (vgl. III.6.2.1).
2. Es liegt ein Kapitalverlust oder eine buchmässige Überschuldung vor (vgl. III.6.2.2).
3. Die Aufwertung erfolgt maximal bis zum wirklichen Wert oder – falls restriktiver – bis zur Behebung des Kapitalverlusts / der buchmässigen Überschuldung (vgl. III.6.2.3).
4. Die Revisionsstelle (oder bei deren Fehlen ein zugelassener Revisor oder eine zugelassene Revisorin) bestätigt schriftlich, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind (vgl. III.6.2.4).

884 Keine Bedingung ist hingegen, dass der Kapitalverlust oder die buchmässige Überschuldung durch die Aufwertung vollständig behoben werden. Bei nur teilweiser Behebung muss die Aufwertung entsprechend mit ergänzenden Sanierungsmassnahmen kombiniert werden.

[3] Weitgehend unveränderter Auszug aus: Loser, Silvan: Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c nOR, EXPERT FOCUS Ausgabe 2021 | Juni. Für Quellennachweise und illustrative Beispiele vgl. die angegebene Publikation.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

885 Durch die Aufwertung erhöht sich das bilanziell ausgewiesene Eigenkapital des Unternehmens. Sofern nach der Aufwertung kein Kapitalverlust resp. keine buchmässige Überschuldung mehr besteht, entfallen die Handlungspflichten des Verwaltungsrats gemäss Art. 725a OR (Kapitalverlust) resp. Art. 725b OR (Überschuldung). Ungeachtet des verbesserten Bilanzbildes muss der Verwaltungsrat jedoch bei drohender Zahlungsunfähigkeit weitere Massnahmen zur Sanierung treffen oder solche der Generalversammlung beantragen, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen (Art. 725 OR).

III.6.2.1 Gegenstand von Aufwertungen

886 Für eine Aufwertung kommen ausschliesslich Beteiligungen oder Grundstücke in Frage. Nicht möglich ist eine Aufwertung damit z.B. bei Vorräten, mobilen Sachanlagen oder immateriellen Werten.

887 Der Begriff Beteiligung ist im Rechnungslegungsrecht definiert. Gemäss Art. 960d Abs. 3 OR sind Beteiligungen Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Letzterer wird bei einem Stimmrechtsanteil von mindestens 20 % vermutet, wobei diese Vermutung widerlegt werden kann.

888 Demgegenüber findet sich der Begriff Grundstück nicht im Rechnungslegungsrecht. Gemeint sind hier Grundstücke im Sinne des Sachenrechts (Art. 655 ZGB). Unter den sachenrechtlichen Grundstücksbegriff fallen z.B. Land sowie mit diesem fest verbundene Bauten (Liegenschaften), selbstständige und dauernde Baurechte oder Stockwerkeigentum. Für Sonderfälle wird auf die einschlägige Literatur und die Rechtsprechung zum Sachenrecht verwiesen.

III.6.2.2 Kapitalverlust und Überschuldung

889 Nach Art. 725a Abs. 1 OR liegt ein *Kapitalverlust* vor, wenn «die Aktiven abzüglich der Verbindlichkeiten die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre und Aktionärinnen zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr decken». Ein Kapitalverlust liegt also vor, wenn das bilanzielle Eigenkapital kleiner ist als die Hälfte des geschützten Kapitals. Zum *geschützten Kapital* gehören im Einzelnen:

(i) das Grundkapital (im Handelsregister eingetragenes [nominelles] Aktien- und Partizipationskapital);
(ii) die gesetzliche Kapitalreserve (Art. 671 Abs. 1 OR) und die gesetzliche Gewinnreserve im engeren Sinn (Art. 672 Abs. 1 OR) im Betrag von zusammen maximal 50 % – resp. bei Holdinggesellschaften 20 % – des Grundkapitals; sowie
(iii) der volle Betrag der gesetzlichen Gewinnreserven für eigene Kapitalanteile im Konzern (Art. 659b Abs. 2 OR) und aus Aufwertungen (Art. 725c Abs. 1 OR).

890 Eine *Überschuldung* liegt vor, wenn «die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht mehr durch Aktiven gedeckt sind» (Art. 725b Abs. 1 OR), also das Eigenkapital negativ ist.

891 Massgebend für die Beurteilung, ob ein Kapitalverlust oder eine buchmässige Überschuldung vorliegt, ist ein nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung erstellter Einzelabschluss. Abzustellen ist auf die buchmässige Situation ohne Berück-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sichtigung allfälliger stiller Reserven. Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist es nicht erforderlich, dass alle übrigen Aktiven bis auf die gesetzlichen Höchstwerte aufgewertet und die Verbindlichkeiten inkl. Rückstellungen auf das geringste notwendige Mass reduziert worden sind, bevor eine Aufwertung zulässig ist. In der Regel wird das bilanzierende Unternehmen jedoch bestrebt sein, einen buchmässigen Kapitalverlust oder eine buchmässige Überschuldung zu vermeiden und eine Aufwertung nach Art. 725c OR erst als letzte Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Bevor vom Kostenwertprinzip abgewichen wird, ist es daher empfehlenswert und im Sinne der gesetzlichen Regelung, zuerst stille Reserven so weit wie möglich aufzulösen.

III.6.2.3 Maximaler Betrag der Aufwertung

III.6.2.3.1 Aktivseitige und passivseitige Betrachtung

892 Für die Bestimmung der maximal möglichen Aufwertung ist eine aktivseitige und eine passivseitige Betrachtung notwendig. Der maximale Aufwertungsbetrag entspricht hierbei dem tieferen Wert aus dem maximalen aktivseitigen Aufwertungsbetrag und dem maximalen passivseitigen Aufwertungsbetrag (vgl. Abbildung 26).

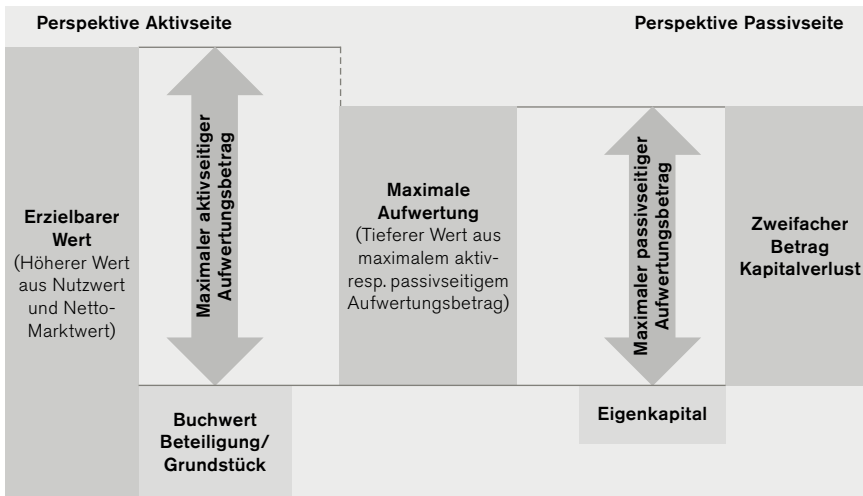


Abbildung 26: Maximaler Betrag der Aufwertung

III.6.2.3.2 Maximaler aktivseitiger Aufwertungsbetrag

893 Die aktivseitige Bewertungsobergrenze bildet der wirkliche Wert der aufzuwertenden Beteiligungen oder Grundstücke (Art. 725c Abs. 1 OR). Wie dieser wirkliche Wert zu bestimmen ist, wird vom Gesetzgeber offengelassen. Aus Sicht der Rechnungslegung muss der wirkliche Wert dem erzielbaren Wert, d.h. dem höheren Wert aus Nutzwert und Netto-Marktwert entsprechen. Jeder übersteigende Betrag würde dazu führen, dass unmittelbar nach der Aufwertung wieder eine Wertberichtigung (Impairment) erfasst werden müsste, da Beteiligungen und Grundstücke in der Folgebewertung maximal zu ihrem erzielbaren Wert bilanziert werden dürfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Betreffend Bestimmung des erzielbaren Werts von Beteiligungen und Grundstücken vgl. III.2.15.3 resp. III.2.16.3. Bei *betrieblichen Grundstücken* ist die Ermittlung des Nutzwerts schwierig und mit erheblicher Unsicherheit behaftet, sodass im Rahmen von Aufwertungen (gleich wie bei nicht betrieblichen Grundstücken) meist nur auf den Netto-Marktwert abgestellt wird. Für die Bestimmung des Netto-Marktwerts von Grundstücken ist es unerlässlich, externe Gutachten von anerkannten Schätzungsexperten einzuholen.

Im Falle von betriebsnotwendigen Beteiligungen und Grundstücken ist zusätzlich zu prüfen, ob das buchmässige Eigenkapital auch nach Aufwertung unter dem Gesamtunternehmenswert liegt (da dies ansonsten Wertberichtigungsbedarf auf anderen Aktiven implizieren würde). In kritischen Fällen ist es daher angezeigt, neben dem erzielbaren Wert des aufzuwertenden Aktivums auch den Gesamtwert des Unternehmens auf Basis anerkannter Methoden zu bestimmen.

Der maximale aktivseitige Aufwertungsbetrag entspricht der Differenz zwischen dem erzielbaren Wert und dem Buchwert in der Bilanz.

Sofern die Aufwertung zu Steuerfolgen führt, sind diese entsprechend zu berücksichtigen und abzugrenzen (vgl. III.6.4).

III.6.2.3.3 Maximaler passivseitiger Aufwertungsbetrag

894 Passivseitig ist die Aufwertung auf die Behebung des Kapitalverlusts nach Artikel 725a OR resp. die Behebung der Überschuldung nach Artikel 725b OR begrenzt. Gemäss dem Gesetzeswortlaut ist eine Aufwertung demzufolge bis zur Höhe des Betrags möglich, der erforderlich ist, um den Kapitalverlust im Sinne von Art. 725a OR zu beseitigen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Aufwertungsbetrag via Aufwertungsreserve in die Bemessungsgrundlage für den Kapitalverlust einfliesst. Entsprechend ergibt sich der maximale passivseitige Aufwertungsbetrag gemäss folgender Formel:

Maximaler passivseitiger Aufwertungsbetrag = [0,5 × geschütztes Kapital vor Aufwertung ./. bilanzielles Eigenkapital vor Aufwertung] × 2.

Der Aufwertungsbetrag entspricht damit dem zweifachen Betrag des Kapitalverlusts. Betreffend Bestandteile des geschützten Kapitals vgl. III.6.2.2.

Die Berechnungsformel für den maximalen passivseitigen Aufwertungsbetrag berücksichtigt keine in Zukunft erwarteten Verluste. Bei hohen aktivseitig erzielbaren Werten führt diese passivseitige Obergrenze deshalb in Situationen, wo auch inskünftig Verluste zu erwarten sind, zum unbefriedigenden Resultat, dass ggf. zum nächsten Bilanzstichtag erneut eine Aufwertung vorzunehmen ist. Dem Zweck der Vorschrift würde dies zuwiderlaufen. So wie bestehende stille Reserven nicht aufgelöst werden müssen (vgl. III.6.2.2), ist es deshalb zulässig, mit Blick auf erwartete Verluste in der Jahresrechnung resp. im Zwischenabschluss zusätzliche stille Reserven zu bilden und dadurch den maximalen Aufwertungsbetrag zu erhöhen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.6.2.4 Prüfungsbericht der Revisionsstelle

895 Gemäss den gesetzlichen Vorgaben darf eine Aufwertung nach Art. 725c OR nur vorgenommen werden, wenn die Revisionsstelle (oder bei Fehlen einer Revisionsstelle ein beauftragter zugelassener Revisor oder eine Revisorin) schriftlich bestätigt, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind.

Der Prüfungsbericht der Revisionsstelle resp. des zugelassenen Revisors ist an den Verwaltungsrat gerichtet und basiert auf dem entsprechenden Berichtsbeispiel von EXPERTsuisse. Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung die Aufwertung und das Ergebnis der Prüfung spätestens bei der Abnahme der Jahresrechnung offen (in der Regel mittels entsprechender Anhangsangabe in der Jahresrechnung).

III.6.3 Rechnungslegung

III.6.3.1 Begriffliches: HB I und HB II

896 Der Begriff HB I (Handelsbilanz I) steht im Folgenden für den handelsrechtlichen OR-Einzelabschluss. Der Begriff HB II (Handelsbilanz II) wird demgegenüber für einen Abschluss ohne stille Willkürreserven verwendet. Dies kann z.B. ein zusätzlicher Abschluss nach Swiss GAAP FER oder ein Reporting Package für Zwecke einer Konzernrechnung nach IFRS sein.

III.6.3.2 Abbildung der Aufwertung in Bilanz und Erfolgsrechnung

III.6.3.2.1 Wiedereingebrachte Abschreibungen vs. Aufwertungsreserve

897 Mit Bezug auf die Abbildung der Aufwertung in der Jahresrechnung stellt sich zunächst die Frage, welcher Teil der Aufwertung als wiedereingebrachte Abschreibungen (resp. wiedereingebrachte Wertberichtigungen) qualifiziert und welcher Teil der Aufwertungsreserve zuzuweisen ist. Das Gesetz enthält dazu keine eindeutige Regelung. Grundsätzlich sind hier die nachfolgenden Lösungsvarianten als zulässig anzusehen (vgl. Abbildung 27):

- *Option 1:* Die Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Buchwert HB I wird als wiedereingebrachte Abschreibungen, die Differenz zwischen der Bewertungsobergrenze und den Anschaffungskosten als Aufwertungsreserve erfasst. Das erfolgswirksame Rückgängigmachen der gesamten früheren Abschreibungen kommt nur im vorliegenden engen Rahmen der gesetzlich legitimierten Aufwertung in Frage und ist ansonsten ausgeschlossen (da dieser Betrag die Höhe der handelsrechtlichen stillen Reserven übersteigt).
- *Option 2:* Die Differenz zwischen dem Buchwert HB II und dem Buchwert HB I wird als wiedereingebrachte Abschreibungen, die Differenz zwischen der Bewertungsobergrenze und dem Buchwert HB II als Aufwertungsreserve erfasst. Bei dieser Option werden im Ergebnis die handelsrechtlichen stillen Reserven erfolgswirksam aufgelöst, der Restbetrag wird der Aufwertungsreserve zugewiesen.
- *Option 3:* Die gesamte Differenz zwischen der Bewertungsobergrenze und dem Buchwert HB I wird als Aufwertungsreserve erfasst.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

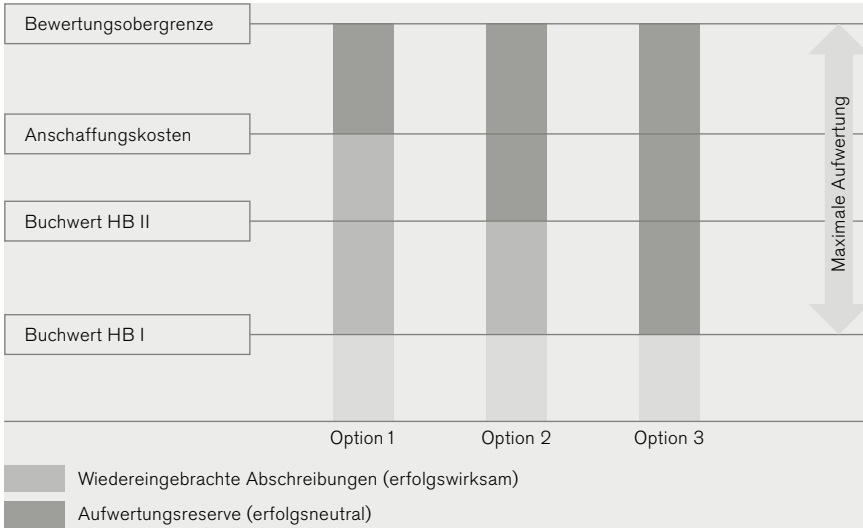


Abbildung 27: Wiedereingebrachte Abschreibungen vs. Aufwertungsreserve

Wiedereingebrachte Abschreibungen sind erfolgswirksam zu erfassen und in der Erfolgsrechnung als ausserordentlicher Ertrag auszuweisen. Im Umfang der aufgelösten handelsrechtlichen stillen Reserven ist auch eine Verrechnung mit den Abschreibungen möglich.

III.6.3.2.2 Bildung und Ausweis der Aufwertungsreserve

898 Die Bildung der Aufwertungsreserve erfolgt ohne Berührung der Erfolgsrechnung direkt innerhalb der Bilanz (Buchung: aufgewertetes Aktivum an Aufwertungsreserve). Eine Bildung via Erfolgsrechnung (Buchungen: aufgewertetes Aktivum an Ertrag und Aufwand an Aufwertungsreserve) würde zum einen zur erfolgswirksamen Erfassung von unrealisierten Gewinnen führen, was ausserhalb der Marktpreisbewertung nach Art. 960b OR einen Verstoss gegen das Realisationsprinzip darstellt. Zum anderen ist eine Bildung von gesetzlichen Reserven via Erfolgsrechnung in der OR-Rechnungslegung nicht vorgesehen und würde das Prinzip der Verkettung von Bilanz und Erfolgsrechnung verletzen.

Gemäss Art. 725c Abs. 1 OR ist die Aufwertungsreserve in der Bilanz als Unterposition der gesetzlichen Gewinnreserve (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. c OR) auszuweisen.

III.6.3.2.3 Zeitpunkt der Erfassung

899 Die Aufwertung nach Art. 725c OR stellt einen Bewertungsvorgang im Rahmen der Abschlusserstellung (Jahresrechnung/Zwischenabschluss) dar. Obschon der erforderliche Prüfungsbericht der Revisionsstelle resp. des zugelassenen Revisors in der Regel erst nach dem Bilanzstichtag erstellt wird, handelt es sich bei einer Aufwertung nicht um ein (werterhellendes oder wertbegründendes) Ereignis nach dem Bilanzstichtag. Der Prüfungsbericht zuhanden des Verwaltungsrats hat keine konstitutive Wirkung, sondern

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

bestätigt lediglich die Rechtmässigkeit der per Bilanzstichtag vorgenommenen spezifischen Bewertung (ähnlich wie die Revisionsstelle auch nach dem Abschlussstichtag ein Urteil zur gesamten Jahresrechnung abgibt).

Die Aufwertung wird entsprechend bereits im Abschluss erfasst, auch wenn die diesbezügliche Beschlussfassung und die Erstellung der notwendigen Dokumentation erst nach dem Bilanzstichtag erfolgen. Spätestens bei Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat muss der gesonderte Prüfungsbericht der Revisionsstelle resp. des zugelassenen Revisors oder der zugelassenen Revisorin aber vorliegen. Die Aufwertungsreserve ist gleichzeitig mit der Aufwertung zu bilden, eine spätere Zuweisung im Rahmen der Gewinnverwendung durch die Generalversammlung ist nicht zulässig. Die Generalversammlung genehmigt die Aufwertung inkl. Reservenbildung nachgelagert. Mit der Abnahme der Jahresrechnung durch die Generalversammlung wird indirekt auch die Aufwertung gutgeheissen.

III.6.3.3 Folgebewertung des aufgewerteten Aktivums

900 Art. 725c Abs. 3 OR hält fest, dass die Aufwertungsreserve nur durch Wertberichtigung oder Veräusserung der aufgewerteten Aktiven sowie durch Umwandlung in Aktien- oder Partizipationskapital aufgelöst werden kann.

901 Mit Bezug auf die *Wertberichtigung* wird keine verpflichtende Auflösung ab einem bestimmten Zeitpunkt verlangt. Abhängig vom Aufwertungsgegenstand ist wie folgt vorzugehen:

- *Grundstücke:* Nach der Aufwertung wird mit der planmässigen Abschreibung über die Restnutzungsdauer weitergefahren. Dabei werden die Abschreibungen (und ggf. Wertberichtigungen) so lange gegen die Aufwertungsreserve gebucht, bis diese aufgebraucht ist (Buchung: Aufwertungsreserve an aufgewertetes Aktivum); danach erfolgt die Abschreibung wieder über die Erfolgsrechnung.
- *Beteiligungen:* Beteiligungen unterliegen keinem nutzungs- oder altersbedingten Wertverlust, sodass in der Folgebewertung keine planmässigen Abschreibungen vorzunehmen sind. Nach der Aufwertung werden entsprechend nur Wertberichtigungen erfasst, sofern der erzielbare Wert des aufgewerteten Aktivums unter den neuen Buchwert sinkt (Buchung: Aufwertungsreserve an aufgewertetes Aktivum).

902 Auf dieselbe Weise kann die Aufwertung auch freiwillig – ganz oder teilweise – rückgängig gemacht werden. Der Verwaltungsrat entscheidet darüber, wann die Aufwertungsreserve aufgelöst resp. zurückgebucht wird. Allerdings ist sicherzustellen, dass die Auflösung nicht missbräuchlich, zwecks Aushebelung des Anschaffungskostenprinzips, hinausgezögert wird: Eine Rückbuchung der Aufwertungsreserve muss daher spätestens dann erfolgen, wenn nach einer solchen Rückbuchung kein Kapitalverlust im Sinne von Art. 725a OR mehr besteht.

903 Bei einer *Veräusserung* des aufgewerteten Aktivums wird zunächst die Aufwertungsreserve in vollem Umfang mit dem Buchwert des Aktivums verrechnet (Buchung: Aufwertungsreserve an aufgewertetes Aktivum). Der erfolgswirksam zu erfassende Veräusserungserlös ergibt sich dann als Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem um den Betrag der Aufwertungsreserve korrigierten Buchwert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

904 Eine *Umwandlung* der Aufwertungsreserve in Aktien- oder Partizipationskapital erfolgt nach den Vorschriften von Art. 652d OR (Kapitalerhöhung aus Eigenkapital). Die Umwandlung bewirkt eine noch weitergehende Ausschüttungssperre, da die Entnahme von Mitteln aus dem Grundkapital nur im Rahmen eines Kapitalherabsetzungsverfahrens (Art. 653j ff. OR) möglich ist.

III.6.3.4 Auswirkungen auf Bestand und Veränderung der stillen Reserven

905 Die handelsrechtlichen stillen Reserven auf Aktiven werden als Differenz zwischen dem Buchwert HB II und dem Buchwert HB I ermittelt (vgl. III.2.33.2). Gemäss Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR ist der Gesamtbetrag der Nettoauflösung von stillen Reserven im Anhang auszuweisen, sofern dadurch das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird.

Nach erfolgter Aufwertung entspricht der Bestand an (ggf. negativen) stillen Reserven der Differenz zwischen dem Buchwert HB II und dem neuen Buchwert HB I abzüglich Aufwertungsreserve. Die Aufwertungsreserve bildet nicht Teil der stillen Reserven. Solange die Aufwertungsreserve besteht, ist der in der Erfolgsrechnung erfasste Abschreibungsaufwand in der HB I kleiner als in der HB II, sodass stille Reserven aufgelöst werden.

III.6.3.5 Ausweis im Anhang

906 Gemäss den allgemeinen Offenlegungsvorschriften in Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR hat der Anhang Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung zu enthalten. Mit Verweis auf den genannten Gesetzesartikel hält die Botschaft zum revidierten Aktienrecht fest, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Aufwertung und das Ergebnis der Prüfung spätestens bei der Abnahme der Jahresrechnung offenlegt.

Gestützt darauf enthält der Anhang aus Gründen der Transparenz für jede vorgenommene Aufwertung im Minimum die folgenden Angaben:

- aufgewertete Position (z.B. Beteiligung A / Grundstück B) inkl. Bilanzposition, in welcher diese ausgewiesen wird;
- Höhe der im Zeitpunkt der Aufwertung gebildeten Aufwertungsreserve sowie nachgelagerte Veränderungen (z.B. in Form eines Spiegels);
- Datum des Prüfungsberichts der Revisionsstelle resp. des zugelassenen Revisors oder der zugelassenen Revisorin.

Diese Angaben sind so lange im Anhang aufzuführen, als der zugehörige Teil der Aufwertungsreserve bilanziert werden muss.

III.6.4 Steuerliche Auswirkungen

III.6.4.1 Grundsatz

907 Die steuerlichen Implikationen werden vorliegend nur summarisch thematisiert. Insbesondere wird nicht auf spezifische kantonale Besonderheiten eingegangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips ermittelt sich der steuerbare Gewinn generell ausgehend vom Saldo der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung. Von diesem wird insoweit abgewichen, als das Steuerrecht spezifische (Korrektur-)Normen enthält.

Abweichende Steuervorschriften bestehen im Falle von erfolgsneutralen Aufwertungen, nicht jedoch im Falle von erfolgswirksam erfassten wiedereingebrachten Abschreibungen.

III.6.4.2 Wiedereingebrachte Abschreibungen

908 Erfolgswirksam wiedereingebachte Abschreibungen bilden generell Teil des steuerbaren Gewinns. Im Falle von Beteiligungen kommt der Beteiligungsabzug nicht zur Anwendung, da auch die vorgängigen Wertberichtigungen steuerreduzierend geltend gemacht werden konnten (Art. 70 Abs. 4 lit. a DBG und Art. 28 Abs. 1ter StHG).

III.6.4.3 Erfolgsneutrale Aufwertungen (inkl. Aufwertungen über die Anschaffungskosten hinaus)

909 Erfolgsneutrale Aufwertungen von Beteiligungen und Grundstücken werden auf *Bundesebene* als nicht der Erfolgsrechnung gutgeschriebene Erträge dem steuerbaren Gewinn hinzugerechnet (Art. 58 Abs. 1 lit. c DBG). Abschreibungen auf den aufgewerteten Aktiven werden steuerlich nur anerkannt, wenn die mit dem (steuerlichen) Aufwertungsertrag verrechneten Verlustvorträge im Zeitpunkt der Abschreibung noch verrechenbar gewesen wären (Art. 62 Abs. 3 DBG). Damit wird verhindert, dass die siebenjährige Verlustvortragsmöglichkeit durch Aufwertung und anschliessende Wiederabschreibung verlängert werden kann. Bei Aufwertungen auf Beteiligungen – auch über die Anschaffungskosten hinaus – kann der Beteiligungsabzug nicht geltend gemacht werden (Art. 70 Abs. 2 lit. c DBG).

910 Auf *Kantonsebene* werden erfolgsneutrale Aufwertungen von Beteiligungen gleich wie bei der direkten Bundessteuer dem steuerbaren Gewinn hinzugerechnet (Art. 24 Abs. 1 lit. b StHG). Mangels Regelung im StHG gewähren einige Kantone bei Aufwertungen über die Anschaffungskosten hinaus den Beteiligungsabzug (z.B. Zürich), andere nicht. Mit Bezug auf die Aufwertung von Grundstücken ist zu unterscheiden, ob Veräusserungsgewinne auf Grundstücken der Grundstückgewinnsteuer (monistisches System) oder der Gewinnsteuer (dualistisches System) unterliegen (Art. 12 Abs. 4 StHG).

- Im monistischen System ist der über die Anschaffungskosten hinausgehende Betrag der Aufwertung nicht steuerbar, da die Aufwertung steuerlich keinen Realisierungstatbestand darstellt. Wiedereingebrachte Abschreibungen und erfolgsneutrale Aufwertungen bis zur Höhe der Anschaffungskosten unterliegen hingegen der Gewinnsteuer. Steuerlich abschreibungsfähig ist somit konsequenterweise nur der Anschaffungswert, nicht aber der über die Anschaffungskosten hinausgehende Aufwertungsbetrag.
- Im dualistischen System erfolgt die Besteuerung gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. b StHG analog zur direkten Bundessteuer, wobei bezüglich steuerlicher Abzugsfähigkeit von späteren Abschreibungen zum Teil weniger strenge Anforderungen bestehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.6.5 Abgrenzung zu anderen Fällen von Aufwertungen

911 Mit der Aufwertung über den Anschaffungswert hinaus nicht zu verwechseln ist die Anpassung von Bilanzwerten, die sich aus der Auflösung stiller Reserven ergibt. Sind in früheren Rechnungsperioden – durch überhöhte Abschreibungen oder durch Nichtauflösung hinfällig gewordener Wertberichtigungen – auf Grundstücken oder Beteiligungen stille Reserven gebildet worden, können diese jederzeit wieder aufgelöst werden. Allenfalls sind die Bestimmungen über den Ausweis aufgelöster stiller Reserven im Anhang zu beachten (Art. 959c Abs. 1 OR, vgl. III.2.33).

Betreffend Aufwertung von Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbarem Marktpreis in einem aktiven Markt vgl. II.4.3.3.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.7 Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung

III.7.1 Allgemeines

912 Das Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) regelt rechtsformübergreifend rechtliche Umstrukturierungen von Unternehmen. Ausführungen zu Gesetz und Prüfungsverfahren im Einzelnen finden sich in den entsprechenden Kapiteln des HWP-Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen» Teile IV.8 bis IV.13. Mit Ausnahme des Erfordernisses aktueller Abschlüsse im Sinne einer Jahresrechnung bzw. eines Zwischenabschlusses (Art. 11 FusG i.V.m. Art. 958 Abs. 2 bzw. 960f OR) beinhaltet das FusG keine spezifischen Regeln zur Rechnungslegung. Somit sind die allgemeinen Vorschriften des Rechnungslegungsrechts und die je nach Rechtsform geltenden gesetzlichen Bestimmungen anwendbar.

Aufgrund der hohen Relevanz der im Verhältnis zu den anderen von diesem Gesetz erfassten Reorganisationen wird im Folgenden vor allem die bilanzielle Erfassung von Fusionen im Einzelabschluss nach OR aufgezeigt. Dabei werden insbesondere die zulässigen Buchungsvarianten erläutert. Die Rechnungslegung bei Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung wird im Weiteren ansatzweise diskutiert (vgl. III.7.3 ff.). Auf die eingehendere Behandlung steuerrechtlicher Konsequenzen solcher Transaktionen und konzerninterner Reorganisationen wird verzichtet. Es empfiehlt sich, sämtliche Umstrukturierungen und Transaktionen umfassend auf ihre steuerlichen Auswirkungen zu prüfen und ggf. durch ein Steuer-Ruling abzusichern. Ebenso empfiehlt es sich, solche Transaktionen dem zuständigen Handelsregisteramt zur Vorprüfung vorzulegen.

III.7.2 Fusion

913 Eine Fusion ist der Zusammenschluss einer oder mehrerer Gesellschaften. Die Fusion wird gegenüber Dritten mit der Eintragung im Handelsregister rechtswirksam. Der Fusionsvertrag kann einen Stichtag nennen, zu welchem der Zusammenschluss wirksam sein soll – die Wahl eines geeigneten Datums kann die buchhalterische Abwicklung der Fusion erleichtern. In der Praxis erfolgt deshalb eine Fusion oft in den ersten sechs Monaten nach dem Bilanzstichtag rückwirkend auf den ersten Tag in der neuen Rechnungsperiode. Auf diesen Stichtag bezieht sich die der Fusion zugrunde liegende Bilanz (nachfolgend Fusionsbilanz), welche von der übertragenden Gesellschaft erstellt wird und die Grundlage der Verbuchung der Fusion bildet.

914 Davon zu unterscheiden ist ein Zwischenabschluss (Art. 11 FusG), der erstellt werden muss, wenn der Bilanzstichtag bei Abschluss des Fusionsvertrags mehr als sechs Monate zurückliegt oder wenn seit Abschluss der letzten Bilanz wichtige Änderungen in der Vermögenslage der an der Fusion beteiligten Gesellschaften eingetreten sind. Bezüglich wichtiger Änderungen in der Vermögenslage gibt es keine allgemeingültigen Kriterien, die als Massstab dienen könnten. Vielmehr ist das pflichtgemässe Ermessen des Erstellers oder der Erstellerin der Fusionsbilanz entscheidend. Für die Erstellung eines Zwischenabschlusses ist grundsätzlich gleich vorzugehen wie für die Erstellung einer Jahresrechnung (Art. 960f OR erlaubt dabei gewisse Erleichterungen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.7.2.1 Fusion mit Kapitalerhöhung

915 In der Regel muss die übernehmende Gesellschaft eine Kapitalerhöhung vornehmen, um den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft entsprechende Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte auszurichten. Die Kapitalerhöhung wird durch das Einbringen der Aktiven und Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft liberiert.

Das Erfassen der übertragenen Aktiven und Verbindlichkeiten in den Büchern der übernehmenden Gesellschaft erfolgt zum Buchwert gemäss Fusionsbilanz. Dieser Buchwert dürfte in den meisten Fällen vom Betrag der Kapitalerhöhung abweichen: Die Höhe der Kapitalerhöhung wird durch das Umtauschverhältnis beeinflusst, welches auf Basis des Unternehmenswerts, also eines aktuellen Werts, ermittelt wird. Die Buchwerte der Fusionsbilanz werden jedoch nicht an aktuelle Werte angepasst. Dadurch entsteht buchmässig entweder ein Fusionsagio oder ein Fusionsdisagio.

916 Ein *Fusionsagio*, d.h. die Differenz zwischen dem höheren Aktivenüberschuss (Buchwert der übernommenen Aktiven abzüglich Verbindlichkeiten) und dem Nennwert der neu ausgegebenen Beteiligungsrechte wird wie das Agio aus einer Kapitalerhöhung in der gesetzlichen Kapitalreserve erfasst (Art. 671 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Eine Aufteilung innerhalb der gesetzlichen Kapitalreserve in steuerliche Kapitaleinlagereserven und andere Kapitalreserven kann nach den steuerlichen Bestimmungen vorgenommen werden. Zur Verwendung der gesetzlichen Kapitalreserve vgl. III.2.31.

917 Ein *Fusionsdisagio* entsteht, wenn der Nennwert der neu ausgegebenen Beteiligungsrechte den Aktivenüberschuss (Buchwert der übernommenen Aktiven abzüglich Verbindlichkeiten) übersteigt. Diese Differenz kann als Goodwill aktiviert, sofort erfolgswirksam abgeschrieben oder direkt mit frei verwendbarem Eigenkapital (vgl. III.2.30) verrechnet werden. Nach einhelliger Lehrmeinung kann der Nennwert der Kapitalerhöhung als Anschaffungswert der übertragenden Gesellschaft betrachtet werden, sofern deren innerer Wert, der für die Festlegung des Umtauschverhältnisses zugrunde gelegt wird, dies rechtfertigt. In der Folge ist die Aktivierung des auf diesem Weg erworbenen Goodwills zulässig. Das eidgenössische Handelsregisteramt vertritt die gegensätzliche Auffassung, dass die Kapitalerhöhung höchstens der Höhe des Nettovermögens (Aktiven abzüglich Verbindlichkeiten) der übertragenden Gesellschaft entsprechen kann. Eine Kapitalerhöhung, die nominell höher als der Buchwert des Nettovermögens der übertragenden Gesellschaft wäre, käme einer unzulässigen Unterpari-Emission gleich. Es empfiehlt sich in einem solchen Fall, beim zuständigen Handelsregisteramt eine Vorprüfung der einzureichenden Unterlagen vornehmen zu lassen.

918 Wird der Goodwill aktiviert, so muss dieser innert einer angemessenen Frist planmässig zulasten der Erfolgsrechnung abgeschrieben werden (vgl. III.2.18). Ein *subjektbezogener* (personenbezogener) Goodwill wird dabei in der Regel eine kürzere Nutzungsdauer aufweisen als ein *objektbezogener*. Die Werthaltigkeit des Goodwills ist periodisch zu überprüfen. Diese Überprüfung kann einen zusätzlichen Wertberichtigungsbedarf ergeben.

919 Sofern der werthaltige Goodwill sofort erfolgswirksam abgeschrieben oder mit frei verwendbarem Eigenkapital verrechnet wird, entstehen stille Reserven. Bei Verrechnung des Goodwills mit frei verwendbarem Eigenkapital sind dieser Sachverhalt und der ver-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

rechnete Betrag im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR). Die durch sofortige Abschreibung des Goodwills oder dessen Verrechnung mit frei verwendbarem Eigenkapital gebildeten stillen Reserven werden über die Nutzungsdauer des Goodwills aufgelöst, was ggf. offenlegungspflichtig ist (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

920 Weiter besteht die Möglichkeit, Aktiven zum teilweisen oder vollständigen Ausgleich des Goodwills im Rahmen der gesetzlichen Höchstbewertungsvorschriften, d.h. zu den Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen bzw. zu Börsenkursen oder beobachtbaren Marktpreisen, neu zu bewerten oder frei gewordene Rückstellungen aufzulösen.

921 Aus steuerrechtlicher Sicht gilt grundsätzlich, dass stille Reserven einer juristischen Person im Falle einer Fusion nicht besteuert werden, sofern die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte übernommen werden und die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht. Das Einbringen von Nettoaktiven über dem bisherigen Steuerwert führt grundsätzlich dazu, dass die Fusion nicht steuerneutral erfolgen kann. Ein Goodwill kann allenfalls steuerneutral aktiviert werden, die Abschreibungen darauf werden aber für Steuerzwecke grundsätzlich aufgerechnet.

III.7.2.2 Fusion ohne Kapitalerhöhung (konzerninterne Fusionen)

III.7.2.2.1 Mutter-Tochter-Fusion

922 Besitzt die übernehmende Gesellschaft bereits alle Aktien der übertragenden Gesellschaft (Mutter-Tochter-Fusion oder Absorptionsfusion), muss keine Kapitalerhöhung vorgenommen werden. Ein Mehr- oder Minderwert ergibt sich als Differenz zwischen dem Beteiligungsbuchwert bei der Muttergesellschaft und dem Aktivenüberschuss der untergehenden Tochtergesellschaft. Die verbleibende Differenz ist wie folgt zu erfassen:

923 Falls der Beteiligungsbuchwert höher ist, kann die entstehende Differenz *(Fusionsverlust)* als Goodwill aktiviert werden. Dies setzt voraus, dass der nach einer anerkannten Methode der Unternehmensbewertung ermittelte innere Wert der untergehenden Beteiligung (vgl. III.2.15) den entsprechenden Beteiligungsbuchwert deckt. Da der Goodwill bereits vor der Fusion implizit im Beteiligungsbuchwert enthalten war, wäre es nicht sachgerecht, die Aktiven und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft zu Buchwerten in die Muttergesellschaft zu übernehmen und der Differenz zum Beteiligungsbuchwert die Aktivierungsfähigkeit zu versagen. Aus handelsrechtlicher Sicht ist die Aktivierungsfähigkeit der Differenz unter dem Titel Goodwill nicht in Zweifel zu ziehen, denn für die Einhaltung des Prinzips der Anschaffungskosten sind nicht die Buchwerte bei der Tochtergesellschaft massgebend, sondern der im Beteiligungsbuchwert verkörperte Anschaffungswert bei der Muttergesellschaft. Ein aktivierter Goodwill ist innert einer angemessenen Frist planmässig zulasten der Erfolgsrechnung abzuschreiben und periodisch auf seine Werthaltigkeit zu überprüfen (vgl. III.2.18). Wird der Goodwill sofort erfolgswirksam abgeschrieben, entstehen stille Reserven. Abschreibungen auf Goodwill werden für Steuerzwecke üblicherweise aufgerechnet.

924 Anstelle der Aktivierung oder Sofortabschreibung ist auch eine Verrechnung des Goodwills mit frei verwendbarem Eigenkapital möglich, was ebenfalls eine Bildung von stillen Reserven darstellt. Der Sachverhalt der Verrechnung und der verrechnete Betrag

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sind im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR). Die durch sofortige Abschreibung des Goodwills oder dessen Verrechnung mit frei verwendbarem Eigenkapital gebildeten stillen Reserven werden über die Nutzungsdauer des Goodwills aufgelöst, was ggf. offenlegungspflichtig ist (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

925 Übersteigt der Buchwert der übernommenen Nettoaktiven den Beteiligungsbuchwert, ergibt sich ein *Fusionsgewinn*. Gemäss Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR sind Einlagen und Zuschüsse von Beteiligungspapierinhaberinnen und -inhabern den gesetzlichen Kapitalreserven zuzuweisen. Bei einer Mutter-Tochter-Fusion wird das Eigenkapital der untergehenden Tochtergesellschaft eher einer (nicht ausgeschütteten) Dividende gleich der überlebenden Muttergesellschaft zugewiesen. Hier ist die Verbuchung in den freiwilligen Gewinnreserven oder als erfolgswirksamer Ertrag naheliegend, da der Fusionsgewinn «von unten nach oben» verschoben wird. Bei einer erfolgsneutralen Erfassung stellt sich die Frage, ob der Fusionsgewinn als Saldogrösse in einer einzigen Position erfasst wird oder ob Komponenten des Fusionsgewinns einzeln und ggf. in unterschiedlichen Positionen verbucht werden können. Eine Aufteilung erscheint einzig für Positionen vertretbar, die zweifelsfrei rückverfolgt werden können (z.B. Zuteilung von Aktienkapital und Kapitalreserve zur gesetzlichen Kapitalreserve, der verbleibende Betrag zur freiwilligen Gewinnreserve). Das gewählte Vorgehen ist im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern.

926 Aus steuerrechtlicher Sicht ist der Buchgewinn Bestandteil des steuerbaren Reingewinns, d.h., es wird von der erfolgswirksamen Erfassung ausgegangen, wobei allenfalls der Beteiligungsabzug geltend gemacht werden kann. Der Fusionsgewinn ist somit grundsätzlich steuerpflichtig. So kann sich zwischen handels- und steuerrechtlichem Abschluss eine Abweichung ergeben.

III.7.2.2.2 Fusion unter Schwestergesellschaften

927 Bei einer Schwesterfusion hält eine Gesellschaft, eine natürliche Person oder eine vertraglich oder gesetzlich verbundene Personengruppe, alle Aktien an den an der Fusion beteiligten Gesellschaften. In diesem Fall ist ebenfalls keine Kapitalerhöhung notwendig. Die übernommene Gesellschaft überträgt sämtliche Aktiven und Verbindlichkeiten auf ihre Schwestergesellschaft.

928 Ein resultierender *Fusionsgewinn* im Betrag der Nettoaktiven der übertragenden Gesellschaft kommt einer Einlage in die gesetzliche Kapitalreserve durch den Inhaber oder die Inhaberin der Beteiligungspapiere im Sinne von Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR gleich.

929 Ein *Fusionsverlust* im Betrag der Nettoverbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft entsteht grundsätzlich nur bei einer Sanierungsfusion, wobei betraglich höhere Verbindlichkeiten als Aktiven auf die Schwestergesellschaft übertragen werden. Eine Fusion ist nur zulässig, wenn nach der Fusion kein Kapitalverlust oder keine Überschuldung eintritt bzw. ausreichende Rangrücktritte vorliegen (Art. 6 FusG). Da keine Kapitalerhöhung stattfindet und somit kein Anhaltspunkt für einen Anschaffungswert der übernommenen Nettoaktiven besteht, sind deren gesetzliche Höchstwerte vor der Fusion massgebend. Der Fusionsverlust ist zwingend mit dem Eigenkapital der übernehmenden Schwestergesellschaft zu verrechnen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

930 Die untergehende Gesellschaft kann vor der Fusion sämtliche obligationenrechtlich zulässigen Sanierungsbuchungen vornehmen (beispielsweise die Auflösung stiller Willkürreserven), um einen Kapitalverlust bzw. eine Überschuldung zu verringern oder zu beseitigen.

931 Bei Fusionen von mehreren Gesellschaften zu einer Gesellschaft können aufgrund der unterschiedlichen Eigenkapitalsituationen der untergehenden Gesellschaften gleichzeitig Fusionsgewinne und -verluste entstehen. Diese Fusionsgewinne bzw. -verluste sind analog den vorstehenden Ausführungen zu erfassen.

932 Aus steuerrechtlicher Sicht bedürfen Fusionen von Schwestergesellschaften – insbesondere bei Sanierungsfusionen – besonderer Abklärungen, da auf Aktionärs- und Gesellschaftsebene steuerliche Konsequenzen resultieren können.

III.7.2.2.3 Tochter-Mutter-Fusion

933 Bei einer Tochter-Mutter-Fusion (Reverse Merger oder Downstream Merger) übernimmt die Tochtergesellschaft die Aktiven und Verbindlichkeiten ihrer eigenen Muttergesellschaft. Die Tochtergesellschaft gelangt dadurch in den Besitz ihrer eigenen Beteiligungsrechte, die sie an die Aktionärinnen und Aktionäre der Muttergesellschaft weiterleitet. Die Aktienzertifikate der Muttergesellschaft werden vernichtet.

Da vor der Fusion keine Grundlage bestand, die Muttergesellschaft bei der Tochtergesellschaft zu bilanzieren, werden neue Aktiven und Verbindlichkeiten in die Bilanz der Tochtergesellschaft eingeführt, ohne dass eine andere Bilanzposition entfällt. Die übernommenen Aktiven (ohne die Beteiligung an der Tochtergesellschaft) und Verbindlichkeiten werden zum Buchwert gemäss Fusionsbilanz bilanziert. Ein resultierender Fusionsgewinn kommt einer Einlage in die gesetzliche Kapitalreserve durch die Inhaberin oder den Inhaber der Beteiligungspapiere im Sinne von Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR gleich. Für die Fusionsbilanz wird der Beteiligungsbuchwert der Tochtergesellschaft mit dem Eigenkapital der Muttergesellschaft verrechnet.

934 Werden Nettoverbindlichkeiten von der Muttergesellschaft übernommen, kann ein (aktivierungsfähiger) *Fusionsverlust* entstehen, sofern diese Nettoverbindlichkeiten stille Reserven beinhalten (vgl. III.7.2.2.1 und III.7.2.2.2). Alternativ können Aktiven im Rahmen der gesetzlichen Höchstbewertungsvorschriften zum Ausgleich des Fusionsverlusts aufgewertet oder frei gewordene Rückstellungen aufgelöst werden.

935 Resultiert der Fusionsverlust nachweislich aus einer gemäss Marktbedingungen erfolgten Akquisition der Tochtergesellschaft (d.h. keine reine konzerninterne Transaktion), kann ggf. aktivierungsfähiger Goodwill vorliegen (vgl. dazu die Überlegungen in III.7.2.2.1 bei einer Mutter-Tochter-Fusion). Der wirtschaftliche Hintergrund ist bei solchen Fällen sehr kritisch zu hinterfragen, insbesondere in Bezug auf Umgehungstatbestände. Unabdingbar ist diesbezüglich eine Kontrollrechnung, in welcher die betragliche Höhe des aktivierungsfähigen Goodwills ins Verhältnis zur ursprünglichen Akquisition gestellt wird. Letztlich führt diese Handhabung dazu, dass die Tochtergesellschaft den eigenen Goodwill bilanziert. Das kann nur dann zulässig sein, wenn der Goodwill in einer (nicht allzu lange zurückliegenden) Transaktion durch die Muttergesellschaft erworben wurde. Schwieriger wird diese Beurteilung, wenn die Muttergesellschaft meh-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

rere Beteiligungen an Tochtergesellschaften hält. Ein aktivierter Goodwill ist innert einer angemessenen Frist planmässig zulasten der Erfolgsrechnung abzuschreiben und periodisch auf seine Werthaltigkeit zu überprüfen (vgl. III.2.18).

936 Im Übrigen entsteht ein *Fusionsverlust* grundsätzlich nur noch bei einer Sanierungsfusion, wobei betraglich höhere Verbindlichkeiten als Aktiven auf die Tochtergesellschaft übertragen werden. Eine solche Fusion ist nur zulässig, wenn nach der Fusion kein Kapitalverlust oder keine Überschuldung eintritt bzw. ausreichende Rangrücktritte vorliegen. Da keine Kapitalerhöhung stattfindet und somit kein Anhaltspunkt für einen Anschaffungswert der übernommenen Nettoaktiven besteht, sind deren gesetzliche Höchstwerte vor der Fusion massgebend. Der Fusionsverlust im Fall einer Sanierungsfusion ist zwingend mit dem Eigenkapital der übernehmenden Tochtergesellschaft zu verrechnen.

937 Die untergehende Muttergesellschaft kann vor der Fusion sämtliche gesetzlich zulässigen Sanierungsbuchungen vornehmen (beispielsweise die Auflösung von stillen Willkürreserven), um einen Kapitalverlust bzw. eine Überschuldung zu verringern oder zu beseitigen.

938 Die Tochter-Mutter-Fusion ist aus steuerlicher Sicht sorgfältig zu prüfen. Steuerfolgen können sich nicht nur auf Stufe der fusionierenden Gesellschaften ergeben, sondern auch bei den Aktionärinnen und Aktionären der zu absorbierenden Muttergesellschaft. So ist z.B. von Steuerfolgen für die Aktionärinnen und Aktionäre bei einer Gratisnennwerterhöhung auszugehen (vgl. ESTV-Kreisschreiben 5a, 4.1.6).

III.7.3 Spaltung

939 Bei der Spaltung überträgt eine übertragende Gesellschaft Vermögensteile an eine oder mehrere übernehmende Gesellschaften. Dabei kann sie entweder ihr gesamtes Vermögen *(Aufspaltung)* oder einen Teil ihres Vermögens *(Abspaltung)* übertragen. Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden Gesellschaft. Im Folgenden wird die Rechnungslegung bei der Abspaltung behandelt, da die Aufspaltung zur Auflösung der übertragenden Gesellschaft und deren Löschung im Handelsregister führt. Die Rechnungslegung bei der übernehmenden Gesellschaft ist identisch, unabhängig davon, ob es sich um eine Auf- oder Abspaltung handelt. Die Spaltung ist mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam.

940 Für die Steuerneutralität von Spaltungen bestehen u.a. separate gesetzliche Anforderungen im Bereich der Betriebserfordernisse und der Fortführung dieser Betriebe. Die Bestimmungen sind auslegungsbedürftig mit der Folge, dass vielfach nur eine Klärung mit den Steuerbehörden die nötige Rechtssicherheit bezüglich der Steuerfolgen bringt. Eine steuerneutrale Spaltung setzt voraus, dass mit dem Betrieb auch ein angemessenes Eigenkapital übertragen wird. Daher qualifiziert der Verkauf eines Betriebs an eine Schwestergesellschaft nicht als gewinnsteuerneutrale Spaltung. Sollte der Spaltung die Steuerneutralität versagt werden, so können umfangreiche negative Steuerkonsequenzen auf Aktionärs- sowie Gesellschaftsebene entstehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.7.3.1 Rechnungslegung bei der übertragenden Gesellschaft

941 Es wird zwischen einer Abspaltung ohne und mit Kapitalherabsetzung unterschieden.

III.7.3.1.1 Abspaltung ohne Kapitalherabsetzung der übertragenden Gesellschaft

942 Um eine Abspaltung ohne Kapitalherabsetzung durchführen zu können, muss die übertragende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital mindestens in der Höhe des Buchwerts des übertragenen Aktivenüberschusses (Buchwert der zu übertragenden Aktiven abzüglich Verbindlichkeiten) verfügen. Der Buchwert des übertragenen Aktivenüberschusses wird dem frei verwendbaren Eigenkapital belastet. Damit ist sichergestellt, dass es bei der übertragenden Gesellschaft nicht zu einem Kapitalverlust oder zu einer Überschuldung kommt. Die gesetzlichen Reserven bleiben bestehen.

III.7.3.1.2 Abspaltung mit Kapitalherabsetzung der übertragenden Gesellschaft

943 Sollte die übertragende Gesellschaft nicht über genügend frei verwendbares Eigenkapital für die Abspaltung des Vermögensteils verfügen, muss sie eine Kapitalherabsetzung im Umfang des Buchwerts des übertragenen Aktivenüberschusses durchführen. Verfügt die übertragende Gesellschaft zwar über frei verwendbares Eigenkapital, jedoch nicht in genügender Höhe, so muss lediglich für einen Teil eine Kapitalherabsetzung durchgeführt werden. Die Höhe der Kapitalherabsetzung richtet sich nach dem Wert des zu übertragenden Vermögensteils und nach dem ggf. anteilsmässig vorhandenen frei verfügbaren Eigenkapital.

III.7.3.2 Rechnungslegung bei der übernehmenden Gesellschaft

944 Bei der Spaltung übernehmen eine oder mehrere Gesellschaften den abgespaltenen Vermögensteil. Dabei ist zu unterscheiden, ob die abgespaltenen Vermögensteile auf eine neu zu gründende Gesellschaft oder auf eine bzw. mehrere bestehende Gesellschaften übertragen werden.

III.7.3.2.1 Spaltung zur Neugründung

945 Bei der Spaltung zur Neugründung übernimmt eine neu zu gründende Gesellschaft die abgespaltenen Vermögensteile. Die spezifischen Bestimmungen des Obligationenrechts zur Gründung der jeweiligen Rechtsform sind anwendbar, wobei jene zur Anzahl der Gründerinnen und Gründer und zur Sacheinlage ausgenommen sind (Art. 34 FusG).

III.7.3.2.2 Spaltung zur Übernahme durch bestehende Gesellschaft

946 Häufig wird eine bestehende Gesellschaft eine Kapitalerhöhung durchführen, um die abgespaltenen Vermögensteile zu übernehmen und den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft Anteils- und Mitgliedschaftsrechte auszurichten. In der Regel ist der Buchwert des übernommenen Vermögensteils höher als die nominelle Kapitalerhöhung. Diese Differenz stellt ein Agio aus Kapitalerhöhung dar und ist in der gesetzlichen Kapitalreserve zu erfassen (Art. 671 Abs. 1 Ziff. 1 OR).

Verfügt die übernehmende Gesellschaft über genügend eigene Aktien, die sie den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern als Gegenleistung für den zu übernehmenden Vermögensteil ausrichtet, kann eine Kapitalerhöhung unterbleiben. Der verbleibende

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Überschuss (übernehmender Vermögensteil abzüglich Anschaffungswert der eigenen Aktien) kommt einer Einlage in die gesetzliche Kapitalreserve durch den Inhaber der Beteiligungspapiere im Sinne von Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR gleich.

III.7.4 Umwandlung

947 Bei einer Umwandlung ändert eine bestehende Gesellschaft ihre Rechtsform. Dabei sind die spezifischen Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs und des Obligationenrechts für die Gründung entsprechend anwendbar. Die Buchwerte der Aktiven und Verbindlichkeiten der bestehenden Gesellschaft werden unverändert übernommen. Anpassungen an die neue Rechtsform werden im Eigenkapital vorgenommen.

III.7.5 Vermögensübertragung

948 Eine Gesellschaft kann ihr ganzes Vermögen oder Teile davon an eine oder mehrere andere Gesellschaften übertragen. Die Vermögensübertragung kann mit oder ohne Gegenleistung erfolgen.

Ob eine zivilrechtliche Vermögensübertragung steuerneutral vollzogen werden kann, hängt grundsätzlich davon ab, ob die Vermögensübertragung aus steuerlicher Sicht als steuerneutrale Spaltung oder steuerneutrale Vermögensübertragung im Konzernverhältnis qualifiziert. Sollte die Vermögensübertragung nicht als steuerneutraler Tatbestand qualifizieren, so können umfangreiche negative Steuerkonsequenzen auf Aktionärs- oder Gesellschaftsebene entstehen.

III.7.5.1 Vermögensübertragung mit Gegenleistung

949 Der Buchwert des übertragenen Aktivenüberschusses wird dem Wert der Gegenleistung gegenübergestellt, und die Differenz zwischen den beiden Werten kann – bei sachgemässer Offenlegung im Anhang – dem frei verwendbaren Eigenkapital belastet oder gutgeschrieben bzw. als Gewinn oder Verlust aus Veräusserung eines Betriebsteils (Vermögensübertragung) in der Erfolgsrechnung der übertragenden Gesellschaft ausgewiesen werden.

III.7.5.2 Vermögensübertragung ohne Gegenleistung

III.7.5.2.1 Rechnungslegung bei der übertragenden Gesellschaft

950 Um eine Vermögensübertragung ohne Gegenleistung durchführen zu können, muss die übertragende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe des Buchwerts des übertragenen Aktivenüberschusses verfügen. Damit ist sichergestellt, dass es bei der übertragenden Gesellschaft weder zu einem Kapitalverlust noch zu einer Überschuldung kommt. Der Buchwert des übertragenen Aktivenüberschusses kann entweder dem frei verwendbaren Eigenkapital oder der Erfolgsrechnung belastet werden.

III.7.5.2.2 Rechnungslegung bei der übernehmenden Gesellschaft

951 In Analogie zur Spaltung kommt der übernommene Vermögensteil bei der übernehmenden Gesellschaft einer Einlage in die gesetzliche Kapitalreserve durch den Inhaber oder die Inhaberin der Beteiligungspapiere im Sinne von Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 OR gleich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.8 Aufzugebende Geschäftsbereiche

III.8.1 Begriffliches

952 Es ist Teil des Wirtschaftslebens, dass Unternehmen z.B. wegen ungenügender Rentabilität oder einer strategischen Neuausrichtung bestimmte Bereiche stilllegen oder abtrennen. Die Weiterführung kann durch einen Verkauf an Dritte, als Management Buyout (MBO), mittels Auf- oder Abspaltung, durch Fusion, Schliessung oder Liquidation beendet werden. Ferner können Unternehmen ihre bisherigen Geschäftsaktivitäten aufgeben, ohne in Liquidation zu treten, um dann mit einem anderen Geschäftszweck weiterzubestehen, z.B. als Immobiliengesellschaft.

953 Der Begriff *discontinued operations* und seine besondere Behandlung in Buchführung und Rechnungslegung haben ihren Ursprung in der angelsächsischen Praxis. Dort wird unter aufgegebenen Geschäftsbereichen der beabsichtigte Verkauf und die beschlossene bzw. durchgeführte Schliessung eines Geschäftszweigs als Ganzes oder in Einzelteilen verstanden. Beim Geschäftsbereich kann es sich um eine Geschäftssparte, um eine geografische Einheit oder um ein bestimmtes Kundensegment handeln. Die nicht weitergeführten Aktivitäten müssen eine gewisse Bedeutung im Rahmen der gesamten Geschäftsaktivitäten aufweisen, damit sie als discontinued operations gelten. Die Veräusserung eines unbedeutenden Tochterunternehmens oder eines Teils einer bestehenden Produktelinie fällt in der Regel nicht unter diesen Begriff. Zudem ist es erforderlich, dass die Geschäftsaktivitäten in Bezug auf die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen ausgeschieden werden können, und zwar sowohl gegenständlich als auch hinsichtlich der Rechnungslegung.

954 Nachstehend werden die Rechnungslegung und der Ausweis von aufgegebenen Geschäftsbereichen behandelt (zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit des Unternehmens als Gesamtes vgl. III.9).

III.8.2 Behandlung in der Rechnungslegung

Zum Verkauf bestimmte Geschäftsbereiche

955 Bei zum Verkauf bestimmten Geschäftsbereichen ist nicht die Einstellung der Tätigkeit (Art. 958a Abs. 2 OR) geplant, sondern es besteht die Absicht, den betreffenden Geschäftsbereich innerhalb der nächsten zwölf Monate zu veräussern. Somit erfolgt dessen Bilanzierung bis zum tatsächlichen Verkauf zu Fortführungswerten. Ein Gewinn wird erst im Zeitpunkt des Verkaufs erfasst und stellt typischerweise einen ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Ertrag dar (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 9 bzw. Art. 959b Abs. 3 Ziff. 6 OR, vgl. III.3.12). Ist hingegen von einem unter dem Buchwert liegenden Veräusserungswert auszugehen, sind entsprechende Wertberichtigungen sofort zu bilden (Art. 960a Abs. 3 OR). Der daraus resultierende Verlust hat in der Regel ebenfalls einen ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Charakter.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

956 Das Gesetz sieht keine expliziten Positionen für die Darstellung von zum Verkauf bestimmten Geschäftsbereichen im Abschluss nach Obligationenrecht vor. Folgende drei Darstellungsarten werden als zulässig erachtet:

1. Darstellung ohne separaten Ausweis als «discontinued operations» mit Erläuterungen zur Transaktion sowie Offenlegung wichtiger Kennzahlen des zum Verkauf bestimmten Geschäftsbereichs im Anhang;
2. Ausweis der zum Verkauf bestimmten Aktiven und Verbindlichkeiten in je separaten Bilanzpositionen im Umlaufvermögen bzw. im kurzfristigen Fremdkapital mit entsprechenden Aufschlüsselungen der einzelnen Positionen gemäss gesetzlicher Mindestgliederung im Anhang. Im Anhang sollten überdies die Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung erläutert werden. Ein zusammengefasster Ausweis der Erfolgsrechnungspositionen in einer Zeile, wie er z.B. von IFRS und US GAAP verlangt wird, ist hingegen nicht zulässig, da ein solcher dem Saldierungsverbot widersprechen würde;
3. Erweiterung von Erfolgsrechnung sowie ggf. von Bilanz und Geldflussrechnung, indem die weitergeführten und aufgegebenen Geschäftsbereiche in separaten Spalten zusätzlich zu den Gesamtwerten des Unternehmens dargestellt werden.

957 Um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu gewährleisten, empfiehlt es sich, im Anhang entsprechende Angaben zum aufzugebenden Geschäftsbereich für das Vorjahr zu machen.

958 Der Zeitpunkt der separaten Darstellung in der Jahresrechnung ist eine Ermessensfrage. Frühestmöglicher Zeitpunkt ist der verbindliche Entscheid der Unternehmensleitung zur Veräusserung des Geschäftsbereichs. Ist davon auszugehen, dass sich die Verhandlungen mit Kaufinteressenten über längere Zeit hinziehen können, erfolgt die separate Darstellung in der Jahresrechnung sinnvollerweise erst, wenn eine verbindliche Absichtserklärung oder ein Verkaufsvertrag vorliegt.

Einstellung der Tätigkeit von Geschäftsbereichen (Schliessung)

959 Fällt ein Entscheid zur Stilllegung eines Unternehmensbereichs oder ist die Einstellung von dessen Tätigkeit innerhalb von zwölf Monaten nach Bilanzstichtag als nicht abwendbar anzusehen, so kann dies einen wesentlichen Einfluss auf die Jahresrechnung haben, da für den betroffenen Bereich die Prämisse der Unternehmensfortführung nicht mehr gilt. Es sind in diesen Fällen für die Rechnungslegung Veräusserungswerte massgebend (Art. 958a Abs. 2 OR). Hierbei gelten grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie bei der Liquidation von juristischen Personen (vgl. III.9). Da das Unternehmen jedoch nicht als Ganzes aufgelöst wird, ist bei der Bestimmung der Liquidationswerte aus Vorsichtsgründen das Prinzip der fortgeführten Anschaffungskosten unverändert zu beachten. Dementsprechend hat die Bilanzierung zu Veräusserungswerten im Rahmen der obligationenrechtlichen Höchstwerte zu erfolgen. Dies bedeutet, dass ein allfälliger Gewinn aus der Liquidation eines Bereichs erst bei der Realisierung und nicht bereits bei der Umstellung der Wertbasis verbucht werden darf. Absehbare Verluste des nicht weitergeführten Bereichs bis zur Stilllegung bzw. Veräusserung sind hingegen bereits im Zeitpunkt der nicht mehr abwendbaren Einstellung des Bereichs vollumfänglich zu erfassen. Dieser Zeitpunkt ergibt sich spätestens mit dem definitiven Beschluss durch die Leitung des Unternehmens.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

960 Die Aufwendungen aus der Aufgabe von Geschäftsaktivitäten stellen typischerweise ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Aufwand dar (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 9 bzw. Abs. 3 Ziff. 6 OR, vgl. III.3.12).

961 Auch bei stillgelegten Geschäftsbereichen kann eine separate Darstellung in der Jahresrechnung sinnvoll sein. Die Ausführungen zur Darstellung in der Jahresrechnung bei zum Verkauf bestimmten Geschäftsbereichen gelten sinngemäss.

Vergleich zur Liquidation und zum Zwischenabschluss nach Art. 725b OR

962 Wie oben ausgeführt, unterscheidet sich die Behandlung nicht realisierter Gewinne bei der Bilanzierung stillgelegter bzw. aufzugebender Geschäftsbereiche von jener bei der Liquidation des gesamten Unternehmens nach Art. 742–751 OR (vgl. III.9). Ergeben sich im Rahmen der Liquidation unrealisierte Gewinne, so können diese in der Liquidationseröffnungsbilanz und in Zwischenabschlüssen gemäss Art. 743 Abs. 5 OR ausgewiesen werden, da das Gesetz hohe Anforderungen an den Gläubigerschutz bei einer allfälligen Ausschüttung stellt.

963 Ebenso können nicht realisierte Gewinne bei einem Zwischenabschluss zu Liquidationswerten nach Art. 725b OR ausgewiesen werden, denn ein solcher dient als Entscheidungsgrundlage für die Benachrichtigung des Gerichts und wird nicht in Hinblick auf eine Gewinnausschüttung erstellt.

III.8.3 Offenlegung

964 Abweichungen von der Annahme der Fortführung des entsprechenden Geschäftsbereichs sind im Anhang offenzulegen und ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens darzulegen (Art. 958a Abs. 3 OR, vgl. III.5.4). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf ein Unternehmen als Ganzes wie auch auf einzelne Unternehmensteile.

965 Die Offenlegungspflichten zu aufgegebenen Geschäftsbereichen gemäss IFRS oder US GAAP gehen sehr weit und sollen an dieser Stelle nicht näher behandelt werden. Im obligationenrechtlichen Abschluss sind neben den Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR, vgl. III.3.12) folgende Angaben im Anhang im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen empfehlenswert:

- Beschreibung des betroffenen Bereichs;
- Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen und Betriebsergebnis des Bereichs;
- erwarteter Zeitpunkt der Veräusserung oder Stilllegung;
- erhaltener oder zu erwartender Nettoverkaufserlös.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.9 Rechnungslegung bei Liquidation

III.9.1 Allgemeines

966 Der Beschluss zur Auflösung einer juristischen Person bedeutet keineswegs schon ihr Ende, sondern erst den Beginn der Auflösung. Im Handelsregister wird sie nicht einfach gelöscht, sondern es kommt zu einem neuen Eintrag. Unter «in Liquidation» wird das Verfahren zwischen dem Eintritt eines Auflösungsgrunds und dem vollständigen Untergang der juristischen Person durch Löschung im Handelsregister verstanden. Dieses Verfahren umfasst alle Massnahmen, die dazu dienen, die laufenden Geschäfte zu beenden, die Aktiven zu verwerten und bestehende Verpflichtungen zu erfüllen sowie einen allfälligen Überschuss an die Eigenkapitalgebenden zurückzuführen.

Die Auflösung der Aktiengesellschaft ist gesetzlich geregelt (Art. 736–751 OR). Da diese Bestimmungen auch für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Art. 826 Abs. 2 OR), die Genossenschaft (Art. 913 Abs. 1 OR) und die Stiftung (Art. 58 ZGB i.V.m. Art. 913 Abs. 1 OR) massgebend sind, wird nachfolgend die Liquidation anhand der Aktiengesellschaft exemplarisch für die Auflösung juristischer Personen erläutert. Für die bei der Liquidation geltenden Bestimmungen zur Rechnungslegung sind vor allem folgende Gesetzesartikel massgebend:

	Art. 742 OR
III. Liquidationstätigkeit 1. Bilanz. Schuldenruf	[1] Die Liquidatoren haben bei der Übernahme ihres Amtes eine Bilanz aufzustellen. [2] Die aus den Geschäftsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise bekannten Gläubiger sind durch besondere Mitteilung, unbekannte Gläubiger und solche mit unbekanntem Wohnort durch öffentliche Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und überdies in der von den Statuten vorgesehenen Form von der Auflösung der Gesellschaft in Kenntnis zu setzen und zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

		Art. 743 OR
2.	Übrige Aufgaben	[1] Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, noch ausstehende Aktienbeträge nötigenfalls einzuziehen, die Aktiven zu verwerten und die Verpflichtungen der Gesellschaft, sofern die Bilanz und der Schuldenruf keine Überschuldung ergeben, zu erfüllen. [2] Sie haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, das Gericht zu benachrichtigen; dieses hat die Eröffnung des Konkurses auszusprechen. [3] Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden Rechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Vergleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit erforderlich, auch neue Geschäfte eingehen. [4] Sie dürfen Aktiven auch freihändig verkaufen, wenn die Generalversammlung nichts anderes angeordnet hat. [5] Sie haben bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenabschlüsse aufzustellen. [6] Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, die ein Liquidator in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen begeht.
		Art. 958a OR
II.	Grundlagen der Rechnungslegung	[1] Die Rechnungslegung beruht auf der Annahme, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit fortgeführt wird.
1.	Annahme der Fortführung	[2] Ist die Einstellung der Tätigkeit oder von Teilen davon in den nächsten zwölf Monaten ab Bilanzstichtag beabsichtigt oder voraussichtlich nicht abwendbar, so sind der Rechnungslegung für die betreffenden Unternehmensteile Veräusserungswerte zugrunde zu legen. Für die mit der Einstellung verbundenen Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. [3] Abweichungen von der Annahme der Fortführung sind im Anhang zu vermerken; ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Lage ist darzulegen.

III.9.2 Liquidationsverfahren

967 Mögliche Gründe, die zu einer Auflösung der Gesellschaft führen, sind gemäss Art. 736 OR:

- Bestimmung in den Statuten (z.B. wenn die Gesellschaft für eine bestimmte, begrenzte Dauer gegründet wurde);
- Beschluss der Generalversammlung;
- Insolvenz der Gesellschaft (Konkurseröffnung);
- Einleitung durch das Gericht auf Aktionärsklage hin;
- Einleitung durch Gesetzesvorschrift.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

968 Die Liquidation der juristischen Person als Ganzes kann im Wesentlichen in vier Phasen unterteilt werden:

- *Bestandsaufnahme:* Nachdem die Auflösung beschlossen oder auf eine andere Art verfügt worden ist, wird der bisherige Firmeneintrag im Handelsregister mit dem Zusatz «in Liquidation» versehen. Die Wahl der Liquidatoren erfolgt entweder durch die Generalversammlung oder das Gericht. In der Praxis amten oft die Verwaltungsräte als Liquidatoren. Auf den Stichtag der Liquidationseröffnung haben die Liquidatoren eine Liquidationseröffnungsbilanz zu erstellen (Art. 742 Abs. 1 OR) und einen Schuldenruf (Art. 742 Abs. 2 OR) zu erlassen;
- *Verwertung und Schuldentilgung:* Die Aktionäre und Aktionärinnen haben auf Antrag der Liquidatoren zu entscheiden, ob die Geschäftstätigkeit als Ganzes verkauft werden oder ob eine Einzelverwertung stattfinden soll. Die Schuldentilgung erfolgt idealerweise anhand eines Finanzplans der Liquidatoren und Liquidatorinnen. Dabei sind vor allem das Gleichbehandlungsgebot der Gläubiger und Gläubigerinnen sowie allfällige Pfandrechte und andere obligatorische Vorrechte zu beachten;
- *Verteilung des Liquidationsergebnisses:* Frühestens nach Ablauf eines Jahres von dem Tag an gerechnet, an dem der Schuldenruf an die Gläubiger/-innen erfolgt ist, kann das verbleibende Vermögen an die Berechtigten verteilt werden. Dabei richtet sich die Verteilung in erster Linie nach den Bestimmungen der Statuten. Bei mehrjährigen Liquidationen ist eine Verteilung in Teilzahlungen erlaubt. Die Liquidatorinnen und Liquidatoren dürfen schon nach Ablauf von drei Monaten nach dem Schuldenruf die Verteilung vornehmen, sofern zugelassene Revisionsexperten bestätigen, dass die Schulden getilgt sind, und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden (Art. 745 Abs. 3 OR);
- *Löschung der Firma:* Nach Beendigung der Liquidation melden die Liquidatorinnen und Liquidatoren die Löschung der Firma im Handelsregister an. Die Löschung wird der Handelsregisterführende erst nach Vorliegen der Zustimmung der Steuerbehörden vornehmen. Die Geschäftsbücher der aufgelösten juristischen Person sind während zehn Jahren an einem sicheren, von den Liquidatoren und Liquidatorinnen bzw. vom Handelsregisteramt zu bezeichnendem Ort aufzubewahren (Art. 747 Abs. 1 OR).

III.9.3 Abschlüsse im Liquidationsverfahren

969 Bei der Übernahme ihres Amts haben die Liquidatoren und Liquidatorinnen auf den Stichtag der Liquidationseröffnung der juristischen Person eine *Liquidationseröffnungsbilanz* zu erstellen. Auf diese Handlung kann selbst dann nicht verzichtet werden, wenn der letzte Jahresabschluss nur kurze Zeit vorher datiert, da diese zwei Bilanzen unterschiedlichen Zwecken dienen. Zur Feststellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird ein Inventar aufgenommen. Eine Liquidationseröffnungsbilanz kommt einem Zwischenabschluss im Sinne von Art. 960f OR gleich und hat entsprechend neben der Bilanz auch eine Erfolgsrechnung für den Zeitraum zwischen dem letzten ordentlichen Jahresabschluss und der Liquidationseröffnungsbilanz sowie einen Anhang zu umfassen. Dies ergibt sich zwar nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut des Gesetzes, ist aber ein Ordnungsmässigkeitserfordernis. Der Anhang enthält den Zweck des Abschlusses sowie diejenigen Angaben gemäss Art. 959c OR, welche für das Verständnis des Abschlusses notwendig sind. Insbesondere ist für wesentliche Positionen anzuge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ben, wie die Veräusserungswerte ermittelt wurden (z.B. Bewertungsgutachten für eine Immobilie, erwartete Verkaufspreise abzüglich Verwaltungs- und Vertriebskosten für Vorräte etc.). Die Bestimmungen von Art. 960f OR sehen mit Verweis auf die Jahresrechnung vor, dass auch Vorjahreswerte gezeigt werden. Für die Zwecke einer Liquidationseröffnungsbilanz ist es jedoch nicht erforderlich, retrospektiv periodengleiche Vergleichsangaben zu ermitteln und darzustellen. Es genügt, wenn die letzten verfügbaren Vergleichsangaben (z.B. letzte Jahresrechnung, auch bei unterjähriger Liquidationseröffnungsbilanz) präsentiert werden. Die ggf. unterschiedliche Wertbasis der Vergleichsangaben ist transparent zu kennzeichnen (z.B. durch Ergänzung der Spaltenüberschriften mit «Veräusserungswerte» bzw. «Fortführungswerte»).

970 War bereits bei der Erstellung des letzten ordentlichen Jahresabschlusses die Einstellung der Tätigkeit beabsichtigt oder nicht abwendbar, so hat die Rechnungslegung auf der Basis von Veräusserungswerten zu erfolgen (Art. 958a Abs. 2 OR). Sinnvollerweise wird der Liquidationsbeschluss in diesem Fall auf einen Bilanzstichtag getroffen. Damit sind die letzte ordentliche Bilanz und die Liquidationseröffnungsbilanz identisch.

971 Die Gesellschaft in Liquidation untersteht bis zu ihrer Löschung im Handelsregister weiterhin den gesetzlichen Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften. Erstreckt sich der Liquidationsvorgang über einen längeren Zeitraum, sind nebst der Liquidationseröffnungsbilanz auf das Ende jeden Geschäftsjahres während der Liquidationsperiode Liquidationszwischenabschlüsse zu erstellen. Bei diesen handelt es sich jedoch nicht um Zwischenabschlüsse im Sinne von Art. 960f OR, sondern um die ordentlichen Jahresrechnungen während der Dauer des Liquidationsverfahrens. Sie sind entsprechend von der Generalversammlung zu genehmigen. Die jährlichen Zwischenabschlüsse setzen nach dem Stetigkeitsprinzip auf der Liquidationseröffnungsbilanz auf. Unternehmen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, haben auch eine Geldflussrechnung sowie einen Lagebericht zu erstellen (Art. 961 OR). Beim Lagebericht ist insbesondere auf den Stand des Liquidationsverfahrens sowie die weitere geplante Abwicklung einzugehen. Im Liquidationszwischenabschluss sind als Vergleichsangaben die Werte des letzten Liquidationszwischenabschlusses bzw. der Liquidationseröffnungsbilanz anzugeben. Als Bilanzstichtag für den Liquidationszwischenabschluss kann entweder der Stichtag der Liquidationseröffnungsbilanz oder auch der Stichtag der früheren Jahresrechnungen gewählt werden. Der Liquidationszwischenabschluss gibt den Beteiligten Aufschluss über den bisherigen Verlauf der Liquidation und dient als Grundlage für eine allfällige Akontozahlung aus dem Liquidationserlös.

972 Sind die Ansprüche sämtlicher Gläubiger/-innen befriedigt und die Vermögenswerte verwertet, erstellen die Liquidatoren und Liquidatorinnen die *Liquidationsschlussbilanz*, welche gleich wie die Liquidationseröffnungsbilanz einem Zwischenabschluss im Sinne von Art. 960f OR gleichkommt. Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen oben zur Liquidationseröffnungsbilanz verwiesen. Die Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz durch die Generalversammlung ist Bedingung für die rechtmässige Verteilung des verbleibenden Liquidationsergebnisses an die Berechtigten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

973 Ergibt sich aufgrund der Liquidationseröffnungsbilanz oder eines Liquidationszwischenabschlusses eine Überschuldung, müssen die Liquidatorinnen und Liquidatoren das Gericht benachrichtigen (Art. 743 Abs. 2 OR). Dann gelten überdies die Bestimmungen zur Überschuldung (Art. 725b OR).

974 Die Bestimmungen zum hälftigen Kapitalverlust (Art. 725a OR) sind im Falle der Liquidation von untergeordneter Bedeutung.

III.9.4 Rechnungslegung

III.9.4.1 Bewertung

975 Das Kernproblem der Rechnungslegung bei der Liquidation bildet die Bewertung. Das Gesetz hat auf den Erlass von besonderen Bewertungsvorschriften verzichtet. Mit dem Eintritt in das Liquidationsstadium entfällt der Wille oder die Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens und damit die Voraussetzung für eine Bewertung zu Fortführungswerten. Bei der beabsichtigten oder nicht abwendbaren Einstellung der Tätigkeit basiert die Rechnungslegung auf Veräusserungswerten (Art. 958a OR). Unter Veräusserungswerten (auch als Netto-Marktwerte bezeichnet) wird der Erlös verstanden, den das Unternehmen beim Verkauf seiner Vermögenswerte – sei es einzeln oder in Gruppen – erwarten kann. Entscheidend sind demnach die auf dem Veräusserungsmarkt erzielbaren Preise und nicht mehr die für die Bewertung bei Fortführung massgebenden Werte. Dieser Veräusserungswert kann stark vom bisherigen Buchwert abweichen.

976 Der Zweck von Liquidationsbilanzen liegt insbesondere darin, das effektiv vorhandene Gesellschaftsvermögen in der Auflösungsphase aufzuzeigen. Diese Anforderung kann nur mit einer Bilanzierung zu Veräusserungswerten erfüllt werden. Es wäre somit nicht sachgerecht, Liquidationsbilanzen zu den bisherigen Buchwerten zu erstellen. Stille Reserven sind in solchen Abschlüssen nicht zielführend und entsprechend aufzulösen.

977 Durch die Umstellung von Fortführungs- auf Veräusserungswerte sind bei der Liquidationseröffnungsbilanz die obligationenrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften nicht mehr massgebend. In der Praxis ist die Ermittlung von Veräusserungswerten und damit des realisierbaren Liquidationserlöses unter anderem deshalb schwierig, weil diese neben verschiedenen Zufälligkeiten auch von der Art des Liquidationsverfahrens abhängen. Es ist deshalb unerlässlich, Überlegungen über die mutmassliche Art der Liquidation anzustellen. Im Fall eines ganzheitlichen Verkaufs der Geschäftstätigkeit oder einzelner Betriebsteile wird das Resultat der Liquidation in der Regel besser ausfallen, als wenn eine Veräusserung der Einzelteile stattfinden muss. Wird beispielsweise eine Holdinggesellschaft mit mehreren Beteiligungen liquidiert, ist grundsätzlich der Veräusserungswert jeder einzelnen Beteiligung zu ermitteln. Es ist dabei abzuklären, ob sich das Beteiligungspaket als Ganzes veräussern lässt oder ob die Beteiligungen einzeln veräussert oder liquidiert werden müssen. Weist die zu liquidierende Gesellschaft verschiedene Betriebsstätten oder einzelne, klar trennbare Segmente auf, kann für die Bewertung ebenfalls so vorgegangen werden. Erstreckt sich die Liquidation über eine längere Zeitdauer, kann der Veräusserungswert wesentlich höher liegen, als wenn in einem summarischen Verfahren durch die beschleunigte Veräusserung nur noch ein Zerschlagungswert realisiert werden kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

978 Nebst der Bewertung der bilanzierten Aktiven und Verbindlichkeiten müssen angemessene Rückstellungen für alle mit der Liquidation verbundenen Kosten gebildet werden. Insbesondere ist zu prüfen, ob Rückstellungen für Stilllegungen, Entsorgungen, Abgangsentschädigungen, Sozialpläne, Steuern (beispielsweise Liquidationssteuern), Abfindungen bei Auflösung von Verträgen etc. erforderlich sind.

979 Unverkäufliche Vorräte und Sachanlagen, welche nur als Altmaterial veräussert werden können, sind auf ihren Schrottwert zu berichtigen. Dabei ist allfälligen Aufwendungen für den Verkauf Rechnung zu tragen. Nicht veräusserbare Aktiven (wie ein Obligationendisagio oder eine Arbeitgeberbeitragsreserve) sind zulasten der Erfolgsrechnung im Wert zu berichtigen. Ein bilanzierter Goodwill dürfte in der Praxis nur in seltenen Fällen einen Veräusserungswert aufweisen, so beispielsweise, wenn das Geschäft als Ganzes verkauft werden kann und ein Mehrwert gesichert ist.

980 Bei immateriellen Gütern wie Lizenzen, Patenten, Modellen, Kontingenten etc. kann die Bestimmung eines realistischen Veräusserungswerts in der Praxis schwierig sein, da in den meisten Fällen Marktpreise oder Erfahrungswerte fehlen. Ebenfalls dürfte die Ermittlung eines Ertragswerts als Entscheidungsgrösse schwierig sein. Die Liquidatorinnen und Liquidatoren werden nicht darum herumkommen, den Veräusserungswert zu schätzen. Eine solche Schätzung hat auch im Falle der Liquidation nach dem Vorsichtsprinzip zu erfolgen, um der bestehenden Unsicherheit Rechnung zu tragen. Unter Umständen kann es auch vertretbar sein, den bisherigen Buchwert als Veräusserungswert in die Liquidationsbilanz zu übernehmen.

981 Ist das Aktienkapital nicht voll einbezahlt, wird das nicht einbezahlte Grundkapital eingefordert, falls der Gesellschaft die nötigen Mittel zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen fehlen. Diese Forderung ist ebenfalls zu bewerten. Ist die Gesellschaft jedoch in der Lage, ihre Verpflichtungen auch ohne die Liberierung des nicht einbezahlten Aktienkapitals zu erfüllen, kann sie auf dessen Einforderung verzichten.

982 Ist der Liquidationsbeschluss gefasst und führt das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten weiter, stellt sich bei der Erstellung der Liquidationseröffnungsbilanz die Frage, wie die bis zur Beendigung des Liquidationsverfahrens anfallenden operativen Gewinne oder Verluste zu behandeln sind. Wegen des Vorsichtsprinzips ist für die bis zum Abschluss der Liquidation zu erwartenden Verluste bereits in der Liquidationseröffnungsbilanz eine Rückstellung zu bilden. Dagegen dürfen aufgrund des Realisationsprinzips zukünftige Gewinne nicht berücksichtigt werden. Anlässlich der Erstellung des Liquidationszwischenabschlusses ist jeweils eine Neubeurteilung und ggf. eine Anpassung dieser Rückstellungen erforderlich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.9.4.2 Darstellung im Abschluss und Offenlegung

983 Mit dem Beschluss zur Liquidation ist die Annahme zur Fortführung eines Unternehmens nicht mehr gegeben. Abweichungen zur Annahme der Fortführung sind im Anhang zu vermerken (vgl. III.5.4) und der Einfluss auf die wirtschaftliche Lage darzulegen (Art. 958a Abs. 3 OR). Während diese Angaben für Liquidationszwischenabschlüsse zwingend sind, ist es sachgerecht, sie auch für die Liquidationseröffnungsbilanz zu machen. Effekte aus der Umstellung auf Veräusserungswerte stellen in der Erfolgsrechnung ausserordentliche Posten im Sinne von Art. 959b Abs. 2 Ziff. 9 bzw. Abs. 3 Ziff. 6 OR dar und sind im Anhang entsprechend zu erläutern (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR, vgl. III.5.15).

III.9.5 Stellung der Revisionsstelle

984 Die Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung oder durch Urteil des Gerichts (unter Vorbehalt der Konkurseröffnung) und der damit verbundene Eintritt in das Liquidationsstadium haben keinen Einfluss auf die Stellung und die Aufgaben der Revisionsstelle. Es ergibt sich Folgendes:

Die Liquidatorinnen und Liquidatoren haben bei der Übernahme ihres Mandats eine Liquidationseröffnungsbilanz zu erstellen (Art. 742 Abs. 1 OR). Das Gesetz verlangt jedoch keine Prüfung dieser Eröffnungsbilanz. Erfolgt dennoch eine freiwillige Prüfung oder prüferische Durchsicht der Liquidationseröffnungsbilanz, richtet sich diese Prüfung oder Review nach den Vorgaben der entsprechenden fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse.

Im Rahmen der gesetzlichen Revisionspflicht müssen die Liquidationszwischenabschlüsse durch die Revisionsstelle geprüft werden (gestützt auf Art. 727 bzw. 727a OR, d.h. ordentliche oder eingeschränkte Revision). Soweit nur eine Pflicht zur eingeschränkten Revision besteht, ist ggf. ein Opting-out möglich.

Die Revisionsstelle hat auch während der Liquidation ihre gesetzlichen Anzeigepflichten (Art. 728c bzw. Art. 729c OR) zu erfüllen. Sie bleibt also während der Liquidation subsidiär zuständig für die Einberufung der Generalversammlung und für die Überschuldungsanzeige an das Gericht.

Das Gesetz sieht keine Prüfungspflicht der Liquidationsschlussbilanz vor. Erfolgt eine freiwillige Prüfung oder Review, richtet sich diese nach den Vorgaben der entsprechenden fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse.

Mit Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz durch die Generalversammlung endet das Amt der Revisionsstelle.

Im Fall der beabsichtigten vorzeitigen Vermögensverteilung verlangt Art. 745 Abs. 3 OR eine Bestätigung durch zugelassene Revisionsexperten oder -expertinnen, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die nachfolgende Tabelle fasst die beschriebenen Inhalte und Prüfungsvorgaben mit Bezug auf die Liquidation zusammen:

Abschluss / Vorgang	Gesetzliche Grundlage der Prüfung	Prüfungs-gegenstand	Mindest-anforderung an die Zulassung	Berichts-adressat oder -adressatin
Eröffnungs-bilanz	n/a (freiwillig)	Liquidations-eröffnungs-bilanz	Prüfung im Auftrag; keine gesetzlichen Anforderungen	Liquidator oder Liquidatorin
Liquidations-zwischen-abschlüsse	Art. 743 Abs. 5 OR (eingeschränkte bzw. ordentliche Revision)	Liquidations-zwischen-abschlüsse	Zugelassene Revi-soren und Revisorin-nen (eingeschränkte Revision) bzw. zugelassene Revisionsexperten und -expertinnen (ordentliche Revision)	Generalver-sammlung
Schlussbilanz	n/a (freiwillig)	Liquidations-schlussbilanz	Prüfung im Auftrag; keine gesetzlichen Anforderungen	Liquidator oder Liquidatorin
Vorzeitige Verteilung des Ver-mögens	Art. 745 Abs. 3 OR	Tilgung der Schulden; keine Gefähr-dung von Dritt-interessen	Zugelassene Revisionsexperten und -expertinnen	Liquidator oder Liquidatorin

Abbildung 28: Prüfungsvorgaben mit Bezug auf die Liquidation

III.9.6 Illustratives Beispiel

985 Die Ausführungen in den vorherigen Abschnitten werden nachfolgend anhand eines Fallbeispiels illustriert.

III.9.6.1 Ausgangslage

Die X-AG hat Bilanzstichtag 31.12. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung am 01.11.20X2 die Liquidation der Gesellschaft und ernennt die Mitglieder des Verwaltungsrats zu Liquidatorinnen und Liquidatoren. Die Liquidatorinnen und Liquidatoren erstellen per 01.11.20X2 eine Liquidationseröffnungsbilanz. Per 30.11.20X3 wird die Liquidationsschlussbilanz erstellt und von der Generalversammlung im Januar 20X4 genehmigt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.9.6.2 Lösungsvarianten

III.9.6.2.1 Bilanzstichtag unverändert 31.12.

Abschluss Nr.	Rechnungslegung	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung
1	01.01.20X2–31.12.20X2 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.12.20X1 sowie Erfolgsrechnung 01.01.20X1–31.12.20X1) *Anmerkungen:* • Aus Transparenzgründen erscheint es als sinnvoll, in der Erfolgsrechnung 20X2 die folgenden Spalten zu zeigen: – 01.01.20X2–31.10.20X2 (Fortführungswerte, Effekt Umstellung Fortführungs- auf Veräusserungswerte im ausserordentlichen Ergebnis) – 01.11.20X2–31.12.20X2 (Veräusserungswerte) – Total Diese Aufgliederung der Erfolgsrechnung kann auch in Form einer Anhangsangabe erfolgen. • Ebenfalls aus Transparenzgründen erscheint es weiter als sinnvoll, die Liquidationseröffnungsbilanz als separate Spalte in der Bilanz oder im Anhang offenzulegen. • Die Umstellung von Fortführungs- auf Veräusserungswerte ist im Anhang zu erläutern.	Ja (Ordentlicher Jahresabschluss bzw. Liquidationszwischenabschluss) *Anmerkungen:* • Im Revisionsbericht kann mit einem Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts (ordentliche Revision) bzw. einem Zusatz (eingeschränkte Revision) auf die Änderung der Wertbasis hingewiesen werden. Ob ein solcher Absatz aufgenommen wird, liegt im Ermessen der Abschlussprüfenden.
2	01.01.20X3–30.11.20X3 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.12.20X2 sowie Erfolgsrechnung 01.01.20X2–31.12.20X2)	Nein (Liquidation vor Ende Geschäftsjahr)

Kommentare:

- Das unveränderte Beibehalten des Geschäftsjahres dürfte primär in Situationen zur Anwendung kommen, in denen der Verwaltungsrat auch die Funktion des Liquidators übernimmt (Personalunion). Sofern hier unterschiedliche Personen involviert sind, empfiehlt sich aus Gründen der Abgrenzung der Verantwortung die Umsetzung der Lösungsvarianten in III.9.6.2.2. oder III.9.6.2.3.
- Sofern die Liquidationseröffnung mit dem Bilanzstichtag 31.12.20X2 zusammenfallen würde, wäre die Bilanz per 31.12.20X2 zu Veräusserungswerten zu erstellen und würde damit der Liquidationseröffnungsbilanz entsprechen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Optionen:

- Freiwillige Prüfung Liquidationseröffnungsbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung 01.01.20X2–31.10.20X2 sowie Anhang)
- Freiwillige Prüfung Liquidationsschlussbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung 01.01.20X3–30.11.20X3 sowie Anhang)

III.9.6.2.2 Bilanzstichtag = Stichtag der Liquidationseröffnungsbilanz

Abschluss Nr.	Rechnungslegung	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung
1	01.01.20X2–31.10.20X2 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.12.20X1 sowie Erfolgsrechnung 01.01.20X1–31.12.20X1) *Anmerkungen:* • Effekt der Umstellung von Fortführungs- auf Veräusserungswerte ist im ausserordentlichen Ergebnis darzustellen und im Anhang zu erläutern. • Bilanz per 31.10.20X2 entspricht der Liquidationseröffnungsbilanz per 01.11.20X2.	Ja (Ordentlicher Jahresabschluss des verkürzten Geschäftsjahres) *Anmerkungen:* • Im Revisionsbericht kann mit einem Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts (ordentliche Revision) bzw. einem Zusatz (eingeschränkte Revision) auf die Änderung der Wertbasis hingewiesen werden. Ob ein solcher Absatz aufgenommen wird, liegt im Ermessen der Abschlussprüfenden.
2	01.11.20X2–31.10.20X3 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.10.20X2 sowie Erfolgsrechnung 01.01.20X2–31.10.20X2)	Ja (Ordentlicher Liquidationszwischenabschluss)
3	01.11.20X3–30.11.20X3 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.10.20X3 sowie Erfolgsrechnung 01.11.20X2–31.10.20X3)	Nein (Liquidation vor Ende Geschäftsjahr)

Kommentare:

- Die Verkürzung des Geschäftsjahres auf den 31.10.20X2 ist durch den Verwaltungsrat zu beschliessen, ggf. ist eine Statutenänderung notwendig. Eine allfällig notwendige Änderung der Statuten wird der Generalversammlung sinnvollerweise gleichzeitig mit dem Liquidationsantrag zur Genehmigung unterbreitet.

Optionen:

- Freiwillige Prüfung Liquidationseröffnungsbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung 01.01.20X2–31.10.20X2 sowie Anhang)
- Freiwillige Prüfung Liquidationsschlussbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung 01.11.20X3–30.11.20X3 sowie Anhang)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.9.6.2.3 Bilanzstichtag = Stichtag der Liquidationseröffnungsbilanz / anschliessend Änderung Bilanzstichtag auf 31.12.

Abschluss Nr.	Rechnungslegung	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung
1	01.01.20X2–31.10.20X2 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.12.20X1 sowie Erfolgsrechnung 01.01.20X1–31.12.20X1) *Anmerkungen:* • Effekt der Umstellung von Fortführungs- auf Veräusserungswerte ist im ausserordentlichen Ergebnis darzustellen und im Anhang zu erläutern. • Bilanz per 31.10.20X2 entspricht der Liquidationseröffnungsbilanz per 01.11.20X2.	Ja (Ordentlicher Jahresabschluss des verkürzten Geschäftsjahres) *Anmerkungen:* • Im Revisionsbericht kann mit einem Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts (ordentliche Revision) bzw. einem Zusatz (eingeschränkte Revision) auf die Änderung der Wertbasis hingewiesen werden. Ob ein solcher Absatz aufgenommen wird, liegt im Ermessen der Abschlussprüfenden.
2	01.11.20X2–30.11.20X3 (Vergleichsangaben: Bilanz 31.10.20X2 sowie Erfolgsrechnung 01.01.20X2–31.10.20X2) *Anmerkungen:* • Das verlängerte Geschäftsjahr würde theoretisch bis 31.12.20X3 dauern. Infolge Abschluss der Liquidation wird dieser Stichtag jedoch nicht mehr erreicht.	Nein (Liquidation vor Ende Geschäftsjahr)

Kommentare:

- Die Verkürzung des Geschäftsjahres auf den 31.10.20X2 sowie die Verlängerung des darauffolgenden Geschäftsjahres auf den 31.12.20X3 sind durch den Verwaltungsrat zu beschliessen, ggf. sind Statutenänderungen notwendig. Allfällig notwendige Änderungen der Statuten werden der Generalversammlung sinnvollerweise gleichzeitig mit dem Liquidationsantrag zur Genehmigung unterbreitet. Ein verlängertes Geschäftsjahr kann nicht länger als bis zum übernächsten Stichtag dauern.

Optionen:

- Freiwillige Prüfung Liquidationseröffnungsbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung 01.01.20X2–31.10.20X2 sowie Anhang)
- Freiwillige Prüfung Liquidationsschlussbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung 01.11.20X2–30.11.20X3 sowie Anhang)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.10 Treuhandverhältnisse

III.10.1 Begriffliches

986 Als Treuhandverhältnis (fiduziarisches Rechtsgeschäft) gilt jedes Rechtsgeschäft, bei dem Beauftragte (Treuhänder/-in, Fiduziar/-in) in eigenem Namen, aber im Interesse und für Rechnung der Auftraggebebenden (Treugeber/-in, Fiduziant/-in) Forderungen, Sachen oder Werte (Treugut) erwerben, halten oder veräussern.

Das mit dem Geschäft verbundene Risiko bleibt stets bei den Treugeber/-innen. Ihnen kommt auch der volle Ertrag des Geschäfts zu, während die Treuhänder/-innen nur eine Gebühr (Kommission) beziehen.

Nach Beendigung des Treuhandverhältnisses übergeben die Treuhänder/-innen das Treugut nach Weisungen der Treugeber/-innen entweder wieder an diese zurück oder an Dritte weiter.

987 Die bedeutendsten Arten von Treuhandverhältnissen sind:

- die *fiduziarische Vermögensverwaltung:* Dem/der Treuhänder/-in werden beispielsweise Gelder und Wertschriften übergeben, die er/sie in eigenem Namen verwaltet (beispielsweise über ein Bankkonto bzw. -depot, das auf ihn/sie selbst lautet);
- die *Treuhandgeschäfte der Banken:* Der Bankkunde / die Bankkundin (Treugeber/-in) übergibt der Bank (Treuhänderin) einen Geldbetrag mit der Weisung, diesen in eigenem Namen, aber für Rechnung und auf Gefahr des Kunden / der Kundin bei einer anderen (meist ausländischen) Bank für eine bestimmte Zeit anzulegen. Der Bankkunde oder die Bankkundin trägt das Währungs-, Transfer- und Delkredererisiko;
- die *fiduziarischen Sicherungsgeschäfte (Sicherungsübereignung und Sicherungszession):* Schuldner/-innen übergeben ihren Kreditgebenden als Sicherheit fiduziarisch eine Sache (Sicherungsübereignung) oder zediert ihnen eine Forderung (Sicherungszession, Zessionskredit). Der/die Kreditgebende wird damit Treuhänder/-in seiner Schuldner/-innen. Da diese Art Sicherstellung dem Gläubiger / der Gläubigerin eine grosse Sicherheit verschafft und seine/ihre Rechtsstellung vereinfacht, wird sie häufig anderen Möglichkeiten der Sicherstellung (beispielsweise der Verpfändung) vorgezogen;
- der *fiduziarische Grundstückserwerb:* Der/die Treuhänder/-in wird anstelle des Treugebers / der Treugeberin im Grundbuch als Eigentümer/-in eingetragen. Es handelt sich um ein Treuhandverhältnis mit einigen Besonderheiten. Hingewiesen sei auf die Vorschriften über den Grundstückserwerb durch Ausländer/-innen, auf die mangelnde Aussonderungsfähigkeit von Grundstücken im Konkurs des Treuhänders / der Treuhänderin sowie darauf, dass der/die im Grundbuch eingetragene Treuhänder/-in für bestimmte Steuern und Abgaben persönlich haftet (beispielsweise Grundsteuern sowie Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern).

988 Der *Treuhandvertrag* ist im schweizerischen Recht nicht ausdrücklich geregelt. Er untersteht im Wesentlichen dem Auftragsrecht (Art. 394–406 OR, BGE 112 III 90 E. 4, BGE 99 II 393, 397). Als Auftrag bedarf der Treuhandvertrag keiner besonderen Form, Schriftlichkeit ist aber sehr zu empfehlen. Im Steuerrecht wird ein Treuhandverhältnis nur anerkannt, wenn es in schriftlicher Form vorliegt (vgl. Merkblätter der Eidg. Steuerverwal-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

tung vom 31. Mai 1965, Auflage 1993, betreffend Treuhandkonten bei Banken, und vom Oktober 1967 betreffend andere Treuhandverhältnisse).

989 Treuhänder/-innen sind nach schweizerischer Rechtsauffassung als vollberechtigte Eigentümer/-innen des ihnen übertragenen Treuguts zu betrachten. Sachen und Rechte, die ihnen fiduziarisch gehören, können daher grundsätzlich bei ihnen gepfändet werden und fallen bei einer Generalexekution in ihre Konkurs- oder Nachlassmasse, auch wenn sie wirtschaftlich gesehen einem anderen zustehen (vgl. BGE 114 II 45, 50 E. 4.c). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz findet sich im Gesetz (Art. 401 OR), wo zugunsten der Auftraggebenden bzw. Treugeber/-innen eine Legalzession und ein – allerdings durch die Rechtsprechung eingeschränktes – Aussonderungsrecht vorgesehen wird, sobald die Treugeber/-innen ihrerseits ihren Verpflichtungen gegenüber den Treuhändern und Treuhänderinnen nachgekommen sind (BGE 117 II 429 ff., BGE 99 II 393 ff.). Das Aussonderungsrecht gilt laut dem Bundesgericht nur für Sachen und diesen gleichgestellte Vermögenswerte, die die Treuhänder/-innen von Dritten erworben haben, nicht hingegen für das ursprüngliche Treugut, welches den Treuhänder/-innen von Treugeber/-innen überlassen wurde. Ausgeschlossen ist die Aussonderung durch Treugeber/-innen zudem bei Grundstücken; hier erhalten sie nur eine Forderung in der 3. Klasse gegenüber der Konkursmasse. Eingeschränkt ist das Aussonderungsrecht schliesslich dort, wo sich das Treugut mit dem Eigentum der Treuhänder/-innen verbindet oder vermischt (beispielsweise Bar- oder Buchgeld). Eine Aussonderung ist hier nur möglich, wenn das Geld separiert oder Buchgeld auf einem separaten, speziell bezeichneten Konto gebucht wird. In diesem Zusammenhang ist speziell auf das Bankengesetz (Art. 16 und 37d) hinzuweisen, wonach bewegliche Sachen, Effekten und Forderungen, welche die Bank für Rechnung der Depotkunschaft fiduziarisch hält, von Treugeberinnen und Treugebern im Konkurs der Bank – unter Vorbehalt sämtlicher Ansprüche der Bank – ausgesondert werden können.

990 Gemäss dem erwähnten Merkblatt der Eidg. Steuerverwaltung vom Oktober 1967 müssen u.a. folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Treuhandverhältnis anerkannt wird:

- Treuhandvertrag: schriftliche Abmachungen zwischen Treugeber/-in und Treuhänder/-in aus der Zeit der Begründung des Treuhandverhältnisses;
- Bezeichnung des Treuguts: Der Vertrag muss das Treugut sowie eine Änderung oder Vermehrung desselben genau umschreiben, ggf. durch Angabe der einzelnen Bestandteile (beispielsweise Bezeichnung der Wertschriften mit Nummern);
- Kosten und Risiken: ausdrückliche Überbindung aller Kosten und Risiken (Abschreibungen, Verluste etc.) auf den/die Treugeber/-in;
- Entschädigung: nach handelsüblichen Ansätzen. Die Treuhandkommission soll dem/der Treuhänder/-in erlauben, alle seine oder ihre Auslagen (Verwaltungshonorar, Bürospesen, Domizilgebühr etc.) zu decken, und ihm oder ihr zudem für seine/ihre Dienstleistungen einen Nettoertrag sichern, der bis zu einem Wert des Treuguts von CHF 10 Mio. mindestens zwei Promille betragen muss (bei höheren Werten sinkt der Promillesatz);
- Bilanzierung: Aus der den Steuerbehörden unterbreiteten Bilanz des Treuhänders oder der Treuhänderin muss klar ersichtlich sein, dass er oder sie Vermögenswerte

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

treuhänderisch besitzt; die Treuhandkonten sind unter den Aktiven und Passiven oder ausserhalb der Bilanz als solche aufzuführen;
- Buchführung: Treuhänder/-innen haben über das Treugut sowie über die Ansprüche und Verpflichtungen der Treugeber/-innen in ihrer Buchhaltung besondere Konten zu führen.

III.10.2 Buchführung

991 Eine systematische Aufzeichnung über die Treuhandverhältnisse ist obligationenrechtlich nicht ausdrücklich vorgesehen. Eine solche Pflicht kann aber aus dem Gesetz (Art. 957a OR) abgeleitet werden, das eine ordnungsmässige Buchführung vorschreibt. Zu empfehlen ist bei einem grösseren Transaktionsvolumen eine von der Hauptbuchhaltung losgelöste Treuhandbuchhaltung.

III.10.3 Ausweis

992 Bei *Treugebern oder Treugeberinnen:* Gemäss der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, die hier massgeblich ist, haben Treugeber/-innen in ihrer eigenen Bilanz die den Treuhändern und Treuhänderinnen anvertrauten Vermögenswerte unter den Titeln aufzuführen, die dem Charakter des jeweiligen Treuguts entsprechen. In der Praxis wird ab und zu anstelle des Treuguts der Herausgabeanspruch gegenüber den Treuhändern und Treuhänderinnen aktiviert; nur diese letzte Variante dürfte die allein sachgerechte sein, wenn das Treugut aus einem Grundstück besteht.

993 Bei *Treuhändern und Treuhänderinnen:* Die Frage der handelsrechtlichen Bilanzierung bei Treuhänder/-innen wird unterschiedlich beantwortet. Möglich sind:
- die Bilanzierung unter entsprechender Bezeichnung als Treugut;
- die Darlegung der Treuhandverhältnisse im Anhang;
- der Verzicht sowohl auf Bilanzierung als auch auf Offenlegung.

Der Verzicht sowohl auf Bilanzierung als auch auf eine Offenlegung wird nicht empfohlen.

994 Die Bilanzierungsfähigkeit (Art. 959 Abs. 2 OR) kann beim Erfüllen der Bedingungen Verfügbarkeit, wahrscheinlicher Mittelzufluss und verlässliche Schätzung des Werts formell bejaht werden. Allerdings erwächst im Moment des Mittelzuflusses eine Schuld gegenüber den Treugebern und Treugeberinnen in derselben Höhe (allenfalls abzüglich einer Treuhandkommission), was auf die wirtschaftliche Berechtigung der Treugeber/-innen an den betreffenden Mitteln hinweist. Bei einer wirtschaftlichen Betrachtung wird den Treuhändern und Treuhänderinnen somit per Saldo aus der Transaktion nur ihre Kommission zufliessen.

995 Eine Bilanzierung in den Aktiven und Verbindlichkeiten als Durchlaufposten in gleicher Höhe und unter entsprechender Bezeichnung findet sich in der Schweiz nicht häufig, was unter anderem mit dem Argument der unnötigen Bilanzaufblähung und dem Aussonderungsrecht im Konkursfall begründet wird. Auf die steuerliche Bilanzierungspflicht wurde bereits hingewiesen.

996 *Bilanzierung von fiduziarischen Sicherungsgeschäften:* Es wird auf die Behandlung bei den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen. Der Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verwendeten Aktiven sowie der Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ist im Anhang aufzuführen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 9 OR, vgl. III.5.12). Bei fiduziarischen Sicherungsgeschäften bestehen in der Regel solche Verpflichtungen.

III.10.4 Bewertung

997 Auf Bewertungsfragen wird hier nicht näher eingegangen. Bei der Bilanzierung eines Treuguts hat der Treugeber oder die Treugeberin die gleichen Grundsätze zu befolgen, wie sie für die im Eigenbesitz befindlichen Vermögensgegenstände gelten.

Für die Darstellung beim Treuhänder oder der Treuhänderin gibt es keine verbindlichen Bestimmungen. Jedenfalls besteht keine gesetzliche Pflicht, die im Anhang ausgewiesenen Treugüter zu bewerten. Eine verbale und mengenmässige Umschreibung ohne wertmässige Quantifizierung des Treuguts (beispielsweise 15 Kilogramm Gold, Darlehen von USD 150 000) dürfte denn auch in vielen Fällen genügen. Da Treuhänder/-innen definitionsgemäss keine unmittelbaren Risiken im Zusammenhang mit dem Treugut übernehmen, hat der Bewertungsvorgang nicht die gleiche Bedeutung wie für Vermögenspositionen im Eigenbesitz. In jenen seltenen Fällen aber, in denen sich Treuhänder/-innen für einen Ausweis des Treuguts in der Bilanz entscheiden, sollen die üblichen Bewertungsgrundsätze angewandt werden. Die Tatsache, dass Bewertungsveränderungen für die Treuhänder/-innen erfolgsunwirksam sind, ist kein Grund, die geltenden Bewertungsregeln zu übergehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.11 Teilzahlungsgeschäfte (Konsumkreditverträge/ Vorauszahlungsgeschäfte)

III.11.1 Allgemeines

998 Unter einem Teilzahlungsgeschäft wird der Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung verstanden, bei dem der Kaufpreis in normalerweise monatlichen Raten bezahlt wird. Damit soll Kaufenden, welche nicht den gesamten Kaufbetrag auf einmal entrichten können, die Finanzierung erleichtert oder ermöglicht werden. Im Teilzahlungsgeschäft ist der Käufer oder die Käuferin vielfach eine kaufmännisch unerfahrene und wirtschaftlich schwache Person. Um diesen Personenkreis zu schützen, bestehen Spezialvorschriften im Obligationenrecht (Art. 227a–i und Art. 228 OR) sowie im Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG). Auf Teilzahlungsgeschäfte unter Kaufleuten finden die Vorschriften keine Anwendung (Art. 227i OR und Art. 3 KKG).

Teilzahlungsgeschäfte gliedern sich in Konsumkreditverträge und Vorauszahlungsgeschäfte. Beim *Konsumkreditvertrag* übergibt der oder die Verkaufende dem oder der Kaufenden beispielsweise ein bewegliches Gut (oder erbringt eine Dienstleistung) gegen eine Anzahlung des oder der Kaufenden. Den Rest des Kaufpreises wird von dem oder der Kaufenden in periodischen Teilzahlungen entrichtet. Im *Vorauszahlungsgeschäft* leistet der/die Käufer/-in für ein bewegliches Gut oder eine Dienstleistung periodische Teilzahlungen im Voraus. Nach Zahlung des Kaufpreises übergibt der oder die Verkaufende dem Käufer bzw. der Käuferin das Gut (oder erbringt die Dienstleistung).

Bei der Buchführung und der Bilanzierung wird nur auf die Fragen beim Verkäufer / bei der Verkäuferin eingetreten, weil es sich bei den Kaufenden in der Regel um Privatpersonen handelt, die nicht buchführungspflichtig sind.

III.11.2 Konsumkreditverträge

III.11.2.1 Begriffliches

999 Konsumkreditverträge sind Geschäfte, durch die eine kreditgebende Person (Kreditgeber/-in) Konsumenten und Konsumentinnen einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt. Darunter fallen auch Kaufgeschäfte, in denen vereinbart ist, dass Verkäufer/-innen den Kaufenden nach Leistung einer Anzahlung eine bewegliche Sache übergeben und die Kaufenden die Restschuld in Teilzahlungen entrichten.

Unter die Bestimmungen des KKG fallen neben eigentlichen Abzahlungsgeschäften also auch bestimmte Formen von Leasinggeschäften und gewisse Darlehen zum Erwerb beweglicher Sachen (Art. 1 KKG).

Der Konsumkreditvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form. Von den notwendigen Angaben im Vertrag zur Finanzierung des Erwerbs von Waren oder Dienstleistungen sind für das Rechnungswesen der Verkaufenden die folgenden Punkte erheblich:

- Preis bei sofortiger Barzahlung;
- Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- effektiver Jahreszins, oder wenn dies nicht möglich ist, der Jahreszins und die bei Vertragsabschluss in Rechnung gestellten Kosten;
- Höhe und Fälligkeit der allfälligen Anzahlung und der Raten sowie deren Anzahl;
- Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes.

III.11.2.2 Buchführung bei Verkaufenden

1000 Es ist darauf zu achten, dass im Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstands an den Käufer oder die Käuferin nur der Barzahlungspreis als Warenertrag gutgeschrieben und damit erfolgswirksam ausgewiesen wird. Der Teilzahlungszuschlag (Differenz zwischen dem Barzahlungspreis und dem Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist) wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten erfasst und ist nach Massgabe der geleisteten oder der verfallenen Ratenzahlungen erfolgswirksam aufzulösen.

Zu beachten ist, dass der Konsument oder die Konsumentin das Recht hat, den Vertrag innerhalb von sieben Tagen schriftlich zu widerrufen (vgl. Art. 16 KKG).

III.11.2.3 Bilanzierung bei Verkaufenden

1001 Die Bilanzierung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen. Am Abschlussstichtag ist über die laufenden Konsumkreditverträge ein Inventar aufzunehmen (beispielsweise unterteilt nach Gesamtkaufpreis, Soll-Ratenzahlungen, Soll-Restbetrag, Ist-Ratenzahlungen, Ist-Restbetrag, nicht verdienten Teilzahlungszuschlägen).

Die noch nicht bezahlten bzw. verfallenen Teilzahlungszuschläge sind zu passivieren. Für das Risiko aus den Teilzahlungsguthaben ist eine Wertberichtigung (Delkredere) zu bilden. Dieses Risiko wird beeinflusst durch:

- allfällige Sicherheiten, Versicherungen oder Eigentumsvorbehalte;
- die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen durch die Kaufenden;
- die Überwachung der Ausstände sowie die Prüfung der Kreditfähigkeit des Konsumenten oder der Konsumentin durch den Verkäufer oder die Verkäuferin.

III.11.3 Vorauszahlungsgeschäfte

III.11.3.1 Begriffliches

1002 Beim Vorauszahlungsvertrag wird vereinbart, dass der oder die Kaufende den Kaufpreis für eine bewegliche Sache oder eine Dienstleistung im Voraus in Teilzahlungen entrichtet und der oder die Verkaufende die Sache dem oder der Kaufenden nach der Zahlung des Kaufpreises übergibt.

Der Vorauszahlungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form. Von den neun notwendigen Angaben im Vertrag sind für das Rechnungswesen der Verkaufenden die folgenden Punkte wesentlich:

- Gegenstand des Kaufs;
- Gesamtforderung des Verkäufers / der Verkäuferin;
- Zahl, Höhe und Fälligkeit der Vorauszahlungen;
- Vertragsdauer.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der oder die Kaufende hat die Vorauszahlungen bei einem überjährigen oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Vertrag an eine Bank auf ein auf seinen Namen lautendes Konto zu leisten (Art. 227b Abs. 1 OR).

III.11.3.2 Buchführung bei Verkaufenden

1003 Unterjährige Vorauszahlungsgeschäfte, deren Raten direkt an Verkaufende gezahlt werden, sind zu erfassen.

Vorauszahlungsverträge sind erst bei der Lieferung der Ware bzw. bei der Erbringung der Leistung erfolgswirksam zu erfassen.

Während der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung der Ware bzw. Erbringung der Leistung ist über alle laufenden Vorauszahlungsverträge eine Kontrolle zu führen, in welcher auch die bei der Bank geleisteten Teilzahlungen und vertraglich vereinbarten Zinsgutschriften zu erfassen sind.

III.11.3.3 Bilanzierung bei Verkaufenden

1004 Die abgeschlossenen, aber noch nicht erfüllten überjährigen Vorauszahlungsverträge wirken sich auf die Bilanz der Verkaufenden nicht aus, weil die Vorauszahlungen der Kaufenden an eine Bank fliessen. Dagegen sind die Vorauszahlungen für unterjährige Verträge zu bilanzieren. Es ist vertretbar, die nachweisbaren Vertragsabschlusskosten im Rahmen des Realisierbaren zu aktivieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.12 Vorschüsse im Rahmen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG)

III.12.1 Allgemeines

1005 Am 1. Januar 1975 trat das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG) in Kraft, dessen Ziel die Förderung des preisgünstigen Wohnbaus und Wohneigentums ist. Ende 2001 wurde die Wohnbauförderung nach dem WEG eingestellt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die vorher zugesicherten Hilfen, welche noch bis ca. ins Jahr 2027 weitergeführt werden.

Die Förderungsmassnahmen des Bunds im Rahmen des WEG-Modells umfassen:
- Bürgschaften zur Erleichterung der Finanzierung;
- rückzahlbare Vorschüsse zur Senkung der Miet- und Eigentümerlasten (sog. Grundverbilligungen);
- A-fonds-perdu-Beiträge als zusätzliche Verbilligung der Wohnkosten für wirtschaftlich schwächere Personen (sog. Zusatzverbilligungen);
- Darlehen für die Beteiligungen an gemeinnützigen Bauträgern und Bauträgerinnen.

Auf die technischen Berechnungsgrundlagen des Förderungsmodells soll nicht näher eingetreten werden. Mit Blick auf die im nächsten Abschnitt behandelte Rechnungslegungsproblematik bedarf es indessen einiger zusätzlicher Erläuterungen zu den Grundverbilligungen.

Das WEG-Modell geht – was bei seinem in den 70er-Jahren liegenden Ursprung verständlich ist – von einem inflationären Szenario aus und nimmt deshalb steigende Einkommen an. Deshalb legt der WEG-Mechanismus auch einen steigenden Verlauf der Kosten fest: Die Mieten und Lasten für die Mieter/-innen bzw. Eigentümer/-innen sollen in der Anfangsphase nach Erstellung eines Objekts tief sein und später ansteigen. Tiefe Anfangskosten erreicht das Modell, indem es den Eigentümern und Eigentümerinnen der Objekte die Aufwendungen durch Ausrichtung rückzahlbarer Vorschüsse verbilligt. Die Eigentümer/-innen von Mietobjekten erzielen dank dieser Grundverbilligungen – trotz tiefer Anfangsmiete – von Beginn weg eine Kostendeckung. Mit zunehmender Mietdauer sieht der WEG-Mechanismus ein regelmässiges Anheben der Mietzinsen vor, aus denen Eigentümer/-innen die anfänglich erhaltenen Grundverbilligungen zurückzahlen müssen. Der Zeitraum, in dem Bundesbeiträge zur Verbilligung ausgerichtet werden, dauert rund 13 Jahre; die anschliessende Rückzahlungsphase erstreckt sich über rund 15 Jahre. Dieses Verbilligungs- und Rückzahlungsmodell wird für jede einzelne WEG-Einheit zahlenmässig errechnet und im sog. Miet- und Lastenplan festgehalten.

III.12.2 Besonderheit bei Buchführung und Rechnungslegung

1006 Die Grundverbilligungen, die der Bund an die Eigentümer/-innen von WEG-Objekten zwecks tiefer Anfangsmieten ausrichtete, haben Vorschusscharakter. Die Eigentümer und Eigentümerinnen sind somit rückzahlungspflichtig. Würden nun diese Grundverbilligungen bei den empfangenden Unternehmen – wie es die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung für solche Geschäftsvorfälle verlangen – als rückzahlbarer Betrag ins Fremdkapital eingestellt, könnte der Empfänger oder die Empfängerin in

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der Anfangsphase eines WEG-Objekts wegen der tiefen Anfangsmieten keine Kostendeckung erzielen. Weil die (vielfach gemeinnützigen) Bauträger/-innen, die in erster Linie die Unterstützung des WEG-Modells beanspruchen, meistens mit einer dünnen Eigenmitteldecke ausgestattet sind, würden sie wegen dieser Unterdeckung leicht in eine Überschuldung geraten. Diesem Umstand hat der Bund mit einem eigenen Rechnungslegungsmodell für WEG-Objekte entgegengewirkt. Darin werden die betroffenen Unternehmen angewiesen, die Grundverbilligungen trotz des Rückzahlungscharakters als Ertrag zu behandeln und im Anhang als «aus künftigen Einnahmen zurückzuzahlende Vorschüsse» offenzulegen. Nach Weisung des Bunds unterlagen die Vorschüsse im Zeitpunkt der Ausrichtung beim Empfänger oder der Empfängerin der Einkommenssteuerpflicht, dafür gelten die späteren Rückzahlungen als geschäftsmässig begründeter Aufwand.

Eine solche Vorgehensweise widerspricht zwar eindeutig den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung, doch führte hier der Bund eine Lex specialis ein, die in diesem Anwendungsbereich eine Abweichung zu den Vorschriften des Obligationenrechts erlaubt. Diese besondere Behandlung findet ihre Berechtigung letztlich wohl darin, dass die Rückzahlbarkeit der Vorschüsse eben doch nicht einen absoluten Charakter hat. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass «bei Marktstörungen nötigenfalls die Laufzeit des Verbilligungsmodells verlängert, die Mietzinsanstiege sistiert, Liquiditätshilfen gewährt und im schlimmsten Fall auch Teile der Vorschüsse abgeschrieben bzw. nachfinanziert werden können» (vgl. Botschaft des Bundesrats über neue Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung vom 19. Februar 1997, BBl 1997, 781). Im Weiteren ist davon auszugehen, dass jene Unternehmen, die im Rahmen des WEG-Modells Finanzierungen eingehen, die Wirkungsweise dieses Modells sehr wohl kennen.

Durch dieses vom Bund angeordnete und vom Obligationenrecht abweichende Rechnungsmodell ergibt sich ein Methodenwahlrecht: Die rückzahlbaren Vorschüsse können als Einnahmen verbucht werden. Es ist den in WEG-Objekten involvierten Unternehmen aber freigestellt, in Befolgung der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung die erhaltenen Vorschüsse zu passivieren oder für die späteren Rückzahlungen Rückstellungen zu bilden. Dies ist wohl auch aus folgender Überlegung nicht abwegig: Der Bund stellt zwar gemäss vorangehendem Zitat aus der Botschaft (BBl 1997, 781) bei Marktstörungen ein Entgegenkommen in Aussicht, doch ist aus Sicht des bilanzierenden Unternehmens die Durchsetzbarkeit solcher Erleichterungen fraglich. Es ist sehr wohl möglich, dass der Bund nur den in finanzielle Nöte geratenen Unternehmen entgegenkommt; die finanziell gesunden haben dann, obschon die Marktsituation die modellhaft angenommenen Mieterhöhungen vielleicht gar nicht mehr erlaubt, gleichwohl Rückzahlungen zu leisten. Sollten die Rückzahlungen nicht auf die Mieten überwälzt werden und ein Entgegenkommen des Bunds nicht wahrscheinlich erscheinen, so sind für den entsprechenden Teil der aus künftigen Einnahmen zu zahlenden Vorschüsse sofort Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung zu bilden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil IV
Konzernrechnung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.1 Einleitung

1 Der Konzern ist nach schweizerischem Recht kein Träger von Rechten und Pflichten, doch finden sich auf diversen Rechtsgebieten punktuelle, auf Konzernverhältnisse bezogene Regelungen – allen voran in den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften.

Die Zusammenfassung von Einzelabschlüssen von Unternehmen, welche zu einer Gruppe gehören, unter Eliminierung der gruppeninternen Beziehungen, wird als Konzernrechnung bezeichnet, aus welcher lediglich die Beziehungen des Konzerns zur Aussenwelt hervorgehen. Sobald eine rechnungslegungspflichtige juristische Person eines oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen kontrolliert, unabhängig davon, ob die Kontrolle tatsächlich ausgeübt wird, ist sie grundsätzlich verpflichtet, eine konsolidierte Jahresrechnung zu erstellen. Diese Pflicht gilt für alle rechnungslegungspflichtigen juristischen Personen, die andere Unternehmen kontrollieren, so auch für Stiftungen und Vereine. Nicht konsolidierungspflichtig sind demgegenüber Einzelunternehmen und Personengesellschaften (Art. 963 Abs. 1 OR).

Im Obligationenrecht wurde auf eine Regelung der Methodik der Konzernrechnungslegung verzichtet. Allerdings muss die Konzernrechnung den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung (GoR) genügen, und es sind die Bewertungsregeln im Anhang der Konzernrechnung offenzulegen (Art. 963b Abs. 3 OR).

2 Eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard muss von Unternehmen erstellt werden, deren Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert sind und wenn dies die Börse verlangt, sowie von Genossenschaften und Stiftungen ab einer gewissen Grösse (vgl. Art. 963b Abs. 1 OR, IV.2.2). Bei einem Teil solcher Organisationen haben die Swiss GAAP FER in den vergangenen Jahren eine beträchtliche Akzeptanz erreicht. Unternehmen, die sich international ausrichten, haben ihren Konzernabschluss häufig auch auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) ausgerichtet, welche sich als Globalnorm etabliert haben. Allenfalls kommen für in der Schweiz domizilierte internationale Unternehmen auch die US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) infrage. Privat gehaltene Unternehmen verzichten andererseits oft noch auf die Befolgung eines anerkannten Standards für ihre Konzernrechnungslegung. Für den Umgang mit diesen Standards, allen voran den IFRS und US GAAP, besteht bereits umfangreiche Literatur. Solche Standards unterliegen regelmässigen Änderungen und Anpassungen. Der vorliegende HWP-Band bezweckt die Konkretisierung der Rechnungslegungsvorschriften nach dem Obligationenrecht. Dementsprechend geht es im vorliegenden Teil IV «Konzernrechnung» vor allem darum, die Konsolidierung nach Obligationenrecht zu erläutern. Neben der Buchwertkonsolidierung als Minimallösung für kleine, übersichtliche Konzernstrukturen (vgl. IV.6.1.1) werden Konsolidierungsmethoden aufgezeigt, welche auch in komplexeren Verhältnissen ermöglichen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil über die wirtschaftliche Lage bilden können. (Art. 958 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

3 Eine Konzernrechnung ist im Gegensatz zum Einzelabschluss kein Instrument des Kapitalschutzes. Entsprechend gibt es auf Stufe Konzern keine Regelungen, wie sie im Einzelabschluss beispielsweise mit Art. 725a und Art. 725b OR bestehen. In der Schweiz stellt die Konzernrechnung im Gegensatz zum Einzelabschluss auch keine Basis für die Dividendenbemessung und die Gewinn- und Kapitalsteuern dar. Die Konzernrechnung soll eine betriebswirtschaftliche Beurteilung ermöglichen (und dem Gläubigerschutz und Aktionärsinteresse auf diese Weise dienen). Entsprechend haben auch True & Fair View Standards (wie Swiss GAAP FER und IFRS) die Praxis der OR-Rechnungslegung massgeblich beeinflusst. Dadurch orientieren sich die hier gemachten Ausführungen zur OR-Konzernrechnung in komplexeren Verhältnissen oft an den einschlägigen Regelungen der Swiss GAAP FER oder der IFRS, sind mit diesen jedoch nicht gleichzusetzen. Die Darlegung der entsprechenden Regelungen unter Swiss GAAP FER und IFRS dienen jeweils dem Verständnis und dürfen für eine Konzernrechnung nach OR angewendet werden, haben aber keinen zwingenden Charakter, ausser dies wird auf Basis der OR-Vorgaben explizit erwähnt. Die Legislative unterscheidet klar zwischen Unternehmen, welche einem solchen anerkannten Standard zur Rechnungslegung folgen müssen, sowie den «übrigen Unternehmen», die (nur) den GoR unterstehen (Art. 963b Abs. 3 OR). Nachfolgend (IV.2.1.2) wird dargelegt, dass damit zwar grundsätzlich nur auf die GoR (Art. 958c OR) verwiesen wird, weitere allgemeine Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung jedoch nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden dürfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Ausführungen orientieren sich grundsätzlich am Prozess der Erstellung eines Konzernabschlusses:

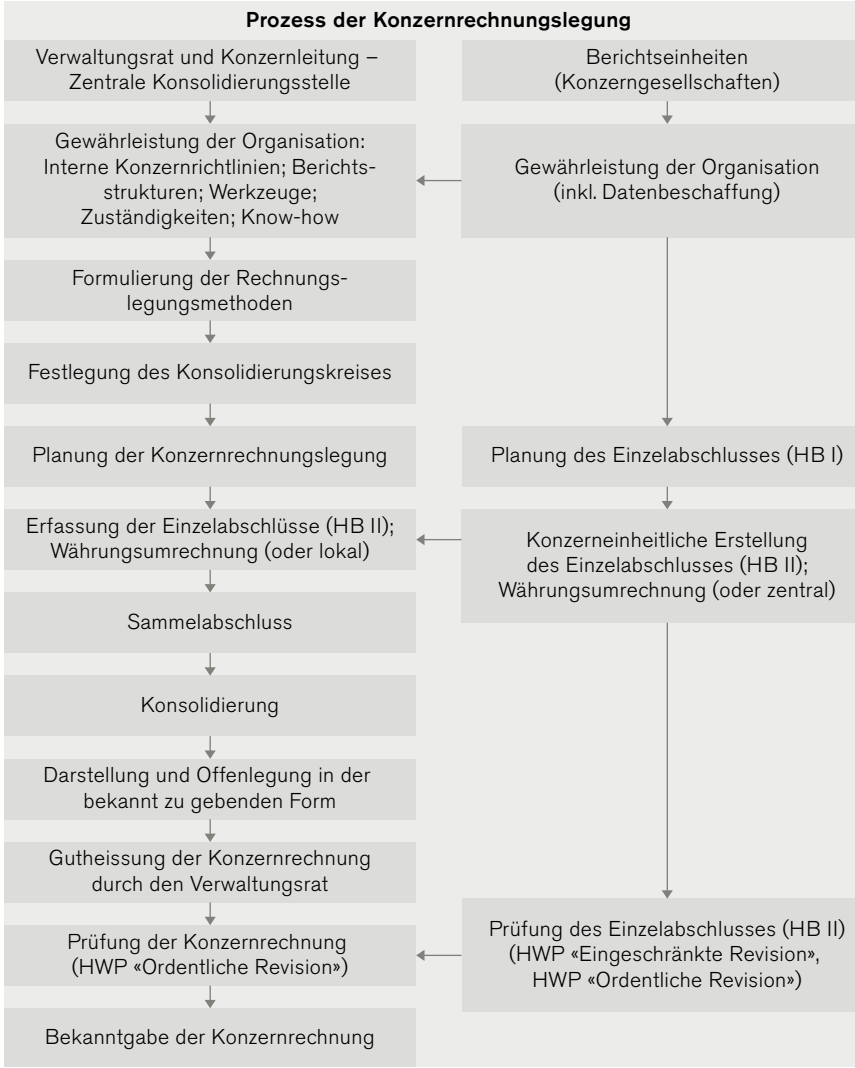


Abbildung 29: Prozess der Konzernrechnungslegung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Wie generell in diesem Band

- bleiben die Besonderheiten regulierter Wirtschaftszweige wie Banken, Effektenhandel, Pfandbriefinstitute, Anlagefonds, Pensionskassen, Versicherungsunternehmen, Spielbanken, Börsen, Transportunternehmen etc. ausser Betracht;
- wird «Rechnungslegung» gleichgesetzt mit der Erstellung des Abschlusses, obwohl im weitesten Sinne auch die Bekanntgabe und allfällige Veröffentlichung dazugehören;
- wird unter «Handelsbilanz 1 (HB I)» ein Abschluss verstanden, welcher auf den handelsrechtlichen Vorgaben des OR basiert; dieser Abschluss wird der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt, ist die Basis für die Gewinnverwendung und massgeblich für die Ermittlung der laufenden Ertrags- und Kapitalsteuern;
- wird unter «Handelsbilanz 2 (HB II)» ein Abschluss verstanden, welcher den einheitlichen Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des Konzerns entspricht; dieser Abschluss bildet die Grundlage für die Konzernrechnung;
- werden die Begriffe Marktwerte, Fair Values, aktuelle Werte und Zeitwerte synonym verwendet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2 Rechtsgrundlagen der Konzernrechnung

IV.2.1 Obligationenrecht

IV.2.1.1 Gesetzesartikel zur Konzernrechnung

4 Die Konzernrechnung wird im Obligationenrecht in drei Artikeln geregelt (Art. 963–963b OR):

Art. 963 OR

A. Pflicht zur Erstellung

[1] Kontrolliert eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen, so muss sie im Geschäftsbericht für die Gesamtheit der kontrollierten Unternehmen eine konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung) erstellen.

[2] Eine juristische Person kontrolliert ein anderes Unternehmen, wenn sie:

1. direkt oder indirekt über die Mehrheit der Stimmen im obersten Organ verfügt;
2. direkt oder indirekt über das Recht verfügt, die Mehrheit der Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans zu bestellen oder abzuberufen; oder
3. aufgrund der Statuten, der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

[3] Ein nach Artikel 963b anerkannter Standard kann den Kreis der zu konsolidierenden Unternehmen definieren.

[4] Vereine, Stiftungen und Genossenschaften können die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen übertragen, wenn das betreffende kontrollierte Unternehmen durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise sämtliche weiteren Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfasst und nachweist, dass es die Beherrschung tatsächlich ausübt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 963a OR

B. Befreiung von der Pflicht zur Erstellung

[1] Eine juristische Person ist von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreit, wenn sie:

1. zusammen mit den kontrollierten Unternehmen zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht überschreitet:
   a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken,
   b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken,
   c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;
2. von einem Unternehmen kontrolliert wird, dessen Konzernrechnung nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellt und ordentlich geprüft worden ist; oder
3. die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen nach Artikel 963 Absatz 4 übertragen hat.

[2] Eine Konzernrechnung ist dennoch zu erstellen, wenn:

1. dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist;
2. Gesellschafter, die mindestens 20 Prozent des Grundkapitals vertreten, oder 10 Prozent der Genossenschafter oder 20 Prozent der Vereinsmitglieder dies verlangen;
3. ein Gesellschafter oder ein Vereinsmitglied, der oder das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt; oder
4. die Stiftungsaufsichtsbehörde dies verlangt.

[3] Erfolgt die Rechnungslegung nicht in Franken, so ist zur Festlegung der Werte gemäss Absatz 1 Ziffer 1 für die Bilanzsumme der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag und für den Umsatzerlös der Jahresdurchschnittskurs massgebend.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

C. Anerkannte Standards zur Rechnungslegung

Art. 963b OR

[1] Die Konzernrechnung folgender Unternehmen muss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt werden:

1. Gesellschaften, deren Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert sind, wenn die Börse dies verlangt;
2. Genossenschaften mit mindestens 2000 Genossenschaftern;
3. Stiftungen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind.

[2] Artikel 962a Absätze 1–3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.

[3] Die Konzernrechnung von übrigen Unternehmen untersteht den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung. Im Anhang zur Konzernrechnung nennt das Unternehmen die Bewertungsregeln. Weicht es davon ab, so weist es im Anhang darauf hin und vermittelt in anderer Weise die für den Einblick in die Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des Konzerns nötigen Angaben.

[4] Eine Konzernrechnung ist dennoch nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung zu erstellen, wenn:

1. Gesellschafter, die mindestens 20 Prozent des Grundkapitals vertreten oder 10 Prozent der Genossenschafter oder 20 Prozent der Vereinsmitglieder dies verlangen;
2. ein Gesellschafter oder ein Vereinsmitglied, der oder das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt; oder
3. die Stiftungsaufsichtsbehörde dies verlangt.

Grundsätzlich gilt nach Obligationenrecht die Konsolidierungspflicht gemäss Kontrollprinzip. Für kleinere Konzerne gibt es eine Befreiung von dieser Pflicht. Für Publikumsgesellschaften sowie grössere Genossenschaften und Stiftungen gelten weitergehende Vorschriften gemäss einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung.

Festzuhalten bleibt, dass ein Unternehmen stets zur Erstellung einer Konzernrechnung angehalten ist, wenn «dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist» (vgl. Art. 963a Abs. 2 Ziff. 1 OR). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn komplexe Transaktionen im Konzern stattfinden oder wenn unausgewogene Vertragsbeziehungen oder Geschäftsvorfälle zwischen der Mutter- und der Tochtergesellschaft vorliegen, so dass die Einzelabschlüsse «inhaltlich» von ungenügender Aussagekraft sind. Damit kann der Verwaltungsrat eines Unternehmens unter Umständen aufgrund seiner Sorgfaltspflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung gezwungen sein. Auch die Wahrnehmung des Auskunftsrechts der Aktionäre und Aktionärinnen einer Muttergesellschaft kann eine konsolidierte Rechnung notwendig machen. Schliesslich können die Statuten die Erstellung einer Konzernrechnung vorsehen oder kann die Generalversammlung einen entsprechenden Beschluss fassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2.1.2 Anwendbarkeit allgemeiner Bestimmungen

5 Weitergehende Vorschriften, insbesondere bezüglich der Methodik der Konsolidierung oder spezifischer Bewertungsregeln für den Konzernabschluss, finden sich im Obligationenrecht nicht. Immerhin muss, falls kein anerkannter Standard zur Rechnungslegung angewendet wird, die Konzernrechnungslegung den GoR genügen, und es sind die angewandten Bewertungsregeln im Anhang der Konzernrechnung zu nennen (Art. 963b Abs. 3 OR). Aus der expliziten gesetzlichen Regelung in Art. 963b Abs. 3 OR ist abzuleiten, dass – ausser den GoR (Art. 958c OR) – die übrigen gesetzlichen Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis Art. 960e OR) für die Konzernrechnung nicht direkt Gültigkeit haben. Allerdings empfiehlt sich die sinngemässe Anwendung dieser Bestimmungen, da sie eine Präzisierung der GoR darstellen.

6 So können die allgemeinen Bestimmungen auch auf die Konzernrechnung angewendet werden (Art. 957–958f OR). Allerdings kann auf die zusätzliche Angabe von Werten in der Landeswährung (Art. 958d Abs. 3 OR) für eine Konzernrechnung in fremder Währung verzichtet werden. In der Regel sind in Konzernen unterschiedliche Währungen involviert, weshalb die Bestimmung einer sinnvollen Präsentationswährung für die Wiedergabe der Konzernrechnung notwendig ist.

7 Obschon sich aus der Beschränkung auf die GoR für die Konzernrechnung keine Pflicht zur direkten Übernahme der Gliederungsvorschriften zur Jahresrechnung (Art. 959–960e OR) ergibt, empfiehlt sich eine Orientierung an der Mindestgliederung der Jahresrechnung. Eine allzu reduzierte Anwendung der Gliederungsvorschriften würde gegen den Grundsatz der Klarheit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) verstossen. So ist es beispielsweise nicht möglich, die Aktivseite der Konzernbilanz auf Umlauf- und Anlagevermögen zu reduzieren.

8 Aus dem oben genannten Grund sind auch die spezifischen Bewertungsregeln (Art. 960–960e OR) für konsolidierte Jahresrechnungen nicht verbindlich, wenngleich ihre Anwendung nicht ausgeschlossen ist. Sie dürfen vollumfänglich, d. h. einschliesslich stiller Reserven, angewendet werden. Ein Konzern darf seine konsolidierte Jahresrechnung nach eigenen Bewertungsregeln erstellen. Diese orientieren sich zweckmässigerweise an bestehenden Regelwerken, beispielsweise den anerkannten Standards zur Rechnungslegung (vgl. IV.2.2) oder an den gesetzlichen Bewertungsregeln zum Einzelabschluss. Sie sind im Anhang der Konzernrechnung zwingend zu nennen (Art. 963b Abs. 3 OR); dies gilt auch für die Konsolidierungsregeln, selbst wenn dies im Gesetz nicht explizit gefordert wird. Angesichts dieses vorgesehenen grossen Freiraums ist die Offenlegung entsprechend umfassend vorzunehmen. Es gelten diesbezüglich höhere Anforderungen als für den Einzelabschluss.

9 Stille Willkürreserven stehen auch auf Stufe Konzernrechnung in Konflikt mit dem übergeordneten Ziel der zuverlässigen Urteilsbildung (Art. 958 Abs. 1 OR) sowie den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung. Ausfluss dieses Konflikts ist auf Stufe Einzelabschluss die Pflicht zur Offenlegung einer Nettoauflösung stiller Reserven (vgl. Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR). Damit sich Bilanzlesende auch auf Stufe Konzernrechnung ein zuverlässiges Urteil bilden können, ergibt sich mit Bezug auf die GoR (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 6 OR: «Es sind bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen Massstäbe

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zu verwenden», sowie Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR: «Sie muss klar und verständlich sein.»), dass der Ausweis einer Nettoauflösung stiller Reserven auch in der Konzernrechnung im Anhang zwingend ist. Weitere Offenlegungspflichten sind für die Konzernrechnung aus dem Gesetz jedoch nicht unmittelbar abzuleiten (Art. 959c OR). Festzuhalten bleibt, dass ein Konzern seine Bewertungsregeln nicht willkürlich definieren darf. Durch die GoR einerseits und die Pflicht, die für den Einblick in die Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des Konzerns nötigen Angaben zu vermitteln (Art. 963b Abs. 3 OR), andererseits sind dem Konzern entsprechende Grenzen auferlegt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das Stetigkeitsprinzip (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 6 OR) zu verweisen. So ist beispielsweise die willkürliche Verwendung unterschiedlicher Bewertungsgrundsätze (beispielsweise Niederstwert und Marktwert) für gleichartige Vermögenswerte auch in einer Buchwertkonsolidierung nicht zulässig.

10 Auch die Vorschriften zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen (Art. 961–961d OR) sind für Konzernrechnungen aus dem einleitend erläuterten Grund nicht zwingend. Daher ist die Geldflussrechnung nicht zwingend Teil einer Konzernrechnung (vgl. IV.11.1). Der Lagebericht der Obergesellschaft muss auch über den Konzern Aufschluss geben (Art. 961c OR). Somit erübrigt sich ein separater Lagebericht für den Konzern (vgl. IV.13). Es ist zu empfehlen, dass der Lagebericht der Obergesellschaft kurz gehalten, dafür aber in detaillierterer Form über die Lage des Konzerns Bericht erstattet wird. Besonders hinzuweisen ist auf die Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Lageberichts, «wenn das Unternehmen selbst oder eine juristische Person, die das Unternehmen kontrolliert, eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt» (Art. 961d Abs. 1 OR). Die zusätzlichen Angaben im Anhang (Art. 961a OR) sind für die Konzernrechnung ebenfalls nicht zwingend. Das Gesetz spricht explizit von «zusätzlichen Angaben im Anhang» zum Mindestinhalt (Art. 959c OR), welcher nur für Einzelabschlüsse gilt.

11 Wendet ein Unternehmen – freiwillig oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung – für die Konzernrechnung einen anerkannten Standard zur Rechnungslegung an, so ist dieser in seiner Gesamtheit zu befolgen. Eine solche Konzernrechnung gilt ohne Weiteres als gesetzeskonform (Bestimmungen für börsenkotierte Unternehmen bleiben vorbehalten). In der Praxis existieren somit gesetzeskonforme Konzernrechnungen, welche beispielsweise vollumfänglich den IFRS entsprechen und somit «true and fair» sind, neben Buchwertkonsolidierungen, die nach dem Obligationenrecht zugelassene stille Reserven und deutlich weniger Angaben enthalten können.

12 Da im Obligationenrecht detaillierte Regelungen zur Konzernrechnung fehlen, sind anerkannte Standards zur Rechnungslegung eine wichtige Quelle für die Herleitung detaillierter Anwendungsregeln nach dem Obligationenrecht. Sie zeigen eine «best practice» auf und werden hier in diesem Sinne beschrieben. Fortan ist unter «Konzernrechnung» grundsätzlich die konsolidierte Jahresrechnung nach Obligationenrecht zu verstehen. Hinweise auf relevante anerkannte Standards, insbesondere Swiss GAAP FER und IFRS, erfolgen illustrativ und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

13 Die Legislative überlässt den Anwendenden im Einzelfall – allerdings unter klaren Rahmenbedingungen – einen grossen Ermessensspielraum.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2.2 Anerkannte Standards zur Rechnungslegung

14 Das Gesetz verweist auf «anerkannte Standards zur Rechnungslegung» (Art. 963b OR, vgl. II.7.2). Eine ausführliche Erläuterung der anerkannten Standards zur Rechnungslegung kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Zudem unterliegen diese laufenden Anpassungen. Immerhin werden die anerkannten Standards für die Ableitung von Konsolidierungsmethoden und -regeln nach Obligationenrecht im Sinne einer «best practice» herangezogen. Zur Übersicht soll folgender, stark vereinfachter Vergleich dienen:

Aspekt der Konzernrechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Anknüpfung der Konzernrechnungspflicht (IV.4.1)	Kontrolle: direkte oder indirekte Stimmenmehrheit; Recht auf Bestellung oberstes Leitungsorgan oder auf Ausübung eines beherrschenden Einflusses (Art. 963 Abs. 1 und 2 OR)	Beherrschung durch Mehrheit der Stimmrechte oder beispielsweise durch Aktionärsbindungsverträge oder Mehrheit in Leitungsorgan (Kontrolle)	Kontrolle, d. h. Möglichkeit, die wesentlichen Aktivitäten eines anderen Unternehmens zu bestimmen, um daraus einen Nutzen zu ziehen; kann über Stimmrechtsmehrheit oder andere Vereinbarungen oder Umstände erfolgen (IFRS 10)
Befreiung von der Konzernrechnungspflicht (IV.4.2 und IV.4.3)	Unterschreiten von Grössenkriterien; höherstufige Konzernrechnung; Delegation an kontrolliertes Unternehmen (Art. 963–963a OR)	Nur bei Unwesentlichkeit	Wenn höherstufiger IFRS-Konzernabschluss vorliegt und Gesellschaft nicht kapitalmarktorientiert ist; bei Unwesentlichkeit (IFRS 10)
Vollkonsolidierung (IV.5.1)	Bei Kontrolle eines Unternehmens	Bei Beherrschung (Kontrolle) einer Tochterorganisation	Bei Kontrolle einer Tochtergesellschaft (IFRS 10)
Equity-Methode (IV.5.2.1, IV.9.2)	Beteiligungen mit bedeutendem Einfluss (grundsätzlich anzunehmen bei 20–50% der Stimmrechte)	Für Gemeinschaftsorganisationen (keine Partei hat Möglichkeit der Beherrschung) und assoziierte Organisationen (massgeblicher Einfluss anzunehmen bei 20–50% der Stimmrechte)	Für assoziierte Unternehmen (signifikanter Einfluss ab 20% der Stimmrechte unterstellt) und Gemeinschaftsunternehmen (IFRS 11 und IAS 28)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzernrechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Quotenkonsolidierung (IV.5.2.2, IV.9.1)	Wahlmöglichkeit für Gemeinschaftsorganisationen, alternativ Equity-Methode	Wahlmöglichkeit für Gemeinschaftsorganisationen, alternativ Equity-Methode	Keine Wahlmöglichkeit: «joint ventures» werden nach der Equity-Methode bewertet (IAS 28), wogegen «joint operations» anteilsmässig ähnlich der Quotenkonsolidierung erfasst werden (IFRS 11)
Präsentationswährung der Konzernrechnung (IV.6.3.1)	Grundsätzlich frei wählbar; sollte aber eine Relevanz für den Konzern haben; keine Pflicht zur Angabe der Schweizer-Franken-Werte nach Art. 958d Abs. 3 OR	Keine spezifischen Vorschriften zur Wahl der Währung der Konzernrechnung	Frei wählbar; Angabe bei Abweichung von funktionaler Währung des Mutterunternehmens (IAS 21)
Währungsumrechnung (IV.6.3)	Umrechnungsmethode ist nicht festgelegt, erfolgt jedoch meist nach Stichtagskursmethode; Erfassung der Differenzen im Eigenkapital	Umrechnung nach der Stichtagskursmethode mit Erfassung der Differenzen im Eigenkapital; erfolgsneutrale Erfassung im Eigenkapital von Fremdwährungseffekten auf langfristigen konzerninternen Darlehen mit Eigenkapitalcharakter	Umrechnung zum Stichtagskurs (Vermögenswerte und Schulden) bzw. Transaktionskurs (Gewinn oder Verlust); Vereinfachung zum Durchschnittskurs möglich, wenn keine wesentlichen Abweichungen; Erfassung der Umrechnungsdifferenzen aus Fremdwährungsabschlüssen sowie von Fremdwährungseffekten auf langfristige konzerninterne Darlehen mit Eigenkapitalcharakter im sonstigen Ergebnis (OCI, IAS 21)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzern-rechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Kapitalkon-solidierung (IV.7)	Neben allen gängigen Methoden ist auch eine Buchwertkonso-lidierung erlaubt	Die Anteile am Eigen-kapital konsolidierter Unternehmen werden nach der Erwerbs-methode erfasst; auf den Erwerbszeitpunkt findet eine Neu-bewertung zu aktuel-len Werten statt	Nach der Erwerbs-methode, wobei ein Wahlrecht zwischen der Partial- und der Full-Goodwill-Methode besteht; auf den Er-werbszeitpunkt findet eine Neubewertung zum Fair Value statt (IFRS 3)
Erstkonsoli-dierung nach Erwerb (IV.7.2)	Keine Bewertung und separate Erfassung der erworbenen imma-teriellen Vermögens-werte notwendig	Verteilung der An-schaffungskosten auf erworbene Vermö-genswerte nach der Erwerbsmethode; übernommene Netto-aktiven sind neu zu bewerten	Neubewertung der Nettoaktiven und Ansatz der Minderhei-ten entweder propor-tional zu den Netto-aktiven oder zum Zeitwert (transaktions-bezogenes Wahlrecht); zwingende separate Bilanzierung identi-fizierter immaterieller Vermögenswerte (IFRS 3)
Behandlung Goodwill (IV.7.3.1)	Wahlrecht: entweder separat erfassen (sowie Abschreibung über die Nutzungs-dauer) oder direkt mit Eigenkapital verrech-nen; Impairment-only-Ansatz nicht zulässig	Wahlrecht: entweder separat erfassen (sowie Abschreibung über Nutzungsdauer, max. 20 Jahre, bzw. über 5 Jahre bei nicht bestimmbarer Nut-zungsdauer) oder – unter gewissen Bedin-gungen – direkt mit Eigenkapital verrech-nen (sowie Ausweis der theoretischen Ak-tivierung im Anhang)	Zumindest jährliche Wertbeeinträchti-gungsprüfung (Impairment only); keine systematische Abschreibung (IFRS 3, IAS 36)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzernrechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Minderheitsanteile (IV.7.5.1)	Anwendung der Einheitstheorie empfohlen: Ausweis als separate Position des Eigenkapitals und als «Davon»-Zeile nach dem konsolidierten Gewinn oder Verlust; Anwendung der Interessentheorie möglich	Einheitstheorie: Gesonderter Ausweis unter dem Eigenkapital sowie separater Ausweis am Gewinn/Verlust	Einheitstheorie: Separater Ausweis im Eigenkapital; Anteil der Minderheiten am Gewinn oder Verlust sowie am Gesamtergebnis ist separat darzustellen; Sämtliche Transaktionen mit Minderheiten (nicht beherrschende Anteile) sind als Eigenkapitaltransaktionen darzustellen (IFRS 10)
Latente Steuern (IV.10)	Die latenten Steuerfolgen auf Bewertungsunterschieden zwischen HB I und HB II sind zu erfassen, wobei ein Verzicht auf die Erfassung von aktiven Steuerlatenzen auf Verlustvorträgen aus Vorsichtsgründen möglich ist; Verwendung eines pauschalen Steuersatzes für den ganzen Konzernabschluss ist möglich.	Erfassung künftig zu zahlender Steuern auf temporären Differenzen sowie aktiver latenter Steuern auf noch nicht genutzten steuerlichen Verlusten und Gutschriften; Verzicht auf Aktivierung aus «Vorsichtsgründen» möglich (FER 11 und 30)	Erfassung latenter Steuern auf temporären Differenzen einschliesslich aktiver latenter Steuern auf noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträgen und Gutschriften (IAS 12)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzern-rechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Darstellung Erfolgs-rechnung	Keine spezifische gesetzliche Regelung[4]	Wahlrecht zur Darstellung Gesamtkosten- oder Umsatzkostenverfahren; ordentliches, betriebsfremdes und ausserordentliches Ergebnis (FER 3)	Ausweis einer Gesamtergebnisrechnung (single statement of comprehensive income) oder einer Gewinn- und Verlustrechnung (separate income statement) mit Darstellung des sonstigen Ergebnisses (comprehensive income); Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung je nach Relevanz nach Gesamtkosten- oder Umsatzkostenverfahren; keine ausserordentlichen Positionen in der Erfolgsrechnung (IAS 1)
Geldfluss-rechnung (IV.11.1)	Gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber zu empfehlen	Stellt Veränderung der flüssigen Mittel infolge Ein- und Auszahlungen aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit während der Berichtsperiode dar; Wahlrecht für operative Geldflüsse nach der direkten oder indirekten Methode (FER 4 und 30)	Stellt Veränderung der flüssigen Mittel infolge Ein- und Auszahlungen aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit während der Berichtsperiode dar; Wahlrecht für operative Geldflüsse nach der direkten oder indirekten Methode (IAS 7)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzernrechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Eigenkapitalveränderungsrechnung (IV.11.2)	Gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber zu empfehlen	Zeigt die Entwicklung der einzelnen Positionen des Eigenkapitals zwischen Beginn und Ende der Berichtsperiode (FER 24 und 30)	Zeigt die Entwicklung der einzelnen Positionen des Eigenkapitals zwischen dem Beginn und dem Ende der Berichtsperiode (IAS 1)
Bewertungsregeln (IV.3.5 und IV.3.6)	Im Rahmen der GoR (Art. 958c OR) selbst zu definieren und im Anhang (inkl. Konsolidierungsregeln) anzugeben; für gleichartige Positionen der Bilanz sind gleiche Bewertungsgrundsätze anzuwenden	Das Rahmenkonzept definiert die Grundlagen, während die übrigen Fachempfehlungen detaillierte Regelungen enthalten	Werden detailliert basierend auf dem Rahmenkonzept in den für die Geschäftsvorfälle, Vermögenswerte bzw. Schulden gültigen Standards vorgegeben
Offenlegung im Anhang (IV.12)	Explizit vorgeschrieben sind nur die Bewertungsregeln (Art. 963b Abs. 3 OR) sowie indirekt die wesentliche Nettoauflösung stiller Reserven; Konsolidierungsregeln sind als Teil der Bewertungsregeln zwingend offenzulegen; allgemein werden erhöhte Anforderungen an die Offenlegung gestellt, da das OR keine detaillierten Regeln bereitstellt bzw. solche nicht über den Bezug zu einem anerkannten Standard definiert sind	FER 30 verlangt u. a. die Offenlegung von Bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätzen; übrige Fachempfehlungen enthalten zum Teil detaillierte Offenlegungsvorschriften	Detaillierte Offenlegungsvorschriften in den einzelnen Standards

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzern-rechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Segmentin-formationen	Gesetzlich nicht vorgeschrieben	Im Anhang Aufgliede-rung der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen nach geo-grafischen Märkten und Geschäftsberei-chen (nur bei erhebli-chen Unterschieden); kotierte Unternehmen legen die auf oberster Leitungsebene für die Unternehmens-steuerung verwendete Segmentrechnung auf Stufe Segment-erlöse und -ergebnisse sowie die Überleitung auf die Erfolgsrech-nung offen; Verzicht auf Offenlegung in begründeten Fällen möglich (FER 31)	Für kotierte Unternehmen: Gemäss Management-Approach (basierend auf interner Berichter-stattung zur Unternehmenssteuerung); darü-ber hinaus weitere Angaben unabhängig von Berichtsstruktur und Segmentierung («entity wide disclosu-res») (IFRS 8)
Nicht fortgeführte Aktivitäten	Keine zwingenden Vorschriften; Offen-legung im Anhang empfehlenswert bei wesentlichen nicht fortgeführten Aktivitäten	Separate Offenlegung des Nettoerlöses aus Lieferungen und Leis-tungen sowie des Betriebsergebnisses aufzugebender Geschäftsbereiche im Anhang (FER 31, nur kotierte Gesellschaften)	Separate Darstellung in Erfolgsrechnung und Bilanz (IFRS 5)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Aspekt der Konzern-rechnung	Obligationenrecht[1]	Swiss GAAP FER[2]	IFRS[3]
Lagebericht (IV.13)	Kein separater Konzernlagebericht verlangt; konsolidierte Sicht ist im Lagebericht des Mutterunternehmens darzulegen; Befreiung, falls Konzernrechnung nach anerkanntem Standard erstellt wird	Durch verantwortliches Organ erstellter Jahresbericht enthält zumindest Aussagen über Umfeld, Geschäftsjahr und Ausblick (FER-Rahmenkonzept)	Freiwillig gemäss IFRS Practice Statement *Management Commentary*

Abbildung 30: Konzernrechnungslegung nach OR/FER/IFRS im Vergleich

IV.2.3 Kapitalmarktrecht

15 Für die Rechnungslegungsvorschriften nach Börsenrecht vgl. II.11. Die Anforderungen bezüglich Regelwerk beziehen sich auf die Konzernrechnung. Nur wenn der Emittent bzw. die Emittentin keine solche erstellen muss, beziehen sich die Anforderungen auf den Einzelabschluss.

(1) Die Spalte «Obligationenrecht» spiegelt die Minimalanforderungen an Buchwertkonsolidierungen nach dem Obligationenrecht (IV.6.2) wider, enthält jedoch auch weitergehende Empfehlungen. Für viele der aufgeführten Aspekte der Konzernrechnung besteht nach dem Obligationenrecht ein Wahlrecht. Deshalb hat der Anhang der Konzernrechnung zwingend die gewählte Methode zu nennen, und diese muss stetig angewendet werden.

(2) Ausführungen gemäss FER 30 (überarbeitet 2022), falls nichts anderes angegeben.

(3) Nicht als anerkannter Standard zur Rechnungslegung gelten die IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (EU-IFRS).

(4) Die Erfolgsrechnung stellt die Ertragslage des Konzerns während des Geschäftsjahres dar. Mangels gesetzlicher Regelungen zur Darstellung der konsolidierten Erfolgsrechnung können die Vorschriften zum Einzelabschluss als Orientierungshilfe beigezogen werden. Selbst wenn eine vollständige Übernahme dieser Vorschriften (Art. 959b OR) auf Stufe Konzern nicht zwingend ist, würde eine allzu reduzierte Gliederung der konsolidierten Erfolgsrechnung gegen den Grundsatz der Klarheit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) verstossen. Die Rechnungslegung ist entsprechend den Besonderheiten des Unternehmens (bzw. des Konzerns) und der Branche anzupassen (Art. 958c Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.3 Allgemeine Gesichtspunkte der Konzernrechnung

IV.3.1 Verwendung der Konzernrechnung

16 Die Rechnungslegung informiert nicht nur über die finanzielle Leistungskraft (und somit über die Leistung der Verantwortlichen); sie ist zugleich Bemessungsgrundlage für Zahlungen an Aktionäre und Aktionärinnen bzw. Gesellschafter/-innen, den Fiskus sowie weitere Stakeholder. Zwischen beiden Zwecken besteht ein Konflikt: Während eine entscheidungsrelevante Rechnungslegung in erster Linie ein unvoreingenommenes, neutrales Abbild der wirtschaftlichen Lage zeigen soll, ruft die Erhaltung des Haftungssubstrats nach einer eher vorsichtigen Rechnungslegung (beispielsweise im Hinblick auf eine mögliche Gewinnausschüttung). Beim gesetzlichen Einzelabschluss hat die Legislative mit der Zulassung stiller Willkürreserven (Art. 960a Abs. 4 und Art. 960e Abs. 3 Ziff. 3 und 4 OR) nicht nur ein allfälliges Geheimhaltungsinteresse des Verwaltungsrats, sondern auch die Kapitalerhaltung derart stark gewichtet, dass im Extremfall durchaus das Gegenteil, nämlich ein stiller Substanzverzehr, die Folge sein kann. Dies wäre mit den GoR (Art. 958c OR) unvereinbar, weshalb zumindest die Offenlegung der Nettoauflösung stiller Reserven verlangt wird (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

17 Für die Konzernrechnung «übriger Unternehmen» (Art. 963b Abs. 3 OR) gelten die GoR (Art. 958c OR, IV.2.1.2). Der allgemeine Zweckartikel (Art. 958 OR), wonach die Rechnungslegung die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens so darstellen soll, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können, gilt analog für die Konzernrechnungslegung. Die Konzernrechnung ist jedoch nicht Bemessungsgrundlage für die direkten Steuern. Basis für die Gewinnverwendung ist sie von Rechts wegen ebenfalls nicht. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte sie allerdings zur Bemessung von Ausschüttungen der Muttergesellschaft berücksichtigt werden.

18 Bei Unternehmensgruppen ist die Konzernrechnung ein wichtiges Informationsmittel für Stakeholder. Eine willkürliche Bildung und Auflösung stiller Reserven in der Konzernrechnung ist mit der Zwecksetzung des Konzernabschlusses unvereinbar. Der teleologischen Auslegung (Frage nach Sinn und Zweck der Konzernrechnung) steht entgegen, dass aus den Materialien kein entsprechender Wille der Legislative zum Ausschluss stiller Reserven erkennbar ist. Auch aus der Gesetzessystematik geht nicht hervor, dass die Bewertungsvorschriften (Art. 960–960e OR) für den Einzelabschluss auf die Konzernrechnung nicht angewendet werden dürften. Die Auffassung, stille Reserven seien auch in einer Konzernrechnung zulässig, ist daher vertretbar (vgl. IV.6.1). Damit sich der Bilanzleser allerdings auch auf Stufe Konzernrechnung ein zuverlässiges Urteil bilden kann (Art. 958 Ziff. 1 OR) und die Grundsätze der Stetigkeit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 6 OR) sowie der Klarheit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) eingehalten sind, ist in der Konsequenz die Nettoauflösung stiller Reserven im Anhang gleich wie auf Stufe Einzelabschluss offenzulegen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR).

IV.3.2 Grundsätze der Konzernrechnungslegung

IV.3.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

19 Die Konzernrechnung unterliegt wie der Einzelabschluss den GoR. Selbst wenn die gesetzlichen allgemeinen Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rech-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nungslegung für die Konzernrechnung nicht direkt Gültigkeit haben, sind diese Vorschriften, wenn auch ohne direkte gesetzliche Verpflichtung, als Präzisierungen der GoR heranzuziehen (vgl. IV.2.1.2).

IV.3.2.2 Fiktion der rechtlichen Einheit des Konzerns

20 Es geht darum, im Falle der unternehmerischen Zusammenfassung rechtlich selbstständiger Gesellschaften eine einzige, nämlich konsolidierte Jahresrechnung zu erstellen (vgl. Art. 963 OR, IV.4.1). Dabei wird so verfahren, als ob der Konzern ein rechtlich selbstständiges Unternehmen und die Konzerngesellschaften Zweigbetriebe wären (Einheitsfiktion). Diese Fiktion ist die logische Folgerung aus der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns und eine wichtige Prämisse der Konzernrechnungslegung. Auch der gesetzliche Einzelabschluss geht jeweils davon aus, dass die betreffende Gesellschaft ein unternehmerisches Ganzes verkörpert, beispielsweise beim Vorliegen von separaten Abteilungen oder in- und ausländischen Zweigniederlassungen. Das bedeutet, dass sich Geschäftsvorfälle oder Ereignisse infolge von Gesellschafter- oder Austauschbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften in der Konzernrechnung nicht auswirken dürfen bzw. dass nur Geschäftsvorfälle mit Dritten abgebildet werden.

21 Die Konzernrechnung geht in aller Regel nicht aus einer Buchhaltung des Konzerns, sondern aus den verschiedenen Buchhaltungen einzelner Gesellschaften hervor. Die Einheitsfiktion des Konzerns stellt sicher, dass die Grundsätze der Rechnungslegung in den verschiedenen Phasen der Konzernrechnungslegung (vgl. IV.1) vollständig und einheitlich zur Anwendung kommen.

22 Angelsächsische Rahmenkonzepte machen bei den von der Rechnungslegung verlangten Qualitätsmerkmalen keinen Unterschied zwischen Konzern- und Einzelabschlüssen, was schon der dort verlangten wirtschaftlichen Betrachtungsweise («substance over form») entsprechen dürfte. Mit der Einheitsfiktion des Konzerns können viele – auf den ersten Blick unklare – Fragestellungen bei Konzernabschlüssen beantwortet werden.

IV.3.2.3 Konsolidierungs- und Vereinheitlichungsgrundsätze

23 Dass sich die rechtliche Selbstständigkeit der Unternehmensteile in der Konzernrechnung nicht auswirken darf, bedeutet technisch dreierlei:

- Es wird festgelegt, welche Einzelabschlüsse in die Konzernrechnung aufzunehmen sind (Konsolidierungskreis: vgl. IV.5).
- Die Einzelabschlüsse der Konzerngesellschaften werden zur Konsolidierung an die Rechnungslegung des Konzerns (vgl. IV.3.6) angepasst (Vereinheitlichung: vgl. IV.6).
- Einflüsse infolge konzerninterner Beziehungen werden im aufsummierten Abschluss rückgängig gemacht. Dies geschieht durch Aufrechnung, Eliminierung, Umgliederung oder Hinzufügung von Positionen oder Posten – je nachdem mit oder ohne Berichtigung des Jahreserfolgs oder Eigenkapitals (Konsolidierung: vgl. IV.7 und IV.8).

24 Die notwendigen Massnahmen dazu sind derart zahlreich und interdependent, dass sie meist nur mittels besonderer organisatorischer Vorkehrungen bewältigt werden können. Folgende ausgewählte Beispiele illustrieren die Grundsätze für die Konzernrechnung:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Der Vollständigkeitsgrundsatz verlangt den Einbezug aller Konzerngesellschaften in den Konsolidierungskreis.
- Der Stetigkeitsgrundsatz verlangt, dass nach konzerneinheitlichen Kriterien beurteilt wird, ob bestimmte immaterielle Werte zu aktivieren sind oder nicht. Er verlangt die Beibehaltung der Methodik der Konsolidierung. Er verlangt, dass bei der Kapitalkonsolidierung stets dieselbe Methode angewandt wird.
- Der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung wie auch der Vorsichtsgrundsatz verlangen die Folgebewertung eines bei der Konsolidierung hervortretenden Goodwills, sofern keine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgt ist.
- Das Realisationsprinzip verlangt die Elimination von Gewinnen, die im Verkehr mit anderen Konzerngesellschaften erzielt wurden, sofern die entsprechenden Bestände am Bilanzstichtag den Konsolidierungskreis noch nicht verlassen haben.

IV.3.3 Bestandteile der Konzernrechnung

25 Die Bestimmung über die Bestandteile der Jahresrechnung kommt sinngemäss für die Konzernrechnung zur Anwendung (Art. 958 OR). Vorschriften für Konzerne existieren nur ergänzend. Demnach umfasst die Konzernrechnung die konsolidierte Bilanz, die konsolidierte Erfolgsrechnung und den konsolidierten Anhang.

26 Da die Bestimmung für grössere Unternehmen (Art. 961 OR) für die Konzernrechnung nicht gilt, muss diese nicht zwingend eine konsolidierte Geldflussrechnung enthalten. Allerdings ist eine solche aufgrund ihrer Aussagekraft sehr zu empfehlen (vgl. IV.11.1).

27 Im Gegensatz etwa zu Swiss GAAP FER oder IFRS ist gemäss dem Obligationenrecht kein Eigenkapitalnachweis vorgesehen (vgl. FER 24, IAS 1, IV.11.2). Dennoch ist dieser sehr zu empfehlen, da er überaus nützliche Zusatzinformationen vermittelt. Zudem ist er bei ordnungsgemässer Erstellung der konsolidierten Jahresrechnung als Kontrollrechnung nützlich.

28 Ein Lagebericht ist nicht als Bestandteil der Konzernrechnung, sondern als Teil des Geschäftsberichts der Konzernobergesellschaft zu erstellen (vgl. IV.13). Allerdings hat dieser Lagebericht auf Stufe Konzernobergesellschaft «die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sowie ggf. des Konzerns» zum Ausdruck zu bringen (Art. 961c Abs. 1 OR). Im Lagebericht der Obergesellschaft ist daher auch die konsolidierte Lage darzustellen. Ein separater konsolidierter Lagebericht ist im Rahmen der Konzernrechnung nicht notwendig (BBl 2008, S. 1723).

29 Die Erleichterungen infolge Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung (Art. 961d Abs. 1 OR) sind zwar sachlich nur beschränkt nachvollziehbar, aber unmissverständlich formuliert. Demnach kann auf den Lagebericht sowie die Geldflussrechnung eines nach dem Obligationenrecht grösseren Unternehmens verzichtet werden, wenn «das Unternehmen einen Abschluss oder eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt; oder eine juristische Person, die das Unternehmen kontrolliert, eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt» (Art. 961d Abs. 1 OR). Eine Geldflussrechnung ist zwar nach dem Obligationenrecht für Konzerne grundsätzlich nicht erforderlich, wird jedoch von den anerkannten Standards zur Rechnungslegung verlangt. Die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines Lageberichts ist laut dem Gesetzestext eindeutig, obwohl die anerkannten Standards zur Rechnungslegung einen Lagebericht mit den Informationen nach Art. 961c OR nicht notwendigerweise verlangen. Somit entfällt die Pflicht für Konzerne und deren Tochtergesellschaften, welche einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung folgen, über die im Lagebericht (Art. 961c Abs. 2 OR) aufgeführten Sachverhalte – u. a. die Risikobeurteilung – Aufschluss zu geben. Nur das FER-Rahmenkonzept verlangt im Jahresbericht Aussagen über gewisse ähnliche Aspekte (Umfeld, Geschäftsjahr und Ausblick). Die IFRS kennen diesbezüglich keine zwingenden Vorschriften. Das IFRS Practice Statement *Management Commentary* ist freiwillig und die detaillierten Offenlegungsvorschriften decken sich nicht mit dem Inhalt eines Lageberichts nach Art. 961c OR.

30 Einfache Formen als Ersatz für die Konzernrechnungslegung, etwa eine blosse Aggregation der Einzelabschlüsse (Summenabschluss) oder die Beifügung der Abschlüsse von Untergesellschaften im Geschäftsbericht der Obergesellschaft, erfüllen die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung nicht (Art. 963 OR).

IV.3.4 Inhalt und Darstellung der Konzernrechnung

31 Hinsichtlich des Formalaufbaus der Konzernrechnung und ihrer Bestandteile, des Detaillierungsgrads dieser Bestandteile sowie der Definition ihrer Elemente trifft das Gesetz – abgesehen von Art. 963b Abs. 3 OR – keine Regelung. Allerdings können für die Darstellung und Offenlegung die allgemeinen Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung sowie das Gebot der zuverlässigen Beurteilung hinzugezogen werden (vgl. IV.2.1.2, IV.3.1 oder IV.3.2). Bei der Anwendung eines anerkannten Standards zur Rechnungslegung gelten dessen Regelungen bezüglich Inhalt und Darstellung der Konzernrechnung (vgl. IV.2.2).

Die Darstellung der Konzernrechnung erfolgt im Einklang mit den Grundsätzen wie Klarheit, Wesentlichkeit oder Stetigkeit (Art. 958c OR) und umfasst Entscheide wie:

- Format (Konto- oder Staffelform) und Bezeichnung der verschiedenen Bestandteile;
- Aufteilung der konsolidierten Bilanz in Umlauf- und Anlagevermögen bzw. kurz- und langfristiges Fremdkapital;
- Aufbau der konsolidierten Erfolgsrechnung nach dem Gesamtkosten- oder dem Umsatzkostenverfahren;
- Darstellung und Gliederung der Positionen der Konzernrechnung;
- Gebrauch von Vorspalten, Vermerken oder Fussnoten;
- Aufteilung von Ausweisen zwischen Rechenwerk und Anhang sowie entsprechende Querverweise;
- Strukturierung der Informationen im Anhang.

IV.3.4.1 Mindestgliederung

32 Im Einklang mit der Annahme der Unternehmensfortführung, dem Prinzip der zeitlichen und sachlichen Abgrenzung sowie den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung müssen u. a. folgende Entscheide getroffen werden:

- Sind einzelne Positionen separat auszuweisen oder mit anderen zusammenzufassen; wenn ja, mit welchen?

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Welche erläuternden oder ergänzenden Angaben muss der Anhang der Konzernrechnung darüber hinaus enthalten?

Die Mindestgliederungsvorschriften (Art. 959a OR) zur Jahresrechnung sind aufgrund der Gesetzessystematik zwar nicht für die Konzernrechnung gültig, können aber sinngemäss angewendet werden. Dies entspricht auch der allgemeinen Praxis der OR-Konzernrechnungslegung. Auch die Gliederung von Konzernbilanz und -erfolgsrechnung muss den GoR entsprechen und ein zuverlässiges Urteil der wirtschaftlichen Lage ermöglichen. Eine allzu reduzierte Übernahme der Gliederungsvorschriften würde entsprechend gegen den Grundsatz der Klarheit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) verstossen. So ist es beispielsweise auch bei minimalistischer Auslegung des OR nicht möglich, die Aktivseite der Konzernbilanz auf Umlauf- und Anlagevermögen zu reduzieren. Vielmehr ist eine der Grösse und Komplexität des Unternehmens angemessene Gliederung von Konzernbilanz und -erfolgsrechnung notwendig. Grundsätzlich müssen die Positionen dabei inhaltlich in sich homogen sein und eine zuverlässige Beurteilung ermöglichen, weshalb eine feinere Aufgliederung oder Ergänzung um weitere Positionen im Einzelfall geboten sein kann. Unwesentliche Positionen können mit anderen kombiniert werden. In Anlehnung an die GoR sind Vorjahresangaben zu machen.

IV.3.4.2 Elemente der Konzernrechnung

33 Die Elemente von Konzernbilanz, -erfolgsrechnung sowie ggf. -geldflussrechnung und -eigenkapitalnachweis werden im Obligationenrecht zur Konzernrechnung nicht definiert. Eine Definition von Aktiven und Verbindlichkeiten findet sich einzig zum Einzelabschluss (Art. 959 OR). Als Illustration seien hier deshalb die Definitionen des Rahmenkonzepts der IFRS zusammengefasst wiedergegeben (FER-Rahmenkonzept sinngemäss):

- Vermögenswerte (assets) sind bestehende Ressourcen, über die als Folge vergangener Ereignisse verfügt werden kann und aus denen erwartungsgemäss in Zukunft ein wirtschaftlicher Nutzen zufliessen wird;
- Verbindlichkeiten (liabilities) sind bestehende Verpflichtungen als Folge vergangener Ereignisse, bei deren Erfüllung erwartungsgemäss Vermögenswerte abgehen werden;
- Eigenkapital (equity) ist die Differenz zwischen den Vermögenswerten und den Verbindlichkeiten (Residualgrösse);
- Erträge (income) sind Zunahmen (Zugänge oder Wertzunahmen) von Vermögenswerten oder Abnahmen (Abgänge oder Wertabnahmen) von Verbindlichkeiten in der Rechnungsperiode, die nicht Einlagen von Gesellschaftern und Gesellschafterinnen sind;
- Aufwendungen (expenses) sind Abnahmen (Abgänge oder Wertabnahmen) von Vermögenswerten oder Zunahmen (Zugänge oder Wertzunahmen) von Verbindlichkeiten in der Rechnungsperiode, die nicht Ausschüttungen an Gesellschafter oder Gesellschafterinnen sind;
- die Geldflussrechnung (cash flow statement) enthält einzig Zahlungsvorgänge;
- die Veränderungen des Eigenkapitals enthalten das Jahresergebnis und – nicht nach Swiss GAAP FER – im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne und Verluste (beispielsweise aus der Fremdwährungsumrechnung), Effekte aus Rechnungslegungsänderungen (restatements) oder Fehlern (errors) sowie Transaktionen mit Aktionären (beispielsweise Dividenden, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.3.5 Erfassung und Bewertung in der Konzernrechnung

34 Die Erfassungsvoraussetzungen der genannten Elemente sind für die Konzernrechnung nicht gesetzlich geregelt. Für den Einzelabschluss enthält das Gesetz (Art. 959 Abs. 2 bzw. 5 OR) folgende Definition: Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten müssen dann bilanziert werden, wenn (kumulativ):

- aufgrund vergangener Ereignisse über sie verfügt werden kann bzw. sie durch vergangene Ereignisse bewirkt wurden;
- ein Mittelzufluss bzw. -abfluss wahrscheinlich ist; und
- ihr Wert bzw. deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann.

35 In den IFRS werden diese Voraussetzungen für diverse Bilanzpositionen weiter konkretisiert (FER-Rahmenkonzept analog). Diese Konzepte können auch für die OR-Konzernrechnung herangezogen werden:

- Aufwendungen werden gleichzeitig (Gegenbuchung) mit einer Vermögensabnahme oder Verbindlichkeitszunahme erfasst. Steht diese in Verbindung mit irgendwelchen Nutzenzunahmen derselben Periode, werden Aufwand und Ertrag gleichzeitig erfasst (Prinzip der sachlichen Abgrenzung);
- Erträge werden gleichzeitig (Gegenbuchung) mit einer Vermögenszunahme oder Verbindlichkeitsabnahme erfasst, wobei das Prinzip der sachlichen Abgrenzungen gilt. An die genannte Wahrscheinlichkeit und Verlässlichkeit werden, verglichen mit Aufwendungen, strengere Anforderungen gestellt.

36 Die Bewertung der Bilanzpositionen besteht in der Wahl einer Wertbasis wie Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Fair Value (Zeitwert, Verkehrswert), Barwert, Wert gemäss Niederstwertprinzip etc. sowie der Ermittlung dieses Werts nach einer bestimmten Methode. Im Vordergrund steht nicht die Bewertung im Zeitpunkt der Einbuchung (Erstbewertung), sondern jene im Abschluss der Zugangsperiode und in Folgeabschlüssen bis zur Ausbuchung eines Vermögenswerts bzw. einer Verbindlichkeit (Folgebewertung).

37 Die allgemeinen Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften zur Jahresrechnung (Art. 960–960e OR sowie Art. 959–959c OR) dürfen sinngemäss für nicht nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellte Konzernrechnungen angewendet werden. Weil das Gesetz diesbezüglich keine spezifischen Vorschriften für die Konzernrechnung macht, sind die GoR entsprechend konsequent auszulegen, und es hat eine umfassende Offenlegung bezüglich der Bewertungsgrundsätze und -methoden zu erfolgen (vgl. IV.2.1.2).

38 Es empfiehlt sich ein Verzicht auf stille Willkürreserven, welche die Eignung der Konzernrechnung als Informationsinstrument beeinträchtigen (vgl. IV.3.1). Die Legislative lässt aber bewusst auch für die Konzernrechnung stille Reserven zu. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, ist eine Offenlegung der Nettoauflösung der stillen Reserven im Anhang zur Konzernrechnung zwingend erforderlich, und es ist auf konsolidierter Basis über den Bestand und die Veränderung dieser stillen Reserven Buch zu führen. Gegebenenfalls ist eine Nettoauflösung im Anhang (im Sinne von Art. 959c Abs. 1 Ziff. 4 OR) offenzulegen, da ansonsten die Grundsätze der Klarheit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) und Stetigkeit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 6 OR) nicht eingehalten wären.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.3.6 Rechnungslegungsmethoden des Konzerns

39 Innerhalb der Rechnungslegung legt der Konzern konkrete Rechnungslegungsmethoden fest. Darunter werden generell die Vorgehensregeln des Unternehmens bei der Erstellung seines Abschlusses bezeichnet (accounting policies). Das Gesetz spricht zwar nur von «Bewertungsregeln» (Art. 963b Abs. 3 OR); indessen gehören die Erfassungs-, Konsolidierungs- und Darstellungsregeln ebenfalls zwingend dazu. Die Rechnungslegungsmethoden beruhen auf folgenden Grundlagen:

- gesetzliche, statutarische oder sonstige Vorschriften: Die gesetzlichen Vorschriften bilden Gegenstand von IV.2.1 und IV.4; auch können die Statuten oder ein Beschluss der Generalversammlung sowie vertragliche Vereinbarungen mit weiteren Stakeholdern zusätzliche Vorgaben enthalten;
- ggf. angewandter anerkannter Standard zur Rechnungslegung;
- ggf. anderes angewandtes allgemein anerkanntes (ausländisches) Regelwerk (in Form von Standards und/oder gesetzlichen Vorschriften, GAAP);
- individuelle Regeln: werden aus den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung abgeleitet, falls Vorschriften und Standards lückenhaft sind oder Wahlrechte enthalten (vgl. IV.3.2).

40 Bei der Festlegung von Rechnungslegungsmethoden in komplexen und dynamischen Verhältnissen ergeben sich Beurteilungsspielräume (matter of judgment). Dass in diese Beurteilung strategische und taktische Überlegungen einfliessen, die einer «zuverlässigen Beurteilung» zuwiderlaufen können, ist durch noch so detaillierte Regeln kaum zu verhindern. Immerhin gehören die Festlegung (und Offenlegung) von Regeln (Art. 963b Abs. 3 OR) sowie deren Durchsetzung im Konzern zur Verantwortung des Verwaltungsrats (vgl. Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 und 6 OR). Zumindest sind gleiche Bewertungsgrundsätze für gleichartige Bilanzpositionen sowie dieselben Kriterien für die Erfassung gleichartiger Erträge und Aufwendungen anzuwenden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4 Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung

41 Die Konzernrechnungspflicht (Art. 963 Abs. 1 OR) bestimmt, welche Unternehmen unter welchen Bedingungen zur Erstellung einer konsolidierten Jahresrechnung verpflichtet sind (vgl. IV.4.1). Obergesellschaften kleinerer Konzerne sind von der Pflicht ausgenommen (Art. 963a Abs. 1 OR), wobei diese Befreiung wiederum eingeschränkt wird (Art. 963a Abs. 2 OR, vgl. IV.4.3.1 und IV.4.3.3). Unter besonderen Voraussetzungen werden ferner Zwischengesellschaften von der Konzernrechnungspflicht ausgenommen (vgl. IV.4.3.2). Vereine, Stiftungen und Genossenschaften können ihre Konsolidierungspflicht unter bestimmten Voraussetzungen an ein kontrolliertes Unternehmen übertragen (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 3 OR, vgl. IV.4.2).

IV.4.1 Anknüpfung der Konzernrechnungspflicht

42 Die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung ist davon abhängig, ob eine juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen «kontrolliert» (Art. 963 Abs. 1 OR). Der Rechnungslegungspflicht (Art. 957 OR) unterliegen generell Unternehmen mit Umsatzerlösen von mindestens CHF 500 000. Als Konzernobergesellschaft nicht konsolidierungspflichtig sind demgegenüber Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Die Konsolidierungspflicht umfasst auch Unternehmen im Ausland.

43 Ob diese «Kontrolle» tatsächlich zur konzerntypischen Einflussnahme genutzt wird, spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Möglichkeit, die Kontrolle auszuüben. Der Gesetzgeber (Art. 963 Abs. 2 OR) sieht die Möglichkeit zur Kontrolle über ein anderes Unternehmen als gegeben, wenn eine juristische Person

- direkt oder indirekt über die Mehrheit der Stimmen im obersten Organ verfügt (bei der AG in der Generalversammlung);
- direkt oder indirekt über das Recht verfügt, die Mehrheit der Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans zu bestellen oder abzuberufen (bei der AG der Verwaltungsrat); oder
- aufgrund der Statuten, der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (unter anderem sogenannte Zweckgesellschaften).

Ob eine Stimmrechtsmehrheit vorliegt, beurteilt sich ggf. unter Berücksichtigung potenzieller Stimmrechte in Form von Aktienoptionen oder gleichwertigen Instrumenten, soweit diese im massgeblichen Zeitpunkt ausgeübt werden können und sich zu beherrschender Einflussnahme im obigen Sinne eignen.

Allerdings wird nicht ausschliesslich auf die formalrechtliche Ausgestaltung abgestellt, sondern diese muss sich eignen, um einen beherrschenden Einfluss im andern Unternehmen auszuüben. Ist das wegen spezieller Beschränkungen nicht der Fall, liegt kein Konzernverhältnis vor. Umgekehrt werden Rechte Dritter hinzugerechnet, sofern dies einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise entspricht (z. B. Aktionärsbindungsverträge, d. h. Rechte, die aufgrund einer Vereinbarung ausgeübt werden können).

Eine faktische Stimmrechtsmehrheit kann u. U. erreicht werden, selbst wenn keine formelle Stimmrechtsmehrheit vorliegt und keine Rechte Dritter zurechenbar sind. So ist

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

es möglich, dass eine Beteiligungsquote unter 50% zu einer faktischen Kontrolle führt, wenn die verbleibenden Stimmrechte im freien Streubesitz sind und aufgrund von Vergangenheitswerten davon auszugehen ist, dass die Beteiligungsquote für eine Kontrolle der Generalversammlung ausreicht (sog. «de facto control»).

Das Prinzip der Kontrolle ist auch in der internationalen Rechnungslegung das massgebliche Kriterium zur Konsolidierungspflicht (IFRS 10). Gleiches gilt für Swiss GAAP FER.

Die Definition der «Kontrolle» (Art. 963 Abs. 2 OR) ist vor allem für die Festlegung des Konsolidierungskreises bei obligationenrechtlichen Konsolidierungen ohne Bezug auf einen anerkannten Standard relevant. Erstellt der Konzern die Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung (vgl. IV.2.2), gilt dieser vollumfänglich und kann abweichende Definitionen zum Konsolidierungskreis vorsehen (Art. 963 Abs. 3 OR).

IV.4.2 Delegation der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung

44 Das Gesetz gewährt Vereinen, Stiftungen und Genossenschaften die Möglichkeit, die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen zu übertragen (Art. 963 Abs. 4 OR). Voraussetzung dafür ist, dass das kontrollierte Unternehmen durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise sämtliche weiteren Unternehmen der Gruppe unter einheitlicher Leitung zusammenfasst und nachweisen kann, dass die Beherrschung tatsächlich – direkt oder indirekt – ausgeübt wird. Vereine, Stiftungen und Genossenschaften, die diese Delegation in Anspruch nehmen, sollen zudem selber keiner operativen Geschäftstätigkeit nachgehen, um Missbräuchen dieser Delegationsmöglichkeit vorzubeugen.

Eine Konzernrechnung ist auf Stufe des Mutterunternehmens dennoch zu erstellen, wenn 10% der Genossenschafter beziehungsweise 20% der Vereinsmitglieder oder die Stiftungsaufsicht dies verlangen (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 2 und 4 OR). Gesellschafter und Vereinsmitglieder mit persönlicher Haftung oder einer Nachschusspflicht können die Erstellung einer Konzernrechnung auf Stufe des Mutterunternehmens ebenfalls verlangen (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 3 OR).

Für das kontrollierte Unternehmen, an das die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung delegiert wurde, hat die Delegation keine spezifischen Auswirkungen, ausser dass es keine grössenabhängige Befreiung geltend machen darf (vgl. IV.4.3.1). In der konsolidierten Jahresrechnung des kontrollierten Unternehmens nach dem Obligationenrecht oder einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung bleibt das delegierende Unternehmen ohne jegliche Bedeutung. Im Einzelabschluss ist auf die Delegation und damit auf die fehlende Konzernrechnung auf dieser Stufe hinzuweisen. Besonders wenn der Einzelabschluss einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung folgt, muss dieser offenlegen, dass auf dieser Stufe keine entsprechende Konsolidierung gemäss dem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erfolgt ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4.3 Befreiung von der Konzernrechnungspflicht

IV.4.3.1 Grössenabhängige Befreiung

45 Unternehmen sind von der Pflicht zur Erstellung einer konsolidierten Jahresrechnung befreit, falls die Grössenkriterien nicht überschritten werden, weder der Kapitalmarkt beansprucht wird noch Minderheiten bzw. die Stiftungsaufsichtsbehörde eine Konzernrechnung verlangen oder diese Pflicht von einer konsolidierungspflichtigen Genossenschaft, Stiftung oder einem Verein übertragen wurde (vgl. IV.4.2).

Eine Konzernrechnung muss nicht erstellt werden, wenn in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren – relevant sind das Berichts- und das Vorjahr – zwei der drei folgenden Grössenkriterien nicht überschritten werden, und zwar unter Einbezug sämtlicher Konzernunternehmen (Art. 963a Abs. 1 OR):

- Bilanzsumme von CHF 20 Mio.;
- Umsatzerlös von CHF 40 Mio.;
- 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

Für die Feststellung der Grössenverhältnisse ist grundsätzlich von einer konsolidierten Optik auszugehen. Dabei müssen nur jene Gesellschaften berücksichtigt werden, die tatsächlich vollkonsolidiert würden (vgl. IV.5.1). In eindeutigen Verhältnissen kann eine vereinfachte Konsolidierung ohne Eliminationen vorgenommen werden, wobei lediglich die relevanten Beträge der Konzerngesellschaften addiert werden (Summenbilanz und -erfolgsrechnung). Zusätzlich können interne Transaktionen und Positionen eliminiert werden. In Grenzfällen kann eine etwas anspruchsvollere Probekonzernrechnung zweckdienlich sein.

Fremdwährungen müssen in der Bilanz zum Kurs am Bilanzstichtag und der Umsatzerlös zum Jahresdurchschnittskurs umgerechnet werden (Art. 963a Abs. 3 OR). Für die Definition des Umsatzerlöses vgl. III.3.3.

Für die Berechnung des Jahresdurchschnitts der Vollzeitstellen kann der Beschäftigungsstand an den Monats- oder Quartalsenden, evtl. unter Einschluss des Jahresanfangs, als Grundlage herangezogen werden.

Die Wendung «in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren» ist unpräzise, weil ja nur eine Berechnung per Bilanzstichtag verlangt sein kann (d. h. per Ende Berichts- und Vorjahr). Es muss sich nicht in beiden Jahren um dieselben zwei Kriterien handeln, welche überschritten sind. Bei abweichendem Bilanzstichtag einer Untergesellschaft können deren letzte und vorletzte Jahresrechnung herangezogen werden.

46 Für neu gegründete Konzerne, welche noch nicht über zwei aufeinander folgende Geschäftsjahre verfügen, besteht bei einer Neugründung im ersten Jahr grundsätzlich schon eine Konsolidierungspflicht. Sofern jedoch die Grössenkriterien im ersten und absehbar im zweiten Jahr nicht überschritten werden, würde die Konzernrechnungspflicht ggf. bereits im zweiten Jahr wieder entfallen. Unter diesen Umständen ist der Konzern von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung im ersten Jahr befreit, sofern eine solche aus anderen Gründen nicht notwendig oder verlangt ist. Im zweiten Jahr sind die Grössenkriterien (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR) für beide Geschäftsjahre zu beurteilen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

47 Das Konzerngeschäftsjahr kann in Ausnahmefällen ein Kurz- oder ein Langjahr sein. Für die Bestimmung des Grössenkriteriums «Umsatzerlös» wird in diesem Fall der konsolidierte Umsatzerlös auf ein «Volljahr» (zwölf Monate) hoch- bzw. heruntergerechnet. Auch saisonale Schwankungen sind bei dieser Annualisierung entsprechend zu berücksichtigen.

48 Ungeachtet der Grössenkriterien ist eine Konzernrechnung immer zu erstellen, wenn dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig oder aus anderen Gründen verlangt ist (Art. 963a Abs. 2 OR, vgl. IV.4.3.3).

IV.4.3.2 Höherstufige Konzernrechnung

49 Sind Gesellschaften selbst Untergesellschaften eines schweizerischen oder ausländischen Konzerns («Zwischengesellschaften») und werden sie von diesem kontrolliert (vgl. IV.4.1), bleiben sie unter gewissen Voraussetzungen von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreit, wenn sie die Konzernrechnung einer übergeordneten Gesellschaft vorlegen (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 2 OR):

- Die Zwischengesellschaft muss in einer übergeordneten Gesellschaft vollkonsolidiert werden (vgl. IV.5.1); ein Einbezug nach der Equity-Methode (vgl. IV.5.2.1) wäre kein Ersatz für die eigene Konzernrechnung. Da das Gesetz hinsichtlich Rechtsform und Sitz der übergeordneten Gesellschaft keine Bestimmungen enthält, darf es sich um eine – auch ausländische – Gesellschaft auf beliebiger Stufe des Gesamtkonzerns handeln. Wichtig ist jedoch, dass alle kontrollierten Untergesellschaften des befreiten Unternehmens in die Konzernrechnung der Obergesellschaft einbezogen sind;
- Die befreiende Konzernrechnung muss «nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellt» sein. Dies stellt keine grosse Hürde für die übergeordnete schweizerische oder ausländische Gesellschaft dar. Mit dem Obligationenrecht ohne Weiteres gleichwertig sind alle vom Bundesrat anerkannten Standards zur Rechnungslegung (vgl. IV.2.2). Die befreiende Konzernrechnung sollte in einer Sprache abgefasst sein, welche ohne unverhältnismässigen Aufwand lesbar und verständlich ist (vgl. Art. 958d Abs. 4 OR). Die Rechnungslegung erfolgt in der Landeswährung (Schweizer Franken) oder in einer anderen relevanten Präsentationswährung. Eine Umrechnung der Konzernrechnung der übergeordneten Gesellschaft in Schweizer Franken ist nicht notwendig;
- Die befreiende Konzernrechnung muss «ordentlich geprüft» sein. Damit als gleichwertig zu betrachten ist beispielsweise eine Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit nach den International Standards on Auditing (ISA) oder den US Generally Accepted Auditing Standards (US GAAS) bzw. den Standards des PCAOB (Public Company Audit Oversight Board in den USA). Die in der ordentlichen Revision zusätzliche Prüfung der Existenz eines internen Kontrollsystems kann dabei nicht gefordert werden;
- Die befreiende Konzernrechnung einer Obergesellschaft muss den Anspruchsgruppen nach den Vorschriften für die eigene Jahresrechnung bekannt gegeben werden (Art. 958e Abs. 3 OR). Der Verzicht auf die eigene Konzernrechnung und der Hinweis auf die gleichwertige übergeordnete Konzernrechnung sind im Anhang der Jahresrechnung aufzuführen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4.3.3 Ausnahmen von der Befreiung zur Erstellung einer Konzernrechnung

50 Eine Gefahr, die bei der parlamentarischen Diskussion über die Ausnahme von der Konzernrechnungspflicht identifiziert wurde, ist die irreführende Darstellung der wirtschaftlichen Lage kleiner wie grosser Gruppen (BBl 2008, S. 1723). Die Befreiung von der Konsolidierungspflicht kann deshalb in folgenden Fällen nicht beansprucht werden (Art. 963a Abs. 2 OR):

- Die Konzernrechnung «ist für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig» (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 1 OR). Damit wird auf die Zielsetzung der Rechnungslegung (Art. 958 Abs. 1 OR) Bezug genommen. Eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ohne Konzernrechnung kann letztlich nur bei einfachen konzerninternen Beteiligungs- und Austauschbeziehungen sowie geringem Fremdwährungseinfluss erfolgen. In solchen Fällen ist die Erstellung der konsolidierten Jahresrechnung allgemein nicht besonders aufwendig. Im Zweifel sollte der Verwaltungsrat davon ausgehen, dass eine Konzernrechnungspflicht besteht;
- Eine Minderheit von mindestens 20% des Grundkapitals beziehungsweise 10% der Genossenschafter und Genossenschafterinnen oder 20% der Vereinsmitglieder können in jedem Fall eine Konzernrechnung verlangen (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 2 OR). Das Stimmrechtsverhältnis spielt dabei keine Rolle. Für Partizipanten einer Aktiengesellschaft kann dieses Recht nur gelten, wenn ihnen statutarisch ein Einsichtsrecht eingeräumt ist (Art. 656c OR). Ob das Recht jederzeit bis zur Einberufung der ordentlichen Generalversammlung geltend gemacht werden kann, ist angesichts des Mehraufwands für eine rückwirkende Erstellung der Konzernrechnung fraglich. Aus praktischen Gründen sollte ein entsprechender Antrag der jeweiligen Minderheitsparteien einige Monate vor Ablauf des Berichtsjahres vorliegen;
- Gesellschafter und Gesellschafterinnen oder Vereinsmitglieder mit persönlicher Haftung oder einer Nachschusspflicht können die Erstellung einer Konzernrechnung verlangen (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 3 OR). Analog wird in diesem Fall der Zeitpunkt der Einreichung eines entsprechenden Antrags berücksichtigt;
- Die Stiftungsaufsicht kann die Erstellung einer Konzernrechnung verlangen (Art. 963a Abs. 2 Ziff. 4 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.5 Abgrenzung des Konsolidierungskreises

51 Das Gesetz (Art. 963 Abs. 2 OR) definiert den Konsolidierungskreis und verweist darauf, dass ein anerkannter Standard diesen Kreis definieren kann (Art. 963 Abs. 3 OR). Muss die Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt werden (vgl. Art. 963b OR, IV.2.2), gelten daher die jeweiligen Bestimmungen des Standards. Wird die Konzernrechnung gemäss dem Obligationenrecht erstellt, erfolgt der Rückgriff auf die GoR und die wirtschaftliche Betrachtungsweise.

IV.5.1 Vollkonsolidierung

IV.5.1.1 Prinzip

52 Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit werden die Einzelabschlüsse sämtlicher Konzerngesellschaften in die Konzernrechnung einbezogen (vgl. IV.4.1). Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht, dass diese Einzelabschlüsse zu 100% in die Konzernrechnung eingehen (Vollkonsolidierung), selbst wenn der Obergesellschaft nicht – direkt oder indirekt – sämtliche Aktien bzw. stimmberechtigen Anteile einer Untergesellschaft gehören. Sie kontrolliert diese Gesellschaften dennoch. Der Gegenwert des Drittanteils an den Nettoaktiven (Minderheitsanteil) wird in einem solchen Fall offen ausgeschieden (vgl. IV.7.5.1).

Beispiel 1 – Konsolidierung einer 60-%-Beteiligung

Die Obergesellschaft (O) erwarb am 30.12.20X1 von Dritten 60% der Anteile einer anderen Gesellschaft (U). U ist auf den 31.12.20X1 erstmals in den Konsolidierungskreis einzubeziehen. Aufgrund von Bewertungsgutachten war der Kaufpreis auf 820 festgelegt worden (Anschaffungskosten der 60-%-Beteiligung an U). Vereinfacht wiedergegeben sind die Bilanzen beider Gesellschaften, die Konsolidierungsbuchungen und die daraus resultierende Konzernbilanz.

Positionen 31.12.20X1	**O**	**U**	**Konsolidierung**	**Konzern**
Umlaufvermögen	3 680	1 200		4 880
Beteiligung	820		–820	0
Goodwill			250	250
Übriges Anlagevermögen	1 900	600		2 500
Bilanzsumme Aktiven	**6 400**	**1 800**	**–570**	**7 630**
Kurzfristiges Fremdkapital	3 000	700		3 700
Langfristiges Fremdkapital	500	150		650
Aktienkapital	700	150	–90–60	700
Reserven	1 800	700	–420–280	1 800
Gewinn	400	100	–60–40	400
Minderheiten			60+280+40	380
Bilanzsumme Passiven	**6 400**	**1 800**	**–570**	**7 630**

Abbildung 31: Beispiel 1 – Konsolidierung einer 60-%-Beteiligung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.5.1.2 Ausnahmen

53 Der Ausschluss von Konzerngesellschaften aus dem Konsolidierungskreis ist gemäss Kontrollprinzip und nach Obligationenrecht (Grundsatz der Vollständigkeit) wie auch unter FER 30 oder IFRS 10 prinzipiell nicht zulässig. Ein Ausschluss ist in folgenden Fällen jedoch möglich:

Unwesentlichkeit

54 Konzerngesellschaften von untergeordneter Bedeutung nicht einzubeziehen, entspricht dem allgemeinen Grundsatz der Wesentlichkeit. Solche unwesentlichen Gesellschaften werden in der Konzernrechnung stattdessen als Finanzanlagen behandelt. Massstab ist, ob deren Ausschluss die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns durch Dritte massgebend beeinflusst (unter Berücksichtigung konzerninterner Beziehungen). Auch die Gesamtheit aller ggf. nicht einbezogenen unwesentlichen Gesellschaften darf in diesem Sinne nicht wesentlich sein.

Eröffnung Konkursverfahren

55 Nicht mehr einzubeziehen sind Gesellschaften, über die der Konkurs eröffnet wurde, denn die Kontrolle über diese geht an die Konkursverwaltung über. Im Nachlassverfahren übernimmt der Sachwalter oder die Sachwalterin Aufsichtsfunktionen bezüglich der Handlungen des Schuldners bzw. der Schuldnerin. Die Frage des Einbezugs hängt deshalb davon ab, ob im Einzelfall die Konzerninteressen an den Beschränkungen der Handlungsfähigkeit scheitern oder nicht. Gegebenenfalls kann die Gesellschaft noch in den Anwendungsbereich der Equity-Methode fallen (vgl. IV.5.2.1). Im Anhang der Konzernrechnung ist über die Gründe für den Ausschluss aus dem Konsolidierungskreis Auskunft zu geben.

Keine Ausnahme ist jedoch in folgenden Fällen möglich:

Stark abweichende Tätigkeit

56 Das Konsolidierungserfordernis für stark diversifizierte oder Konglomeratskonzerne ist unbestritten. Gegebenenfalls sind ergänzende Segmentinformationen angebracht oder verlangt.

Eine Ausnahme von der Konsolidierungspflicht kann für reine Investmentgesellschaften nur gemäss IFRS 10 unter Befolgung der kompletten IFRS gemacht werden (ausgenommen analoge Regelungen in anderen anerkannten Standards zur Rechnungslegung). Die Definition einer «Investmentgesellschaft» ist dort jedoch sehr restriktiv.

Veräusserungsabsicht

57 Prinzipiell darf nach dem Grundsatz der Vollständigkeit eine Untergesellschaft, die veräussert werden soll, nicht aus dem Konsolidierungskreis ausgenommen werden. Gegebenenfalls handelt es sich um aufzugebende Geschäftsbereiche oder einen Teil davon (vgl. III.8). Es ist möglich, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft als separate Aktiv- bzw. Passivpositionen auszuweisen und zu bewerten und nicht den jeweiligen Bilanzpositionen des Konzerns zuzuordnen, falls

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- eine solche Gesellschaft unmittelbar veräussert werden könnte; und
- dies sehr wahrscheinlich ist (z. B. der Verkauf bereits beschlossen); und
- die Abwicklung innerhalb einer absehbaren Zeitspanne (z. B. zwölf Monate) erwartet wird.

Hilfreich sind dabei die Ausführungen in und zu IFRS 5.

Die Kontrolle über eine Gesellschaft endet spätestens mit dem Verkauf (es sei denn, andere Instrumente bzw. vertragliche Vereinbarungen ermöglichen die weitere Kontrolle; vgl. IV.4.1).

Unverhältnismässige Kosten, fehlende Informationen oder Verzögerungen bei Einbezug

58 Ein Konzern muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit ausreichende Daten rechtzeitig vorliegen und zumindest für einen vereinfachten (und längerfristig für einen regulären) Einbezug der Konzerngesellschaft in den Konzernabschluss ausreichen. Kann sich eine Konzernleitung die notwendigen Führungsinformationen nicht (rechtzeitig) beschaffen, ist dies ein Indiz für fehlende Kontrolle.

IV.5.1.3 Konsolidierungspflicht und Zweckorganisationen

59 Für Konzernrechnungen nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung sieht Art. 963 Abs. 3 OR vor, dass der entsprechende Standard den Konsolidierungskreis festlegen kann. Wie das Obligationenrecht sehen die anerkannten Standards zur Rechnungslegung durchwegs vor, dass ein Mutterunternehmen aufgrund des Kontrollprinzips sämtliche Tochterunternehmen einschliesslich Zweckorganisationen (teilweise auch bezeichnet als «Zweckgesellschaften», «strukturierte Einheiten» etc.) in den Konsolidierungskreis aufnimmt. Diese Bestimmungen bezwecken, den Konzern als wirtschaftliche Einheit darzustellen. Die Rechtsform von Tochterunternehmen ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Somit können grundsätzlich auch Stiftungen Teil eines Konzerns bzw. einer Konzernrechnung sein (siehe auch unter IV.1).

Bezüglich der Behandlung in der Konzernrechnung legen diese Standards fest, dass Vorsorgepläne bzw. Vorsorgeeinrichtungen nicht durch Vollkonsolidierung in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind (vgl. hierzu insbesondere die Bestimmungen von FER 16 bzw. IFRS 10.4A). Vielmehr bilanziert das Unternehmen die wirtschaftliche Verpflichtung (ggf. den wirtschaftlichen Nutzen) aus einem Vorsorgeplan als Differenz zwischen den nach den Vorgaben des angewandten Standards zur Rechnungslegung ermittelten Vorsorgeverbindlichkeiten und dem Vorsorgevermögen.

60 Nachstehende ergänzende Ausführungen zu Zweckorganisationen gelten für Konzernrechnungen, die nach den Bestimmungen des Obligationenrechts erstellt werden. Bezüglich allgemeiner Aussagen zu Kontrolle wird auf die Ausführungen in IV.4.1 verwiesen.

Konsolidierung von Zweckorganisationen

61 Bei der Betrachtung eines Konzerns als wirtschaftliche Einheit stellt sich u. a. auch die Frage, unter welchen Voraussetzungen Zweckorganisationen in den Konsolidierungskreis eines Unternehmens einzubeziehen sind. Unter Zweckorganisationen werden wirtschaftliche oder rechtliche Einheiten verstanden, bei denen die Kontrolle nicht in

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

erster Linie über Stimm- oder Beteiligungsrechte ausgeübt wird. Zweckorganisationen dienen der Abwicklung gewisser Aktivitäten, z. B. im Zusammenhang mit verbrieften Forderungen, aktienbezogenen Vergütungen, Forschungstätigkeiten, Leasingobjekten oder Arbeitsgemeinschaften. Ein Unternehmen kontrolliert eine solche Aktivität, wenn:

- es die Verfügungsmacht über die Aktivität besitzt;
- es aus der Aktivität einen direkten oder indirekten Nutzen hat bzw. es den entsprechenden Risiken ausgesetzt ist;
- Leitungsmechanismen bestehen, die eine Einflussnahme des Unternehmens auf die Ergebnisse der Aktivität ermöglichen.

Sind diese Voraussetzungen kumulativ gegeben, bildet die Aktivität Teil des Konzerns als wirtschaftliche Einheit und ist entsprechend in die Konzernrechnung einzubeziehen.

Konsolidierung von Stiftungen

62 Ein kontrolliertes Unternehmen (bzw. die Aktivitäten einer Zweckorganisation) kann auch die Rechtsform einer Stiftung (als ein einem besonderen Zweck gewidmetes Vermögen nach Art. 80 ZGB) aufweisen. Das Obligationenrecht sieht zwar in Art. 963a gewisse Befreiungstatbestände für die Erstellung einer Konzernrechnung vor. Allerdings bestehen grundsätzlich keine Ausnahmen vom Einbezug bestimmter Unternehmen bzw. Rechtsformen von Unternehmen in den Konsolidierungskreis. Somit sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 4 OR) von einem Unternehmen kontrollierte Stiftungen – als Teil der wirtschaftlichen Einheit «Konzern» – zu konsolidieren. Für die Festlegung des Konsolidierungskreises gilt es im konkreten Einzelfall abzuklären, ob für eine Stiftung die Voraussetzungen von Art. 963 Abs. 2 OR erfüllt sind und der Stifter bzw. das Stifterunternehmen einen beherrschenden Einfluss hat. Im Einzelfall ist es denkbar, dass die Stimmenmehrheit im Stiftungsrat für sich alleine nicht genügt, um beherrschenden Einfluss zu begründen.

Für die Abklärung des beherrschenden Einflusses sind die Bestimmungen der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente zu beachten. Aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise stehen dabei, in Analogie zu den Ausführungen zur Konsolidierung von Zweckorganisationen, folgende Fragen im Vordergrund:

- Wer ist der Stiftende?
- Zu welchem Zweck wurde die Stiftung gegründet?
- Was sind die relevanten Stiftungsaktivitäten?
- Wer bestellt den Stiftungsrat?
- Wie werden Entscheidungen betreffend die Stiftungsaktivitäten getroffen?
- Wie gross ist der Entscheidungsspielraum des Stiftungsrats?
- Welchen direkten oder indirekten Nutzen kann das (Stifter-)Unternehmen aus der Stiftungstätigkeit ziehen?
- Welchen Risiken ist das Unternehmen aus der Stiftungstätigkeit ausgesetzt?

Ergibt sich aus der Beantwortung dieser Fragen, dass die Stiftung einen Teil der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns im oben ausgeführten Sinn darstellt, so ist diese Stiftung Teil des Konsolidierungskreises.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Eine vom konsolidierungspflichtigen Unternehmen (stark) abweichende Tätigkeit stellt dabei keinen Grund dar, eine Stiftung nicht in den Konsolidierungskreis einzubeziehen, da mit der Rechnungslegung bzw. einer Konzernrechnung die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bzw. des Konzerns so darzustellen ist, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 OR). Ebenso bewirkt die Beaufsichtigung einer Stiftung gemäss Art. 84 ZGB keine Befreiung vom Einbezug in die Konzernrechnung, da der beherrschende Einfluss nicht verloren geht, sondern lediglich sichergestellt werden soll, dass das Stiftungsvermögen im Sinne der Stiftungsurkunde verwendet wird.

Konsolidierung von Vorsorgeeinrichtungen

63 Bei registrierten Vorsorgeeinrichtungen nach BVG ist aufgrund der oben angeführten Argumente davon auszugehen, dass grundsätzlich keine Kontrolle im Sinne von Art. 963 OR und damit keine Pflicht zur Konsolidierung durch das angeschlossene Unternehmen besteht. Zum einen ist das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 51 BVG paritätisch aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern zu besetzen. Zum anderen entziehen die vorsorgerechtlichen Bestimmungen dem Arbeitgeberunternehmen weitestgehend die Verfügungsmacht über die Verwendung der in diesen Stiftungen vorhandenen Mittel, indem der Stiftungsrat als oberstes Organ der Vorsorgeeinrichtung diese Mittel einzig für Zwecke der beruflichen Vorsorge einsetzen kann bzw. muss. Damit fehlt ein Leitungsmechanismus des konsolidierungspflichtigen Unternehmens, mit dem es Einfluss auf die gesamten Ergebnisse der Vorsorgeeinrichtung zu seinen Gunsten nehmen kann.

Ähnliche Überlegungen gelten auch für patronale (Finanzierungs-)Stiftungen: Solange eine solche Stiftung über den Status einer Vorsorgeeinrichtung nach BVG verfügt, hat das Unternehmen keine Kontrolle gemäss Art. 963 OR.

Allerdings hat sich ein Unternehmen im Rahmen der Erstellung einer Konzernrechnung zu überlegen, in welchem Umfang die in einer Vorsorgeeinrichtung vorhandenen Mittel, insbesondere Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR) aber ggf. auch anteilige freie Mittel, einen wirtschaftlichen Nutzen und damit ein Aktivum bzw. eine stille Reserve für das Unternehmen bzw. den Konzern darstellen. Obwohl das Unternehmen eine Vorsorgeeinrichtung nicht kontrolliert, hat es weitgehende Verfügungsmacht über eine allfällige AGBR als Teil des Vermögens einer Vorsorgeeinrichtung. Entsprechend stellt eine AGBR ein Aktivum bzw. eine stille Reserve für das Unternehmen bzw. für den Konzern dar, wenigstens solange kein Verwendungsverzicht seitens des Arbeitgeberunternehmens wegen einer Unterdeckung in der Vorsorgeeinrichtung erklärt werden musste (siehe III.2.33).

Andere Überlegungen gelten für Unterdeckungen in der Vorsorgeeinrichtung. Das Unternehmen hat zwar keine Kontrolle über die Vorsorgeeinrichtung als Ganzes, doch kann es bei Vorliegen einer Unterdeckung von der Vorsorgeeinrichtung (ultimativ) zur Leistung von zusätzlichen (Sanierungs-)Beiträgen verpflichtet werden. Entsprechend hat ein Unternehmen im Fall einer Unterdeckung in der Vorsorgeeinrichtung abzuschätzen, in welchem Umfang es Rückstellungen für zu erwartende Zahlungen zu bilden hat (vgl. III.2.27).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Einbezug einer Stiftung

64 Einbezug in den Konsolidierungskreis bedeutet, dass Aktiven und Verbindlichkeiten sowie Aufwände und Erträge einer Stiftung brutto, aber nach Eliminierung der konzerninternen Beziehungen, in die Konzernrechnung aufgenommen werden. Falls das Unternehmen trotz Kontrolle nur eingeschränkt über das Stiftungsvermögen verfügen kann, sollte dieser Umstand offengelegt werden.

Eine Kapitalkonsolidierung im eigentlichen Sinn entfällt, da das kontrollierende Unternehmen über keine Beteiligung an der Stiftung verfügt. Allerdings ist der Vermögensabfluss beim Stifterunternehmen im Zuge der Stiftungsgründung zu eliminieren, indem bei der Erstkonsolidierung eine Rückbuchung des Aufwands gegen das eingelegte Stiftungskapital und in den Folgekonsolidierungen eine Elimination des eingelegten Stiftungskapitals gegen die Reserven des Konzerns vorgenommen wird.

IV.5.2 Weitere Formen der Berücksichtigung in der Konzernrechnung

65 Die Vielfalt der Unternehmensverbindungen erlaubt oft keine eindeutige Grenzziehung zwischen dem Konzern als wirtschaftlicher Einheit und seiner Aussenwelt. Werden qualifizierte Beteiligungen wie gewöhnliche Finanzanlagen nach dem Niederstwertprinzip (Art. 960a OR) behandelt, erscheinen in der konsolidierten Erfolgsrechnung höchstens Ausschüttungen und Wertberichtigungen (auf dem Beteiligungsbuchwert). Bei Beteiligungen, die zu einem Marktpreis bewertet werden können (Art. 960b OR), findet in der konsolidierten Erfolgsrechnung eine Auf- oder Abwertung der Beteiligung entsprechend der Marktpreisentwicklung statt. Teile des Tätigkeitsspektrums des Konzerns bleiben dabei mit all ihren Konsequenzen für die Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage unsichtbar. Es haben sich daher adäquate Vorgehensweisen für Beteiligungen etabliert, die dem Investor einen bedeutenden Einfluss, nicht aber die Kontrolle über die Gesellschaft gewähren. Für Beteiligungen an

- assoziierten Gesellschaften (associates) steht die Equity-Methode zur Verfügung, wonach der Beteiligungsbuchwert dem anteiligen Eigenkapital der assoziierten Gesellschaft angeglichen wird;
- Gemeinschaftsunternehmen (joint ventures) stehen die Equity-Methode oder die Quotenkonsolidierung zur Verfügung. Bei Letzterer wird die Jahresrechnung anteilmässig konsolidiert.

Es ergibt sich ein nach der Reichweite der Kontrollmöglichkeit gestufter Einbezug in die Konzernrechnung. Nachstehende Abbildung gibt eine Übersicht über die in der Schweizer Praxis angewandten Methoden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Stufenkonzept des Konsolidierungskreises				
Stufe	Tochter-unternehmen	Gemeinschafts-unternehmen	Assoziiertes Unternehmen	Finanzbeteiligung
Reichweite der Kontroll-möglichkeit	Kontrolle	Vertragliche Vereinbarung zur gemeinschaftlichen Kontrolle	Bedeutender Einfluss, jedoch keine Kontrolle	Begrenzte Einfluss-möglichkeiten, wie die anderen Aktionäre bzw. Gesellschafterinnen jedes Vereins- bzw. Stiftungsmitglied oder jedes Genossenschaftsmitglied
Stimmenanteil (vereinfacht)	>50%	Stimmenparität	20% bis 50%	<20%
Einbezug in die Konzern-rechnung	Vollkonsoli-dierung	Equity-Methode oder Quoten-konsolidierung	Equity-Methode	Als Finanzinstrument zum Niederstwertprinzip oder Marktwert bewertet

Abbildung 32: Stufenkonzept des Konsolidierungskreises

IV.5.2.1 Equity-Methode

66 Die Equity-Methode bezweckt, die in assoziierten oder gemeinschaftlich kontrollierten Gesellschaften erzielten Erfolge periodengerecht zu erfassen. Dazu wird der Wert der Beteiligung um die – entsprechend dem Kapitalanteil – darauf entfallende Veränderung des Eigenkapitals der assoziierten oder gemeinschaftlich kontrollierten Gesellschaft (nach Abzug von Ausschüttungen) erhöht bzw. vermindert, wobei diese Wertänderung (von erfolgsunwirksamen Kapitalvorgängen abgesehen) in den Jahreserfolg eingeht. Unter Ausschluss des Goodwills entspricht die Beteiligung dem anteiligen Eigenkapital. Obwohl es sich hierbei primär um eine Bewertungsmethode handelt und die Beteiligung «auf einer Zeile» ausgewiesen wird, kommen nach Möglichkeit gewisse Vereinheitlichungs- und Konsolidierungsmassnahmen im Hintergrund zur Anwendung (vgl. IV.9.2).

Diese Ausführungen zur Equity-Methode gelten sowohl für die nachfolgend dargestellten assoziierten Gesellschaften wie auch für die in IV.5.2.2 dargestellten gemeinschaftlich kontrollierten Gesellschaften, sofern für diese die Equity-Methode gewählt wird.

Prinzip assoziierte Gesellschaften

67 Als «assoziiert» gelten nach IFRS Gesellschaften, bei denen die Obergesellschaft – ggf. indirekt, in Verbindung mit Untergesellschaften – zwar nicht die Kontrolle hat, wohl aber die Möglichkeit, bei der Finanz- und Geschäftspolitik mitzuwirken, kurz: einen bedeutenden Einfluss (significant influence) auszuüben. Als Indizien dafür gelten (IAS 28):

- Vertretung im Verwaltungsorgan (bzw. Aufsichts- oder Leitungsorgan);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Mitwirkung bei der Formulierung geschäftspolitischer Entscheidungen (inkl. solcher über Ausschüttungen oder andere Verteilungen);
- wesentliche Transaktionen zwischen Konzern und Beteiligungsgesellschaft;
- Austausch von leitendem Personal;
- Bereitstellung von essenziellem technischem Know-how.

Der bedeutende Einfluss wird bei einem Stimmrechtsanteil von 20% oder mehr vermutet, wobei der Konzern diese Vermutung widerlegen kann. Umgekehrt wird bei einem Stimmrechtsanteil von unter 20% – ebenfalls widerlegbar – vermutet, dass der bedeutende Einfluss fehlt.

FER 30 spricht von «Beteiligungen, bei denen ein massgeblicher Einfluss besteht». Von einem solchen sei auszugehen bei einem Stimmrechtsanteil von mindestens 20%, aber unter 50%, ohne dass zugleich eine Beherrschungsmöglichkeit besteht.

In ähnlicher Weise definiert das Gesetz (Art. 960d Abs. 3 OR) Beteiligungen im Unterschied zu anderen Finanzanlagen als «Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Dieser wird vermutet, wenn die Anteile mindestens 20% der Stimmrechte gewähren.»

Im Stimmrechtsanteil zu berücksichtigen sind ggf. potenzielle Stimmrechte in Form von Aktienoptionen (oder gleichwertigen Instrumenten), soweit diese gegenwärtig ausgeübt werden können und sich zu faktischer Einflussnahme (im obigen Sinne) eignen. Dabei sind nicht nur die eigenen potenziellen Stimmrechte zu beachten, sondern auch jene, die von anderen Parteien gehalten werden. Generell können sämtliche Umstände bezüglich der Stimmrechte relevant werden. Eine umfassende Situationsanalyse unter Berücksichtigung weiterer Faktoren ist somit in der Praxis unumgänglich.

Ausnahmen in der Anwendung der Equity-Methode

68 Ein allfälliger Ausschluss von der Equity-Methode ist ähnlich wie bei der Vollkonsolidierung zu beurteilen (vgl. IV.5.1.2):

- Eine stark abweichende Tätigkeit ist kein Argument für den Ausschluss der Equity-Methode, da sich dabei die Struktur der Konzernrechnung nicht verändert.
- Faktische Beschränkungen können die Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Finanz- und Geschäftspolitik (bedeutender Einfluss) infrage stellen.
- Soll die Beteiligung veräussert werden, sind die Ausführungen zu aufzugebenden Geschäftsbereichen (vgl. III.8) sinngemäss anzuwenden.
- Unwesentliche assoziierte Gesellschaften können wie Finanzbeteiligungen behandelt werden (auch wenn wesentliche assoziierte Gesellschaften nach der Equity-Methode behandelt werden).
- Bei einer gemeinschaftlichen Kontrolle (siehe IV.5.2.2) kann wahlweise die Equity-Methode angewandt oder eine Quotenkonsolidierung durchgeführt werden.

Würdigung Equity-Methode

69 Die Equity-Methode ist gleichsam eine Bewertungsmethode. Das widerspricht der Tatsache, dass der Konzern eine Ausschüttung bereits erfasster anteiliger Gewinne gegen den Willen Dritter (etwa eines beherrschenden Gesellschaftsmitglieds) nicht durch-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

setzen kann. Schon um die Equity-Methode umfassend umzusetzen, ist der Konzern auf die Verfügbarkeit von Informationen seitens Dritter angewiesen. Stehen die notwendigen Angaben nicht zur Verfügung, stellt sich die Frage, ob der Konzern tatsächlich massgeblichen Einfluss geltend machen kann. Wird diese Frage bejaht (beispielsweise, weil Finanzdaten mangels personeller Ressourcen erst später erstellt werden), ist der Equity-Wert auf Basis von Näherungen und Schätzungen zu ermitteln.

IV.5.2.2 Quotenkonsolidierung

70 Bei der Quotenkonsolidierung wird der Einzelabschluss lediglich quotenmässig – dem Kapitalanteil des Konzerns entsprechend – einbezogen. Es gibt deshalb in der Konzernrechnung keine Minderheitsanteile. Ansonsten besteht zur Vollkonsolidierung kein grundsätzlicher Unterschied (vgl. IV.9.1). Die Quotenkonsolidierung kommt im Fall einer gemeinschaftlichen Kontrolle eines Unternehmens zur Anwendung. Dabei kann ein gemeinschaftlich kontrolliertes Unternehmen wahlweise mit der Quotenkonsolidierung oder mit der Equity-Methode (vgl. IV.5.2.1) in die Konzernrechnung einbezogen werden.

Zu beachten ist, dass sich eine konsolidierungspflichtige gemeinschaftlich kontrollierte Tochtergesellschaft nur dann von ihrer eigenen Konsolidierungspflicht befreien kann (siehe unter IV.4.3.2), wenn sie quotenkonsolidiert wird. Eine derartige Befreiung ist nicht möglich, wenn sie mittels Equity-Methode in die höherstufige Konzernrechnung einfliesst.

Prinzip gemeinschaftliche Kontrolle

71 Gemeinschaftliche Kontrolle besteht dann, wenn die Teilung der Beherrschung vertraglich vereinbart ist und wenn die Entscheidungen über die massgeblichen Aktivitäten die einstimmige Zustimmung der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten Parteien erfordert. Bevor beurteilt wird, ob ein Unternehmen gemeinschaftlich an der Führung einer Vereinbarung beteiligt ist, hat es zunächst festzustellen, ob Parteien oder eine Gruppe von Parteien das Unternehmen beherrschen.

Ausnahmen in der Anwendung der Quotenkonsolidierung

72 Nach Obligationenrecht muss ein allfälliger Ausschluss sinngemäss wie bei der Vollkonsolidierung beurteilt werden (vgl. IV.5.1.2). Auf den Einbezug in die Rechnungen verschiedener Konzerne muss ein Gemeinschaftsunternehmen organisatorisch eingerichtet sein. Eine entsprechende Koordination unter den Partnern ist Voraussetzung. Stehen die notwendigen Informationen nicht zur Verfügung, könnte die gemeinschaftliche Kontrolle in Zweifel gezogen und die Quotenkonsolidierung allenfalls nicht angewendet werden.

Würdigung Quotenkonsolidierung

73 Gegen die Quotenkonsolidierung ist einzuwenden, dass der Konzern nicht Bruchteile des Vermögens eines Gemeinschaftsunternehmens beherrschen kann. Die Quotenkonsolidierung vermittelt insofern ein unvollständiges Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, als einem oder mehreren Partnern zugerechnete Quoten nicht in der Kon-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zernrechnung erscheinen, obwohl der Konzern in Abstimmung mit dem oder den Partnern darüber verfügen kann, oder aber ein falsches Bild, wenn dies nicht der Fall ist. Eine Folge sind Widersprüche zu den in der Konzernrechnung sonst beachteten Bewertungsgrundsätzen. Zudem gefährdet die Vermengung mit vollkonsolidierten Posten die Verständlichkeit der Konzernrechnung.

Bei der Equity-Methode bleiben die gemeinschaftlich betriebenen Aktivitäten mit ihren Einzelrisiken ausserhalb der Konzernrechnung. Die Wahl zwischen Quotenkonsolidierung und Equity-Methode darf nicht willkürlich erfolgen. Bei der Interpretation einer Konzernrechnung sollte sich der Leser der Unterschiede der beiden Methoden in der Bilanzstruktur und den Kennzahlen bewusst sein. Der Offenlegung im Anhang kommt deshalb grosse Bedeutung zu.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.6 Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse

74 Eine integrale Konzernbuchführung gibt es in der Praxis selten. Auch richten Konzerngesellschaften in kleineren Verhältnissen für Konsolidierungszwecke keine zweite Buchhaltung ein: Entweder wird der zu konsolidierende Einzelabschluss aus dem gesetzlichen Abschluss der Konzerngesellschaft – der Handelsbilanz (HB I) oder einem anderen anerkannten Rechnungslegungsstandard bzw. nach Regeln, die von der Nationalität und Branche abhängen – hergeleitet oder umgekehrt. Welche Organisationsvariante bevorzugt wird, hängt vom Integrationsgrad des Rechnungswesens und der Häufigkeit der Berichterstattung in einem Konzern ab. Das Anspruchsniveau der Rechnungslegung (vgl. IV.3.6) kann dabei eine Rolle spielen.

IV.6.1 Grundsatz

75 Der Grundsatz der Stetigkeit weist neben der zeitlichen auch eine sachliche Komponente auf, indem gleichartige Sachverhalte in der Jahresrechnung nach gleichen Regeln zu behandeln sind (Einheitlichkeit). Bei wesentlichen Inkonsistenzen würde das Ziel der zuverlässigen Beurteilung verfehlt. Bei einer Konzernrechnung bedeutet dies, dass alle zugrunde liegenden Einzelabschlüsse den gleichen Regeln unterliegen. In den anerkannten Standards zur Rechnungslegung ist dies in den jeweiligen Rahmenkonzepten vorgegeben und teilweise konkretisiert.

76 Da die Schweizer Legislative jedoch stille Willkürreserven zugelassen hat, und zwar auch für die Konzernrechnung (vgl. IV.3.1), kann die einheitliche Anwendung der Rechnungslegungen (vgl. IV.3.5) aber nicht erzwungen werden, wenn sich eine Obergesellschaft für den Konzernabschluss auf die Bildung und Auflösung stiller Reserven im Einklang mit den gesetzlichen Voraussetzungen beruft. Um die Aussagekraft der Konzernrechnung sicherzustellen, ist eine einheitlich angewandte Rechnungslegung aber nachdrücklich zu empfehlen. Um dies zu erreichen, sollte mittels konzerneigener Richtlinien sichergestellt werden, dass die für die Konzernrechnung rapportierten Abschlüsse auf einheitlichen Grundsätzen basieren und einzelne Abweichungen korrigiert werden.

IV.6.1.1 Sonderfall Buchwertkonsolidierung

77 Eine Konzernrechnung, die auf unverändert übernommenen gesetzlichen Einzelabschlüssen der Konzerngesellschaften basiert, verletzt den Grundsatz der sachlichen Stetigkeit, wenn die Einzelabschlüsse in wesentlichen Punkten nicht denselben Regeln folgen. Nach Obligationenrecht ist – anknüpfend an IV.3.1 – eine solche Buchwertkonsolidierung dennoch als Minimalmethode zulässig. Allerdings müssen dabei einige Voraussetzungen gegeben sein:

- Die uneinheitlichen Wertansätze sind – aus Konzernsicht – als stille Reserven im Konzernabschluss gegenüber dem nach Obligationenrecht zulässigen Wertansatz (vgl. IV.3.2 sowie IV.3.5) aufzufassen, d. h. wesentliche Inkonsistenzen lassen sich einzig mit der Zulassung stiller Willkürreserven in der Konzernrechnung rechtfertigen. Stille Willkürreserven stehen auch auf Stufe Konzernrechnung in Konflikt mit dem übergeordneten Ziel der zuverlässigen Urteilsbildung (Art. 958 Abs. 1 OR) sowie den Grundsätzen der ordnungsmässigen Rechnungslegung. Ausfluss dieses Konflikts ist auf Stufe Einzelabschluss die Pflicht zur Offenlegung einer Nettoauflösung stiller Reserven.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Damit der Bilanzleser auch auf Stufe Konzernrechnung das notwendige Verständnis erlangt, um ein zuverlässiges Urteil zu bilden, ist in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Klarheit und Verständlichkeit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 1 OR) sowie der Stetigkeit (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 6 OR) eine Offenlegung der Nettoauflösung der stillen Reserven im Anhang der Konzernrechnung zwingend erforderlich (vgl. III.5.3).

- Die Darstellung erfolgt einheitlich nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften (vgl. IV.3.4).
- Im Übrigen entsprechen alle Einzelabschlüsse den GoR (vgl. IV.3.2.1), selbst wenn es sich nicht um eine juristische Person schweizerischen Rechts handelt (Art. 963b Abs. 3 OR).
- Die Konsolidierungsmassnahmen (vgl. IV.7 und IV.8) sowie die Währungsumrechnung der Einzelabschlüsse (vgl. IV.6.3) entsprechen den GoR. Aufzurechnen bzw. zu eliminieren sind Beteiligungen gegen Eigenkapitalien (nicht zwingend nach der Erwerbsmethode), Forderungen und Verbindlichkeiten, wesentliche Umsatzerlöse und andere Erträge mit entsprechenden Aufwendungen, Dividendenerträge und wesentliche Zwischengewinne, soweit diese zur Überschreitung der massgebenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten führen.
- Der Verzicht auf eine einheitlich angewandte Rechnungslegung wird im Anhang (vgl. IV.12.1) in den Konsolidierungs- und Bewertungsregeln offengelegt (Art. 963b Abs. 3 OR). Aufgrund dieser Offenlegung muss für den Bilanzlesenden klar ersichtlich sein, dass die Konsolidierung auf Basis der Buchwertkonsolidierung erstellt wurde. Unangemessen wäre insbesondere, wenn der Eindruck entstehen könnte, der Abschluss vermittle ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des Konzerns.

78 Eine Buchwertkonsolidierung sollte auf kleine, übersichtliche Konzernstrukturen beschränkt bleiben, denn wie oben ausgeführt muss auch eine Buchwertkonsolidierung «eine zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage» des Konzerns gewährleisten. Die in der Tabelle (vgl. IV.2.2) dargelegten Mindestanforderungen für Konzernrechnungen nach dem Obligationenrecht sind auch für Buchwertkonsolidierungen zu befolgen.

IV.6.2 Anpassung der Einzelabschlüsse an die Rechnungslegung des Konzerns

IV.6.2.1 Überleitungsrechnung

79 Ungeachtet, ob die laufende Buchführung auf den gesetzlichen Abschluss (HB I) oder den für Konsolidierungszwecke erstellten Abschluss (HB II) ausgerichtet ist, bedarf es einer in sich geschlossenen Überleitungsrechnung (ausser bei Bestehen einer integralen Buchführung). Deren Zweck besteht darin, den jeweils anderen Abschluss (meistens HB II) mit dem der laufenden Buchführung so zu verknüpfen, dass zum einen die diversen Anpassungen ordnungsgemäss dokumentiert sind und zum anderen die Anbindung an die Vorperiode gewährleistet ist.

IV.6.2.2 Einheitliche Erfassung und Bewertung

80 Die Einheitlichkeit bezieht sich zunächst auf die Definition, Erfassung und Bewertung von Elementen in den Einzelabschlüssen (vgl. IV.3.4 und IV.3.5):

- Bestimmte Geschäftsvorfälle, Ereignisse oder Bestände unterliegen im Konzern einem Erfassungsgebot oder -wahlrecht, auf Stufe Einzelabschluss aber einem Erfassungsverbot (beispielsweise latente Steuerguthaben auf Verlustvorträgen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Bei Bewertungen von Aktiven und Fremdkapital weichen die Vorgehensregeln des Konzerns teilweise von denen der einbezogenen Gesellschaften ab. Anpassungsbedarf besteht, sofern nicht die Buchwertkonsolidierung angewendet wird, namentlich bei schweizerischen Gesellschaften, weil diese im Einzelabschluss stille Reserven enthalten können.
- Gewisse Aspekte sind nur für die Konzernrechnung geregelt (beispielsweise die Behandlung von Goodwill).

Soweit für die anzustrebende Einheitlichkeit erforderlich, werden konzerninterne Richtlinien zum erwünschten Vorgehen aufgestellt.

IV.6.2.3 Einheitliche Abschlussinhalte

81 Zum formalen Aufbau der Konzernrechnung und zur Gliederung ihrer Bestandteile (vgl. IV.3.3, IV.3.4.1 sowie IV.3.4.2) erstellt die Konzernleitung nach Massgabe der Rechnungslegung eine Vorlage, welche die Unternehmen des Konsolidierungskreises verwenden müssen. Eine solche Vorlage gilt als Basis für die Berichtsstruktur und die zu präsentierenden Offenlegungen. Soweit für eine einheitliche Darstellung erforderlich, kommen dazu noch Definitionen von Ausweisen und weiteren Inhalten sowie Richtlinien zur Darstellung gängiger Geschäftsvorfälle und Ereignisse.

Es drängt sich auf, die Detaillierung der HB II so weit wie möglich schon bei der laufenden Buchführung zu berücksichtigen (Kontenplan). Das Ausmass noch verbleibender Umgliederungen (inkl. Aufgliederungen, Zusammenfassungen, ergänzender Informationen) hängt von den Gegebenheiten des Konzerns bzw. abweichenden Gegebenheiten einzelner Gesellschaften ab.

IV.6.2.4 Einheitliche Abschlussperiode

82 Dass die Einzelabschlüsse im Konsolidierungskreis dieselbe Periode umfassen und somit denselben Stichtag haben, folgt aus dem Stichtagsprinzip der Rechnungslegung. Hat eine Konzerngesellschaft einen abweichenden Bilanzstichtag, muss in wesentlichen Fällen ein Zwischenabschluss erstellt werden, dem derselbe Zeitraum wie der Konzernrechnung zugrunde gelegt wird. Sofern ein Zwischenabschluss nicht praktikabel ist, kann es vertretbar sein, dass lediglich Auswirkungen wesentlicher Geschäftsvorfälle oder Ereignisse des Abweichungszeitraums korrigiert werden. Voraussetzung ist, dass der Bilanzstichtag der Untergesellschaft zeitlich nicht stark (IFRS 10 und FER 30: längstens drei Monate) vom Konzernbilanzstichtag abweicht und diese Abweichung über die Jahre unverändert bleibt.

Ein solches Vorgehen ist insofern problematisch, weil sich Auswirkungen konzerninterner Geschäftsvorfälle und Ereignisse nicht vollständig eliminieren lassen: Bei der Schuldenkonsolidierung (vgl. IV.8.2) verbleiben daher ggf. Differenzen. Ausserdem zieht jede einzelne Korrektur (im obigen Sinne) bei der nächstfolgenden Konzernrechnung eine weitere nach sich, weil sonst der Geschäftsvorfall oder das Ereignis (bzw. der konzerninterne Geschäftsvorfall oder das konzerninterne Ereignis) entweder doppelt oder gar nie berücksichtigt (bzw. eliminiert) würde. Die Erstellung eines Zwischenabschlusses (vgl. II.5) zum Zwecke der Konsolidierung ist deshalb zweckmässiger. Gewinnsteuern

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und weitere Aufwendungen, die vom Erfolg des Berichtsjahres abhängen, können dabei geschätzt werden.

IV.6.2.5 Einheitliche Konsolidierung

83 Ist der Konzern zwei- oder mehrstufig, d. h. umfasst er Untergesellschaften, welche die Obergesellschaft indirekt kontrolliert (Art. 963 Abs. 2 OR), kann die Konzernrechnung entweder «in einem Schritt» oder auf Basis vorkonsolidierter Abschlüsse von Zwischengesellschaften erstellt werden. Hier darf sich die Rechnungslegung bezüglich der Regeln zur Vereinheitlichung und Konsolidierung der Einzelabschlüsse nicht auf die oberste Konzernstufe beschränken. Überdies gilt der Grundsatz der Stetigkeit.

IV.6.3 Umrechnung der Einzelabschlüsse für die Konsolidierung

84 Zu konsolidierende Einzelabschlüsse, die nicht auf die Präsentationswährung des Konzerns lauten, müssen von der Fremdwährung in die Konzernwährung umgerechnet werden. Die Währungsumrechnung umfasst zweierlei:

- die Wahl eines Umrechnungskurses;
- die Erfassung der Auswirkungen von Kursänderungen (Umrechnungsdifferenzen).

Die Umrechnung ganzer Einzelabschlüsse für die Konsolidierung ist nicht zu verwechseln mit Geschäftsvorfällen der Konzerngesellschaften in Fremdwährungen; diese bilden ein Erfassungs- und Bewertungsproblem im Einzelabschluss selbst (vgl. IV.3.5 und IV.3.6).

IV.6.3.1 Präsentationswährung des Konzerns

85 Eine Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung in Schweizer Franken sieht das Gesetz nicht vor. Wie die Praxis zeigt, ist dies besonders in jenen Fällen, in denen ein Konzern seine externen Geldflüsse vorwiegend in anderen Währungen tätigt, oftmals auch nicht zweckmässig. Eine zwingende Angabe der Werte in Schweizer Franken, wie für die Jahresrechnung verlangt (Art. 958d Abs. 3 OR), ist für die Konzernrechnung nicht erforderlich. Die Präsentationswährung des Konzerns kann grundsätzlich frei gewählt werden, sollte aber einen Bezug zu den bedeutsamsten Aktivitäten des Konzerns haben und die Bedürfnisse der Abschlussadressaten berücksichtigen. Dazu ist zu analysieren, welche Währung bei den Guthaben und Schulden sowie bei den Einnahmen und Ausgaben vorherrscht.

Soll eine in anderer Währung erstellte Konzernrechnung jedoch zusätzlich in Schweizer Franken ausgedrückt werden, kann sie unter Anwendung der Stichtagskursmethode (vgl. IV.6.3.4) umgerechnet werden (wie beispielsweise nach FER 30 oder IAS 21).

IV.6.3.2 Umrechnungskurse

86 Zum Briefkurs werden Devisen im Sitzland der Obergesellschaft gekauft, zum Geldkurs verkauft. Verglichen mit den Kursänderungen selbst sind Unterschiede zwischen Geld- und Briefkurs im Allgemeinen vernachlässigbar. Wegen des gleichzeitigen Bestehens von Geldforderungen und -verbindlichkeiten wird üblicherweise aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ein Durchschnitt gewählt (Devisenmittelkurs).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Freie Kurse – Preise einer Währung – bilden sich durch Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt. Für einige Währungen werden Kurse als Paritäten zu bestimmten Leitwährungen amtlich festgesetzt.

Erst die zeitliche Differenzierung beim so ermittelten Umrechnungskurs führt zu den traditionellen Umrechnungsmethoden von Einzelabschlüssen:
- Der *Stichtagskurs* ist der Kurs am Bilanzstichtag.
- Der *historische Kurs* ist der Kurs im Zeitpunkt eines Geschäftsvorfalls in einer Fremdwährung.
- Der *Durchschnittskurs* ist der Durchschnitt der Umrechnungskurse (beispielsweise der Tageskurse oder der monatlichen Durchschnittskurse) einer Periode.

IV.6.3.3 Umrechnungsdifferenzen

87 Bei der Umrechnung von Einzelabschlüssen in die Konzernwährung entstehen zwangsläufig Differenzen, die das umgerechnete Eigenkapital verändern. Ursachen sind:

In der Bilanz:
- Änderung des Stichtagskurses seit dem vorangegangenen Bilanzstichtag (bei Guthaben oder Schulden, die zum Stichtagskurs umgerechnet werden);
- Bewegungen im Berichtsjahr zwischen Guthaben oder Schulden, die zum Stichtagskurs, und solchen, die zu historischen bzw. Durchschnittskursen umgerechnet werden, sowie zwischen solchen, die zu verschiedenen historischen bzw. Durchschnittskursen umgerechnet werden.

In der Erfolgsrechnung: Der umgerechnete Jahreserfolg ergibt sich als Saldo der zu historischen bzw. Durchschnittskursen umgerechneten Erträge und Aufwendungen, während er in der Bilanz zum Stichtagskurs umgerechnet wird.

In der Praxis werden diese Umrechnungsdifferenzen in der Konzernrechnung erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst (cumulative translation adjustment, CTA).

Bei der Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode kommt es zu zusätzlichen Umrechnungsdifferenzen, indem Anteile an Untergesellschaften bzw. Eigenkapitalien dieser Untergesellschaften in Fremdwährung auf Basis des für die Erstkonsolidierung massgebenden Kurses aufgerechnet werden (vgl. IV.7.2.1). Sodann können Umrechnungsdifferenzen durch Elimination der Erträge aus Ausschüttungen von Untergesellschaften in Fremdwährung (vgl. IV.8.4.2) sowie bei Kapitalerhöhungen und -rückzahlungen entstehen.

IV.6.3.4 Umrechnungsmethodik

88 In der Praxis hat sich heute die Stichtagskursmethode (closing rate method) durchgesetzt. Andere Methoden wie die die Zeitbezugsmethode (temporal method), die Fristigkeitsmethode (current/non-current method) oder die Geldwert-Sachwert-Methode (monetary/non-monetary method) werden kaum mehr angewendet.

Aktiven und Verbindlichkeiten eines Fremdwährungsabschlusses werden bei der Stichtagskurs-Methode einheitlich zum Stichtagskurs umgerechnet. Das Eigenkapital wird zu historischen Kursen umgerechnet. Positionen der Erfolgsrechnung sowie der Geld-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

flussrechnung werden zum Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls bzw. vereinfacht – soweit nicht wesentliche Kursschwankungen stattgefunden haben – zu einem angemessenen Durchschnittskurs (bspw. analog zu FER 30: Durchschnittskurs der Berichtsperiode) umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenzen werden im Eigenkapital erfasst. Eine Erfassung im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income, OCI), wie dies IFRS vorsieht, ist in der Praxis für Konsolidierungen nach Obligationenrecht nicht üblich. Goodwill und Neubewertungseffekte aus der Akquisition einer Auslandgesellschaft werden gleich wie die Aktiven und Verbindlichkeiten des Einzelabschlusses dieser Auslandsgesellschaft umgerechnet. Bei einem Abgang aus dem Konsolidierungskreis (vgl. IV.7.4) wird die kumulierte Umrechnungsdifferenz der betreffenden Gesellschaft vom Eigenkapital entweder über die Erfolgsrechnung aufgelöst (sog. Recycling) oder innerhalb des Eigenkapitals erfolgsneutral direkt in die Gewinnreserven übertragen. Aus konzeptionellen Gründen ist eine Realisierung über die Erfolgsrechnung zu bevorzugen, es besteht diesbezüglich jedoch ein Wahlrecht, welches stetig für alle Fremdwährungsdifferenzen anzuwenden ist.

IV.6.3.5 Konzept der Funktionalwährung

89 Bezüglich Fremdwährungsumrechnung hat sich das Konzept der Funktionalwährung allgemein durchgesetzt. Die Funktionalwährung ist die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds einer Konzerngesellschaft. Die Bestimmung der Funktionalwährung basiert auf Faktoren wie der Währung der Umsätze, des Marktumfeldes oder der Kosten. Es wird verwiesen auf die auch für die Konzernrechnung relevanten Ausführungen zur funktionalen Währung im Zusammenhang mit dem Einzelabschluss in II.3.4. Entsprechend wird die Funktionalwährung einer Konzerngesellschaft in Deutschland typischerweise der Euro sein. Aus Sicht dieser deutschen Konzerngesellschaft ist jede andere Währung eine Fremdwährung, also auch der Schweizer Franken, selbst wenn die Konzernrechnung in Schweizer Franken erstellt wird. Auch IFRS wendet das Konzept der Funktionalwährung an. Dieses ist in IAS 21 geregelt. Auf Stufe der einzelnen Konzerngesellschaften gelten die Regelungen für Geschäftsvorfälle in Fremdwährung in Einzelabschlüssen, also die Umrechnung in die Funktionalwährung der entsprechenden Konzerngesellschaft.

90 Umrechnungsdifferenzen auf langfristigen Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Untergesellschaften, die bei wirtschaftlicher Betrachtung Bestandteil der jeweiligen Beteiligung (net investment) sind, werden direkt im Eigenkapital bzw. sonstigen Ergebnis erfasst und – zusammen mit der kumulierten Umrechnungsdifferenz aus der Stichtagskursmethode – separat dargestellt. Diese Umgliederung aus dem Erfolg geschieht auf Konsolidierungsstufe.

91 Die Änderung der Funktionalwährung einer Gesellschaft aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten bedeutet keinen Bruch mit der Stetigkeit der Rechnungslegung. IAS 21 sieht vor, dass der Einzelabschluss zum Kurs im Änderungszeitpunkt in die neue Funktionalwährung umgerechnet wird. Bedarf es fortan der nachträglichen Umbewertung (neue Funktionalwährung ungleich Buchwährung), gelten diese Werte dabei als die historischen Kosten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.6.3.6 Vorgehen bei Hyperinflation

92 In hochinflationären Verhältnissen wird ein unzutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, wenn der rasche Kaufkraftschwund der Funktionalwährung nicht durch Anpassung des Abschlusses nach Massgabe der Veränderung eines Preisindexes berücksichtigt wird (Inflationsbereinigung). Handelt es sich bei der Funktionalwährung um eine Hyperinflationswährung, empfiehlt es sich, ein analoges Vorgehen wie unter IAS 21 in Verbindung mit IAS 29 zu wählen. Dieses Konzept sieht vor, dass sämtliche Bilanz- und Erfolgspositionen zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet werden, nachdem der Einzelabschluss zuvor gemäss den Vorgaben von IAS 29 inflationsbereinigt worden ist («restate-translate»-Methode). Sofern die Konzernwährung eine Hyperinflationswährung ist, sind die Vorjahreszahlen ebenfalls betroffen.

Der Methodenwechsel erfolgt per Anfang des Geschäftsjahres, in dem die betreffende Volkswirtschaft hyperinflationär wird. Hört sie in einem Folgejahr auf, hyperinflationär zu sein, so gelten ab diesem Moment für Konsolidierungszwecke die inflationsbereinigten Werte als historische Kosten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7 Kapitalkonsolidierung

93 Weil die Konzernrechnung Aktiven und Fremdkapitalien der Untergesellschaften enthält, werden die Beteiligungen an diesen Gesellschaften im Zuge der Konsolidierung gegen deren Eigenkapitalien aufgerechnet. Es käme sonst zu Doppelzählungen der Nettoaktiven. Gehören der Obergesellschaft (auch indirekt, via eine Untergesellschaft) nicht sämtliche Anteile, wird das prozentual auf Minderheiten entfallende Eigenkapital in eine besondere Position umgegliedert und nur das konzernanteilige Eigenkapital aufgerechnet (vgl. Beispiel 1 in IV.5.1.1). Nach dem Grundsatz der Einheitsfiktion wird dabei auf den Zeitpunkt der Akquisition resp. der Gründung einer Untergesellschaft abgestellt. Wertberichtigungen auf Beteiligungen werden zuvor eliminiert (vgl. IV.8.4.2).

IV.7.1 Grundsätze

IV.7.1.1 Fiktion des Einzelerwerbs

94 Aus Konzernsicht wird nicht eine Beteiligung, sondern es werden die Nettoaktiven einer Untergesellschaft als solche erworben. Grundsätzlich müssen deshalb die Anschaffungskosten der Beteiligung den akquirierten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wie bei Erwerb einer Vermögensgesamtheit (Art. 181 OR) zugeordnet werden (Kaufpreisallokation): Deren Marktwerte im Zeitpunkt der Akquisition stellen für den Konzern jeweils die neuen Anschaffungskosten dar (Konzernanschaffungskosten). Die Begriffe Marktwerte, Fair Values, aktuelle Werte und Zeitwerte werden im Zusammenhang mit der Kapitalkonsolidierung häufig synonym verwendet.

95 Bei der Obergesellschaft und von ihr gegründeten Untergesellschaften hingegen wird die Sicht der Einzelabschlüsse beibehalten, weil deren Nettoaktiven während der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Konzern angeschafft wurden. Bei einer akquirierten Gesellschaft geht das nicht: Deren Anschaffungen fanden vor Konzernzugang statt, weshalb die HB-I-Werte regelmässig von den Fair Values abweichen. Erst nach Aufdeckung dieser Wertunterschiede resultiert das Eigenkapital, welches der Aufrechnung unterliegen soll. In der Folge gehen Wertänderungen nicht mehr in die Kapitalkonsolidierung ein, sondern beeinflussen die Gewinn- und sonstigen Reserven des Konzerns.

96 IFRS 3 erwähnt diese Grundsätze ausdrücklich. FER 30 weist auf das Erfordernis der Bewertung zu aktuellen Werten per Akquisitionszeitpunkt hin.

IV.7.1.2 Konzerneigenkapital

97 Die anerkannten Standards zur Rechnungslegung unterscheiden konsequent zwischen direkt einbezahltem und selbst erarbeitetem Eigenkapital (z. B. IAS 1, entsprechend FER 3 und FER 24). Einbezahltes Konzerneigenkapital ist das einbezahlte Kapital der Obergesellschaft (Aktienkapital, ggf. Partizipationskapital, Agio oder Kapitalreserven). Einzahlungen in Untergesellschaften stammen von der Obergesellschaft, anderen Konzerngesellschaften (in welchen sie als Beteiligungen aktiviert wurden) oder von Dritten (Minderheiten). Das von Untergesellschaften erarbeitete Kapital dagegen summiert sich mit den Gewinnreserven der Obergesellschaft zum erarbeiteten Konzerneigenkapital auf.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

98 In der obligationenrechtlichen Jahresrechnung ist das Eigenkapital u. a. nach Stufen seiner Verwendbarkeit unterteilt (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 OR); aus Gewinneinbehalt entstandene Beträge werden beispielsweise der gesetzlichen Gewinnreserve oder den freiwilligen Gewinnreserven zugeteilt. Da die Konzernrechnung rechtlich nicht Basis für Ausschüttungen ist, kann die Gliederung des Eigenkapitals freier erfolgen (falls nicht ohnehin einem anerkannten Standard gefolgt wird).

99 Die Unterscheidung von Eigen- und Fremdkapital folgt der Unterscheidung auf Stufe OR-Einzelabschluss. Allerdings können auf Stufe Konzern im Falle von ausländischen Tochtergesellschaften auch andere Rechtsnormen bezüglich Eigen- und Fremdkapital zu beachten sein. Hier gilt der Grundsatz, dass Konzerneigenkapital vorliegt, wenn bezüglich eines Titels keine vertragliche oder faktische Zahlungsverpflichtung vorliegt, welcher der Konzern sich nicht entziehen kann. Eine solche vertragliche Zahlungsverpflichtung (und somit Konzernfremdkapital) liegt beispielsweise vor, wenn zwingende Zahlungen zu tätigen sind, auch dann, wenn diese Titel beispielsweise mit «Vorzugsaktien» und die Zahlungen mit «Dividenden» bezeichnet werden.

IV.7.1.3 Erstkonsolidierung – Folgekonsolidierung – Dekonsolidierung

100 Der Mechanismus der Kapitalaufrechnung kann so ausgedrückt werden:
Beteiligung (BET) – Eigenkapital (EK) = Unterschiedsbetrag (UB)

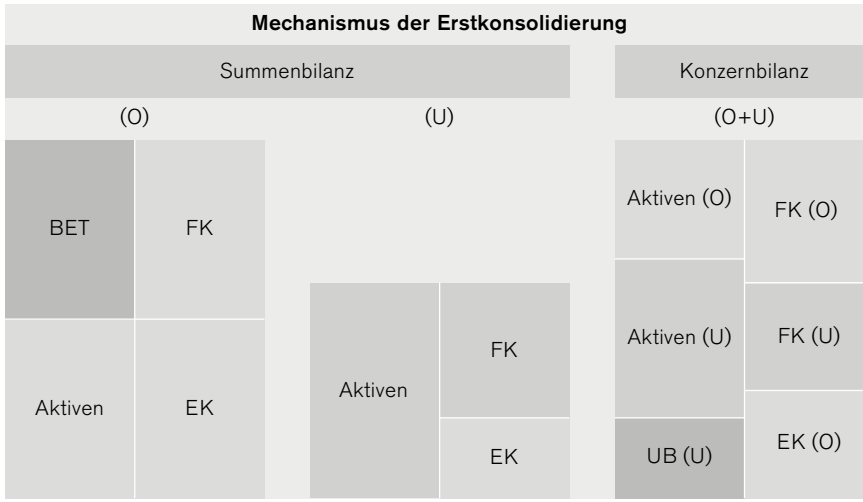


Abbildung 33: Mechanismus der Erstkonsolidierung

Aktiven und Passiven von Ober- und Untergesellschaft (O und U) sind zunächst additiv in der Summenbilanz enthalten (Basis: HB II). Als Erstes wird die Beteiligung an U (BET) weggelassen und gegen das anteilige Eigenkapital (EK) von U aufgerechnet; an ihre Stelle treten Aktiven und Fremdkapital (FK) von U. Im Zeitpunkt einer Neugründung sind BET und EK betragsgleich. Bei akquirierten Gesellschaften übersteigen die Anschaffungskosten der BET in der Regel das buchmässige EK.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dieser Unterschiedsbetrag (UB) wird sodann zerlegt, indem die Bewertungsdifferenzen in der HB II von U nach Massgabe der Fair Values bilanzpflichtiger Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufgedeckt werden (Neubewertung, Bildung einer Neubewertungsreserve). Ein Restbetrag verkörpert akquirierten Goodwill von U und wird als solcher dargestellt. Umgeformt lautet die Gleichung:

BET = (Aktiven – FK) + stille Reserven (Summe der Willkür- und Zwangsreserven abzüglich latenter Steuern) + Goodwill

In der Praxis hat sich bezüglich Vorgehensmethodik die Neubewertungsmethode durchgesetzt (vgl. IV.7.2.4). Danach werden zunächst die stillen Reserven unabhängig vom gehaltenen Beteiligungsanteil aufgedeckt (in Form einer Ergänzungsrechnung). Die resultierenden Nettoaktiven werden anschliessend aufgerechnet. Ein akquirierter Goodwill tritt direkt hervor.

Dabei ist zu beachten, dass in diesem Unterschiedsbetrag auch Posten enthalten sein können, welche die erworbene Gesellschaft nicht aktiviert hatte, welche jedoch aus Sicht der übernehmenden Gesellschaft separat vom Goodwill aktivierungsfähig sind. Solche Posten (wie erworbene, nicht aktivierte Patente) können vom Goodwill im Rahmen einer Kaufpreisallokation separiert und einzeln in die Konzernbilanz eingestellt werden.

101 In Folgejahren werden diese Konsolidierungsmassnahmen wiederholt. Eingangs aufgedeckte und nun von Abgängen, systematischen Abschreibungen oder Wertberichtigungen betroffene Neubewertungsreserven werden in der Konzernerfolgsrechnung zusätzlich abgebildet. Diese Folgekonsolidierung setzt eine in sich geschlossene Überleitungsrechnung voraus. Zuvor erfolgswirksame Konsolidierungsmassnahmen werden in nachfolgenden Jahren beim Gewinnvortrag erfasst (nachgebucht).

102 Kommt es zum Verkauf von U, gehen deren Aktiven und FK zuzüglich des noch nicht abgeschriebenen Goodwills aus der Konzernrechnung ab. Ein Gewinn oder Verlust ergibt sich aus der Gegenüberstellung des Erlöses zu obigen Bilanzwerten im Zeitpunkt des Konzernabgangs von U. Deshalb wird der Buchgewinn laut Einzelabschluss (aus Verkauf einer Beteiligung) eliminiert. Bezüglich Behandlung der zu U gehörenden Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen auf Konzernstufe wird auf IV.6.3.4 verwiesen. Die Massnahme wird als Dekonsolidierung (End- oder Entkonsolidierung) bezeichnet.

103 Erst-, Folge- und Dekonsolidierung stellen im Ganzen sicher, dass in einer Konzernrechnung – bezogen auf die Dauer der Konzernzugehörigkeit – die Anschaffungskosten zu Aufwand werden. Im Einzelabschluss von O werden insgesamt die Anschaffungskosten der Beteiligung erfolgswirksam:

∑ der an O ausgeschütteten Gewinne
\+ Veräusserungserlös für die Beteiligung von O
– Anschaffungskosten der Beteiligung von O
= Totalerfolg aus der Beteiligung von O

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In der Konzernrechnung wird der Erwerb von U wie jede andere Investition behandelt:
∑ der von U erzielten Gewinne
+ Veräusserungserlös für U
– Anschaffungskosten für U
= Totalerfolg aus U

Nach beiden Rechnungen ist der Totalerfolg aus (der Beteiligung an) U betragsgleich mit den durch U erwirtschafteten Cashflows.

IV.7.2 Erstkonsolidierung nach der Erwerbsmethode

IV.7.2.1 Massgebender Zeitpunkt

104 Das Kontrollprinzip ist gesetzlich verankert (Art. 963 Abs. 2 OR) und entspricht dem Control-Konzept, welches bei anerkannten Standards zur Rechnungslegung Anwendung findet (vgl. IV.4.1). Ob die Leitungsmacht – der Begriff Kontrolle ist eigentlich unzutreffend – tatsächlich zur Einflussnahme genutzt wird (Leitungsprinzip), spielt keine Rolle. Massgebend ist die Möglichkeit, diese auszuüben (Kontrollprinzip). Akquisitionszeitpunkt ist im Zweifel jener Zeitpunkt, an dem die Obergesellschaft die Möglichkeit zur Leitungsmacht erlangt; dies kann der Fall sein, bevor die Akquisition rechtsgültig abgeschlossen ist. In der Regel handelt es sich um das Datum des Vollzugs (effective date) und nicht das Datum des Kaufvertrags (closing date). Klauseln, wonach Gewinne rückwirkend bereits den Kaufenden zustehen, sind für die Festlegung des massgebenden Zeitpunkts nicht relevant. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Beteiligung auf einmal erworben wurde und das Erwerbsdatum mit dem massgebenden Zeitpunkt identisch ist (andere Fälle: vgl. IV.7.2.7).

105 Fällt der Akquisitionszeitpunkt nicht auf den Bilanzstichtag des Berichts- oder Vorjahres (vgl. IV.6.2.4), wird in wesentlichen Fällen ein Zwischenabschluss zu erstellen oder der bis dato erzielte (mit aufzurechnende) Erfolg der Untergesellschaft auf andere Weise zu ermitteln sein.

IV.7.2.2 Anschaffungskosten

106 Ausgangspunkt sind die Anschaffungskosten sämtlicher erworbener Anteilsrechte (Aktien, Partizipationsscheine; andere je nach Rechtsform der Gesellschaft und ungeachtet des Ausweises). Diese Anschaffungskosten umfassen den an Dritte entrichteten Kaufpreis und allfällige Nebenkosten im Verkehr mit Dritten (Konzernanschaffungskosten). Zum Begriff der Anschaffungskosten vgl. III.2.15.3.

Zu den Anschaffungskosten gehören auch aufgeschobene und bedingte Kaufpreiszahlungen. Bedingte Kaufpreiszahlungen liegen vor, wenn eine nachträgliche Anpassung des ursprünglichen Kaufpreises bei bestimmten zukünftigen Ereignissen vereinbart wurde (z. B. Gewinnerzielung in bestimmter Höhe, bestimmter Börsenkurs der ausgegebenen Aktien). Werden solche Kaufpreisanpassungen als wahrscheinlich betrachtet, so sind diese zusammen mit entsprechenden Rückstellungen zu erfassen. Veränderungen in der entsprechenden Schätzung der bedingten Kaufpreiszahlungen können entweder erfolgswirksam oder erfolgsneutral über den Goodwill verbucht werden. Diesbezüglich besteht nach OR ein Wahlrecht, welches stetig anzuwenden und im Anhang als Teil der Konsolidierungsgrundsätze offenzulegen ist (vgl. IV.12).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

107 Soweit der Kaufpreis nicht bar bezahlt wurde, bemisst er sich nach dem Fair Value der hingegebenen Vermögenswerte, der eingegangenen Verpflichtungen und/oder eigenen Eigenkapitalinstrumente der Erwerbenden im Zeitpunkt von deren Tausch gegen die zu erwerbenden Anteile.

108 Erfolgte die Akquisition mittels Sacheinlage und erzielte die Obergesellschaft dabei einen Gewinn oder Verlust, wird dieser als Zwischenerfolg eliminiert (vgl. IV.8.3). Die Eliminierung erfolgt beim eingebrachten Vermögenswert, tangiert also die Kapitalaufrechnung nicht.

109 Anschaffungsnebenkosten sind der Akquisition direkt zurechenbare Kosten. Solche Kosten können in der OR-Konzernrechnung entweder erfolgswirksam oder aber auch erfolgsneutral verbucht werden.

110 Bei der Berechnung der Anschaffungskosten handelt es sich um einen Rechnungslegungsentscheid des Unternehmens, welcher unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung stetig anzuwenden und, falls wesentliche Beträge involviert sind, als Teil der Konsolidierungsgrundsätze offenzulegen ist (vgl. IV.12.1).

IV.7.2.3 Fair Value der Nettoaktiven

111 Nach der Erwerbsmethode entsprechen die Erstkonsolidierungswerte den Marktwerten (Fair Values) im Zeitpunkt der Akquisition (vgl. IV.7.2.1). Das OR verlangt zwar keine umfassende Ermittlung der Fair Values der übernommenen Nettoaktiven. Allerdings sind die übernommenen Werte konsistent zu den Konzerngrundsätzen (HB II) zu ermitteln. So ist es nach OR beispielsweise im Gegensatz zu IFRS nicht zwingend, übernommene Sachanlagen zu den Fair Values im Zeitpunkt der Übernahme neu zu bewerten. In der übernommenen Bilanz bestehende betriebswirtschaftliche Werte zu Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen können auch auf dieser Basis in die Konzernrechnung übernommen werden. Auch übernommene Warenvorräte oder angefangene Arbeiten müssen nicht auf Fair Values aufgewertet werden. Sofern diese in der übernommenen Gesellschaft zu Anschaffungs-/Herstellkosten oder tieferen Marktwerten bewertet sind, werden diese in der allgemeinen OR-Praxis auf dieser Basis übernommen. Zu berücksichtigen sind zudem Rückstellungen und Impairments, welche als Folge der Übernahme zu erfassen sind, wie beispielsweise im Rahmen einer beschlossenen Unternehmensrestrukturierung nach der Übernahme.

112 IFRS 3 und FER 30 enthalten weitergehende Regelungen zur Ermittlung der Fair Values von Nettoaktiven. Diese Regelungen sind mit dem Obligationenrecht konform und können damit für die Erstellung der Konzernrechnung nach OR als Orientierung dienen.

113 Auf der anderen Seite gilt die Buchwertkonsolidierung gemäss Kapitel IV.6.1.1 als Minimalmethode, welche für die Erstellung der Konzernrechnung zulässig ist. Aufgrund der eingeschränkten Aussagekraft der Buchwertkonsolidierung sollte deren Anwendung auf kleine und übersichtliche Konzernstrukturen beschränkt bleiben (vgl. IV.6.1.1). Grössere und komplexere Unternehmen verwenden in der Regel für eine einheitlich angewandte Rechnungslegung eigene Bewertungsregeln und -grundsätze (HB II). Im Rahmen einer Unternehmensübernahme müssen diese für die Ermittlung der Erstkonsolidierungswerte der Nettoaktiven angewendet werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.2.4 Neubewertungsmethode

114 In der Praxis hat sich bezüglich Vorgehensmethodik die Neubewertungsmethode durchgesetzt. Dabei werden die stillen Reserven schon vorgängig zur Kapitalaufrechnung aufgedeckt.

Übersteigen die Anschaffungskosten der Beteiligung der Obergesellschaft die zum Fair Value bewerteten Nettoaktiven der Untergesellschaft, geht der Mehrbetrag in die Konzernbilanz als akquirierter Goodwill ein.

Beispiel 2 – Erwerb einer 100-%-Beteiligung

Die Obergesellschaft (O) erwarb am 30.12.20X1 von Dritten sämtliche Anteile einer anderen Gesellschaft (U). U ist auf den 31.12.20X1 erstmals in den Konsolidierungskreis einzubeziehen. Der Kaufpreis wurde auf 1450 verhandelt (Anschaffungskosten der Beteiligung). Aufgrund eines Bewertungsgutachtens wurden in den Nettoaktiven von U folgende stillen Reserven identifiziert: Vorräte 100, Sachanlagen 150, langfristige Rückstellungen 50. Vereinfacht wiedergegeben sind die HB-II-Bilanz von O und die HB-II-Bilanz von U, die Konsolidierungsbuchungen und die daraus resultierende Konzernbilanz. Die latenten Steuern bleiben vorerst ausser Betracht (IV.10) (ausgehend von Beispiel 1 in IV.5.1.1).

Positionen 31.12.20X1	**O**	**U** (nach Neubewertung)	**Konsolidierung**	**Konzern**
Umlaufvermögen	3 050	1 300		4 350
Beteiligung	1 450		–1 450	0
Goodwill			200	200
Übriges Anlagevermögen	1 900	750		2 650
Bilanzsumme Aktiven	**6 400**	**2 050**	**–1 250**	**7 200**
Kurzfristiges Fremdkapital	3 000	700		3 700
Langfristiges Fremdkapital	500	100		600
Aktienkapital	700	150	–150	700
Reserven	1800	700	–700	1 800
Neubewertungsreserve		300	–300	0
Gewinn	**400**	**100**	**–100**	**400**
Bilanzsumme Passiven	**6 400**	**2 050**	**–1 250**	**7 200**

Abbildung 34: Beispiel 2 – Erwerb einer 100-%-Beteiligung (Neubewertungsmethode)

Übersteigen die zum Fair Value bewerteten Nettoaktiven ausnahmsweise die Anschaffungskosten der Beteiligung, geht der Differenzbetrag als im Kaufpreis berücksichtigter negativer Goodwill in die Konzernbilanz ein oder ist, wie in IFRS verlangt, erfolgswirksam im Zeitpunkt der Akquisition zu erfassen (vgl. IV.7.2.5).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bestehen von Minderheiten

115 Die Neubewertung geschieht unabhängig von der Anteilsquote. Damit partizipieren Minderheiten in der Untergesellschaft an der Neubewertungsreserve gemäss ihrem prozentualen Anteil. Sonst würde der Minderheitsanteil und gleichzeitig der vom Konzern akquirierte Goodwill zu tief ausgewiesen. Letzterer fällt in diesem Beispiel gleich hoch aus wie bei Erwerb sämtlicher Anteile.

Beispiel 3 – Erwerb einer 60-%-Beteiligung

Die Obergesellschaft (O) erwarb am 30.12.20X1 von Dritten 60% der Anteile einer anderen Gesellschaft (U). Aufgrund von Bewertungsgutachten war der Kaufpreis auf 950 festgelegt worden. Restliche Angaben vgl. Beispiel 2.

Positionen 31.12.20X1	**O**	**U** (nach Neubewertung)	**Konsolidierung**	**Konzern**
Umlaufvermögen	3 550	1 300		4 850
Beteiligung	950		–950	0
Goodwill			200	200
Übriges Anlagevermögen	1 900	750		2 650
Bilanzsumme Aktiven	**6 400**	**2 050**	**–750**	**7 700**
Kurzfristiges Fremdkapital	3 000	700		3 700
Langfristiges Fremdkapital	500	100		600
Aktienkapital	700	150	–150	700
Reserven	1 800	700	–700	1 800
Neubewertungsreserve		300	–300	0
Gewinn	**400**	**100**	**–100**	**400**
Minderheiten			**500**	**500**
Bilanzsumme Passiven	**6 400**	**2 050**	**–750**	**7 700**

Abbildung 35: Beispiel 3 – Erwerb einer 60-%-Beteiligung (Neubewertungsmethode)

IV.7.2.5 Passiver Unterschiedsbetrag

116 In seltenen Fällen kann das Eigenkapital in der HB II der Untergesellschaft die Anschaffungskosten der Beteiligung der Obergesellschaft übersteigen, so dass ein passiver Unterschiedsbetrag entsteht. Zwecks angemessener Bilanzierung dieses passiven Unterschiedsbetrags ist zu analysieren, weshalb dieser entstanden ist. Der passive Unterschiedsbetrag kann zum einen auf im Erwerbspreis reflektierte erwartete zukünftige Unternehmensverluste, erwartete zukünftige Kosten für die Sanierung von Altlasten, andere stille Lasten oder Überbewertungen zurückzuführen sein. Zum anderen ist jedoch auch ein sogenannter Lucky Buy möglich, also der Erwerb zu einem sehr vorteilhaften Kaufpreis.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

117 Die HB II kann ausnahmsweise stille Lasten enthalten, indem aus Konzernsicht Verbindlichkeiten unterbewertet (oder nicht erfasst) bzw. Aktiven überbewertet sind (oder nicht hätten erfasst werden dürfen). Dies kann eine Folge der Erfassungs- und Bewertungsregeln des Konzerns sein – etwa bei Übergang auf einen neuen oder geänderten Standard – oder davon, dass die HB II nicht in Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse (z. B. einschlägiger Entscheidungen der Konzernspitze) erstellt wurde. Stille Lasten sind dann auf Konsolidierungsstufe aufzudecken. Weil sich dadurch der Umfang aufdeckbarer stiller Reserven erhöht, sind stille Lasten grundsätzlich zuerst aufzudecken.

118 Ist der passive Unterschiedsbetrag auf rückstellungspflichtige Tatbestände (vgl. III.2.26) zurückzuführen (und sind diese entsprechend auf Stufe Einzelabschluss nicht erfasst), sind Rückstellungen auf Konzernstufe zu erfassen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn das lokale Rechnungslegungsrecht keine Rückstellungen oder nicht in dieser Höhe verlangt oder weil der Sachverhalt auf Stufe Einzelabschluss historisch als Eventualverbindlichkeit behandelt wurde. Bezüglich Behandlung zukünftiger Verluste wird auf die entsprechenden Ausführungen zum Einzelabschluss verwiesen (III.2.26.6). Auch hier ist sicherzustellen, dass keine Doppelerfassung von bereits auf Stufe Einzelabschluss erfolgten Rückstellungen vorgenommen wird. Zeigt die Analyse des passiven Unterschiedsbetrags, dass Aktiven zu hoch bewertet sind, so sind diese im Wert zu korrigieren. Bei allen Wertanpassungen ist zu prüfen, ob diese nicht bereits auf Stufe Einzelabschluss vorzunehmen sind.

119 Sofern es sich um einen echten Lucky Buy handelt, besteht nach OR ein Wahlrecht. Entweder wird dieser Betrag als negativer Goodwill (bzw. Badwill) erfasst und analog dem «positiven» Goodwill behandelt. Alternativ ist im Falle eines nachgewiesenen Lucky Buy auch eine erfolgswirksame Erfassung analog IFRS 3 möglich. Ein Lucky Buy ist beispielsweise dann möglich, wenn unter Druck verkauft werden musste, um kurzfristig flüssige Mittel zu generieren. Dieses Wahlrecht ist stetig wahrzunehmen und, falls die involvierten Beträge wesentlich sind, als Teil der Konsolidierungsgrundsätze im Anhang offenzulegen (vgl. IV.12).

IV.7.2.6 Verzicht auf Neubewertung

120 Ein genereller Verzicht auf Neubewertungen – die Beibehaltung der Fortführungswerte der Untergesellschaft selbst –ist nach dem Obligationenrecht, im Gegensatz zu IFRS 3 oder FER 30, bei Buchwertkonsolidierungen erlaubt (vgl. IV.6.1.1).

IV.7.2.7 Schrittweise Akquisition

121 Ist eine Akquisition in zwei oder mehr Schritten erfolgt, ist nach dem Control-Konzept die Kapitalaufrechnung auf den Zeitpunkt vorzunehmen, ab dem die Möglichkeit zur Kontrolle gegeben ist. Gegenüber dem Beteiligungserwerb in einer einzigen Transaktion ergeben sich keinerlei Besonderheiten. In Analogie zu IFRS 3 können die Konzernanschaffungskosten wie auch der Fair Value der Nettoaktiven – und so der anteilig erworbene Goodwill – zum Zeitpunkt ermittelt werden, an dem Kontrolle erlangt wird. Eine zu diesem Zeitpunkt schon gehaltene Finanzbeteiligung oder assoziierte Gesellschaft wird behandelt, als ob sie verkauft und zum Zeitwert wieder erworben würde, wobei ein daraus entstehender Differenzbetrag erfolgswirksam erfasst wird. Der Zeit-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

wert der bisherigen Beteiligung bildet dann Bestandteil der Anschaffungskosten der neu kontrollierten Gesellschaft. Alternativ ist es jedoch auch möglich, Goodwill für jeden Akquisitionsschritt gesondert als Differenz zwischen den Anschaffungskosten und den erworbenen Nettoaktiven zu erfassen. Im Zeitpunkt des Kontrollerwerbs sind nach dieser Methodik die übernommenen Nettoaktiven zu aktuellen Werten zu bewerten. Sich dabei ergebende Bewertungsdifferenzen (Differenz zwischen aktuellen Werten und Buchwerten) auf bisherigen Anteilen werden danach im Eigenkapital erfasst. Damit fliessen die erworbenen Aktiven und Verbindlichkeiten im Zeitpunkt des Kontrollerwerbs zum vollen aktuellen Wert in die Konzernrechnung ein.

IV.7.3 Folgekonsolidierung nach der Erwerbsmethode

IV.7.3.1 Folgebewertung des akquirierten Goodwills

122 Die Behandlung des Restbetrags (Goodwills) bei der Kapitalaufrechnung ist immer schon kontrovers diskutiert worden, da er letztlich eine Residualgrösse darstellt, deren Entstehung unterschiedliche Ursachen haben kann, die gleichzeitig auftreten können, wie beispielsweise Synergien, Existenz nicht bilanzierbarer Vermögenswerte (z. B. Wert der Mitarbeiter), Kaufpreisüberzahlungen, Kontrollprämien etc. Im Rahmen der Erwerbsmethode kann er mit gewissen Vorbehalten als Betrag aufgefasst werden, der für den erwarteten zukünftigen Mehrnutzen der akquirierten Gesellschaft bezahlt wurde.

123 Übersteigt der Kaufpreis einer Gesellschaft offensichtlich deren Wert als Ganzes (bzw. den Wert der Anteile des Konzerns) – beispielsweise bei einer unbewussten oder bewussten Überzahlung –, kann der Goodwill eine Komponente enthalten, welche keinen zukünftigen Mehrnutzen generiert. Hier drängt sich die Frage der Werthaltigkeit auf (vgl. IV.7.3.1.2) – auch bezüglich des Beteiligungswerts im Einzelabschluss der Obergesellschaft.

124 Für die Behandlung des Goodwills in der Folgekonsolidierung gibt es verschiedene Methoden:
- Verrechnung mit dem Eigenkapital (Sofortabschreibung);
- Aktivierung und systematische Abschreibung über die Nutzungsdauer;
- Aktivierung und Wertberichtigung nur, wenn eine Werteinbusse (impairment) eintritt.

125 Ein Impairment-only-Ansatz, wie beispielsweise unter IFRS, wird nach dem Obligationenrecht grundsätzlich als nicht zulässig erachtet, weil der Goodwill nach Obligationenrecht aufgrund der fehlenden Kaufpreisallokation abzuschreibende Bestandteile (z. B. Patente, Lizenzen, Kundenstamm, Mehrwerte von Liegenschaften etc.) umfasst und daher in der Regel höher ausfällt als unter IFRS. Zudem sind die detaillierten Regelungen und Ausweiserfordernisse von IFRS unter Obligationenrecht nicht verlangt. Werden der Unternehmenserwerb und die Folgebewertung vollumfänglich nach einem anerkannten Standard, der den Impairment-only-Ansatz kennt, behandelt, so ist die Anwendung des Impairment-only-Ansatzes auch in einer Konzernrechnung nach Obligationenrecht vertretbar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.3.1.1 Systematische Abschreibung versus Direktverrechnung

126 Die Praxis hat im Rahmen der Erwerbsmethode die erfolgsunwirksame Verrechnung – mitunter bezeichnet als Sofortabschreibung – lange bevorzugt, weil sie zukünftige Erfolgsrechnungen von Abschreibungen entlastet und gleichzeitig das konsolidierte Eigenkapital verringert, was eine doppelte, wenn auch nur kosmetische, Verbesserung der Eigenkapitalrendite bewirkt. Ins Feld geführt werden etwa die unbestimmte Lebensdauer von erworbenem Goodwill, eine fehlende Aktivierbarkeit des selbst erarbeiteten Goodwills oder das Vorsichtsprinzip.

127 Damit werden einige fundamentale Grundsätze der Rechnungslegung, insbesondere die Gewinnermittlung, jedoch missachtet: Über die Dauer der Konzernzugehörigkeit resultiert nicht der Erfolg aus Erwerb, Fortführung und Veräusserung einer Gesellschaft, sondern ein um den verrechneten Goodwill reduzierter Betrag.

128 Als immaterieller Wert des Anlagevermögens ist der akquirierte Goodwill in der Erstbewertung grundsätzlich bilanzpflichtig, wenn die allgemeinen Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 959 Abs. 2 OR i. V. m. 959a Abs. 1 OR gelten sinngemäss auch für die Konzernrechnung). In der Folgebewertung ist insbesondere der Nachweis eines auf den Goodwill zurückzuführenden wahrscheinlichen und zuverlässig quantifizierbaren Mittelzuflusses schwierig und mit grossem Ermessenspielraum behaftet. Aus diesem Grund erfolgt in der OR-Praxis häufig eine unmittelbare direkte Verrechnung des Goodwills mit dem Eigenkapital. Wenn der Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnet wird, muss dies in den Rechnungslegungsgrundsätzen im Anhang offengelegt werden. Die Offenlegung einer Schattenrechnung analog zu FER 30 ist nicht zwingend notwendig, jedoch im Sinne der Transparenz und der Information der Aktionäre zu empfehlen. Bezüglich Behandlung eines mit dem Eigenkapital verrechneten Goodwills im Rahmen der Dekonsolidierung nach OR wird auf die Ausführungen in IV.7.4 verwiesen.

129 Auf der anderen Seite wird ein Goodwill in der Praxis auch häufig aktiviert, sofern die Voraussetzungen einer Aktivierung des Goodwills erfüllt sind. Im Rahmen der Folgebewertung sollte der Goodwill nach den GoR systematisch («planmässig») über eine vorsichtig geschätzte Dauer abgeschrieben werden:

- Vorsicht: Die Nutzenpotenziale im Goodwill existieren unter Umständen lange, aber nicht ewig, und ein nach Akquisition selbst geschaffener Goodwill kann grundsätzlich nicht aktiviert werden.
- Periodenzuordnung: Theoretisch wäre der Goodwill demjenigen Jahreserfolg zu belasten, in dem sich die Nutzenpotenziale (Synergien, Übergewinne etc.) realisieren, was in der Regel nicht eindeutig feststellbar ist.
- Ein Impairment-only-Ansatz, bei dem der Goodwill nicht planmässig abgeschrieben wird, ist für separat angesetzten Goodwill handelsrechtlich grundsätzlich nicht zulässig (vgl. IV.7.3.1).
- Ein subjektbezogener (personenbezogener) Goodwill soll innerhalb von höchstens fünf Jahren abgeschrieben werden. Für einen objektbezogenen, insbesondere einen standortbedingten Goodwill, ist eine längere Abschreibungsdauer vertretbar; in begründeten Sonderfällen kann diese mit mehr als zwanzig Jahren angesetzt werden. Goodwill ist zudem bei der Erstellung des Abschlusses auf Vorliegen von Impairment-Indikatoren zu überprüfen (vgl. IV.7.3.1.2).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.3.1.2 Wertbeeinträchtigung

130 Eine Wertberichtigung (ausserplanmässige Abschreibung) wird aufgrund des Vorsichtsprinzips (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR) erforderlich, wenn eine Werteinbusse (impairment) offenkundig wird. Obwohl der Goodwill nur indirekt bewertet werden kann, muss an Fälle gedacht werden, wo sich die Untergesellschaft schlechter entwickelt als erwartet oder wo erwartete Sondervorteile nicht wirksam werden oder sich vorzeitig ausgewirkt haben (z. B. Verzicht auf Nutzung von Know-how, Wechsel in der Leitung, Auftauchen eines Konkurrenten und Gewinnreduktion). Eine solche Wertbeeinträchtigung bildet in den meisten Fällen die Grundlage für eine Neubeurteilung des Beteiligungswerts im Einzelabschluss der Muttergesellschaft. Im Rahmen eines Impairment-Tests ist ein Vergleich zwischen dem aktuellen Buchwert und dem erzielbaren Betrag einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit vorzunehmen. Unter einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit, auch Cash-Generating Unit (CGU) genannt, versteht man die kleinste identifizierbare Gruppe von Vermögenswerten, die Mittelzuflüsse erzeugt, die weitestgehend unabhängig von den Mittelzuflüssen anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Ist der erzielbare Betrag tiefer als der Buchwert, so liegt eine erfassungspflichtige Wertbeeinträchtigung vor. Auch hat sich in Anlehnung an IFRS durchgesetzt, dass unter dem erzielbaren Betrag der höhere Betrag von Nutzwert und Netto-Marktwert zu verstehen ist. Die Berechnung des Nutzwerts basiert auf der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) und kann damit standardisiert durchgeführt werden. Unter dem Netto-Marktwert wird der zwischen unabhängigen Dritten erzielbare Preis abzüglich der damit verbundenen Verkaufsaufwendungen verstanden. Für die Ermittlung des Netto-Marktwerts muss vielfach auf ein externes Gutachten zurückgegriffen werden. Bezüglich Wertbeeinträchtigung empfiehlt es sich, sich auf das Vorgehen nach IFRS bzw. FER abzustützen.

131 Es stellt sich die Frage, ob beim Goodwill analog der Bewertung von immateriellen Werten im Einzelabschluss in späteren Perioden eine Wertaufholung erfasst werden kann (vgl. III.2.19). Bei einer Wertaufholung wird die Wertberichtigung durch eine erfolgswirksame Zuschreibung aufgelöst, wenn die Anzeichen für eine Wertbeeinträchtigung wegfallen oder sich die für die Bildung der Wertbeeinträchtigung massgeblichen Indikatoren positiv entwickeln. Der Goodwill ist zwar Teil der immateriellen Aktiven, weist aber einige Besonderheiten auf. Beispielsweise kann nur erworbener Goodwill aktiviert werden, selbst geschaffener jedoch nicht. Zudem wird erworbener Goodwill im Verlaufe der Konzernzugehörigkeit unvermeidlich durch selbst geschaffenen Goodwill ersetzt. Im Falle einer positiven Entwicklung ist somit unklar, ob die Wertaufholung den ursprünglich erworbenen Goodwill wieder «instand» stellt. In den meisten Fällen dürfte die Wertaufholung auf eigene Anstrengungen des Unternehmens wie Restrukturierungen zurückzuführen sein, so dass ein selbst geschaffener, nicht aktivierungsfähiger Goodwill vorliegen würde. Als Ausfluss des Vorsichtsprinzips (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR) ist somit grundsätzlich von der Erfassung einer Wertaufholung auf Goodwill im OR-Konzernabschluss abzusehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.3.1.3 Negativer Goodwill

132 Die Kapitalaufrechnung kann einen passiven Restbetrag ergeben. Dies kann bedeuten, dass ein negativer Goodwill (Badwill) vorliegt. Ein passiver Restbetrag kann aber auch auf andere Gründe zurückzuführen sein. Wir verweisen auf die entsprechenden Ausführungen in IV.7.2.5.

IV.7.3.2 Fortschreibung der Neubewertungen

133 In Folgejahren teilen die bei der Erstkonsolidierung aufgedeckten stillen Reserven die buchhalterische Behandlung der betreffenden Bilanzposition: Irgendwann im Laufe der Konzernzugehörigkeit – spätestens bei Veräusserung – werden auch sie zu Aufwand in der Konzernrechnung.

134 Zu den Erfolgsverrechnungen anlässlich der Folgekonsolidierung gehören:
- systematische Abschreibung aufgedeckter stiller Reserven bei Anlagevermögen;
- zusätzliche Wertberichtigungen bei Wertbeeinträchtigung (und deren spätere Rückgängigmachung) sowie Anpassung von Erfolgen aus Abgang von Anlagevermögen;
- zusätzliche Wertberichtigungen sowie Anpassung von Erfolgen aus Abgang von Umlaufvermögen;
- Anpassung von Erfolgen aus Auflösung von Rückstellungen.

Beispiel 4 – Folgekonsolidierung mit Minderheiten

Folgekonsolidierung per 31.12.20X2 in Fortsetzung von Beispiel 3.

Folgekonsolidierung per 31.12.20X2 in Fortsetzung von Beispiel 3 (Konzernanteil 60%).
Zusätzliche Angaben:
Die stillen Reserven in den Vorräten (100) setzen sich wie folgt zusammen: Rohstoffe/Materialien 50; Halb- und Fertigfabrikate 50. Die per 31.12.20X1 vorrätigen Rohstoffe/Materialien wurden verbraucht, die betreffenden Fabrikate veräussert. Die per 31.12.20X1 vorrätigen Halb- und Fertigfabrikate wurden veräussert. Der zusätzliche Materialaufwand beträgt somit 50, die zusätzliche Bestandsabnahme der Halb- und Fertigfabrikate ebenfalls 50.
Die stillen Reserven in den Sachanlagen (150) setzen sich wie folgt zusammen: Grundstücke 50, Maschinen 50, Einrichtungen 50. Maschinen, Einrichtungen sowie Goodwill werden über die durchschnittliche Nutzungsdauer von jeweils 5 Jahren linear abgeschrieben. Die Zusatzabschreibungen betragen somit: Maschinen 10, Einrichtungen 10, Goodwill 40. Der Gewinn 20X1 von U (Zeitraum vor Akquisition) wurde anteilig an O ausgeschüttet, die ihn per 31.12.20X2 als Reduktion der Anschaffungskosten behandelt. Die Gewinnreserven von U nach Gewinnverwendung pro 20X1 sind somit unverändert. Der Gewinn 20X1 von O wurde hälftig ausgeschüttet, ist also hälftig in deren Gewinnreserven per 31.12.20X2 enthalten. Die HB II von O und die HB I von U bleiben strukturell unverändert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Positionen 31.12.20X2	O	U	Konsolidierung	Konzern
Umlaufvermögen*	3 810	1 200		5 010
Beteiligung	890		–890	0
Goodwill			[200–40] 160	160
Übriges Anlagevermögen**	1 900	730		2 630
Bilanzsumme Aktiven	**6 600**	**1 930**	**–730**	**7 800**
Kurzfristiges Fremdkapital	3 000	700		3 700
Langfristiges Fremdkapital	500	100		600
Aktienkapital	700	150	–150	700
Reserven	2 000	700	–700	2 000
Neubewertungsreserve		300	–300	0
Gewinn	400	-20	[–40+8] –32	348
Minderheiten			452	452
Bilanzsumme Passiven	**6 600**	**1 930**	**–730**	**7 800**
Nettoerlöse	8 500	2 200		10 700
Bestandsänderung***	–550	–240		–790
Material****	–3 400	–900		–4 300
Personal	–3 800	–900		–4 700
Finanzerfolg	–150	–30		–180
Abschreibung*****	–200	–150	–40	–390
Gewinn Minderheiten			8	8
Gewinn****	**400**	**–20**	**–32**	**348**

Legende:
* 1 200 = Wert per 31.12.20X1–50–50 (abgegangene stille Reserven)
** 730 = Wert per 31.12.20X1–10–10 (abgeschriebene stille Reserven)
*** –240 = –190–50 (abgegangene stille Reserven)
**** –900 = –850–50 (abgegangene stille Reserven)
***** –150 = –130–10–10 (abgeschriebene stille Reserven)
****** –20 = 100–(50+50+10+10) (zusätzliche Erfolgsverrechnungen)

Abbildung 36: Beispiel 4 – Folgekonsolidierung nach Neubewertungsmethode mit Minderheiten

IV.7.3.3 Veränderungen bei den Anteilen des Konzerns

IV.7.3.3.1 Erwerb zusätzlicher Anteile nach Übergang der Kontrolle

135 Die zusätzliche Quote bewirkt, dass sich das Aufrechnungskapital zulasten des Minderheitsanteils erhöht. Umstritten ist, ob eine Neubewertung auf den Zeitpunkt des Zukaufs vorzunehmen ist und wenn ja, ob sich diese auch auf die Altanteile erstreckt.

136 In der Praxis haben sich zwei Ansätze entwickelt. Zum einen der Ansatz, dass unter der Einheitsfiktion die Nettoaktiven der Tochtergesellschaft anlässlich der Erstkonsolidierung als Zugang behandelt und seither erfolgswirksam fortgeschrieben wurden. Von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

daher ist eine erneute Kapitalaufrechnung – ob bezogen auf sämtliche oder nur die hinzugekauften Anteile – widersprüchlich, da sie wieder einen Einzelerwerb abbildet. Daher kann der Zukauf nach diesem Ansatz als Quasi-Kapitalrückzahlung an die Minderheiten aufgefasst werden: Der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten der zugekauften Anteile und dem darauf entfallenden Eigenkapital ist unter diesem Gesichtspunkt bei den Kapitalreserven zu verrechnen, ohne Einfluss auf die Folgebewertung der Nettoaktiven.

137 Nach dem zweiten Praxisansatz wird beim Kauf zusätzlicher Anteile an Tochtergesellschaften von den Minderheitsaktionären und -aktionärinnen ein Goodwill bzw. negativer Goodwill als Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem proportionalen Buchwert der Minderheiten erfasst.

IV.7.3.3.2 Veräusserung von Anteilen unter Beibehaltung der Kontrolle

138 Die verringerte Quote bewirkt, dass sich das Aufrechnungskapital zugunsten des Minderheitsanteils reduziert. Die Lösung ist in sinngemässem Rückgriff auf das Konzept der Erwerbsmethode zu suchen.

139 Unter der Einheitsfiktion handelt es sich um eine Quasi-Kapitaleinzahlung durch die Minderheiten: Für den Konzern entsteht – anders als für die Obergesellschaft – aus dem Verkauf kein Gewinn oder Verlust. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erlös der verkauften Anteile und dem darauf entfallenden Eigenkapital zuzüglich Goodwill im Verkaufszeitpunkt ist demnach bei den Kapitalreserven zu verrechnen, ohne dass der Vermögens- und Erfolgsausweis beeinflusst würde.

140 Alternativ wird in der Praxis auch eine gesonderte (lediglich auf die verkauften Anteile bezogene) Erfassung des Abgangserfolgs vorgenommen: Der erwähnte Unterschiedsbetrag wird als Gewinn bzw. Verlust des Konzerns aus Verkauf der Anteile erfasst.

141 Käme es bei der Veräusserung von Anteilen zu einem Kontrollverlust, hätte dies eine Dekonsolidierung zur Folge (vgl. IV.7.4).

IV.7.3.4 Veränderungen beim aufgerechneten Eigenkapital

142 Veränderungen im einbezahlten Kapital einer folgekonsolidierten Gesellschaft können die Kapitalaufrechnung nachträglich ändern.

IV.7.3.4.1 Kapitalerhöhung aus Reserven

143 Gratisaktien werden aus dem Gewinn oder aus Reserven finanziert. In der HB II der Untergesellschaft bewirken sie eine Umgliederung innerhalb des Eigenkapitals, ohne dass sich das Anteilsverhältnis von Konzern und Minderheiten ändert. Ein entgeltlicher Erwerb von Anteilen hat nicht stattgefunden.

- Soweit die Kapitalerhöhung aus im Konzern erwirtschafteten Gewinnreserven finanziert wurde, ist der Betrag bei der Folgekonsolidierung wieder den Gewinnreserven zuzuweisen. Der Vorgang ist damit eliminiert.
- Wurde die Kapitalerhöhung aus Kapitalreserven oder erworbenen Gewinnreserven finanziert, wirkt sie sich als Umgliederung innerhalb des Aufrechnungskapitals aus, was für die Konsolidierung nicht relevant ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.3.4.2 Kapitalerhöhung gegen Einlage

144 Aus Sicht Einzelabschluss der Obergesellschaft ist die Zeichnung neu ausgegebener Anteile ebenso ein Anschaffungsvorgang wie der Zukauf von Dritten. Entsprechend liegt für sie eine Veräusserung bei Nichtgebrauch oder nur teilweisem Gebrauch von Bezugsrechten im Rahmen einer Kapitalerhöhung vor. Auf Stufe Konzernrechnung hat unter der Einheitsfiktion jedoch keine Kapitalerhöhung stattgefunden, da aus Konzernsicht die Untergesellschaften über kein einbezahltes Kapital verfügen. Es wurden lediglich Barmittel bzw. andere Vermögensteile von der Ober- zur Untergesellschaft transferiert. In der Konzernrechnung darf dies keine Spuren hinterlassen, solange die Anteilsquote des Konzerns nach einer Kapitalerhöhung dieselbe ist wie vorher. Die rechtliche Ausgestaltung beeinflusst die Konsolidierung grundsätzlich nicht.

145 Meistens verändert eine Kapitalerhöhung gegen Einlage die Konzernquote nicht. Sofern die Konzernquote verändert wird, weil entweder die Obergesellschaft oder die Minderheiten ihre Bezugsrechte nicht voll ausüben, sind solche Veränderungen analog Kaufs- bzw. Verkaufstransaktionen mit Minderheiten zu erfassen (vgl. IV.7.3.3.1 bzw. IV.7.3.3.2).

IV.7.3.4.3 Zuschüsse

146 Der Konzern kann Einlagen über eine nominelle Kapitalerhöhung hinaus leisten (beispielweise statutarische Nachschüsse bei einer GmbH oder andere «Zuschüsse» von Anteileignern). Ein Zuschuss der Obergesellschaft ist in deren HB II grundsätzlich aktivierungspflichtig. Dabei ist die Werthaltigkeit des Beteiligungsbuchwertes zu prüfen und bei Bedarf erfolgswirksam im Wert zu berichtigen. Die Untergesellschaft erfasst ihn entweder – spiegelbildlich – als Ertrag oder direkt im Eigenkapital (Kapitalreserve). Die Konsolidierung besteht dann entweder in der Eliminierung des Aufwands oder einer «glatten» Aufrechnung bei gleichzeitiger Umgliederung der Reservenerhöhung der Untergesellschaft (vgl. IV.8.4.1). Per Saldo ändert dies die Gewinnreserven nicht.

Aktiviert die Obergesellschaft den Zuschuss als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung, während ihn die Untergesellschaft direkt als Kapitalreserve erfasst, ergibt sich überhaupt kein Einfluss auf die Konsolidierung.

IV.7.3.4.4 Andere Rechtsformen

147 Soweit hier auf Verhältnisse bei Kapitalgesellschaften Bezug genommen wurde, ist das Vorgehen bei Rechtsformen ohne festes Kapital sinngemäss ableitbar. Dies gilt auch für konsolidierungspflichtige Vereine, Stiftungen sowie Genossenschaften.

IV.7.4 Dekonsolidierung nach der Erwerbsmethode

148 Entfällt die Kontrolle (Art. 963 OR, vgl. IV.4.1), hat dies Konsequenzen für die Konzernrechnung. So führt der Verlust der Kontrolle dazu, dass das betreffende Unternehmen nicht mehr in den Konzernabschluss einbezogen werden kann; die Dekonsolidierung ist die Folge. Verbleiben Anteile des Unternehmens im Konzern, soll geprüft werden, ob sie als Finanzanlage gelten oder ggf. die Equity-Methode oder die Quotenkonsolidierung anwendbar ist (vgl. IV.5.2).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

149 Die Kontrolle kann durch Veräusserung von Anteilen bis zur gesamten Beteiligung oder durch andere Vorgänge verloren gehen. Dies können beispielsweise Verträge sein, welche die Kontrollmöglichkeit beschränken, sowie Übernahme der Kontrolle durch einen Sachwalter oder Konkursverwalter (vgl. IV.5.1).

150 Wird eine Untergesellschaft verkauft, gehen für den Konzern die Aktiven und Fremdkapitalien ab (vgl. IV.7.1.1). Sofern die betroffene Gesellschaft einfach nicht mehr einbezogen und auf den Beteiligungsgewinn laut HB II der Obergesellschaft abgestellt wird, würden sich folgende Fehler ergeben:

- Die vormalige Beteiligung ist bei der Folgekonsolidierung via aufgedeckte stille Reserven und Goodwill teilweise schon aufwandswirksam geworden. Dieser Aufwand wird via Beteiligungsbuchwert ein zweites Mal verrechnet;
- Die Substanzwertänderung der Untergesellschaft seit Akquisition ist nach Massgabe der Konzernregeln im konsolidierten Eigenkapital bereits erfasst. Wenn dies dem Erlös für die Beteiligung nicht gegenübergestellt wird, wird zu wenig Aufwand verrechnet.

151 Ein Veräusserungsgewinn oder -verlust des Konzerns resultiert aus der Gegenüberstellung des Verkaufserlöses und der Nettoaktiven der Untergesellschaft laut Konzernbilanz im massgebenden Zeitpunkt. Zuzüglich ist ein akquirierter, noch nicht abgeschriebener bzw. wertberichtigter Goodwill zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite sind Minderheitsanteile zum Zeitpunkt der Dekonsolidierung abzuziehen. Ebenfalls abzuziehen ist die kumulierte Fremdwährungsumrechnungsdifferenz, sofern diese über die Erfolgsrechnung rezykliert wird (vgl. IV.6.3.4).

152 Gemäss FER 30 muss der ursprüngliche Betrag eines akquirierten Goodwills, welcher mit Eigenkapital direkt verrechnet worden ist (vgl. IV.7.3.1), in diese Gegenüberstellung einfliessen, damit die Erfolgswirkung die gleiche ist wie bei der systematischen Abschreibung. Nach OR besteht diesbezüglich ein Wahlrecht. Entweder wird der ursprünglich direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Goodwill im Zeitpunkt der Dekonsolidierung wie nach FER 30 mit dem Abgangserfolg verrechnet. Alternativ kann dieser Betrag aber auch direkt im Eigenkapital erfasst (und allenfalls umgegliedert) werden. Dieses Wahlrecht ist stetig anzuwenden, und, im Falle wesentlicher Zahlen, als Teil der Konsolidierungsgrundsätze offenzulegen (vgl. IV.12).

153 Der auf Minderheiten in der vormaligen Untergesellschaft entfallende rechnerische Anteil der abgehenden Konzernbilanzwerte wird gegen die Position «Minderheitsanteil» am Eigenkapital aufgerechnet.

154 Massgebend für die Dekonsolidierung ist nach dem Obligationenrecht letztlich der Zeitpunkt, an dem der Konzern die Kontrolle oder die Möglichkeit zur Kontrolle aufgibt. Fällt dieser Zeitpunkt nicht auf den Bilanzstichtag (vgl. IV.6.2.4), ist in wesentlichen Fällen ein Zwischenabschluss zu erstellen oder der bis dato erzielte (in die Konzernrechnung einzubeziehende) Erfolg der Untergesellschaft auf andere Weise zu ermitteln. Praktischerweise wird auf den nächstgelegenen Monats- oder Quartalsabschluss abgestellt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

155 Hält der Konzern nach der Veräusserung noch Anteile, ist ggf. zu beurteilen, ob die Anwendungsvoraussetzungen der Equity-Methode zutreffen. In diesem Fall ist es sinnvoll, die Abgangswerte anteilsmässig zwischen verkauften und verbleibenden Anteilen aufzuteilen. Dem auf die verkauften Anteile entfallenden Teilbetrag wird der Erlös für diese Anteile gegenübergestellt (Dekonsolidierung). Der auf die verbleibenden Anteile entfallende Teilbetrag gilt als Zugangswert, der nach der Equity-Methode fortgeschrieben wird (vgl. IV.9.2). Gemäss Vorsichtsprinzip des Obligationenrechts ist eine höhere Neubewertung der verbleibenden Anteile auf einen Fair Value als kritisch zu betrachten, sofern kein beobachtbarer Marktpreis (Art. 960b OR) vorliegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Fair Value des verbleibenden Minderheitsanteils nicht in jedem Fall proportional vom Verkaufspreis des Mehrheitsanteils zurückgerechnet werden kann, da Letzterer typischerweise eine schwer quantifizierbare Kontrollprämie enthält.

156 Eine Bewertung zu Fair Values ist aber im OR-Konzernabschluss grundsätzlich möglich, sofern dies stetig vorgenommen wird und im Falle wesentlicher Beträge als Rechnungslegungsgrundsatz im Anhang offengelegt ist (vgl. IV.12). Dies entspricht der internationalen Praxis. So werden die Anteile ab dem Zeitpunkt als finanzieller Vermögenswert qualifiziert, ab dem der Konzern – mit oder ohne Anteilsverkauf – seine Kontrolle abgibt. Auch beim Übergang auf die Equity-Methode (vgl. IV.5.2.1) wird im relevanten Zeitpunkt eine erfolgswirksame Bewertung zum Fair Value vorgenommen, die den Anschaffungswert als Grundlage für die nachfolgende Anwendung der Equity-Methode darstellt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel 5 – Veräusserung der Beteiligung

Fortsetzung von Beispiel 4.

O veräussert die Beteiligung an U per 1.1.20X3 für 1 030 an einen Dritten. Bilanzstichtag Konzern: 31.12.20X3. Die HB II von O bleibt strukturell unverändert. Der Gewinn 20X2 von O wurde hälftig ausgeschüttet, ist also hälftig in deren Gewinnreserven per 31.12.20X3 enthalten.

Veräusserungsgewinn von O		**140**
Veräusserungsgewinn des Konzerns:		
Erlös	1 030	
Anteilige Bilanzwerte (fortgeschriebene Neubewertung):		
• Umlaufvermögen: 60% von 1 200	–720	
• Übriges Anlagevermögen: 60% von 730	–438	
• Kurzfristiges Fremdkapital: 60% von 700	420	
• Langfristiges Fremdkapital: 60% von 100	60	
Noch nicht abgeschriebener Goodwill	–160	192
Auswirkung Dekonsolidierung per 31.12.20X3		**52**

Minderheitsanteil per 1.1.20X3:		
40% von (150+700+300–20)		452
Kontrolle:		
Anteilige Bilanzwerte (fortgeschriebene Neubewertung):		
• Umlaufvermögen: 40% von 1 200	480	
• Anlagevermögen: 40% von 730	292	
• Kurzfristiges Fremdkapital: 40% von 700	–280	
• Langfristiges Fremdkapital: 40% von 100	–40	452

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Positionen 31.12.20X3	O	U per 1.1.20X3 (nach Neubewertung)	Konsolidierung	Konzern
Umlaufvermögen	4 150	1 200	[60–60–1 200] –1 200	4 150
Goodwill			[200–40–160] 0	
Beteiligungen			[890–890] 0	
Übriges Anlagevermögen	1 900	730	–730	1 900
Bilanzsumme Aktiven	**6 050**	**1 930**	**–1 930**	**6 050**
Kurzfristiges Fremdkapital	2 400	700	–700	2 400
Langfristiges Fremdkapital	210	100	–100	210
Aktienkapital	700	150	–150	700
Reserven*	2 200	680	[–700–32] –732	2 148
Neubewertungsreserve		300	–300	0
Gewinn	540		52	592
Minderheiten			[452–452] 0	0
Bilanzsumme Passiven	**6 050**	**1 930**	**–1 930**	**6 050**
Nettoerlöse	8 500			8 500
Verkauf U	140		52	192
Bestandsänderung	–550			–550
Material	–3 400			–3 400
Personal	–3 800			–3 800
Finanzerfolg	–150			–150
Abschreibung	–200			–200
Gewinn	**540**		**52**	**592**

Legende:
* 680 = 700 (Wert per 31.12.20X2) – 20 (Verlust U 20X2)
32 = Erfolgsauswirkung Folgekonsolidierung per 31.12.20X2 = 40–8 (Minderheitsanteil an Verlust U 20X2)

Abbildung 37: Beispiel 5 – Veräusserung der Beteiligung (Neubewertungsmethode)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.5 Sonderfragen der Kapitalkonsolidierung

IV.7.5.1 Minderheitsanteile

157 Wirtschaftlich gesehen sind Minderheiten als nicht beherrschende Gesellschafter und Gesellschafterinnen in Untergesellschaften Eigenkapitalgebende des Konzerns. In der Regel tragen sie die entsprechenden Risiken, haben Anspruch auf einen Gewinnanteil und können ihre Beteiligung nicht kündigen. Die Konzernrechnung gibt ihnen aber kaum Aufschluss über die wirtschaftlich gerechtfertigte Ausschüttung der Untergesellschaft, wogegen der Rechtsanspruch auf Ausschüttung aus dem gesetzlichen Abschluss der Untergesellschaft abzulesen ist.

158 Die in der Praxis vorherrschende Einheitstheorie betrachtet den Konzern als eine wirtschaftliche Einheit. Auch die anerkannten Standards zur Rechnungslegung basieren auf der Einheitstheorie. Danach gehören die Minderheiten zum Eigentümerkreis: Ihr Anteil wird als Eigenkapital des Konzerns behandelt; in der konsolidierten Erfolgsrechnung ist er im Gewinn enthalten. An der Aufstellung des Abschlusses ändert dies nichts. Die Minderheitsanteile werden in der konsolidierten Bilanz als separate Position des Eigenkapitals und in der Erfolgsrechnung als «Davon»-Zeile nach dem konsolidierten Gewinn oder Verlust – dargestellt.

159 Teilweise wird in der Praxis auch die Interessentheorie angewendet. Im Gegensatz zur Einheitstheorie werden bei der Interessentheorie die Minderheiten nicht als Kapitaleigner und -eignerinnen des Konzerns betrachtet, sondern als aussenstehende Fremdkapitalgebende angesehen. Die Interessentheorie ist zwar grundsätzlich mit der Buchwertkonsolidierung nach dem Obligationenrecht vereinbar, allerdings ist die Einheitstheorie als Methode zu bevorzugen (bezüglich Buchwertkonsolidierung vgl. IV.6.1.1).

Ermittlung

160 Der Minderheitsanteil am Jahreserfolg ist eine Zeitraumgrösse. Je nach Theorie partizipieren Minderheiten an den diversen Erfolgsverrechnungen bei Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse und bei den Konsolidierungsmassnahmen (inkl. Verrechnung via Gewinnreserven in Folgejahren). Laut der Einheitstheorie findet eine volle Verrechnung statt, aufgeteilt zwischen Konzern- und Minderheitsanteil. In der Praxis unterbleibt dies teilweise aus Gründen der Praktikabilität.

Der Minderheitsanteil am Eigenkapital der HB II ist eine Stichtagsgrösse. Nach IFRS ist einzig die Neubewertungsmethode vorgesehen (IFRS 3, IFRS 10). Bei ihrer Anwendung kommen die Auswirkungen der Erstkonsolidierung dazu. Dass nicht auch der Goodwill um die Minderheitenquote auf 100% hochgerechnet werden muss (vgl. nachfolgende Darstellung), ist eigentlich inkonsequent. IFRS 3 lässt alternativ die Variante der Hochrechnung des Goodwills zu (full goodwill method).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

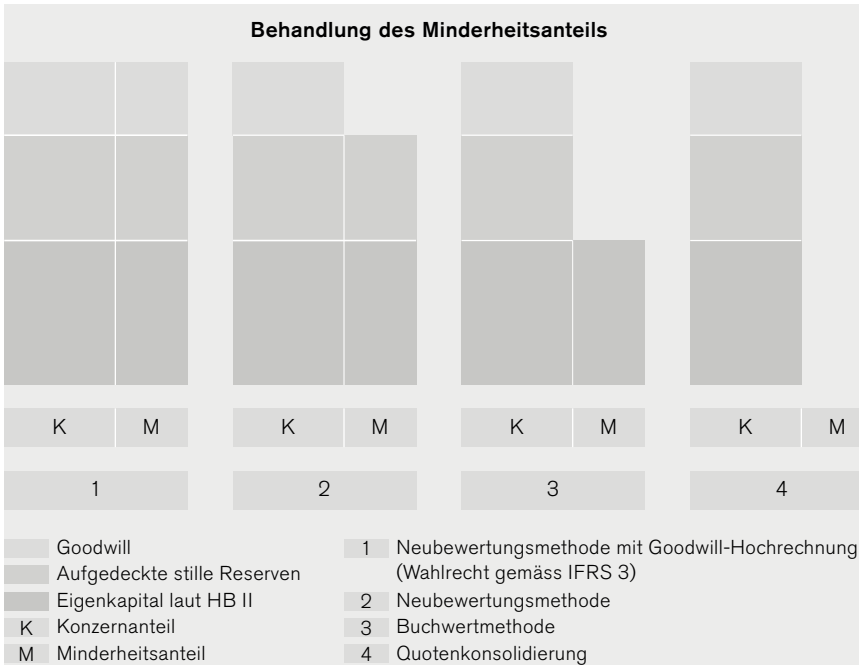


Abbildung 38: Behandlung des Minderheitsanteils

Massgebend ist stets der prozentuale Kapitalanteil, d. h. das Verhältnis der den Minderheiten gehörenden Anteile der Untergesellschaft zu deren Nominalkapital insgesamt. Dagegen ist der Stimmrechtsanteil bei der Abgrenzung des Konsolidierungskreises relevant (vgl. IV.4.1 sowie IV.5.1).

Vorgehen bei buchmässiger Überschuldung

161 Bei einer überschuldeten Gesellschaft ist der Minderheitsanteil am Eigenkapital negativ und nach der Einheitstheorie mit den übrigen Minderheitsanteilen zu verrechnen. Bei Anwendung der Einheitstheorie können proportionale Verluste den Minderheiten grundsätzlich auch dann zugewiesen werden, wenn dadurch negative Minderheitsanteile entstehen. Alternativ besteht die Möglichkeit, auf den Ausweis negativer Minderheiten zu verzichten.

162 Nach der Interessentheorie darf mit einem negativen Minderheitsanteil grundsätzlich kein Aktivum geschaffen werden; die ganze Überschuldung wird dem Konzern belastet. Erzielt die Untergesellschaft später Gewinne, werden diese weiterhin so lange dem Konzernanteil zugerechnet, bis die vorhergehende überproportionale Belastung ausgeglichen worden ist. Nur wo die Minderheiten ausdrücklich verpflichtet und in der Lage sind, Verluste auszugleichen, dürfen negative Minderheiten ausgewiesen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

163 Sofern die Minderheitsaktionäre und -aktionärinnen eine Nachschusspflicht haben und diese Nachschusspflicht werthaltig ist (Voraussetzungen als Aktivum erfüllt), werden auch bei der Interessentheorie negative Minderheiten erfasst.

IV.7.5.2 Eigene und gegenseitige Anteile

164 Gemäss Mindestgliederungsanforderung des Obligationenrechts zum Einzelabschluss (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR) sind eigene Aktien bzw. Kapitalanteile unabhängig von ihrem Zweck als Korrekturposten zum Eigenkapital auszuweisen. Es ist naheliegend, den gleichen Ansatz auch in der OR-Konzernrechnung zu verwenden.

Anteile von Untergesellschaften

165 Eigene Anteile einer Untergesellschaft werden vorgängig zur Kapitalaufrechnung (vgl. IV.7.2) mit deren Eigenkapital verrechnet, sofern die eigenen Aktien nicht schon im Erwerbszeitpunkt vom Eigenkapital direkt abgezogen wurden. Das rechnerisch auf diese eigenen Anteile entfallende Eigenkapital wird im Rahmen der nachgeführten Erstkonsolidierung berücksichtigt. Wurden diese eigenen Anteile jedoch erst in der Folge erworben, erweitern sie die nachgeführte Erstkonsolidierung um diese Transaktion: Für den Konzern ist der Vorgang einem Zukauf von Minderheiten durch die Obergesellschaft gleichzusetzen (vgl. IV.7.3.3).

166 Das rechnerisch auf die eigenen Anteile entfallende Eigenkapital ist, soweit sie vorgängig zu verrechnen sind, noch zwischen Konzern und Minderheiten aufzuteilen. Dasselbe Resultat ergibt sich, wenn die Kapitalkonsolidierung von proportional reduzierten Anteilsquoten ausgeht.

167 Unter der Einheitsfiktion macht es keinen Unterschied, ob Anteile einer Untergesellschaft (U1) statt direkt von der Obergesellschaft durch eine andere Untergesellschaft (U2) gehalten werden, an der U1 zugleich selbst (beherrschend) beteiligt sein kann. Um diese Verflechtung zu eliminieren, muss beiderseits eine Kapitalkonsolidierung stattfinden. Bestehen keine Minderheiten, wird analog vorgegangen, wie wenn die gegenseitig beteiligten Gesellschaften zu 100% der Obergesellschaft gehören würden. Sind bei U1 Minderheiten vorhanden, entsteht das Problem, dass diesen über den – ihrer Quote entsprechenden – Kapitalanteil von U1 hinaus indirekt auch ein Kapitalanteil von U2 zusteht (weil U1 an U2 beteiligt ist). Die effektiven Eigenkapitalien beider Gesellschaften können mit linearen Gleichungen berechnet werden; in Anwendung der direkten Quoten ergeben sich daraus – auch bei Folgekonsolidierungen – die jeweiligen Konzern- und Minderheitsanteile. Es sind auch Näherungsrechnungen erlaubt.

Anteile der Obergesellschaft

168 Eigene Anteile der Obergesellschaft werden im Konzerneigenkapital als eigene Anteile ausgewiesen, damit das effektiv vorhandene (nicht bloss das nominelle) Haftungssubstrat ersichtlich wird. Anteile der Obergesellschaft, die von Untergesellschaften gehalten werden, werden in der Konzernbilanz wie die eigenen Anteile der Obergesellschaft behandelt. Die dann notwendige Reserve der Obergesellschaft für eigene Aktien (Art. 659b Abs. 2 OR) wird in die Gewinnreserven umgegliedert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

169 Sind bei der Untergesellschaft Minderheiten der Obergesellschaft vorhanden, partizipieren diese indirekt an der Obergesellschaft. Der effektiv auf die Aktionäre und Aktionärinnen bzw. Eigner und Eignerinnen der Obergesellschaft entfallende Teil von deren Eigenkapital und Erfolg sowie der effektive Minderheitsanteil an Eigenkapital und Erfolg der Untergesellschaft werden hier gleich ermittelt wie bei gegenseitig beteiligten Untergesellschaften. Das Aktien- bzw. Nominalkapital der Obergesellschaft ist trotzdem brutto auszuweisen. Hat die Rückbeteiligung nicht schon bei Akquisition der Untergesellschaft bestanden, wird eine nachträgliche Anpassung der Erstkonsolidierung notwendig.

IV.7.5.3 Nicht einbezahltes Kapital

170 Bei nicht geleisteten, bislang nicht eingeforderten Einlagen überwiegt der Charakter eines Korrekturpostens zum Aktien- bzw. Nominalkapital, falls keine Einforderung beabsichtigt ist.

Bei Untergesellschaften

171 Gegenüber Konzerngesellschaften eingeforderte Einlagen werden bei der Schuldenkonsolidierung gegen die korrespondierende Verbindlichkeit aufgerechnet (vgl. IV.8.2). Nicht eingeforderte Einlagen von Konzerngesellschaften werden vor der Kapitalaufrechnung (vgl. IV.7.2) mit dem Eigenkapital verrechnet.

Gegenüber Minderheiten eingeforderte Einlagen behalten ihren Charakter aus Konzernsicht bei. Durch Verrechnung mit dem Minderheitsanteil würde das Bruttoprinzip verletzt. Nicht eingeforderte Einlagen von Minderheiten können verrechnet oder als solche in der Konzernbilanz ausgewiesen werden.

Bei der Obergesellschaft

172 Nicht geleistete Einlagen Dritter behalten ihren Charakter aus Konzernsicht bei. Eingeforderte oder nicht eingeforderte Posten werden in der Konzernbilanz als solche ausgewiesen.

Gegenüber Untergesellschaften eingeforderte Einlagen können bei der Schuldenkonsolidierung aufgerechnet werden. Die nicht eingeforderte Einlage einer Untergesellschaft ist als solche in die Konzernbilanz aufzunehmen, damit das Aktien- bzw. Nominalkapital der Obergesellschaft brutto gezeigt werden kann. Dabei ist anzugeben, dass dies eine Untergesellschaft betrifft.

IV.7.5.4 Zwei- oder mehrstufiger Konzern

173 Grössere Konzerne sind in der Regel mehrstufig aufgebaut, indem Anteile auch indirekt, über Zwischengesellschaften, gehalten werden (vgl. nachfolgende Darstellung). Zwei alternative Konsolidierungstechniken sind denkbar.

174 Die Konsolidierung kann «in einem Schritt», auf Basis sämtlicher HB II, stattfinden (Simultankonsolidierung). Existieren auch auf der zweiten Stufe Minderheiten (vgl. nachfolgende Darstellung im rechten Teil), ist eine korrekte Kapitalkonsolidierung nur mittels algebraischer Methoden möglich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

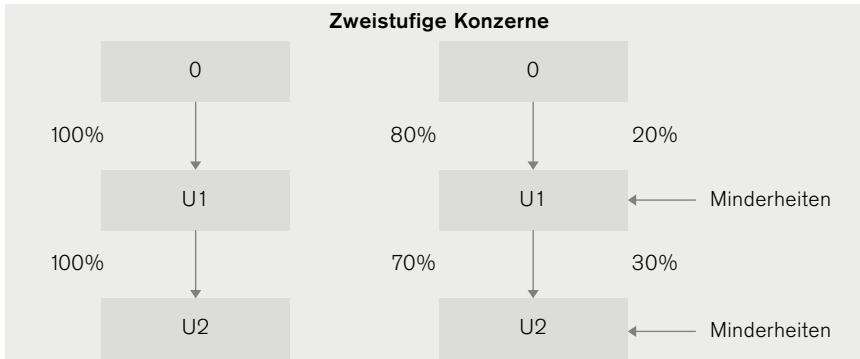


Abbildung 39: Zweistufige Konzerne

175 Alternativ lässt sich die (Kapital-)Konsolidierung stufenweise vornehmen. Untergesellschaften werden jeweils erst mit der nächsthöheren Zwischengesellschaft «vorkonsolidiert». Begonnen wird auf der untersten Stufe im Beteiligungsaufbau; aus der Konsolidierung auf oberster Stufe ergeben sich Bilanz und Erfolgsrechnung des Konzerns. Die Minderheitsanteile ermitteln sich additiv von Stufe zu Stufe. Der Goodwill kann entweder stufenweise oder erst auf der letzten Stufe (in einem Schritt) ermittelt werden. Nicht selten werden Anteile von Gesellschaften, die nicht auf der nächstunteren Stufe angesiedelt sind, direkt gehalten. Bei der Vorkonsolidierung wird das darauf anteilig entfallende Eigenkapital zunächst als Minderheitsanteil behandelt und später auf entsprechender Stufe gegen die Anteile aufgerechnet.

IV.7.5.5 Reverse Acquisition

176 Die Kapitalkonsolidierung hängt davon ab, welches der in eine Akquisition involvierten (zuvor unabhängigen) Unternehmen als Käufer/-in (acquirer) qualifiziert. Das ist nicht immer offensichtlich. Bekannt sind namentlich Fälle, bei denen eine kotierte Gesellschaft Aktien einer (ungleich grösseren) privaten Gesellschaft gegen Ausgabe eigener Aktien erwirbt und die vormaligen Aktionäre und Aktionärinnen der privaten Gesellschaft dadurch über den nachmaligen Konzern die «Kontrolle» erlangen. Wie auch in ähnlichen Fällen hat die wirtschaftliche Betrachtungsweise zu gelten. Somit kann nicht die Gesellschaft als Käuferin angesehen werden, welche im Tausch Anteile einer anderen Gesellschaft übernimmt und somit rechtlich die Käuferin ist. Tatsächlich liegt vielmehr eine Übernahme durch die private Gesellschaft vor, die nur rechtlich zur Untergesellschaft wird.

177 Es empfiehlt sich, dass in der Konzernrechnung der rechtlichen Käuferin von Anteilen (z. B. kotierte Gesellschaft) deren Anschaffungskosten (Basis: Fair Value der ausgegebenen Anteile) gegen deren eigene Nettoaktiven im Kaufzeitpunkt aufgerechnet werden, und zwar in Höhe des Mehrheitsanteils, der rechnerisch auf die vormaligen Aktionäre und Aktionärinnen der rechtlichen Untergesellschaft entfällt. Als Orientierungshilfe kann der Anhang B von IFRS 3 dienen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.5.6 Reverse Merger

178 Sofern eine Konzernobergesellschaft im Rahmen einer internen Umstrukturierung mit einer bis anhin konsolidierten Tochtergesellschaft fusioniert wird (und untergeht) und die bisherige Tochtergesellschaft neu die Konzernobergesellschaft wird, stellt sich die Frage, ob die Konsolidierung der bisherigen Obergesellschaft weitergeführt wird (wirtschaftliche Betrachtung) oder ob auf Stufe der bisherigen Tochtergesellschaft/neuen Obergesellschaft eine neue Konsolidierungspflicht entsteht (rechtliche Betrachtung). Eine rechtliche formale Betrachtung hätte zur Folge, dass aufgrund der erstmaligen Konsolidierungspflicht keine Vorjahreszahlen anzugeben wären

179 Auch wenn aus der rechtlichen Betrachtung der Übergang der Kontrolle eindeutig festzulegen wäre, erscheint bei unverändertem Aktionariat und Konsolidierungskreis die wirtschaftliche Betrachtung in einer OR-Konzernrechnung als sachgerecht, so dass die Konzernrechnung der bisherigen, im Rahmen der Fusion untergegangen Obergesellschaft weitergeführt wird. Lediglich das Aktienkapital und die Kapitalreserven werden an die Situation der neuen Obergesellschaft angepasst. Dabei ist im Anhang jedoch auf die Umstrukturierung hinzuweisen und es sind die Vorjahreszahlen der bisherigen, im Rahmen der Fusion untergegangenen Obergesellschaft als Vorjahreszahlen anzugeben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8 Weitere Bilanz- und Erfolgskonsolidierungen

180 Nicht so komplex wie die Kapitalkonsolidierung, dafür aber oft arbeitsaufwendig und von wesentlicher Auswirkung sind die Konsolidierungsmassnahmen bei den geschäftlichen Austauschbeziehungen.

IV.8.1 Grundsatz

181 Nach der Einheitsfiktion (vgl. IV.3.2.2) müssen Posten aufgrund der Schuldverhältnisse zwischen Konzerngesellschaften im Summenabschluss eliminiert werden, denn für den Konzern nehmen sie den Charakter interner Verrechnungsposten zwischen Zweigbetrieben ein. Bei der Intercompany-Elimination geht es in der Bilanz im Wesentlichen um die Elimination gruppeninterner Forderungen und Verbindlichkeiten wie gegenseitige Kontokorrente oder Darlehen. Das folgende Kapitel (vgl. IV.8.2) behandelt mögliche Differenzen, welche auftreten, wenn die korrespondierenden Forderungen und Verbindlichkeiten betraglich voneinander abweichen oder Gegenposten fehlen.

182 Haben Lieferungen an andere Konzerngesellschaften stattgefunden, welche die gelieferten Vermögenswerte nicht bis zum Bilanzstichtag an Dritte veräussert haben, so beeinflussen die konzerninternen Verrechnungspreise – und so erzielte Gewinne oder Verluste – den Jahreserfolg und die Bilanzwerte des Summenabschlusses. Für den Konzern sind diese Erfolge bisher nicht realisiert. Wurde der gelieferte Vermögenswert bei der empfangenden Gesellschaft aktiviert, muss der in der HB II enthaltene Zwischenerfolg (vgl. IV.8.3) unter Berücksichtigung der latenten Steuern (vgl. IV.10.3) eliminiert werden. Nach Massgabe der Rechnungslegung des Konzerns wird ein Bilanzwert ermittelt, wie wenn der Konzern eine rechtliche Einheit wäre. So ist die Vorratsposition oder das Anlagegut zu Anschaffungs- oder Herstellkosten aus konsolidierter Sicht zu bewerten. Dessen Gegenüberstellung zum HB-II-Wert ergibt den zu eliminierenden Gewinn (oder Verlust).

183 Die für die Erstellung der OR-Konzernrechnung massgebliche Einheitsfiktion verlangt weiter, dass die Erträge und Aufwendungen, welche aus Beziehungen zwischen Konzerngesellschaften hervorgegangen sind, aus dem Summenabschluss eliminiert werden.

184 Dieses Vorgehen ist konsistent mit den Vorgaben anerkannter Standards zur Rechnungslegung (Art. 963b OR) wie Swiss GAAP FER und IFRS. Die IFRS enthalten eine Generalklausel, wonach konzerninterne Bestände und Geschäftsvorfälle, darunter Erträge, Aufwendungen und Dividenden, mit Einschluss von Zwischengewinnen und -verlusten in Aktiven, korrigiert um die latenten Steuern (vgl. IV.10.3), in vollem Umfang zu eliminieren sind (IFRS 10). Das Gleiche gilt für FER 30.

IV.8.2 Konsolidierung der Forderungen und Verbindlichkeiten

IV.8.2.1 Konsolidierungsdifferenzen

185 Konsolidierungsdifferenzen resultieren daraus, dass die Erfassungs- und Bewertungsregeln des Konzerns bei Konzerngesellschaften gleich wie bei Dritten angewendet werden. Mögliche Ursachen sind etwa:

- Wertberichtigung von Forderungen;
- Bildung von Rückstellungen;
- Diskontierung von Forderungen oder Verbindlichkeiten;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Leasing- und Mietverhältnisse, die bei den Parteien nicht spiegelbildlich behandelt sind;
- zeitliche Differenzen in der Erfassung (z. B. Forderungen/Waren unterwegs).

186 Ein weiterer Grund für Konsolidierungsdifferenzen sind unterschiedliche Währungen, indem konzerninterne Bilanzposten in Fremdwährung in der HB II des Gläubigers oder des Schuldners (oder bei beiden) an die eingetretene Wechselkursänderung angepasst werden müssen und Gläubiger und Schuldner uneinheitliche Umrechnungskurse verwenden. Diese Konsolidierungsdifferenzen werden noch überlagert durch solche, die bei der Umrechnung der HB II ausländischer Gläubiger bzw. Gläubigerinnen oder/und Schuldner oder Schuldnerinnen in die Konzernwährung (vgl. IV.6.3) entstehen, wenn der hierbei angewandte Kurs nicht jenem entspricht, mit dem zuvor innerhalb der HB II umgerechnet worden ist.

187 Durch interne Richtlinien lassen sich diese Konsolidierungsdifferenzen auf ein Minimum beschränken. Solche Konzernrichtlinien sind unerlässlich, um in der Zentrale die Konsolidierungsarbeit überhaupt zu bewältigen. Auch sind die konzerninternen Bilanzposten auf möglichst wenige HB-II-Positionen zu konzentrieren.

188 Bei ordnungsgemässer Erstellung der HB II sind die Konsolidierungsdifferenzen im Jahreserfolg enthalten. Sie müssen deshalb erfolgswirksam eliminiert werden. Dabei wäre es falsch, jeweils den Bestand am Bilanzstichtag mit dem Jahreserfolg zu verrechnen: Zum einen können Schuldverhältnisse im Vorjahr schon bestanden haben, die betreffenden Konsolidierungsdifferenzen somit schon einmal eliminiert worden sein. Zum anderen können Konsolidierungsdifferenzen im Berichtsjahr weggefallen sein, indem Verbindlichkeiten getilgt oder Bewertungsmassnahmen rückgängig gemacht worden sind (was sich erneut – nun in entgegengesetzter Richtung – im Jahreserfolg der HB II niederschlägt).

189 Die Fortschreibung jeder einzelnen Konsolidierungsdifferenz über Geschäftsjahre hinweg wäre aber nicht praktikabel. Es kommt nur eine gesamthafte Eliminierung – per Saldo sämtlicher Konsolidierungsdifferenzen – infrage. Dies führt zum richtigen Ergebnis, wenn dabei nicht der bestehende Gesamtsaldo, sondern seine Veränderung gegenüber dem Stand am vorherigen Bilanzstichtag erfolgswirksam verrechnet wird (z. B. erhöht die Zunahme eines passiven Gesamtsaldos den Jahreserfolg). Der vorherige Gesamtsaldo hingegen wird mit den Gewinnreserven verrechnet. Der Gewinnverwendung, bezogen auf das Vorjahr, unterlag nämlich ein Betrag, der noch nicht um die Konsolidierungsdifferenzen richtiggestellt war. Zu den latenten Steuern vgl. IV.10.

IV.8.2.2 Differenzen wegen Erfassungsfehlern

190 Eine zweite Art von Differenzen wird durch eine zeitungleiche oder falsche Erfassung konzerninterner Geschäftsvorfälle ausgelöst: Forderungen oder Verbindlichkeiten sind nicht in den dafür vorgesehenen HB-II-Positionen enthalten,

- weil sie falsch ausgewiesen oder auf einem falschen Konto verbucht sind (als «Dritte», im Anlage- statt Umlaufvermögen, im lang- statt kurzfristigen Fremdkapital etc.); oder
- weil vor dem Bilanzstichtag neue Schuldverhältnisse eingegangen oder bestehende getilgt worden sind und diese Tatsache nur bei einer der beiden Parteien verbucht ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

191 Diese Fehler wären bei einer einzigen rechtlichen Einheit (einem einzelnen Unternehmen) nicht möglich. Mit einer adäquaten Organisation der HB II lassen sich solche Differenzen weitgehend ausschalten. In der Praxis werden etwa folgende Massnahmen getroffen:

- bilaterale Abstimmung zwecks Bereinigung im Rahmen der HB II (bei Bedarf auf einen vorauslaufenden Stichtag);
- zusätzliche Abstimmung unter dem Jahr zur Bereinigung älterer Differenzen;
- Vorgabe eines Endtermins für Zahlung und/oder Fakturierung oder für die Erfassung in der HB II;
- Festlegung eines Vorgehens und Kompetenzregelung bei Differenzen;
- Regelung des Prozederes – sowie der Kontierung, Verbuchung und Darstellung – in den Konzernrichtlinien;
- Schulung der örtlichen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen.

192 Bei derartigen Differenzen sind die Geschäftsvorfälle im Nachhinein (in der HB II oder im Summenabschluss) so darzustellen, als wären sie systemkonform verbucht worden. Wenn solche Bereinigungen den Jahreserfolg tangieren, dann nur, weil er zuvor fehlerhaft war.

193 In komplexeren Verhältnissen wird aus Termin- und Kostengründen nicht jede zutage getretene Differenz einzeln identifiziert und behandelt werden können. Innerhalb der Grenzen der Wesentlichkeit dürfen nicht eliminierte Differenzen im Rahmen des Gesamtsaldos an Konsolidierungsdifferenzen eliminiert werden.

IV.8.2.3 Betragsgleiche Forderungen und Verbindlichkeiten

194 Stehen sich korrespondierende Posten betragsgleich gegenüber, besteht die Konsolidierung in einer «glatten» Elimination. Sofern eine Konzerngesellschaft eine Forderung oder eine Verpflichtung gegenüber einer anderen Konzerngesellschaft hält, welche nicht in ihrer eigenen funktionalen Währung denominiert ist, verbleibt ein allfälliger Fremdwährungserfolg in der Konzernrechnung. Ein derartiger Fremdwährungserfolg ist nicht als ein zu eliminierender Zwischenerfolg (vgl. IV.8.3) aufzufassen, da aus Sicht dieser Konzerngesellschaft bzw. der entsprechenden Funktionalwährung ein effektiver Gewinn oder Verlust eingetreten ist. Wenn eine Konzerngesellschaft bspw. eine Schuld in (aus ihrer Sicht) Fremdwährung durch Beibringung eines tieferen Betrags ihrer eigenen funktionalen Währung begleichen kann, ist dies als Folge des Konzepts der Funktionalwährung (vgl. IV.6.3.5) aus Sicht der entsprechenden Konzerngesellschaft und auch des ganzen Konzerns ein effektiver Fremdwährungsgewinn (vgl. auch IAS 21.45). Der Konzern hat via die Konzerngesellschaft im entsprechenden Funktionalwährungsraum mehr Mittel für andere Zwecke zur Verfügung. Umgekehrt verhält es sich bei Fremdwährungsverlusten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.3 Eliminierung von Zwischenerfolgen

IV.8.3.1 Begriff des Zwischengewinns oder Zwischenverlustes

195 Um Zwischenerfolge zu eliminieren, müssen die nach den Erfassungs- und Bewertungsregeln des Konzerns (vgl. IV.3.6) anzusetzenden Werte bekannt sein. Sie sind im Prinzip so zu ermitteln, wie wenn die liefernde und die empfangende Konzerngesellschaft Zweigbetriebe einer rechtlich selbstständigen Gesellschaft wären. Als Wertbasis kommen infrage:

- die Anschaffungskosten: bei Aktiven, welche der Lieferant von Dritten erworben und nicht selbst bearbeitet hat;
- die Herstellungskosten: bei Aktiven, welche dem Herstellungsprozess der Liefernden entstammen und/oder in den Herstellungsprozess der Empfangenden eingegangen sind;
- der Fair Value: bei so zu bewertenden Aktiven (beispielsweise Wertschriften) erübrigt sich in der Regel eine Zwischengewinnelimination.

196 Das Obligationenrecht lässt die Zusammensetzung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten offen. Wo nicht einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung gefolgt wird, belassen die individuellen Konzernregeln meist erhebliches Ermessen und sogar Wahlmöglichkeiten. Daraus resultiert ein Spielraum bei Bestimmung der Konzernanschaffungs- bzw. -herstellungskosten: Die Obergrenze wird durch den Einbezug sämtlicher aktivierbarer Aufwendungen markiert, die Untergrenze durch den Einbezug derjenigen Aufwendungen, die bei der rechtlichen Einheit als aktivierungspflichtig anzusehen wären. Dabei sind die Konzernkosten nicht unbedingt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des liefernden Unternehmens identisch.

197 Der Zwischengewinn ist jener Betrag, um den der HB-II-Wert den Konzernwert überschreitet. Der Zwischenverlust ist jener Betrag, um den der HB-II-Wert den Konzernwert – oder ggf. in Anwendung des Niederstwertprinzips einen noch tieferen Nettoveräusserungs- bzw. Nutzwert – unterschreitet. Ein Zwischenverlust kann Ausdruck eines generellen Abwertungsbedarfs des gelieferten Vermögenswerts sein, und entsprechend ist die Korrektur eines solchen Verlusts kritisch zu hinterfragen.

198 Kein Zwischengewinn oder -verlust liegt vor, wenn das empfangende Unternehmen den Vermögenswert noch im Jahr der konzerninternen Lieferung am Markt an einen Dritten abgesetzt haben: Ihr Absatzerfolg hat sich dann um einen – vorher im Einstandspreis enthaltenen – konzerninternen Gewinn (Verlust) reduziert (erhöht), wodurch im Summenabschluss ein Ausgleich eingetreten ist.

199 Beim abnutzbaren Anlagevermögen sind die systematischen Abschreibungen zu berücksichtigen. Ein bei konzerninterner Lieferung entstandener Zwischengewinn wird hier durch die – aus Konzernsicht überhöhte – planmässige Abschreibung nach und nach realisiert. Zur Eliminierung muss aus Konzernsicht der Wert abzüglich kumulierter Abschreibungen bekannt sein.

IV.8.3.2 Ermittlung der Konzernbestände und der Zwischenerfolge

200 Die Ermittlung eines Zwischenerfolgs basiert auf zwei unabhängigen Prozeduren: (1) Empfängerseitig werden in der HB II die von Konzerngesellschaften stammenden Ver-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

mögenswerte mengen- und wertmässig ausgeschieden. (2) Lieferantenseitig werden die Konzernanschaffungs- bzw. Konzernherstellungskosten ermittelt. Die Gegenüberstellung ergibt den Betrag, welcher in den Gesamtsaldo der Zwischenerfolge aufzunehmen ist.

201 Beides setzt meist eine spezielle Ablauforganisation voraus. Bei stichhaltiger Berufung auf die Wesentlichkeit dürfen auf der Empfänger- oder Lieferantenseite Annäherungsverfahren angewendet werden. Aufgrund reduzierter Genauigkeit auf beiden Seiten können folgende Variationen der Präzision bei der Ermittlung auftreten:

- exakt je (preislich abweichende) Lieferung;
- pauschal je Lieferant/-in eines jeden Objekts;
- pauschal je Lieferant/-in einer – festzulegenden – Gruppe gleichartiger oder annähernd gleichwertiger Objekte;
- pauschal je – festzulegende – Gruppe von Lieferanten bzw. Lieferantinnen einer – festzulegenden – Gruppe von Objekten;
- pauschal für sämtliche konzerninternen Lieferanten bzw. Lieferantinnen einer – festzulegenden – Gruppe von Objekten.

202 Zahlreiche Lieferungen oder Preisänderungen, eine fehlende Ausscheidung nach verschiedenen Liefernden, eine Vielzahl (geringwertiger) Objekte oder deren Verarbeitung in Halb- und Fertigfabrikate zwingen auf der Empfängerseite zu Schätzungen. Eine Vielzahl von Lieferungen (geringwertiger Objekte), ein umfangreiches Absatzprogramm oder eigentliche Lieferungsketten (mit konzerninternen Vorlieferanten) erzwingen – ausgehend von der Lieferantenseite – eine noch weiterreichende Vereinfachung.

IV.8.3.3 Eliminierung der Zwischengewinne und -verluste

203 Zwischengewinne (und sinngemäss Zwischenverluste) unterliegen denselben Zusammenhängen wie Konsolidierungsdifferenzen der Schuldenkonsolidierung (vgl. IV.8.2.1). So wäre es falsch, ihren Bestand als solchen mit dem Jahreserfolg zu verrechnen: Zum einen können Konzernbestände aus Vorjahren stammen, womit die betreffenden Zwischengewinne schon einmal eliminiert worden sind. Zum anderen können Vermögenswerte konzerninterner Herkunft im Berichtsjahr am Markt abgesetzt worden sein, was sich erneut – in entgegengesetzter Richtung – im Jahreserfolg der HB II niederschlägt. Jeden einzelnen Zwischengewinn oder -verlust über Jahre hinweg zu verfolgen, wäre indessen nicht praktikabel. Daher erfolgt in der Regel eine gesamthafte Eliminierung. Dies führt zum richtigen Ergebnis, wenn nicht der bestehende Gesamtsaldo, sondern sein Mehr- oder Minderbetrag gegenüber dem Stand am vorherigen Bilanzstichtag erfolgswirksam verrechnet wird (z. B. erhöht die Abnahme eines Zwischengewinnsaldos den Jahreserfolg). Der Vorjahressaldo wird richtigerweise mit den Gewinnreserven verrechnet.

204 Zwischenerfolge müssen nicht eliminiert werden, wenn sie sich nur unwesentlich auf die Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des Konzerns auswirken. Allerdings erfordert diese Beurteilung eine systematische Schätzung der Grössenordnung der in verschiedenen Bilanz- und Erfolgspositionen enthaltenen Zwischenerfolge. Dass bei häufigem konzerninternem Lieferverkehr Zwischenerfolge nicht einzeln ermittelt werden können, rechtfertigt den Verzicht auf eine solche Schätzung nicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

205 Sofern Zwischenerfolge wesentlich sind, sind diese gestützt auf die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (Art. 958c OR) zu eliminieren. Eine Nichtelimination würde insbesondere gegen die Grundsätze der Verlässlichkeit und, im Falle nicht eliminierter Zwischengewinne, der Vorsicht verstossen.

IV.8.4 Konsolidierung der Erträge und Aufwendungen

IV.8.4.1 Betragsgleiche Erträge und Aufwendungen

206 Es handelt sich in der Regel um Lieferungen und Leistungen an Konzerngesellschaften wie Warenlieferungen, Managementgebühren oder Zinsen auf Darlehen. Aus praktischen Gründen sollten konzerninterne Geschäftsvorfälle auf wenige Positionen der HB II konzentriert werden. Es empfiehlt sich, konzerninterne Transaktionen auf separaten Konten zu erfassen. In der Praxis werden korrespondierende Aufwendungen oft nicht separat erfasst. Der zu eliminierende Betrag wird meist nur einseitig von der liefernden Konzerngesellschaft ermittelt.

207 Differenzen zwischen korrespondierenden Erfolgsposten sind über die Organisation der Intercompany-Abstimmung zu vermeiden bzw. auf ein unwesentliches Mass zu reduzieren (vgl. IV.8.2.2).

IV.8.4.2 Erfolgswirksame Konsolidierung

208 Hierbei handelt es sich um die Erfolgswirkungen der

- Folge- und Dekonsolidierung nach der Erwerbsmethode (vgl. IV.7.3 und IV.7.4);
- Eliminierung von Konsolidierungsdifferenzen (vgl. IV.8.2.1);
- Zwischenerfolgseliminierung (vgl. IV.8.3.3);
- Equity-Methode (vgl. IV.9.2).

209 Diese Massnahmen in der Erfolgsrechnung werden zusammen mit der Bilanzkonsolidierung durchgeführt. Hinzu kommt die Ausschaltung konzerninterner Beteiligungserfolge. Abschreibungen auf Beteiligungen an Untergesellschaften sind für den Konzern systemwidrig. Sie bedeuten eine Doppelerfassung von Aufwendungen, die in der HB II der Untergesellschaft bereits enthalten sind. Zudem können die Konzernanschaffungskosten der Nettoaktiven einer Untergesellschaft nicht im Nachhinein verändert werden (vgl. IV.7.1.1). Erfolgswirksam eliminiert werden muss sinngemäss auch eine spätere Wertaufholung. In Folgejahren werden diese Eliminationen per Saldo gegen die Gewinnreserven vorgenommen.

210 Gewinnausschüttungen von Untergesellschaften stehen im Summenabschluss die im Berichts- oder Vorjahr erzielten Gewinne dieser Gesellschaften gegenüber. Die Dividendenerträge müssen als konzerninterne Mitteltransfers eliminiert werden, damit es nicht zu Doppelerfassungen kommt. Dies geschieht durch (einmalige) Umgliederung in die Gewinnreserven, gilt doch der an Konzerngesellschaften ausgeschüttete Gewinn unter der Einheitsfiktion als einbehalten.

211 Bei vertraglichen Ergebnisübernahmen gemäss örtlichem Recht steht dem entsprechenden Aufwand (Gewinnabführung) bzw. Ertrag (Verlustübernahme) bei der abführenden Gesellschaft ein Ertrag bzw. Aufwand bei der übernehmenden Gesellschaft gegenüber, sodass sich diese in der Regel automatisch und ohne Differenzen eliminieren. Besonder-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

heiten ergeben sich erst, wenn die übernehmende Gesellschaft an der abführenden Gesellschaft nicht zu 100% beteiligt ist und Ausgleichszahlungen an Minderheiten zu leisten sind:

- Leistet die übernehmende Gesellschaft die Zahlung, wird ihr Ertrag aus Gewinnübernahme um diesen Betrag reduziert (bzw. ihr Aufwand aus Verlustübernahme erhöht). Die resultierende Konsolidierungsdifferenz gegenüber der abführenden Gesellschaft wird eliminiert, indem die Ausgleichszahlung in den Minderheitsanteil am Jahreserfolg umgegliedert wird;
- Trägt die abführende Gesellschaft den Ausgleich gegen eine Pflicht der übernehmenden Gesellschaft, sie so zu stellen, dass sie hierzu in der Lage ist, erscheint die Zahlung als (Mehr-)Aufwand der abführenden Gesellschaft. Diese Konsolidierungsdifferenz wird durch Umgliederung in den Minderheitsanteil eliminiert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.9 Quotenkonsolidierung und Equity-Methode

212 Ziele und Prämissen dieser beiden Konsolidierungsformen wurden dargelegt (vgl. IV.5.2). Nachfolgend werden die Grundzüge der Methodik aufgezeigt.

IV.9.1 Quotenkonsolidierung

213 Die Quotenkonsolidierung verläuft bis auf den quotenmässigen Einbezug wie die Vollkonsolidierung (vgl. IV.6 bis IV.8). Die massgebende Konsolidierungsquote ist der prozentuale Kapitalanteil, d. h. das Verhältnis der dem Konzern gehörenden prozentualen Kapitalanteile zum Nominalkapital des Gemeinschaftsunternehmens insgesamt. Dieser führt zu folgenden Besonderheiten:

- Vereinheitlichung: Der Einzelabschluss muss u. U. an die Regeln zweier Konzerne angepasst (HB II) und somit zweimal umgerechnet werden.
- Kapitalaufrechnung: Da kein Minderheitsanteil bilanziert wird, kommt es nur zu einer konzernanteiligen Aufdeckung stiller Reserven, wobei ein negativer Goodwill hervortreten kann. Massgebender Zeitpunkt für die Erstkonsolidierung ist die Erlangung, für die Dekonsolidierung der Verlust gemeinschaftlicher Leitungsmacht mit Dritten.
- Betragsgleiche Schulden- und Ertragskonsolidierung: Lediglich der Konzernanteil der korrespondierenden Posten wird aufgerechnet. Aufseiten der Konzerngesellschaft verbleibt so ein Restbetrag, der als Beziehung mit Dritten gilt.
- Erfolgskonsolidierung: Die diversen Erfolgsverrechnungen werden nur konzernanteilig vorgenommen. Aufseiten der Konzerngesellschaft verbleiben Restbeträge, die Ausfluss von Drittbeziehungen sind. Ein Zwischenverlust kann auch Ausdruck eines Abwertungsbedarfs des gelieferten Vermögenswerts sein.

IV.9.2 Equity-Methode

IV.9.2.1 Grundsatz

214 Es gilt, die Anschaffungskosten der Beteiligung erfolgswirksam um die anteiligen Ergebnisse der assoziierten Gesellschaft fortzuschreiben. Nach Möglichkeit müssen die Auswirkungen von Geschäftsvorfällen mit der assoziierten Gesellschaft eliminiert sowie deren Abschluss an die Rechnungslegung des Konzerns angepasst werden. Wo die HB II nicht auf die Konzernwährung lautet, ist eine Währungsumrechnung vorzunehmen (vgl. IV.6.3).

Stehen die dafür nötigen Informationen nachweislich nicht zur Verfügung, wird sich der Konzern damit begnügen, die Fortschreibung auf den anteiligen Jahreserfolg laut gesetzlichem Abschluss abzustützen. Der Konzern sollte seinen Informationsanspruch zumindest geltend machen, wobei sich in dieser Situation die Frage stellt, ob der Konzern tatsächlich einen massgeblichen Einfluss geltend machen kann (vgl. IV.5.2.1).

IV.9.2.2 Ersterfassung

215 Das Ziel der korrekten Eigenkapitalfortschreibung legt nahe, bei erstmaliger Anwendung der Equity-Methode einen erworbenen Goodwill ggf. auszuscheiden. Hierzu werden per Erwerbsdatum die Anschaffungskosten der Beteiligung gegen das darauf entfallende Eigenkapital der assoziierten Gesellschaft aufgerechnet, und zwar möglichst

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

unter Neubewertung des erworbenen Nettovermögens (Konzernanschaffungskosten). Dafür und für die weitere Behandlung des Goodwill vgl. IV.7.1 bis IV.7.3.

Die Massnahmen finden hier allerdings in einer Nebenrechnung statt. Der Goodwill, hervortretend als Mehrbetrag der Beteiligung gegenüber den anteiligen, zum Fair Value bewerteten Nettoaktiven, bleibt im Beteiligungswert ausgewiesen.

Für die Konsolidierungsmassnahmen ist bei der Equity-Methode stets der prozentuale Kapitalanteil massgebend, d. h. das Verhältnis der dem Konzern gehörenden Anteile der assoziierten Gesellschaft zu deren Nominalkapital insgesamt. Dagegen ist der Stimmrechtsanteil für die Abgrenzung des Konsolidierungskreises relevant (vgl. IV.5.2.1).

IV.9.2.3 Folgebehandlung

216 Anteilige Jahreserfolge der assoziierten Gesellschaft verändern erfolgswirksam den Beteiligungswert. In einer Nebenrechnung wird zusätzlich zur HB II die Fortschreibung der Ersterfassung, einschliesslich der Folgebewertung des Goodwills, berücksichtigt (vgl. IV.7.3).

Als Konsequenz müssen Gewinnausschüttungen der assoziierten Gesellschaft vom Beteiligungswert wieder abgesetzt werden. Im Gegenzug wird der entsprechende Ertragsposten der beteiligten Konzerngesellschaft eliminiert (vgl. IV.8.4.2). Die Ausschüttung tritt damit in der Konzernrechnung als Aktiventausch in Erscheinung.

Wertbeeinträchtigung

217 Normalerweise ist mit dem Abzug des anteiligen Jahresverlusts vom Beteiligungswert die Wertberichtigung abgebildet. Eine zusätzliche Wertberichtigung der Beteiligung wird erforderlich, sobald ihr erzielbarer Wert den Konzernbilanzwert unterschreitet (Wertbeeinträchtigung). Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn der Wert des Goodwills nicht mehr gedeckt ist. Ein Stehenlassen der Beteiligungsabschreibung aus der HB II der beteiligten Konzerngesellschaft genügt hier nicht, denn diese geht nicht von der Equity-Fortschreibung aus. In der Nebenrechnung sollte als Erstes der Goodwill abgewertet werden (der Goodwill unterliegt, anders als bei der Vollkonsolidierung, keinem separaten Impairment-Test, da er im Beteiligungswert enthalten ist).

In der Folge muss die Equity-Methode an den herabgesetzten Bilanzwert anknüpfen. Fallen in der HB II der assoziierten Gesellschaft Verluste an, die mit der Wertberichtigung bereits vorweggenommen worden sind, sollten diese nicht ein weiteres Mal im Rahmen der Equity-Fortschreibung erfasst werden.

Vorgehen bei buchmässiger Überschuldung

218 Ist die assoziierte Gesellschaft überschuldet, greifen sinngemässe Überlegungen wie zur Vollkonsolidierung (vgl. IV.7.5.1). Nach IAS 28 wird deshalb die Equity-Methode in der Konzernrechnung ausgesetzt, sobald die Beteiligung null erreicht. Langfristige Forderungen gegenüber der assoziierten Gesellschaft, die bei wirtschaftlicher Betrachtung Teil der Beteiligung (net investment) sind, werden einbezogen. Erzielt die assoziierte Gesellschaft später wieder Gewinne, werden diese erst dann wieder als Beteiligungserfolg erfasst, wenn sie die zuvor kumulierten Verluste ausgeglichen haben. Einer allfälligen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verlustausgleichspflicht der beteiligten Konzerngesellschaft sollte in deren HB II Rechnung getragen sein. Sind gegenüber der assoziierten Gesellschaft Garantien o. Ä. eingegangen worden, sind bei einer Beteiligung von null u. U. Rückstellungen notwendig. Dieses Vorgehen ist auch unter OR angezeigt.

Eigenkapitalveränderungen

219 Nach der Equity-Methode schlagen Kapitalvorgänge bei der assoziierten Gesellschaft durch, soweit diese nicht reine Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals sind. Ein möglicher Einfluss auf die Erstkonsolidierung ist wie bei Vollkonsolidierung zu beurteilen (vgl. IV.7.3.4).

Zu weiteren Einflüssen auf den Beteiligungswert kommt es, wenn die assoziierte Gesellschaft selbst eine Obergesellschaft ist, weil dann die Equity-Methode von der Konzernrechnung der assoziierten Gesellschaft ausgeht.

IV.9.2.4 Erfassung Abgang

220 Wird die Beteiligung verkauft, findet eine Art Dekonsolidierung statt, um den Veräusserungsgewinn oder -verlust aus Konzernsicht darzustellen: Dem Erlös der beteiligten Konzerngesellschaft wird der Beteiligungswert laut Konzernbilanz gegenübergestellt. Werden danach noch Anteile gehalten, ohne dass ein Assoziierungsverhältnis besteht, wird der Konzernbilanzwert zwischen verkauften und verbleibenden Anteilen aufgeteilt. Dem auf die verkauften Anteile entfallenden Teil steht der Erlös dieser Anteile gegenüber. Der auf die verbleibenden Anteile entfallende Teil gilt als Zugangswert einer Finanzanlage (vgl. Art. 960d OR).

221 Nach IAS 28 wird eine Beteiligung ab dem Zeitpunkt, ab dem der Konzern – mit oder ohne Anteilsverkauf – seinen bedeutenden Einfluss verliert, als finanzieller Vermögenswert qualifiziert (d. h. Bewertung, ausgehend vom Konzernbilanzwert im genannten Zeitpunkt, nach IFRS 9). Ein analoges Vorgehen entspricht auch unter OR der allgemeinen Praxis.

IV.9.2.5 Übrige Erfolgskonsolidierung

222 Zwischenerfolge aus Lieferungsverkehr zwischen Konzern- und assoziierten Gesellschaften werden in Höhe des Konzernanteils eliminiert; der Restbetrag gilt für den Konzern als realisiert (vgl. IV.8.3). Insoweit macht es keinen Unterschied, ob der Zwischenerfolg bei der Konzern- oder der assoziierten Gesellschaft entstanden ist.

- Bei Upstream-Lieferungen (assoziierte Gesellschaft an Konzern) sind die Aktiven, welche den Zwischenerfolg beinhalten (z. B. Vorräte), im Summenabschluss meist (Vorräte können auch abgewertet werden) als solche enthalten. Die korrespondierenden Erträge gehen via Beteiligungserfolg im Rahmen der Equity-Methode in die Konzernrechnung ein (wo die Eliminierung vorgenommen wird), denn sie sind bei der assoziierten Gesellschaft angefallen.
- Bei Downstream-Lieferungen (Konzern an assoziierte Gesellschaft) sind die Erträge, welche den Zwischenerfolg beinhalten (z. B. Nettoerlös), im Summenabschluss als solche enthalten. Die korrespondierenden Aktiven gehen via Beteiligung im Rahmen der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Equity-Methode in die Konzernrechnung ein (wo die Eliminierung vorgenommen wird), denn sie gehören der assoziierten Gesellschaft.

- Bei Lieferungen zwischen assoziierten Gesellschaften gehen sowohl die Aktiven als auch die korrespondierenden Erträge im Rahmen der Equity-Methode in die Konzernrechnung ein. Finden diese Lieferungen zu Marktkonditionen statt, ist eine Eliminierung nicht zwingend.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10 Latente Steuern in der Konzernrechnung

IV.10.1 Grundsatz

223 Nach dem Grundsatz periodengerechter Abgrenzung ist bei Erfassung der direkten Steuern nicht unbesehen auf die – wahrscheinliche oder schon definitive – Veranlagung durch die Steuerbehörden abzustellen. Diese bemisst sich nach dem Gewinn der Steuerbilanz, nicht dem der Handelsbilanz (HB I, HB II) bzw. der Konzernrechnung. Etliche Aufwendungen und Erträge erscheinen in der Steuerbilanz gegenüber der Handelsbilanz zeitversetzt.

224 Dass das Obligationenrecht die Frage für den Einzelabschluss nicht regelt, liegt auch am Massgeblichkeitsprinzip des Steuerrechts, wonach handelsrechtlich zwingende Wertansätze in die Steuerbilanz übernommen werden bzw. umgekehrt steuerrechtliche Vergünstigungen den Vorsteuererfolg auch der Handelsbilanz mindern. Latente Steuerwirkungen können sich aus diesem Grund in Schweizer Einzelabschlüssen nur beim Vorliegen versteuerter stiller Reserven ergeben. Zu latenten Steuern kommt es deshalb bei Schweizer Unternehmen in der Regel erst im Rahmen der Konzernrechnung.

225 Vermögenswerte bzw. Verpflichtungen werden in Konzern- und Steuerbilanz unterschiedlich bewertet. Mit dem Abgang von Bilanzposten, bei Anlagen schon mit der systematischen Abschreibung, lösen sich diese «temporären» Wertunterschiede in Folgejahren auf. Eine solche Auflösung erhöht (bzw. vermindert) den steuerbaren Gewinn gegenüber dem Vorsteuererfolg der Steuerbilanz. Die resultierende Mehrsteuer (bzw. Mindersteuer) ist schon im Entstehungszeitpunkt der temporären Differenz verursacht und beim Aufwand für Gewinnsteuern zu erfassen. Mit der künftigen Auflösung einer temporären Differenz geht die entsprechende Steuerlatenz ab, was den Steueraufwand in entgegengesetzter Richtung beeinflusst.

- Sind in der Konzernrechnung Vermögenswerte höher (bzw. Verbindlichkeiten tiefer) bewertet als in der Steuerbilanz, liegen «steuerbare Differenzen» vor, deren Auflösung einen zukünftigen steuerbaren Gewinn erhöht. Die resultierende Mehrsteuer ist zu bilanzieren (passive Steuerlatenz).
- Sind in der Konzernrechnung Vermögenswerte tiefer (bzw. Verbindlichkeiten höher) bewertet als in der Steuerbilanz, liegen «steuerlich abzugsfähige Differenzen» vor, deren Auflösung einen zukünftigen steuerbaren Gewinn vermindert. Die resultierende Mindersteuer ist zu bilanzieren (aktive Steuerlatenz).

226 Obwohl jeder Wertunterschied theoretisch irgendwann zur Auflösung kommt, gibt es Fälle, in denen keine latenten Steuern zu bilanzieren sind. Hat die Auflösung eines Wertunterschieds keine Auswirkung auf den steuerbaren Gewinn, liegt keine temporäre Differenz im Sinne des Konzepts vor (z. B. Erträge, die bei der Gewinnbesteuerung ausgenommen werden, Aufwendungen, die bei der Gewinnbesteuerung nicht angerechnet werden, weitere Fälle sind in IAS 12 beschrieben).

IV.10.2 Latente Steuern in der HB II

227 Zur Berechnung der latenten Steuern sind die HB-II-Werte den Steuerbilanzwerten gegenüberzustellen. Wurden in einer HB II Gesellschaften subkonsolidiert, sind die Konsolidierungsmassnahmen entsprechend zu berücksichtigen (vgl. IV.10.3).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10.2.1 Passive Steuerlatenzen auf steuerbaren Differenzen

228 Die einzelnen Steuerlatenzen sind grundsätzlich so zu erfassen, wie die ursächlichen Differenzen entstanden sind. IAS 12 unterscheidet in diesem Sinn drei Fallgruppen von Differenzen, auf denen passive latente Steuern zu erfassen sind:

- In der Regel entstehen steuerbare Differenzen erfolgswirksam, indem Aufwendungen schon vor ihrer Erfassung in der HB II (z. B. raschere Abschreibung) – oder Erträge erst danach – steuerwirksam werden. Die passiven Steuerlatenzen werden deshalb ebenfalls erfolgswirksam erfasst: Der Aufwand für laufende Gewinnsteuern (current taxes) – gemäss Steuerveranlagung – wird um den Veränderungssaldo dieser Steuerlatenzen (deferred taxes) ergänzt. In Folgejahren kann es aufgrund einer Steuersatz- oder Steuergesetzänderung auch dort zu Veränderungen kommen, wo steuerbare Differenzen fortbestehen (Wertänderung).
- Soweit Erfolgselemente in der HB II direkt in den Reserven verrechnet werden, während sie steuerlich unberücksichtigt bleiben (z. B. Neubewertung im Zusammenhang mit der Vorsorgeverpflichtung), entstehen steuerbare Differenzen erfolgsunwirksam: Bei Abgang oder Abschreibung der betroffenen Bilanzposten wird ein geringerer Betrag als der HB-II-Wert steuerlich abzugsfähig sein. Diese passiven Steuerlatenzen werden der (Neubewertungs-)Reserve belastet. Sinngemäss wird die Folgebewertung vorgenommen.
- Steuerbare Differenzen aus Neubewertung bei einer Fusion oder Geschäftsübernahme (Erwerbsmethode) beeinflussen den akquirierten Goodwill. Zur Passivierung der Steuerlatenzen wird dieser entsprechend erhöht (vgl. IV.10.3.1).

IV.10.2.2 Aktive Steuerlatenzen auf steuerlich abzugsfähigen Differenzen

229 Bei umgekehrtem Vorzeichen sind Aktivposten zu bilden, um den zukünftigen Mindersteuern bei Auflösung der betreffenden Differenzen Rechnung zu tragen. Wieder werden drei Fallgruppen unterschieden:

- In der Regel entstehen steuerlich abzugsfähige Differenzen erfolgswirksam, indem Aufwendungen erst nach ihrer Erfassung in der HB II – oder Erträge schon vorher – steuerwirksam werden. Die aktiven Steuerlatenzen werden deshalb ebenfalls erfolgswirksam erfasst. Der Aufwand für laufende Gewinnsteuern wird um den Veränderungssaldo dieser Steuerlatenzen korrigiert. In Folgejahren kann es dort zu Veränderungen kommen, wo steuerlich abzugsfähige Differenzen fortbestehen (Wertänderung zufolge Steuersatz- oder Steuergesetzänderung, Neubeurteilung der Aktivierungsfähigkeit);
- Werden Erfolgselemente in der HB II direkt in den Reserven verrechnet (z. B. Neubewertung, Währungsumrechnung) und entstehen dadurch steuerlich abzugsfähige Differenzen, werden die aktiven Steuerlatenzen der (Neubewertungs)-reserve gutgeschrieben. Sinngemäss wird die Folgebewertung vorgenommen;
- Steuerlich abzugsfähige Differenzen aus Neubewertung bei einer Fusion oder Geschäftsübernahme (Erwerbsmethode) beeinflussen den akquirierten Goodwill. Zur Aktivierung der Steuerlatenzen wird dieser entsprechend reduziert (vgl. IV.10.3.1).

230 Die Aktivierung latenter Steuern unterliegt folgender Bedingung: Es muss wahrscheinlich sein, dass das betreffende Steuersubjekt im Jahr der Auflösung steuerlich abzugsfähiger Differenzen in der betreffenden Jurisdiktion einen steuerbaren Gewinn erzielt, der mindestens gleich hoch wie die temporäre Differenz ist. Ansonsten tritt die Minderbe-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lastung mit Gewinnsteuern – der in dem Aktivposten verkörperte wirtschaftliche Nutzenzufluss – nicht ein.

231 Diese zukünftige Gewinnerzielung wird ausdrücklich (aber nicht ausschliesslich) vermutet, wenn
- das betreffende Steuersubjekt in der betreffenden Jurisdiktion hinreichende steuerbare Differenzen aufweist, die sich im selben Jahr wie die potenziell steuerlich abzugsfähigen Differenzen auflösen; oder
- die Möglichkeit besteht, auf dem Wege der Steuerplanung einen hinreichenden steuerbaren Gewinn anfallen zu lassen.

232 In den übrigen Fällen muss die Wahrscheinlichkeit eines hinreichenden steuerbaren Gewinns im Jahr der Auflösung der potenziell abzugsfähigen Differenzen beurteilt werden. Dabei wird eine klar überwiegende Wahrscheinlichkeit verlangt. Eine Wahrscheinlichkeit von knapp über 50% ist nicht als wahrscheinlich im Sinne der Aktivierungsvoraussetzungen zu verstehen. Im Falle eines steuerlichen Verlusts im Berichtsjahr oder in Vorjahren muss die Annahme künftiger Gewinnerzielung überzeugend belegt werden können. Die Verluste müssen auf spezifische Ursachen zurückgehen, mit denen in Zukunft nicht mehr zu rechnen ist.

IV.10.2.3 Aktive Steuerlatenzen auf steuerlich verrechenbaren Verlusten

233 Im Gegensatz zum OR-Einzelabschluss (vgl. III.2.28.2) ist eine Aktivierung latenter Steuerguthaben auf steuerlichen Verlustvorträgen auf Stufe OR-Konzernrechnung grundsätzlich möglich. Zum einen, weil das Anschaffungskostenprinzip auf Stufe Konzernrechnung mangels expliziter OR-Regelung nicht zwingend anwendbar ist. Zum anderen, weil eine Konzernrechnung andere Zwecke als ein Einzelabschluss verfolgt. So ist die Konzernrechnung im Gegensatz zur Jahresrechnung kein Instrument des Gläubigerschutzes. Entsprechend gibt es auf Stufe Konzernrechnung auch keine Kapitalschutzmassnahmen, wie sie im Einzelabschluss beispielsweise mit Art. 725a und 725b OR bestehen. Auch ist eine Konzernrechnung im Gegensatz zum Einzelabschluss nicht die Basis für Dividendenausschüttungen. Die Konzernrechnung soll eine betriebswirtschaftlichere Beurteilung ermöglichen (und dem Gläubigerschutz und dem Aktionärsinteresse auf diese Weise dienen). Entsprechend haben True & Fair Standards wie Swiss GAAP FER und IFRS die Praxis der OR-Konzernrechnungslegung massgeblich beeinflusst. Sowohl Swiss GAAP FER wie auch IFRS enthalten spezifische Vorgaben zur Aktivierung von steuerlichen Verlustvorträgen. Swiss GAAP FER lässt zudem das Nutzwertprinzip als allgemeinen Bewertungsansatz gelten und illustriert dies mit dem expliziten Beispiel von steuerlichen Verlustvorträgen (FER Rahmenkonzept Ziff. 26). Das Nutzwertprinzip ist auch auf Stufe OR-Konzernrechnung ein möglicher Bewertungsansatz.

234 Ist ein Verlust des Berichtsjahres oder aus Vorjahren steuerlich verrechenbar und ist es wahrscheinlich, dass das Steuersubjekt im Verrechnungszeitraum entsprechende steuerbare Gewinne erzielt, liegt ein Vermögenswert vor, der als weitere Steuerlatenz aktiviert werden kann. Der Verrechnungszeitraum wird dabei vom massgeblichen Steuerrecht definiert (bspw. 7 Jahre in der Schweiz). Für die Wahrscheinlichkeit gelten analoge Kriterien wie bei steuerlich abzugsfähigen Differenzen (vgl. IV.10.2.2). Andererseits sind während längerer Zeit steuerlich ungenutzte Verluste ein starkes Indiz, dass es nicht zu

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

hinreichenden steuerbaren Gewinnen kommen wird. Wo nicht gleichzeitig hinreichende steuerbare Differenzen vorliegen (vgl. IV.10.2.1), ist das Gegenteil glaubhaft zu machen. Auf eine Aktivierung kann analog den Swiss GAAP FER aus Vorsichtsgründen generell verzichtet werden.

IV.10.3 Latente Steuern bei der Konsolidierung

235 In der Konzernrechnung werden die latenten Steuern nach Massgabe der konsolidierten Bilanzwerte ermittelt. Das bedeutet, dass zusätzlich noch temporäre Differenzen zu bestimmen sind, die von der Konsolidierung ausgelöst werden (Intercompany-Elimination, Zwischengewinneliminierung, Equity-Methode). Dabei ist beispielsweise bei der Berechnung des Steuereffekts aus Zwischengewinneliminationen abzuwägen, ob die Steuerrate des Sender- (US GAAP) oder des Empfängerlands (IFRS) anzuwenden ist. Die Steuerlatenzen werden synchron mit jeder einzelnen Konsolidierungsmassnahme erfasst. Der Aufwand für Gewinnsteuern laut Summenabschluss wird um den Veränderungssaldo dieser erfolgswirksamen Steuerlatenzen korrigiert. Deren Anfangsbestand sowie der Bestand allfälliger direkt verrechneter latenter Steuern (z. B. aus Änderung einer Bilanzierungsmethode) werden den (Gewinn-)Reserven belastet bzw. gutgeschrieben.

IV.10.3.1 Kapitalkonsolidierung

236 Bei Erstkonsolidierung einer Untergesellschaft wird eine Neubewertung derer Nettoaktiven vorgenommen:

- Soweit die Aufdeckung stiller Reserven keine unmittelbaren Steuerfolgen hat, entstehen steuerbare Differenzen (vgl. IV.10.1). Die Passivierung der zugehörigen Steuerlatenzen erhöht den durch die Aufdeckung stiller Reserven reduzierten Goodwill wieder entsprechend;
- Kommt es ausnahmsweise zur Aufdeckung stiller Lasten, ohne dass diese unmittelbar steuerlich vollzogen wird, entstehen steuerlich abzugsfähige Differenzen (vgl. IV.10.1). Die Aktivierung der zugehörigen Steuerlatenzen reduziert den Goodwill nach anfänglicher Erhöhung durch die stillen Lasten.

Der akquirierte Goodwill verkörpert, wenn er steuerlich weder abschreibungs- noch bei späterer Veräusserung abzugsfähig ist, selbst eine steuerbare Differenz (Steuerbilanzwert null). Im Einklang mit anerkannten Rechnungslegungsnormen wird jedoch auf eine Erfassung von latenten Steuern auf dem Goodwill verzichtet, da dies nur den Goodwill im selben Ausmass erhöhen würde (vgl. FER 30 resp. IAS 12).

Mit Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Gesellschaften wird nach Möglichkeit analog verfahren.

IV.10.3.2 Weitere Ursachen

237 Die Nettoaktiven (zuzüglich Goodwill) der Untergesellschaften, assoziierten Gesellschaften oder Gemeinschaftsunternehmen laut Konzernbilanz entfernen sich nach und nach von den Beteiligungswerten laut Steuerbilanz der Obergesellschaft. Dabei kann es zu zusätzlichen latenten Steuerfolgen kommen (z. B. Gewinneinbehalt, Wertberichtigung einer Beteiligung). Passive Steuerlatenzen werden hier nach IAS 12 nicht erfasst, solange

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- der Konzern den Zeitpunkt der Auflösung einer Differenz selbst bestimmen kann; und
- diese Auflösung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

238 Bei Untergesellschaften bestimmt der Konzern die Ausschüttungspolitik. Hier wird kein Passivposten gebildet, wenn entschieden wurde, dass Ausschüttungen auf absehbare Zeit unterbleiben sollen. Bei assoziierten Gesellschaften bestimmt der Konzern diese Politik nicht. Hier wird ein Passivposten gebildet, ausser es besteht eine Vereinbarung, wonach Ausschüttungen auf absehbare Zeit unterbleiben. Bei Gemeinschaftsunternehmen ist darauf abzustellen, welche Voraussetzungen für Ausschüttungen vereinbart sind. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Umkehr einer solchen temporären Differenz überhaupt Steuerfolgen auslöst.

239 Eine aktive Steuerlatenz wird nur erfasst, wenn sich die steuerlich abzugsfähige Differenz in absehbarer Zeit auflösen wird und die allgemeine Bedingung für Aktivposten (vgl. IV.10.2.2) erfüllt ist.

IV.10.4 Bewertung

240 Die einzelne Steuerlatenz ist das Produkt aus temporärer Differenz und Steuersatz. Zwar soll grundsätzlich der Steuersatz im Zeitpunkt der Auflösung dieser Differenz verwendet werden. Steuersatz- oder Steuergesetzänderungen werden jedoch nur Rechnung getragen, soweit sie mit hinreichender Sicherheit in Kraft treten werden. Deshalb wird regelmässig auf den am Bilanzstichtag beschlossenen Steuersatz abgestellt.

241 Bei progressivem (z. B. renditeabhängigem) Steuersatz ist eine exakte Ermittlung der latenten Steuern nicht möglich: Bezüglich des steuerbaren Gewinns werden Annahmen getroffen. Der Steuersatz kann auch davon abhängen, wie eine temporäre Differenz zur Auflösung gelangt (wenn bestimmte Geschäftsvorfälle, beispielsweise Kapitalgewinne, abweichend besteuert werden). Wo für Ausschüttung und Einbehalt verschiedene Steuersätze gelten, wird auf das bisherige Ausschüttungsverhalten abgestellt oder im Zweifel der höhere Einbehaltungssatz angewandt.

242 Massgebend ist der Tarif jenes Steuersubjekts im Konzern, bei dem die temporäre Differenz bzw. der verrechenbare Verlust entstanden ist. Lässt sich das Steuersubjekt nur noch mit übermässigem Aufwand identifizieren (z. B. im Zusammenhang mit Konsolidierungsmassnahmen), sollte ein durchschnittlicher Steuersatz verwendbar sein, sofern er systematisch zustande kommt und stetig angewendet wird.

IV.10.5 Neubeurteilung der Aktivierbarkeit

243 Mit Bezug auf aktive Steuerlatenzen muss die Wahrscheinlichkeit eines hinreichenden steuerbaren Gewinns jährlich neu beurteilt werden. Geänderte Verhältnisse wie z. B. eine verbesserte Marktlage oder der Verkauf eines verlustbringenden Unternehmensteils können die Nachaktivierung bislang nicht erfasster Steuerlatenzen nahelegen.

Umgekehrt kann es von einem Stichtag auf den anderen unwahrscheinlich werden, dass es zu Mindersteuern kommt, sodass eine aktive Steuerlatenz abgewertet werden muss (Wertbeeinträchtigung). Unter Umständen ist diese Wertberichtigung später wieder rückgängig zu machen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.11 Weitere Bestandteile der Konzernrechnung

IV.11.1 Konsolidierte Geldflussrechnung

244 Eine konsolidierte Geldflussrechnung ist durch den Gesetzgeber in Art. 963–963b OR nicht explizit vorgesehen und ist damit kein zwingender Bestandteil einer OR-Konzernrechnung. Die Vorschriften zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen (Art. 961–961d OR), die als zusätzlicher Bestandteil der Jahresrechnung unter anderem eine Geldflussrechnung erfordern, beziehen sich auf den Einzelabschluss und nicht auf die Konzernrechnung (vgl. IV.2.1.2 und IV.3.3). Aufgrund ihrer Aussagekraft und um eine möglichst zuverlässige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu ermöglichen, ist die Erstellung einer konsolidierten Geldflussrechnung in der Praxis grundsätzlich zu empfehlen.

IV.11.1.1 Erstellungsverfahren

245 Im Rahmen der Reporting-Vorgaben nach HB II an die Konzerngesellschaften (vgl. IV.6.2) ist konsequenterweise eine Geldflussrechnung vorzusehen. In komplexeren Verhältnissen hat sich der Einsatz einer Konsolidierungssoftware durchgesetzt.

In der Praxis wird die Geldflussrechnung üblicherweise aus der konsolidierten Bilanz und Erfolgsrechnung abgeleitet (top down). Für die Erstellung der konsolidierten Geldflussrechnung gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Erstellung der Geldflussrechnung für Einzelabschlüsse (vgl. III.4).

Alternativ können die einzelnen Geldflussrechnungen gleich wie andere Reporting-Bestandteile konsolidiert werden (bottom up). Diese Art der Erstellung der konsolidierten Geldflussrechnung ist in der Umsetzung komplex und ohne entsprechende Hilfsmittel nur schwer zu handhaben, gerade bei internationalen Konzernen mit unterschiedlichen Funktionalwährungen.

IV.11.1.2 Währungsumrechnung

246 Sämtliche Geldflüsse des Konzerns in Fremdwährung sind grundsätzlich mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls in die Präsentationswährung des Konzerns umzurechnen. In der Praxis hat sich aber als Vereinfachung etabliert, die Geldflüsse zu einem Durchschnittskurs umzurechnen. Entstehende Umrechnungsdifferenzen sind nachzuweisen.

247 Wesentliche Geldflüsse in Fremdwährung (z. B. grosse Investitionen oder Finanzierungsmassnahmen) sollten einzeln umgerechnet werden, wenn dadurch wesentliche Verzerrungen in der Geldflussrechnung vermieden werden können. Dies gilt nicht für den Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit nach der indirekten Methode. Durch den Rückgriff auf Erfolgsgrössen und Bilanzveränderungen werden auch unrealisierte Währungserfolge einbezogen.

248 Weitere Umrechnungsdifferenzen fallen bei der Überleitung des Fondsbestands laut Konzernbilanz an. Dies, da die Fondsbestände zum Stichtagskurs und die Geldflüsse zum Durchschnittskurs umgerechnet werden. Diese Umrechnungsdifferenz ist nachzuweisen und grundsätzlich in der Überleitung des Fondsbestands entsprechend offenzulegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.11.1.3 Veränderungen im Konsolidierungskreis

249 Die Geldflüsse von zu- oder abgegangenen Einheiten sind für den Zeitraum, in welchem sich die Einheit im Konsolidierungskreis befand, in der konsolidierten Geldflussrechnung zu berücksichtigen.

Veränderungen im Konsolidierungskreis wirken sich dann auf die Geldflussrechnung aus, wenn die entsprechenden Geldflüsse stattfinden. Die Akquisition oder Veräusserung einer Untergesellschaft erscheint als Investition bzw. Devestition, sofern für die Transaktion flüssige Mittel verwendet wurden. Folgendes Verfahren hat sich etabliert:

- Der Geldfluss aus einer Akquisition erscheint als separate Position des Nettogeldflusses aus Investitionstätigkeit (nach Abzug des Geldbestands der erstmals einbezogenen Gesellschaft). Im Anhang der Konzernrechnung werden die Anschaffungskosten der Beteiligung als Summe der zugegangenen Nettoaktiven zuzüglich Goodwill dargestellt (Kaufpreisallokation, vgl. IV.7.1.1) und davon der zugegangene Geldbestand (sowie allfällige liquiditätsunwirksame Anschaffungskosten) abgezogen;
- Der Geldfluss aus einer Veräusserung erscheint als separate Position des Nettogeldflusses aus Investitionstätigkeit (nach Abzug des Geldbestands der nicht mehr einbezogenen Gesellschaft). Im Anhang wird der Erlös für die Beteiligung als Summe der abgegangenen Nettoaktiven zuzüglich Goodwill und eines Gewinns oder Verlusts aus dem Verkauf dargestellt und davon der abgegangene Geldbestand abgezogen.

250 Sofern die konsolidierte Geldflussrechnung ausgehend von den konsolidierten Bilanzen erstellt wird, ist der Effekt von Zu- und Abgängen im Konsolidierungskreis speziell zu beachten. Eine abgehende Gesellschaft ist in der Eröffnungs-, aber nicht mehr in der Schlussbilanz enthalten. Eine neu dazugekommene Gesellschaft ist in der Schluss-, aber noch nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten. Somit kann in diesen Fällen nicht einfach von unbereinigten konsolidierten Eröffnungs- bzw. Schlussbilanzen ausgegangen werden. In der Praxis wird diesem Umstand Rechnung getragen, indem die Eröffnungs- bzw. Schlussbilanz um die Posten der dazugekommenen bzw. der weggefallenen Bilanzpositionen zu HB-II-Werten bereinigt wird und auf dieser Basis eine Geldflussrechnung ermittelt wird.

251 Orientiert man sich an IFRS, so ist der Erwerb zusätzlicher Anteile einer zuvor schon einbezogenen Gesellschaft unter der Einheitsfiktion des Konzerns weder eine Investition noch ein operativer Geldfluss. Er wird als teilweise Kapitalrückzahlung abgebildet, indem der an Minderheiten gezahlte Geldbetrag im Nettogeldfluss aus Finanzierung ausgewiesen wird. In FER 30 wird dieser Nettogeldfluss jedoch als (Des-)Investition angesehen. In einer OR-Konsolidierung sind daher beide Varianten denkbar.

252 Die Veränderung von Minderheitsanteilen findet nur Eingang in die Geldflussrechnung, soweit ihr Geldzahlungen zugrunde liegen. Ausschüttungen an Minderheiten sind dem Geldfluss aus Finanzierung zuzuweisen. Einzahlungen (Auszahlungen) im Rahmen einer Kapitalerhöhung (Kapitalherabsetzung) stellen ebenfalls Finanzierungsvorgänge dar.

IV.11.1.4 Weitere Konsolidierungsmassnahmen

253 Geht die Erstellung der konsolidierten Geldflussrechnung von den einzelnen Geldflussrechnungen aus, sind alle Auswirkungen konzerninterner Beziehungen zu beseitigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zahlungen von und an Konzerngesellschaften sind – über die Bereiche Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit hinweg – gegeneinander aufzurechnen. Zudem sind die Effekte aus allfälligen Zwischenerfolgen in der konsolidierten Geldflussrechnung entsprechend zu eliminieren. Nehmen Geldflüsse aus Konzernsicht einen anderen Charakter an, sind ggf. Umgliederungen vorzunehmen.

254 Allfällige Wertanpassungen bei der Anwendung der Equity-Methode finden in der Geldflussrechnung keinen Niederschlag. Im Zusammenhang mit Beteiligungstiteln Dritter wirken sich nur Ausschüttungen sowie liquiditätswirksame Kapitalvorgänge auf die konsolidierte Geldflussrechnung aus.

IV.11.2 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

255 Der konsolidierte Eigenkapitalnachweis ist nach Obligationenrecht kein zwingender Bestandteil der Konzernrechnung. In der Praxis hat sich die Detailrechnung für Adressaten von Konzernrechnungen aber als hilfreich erwiesen, da sie die Ursachen für die Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals gegenüber dem Stand am letzten Bilanzstichtag lückenlos und nachvollziehbar aufzeigt. Auch im Rahmen der Erstellung der Konzernrechnung ist der Eigenkapitalnachweis im Sinne einer Kontrollrechnung ein wichtiges Informationsinstrument. Es ist daher zu empfehlen, dass jede Konzernrechnung auch einen konsolidierten Eigenkapitalnachweis enthält (vgl. IV.3.3).

In der Konzernrechnung haben Eigenkapitalveränderungen vielfältigere Ursachen als im Einzelabschluss. Namentlich sind dies neben dem Jahreserfolg, der Gewinnverwendung und den Kapitalvorgängen auch die Währungsumrechnung, Veränderungen im Konsolidierungskreis, Minderheitsanteile, Neubewertungen nach HB II und weitere Direktverrechnungen mit Reserven (wie Kapitalaufrechnungsdifferenzen), jeweils abzüglich zugehöriger latenter Steuern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.12 Anhang der Konzernrechnung

256 Der Anhang ist integraler Bestandteil der Konzernrechnung. Er soll das Rechenwerk aus Bilanz und Erfolgsrechnung sowie ggf. Geldflussrechnung und Eigenkapitalnachweis von Detailinformationen entlasten, die darin angewandten Grundsätze darlegen, einzelne Positionen erläutern und alle zusätzlich relevanten finanziellen und nicht finanziellen Informationen für den Bilanzleser offenlegen, damit die Konzernrechnung als Ganzes eine zuverlässige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ermöglicht. Die Angaben können in Text-, Staffel- oder Spiegelform erfolgen. Die Offenlegungen müssen zweckmässig strukturiert sein und im Zeitablauf in den Grundzügen stetig beibehalten werden (vgl. IV.3.4.1).

IV.12.1 Grundsätze

257 Im Gesetz findet sich lediglich ein expliziter Verweis auf den Anhang der Konzernrechnung. Nach Art. 963b Abs. 3 OR sind im Anhang der Konzernrechnung die Bewertungsregeln offenzulegen. Weicht das Unternehmen zudem von diesen ab, ist darauf hinzuweisen und es sind auf andere Weise die für den Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nötigen Angaben zu vermitteln. Ferner hält das Gesetz an gleicher Stelle fest, dass die Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung (Art. 958c OR) auch auf die Konzernrechnung und somit auch auf den Anhang der Konzernrechnung anwendbar sind. Somit besteht bezüglich Gestaltung des OR-Konzernanhangs eine grosse Freiheit. Insbesondere besteht keine explizite Pflicht, die Minimalangaben des Anhangs der Jahresrechnung auf Stufe Einzelabschluss (Art. 959c OR) zu übernehmen.

Es entspricht jedoch der allgemeinen OR-Praxis, dass sich die Offenlegungen auf Stufe OR-Konzernrechnung nach den Offenlegungen auf Stufe OR-Einzelabschluss richten, ergänzt um konsolidierungsspezifische Angaben aufgrund von Art. 963b Abs. 3 OR. Auf dieser Basis ist unbestritten, dass die Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung auch bezüglich Konzernanhang eingehalten sind.

Werden die Anhangsangaben des Einzelabschlusses nicht oder nicht vollständig übernommen, ist sicherzustellen, dass die Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung trotzdem eingehalten sind. Beispielsweise muss auch der OR-Konzernanhang «das Wesentliche» enthalten (Art. 958c Abs. 4 OR) und «klar und verständlich» sein (Art. 958c Abs. 1 OR).

258 Im Sinne einer transparenten Berichterstattung ist auch in der Konsolidierung nach OR eine Orientierung an den Offenlegungsvorschriften von Swiss GAAP FER und allenfalls IFRS zu empfehlen. Wird die konsolidierte Jahresrechnung neben OR zusätzlich zu einem anerkannten Standard der Rechnungslegung erstellt, gelten die dem Standard entsprechenden Offenlegungsvorschriften.

IV.12.2 Bewertungsregeln (Art. 963b Abs. 3 OR), inkl. Konsolidierungsgrundsätze

259 Im Anhang sind die Bewertungsregeln zu nennen. Der im Gesetz verankerte Begriff subsumiert in der Praxis einerseits die Rechnungslegungsgrundsätze und anderseits spezifische Bewertungsgrundsätze. Der Begriff ist dabei weit auszulegen; gemeint sind die Rechnungslegungsmethoden des Konzerns (vgl. IV.3.6). Die Darlegung sollte nach Po-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sitionen und übergreifenden Sachverhalten der Konzernrechnung gegliedert werden. Grundsätzlich sollte sich der Berichtsadressat ein Bild machen können, wie die Konzernrechnung erstellt und insbesondere von welchen Wahlmöglichkeiten Gebrauch gemacht wurde. Eine Anlehnung an Swiss GAAP FER erscheint zweckmässig.

260 Neben den Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätzen sind zwingend auch die Konsolidierungsgrundsätze zu erläutern. Auch wenn der Gesetzeswortlaut diese Offenlegung nicht explizit zu fordern scheint, sind sie doch integraler Bestandteil einer jeden Konzernrechnung und fundamental für das Verständnis und die Beurteilung der Konzernrechnung. Insbesondere kann die Bewertung des Eigenkapitals ohne Verständnis der Konsolidierungsregeln nicht angemessen beurteilt werden (beispielsweise weil unklar ist, ob Goodwill aktiviert oder mit dem Eigenkapital verrechnet worden ist).

Aus den gesetzlichen Vorschriften sowie der Konzernrechnungslegung sachlogisch innewohnenden Eigenheiten sind unter dem Titel Bewertungsregeln und Konsolidierungsgrundsätze folgende Sachverhalte, sofern wesentlich, für die jeweilige Situation angemessen offenzulegen:

- Name oder Firma sowie Rechtsform und Sitz der Muttergesellschaft
- Darstellung Konsolidierungskreis unter Angabe der Berücksichtigung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften (vollkonsolidiert, quotenkonsolidiert, nach der Equity-Methode berücksichtigte Gesellschaften, als Finanzanlagen bewertete Gesellschaften). Dies beinhaltet eine Angabe des Kapital- und eines allfällig abweichenden Stimmenanteils sowie eine Angabe von Veränderungen zum Vorjahr.
- Anteile an nicht konsolidierten Zweckgesellschaften oder Tochterunternehmen
- Methodik der Kapitalkonsolidierung, beispielsweise Anwendung der Erwerbsmethode oder ob eine Buchwertkonsolidierung vorliegt. Dies beinhaltet eine Darstellung des Vorgehens bei Erst- und Abgangskonsolidierungen.
- Behandlung und Darstellung von Minderheiten
- Angabe zur Behandlung von Goodwill und negativem Goodwill (Badwill)
- Methodik der Fremdwährungsumrechnung und der Behandlung von kumulierten Fremdwährungsdifferenzen
- Behandlung latenter Steuern. Sofern latente Steuerguthaben auf steuerlichen Verlustvorträgen aktiviert werden, ist dies im Anhang offenzulegen.
- Weitrechende Schätzungen und andere Ermessensentscheide bei der Festlegung und Anwendung der Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätze. Dies beinhaltet, sofern anwendbar, eine Angabe zu folgenden Punkten:
  - Definition von Kontrolle, gemeinsamer Kontrolle und massgeblichem Einfluss in Grenzfällen, beispielsweise im Falle von strukturierten Einheiten/Zweckgesellschaften oder potenziellen Stimmrechten über Optionen sowie Aktionärsbindungsverträge
  - Anwendung der Equity-Methode, inkl. Behandlung von Equity-Gesellschaften mit negativem Eigenkapital
  - Vorgehen bei abweichenden Bilanzstichtagen
- Wahrgenommene Wahlrechte

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Änderung von Rechnungslegungsgrundsätzen und Behandlung von Fehlern («retrospektiv» durch Anpassung der Vorjahresbeträge als sog. Restatement oder «prospektiv» in der laufenden Periode, wie im Einzelabschluss nach OR)
- Im Falle einer Buchwertkonsolidierung ist eine wesentliche Nettoauflösung stiller Reserven auf Stufe Konzern offenzulegen.
- Angaben zu aufgegebenen Geschäftsbereichen (vgl. III.8.3)

IV.12.3 Regelabweichungen (Art. 963b Abs. 3 OR)

261 Wird von Bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätzen gestützt auf Art. 963b Abs. 3 OR abgewichen, muss im Anhang darauf hingewiesen werden. Zugleich müssen «die für den Einblick in die Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des Konzerns nötigen Angaben» in anderer Weise vermittelt werden. Bei wesentlicher Auswirkung ist die Abweichung schätzungsweise zu quantifizieren, soweit dies praktikabel ist (z. B. mit Verhältniszahlen). Liegen viele Abweichungen vor oder ist die Auswirkung wiederholt wesentlich, müssen die Regelangaben überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Änderungen von Bewertungs- und Konsolidierungsregeln gegenüber dem Vorjahr sind Abweichungen vom Grundsatz der Stetigkeit. Neben der Darstellung und Bewertung (Art. 958c OR) sind alle anderen gewählten Regeln grundsätzlich beizubehalten. Änderungen sind zulässig, müssen aber angegeben, begründet und nach Möglichkeit quantifiziert werden. Die erstmalige Erstellung einer Konzernrechnung präjudiziert somit das Vorgehen für die Zukunft.

IV.12.4 Weitere Offenlegungen

262 Um eine zuverlässige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu gewährleisten (vgl. IV.2.1.2), sind typischerweise weitere Offenlegungen angezeigt. Zur zuverlässigen Beurteilung der Konzernrechnung können beispielsweise Angaben zu folgenden Sachverhalten dienen (nicht als Auflistung zwingend erforderlicher Angaben im Sinne des Obligationenrechts zu verstehen):

- Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Konzernrechnung (in Staffel- oder Spiegelform);
- Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;
- Angaben zu eigenen Anteilen;
- Verbindlichkeiten aus Leasinggeschäften;
- Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen;
- Für Verbindlichkeiten Dritter bestellte Sicherheiten;
- Aktiven zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten;
- Eventualverbindlichkeiten;
- Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen;
- Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag;
- Gründe des vorzeitigen Rücktritts oder einer Abberufung der Revisionsstelle;
- Zusätzliche Angaben für grössere Unternehmen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.13 Konzernlagebericht

263 Der Lagebericht (Art. 961c OR) wird grundsätzlich für das Mutterunternehmen erstellt und bringt «die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sowie gegebenenfalls des Konzerns am Ende des Geschäftsjahres» zum Ausdruck (Art. 961c Abs. 1 OR). Der Lagebericht des Mutterunternehmens stellt daher zwingend auch die konsolidierte Lage dar.

264 Unternehmen, welche einen Konzernabschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellen, dürfen auf die Erstellung eines Lageberichts verzichten (Art. 961d Abs. 1 OR). Der Gesetzgeber ging dabei vermutlich davon aus, dass die Anforderungen (Art. 961c Abs. 2 OR) durch die Anhangsangaben gemäss anerkannten Standards zur Rechnungslegung bereits erfüllt werden. Dies trifft indessen nicht zu: Während das FER-Rahmenkonzept im Jahresbericht zwingend Aussagen über Lage und Ausblick des Unternehmens verlangt, äussern sich die IFRS nicht dazu. Das IFRS Practice Statement *«Management Commentary»* ist keine zwingende Vorschrift. Daraus zu schliessen, dass trotzdem ein Lagebericht zu erstellen sei, ist aufgrund der klaren Aussage (Art. 961d Abs. 1 OR) abzulehnen. Immerhin können bei grösseren Unternehmen Gesellschafter, die mindestens 10% des Grundkapitals vertreten, gestützt auf Art. 961d Abs. 2 OR einen Lagebericht verlangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.14 Konsolidierter Zwischenabschluss

265 Teil IV behandelt die konsolidierte Jahresrechnung. Für periodische Zwischenabschlüsse sehen anerkannte Standards zur Rechnungslegung spezifische Vorschriften vor, beispielsweise FER 31 oder IAS 34. Die Regelwerke äussern sich nicht dazu, wer zur Erstellung konsolidierter Zwischenabschlüsse verpflichtet ist. In der Schweiz tut dies die SIX Swiss Exchange für alle kotierten Gesellschaften (II.11.2) bzw. Art. 96of OR für alle rechnungslegungspflichtigen Unternehmen. FER 31 bzw. IAS 34 lassen Vereinfachungen zu gegenüber den für Jahresabschlüsse geltenden Swiss GAAP FER bzw. IFRS, insbesondere was die Offenlegung betrifft. Im Falle einer konsolidierten Jahresrechnung muss nach FER 31 bzw. IAS 34 auch der Zwischenabschluss konsolidiert werden. Er wird als Fortschreibung der vorhergehenden Jahresrechnung verstanden und soll unter diesem Blickwinkel erstellt werden. Der Anhang des Zwischenabschlusses nach FER 31 bzw. IAS 34 muss die Auswirkungen von Änderungen im Konsolidierungskreis offenlegen. Im Übrigen wird die Konsolidierung nicht speziell thematisiert, d. h. insoweit müssen die Rechnungslegungsregeln denen der Jahresrechnung entsprechen (Art. 96of OR). Bezüglich Zwischenabschluss nach OR wird auf die Ausführungen unter II.5 verwiesen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Literaturhinweise

Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht, 5. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich, 2022

Bundesrat, Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (Stand am 9. Februar 2023)

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. Dezember 2007

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) vom 23. November 2016

Druey, Jean Nicolas/Druey Just, Eva/Glanzmann, Lukas, Gesellschafts- und Handelsrecht, 12. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2021

EXPERTsuisse, Broschüre «Das revidierte Aktienrecht», Zürich, 2021, https://www.expertsuisse.ch/das-revidierte-aktienrecht, abgerufen am 16.02.2023

EXPERTsuisse, Die Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), Zürich, 2022

EXPERTsuisse, Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER), Zürich, 2022

EXPERTsuisse, Stellungnahme zur Rechnungslegung (RS) 10: Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung beim Einsatz von Informationstechnologie, Zürich, 2016

EXPERTsuisse, Stellungnahme zur Rechnungslegung (RS) 20: Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung bei der Inanspruchnahme rechnungslegungsrelevanter Dienstleistungen – Cloud Computing, Zürich, 2019

Honsell, Vogt, Watter (Hrsg.), Basler Kommentar Obligationenrecht II (Art. 530–964 OR), 5. Auflage, Basel 2016

IDW, IDW RS FAIT 1 Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie, in: Die Wirtschaftsprüfung Gesamtjahresregister Jahrgang 55, IDW-Verlag GmbH, Düsseldorf, 2022

International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards (Stand 1. Januar 2023), London, 2023

Loser, Silvan, Abbildung von Cash Flow Hedges in der OR-Rechnungslegung, in: Jahrbuch Finanz- und Rechnungswesen 2020, WEKA Business Media AG, Zürich, 2020

Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung, Swiss GAAP FER, Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Stand: 1. Januar 2023), St. Gallen, 2023

veb.ch Praxiskommentar, Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 3. Auflage, Verlag SKV, Zürich, (geplante Veröffentlichung 2023)

Vito, Trüb (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Stichwortregister

A

Abbruchkosten 201

Abgrenzung, sachliche 31, 34

Abgrenzung, zeitliche 31, 33

Abschluss nach anerkanntem Standard 96

Abschreibung, degressive 196

Abschreibung, direkte 196

Abschreibung, indirekte 196

Abschreibung, leistungsabhängige 197

Abschreibung, lineare 196

Absicherungsgeschäft 144

Accounting estimates 305

Accounting policies 305

A-fonds-perdu-Beiträge 245

Agio 246

Agio von Obligationen 222

Aktienbasierte Vergütung 287

Aktienkapital 238

Aktienpläne 288

Aktiven 65, 76

Aktiven mit beobachtbarem Marktpreis, kurzfristig 123, 125

Aktiven mit Börsenkurs, kurzfristig 123, 125

Aktive Rechnungsabgrenzungen 182

Anerkannte Standards zur Rechnungslegung 377

Anhang 85, 304

Anhang, Konzern 458

Anleihen 220

Antizipative Aktiven 182

Antizipative Passiven 182

Anzahlungen, aktiv 169

Anzahlungen, passiv 218

Arbeitgeberbeitragsreserven 263

Architekturentscheidungen 18

Asset Deal 213

Assoziiertes Unternehmen 403

Aufbewahrung 15

Aufbewahrung der Geschäftsbücher 58

Aufwertung 325

Aufwertungsreserve 243, 249, 330

Aufzugebende Geschäftsbereiche 343

Ausserbörsliche Märkte 140

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 297

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 297

Auswahlprozess 6

B

Badwill 421, 425

Bank 125

Bankchecks 125

Bankschulden, kurzfristig 123

Bauten 199

Bauzinsen 256

Belegnachweis 31

Belegprinzip 11

Bestandsänderung 286

Beteiligungen 186

Betriebsfremder Aufwand 296

Betriebsfremder Ertrag 296

Bewertung 66

Bezugsteuer 116

Bilanz 123

Bilanzgewinn 243

Bilanzverlust 243

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Börsenkotierte Unternehmen 107
Börsliche Märkte 140
Briefkurs 44
Buchführungswährung 41
BX Berne eXchange 113

C

Call-Optionen 141
Caps 141
Cash Pooling 165
Collars 141
Completed-Contract-Methode (CCM) 283
Covenants 220, 224
Currency Forwards 140
Currency Swaps 140

D

Dekonsolidierung nach Erwerbsmethode 428
Delkredere 152, 153, 215
Derivative Finanzinstrumente 138
Devisentermingeschäfte 140
Direkte Steuern 298
Disagio von Obligationen 222
Discontinued operations 343
Dividendenausschüttung, ausserordentlich 250
Dividendenausschüttung, ordentlich 250
Dokumentationsprinzip 8

E

Effektive Abrechnungsmethode 115
Eigene Kapitalanteile 243, 257
Eigenkapital 78
Eigenkapitalnachweis, Konzern 457
Eigenkapitalzinsen 201
Eigenleistungen, aktivierte 286
Einkommenssteuern 298
Einlagenrückgewähr 163
Einzelbewertung 68
Eliminierung von Zwischenerfolgen 442
Enforcement 112
Equity-Methode 403, 446
Erfolgsrechnung 80, 277
Ersatzbeschaffung 199
Erstkonsolidierung nach Erwerbsmethode 417
Ertragssteuern 298
Erzielbarer Wert, Wertbeeinträchtigungen 198, 214
EU-IFRS 94
Eventualforderungen 319
Eventualverbindlichkeiten 317
Exchange Traded Derivatives (ETD) 140

F

Factoring 155
Fair Value 72
Feste Termingeschäfte 139
Fifo-Verfahren 177
Finanzanlagen 183
Finanzaufwand 295
Finanzbeteiligung 403
Finanzergebnis 294
Finanzertrag 295
Fixer Buchkurs 44
Floors 141
Flüssige Mittel 123
Folgekonsolidierung nach Erwerbsmethode 422
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 152
Forderungsverzicht 275

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Fortführungsfähigkeit (Going Conern) 33
Forward Rate Agreements (FRA) 140
Freiwillige Gewinnreserven 243, 249
Fremdkapital 78
Fremdwährung 117
Fremdwährung, Buchführung 43
Fremdwährung, Rechnungslegung 40
Führung der Geschäftsbücher 58
Funktionalwährung 41
Fusion 335
Fusionsagio 336
Fusionsdisagio 336
Futures 140

G
Garantie 269
Geldflussrechnung 300
Geldflussrechnung, Konzern 455
Geldkurs 44
Gemeinschaftsunternehmen 403
Genossenschaftskapital 239
Genussscheine 239
Gesetzliche Gewinnreserve 242, 247
Gesetzliche Gewinnreserven im engeren Sinn 241, 242, 248
Gesetzliche Gewinnreserven im weiteren Sinn 241, 242, 248
Gesetzliche Kapitalreserve 242, 246
Gewichtete Durchschnittsmethode 177
Gewinnermittlung 277
Goodwill 213
Gratisaktie 247
Grössere Unternehmen 91
Grundpfandverschreibung 219
Grundstücke 199
Grundstückgewinnsteuern 298
Gruppenbesteuerung 118
Gruppenbewertung 68

H
Handelsbilanz 1 (HB I) 371
Handelsbilanz 2 (HB II) 371
Hedge Accounting 144
Hifo-Verfahren 178
Hypothekarschulden 219

I
IFRS 4, 294, 377
Immaterielle Werte 210
Imparitätsprinzip 34
Interest Rate Swaps 141
Internes Kontrollsystem (IKS) 60

J
Journalfunktion 13

K
Kaduzierungsgewinne 247
Kapitalband 292, 323
Kapitalkonsolidierung 414
Kapitalsteuern 298
Kapitalverlust 326
Kasse 125
Klarheit 9, 20, 31, 35
Kommissionsware 171
Konsignationsware 171
Konsolidierungskreis 397
Konsumkreditverträge 361
Kontenführung 14
Kontrolle (Konzernrechnung) 392, 393
Konventionalstrafe, Ausweis 318
Konzernlagebericht (Lagebericht, Konzern) 461
Konzernrechnung 99, 368

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kryptowährungen 131
Kuppelprodukte 175
Kursdifferenz 45
Kursgewinn 45
Kursverlust 45

L

Land 200
Latente Steuern 237
Latente Steuern, Konzern 450
Leasing 205
Lifo-Verfahren 178
Liquidation 346

M

Materialaufwand 286
Mehrwertsteuer 115
Minderheitsanteile 433
Mindestgliederung 32
Mineralien und Metalle aus Konfliktregionen und Kinderarbeit 103
Modifizierte Current-Methode 46
Modifizierte Current/Noncurrent-Methode 46
Modifizierte Noncurrent-Methode 46
Modifizierte POCM 283
Modifizierte Stichtagskursmethode 46

N

Nachprüfbarkeit 31
Nahestehende Personen 160, 163
Nennwertkapital 46, 47, 54
Nettoauflösung stiller Reserven 308
Nettoauflösung stiller Reserven (Konzernrechnung) 375, 390
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 280
Netto-Marktwert, Wertbeeinträchtigungen 198, 214
Nichtfinanzielle Belange 100
Nichtfinanzielle Berichterstattung 100
Notional Pooling 165
Nutzungsänderung 119
Nutzwert, Wertbeeinträchtigungen 198, 214

O

Obligationenrecht 25, 377
Offene Reserven 241
Optionen 139
Optionsanleihen 221
Ordnungsmässige Buchführung 6
Ordnungsmässige Rechnungslegung 19, 34
Over The Counter (OTC) Derivatives 140

P

Partizipationskapital 238
Passiven 66, 78
Passive Rechnungsabgrenzungen 182
Patronatserklärung 231, 270
Pauschalsteuersätze 116
Percentage-of-Completion-Methode (POCM) 282
Personalaufwand 287
Pflichtlager 171
Post 125
Prozessrisiken, Ausweis 318
Prüfpfad 15
Put-Optionen 141

Q

Quotenkonsolidierung 405, 446

R

Rangrücktritt 271
Rechnungslegungswährung 41

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Rechtsstreitigkeiten, Ausweis 318
Reserve für eigene Kapitalanteile 243
Restatement 39
Restrukturierungsrückstellungen 230
Richtigkeit 6, 30
Rimesse 126
Rohstoffunternehmen 102
Rückstellungen 225

S

Sachanlagen 195
Sachdividende 251
Saldosteuersätze 116
Schuldbrief 219
Schwankungsreserve 216
Share Based Plans 288
Sicherungsverpflichtungen 231
SIX Swiss Exchange 108
Solidarbürgschaften 231
Solidarschulden, Ausweis 318
Sozialleistungen 287
Spaltung 340
Stammkapital, GmbH 239
Stetigkeit 21, 36
Steuerschulden 235
Stiftungskapital 240
Stille Reserven 260
Stimmrechtsaktien 240
Swiss GAAP FER 4, 294, 377
Systemkonforme Abgrenzung 7
Systemkonforme Bewertung 7, 31
Systemkonforme Verarbeitung 9
Systemlandschaft 18

T

Tantiemen 255
Teilzahlungsgeschäfte 361
Teilzeitmitarbeitende, Ausweis 311
Termingeschäfte auf Zinssätze 140
Tochterunternehmen 399, 403
Transaktionskurs 43
Transitorische Aktiven 182
Transitorische Passiven 182
Treuhandverhältnisse 357

U

Überschuldung 271, 326
Übrige kurzfristige Forderungen 159
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 159
Umrechnungsdifferenzen, Konzern 411
Umrechnungskurse, Konzern 410
Umsatz 280
Umsatzabstimmung 117
Umwandlung 342
Unkurante Artikel 180
Unterdeckung Vorsorgeeinrichtung, Ausweis 318
US GAAP 4

V

Verbindlichkeiten 74
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 217
Verbindlichkeiten, langfristige 223
Verdeckte Gewinnausschüttung 265
Vergleichbarkeit 21
Vergütungsbericht 105
Verlässlichkeit 20, 35
Verlustverrechnung 244
Vermögenssteuern 298
Vermögensübertragung 342
Verrechnungsverbot 38
Verständlichkeit 35
Vollkonsolidierung 397
Vollständigkeit 6, 19, 30, 35

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 310
Vorauszahlungsgeschäfte 362
Vorräte 170
Vorsicht 20, 36
Vorsorge, Verpflichtungen 232
Vorsteuerabstimmung 117
Vorzugsaktien 240

W
Wahrheit 19
Währungsswaps 140
Wandelanleihen 221
Warendrittel 287
Warenreserve 181
Wertberichtigungen 214
Wertschriften 126
Wesentlichkeit 20, 35
Wiederbeschaffungsreserven 261, 262
Wiederbeschaffungswerten 262
Willkürfreiheit 6
Willkürreserven 261
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG) 364

Z
Zahlungskurs 43
Zahlungsunfähigkeit, drohende 326
Zero Balancing 165
Zinssatzswaps 141
Zwangsreserve 261
Zweckgesellschaften 399
Zweckmässigkeit 31
Zwischenabschluss 87
Zwischenabschluss, Konzern 462
Zwischendividende 254

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG